

Législation relative aux sociétés commerciales

Á jour de la législation publiée au 29 mai 2026

ELVINGER HOSS LUXEMBOURG LAW

WWW.ELVINGERHOSS.LU

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés.

LÉGISLATION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS COMMERCIALES

- Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales dans sa version coordonnée par le règlement du 5 décembre 2017
- Extraits de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
- Loi du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées
- Législation relative au Registre des bénéficiaires effectifs
- Extraits du Code civil et du Code pénal relatifs aux sociétés

avec un choix de notes explicatives et des références aux sources européennes.

À jour de *la législation publiée au 29 mai 2026.*

Afin de faciliter les travaux de recherche, des indications aux lois ayant procédé à des modifications de la loi de 1915 ou à l'introduction de nouvelles dispositions continuent de figurer dans ce document contrairement à ce qui est le cas pour la version coordonnée et réorganisée de la loi de 1915 résultant du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017. Les corrections et ajustements effectués par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 ne sont identifiés que là où ils opèrent des mises à jour de certains renvois à des directives européennes.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

AVERTISSEMENT

L'attention du lecteur est attirée sur les dispositions transitoires de la loi du 10 août 2016 publiée le 19 août 2016 et qui est entrée en vigueur le 23 août 2016 qui disposent que :

« 1) Les sociétés antérieurement constituées doivent adapter leurs statuts aux dispositions de la présente loi dans un délai de vingt-quatre mois à compter de son entrée en vigueur. Dans l'intervalle, ces sociétés demeurent régies par les dispositions législatives et réglementaires antérieures.

Les décisions d'adaptation sont prises dans les formes et sont sujettes aux publications requises pour la modification des statuts.

Toutefois lorsqu'une modification des statuts s'impose en raison du seul fait que ceux-ci font référence à une disposition abrogée ou dont la numérotation a été changée par l'effet de la présente loi, l'organe de gestion est habilité à procéder aux modifications nécessaires.

A défaut d'adaptation des statuts, les clauses statutaires contraires aux dispositions de la présente loi seront réputées non écrites et les dispositions impératives de celle-ci seront applicables.

2) Les sociétés coopératives constituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient, en l'absence de dispositions statutaires relatives à leur durée, de la disposition contenue à l'article 811-5, 1°[1], de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

3) Les sociétés au sein desquelles, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est institué un organe de gestion qui porte le nom de „comité de direction", doivent endéans le délai fixé en 1), se conformer aux dispositions des articles 441-11, 441-12 et 710-15, paragraphe (5) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. »

Une version consolidée de la législation figurant à la présente publication, à jour avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2016, reste disponible sur le site www.elvingerhoss.lu.

[1] Les renvois dans ce paragraphe et le paragraphe suivant ont été adaptés à la nouvelle numérotation résultant du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

TITRE IER - DISPOSITIONS GENERALES 8

TITRE II - DES SOCIETES EN NOM COLLECTIF 19

« TITRE III - DES SOCIETES EN COMMANDITE SIMPLE ET DES SOCIETES EN COMMANDITE SPECIALE 19

CHAPITRE IER - DES SOCIETES EN COMMANDITE SIMPLE » 19

« CHAPITRE II - DES SOCIETES EN COMMANDITE SPECIALE » 23

« TITRE IV - DES SOCIETES ANONYMES ET DES SOCIETES EUROPEENNES (SE) 28

CHAPITRE IER - DE LA NATURE ET DE LA QUALIFICATION DES SOCIETES ANONYMES ET DES SOCIETES EUROPEENNES (SE) » 28

« CHAPITRE II - DE LA CONSTITUTION DES SOCIETES ANONYMES ET DES SOCIETES EUROPEENNES (SE) » 29

CHAPITRE III - DES ACTIONS ET DE LEUR TRANSMISSION 48

« CHAPITRE IV - DE L'ADMINISTRATION ET DE LA SURVEILLANCE DES SOCIETES ANONYMES ET DES SOCIETES EUROPEENNES (SE) » 62

Section Ire - Du conseil d'administration » 62

« Section 2 - Du directoire et du conseil de surveillance » 68

« Section 3 - De la surveillance par les commissaires » 75

« Section 4 - Dispositions communes aux organes de gestion, au conseil de surveillance et aux commissaires » 77

CHAPITRE V - DES ASSEMBLEES GENERALES 79

« CHAPITRE VI - DES INVENTAIRES, DES COMPTES ANNUELS » ET DE CERTAINES INDICATIONS A FAIRE DANS LES ACTES. 86

« Section 1re - Des inventaires et des comptes annuels » 86

Section 2 - De certaines indications à faire dans les actes 90

CHAPITRE VII - DE L'EMISSION DES OBLIGATIONS 91

« CHAPITRE VIII - DE LA DUREE ET DE LA DISSOLUTION DES SOCIETES ANONYMES ET DES SOCIETES EUROPEENNES (SE) » 98

« CHAPITRE IX - DU TRANSFERT DU SIEGE STATUTAIRE D'UNE SOCIETE EUROPEENNE (SE) » 100

« Section 1re - Procédure de transfert du siège statutaire du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre État membre » 100

« Section 2 - Prise d'effet du transfert de siège statutaire » 103

« TITRE V - DES SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES » 104

TITRE VI - DES SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS 106

« TITRE VII - DES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE » 110

« CHAPITRE IER - DISPOSITIONS GENERALES » 110

« CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SIMPLIFIEE » 123

TITRE VIII - DES SOCIETES COOPERATIVES 125

« CHAPITRE IER - DES SOCIETES COOPERATIVES EN GENERAL » 125

Section 1re - De la nature et de la constitution des sociétés coopératives 125

Section 2 - Des changements dans le personnel et du fonds social 128

Section 3 - Des mesures dans l'intérêt des tiers 130

« CHAPITRE II - DES SOCIETES COOPERATIVES ORGANISEES COMME DES SOCIETES ANONYMES » 131

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

« CHAPITRE III - DES SOCIETES COOPERATIVES EUROPEENNES (SEC) 135
Section 1re - Dispositions générales 135
Section 2 - Constitution 136
Section 3 - Organes 137
Section 4 - Transfert du siège statutaire 142
Section 5 - Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci. Dispositions particulières applicables au système dualiste 143
Section 6 - Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiements 143
Section 7 - Transformation de la société coopérative européenne (SEC) en société coopérative 144
Section 8 - Dispositions pénales 144
Section 9 - Disposition finale 145

« TITRE IX - DES SOCIETES COMMERCIALES MOMENTANEES ET DES SOCIETES COMMERCIALES EN PARTICIPATION » 145

TITRE X - DES RESTRUCTURATIONS 145

« CHAPITRE IER - DE LA TRANSFORMATION « INTERNE »» 146
« CHAPITRE II - DES FUSIONS » 150
« Section 1re - Fusion par absorption » 153
« Section 2 - Fusion par constitution d'une nouvelle société » 165
« Section 3 - Absorption d'une société par une autre possédant 90 pour cent ou plus des actions, parts et titres conférant le droit de vote de la première société » 166
« Section 4 - Autres opérations assimilées à la fusion » 168
« Section 5 – Des fusions transfrontalières européennes » 169
« CHAPITRE III - DES SCISSIONS » 185
« Section 1re - Scission par absorption » 186
« Section 2 - Scission par constitution de nouvelles sociétés » 197
« Section 3 - Autres opérations assimilées à la scission » 198
« Section 4 – Des scissions transfrontalières européennes » 198
« CHAPITRE IV - DES TRANSFERTS D'ACTIFS, DE BRANCHE D'ACTIVITES ET D'UNIVERSALITE » 214
« CHAPITRE V - DES TRANSFERTS DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL » 216
« CHAPITRE VI. DES TRANSFORMATIONS TRANSFRONTALIERES » 220
« Section 1ère – Régime général des transformations transfrontalières » 220
« Section 2 - Des transformations transfrontalières européennes » 221

TITRE XI - DE LA LIQUIDATION DES SOCIETES 232

« TITRE XII - DE LA DISSOLUTION ET DE LA FERMETURE JUDICIAIRES DES SOCIETES COMMERCIALES » 237

TITRE XIII - DES SOCIETES CONSTITUEES EN PAYS ETRANGER 240

TITRE XIV - DES ACTIONS ET DES PRESCRIPTIONS 245

TITRE XV- DISPOSITIONS PENALES 247

TITRE XVI - DISPOSITIONS ADDITIONNELLES 252

« TITRE XVII - DES COMPTES CONSOLIDES 254

CHAPITRE IER - CONDITIONS ET MODES D'ETABLISSEMENT DES COMPTES CONSOLIDES » 254
« Section 1re - Conditions d'établissement des comptes consolidés » 254

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

« Section 2 - Modes d'établissement des comptes consolidés » *260*
« CHAPITRE II - RAPPORT CONSOLIDE DE GESTION » 273
« CHAPITRE III - DECLARATION NON FINANCIERE CONSOLIDEE » 275
« CHAPITRE IV - OBLIGATION ET RESPONSABILITE CONCERNANT L'ETABLISSEMENT ET LA PUBLICATION DES COMPTES CONSOLIDES ET DU RAPPORT CONSOLIDE DE GESTION » 278
« CHAPITRE V - CONTROLE DES COMPTES CONSOLIDES » 278
« CHAPITRE VI - RAPPORT CONSOLIDE SUR LES PAIEMENTS EFFECTUES AU PROFIT DE GOUVERNEMENTS 280
« CHAPITRE VII - PUBLICITE DES COMPTES CONSOLIDES » 284
«CHAPITRE VIII - DES COMPTES CONSOLIDES ETABLIS SELON LES NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES » 285
« CHAPITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES » 286

ANNEXE I 288

CHAPITRES I, I*BIS*, II, II*BIS*, II*TER*, II*QUATER* ET IV DU TITRE II DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 2002 CONCERNANT LE REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIETES AINSI QUE LA COMPTABILITE ET LES COMPTES ANNUELS DES ENTREPRISES' 288
CHAPITRE I – DE L'OBLIGATION DE TENIR UNE COMPTABILITE, DE PREPARER DES COMPTES ANNUELS ET DE DEPOSER CEUX-CI 288
« CHAPITRE I*BIS*. - DEFINITIONS 291
« CHAPITRE II – DE L'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS ' » 292
Section 1. – Dispositions générales *292*
Section 2. – Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes *294*
Section 3. – Structure du bilan *296*
Section 4. – Dispositions particulières à certains postes du bilan *297*
Section 5. – Structure du compte de profits et pertes *299*
Section 6. – Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes *300*
Section 7. – Règles d'évaluation *301*
« Section 7bis. – Règles d'évaluation à la juste valeur » *308*
Section 8. – Contenu de l'annexe *311*
Section 9. – Contenu du rapport de gestion *317*
Section 10. – Contrôle *323*
« Section 10bis. – Obligation et responsabilité concernant l'établissement et la publication des comptes annuels et du rapport de gestion » *330*
Section 11. – Régime particulier des sociétés mères et filiales *330*
« CHAPITRE II*BIS*. – DE L'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS SELON LES NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES» 333
« CHAPITRE II*TER*. – DU RAPPORT SUR LES PAIEMENTS EFFECTUES AU PROFIT DE GOUVERNEMENTS 335
« CHAPITRE II*QUATER*. – DECLARATION D'INFORMATIONS RELATIVES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES SOCIETES » 338
CHAPITRE IV. – DU DEPOT ET DE LA PUBLICITE DES COMPTES ANNUELS 348
REGLEMENT GRAND-DUCAL DU 18 DECEMBRE 2015 DETERMINANT LA FORME ET LE CONTENU DES SCHEMAS DE PRESENTATION DU BILAN ET DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES ET PORTANT EXECUTION DES ARTICLES 34, 35, 46 ET 47 DE LA LOI MODIFIEE DU 19 DECEMBRE 2002 CONCERNANT LE REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIETES AINSI QUE LA COMPTABILITE ET LES COMPTES ANNUELS DES ENTREPRISES 354
ANNEXE I 355
ANNEXE II 359
ANNEXE III 361
ANNEXE IV 363

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

ANNEXE II 370

LOI DU 24 MAI 2011 CONCERNANT L'EXERCICE DE CERTAINS DROITS DES ACTIONNAIRES AUX ASSEMBLEES GENERALES DE SOCIETES COTEES ET PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2007/36/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 11 JUILLET 2007 CONCERNANT L'EXERCICE DE CERTAINS DROITS DES ACTIONNAIRES DE SOCIETES COTEES 370
« CHAPITRE 1ER – DISPOSITIONS GENERALES » 370
« CHAPITRE 1ER*BIS* – IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES, TRANSMISSION D'INFORMATIONS ET FACILITATION DE L'EXERCICE DES DROITS DES ACTIONNAIRES » 373
« CHAPITRE 1ER*TER*. – TRANSPARENCE DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS, DES GESTIONNAIRES D'ACTIFS ET DES CONSEILLERS EN VOTE. » 376
« CHAPITRE 2 – ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES. » 380
« CHAPITRE 3. – SANCTIONS » 392
« CHAPITRE 4 – INTITULE DE CITATION. » 393

ANNEXE III 394

LOI DU 13 JANVIER 2019 INSTITUANT UN REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS 394
CHAPITRE 1ER - DEFINITIONS 394
CHAPITRE 2 - CREATION DU REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS 398
CHAPITRE 3 - INSCRIPTION ET CONSERVATION DES INFORMATIONS SUR LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS DANS LE REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS 398
CHAPITRE 4 - ACCES AU REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS 403
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DU REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS 407
CHAPITRE 6 - FOURNITURE, OBTENTION ET CONSERVATION DES INFORMATIONS SUR LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS 408
« CHAPITRE 6*BIS* - LA PROTECTION DES DONNEES INSCRITES SUR LES REGISTRES » 409
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PENALES 410
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS MODIFICATIVES 410
CHAPITRE 9 - DISPOSITION TRANSITOIRE 411
CHAPITRE 10 - INTITULE DE CITATION 411
CHAPITRE 11 - ENTREE EN VIGUEUR 412
REGLEMENT GRAND-DUCAL DU 15 FEVRIER 2019 RELATIF AUX MODALITES D'INSCRIPTION, DE PAIEMENT DES FRAIS ADMINISTRATIFS AINSI QU'A L'ACCES AUX INFORMATIONS INSCRITES AU REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS. 413
CHAPITRE 1ER - MODALITES D'INSCRIPTION AU REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS 413
CHAPITRE II - ACCES AUX INFORMATIONS 414
CHAPITRE III- MODALITES DE PAIEMENT 415
CHAPITRE IV- DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 416

ANNEXE IV 418

TITRE IX DU CODE CIVIL « DES SOCIETES » 418
CHAPITRE IER. – DISPOSITIONS GENERALES 418
CHAPITRE II. – DES DIVERSES ESPECES DE SOCIETES 418
CHAPITRE III. – DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES ENTRE EUX ET A L'EGARD DES TIERS 420
CHAPITRE IV. – DES DIFFERENTES MANIERES DONT FINIT LA SOCIETE 423
DISPOSITION RELATIVE AUX SOCIETES DE COMMERCE 425

ANNEXE V 426

EXTRAITS CODE PENAL – PERSONNES MORALES 426

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

ANNEXE VI 429

LISTE DES LOIS ET REGLEMENTS MODIFIANT LA LOI DE 1915 429

ANNEXE VII 446

LISTE DES ARTICLES DE LA LOI DE 1915 AYANT FAIT L'OBJET DE MODIFICATIONS 446

ANNEXE VIII 476

TABLE DE CONCORDANCE ENTRE L'ANCIENNE NUMEROTATION DE LA LOI MODIFIEE DU 10 AOUT 1915 CONCERNANT LES SOCIETES COMMERCIALES ET LA NOUVELLE NUMEROTATION RESULTANT DU REGLEMENT GRAND-DUCAL DU 5 DECEMBRE 2017 476

ANNEXE IX..... 496

TABLE DE CONCORDANCE ENTRE LA NOUVELLE ET L'ANCIENNE NUMEROTATION DE LA VERSION COORDONNEE SUIVANT REGLEMENT GRAND-DUCAL DU 5 DECEMBRE 2017 DE LA LOI MODIFIEE DU 10 AOUT 1915 CONCERNANT LES SOCIETES COMMERCIALES 496

ANNEXE X..... 521

SOMMAIRE PUBLIE EN ANNEXE 2 DU REGLEMENT GRAND-DUCAL DU 5 DECEMBRE 2017 521

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Titre Ier - Dispositions générales

Art. 100-1.

Les sociétés commerciales sont celles qui ont pour objet des actes de commerce.

Elles se règlent par les conventions des parties, par les lois et usages particuliers au commerce et par le droit civil. (*Loi du 10 août 2016*) « Elles se divisent en sociétés commerciales proprement dites et en sociétés commerciales momentanées et sociétés commerciales en participation. »

Art. 100-2.

(*Loi du 12 juillet 2013*)

[Règlement CE 2157/2001, art. 16.1]

« La loi reconnaît comme sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique :

1° la société en nom collectif ;

2° la société en commandite simple ;

3° la société anonyme (*Loi du 10 août 2016*) « et la société par actions simplifiée ; »

4° la société en commandite par actions ;

5° la société à responsabilité limitée (*Loi du 23 juillet 2016*) « et la société à responsabilité limitée simplifiée »;

6° la société coopérative ;

7° la société européenne (SE).

Chacune d'elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés. La société européenne (SE) acquiert la personnalité juridique le jour de son immatriculation au registre de commerce et des sociétés.

Le domicile de toute société commerciale est situé au siège de l'administration centrale de la société. L'administration centrale d'une société est présumée, jusqu'à preuve du contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire de la société.

Il y a en outre des sociétés commerciales momentanées, des sociétés commerciales en participation et des sociétés en commandite spéciale qui ne constituent pas une individualité juridique distincte de celle des associés.

La prise de participation dans une des sociétés visées à cet article ne constitue pas, par elle-même, un acte de commerce. »

(*Loi du 7 août 2023*)

« Pour les besoins de la présente loi, et sauf disposition contraire, toute référence à un « État membre » inclut les États membres de l'Union européenne et les États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les États membres de l'Union Européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 100-3.

(*Loi du 18 septembre 1933*)

« Les sociétés dont l'objet est civil et qui se placent sous le régime des articles 1832 et suivants du Code civil (…)[2], constituent pareillement une individualité juridique distincte de celle des associés, et les exploits pour ou contre ces sociétés sont valablement faits au nom de la société seule. »

(*Loi du 10 août 2016*) « L'article 710-4 leur est applicable. »

Pourront toutefois les sociétés, dont l'objet est civil, se constituer dans les formes de (*Loi du 10 août 2016*) « l'une des sociétés commerciales énumérées à l'article 100-2, alinéa 1er ». Mais, dans ce cas, ces sociétés, ainsi que les opérations qu'elles feront, seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce.

(*Loi du 23 juillet 2016*) « Pourront aussi les sociétés civiles, quelle que soit l'époque de leur constitution, si aucune disposition de leur contrat constitutif ne l'interdit, être transformées en l'une des sociétés à forme commerciale, à l'exception de la société à responsabilité limitée simplifiée, par décision d'une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet. Cette assemblée arrêtera les statuts de la société. Sa décision n'est valable que si elle obtient l'adhésion des titulaires de parts représentant les trois cinquièmes au moins des parts sociales. »

(*Loi du 7 août 2023*) « Un groupement d'intérêt économique ou un groupement européen d'intérêt économique peut être transformé en une société dotée de la personnalité juridique, à l'exception de la société à responsabilité limitée simplifiée. Inversement, une société dotée de la personnalité juridique peut être transformée en un groupement d'intérêt économique ou en un groupement européen d'intérêt économique.»

(*Loi du 10 août 2016*) « Pourra enfin chacune des sociétés énumérées à l'article 100-2, alinéa 1er, quelles que soient la nature primitive de son objet et l'époque de sa constitution, si aucune disposition de son contrat constitutif ne l'interdit, être transformée en une société de l'un des autres types prévus par ledit article ou en une société civile, à l'exception de la société européenne (SE) (*Loi du 23 juillet 2016*) « et de la société à responsabilité limitée simplifiée ». »

(*Loi du 25 août 2006*)

[Règlement CE 2157/2001, art. 2.4, 37.1, 37.2, 66.1 et 66.2]

« Pourra se transformer en société européenne (SE) une société anonyme de droit luxembourgeois si elle a depuis au moins deux ans une société filiale (*Loi du 7 août 2023*) « relevant du droit d'un autre État membre. »

(*Loi du 23 juillet 2016*) « Les dispositions de la présente loi relatives à la transformation sont également applicables à la transformation de personnes morales autres que des sociétés dans l'une des formes de sociétés dotées « de la personnalité juridique »[3] en vertu de la présente loi, à l'exception de la société à responsabilité limitée simplifiée, dans la mesure où les lois particulières relatives à ces personnes morales le prévoient et dans le respect des dispositions spéciales de ces mêmes lois particulières. »

[2] Termes supprimés par la loi du 10 août 2016.

[3] Mots ajoutés par la loi du 7 août 2023.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

La société européenne (SE) ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg peut se transformer en société anonyme de droit luxembourgeois. La décision concernant la transformation ne peut être prise avant deux ans à partir de son immatriculation et avant que les deux premiers comptes annuels n'aient été approuvés[4].

Les transformations visées au présent article ne donnent lieu ni à dissolution ni à création d'une personnalité juridique nouvelle. »

(*Loi du 18 septembre 1933*)

« Les droits des tiers sont réservés. »

(*Loi du 23 novembre 1972*)
[2017/132/UE art. 10]
« Art. 100-4. »
(*Loi du 23 juillet 2016*)

« Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives, les sociétés civiles, les sociétés en commandite spéciale et les sociétés à responsabilité limitée simplifiées sont, à peine de nullité, formées par des actes spéciaux, notariés ou sous signatures privées, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1325 du Code civil. II suffit de deux originaux pour les sociétés civiles, les sociétés coopératives, les sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite spéciale.

Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée sont, à peine de nullité, formées par des actes notariés spéciaux. » (*Loi du 7 juillet 2023*) « L'acte notarié pourra être reçu sous format électronique sans comparution physique conformément aux dispositions de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. La constitution en ligne pourra se faire au moyen de statuts-types mis à disposition gratuitement par la Chambre des notaires[5]. »

[4] La version anglaise du règlement utilise le mot «or», tout comme la version allemande, entre autres. La version française utilise le mot «et», tout comme les versions italienne, portugaise, espagnole et grecque, entre autres.

[5] Article 31-1 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat :
« (1) À l'exception des testaments et nonobstant toute disposition contraire, tous les actes notariés peuvent être reçus, sous la réserve de l'accord du notaire, sous format électronique conformément aux dispositions de la présente loi.
(2) Lors de l'établissement d'un acte sous format électronique à distance le notaire peut exiger le recours à la visioconférence ou à d'autres moyens technologiques offrant une connexion audiovisuelle en temps réel.
(3) Pour les actes constitutifs des sociétés indiquées à l'annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, le notaire ne peut refuser d'établir un acte sous format électronique à distance que lorsque le capital social de la société comporte un apport en nature ou lorsqu'il a des motifs de soupçonner une falsification ou usurpation d'identité ou un non-respect des règles relatives à la capacité juridique d'une partie ou au pouvoir de représentation d'une société par une partie à l'acte.
Le notaire peut alors exiger la présence physique de cette partie afin de lever les soupçons. L'exigence de la présence physique ne doit pas être systématique. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 7 juillet 2023*)

« La libération du capital en numéraire peut être effectuée en ligne sur un compte ouvert au nom de la société à constituer auprès d'un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, tel que modifié, établi dans un État membre au moyen d'un service de paiement en ligne largement disponible qui puisse être utilisé pour les paiements transfrontières, qui permette l'identification de la personne qui a effectué le paiement et soit fourni par un établissement financier ou un prestataire de services de paiement établi dans un État membre. La preuve de ce versement peut également être fournie en ligne. »

(*Loi du 10 août 2016*)
[*Règlement CE 2157/2001, art. 11.2 et 11.3*]
« Art. 100-5.
(1) Les sociétés mentionnées à l'article 100-2, alinéa 1er, ainsi que les sociétés en commandite spéciale, sont qualifiées par une dénomination sociale qui peut être soit une dénomination particulière soit la désignation de l'objet de leur entreprise.

Cette dénomination ou désignation doit être différente de celle de toute autre société. Si elle est identique, ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

(2) Seules les sociétés européennes (SE) peuvent faire figurer le sigle « SE » dans leur dénomination sociale.

Néanmoins, les sociétés et les autres entités juridiques immatriculées dans un État membre[6] avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE)[7], dans la dénomination sociale desquelles figure le sigle « SE », ne sont pas tenues de modifier leur dénomination sociale. »

(*Loi du 10 août 2016*)
« Art. 100-6.
Les actes constitutifs des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés civiles doivent, à peine de nullité, contenir les indications suivantes:

1° la dénomination de la société et son siège ;

2° l'objet de la société ;

3° la désignation des apports des associés. »

Art. 100-7
Les actes de société en nom collectif, de société en commandite simple (*Loi du 12 juillet 2013*) « et de société en commandite spéciale » sont publiés, par extraits, aux frais de la société.

[6] Voir définition dans le sixième alinéa de l'article 100-2.
[7] La date d'entrée en vigueur était le 8 octobre 2004.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 100-8.
(*Loi du 12 juillet 2013*)

« L'extrait doit, sous peine des sanctions établies à l'article 100-11, contenir :

1° la désignation précise des associés solidaires ;

2° la (…)[8] dénomination de la société, ainsi que l'indication de son objet et celle du lieu où elle a son siège social ;

3° la désignation des gérants, leur pouvoir de signature ainsi que, pour ce qui est de la société en nom collectif, l'indication de la nature et des limites de leurs pouvoirs ;

4° l'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir. »

Art. 100-9.
L'extrait des actes de société est signé ; pour les actes publics par le notaire dépositaire des minutes, et, pour les actes sous seing privé, par tous les associés solidaires.

(Loi du 23 novembre 1972)
[2017/1132/UE art. 14]
« Art. 100-10. »
(*Loi du 10 août 2016*)

« Les actes de société anonyme, de société par actions simplifiée, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée, de société coopérative et de société civile sont publiés en entier. Les mandats authentiques ou privés annexés à ces actes ne sont soumis ni à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, ni au dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés.

Par dérogation au premier alinéa la publication de l'acte des sociétés civiles qui sont à considérer comme société familiale au sens de l'article III de la loi du 18 septembre 1933 ayant pour objet d'instituer la société à responsabilité limitée et d'apporter certains changements au régime légal et fiscal des sociétés commerciales et civiles[9], pourra se faire par un extrait à signer par les gérants, ou à leur défaut par tous les associés, et qui contiendra sous peine des sanctions établies à l'article 100-11 :

1° la désignation précise des associés ;

2° la dénomination de la société, ainsi que l'indication de son objet et celle du lieu où elle a son siège social ;

3° la désignation des gérants ainsi que l'indication de la nature et des limites de leurs pouvoirs ;

4° l'indication des valeurs fournies ou à fournir par chacun des associés avec évaluation précise des apports en nature ;

[8] Le mot « raison sociale » a été supprimé par la loi du 7 août 2023.

[9] Art. III de la loi du 18 septembre 1933, 2ème alinéa :
Seront à considérer comme société familiale, (…) la société civile, ne revêtant pas une forme commerciale, lorsque les parts sociales sont attribuées par l'acte constitutif, pour les 9/10 au moins, soit aux conjoints [voir note sous l'article 1837 du Code civil] seuls, soit aux père et mère ou au survivant d'entre eux et à leurs descendants ou alliés en ligne directe, soit, en cas de décès des père et mère, aux frères et sœurs en état d'indivision et resp. aux conjoints [voir note sous l'article 1837 du Code civil] de ceux-ci, ainsi qu'à leurs descendants et alliés en ligne directe.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

5° l'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir. »[10]

Art. 100-11.[11]
(*Loi du 27 mai 2016*) « Toute action intentée par une société dont l'acte constitutif n'a pas été publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[12], est non recevable. »

(*Loi du 23 novembre 1972*)
[2017/1132/UE art. 10]
« Art. 100-12.
Toute modification conventionnelle aux actes de société doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour l'acte de constitution de la société. »

(*Loi du 23 novembre 1972*)
[2017/1132/UE art. 14]
« Art. 100-13.
(1) Sont déposés et publiés conformément (*Loi du 27 mai 2016*) « aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[13, 14, 15] »:

1° l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions :

[*Règlement CE 2157/2001, art. 13*]

a) (*Loi du 10 août 2016*) « des administrateurs, membres du comité de direction, directeur général, membres du directoire et du conseil de surveillance, gérants et commissaires des

---

[10] L'ancien article 9 qui suivait cet article a été abrogé par la loi du 27 mai 2016.

[11] Les deux premiers alinéas initiaux de cet article ont été abrogés par la loi du 27 mai 2016.

[12] Voir note sub article 100-13 (1).

[13] «**Chapitre V*bis*. - Des publications au Recueil électronique des sociétés et associations**

Art. 19-1. Les actes, extraits d'actes ou indications dont la loi prescrit la publication sont dans le mois des actes définitifs déposés par la voie électronique au registre de commerce et des sociétés.

Art. 19-2. (1) La publication prescrite par la loi et relative aux personnes visées à l'article 1er, à l'exception des établissements publics de l'Etat et des communes, s'opère par la voie électronique sur une plateforme électronique centrale de publication officielle dénommée le Recueil électronique des sociétés et associations. La publication au Recueil électronique des sociétés et associations ne contient que les seules informations dont la loi prévoit la publication, ainsi que les actes apportant changement aux informations dans [*à lire « dont »*] la loi prescrit le dépôt et la publication. Dans toute disposition légale ou réglementaire ou dans tout acte ou document quelconque, la référence au Recueil électronique des sociétés et associations peut se faire sous la forme abrégée « RESA ».

(2) La publication est faite dans les quinze jours du dépôt, exception faite des convocations aux assemblées générales pour lesquelles le déposant doit indiquer les dates auxquelles la publication doit être faite.

(3) Les informations dont la loi prévoit la publication au Recueil électronique des sociétés et associations sont déposées et publiées soit en intégralité, soit par extrait, soit par mention du dépôt, en fonction de ce qui est prévu par la loi.

La publication en intégralité correspond à la reproduction intégrale de l'acte ou du document. La publication par extrait correspond à la publication des informations requises par la loi.

La publication par mention du dépôt correspond à la publication de l'objet et de la date de l'acte ou du document déposé.

[14] Les deux premiers points de cet ancien art. 11bis (1) ont été supprimés par la loi du 27 mai 2016.

[15] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite simple, des sociétés en commandite spéciale et des sociétés civiles, ainsi que des présidents et directeurs des sociétés par actions simplifiées ;»

b) (*Loi du 10 août 2016*) « des délégués à la gestion journalière dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée ; »

c) des liquidateurs dans les sociétés qui ont la personnalité juridique (*Loi du 12 juillet 2013*) « ainsi que, le cas échéant, dans les sociétés en commandite spéciale ».

(*Loi du 10 août 2016*) « Au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation » ;

(*Loi du 28 juillet 2014*)

« d) des dépositaires des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions désignés en application de l'article 430-6. »

(*Loi du 31 mai 1999*)

« L'extrait comporte l'indication précise des noms et prénoms ainsi que de l'adresse privée ou professionnelle des personnes y visées ; »

2° l'extrait des actes déterminant le mode de liquidation et les pouvoirs des liquidateurs si ces pouvoirs ne sont pas, exclusivement et expressément, définis par la loi ou les statuts ;

3° l'extrait de la décision judiciaire (*Loi du 10 août 2016*) « coulée » en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la dissolution ou la nullité de la société ou prononçant la nullité des modifications aux statuts.

Cet extrait contiendra :

a) (…)[16] la dénomination de la société et le siège de la société ;

b) la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée ;

c) (*Loi du 10 août 2016*) « le cas échéant, la nomination du ou des liquidateurs avec l'indication précise des noms et prénoms ainsi que de leur adresse privée ou professionnelle ; au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation » :

(*Loi du 10 août 2016*)

« 4° l'extrait de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la nullité ou la suspension d'une décision de l'assemblée générale.

Cet extrait contiendra :

a) la dénomination de la société et le siège de la société ;

b) la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée ;

5° l'extrait de la décision judiciaire réformant toute décision judiciaire exécutoire par provision visée aux points 3° et 4°, ci-dessus. »

(2) Font l'objet d'une déclaration signée des organes compétents de la société :

1° la dissolution de la société par expiration de son terme ou pour toute autre cause ;

2° le décès d'une des personnes mentionnées au paragraphe 1er, point 1°;

[16] Termes supprimés par la loi du 10 août 2016.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

3° dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés civiles, les modifications survenues dans les personnes des associés.

Ces déclarations sont déposées et publiées conformément (*Loi du 27 mai 2016*) « aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi précitée du 19 décembre 2002[17].»

(3) (*Loi du 27 mai 2016*) « Sont déposés et publiés par mention de leur dépôt, conformément aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi précitée du 19 décembre 2002[18] :

1° le texte intégral des statuts dans une rédaction mise à jour après chaque modification des statuts d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée ;

2° les comptes annuels, les comptes consolidés ainsi que tous autres documents et informations qui s'y rapportent et dont la loi prescrit la publication. »

(4) (*Loi du 27 mai 2016*) « Les actes et indications dont la publicité est prescrite par les paragraphes précédents sont opposables aux tiers aux conditions prévues par l'article 19-3 de la loi précitée du 19 décembre 2002[19] ». »

(*Loi du 10 août 2016*)

« Art. 100-14.

Toute société peut émettre des obligations.

Les articles 470-1 à 470-19 sont applicables à toute émission d'obligations par une société. L'acte d'émission de ces obligations peut cependant déroger à ces dispositions.

Ces dispositions peuvent par ailleurs être rendues applicables en tout ou en partie à toute émission de valeurs mobilières autres que des actions ou des parts par des sociétés de droit luxembourgeois ou étranger. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« Art. 100-15.

L'émission d'obligations convertibles, de tous autres instruments de créance convertibles en capital ou de droits de souscription, isolés ou attachés à un autre titre par des sociétés autres que des sociétés anonymes est soumise aux dispositions légales concernant la cession de parts ou d'actions ou à celles concernant l'agrément de non-associés. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'une cession entre vifs ou de transmission à cause de mort. L'agrément peut être donné à l'avance à des non-associés déterminés ou déterminables dans la décision d'agrément, soit lors de l'émission des obligations ou instruments, soit à un moment ultérieur. Un tel agrément est irrévocable s'il est déclaré tel dans la décision d'agrément. »

---

[17] Voir note sub article 100-13 (1).

[18] Voir note sub article 100-13 (1).

[19] Article 19-3 de la loi de 2002 : « Les actes ou extraits d'actes ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur publication au Recueil électronique des sociétés et associations, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes ou extraits d'actes non encore publiés. Pour les opérations intervenues avant le seizième jour qui suit celui de la publication, ces actes ou extraits d'actes ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.

En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié au Recueil électronique des sociétés et associations, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 23 novembre 1972*)
[2017/1132/UE art. 8]
« Art. 100-16.
(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 39.1]

« Les sociétés agissent par leurs gérants, administrateurs, (*Loi du 10 août 2016*) « membres du directoire ou président », selon le cas, dont les pouvoirs sont déterminés par la loi ou par l'acte constitutif et par les actes postérieurs faits en exécution de l'acte constitutif. »

L'accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité d'organe, ont le pouvoir d'engager les sociétés, rend toute irrégularité dans leur nomination inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance. »

(*Loi du 23 novembre 1972*)
[2017/1132/UE art. 7.2]
« Art. 100-17.
Ceux qui, pour une société en formation, avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, même en se portant fort ou comme gérant d'affaires, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris par la société dans les deux mois de sa constitution, ou si la société n'est pas constituée dans les deux ans de la naissance de l'engagement.

Lorsque les engagements sont repris par la société, ils sont réputés avoir été contractés par elle dès l'origine. »

(*Loi du 24 avril 1983*)
[2017/1132/UE art. 11 point b)]
« Art. 100-18.
(1) La nullité d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions et d'une société à responsabilité limitée ne peut être prononcée que dans les cas suivants :

1° si l'acte constitutif n'est pas établi en la forme notariée ;

2° si cet acte ne contient aucune indication au sujet de la dénomination de la société, de l'objet social, des apports ou du montant du capital souscrit ;

3° si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public ;

4° si la société ne comprend pas au moins un fondateur valablement engagé.

Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l'article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites (…)[20]. »

[20] Termes supprimés par la loi du 10 août 2016.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 10 août 2016*)

« (2) Outre les cas de violation de l'article 100-4, la nullité d'une société civile, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple ne peut être prononcée que dans les cas suivants :

1° si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public ;

2° si l'acte constitutif ne contient aucune indication sur un ou plusieurs points énumérés à l'article 100- 6 ;

3° si la société civile et la société en nom collectif ne comprennent pas au moins deux fondateurs valablement engagés ou si la société en commandite simple ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts valablement engagés.

Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l'article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites. »

(*Loi du 23 novembre 1972*)

[2017/1132/UE art. 11 point a) et 12]

« Art. 100-19.

(1) La nullité d'une société dotée de la personnalité juridique doit être prononcée par une décision judiciaire.

Cette nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.

Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication de la décision prescrite par l'article 100-13, paragraphe 1er, point 3°, et aux conditions prévues (*Loi du 27 mai 2016*) « aux dispositions du titre Ier, chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[21] ».

(2) (*Loi du 10 août 2016*) « La nullité pour vice de forme, par application de l'article 100-4 ou des articles 100-18, paragraphe 1er, points 1° ou 2°, et paragraphe 2, point 2°, et 811-3, paragraphe 2, point 1°, d'une société dotée de la personnalité juridique, ainsi que la nullité pour vice de forme, par application de l'article 320-1, paragraphe 8, point 1°, d'une société en commandite spéciale, ne peuvent être opposées par la société ou par un associé aux tiers, même par voie d'exception, à moins qu'elle n'ait été constatée par une décision judiciaire publiée conformément au paragraphe 1er. »

(3) (*Loi du 10 août 2016*) « Les paragraphes 1er et 2 sont applicables à la nullité des modifications conventionnelles aux actes des sociétés par application des dispositions du titre Ier, chapitre V*bis* de la loi précitée du 19 décembre 2002[22] ».

[21] Voir note sub article 100-13 (4).

[22] Voir notes sub article 100-13.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 23 novembre 1972*)
[2017/1132/UE art. 12.2 et 12.3]
« Art. 100-20.
La nullité d'une société prononcée par une décision judiciaire conformément à l'article 100-19 entraîne la liquidation de la société comme dans le cas d'une dissolution.

La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l'état de liquidation.

Les tribunaux peuvent déterminer le mode de liquidation et nommer les liquidateurs. »

(*Loi du 23 novembre 1972*)
[2017/1132/UE art. 12.1]
« Art. 100-21.
La tierce opposition formée contre une décision judiciaire prononçant soit la nullité d'une société dotée de la personnalité juridique, soit la nullité d'une modification conventionnelle aux actes de cette société, n'est plus recevable, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire, faite conformément à l'article 100-13, paragraphe 1er, point 3°. »

(*Loi du 10 août 2016*)
« Art. 100-22.
(1) Est frappée de nullité, la décision prise par une assemblée générale visée par la présente loi :

1° lorsque la décision prise est entachée d'une irrégularité de forme, si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision ;

2° en cas de violation des règles relatives à son fonctionnement ou en cas de délibération sur une question étrangère à l'ordre du jour lorsqu'il y a intention frauduleuse ;

3° lorsque la décision prise est entachée de tout autre excès de pouvoir ou de détournement de pouvoir ;

4° lorsque des droits de vote qui sont suspendus en vertu d'une disposition légale non reprise dans la présente loi ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions d'assemblée générale n'auraient pas été réunis ;

5° pour toute autre cause prévue dans la présente loi.

(2) La nullité d'une décision d'assemblée générale doit être prononcée par une décision judiciaire.

N'est pas recevable à invoquer la nullité celui qui a voté en faveur de la décision attaquée, sauf le cas où son consentement a été vicié, ou qui expressément ou tacitement, a renoncé à s'en prévaloir, à moins que la nullité ne résulte d'une règle d'ordre public.

(3) L'action en nullité est dirigée contre la société. Le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire de l'exécution de la décision attaquée. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à dater de la décision qui les prononcent. Toutefois, elles ne sont opposables aux tiers qu'à partir de la publication de la décision prescrite par l'article 100-13, paragraphe 1er, point 4°, et aux conditions prévues

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

par les dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[23].

(4) Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société sur la base de la décision de l'assemblée, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu. »

Art. 100-23.
(*Loi du 12 juillet 2013*)

« Les sociétés commerciales momentanées et les sociétés commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique.

Elles se constatent par les modes de preuve admis en matière commerciale. »

Titre II - Des sociétés en nom collectif

Art. 200-1.
(*Loi du 10 août 2016*) « La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont indéfiniment et solidairement tenus de tous les engagements de la société. »[24]

(*Loi du 12 juillet 2013*)

« Titre III - Des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale

Chapitre Ier - Des sociétés en commandite simple »

Art. 310-1.
(*Loi du 10 août 2016*)

« (1) La société en commandite simple est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires qui n'engagent qu'une mise déterminée, constitutive de parts d'intérêts, représentées ou non par des titres conformément aux modalités prévues par le contrat social.

(2) Les apports des associés à la société peuvent prendre la forme d'apports en numéraire, en nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce compris l'admission de nouveaux

[23] Voir note sub article 100-13 (1).

[24] L'ancien article 15 qui suivait cet article a été abrogé par la loi du 10 août 2016.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

associés en dehors du cas d'une cession de parts d'intérêts, se fera selon les conditions et formalités prévues au contrat social.

(3) La société peut émettre des titres de créance.

(4) Sauf stipulation contraire du contrat social, un associé commandité peut également être associé commanditaire à condition qu'il y ait toujours au moins un associé commandité et un associé commanditaire juridiquement distincts l'un de l'autre.

(5) Toute société en commandite simple doit tenir un registre contenant :

1° une copie intégrale et conforme du contrat social de la société dans une version à jour ;

2° une liste de tous les associés, indiquant leurs nom, prénoms, professions et adresse privée ou professionnelle, ou s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur adresse précise et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de l'État dont la société relève prévoit un tel numéro, ainsi que les parts d'intérêts détenues par chacun ;

3° la mention des cessions de parts d'intérêts émises par la société et la date de la notification ou acceptation de telles cessions.

Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations prévues par le contrat social. »

Art. 310-2.
(*Loi du 12 juillet 2013*)

« La gérance de la société en commandite simple appartient à un ou plusieurs gérants, associés commandités ou non, désignés conformément au contrat social.

Les gérants qui n'ont pas la qualité d'associé commandité sont responsables conformément à l'article 441-9.

Le contrat social peut permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires qui ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

À moins que le contrat social n'en dispose autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social. Les restrictions apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par « le titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[25, 26] ».

La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, en demande ou en défense.

[25] Modification résultant initialement de l'article 20, la disposition « balai » de la loi du 27 mai 2016.Voir note sub article 100-13 (4).
[26] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. »

Art. 310-3.
(*Loi du 12 juillet 2013*)

« Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite simple sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de l'opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d'associé commanditaire.

Il ne peut faire aucun acte de gestion à l'égard de tiers.

L'associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à l'égard des tiers de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l'alinéa précédent.

Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l'égard des tiers, même des engagements auxquels il n'aurait pas participé, s'il a habituellement fait des actes de gestion à l'égard de ceux-ci.

Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l'associé commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et solidaire à l'égard des tiers, l'exercice des prérogatives d'associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans le contrat social pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.

L'associé commanditaire peut agir en qualité de membre d'un organe de gestion ou mandataire d'un gérant de la société, même associé commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée. »

Art. 310-4.
(*Loi du 12 juillet 2013*)

« Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles la société en commandite simple peut demander leur restitution, sont régis par le contrat social.

À défaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque associé dans les bénéfices et pertes de la société est en proportion de ses parts d'intérêts. »

Art. 310-5.
(*Loi du 12 juillet 2013*)

« (1) À défaut de stipulations contraires dans le contrat social, les droits de vote de chaque associé sont en proportion de ses parts d'intérêts.

(2) Toute modification de l'objet social ainsi que le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation doivent être décidés par les associés. Le contrat social détermine parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Il détermine également dans quelles formes et selon quelles conditions ces décisions doivent être prises. À défaut de telles stipulations dans le contrat social :

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

1° les décisions des associés sont prises en assemblées générales ou par consultation écrite au cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit ;

2° toute décision n'est valablement prise qu'à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion des parts d'intérêts représentées, sauf pour les décisions portant sur les modifications de l'objet social, le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation qui ne sont adoptées que par l'assentiment d'associés représentant les trois quarts des parts d'intérêts et dans tous les cas par l'assentiment de tous les associés commandités ;

3° ces assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le ou les gérants ou par des associés représentant plus de la moitié des parts d'intérêts.

(3) Chaque année au moins, les associés statueront sur les comptes annuels par un vote spécial qui devra intervenir à la date fixée dans le contrat social, mais au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. Le contrat social peut prévoir que le premier vote spécial peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la société. Quinze jours ou tout autre délai plus long prévu au contrat social avant la date à laquelle les associés doivent statuer sur les comptes annuels, les associés peuvent prendre connaissance et obtenir copie au siège social :

1° des comptes annuels ;

2° du rapport de gestion, le cas échéant ;

3° du rapport des réviseurs d'entreprises agréés, le cas échéant ;

4° de toute autre information prévue au contrat social. »

Art. 310-6.

(*Loi du 12 juillet 2013*)

« Les parts d'intérêts d'associés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. À défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêts d'associé commanditaire, requiert l'agrément du ou des associés commandités.

Les parts d'intérêts d'associés commandités ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. À défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêts d'associé commandité requiert l'agrément des associés qui statuent comme en matière de modification du contrat social.

Les cessions et démembrements de parts d'intérêts ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiés à la société ou acceptés par elle. Ils ne peuvent cependant avoir d'effet vis-à-vis des tiers quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf lorsque le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer.

Le contrat social peut autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à racheter, en tout ou en partie, le cas échéant sur demande d'un ou plusieurs associés, les parts d'intérêts d'un ou plusieurs associés et en définir les modalités. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 310-7.
(*Loi du 12 juillet 2013*)

« Dans le cas du décès, de la dissolution, d'incapacité légale, de révocation, de démission, d'empêchement, de faillite ou d'autres situations de concours dans le chef de l'associé commandité, s'il n'y en a pas d'autre et s'il a été stipulé que la société continuerait, il sera pourvu à son remplacement. À défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans le contrat social, le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu'à la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L'administrateur n'est responsable que de l'exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à l'ordonnance ; l'opposition est signifiée à la société ainsi qu'à la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé. »

(*Loi du 12 juillet 2013*)

« Chapitre II - Des sociétés en commandite spéciale »

(*Loi du 12 juillet 2013*)
« Art. 320-1. »
(*Loi du 10 août 2016*)

« (1) La société en commandite spéciale est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires qui n'engagent qu'une mise déterminée constitutive de parts d'intérêts, « représentées »[27] ou non par des titres, conformément aux modalités prévues par le contrat social.

(2) La société en commandite spéciale ne constitue pas une individualité juridique distincte de ses associés.

(3) Les apports des associés à la société en commandite spéciale peuvent prendre la forme d'apports en numéraire, en nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce compris l'admission de nouveaux associés en dehors du cas d'une cession de parts d'intérêts, se fait selon les conditions et formalités prévues au contrat social.

(4) La société peut émettre des titres de créance.

(5) Sauf stipulation contraire du contrat social, un associé commandité peut également être associé commanditaire à condition qu'il y ait toujours au moins un associé commandité et un associé commanditaire juridiquement distincts l'un de l'autre.

(6) Toute société en commandite spéciale doit tenir un registre contenant :

1° une copie intégrale et conforme du contrat social de la société dans une version à jour ;

2° une liste de tous les associés, indiquant leurs nom, prénoms, professions et adresse privée ou professionnelle, ou s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur

[27] Loi du 7 août 2023.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

forme juridique, leur adresse précise et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de l'État dont la société relève prévoit un tel numéro, ainsi que les parts d'intérêts détenues par chacun ;

3° la mention des cessions de parts d'intérêts émises et la date de la notification ou acceptation de telles cessions.

Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations prévues par le contrat social.

(7) Le domicile de toute société en commandite spéciale est situé au siège de son administration centrale. L'administration centrale est présumée, jusqu'à preuve du contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire tel qu'indiqué dans son contrat social.

(8) La nullité d'une société en commandite spéciale ne peut être prononcée que dans les cas suivants :

1° si l'acte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la dénomination sociale ou de son objet social ;

2° si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public ;

3° si la société ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts valablement engagés. Les articles 100-19 à 100-21 s'appliquent. »

(*Loi du 7 août 2023*)

«Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l'article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites. »

(*Loi du 12 juillet 2013*)

« Art. 320-2.

(1) Les inscriptions et autres formalités relatives aux biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale ou sur lesquels elle a quelque droit sont faites au nom de la société en commandite spéciale.

(2) Les biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale répondent exclusivement des droits des créanciers nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de la société. »

(*Loi du 12 juillet 2013*)

« Art. 320-3.

La gérance de la société en commandite spéciale appartient à un ou plusieurs gérants, associés commandités ou non, désignés conformément au contrat social.

Les gérants qui n'ont pas la qualité d'associé commandité sont responsables conformément à l'article 441-9.

Le contrat social peut permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires qui ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

À moins que le contrat social n'en dispose autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social. Les restrictions apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

opposable aux tiers dans les conditions prévues par « le titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[28] »[29].

La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, en demande ou en défense.

Les exploits pour ou contre la société en commandite spéciale sont valablement faits au nom de la société en commandite spéciale seule, représentée par l'un de ses gérants. »

(*Loi du 12 juillet 2013*)

« Art. 320-4.

Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite spéciale sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de l'opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d'associé commanditaire.

Il ne peut faire aucun acte de gestion à l'égard de tiers.

L'associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu, à l'égard des tiers, de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l'alinéa précédent.

Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l'égard des tiers, même des engagements auxquels il n'aurait pas participé, s'il a habituellement fait des actes de gestion à l'égard de ceux-ci.

Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l'associé commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et solidaire à l'égard des tiers, l'exercice des prérogatives d'associé, les avis et les conseils donnés à la société en commandite spéciale, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société en commandite spéciale ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans le contrat social pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.

L'associé commanditaire peut agir en qualité de membre d'un organe de gestion ou mandataire d'un gérant de la société en commandite spéciale, même associé commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société en commandite spéciale, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée. »

[28] Voir note sub article 100-13 (1).

[29] Modification résultant initialement de l'article 20, la disposition « balai » de la loi du 27 mai 2016.Voir note sub article 100-13 (4).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 12 juillet 2013*)

« Art. 320-5.

Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles la société en commandite spéciale peut demander leur restitution, sont régis par le contrat social.

À défaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque associé dans les bénéfices et pertes de la société en commandite spéciale est en proportion de ses parts d'intérêts. »

(*Loi du 12 juillet 2013*)

« Art 320-6.

À défaut de stipulations contraires dans le contrat social, les droits de vote de chaque associé sont en proportion de ses parts d'intérêts.

Toute modification de l'objet social, ainsi que le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation doivent être décidés par les associés. Le contrat social détermine parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Il détermine également dans quelles formes et selon quelles conditions ces décisions doivent être prises. À défaut de telles stipulations dans le contrat social :

1° les décisions des associés sont prises en assemblées générales ou par consultation écrite au cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit ;

2° toute décision n'est valablement prise qu'à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion des parts d'intérêts représentées, sauf pour les décisions portant sur les modifications de l'objet social, le changement de nationalité, ou la transformation ou la liquidation qui ne sont adoptées que par l'assentiment d'associés représentant les trois quarts des parts d'intérêts et dans tous les cas avec l'assentiment de tous les associés commandités ;

3° ces assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le ou les gérants ou, par des associés représentant plus de la moitié des parts d'intérêts.

L'information à soumettre aux associés se limite à celle prévue par le contrat social. »

(*Loi du 12 juillet 2013*)

« Art. 320-7.

Les parts d'intérêts d'associés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. À défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêts d'associé commanditaire, requiert l'agrément du ou des associés commandités.

Les parts d'intérêts d'associés commandités ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. À défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêts d'associé commandité requiert l'agrément des associés qui statuent comme en matière de modification du contrat social.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Les cessions et démembrements de parts d'intérêts ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiées à la société ou acceptées par elle. Ils ne peuvent cependant avoir d'effet vis-à-vis des tiers quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf lorsque le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer.

Le contrat social peut autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à racheter, en tout ou en partie, le cas échéant sur demande d'un ou plusieurs associés, les intérêts d'un ou plusieurs associés dans la société et peut en définir les modalités. »

(*Loi du 12 juillet 2013*)

« Art. 320-8.

Dans le cas du décès, de la dissolution, d'incapacité légale, de révocation, de démission, d'empêchement, de faillite ou d'autres situations de concours dans le chef de l'associé commandité, s'il n'y en a pas d'autre et s'il a été stipulé que la société en commandite spéciale continuerait, il sera pourvu à son remplacement. À défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans le contrat social, le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu'à la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L'administrateur n'est responsable que de l'exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à l'ordonnance ; l'opposition est signifiée à la société ainsi qu'à la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé. »

(*Loi du 12 juillet 2013*)

« Art. 320-9.

La transformation d'une société en commandite spéciale en une société de l'un des autres types prévus par l'article 100-2, alinéa 1er, donne lieu à la création d'une personnalité juridique nouvelle. Outre les conditions prévues au contrat social, les exigences de fond et de forme relatives à la constitution d'une société relevant de la forme sociale en laquelle la société en commandite spéciale se transforme sont applicables. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 25 août 2006*)

« Titre IV - Des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)

Chapitre Ier - De la nature et de la qualification des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 1, 7, 8, 9, 10, 12.1, 13, 15]
« Art. 410-1.[30]
(1) La société anonyme est celle dont le capital est divisé en actions et qui est constituée par une ou plusieurs personnes qui n'engagent qu'une mise déterminée.

Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique ».

La société anonyme peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses actions en une seule main.

Le décès ou la dissolution de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

(2) La société européenne (SE) est une société anonyme constituée conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) qui a établi son siège statutaire et son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg.

Elle dispose de la possibilité de transférer son siège dans un autre État membre[31] sans perte de sa personnalité juridique.

Elle est régie par les dispositions de la présente loi s'appliquant à la société anonyme et par les dispositions s'appliquant spécifiquement à la société européenne (SE) conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE). »

[30] Ce Chapitre 1er (anciennement § 1er) contenait trois articles dont les anciens articles 24 et 25 (concernant la dénomination sociale) qui suivaient cet article et qui ont été abrogés par la loi du 10 août 2016.
[31] Voir définition dans le sixième alinéa de l'article 100-2.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 25 août 2006*)

« Chapitre II - De la constitution des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) »

Art. 420-1

(*Loi du 24 avril 1983*)

[2017/1132/UE art. 45 et art. 48 1er alinéa]

« (1) La constitution d'une société anonyme requiert :

1° (*Loi du 25 août 2006*) « qu'il y ait un associé au moins ; »

2° (*Loi du 10 août 2016*) « que le capital soit de 30 000 euros au moins » ; toutefois ce montant pourra être augmenté par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'État en vue de son adaptation soit aux variations de la monnaie nationale par rapport à l'unité de compte, soit aux modifications de la réglementation européenne.

(*Loi du 25 août 2006*) « Pour la société européenne (SE), le capital doit être d'au moins 120 000 euros »;

3° que le capital soit intégralement souscrit ;

4° (*Loi du 10 août 2016*) « que chaque action soit libérée d'un quart au moins par un versement en numéraire ou par des apports en nature. »

(2) (*Loi du 10 juin 2009*) « Le notaire, rédacteur de l'acte, vérifiera l'existence de ces conditions ainsi que celles des articles 420-10, paragraphe 2, 420-12 et 420-14 et en constatera expressément l'accomplissement. »

(*Loi du 25 août 2006*)

[Règlement CE 2157/2001, art. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 24.1]

« Art. 420-2.

(1) Une société européenne (SE) peut être constituée par la voie d'une fusion entre des sociétés anonymes constituées selon le droit d'un État membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans l'Union européenne[32] si deux d'entre elles au moins relèvent du droit d'États membres différents.

Dans ce cas, le droit de l'État membre dont relève chacune des sociétés qui fusionnent s'applique comme en cas de fusion de sociétés anonymes, compte tenu du caractère transfrontière de la fusion, en ce qui concerne la protection des intérêts :

1° des créanciers des sociétés qui fusionnent ;

2° des obligataires des sociétés qui fusionnent ;

3° des porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux dans les sociétés qui fusionnent.

[32] A la suite de l'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE n°93/2002 modifiant l'annexe XXII (Droit des sociétés) de l'accord EEE, il faut lire ceci comme incluant « ou dans l'Espace Economique Européen ». Voir aussi la définition « d'Etat membre » formulée au sixième alinéa de l'article 100-2.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(2) Une société européenne (SE) holding peut être constituée par des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée constituées selon le droit d'un État membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans l'Union européenne[33] si deux d'entre elles au moins :

1° relèvent du droit d'États membres différents, ou

2° ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre État membre ou une succursale située dans un autre État membre.

(3) Une société européenne (SE) filiale peut être constituée par les sociétés de droit civil ou commercial dotées de la personnalité juridique, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif, et les autres personnes morales de droit public ou privé constituées selon le droit d'un État membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans l'Union européenne[34] et souscrivant ses actions, si deux d'entre elles au moins :

1° relèvent du droit d'États membres différents, ou

2° ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre État membre ou une succursale située dans un autre État membre.

(4) Une société n'ayant pas son administration centrale dans un État membre peut participer à la constitution d'une société européenne (SE) si elle est constituée selon le droit d'un État membre, a son siège statutaire dans ce même État membre et a un lien effectif et continu avec l'économie d'un État membre. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 32.1]
« Art. 420-3.
Une société européenne (SE) holding peut être constituée conformément à l'article 420-2, paragraphe 2.

Les sociétés qui promeuvent la constitution de la société européenne (SE) subsistent.

Les articles 420-4 à 420-8 sont applicables. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 32.2]
« Art. 420-4.
Les organes de gestion des sociétés qui promeuvent l'opération établissent un projet de constitution de la société européenne (SE).

Ce projet comporte un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la constitution et indiquant les conséquences pour les associés et pour les travailleurs de l'adoption de la forme de société européenne (SE).

Ce projet mentionne en outre :

1° la dénomination sociale et le siège statutaire des sociétés qui constituent la société européenne (SE) ainsi que ceux envisagés pour la société européenne (SE) ;

2° le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte ;

[33] Voir note sub paragraphe (1) ci-dessus.
[34] Voir note sub paragraphe (1) ci-dessus.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

3° les modalités de remise des actions de la société européenne (SE) ;

4° les droits assurés par la société européenne (SE) aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures envisagées à leur égard ;

5° (*Loi du 7 août 2023*) « tout avantage particulier attribué aux experts qui examinent le projet de constitution ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui promeuvent l'opération ; »

6° les statuts de la société européenne (SE) ;

7° des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l'implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive 2001/86/CE complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs[35] ;

8° le pourcentage minimal des actions ou parts de chacune des sociétés promouvant l'opération que les associés devront apporter pour que la société européenne (SE) soit constituée.

Ce pourcentage doit consister en actions ou parts conférant plus de 50 pour cent des droits de vote permanents. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 32.3]
« Art. 420-5. »
(*Loi du 10 août 2016*)

« Le projet de constitution est publié pour chacune des sociétés promouvant l'opération conformément aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[36] ou selon les modalités prévues par la loi de chaque État membre[37] en transposition de « l'article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés »[38], un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de constitution. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 32.4 et 32.5]
« Art. 420-6.
(1) Le projet de constitution doit faire l'objet d'un examen et d'un rapport écrit destiné aux associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui promeuvent l'opération par un ou plusieurs experts indépendants désignés ou agréés par une autorité judiciaire ou administrative de l'État membre[39] dont relève chaque société selon les dispositions nationales adoptées en transposition de la « directive (UE) 2017/1132 du

[35] Cette directive a été transposée par les articles L.441-1 et s. du Code du Travail.
[36] Voir note sub article 100-13 (1).
[37] Voir définition dans le sixième alinéa de l'article 100-2.
[38] Renvoi mis à jour par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017.
[39] Voir définition dans le sixième alinéa de l'article 100-2.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés »[40].

(*Loi du 23 juillet 2016*) « Pour les sociétés soumises au droit luxembourgeois, ces experts sont désignés par l'organe de gestion et doivent être choisis parmi les réviseurs d'entreprises. » Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui promeuvent l'opération. Dans ce cas, la désignation est faite par une autorité judiciaire ou administrative de l'État membre dont relève l'une des sociétés concernées ou la future société européenne (SE) selon les dispositions nationales adoptées en transposition de la « directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés »[41], cette autorité étant pour le Luxembourg le magistrat de la chambre du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel l'une des sociétés concernées a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé sur requête conjointe des sociétés concernées.

(2) Dans le rapport mentionné au paragraphe 1er, les experts doivent en tout cas déclarer si le rapport d'échange d'actions ou de parts envisagé est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit :

1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;

2° indiquer si ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative attribuée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.

Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation.

(3) Les règles prévues à l'article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s'appliquent pas.

(4) Chaque expert a le droit d'obtenir, auprès des sociétés qui promeuvent l'opération, tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 32.6]

« Art. 420-7.

L'assemblée générale de chacune des sociétés qui promeuvent l'opération approuve le projet de constitution de la société européenne (SE) de même que, le cas échéant, celle des porteurs de titres autres que des actions ou parts.

L'implication des travailleurs dans la société européenne (SE) est décidée conformément aux dispositions transposant la directive 2001/86/CE[42] précitée. L'assemblée générale de chacune des sociétés qui promeuvent l'opération peut subordonner le droit à l'immatriculation de la société européenne (SE) à la condition qu'elle entérine expressément les modalités ainsi décidées. »

[40] Renvoi mis à jour par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017.

[41] Renvoi mis à jour par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017.

[42] Cette directive a été transposée par les articles L. 441-1 et s. du Code du Travail.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 33]
« Art. 420-8.
(1) Les associés des sociétés qui promeuvent l'opération disposent d'un délai de trois mois pendant lequel ils peuvent communiquer aux sociétés promotrices leur intention d'apporter leurs actions ou parts en vue de la constitution de la société européenne (SE). Ce délai commence à courir à la date à laquelle l'acte de constitution de la société européenne (SE) a été approuvé par les assemblées visées à l'article 420-7.

(2) La société européenne (SE) n'est constituée que si, dans le délai visé au paragraphe 1er, les associés des sociétés qui promeuvent l'opération ont apporté le pourcentage minimal d'actions ou parts de chaque société fixé conformément au projet de constitution et si toutes les autres conditions sont remplies.

(3) La constatation, par le notaire, que les conditions de constitution de la société européenne (SE) sont toutes remplies conformément au paragraphe 2 fait l'objet d'une publicité effectuée, pour chacune des sociétés qui promeuvent l'opération, conformément (*Loi du 27 mai 2016*) « aux dispositions du titre Ier, du chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[43] » ou selon les modalités prévues par la loi de chaque État membre[44], en transposition de « l'article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés »[45].

Les associés des sociétés concernées, qui n'ont pas communiqué dans le délai visé au paragraphe 1er leur intention de mettre leurs actions ou parts à la disposition des sociétés promotrices en vue de la constitution de la société européenne (SE), bénéficient d'un délai supplémentaire d'un mois pour le faire.

(4) Les associés ayant apporté leurs titres en vue de la constitution de la société européenne (SE) reçoivent des actions de celle-ci.

(5) La société européenne (SE) ne peut être immatriculée que sur preuve de l'accomplissement des formalités visées aux articles 420-3 à 420-7 et des conditions visées au paragraphe 2. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 36]
« Art. 420-9.
Une société européenne (SE) filiale peut être constituée, conformément à l'article 420-2, paragraphe 3.

Sont applicables aux sociétés ou autres entités juridiques, visées à l'article 420-2, paragraphe 3, participant à l'opération les dispositions qui régissent leur participation à la constitution d'une filiale ayant la forme d'une société anonyme en vertu du droit national. »

[43] Voir note sub article 100-13 (1).

[44] Voir définition dans le sixième alinéa de l'article 100-2.

[45] Renvoi mis à jour par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 24 avril 1983*)
[2017/1132/UE art. 48 2ème alinéa]
«Art. 420-10.
(1) Les actions émises en contrepartie (*Loi du 10 août 2016*) « d'apports en nature » doivent être libérées dans un délai de cinq ans à partir du moment de la constitution. »

(*Loi du 18 décembre 2009*)

[2017/1132/UE art. 49]

« (2) (*Loi du 10 août 2016*) « Les apports en nature » font l'objet d'un rapport établi préalablement à la constitution de la société par un réviseur d'entreprises (…)[46] désigné par les fondateurs. »

(*Loi du 24 avril 1983*)

[2017/1132/UE art. 49]

« (3) Ce rapport doit porter sur la description de chacun des apports projetés ainsi que sur les modes d'évaluation adoptés et indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale, ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie. Le rapport demeurera annexé à l'acte prévu par l'article 420-15 ou au projet d'acte prévu par l'article 420-17. Ses conclusions sont à reproduire dans les documents susdits.

(*Loi du 10 juin 2009*)

[2017/1132/UE art. 50]

«(4) Lorsque, sur décision du conseil d'administration ou du directoire, (*Loi du 10 août 2016*) « l'apport en nature » est constitué de valeurs mobilières au sens de (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 4, paragraphe 1er, point 44), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE »[47,] ou d'instruments du marché monétaire au sens de (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 4, paragraphe 1er, point 17), de la directive 2014/65/UE précitée »[48], et lorsque ces valeurs ou instruments sont évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au sens de (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 4, paragraphe 1er, point 21), de la directive 2014/65/UE précitée »[49]

---

[46] Le terme « agréé » a été supprimé par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit.

[47] « 'Valeurs mobilières' [au sens MiFID II] signifie les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux, à l'exception des instruments de paiement, telles que:
a) les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités ainsi que les certificats représentatifs d'actions;
b) les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres;
c) toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, à des matières premières ou à d'autres indices ou mesures. »

[48] « 'Instruments du marché monétaire' [au sens de MiFID II] signifie les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l'exclusion des instruments de paiement). »

[49] « 'Marché réglementé' [au sens de MiFID II] signifie un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers [*qui sont les instruments visés à la section C de l'annexe I de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15*

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

au cours d'une période de six mois précédant la date effective de (*Loi du 10 août 2016*) « l'apport en nature », les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables.

Toutefois, si ce prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire est devenu illiquide, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité du conseil d'administration ou du directoire. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables aux fins de cette réévaluation.

(5) Lorsque, sur décision du conseil d'administration ou du directoire, (*Loi du 10 août 2016*) « l'apport en nature » est constitué d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés aux paragraphes 4 à 6 qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un réviseur d'entreprises (…)[50]et que les conditions suivantes sont remplies :

1° la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l'apport ;

2° l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus au Grand-Duché de Luxembourg pour le type d'élément d'actif constituant l'apport,

les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables.

En cas de circonstances nouvelles[51] pouvant modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité du conseil d'administration ou du directoire. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables aux fins de cette réévaluation.

Faute d'une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d'au moins 5 pour cent du capital souscrit de la société au jour de la décision d'augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un réviseur d'entreprises (…)[52], auquel cas les paragraphes 2 et 3 sont applicables. Ce ou ces actionnaires peuvent en faire la demande jusqu'à la date effective de l'apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 pour cent du capital souscrit de la société, comme c'était le cas au jour où la décision d'augmenter le capital a été prise.

(6) Lorsque, sur décision du conseil d'administration ou du directoire, (*Loi du 10 août 2016*) « l'apport en nature» est constitué d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les

---

mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers], d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du titre III de [cette] *directive*]. »

[50] Le terme « agréé », inséré conformément aux dispositions de l'article 103 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit a été supprimé par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit.

[51] La version française de la directive parle également de « circonstances nouvelles » tandis que la version anglaise utilise le terme de « *qualifying new circumstances* » (que l'on peut traduire par : « circonstances nouvelles répondant au(x) critère(s) ») et la version allemande de « *neue erhebliche Umstände* » (circonstances nouvelles significatives). A comparer avec la concordance des différentes versions linguistiques de la directive correspondant au deuxième alinéa du paragraphe (4).

[52] Le terme « agréé », inséré conformément aux dispositions de l'article 103 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit a été supprimé par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

instruments du marché monétaire visés au paragraphe 4 dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes légaux de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes légaux aient été contrôlés conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas.

Le paragraphe 5, alinéas 2 et 3, est applicable *mutatis mutandis*.

[2017/1132/UE art. 51]

(7) Lorsqu'un (*Loi du 10 août 2016*) « apport en nature » visé aux paragraphes 4 à 6 est effectué sans recourir au rapport du réviseur d'entreprises (…)[53] visé aux paragraphes 2 et 3, une déclaration contenant les éléments suivants fait l'objet d'une publication conformément (*Loi du 27 mai 2016*) « aux dispositions du titre 1er, chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[54] » dans le délai d'un mois après la date effective de l'apport:

1° une description de (*Loi du 10 août 2016*) « l'apport en nature » concerné ;

2° sa valeur, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation ;

3° une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre, à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie de cet apport ;

4° une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle[55] intéressant l'évaluation initiale n'est survenue.

La déclaration comprend en outre les indications relatives à la valeur nominale des actions ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque (*Loi du 7 août 2023*) «apport en nature » ainsi que le nom de l'apporteur.

[2017/1132/UE art. 51]

(8) Lorsqu'il est proposé de faire un (*Loi du 10 août 2016*) « apport en nature » sans recourir au rapport du réviseur d'entreprises (…)[56] visé aux paragraphes 2 et 3, dans le cadre d'une augmentation de capital qu'il est proposé de réaliser en application de l'article 420-22, paragraphes 2 et 3, une annonce comprenant la date à laquelle la décision d'augmenter le capital a été prise et les informations énumérées au paragraphe 7 fait l'objet d'une publication conformément (*Loi du 27 mai 2016*) « aux dispositions du titre Ier, chapitre V*bis* de la loi précitée du 19 décembre 2002[57] » et ce avant la réalisation effective de (*Loi du 10 août 2016*) « l'apport en nature » constitué par l'élément d'actif. Dans ce cas, la déclaration visée au

[53] Le terme « agréé », inséré conformément aux dispositions de l'article 103 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit a été supprimé par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit.

[54] Voir note sub article 100-13 (1).

[55] Divergence entre les différentes versions linguistiques de la directive identique à celle décrite dans la dernière note sous le paragraphe (5).

[56] Le terme « agréé », inséré conformément aux dispositions de l'article 103 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit a été supprimé par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit.

[57] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

paragraphe 7, alinéa 1er, se résume à une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle[58] n'est survenue depuis que l'annonce susmentionnée a fait l'objet d'une publicité. »

(9) (*Loi du 10 août 2016*) « Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables lorsqu'au moins 90 pour cent de la valeur nominale ou du pair comptable de toutes les actions sont émis en contrepartie d'apports en nature faits par une ou plusieurs sociétés et que les conditions suivantes sont remplies : »

1° en ce qui concerne la société bénéficiaire de ces apports, les personnes physiques ou morales, indiquées à l'article 420-15 ont renoncé à l'établissement du rapport d'expert ;

2° cette renonciation demeure annexée à l'acte ;

3° les sociétés faisant ces apports disposent de réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer et dont le montant est au moins égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions émises en contrepartie (*Loi du 10 août 2016*) « d'apports en nature »;

4° les sociétés faisant ces apports se déclarent garantes, jusqu'à concurrence du montant indiqué au point 3°, des dettes de la société bénéficiaire nées entre le moment de l'émission des actions en contrepartie (*Loi du 10 août 2016*) « d'apports en nature » et un an après la publication des comptes annuels de cette société relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits. Toute cession de ces actions est interdite pendant ce délai;

5° la garantie visée au point 4° doit être donnée dans une annexe à l'acte prévu par l'article 420-15 ;

6° les sociétés faisant ces apports incorporent un montant égal à celui indiqué au point 3° dans une réserve qui ne pourra être distribuée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la publication des comptes annuels de la société bénéficiaire relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits ou, le cas échéant, à un moment ultérieur où toutes les réclamations afférentes à la garantie visée au point 4° et faites pendant ce délai auront été réglées. »

(*Loi du 24 avril 1983*)
[2017/1132/UE art. 52]
« Art. 420-11.
(1) Dans les deux ans qui suivent la constitution de la société l'acquisition par celle-ci de tout élément d'actif appartenant à une personne physique ou morale ayant signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif pour une contre-valeur d'au moins un dixième du capital souscrit fait l'objet d'une vérification et d'une publicité analogues à celles prévues à l'article 420-10 et est soumise à l'agrément de l'assemblée générale des actionnaires. » (*Loi du 23 juillet 2016*) « Le réviseur d'entreprises est désigné par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. »

[58] Les versions française et allemande parlent toutes les deux de l'absence de « nouvelles circonstances » (« *keine neuen Umstände* »). La version anglaise utilise le terme de « *no new qualifying circumstances* » (que l'on peut traduire par : aucune circonstance nouvelle répondant au(x) critère(s)).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 24 avril 1983)*

« (2) Le paragraphe 1er ne s'applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations courantes de la société, ni aux acquisitions faites à l'initiative ou sous le contrôle d'une autorité administrative ou judiciaire, ni aux acquisitions faites en bourse. »

(*Loi du 24 avril 1983*)
[2017/1132/UE art. 46]
« Art. 420-12. »
(*Loi du 10 août 2016*)

« Les apports autres qu'en numéraire ne peuvent être rémunérés par des actions que s'ils consistent en éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services.

Ces apports sont appelés apports en nature. »

(*Loi du 24 avril 1983*)
[2017/1132/UE art. 53]
« Art. 420-13.
Sous réserve des dispositions concernant la réduction du capital souscrit, les actionnaires ne peuvent pas être exemptés de leur obligation de fournir leur apport. »

(*Loi du 24 avril 1983*)
[2017/1132/UE art. 47]
« Art. 420-14.
(*Loi du 10 août 2016*)

« (1) Les actions ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale. A défaut de valeur nominale, les actions peuvent être émises sous leur pair comptable, moyennant le respect des conditions prévues à l'article 420-22, paragraphes 6 et 7.

(2) Toutefois, nonobstant les termes de l'article 420-22, paragraphes 6 et 7, ceux qui, de par leur profession, se chargent de placer des actions peuvent, de l'accord de la société, payer moins que le prix total des actions qu'ils souscrivent au cours de cette opération.

(3) Le minimum à payer par les souscripteurs visés au paragraphe 2 est fixé à 90 pour cent du prix de souscription total des actions qu'ils souscrivent. »

(*Loi du 24 avril 1983*)
[2017/1132/UE art. 3 et 4]
« Art. 420-15.
L'acte de société indique :

1° (*Loi du 25 août 2006*) « l'identité de la ou des personnes physiques ou morales qui ont signé l'acte ou au nom desquelles il a été signé »;

2° la forme de la société et sa dénomination ;

3° le siège social ;

4° l'objet social ;

5° le montant du capital souscrit et, le cas échéant, du capital autorisé ;

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

6° le montant initialement versé du capital souscrit ;

7° les catégories d'actions, lorsqu'il en existe plusieurs, les droits afférents à chacune de ces catégories, le nombre d'actions souscrites et, en outre, dans le cadre d'un capital autorisé, les actions à émettre de chaque catégorie et les droits afférents à chacune de celles-ci, ainsi que :

a) la valeur nominale des actions ou le nombre des actions sans mention de valeur nominale ;

b) les conditions particulières qui limitent la cession des actions ;

8° (*Loi du 6 avril 2013*) « la forme nominative, au porteur ou dématérialisée des actions ainsi que de toute disposition complémentaire ou dérogatoire à la loi ; »

9° (*Loi du 23 juillet 2016*) « la spécification de chaque apport en nature, les conditions auxquelles il est fait, le nom de l'apporteur et les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises prévu à l'article 420-10 ; »

10° la cause et la consistance des avantages particuliers attribués lors de la constitution de la société à quiconque a participé à la constitution de la société ;

11° le cas échéant, le nombre de titres ou de parts non représentatifs du capital exprimé ainsi que les droits y attachés, notamment le droit de vote aux assemblées générales ;

12° dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation à l'égard des tiers, de l'administration, de la direction, de la surveillance ou du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes ;

13° la durée de la société ;

14° le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution. »

(*Loi du 24 avril 1983*)

« Art. 420-16.

La société peut être constituée par un ou plusieurs actes notariés dans lesquels comparaissent tous les associés en personne, ou par porteurs de mandats authentiques ou privés.

Les comparants à ces actes seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, si les actes désignent comme fondateur un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins un tiers du capital social, les autres comparants qui se bornent à souscrire des actions contre espèces sans recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs.

Si les versements ont été faits en exécution de l'article 420-1, avant l'un ou l'autre des actes constitutifs, la justification pourra en être faite par une quittance privée, à dresser en double exemplaire. »

(*Loi du 24 avril 1983*)

« Art. 420-17.

(*Loi du 10 août 2016*)

« (1) La société peut aussi être constituée au moyen de souscriptions.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(2) L'acte de société est préalablement dressé en forme notariée et publié à titre de projet. Les comparants à cet acte seront considérés comme fondateurs de la société.

(3) Les souscriptions contiennent convocation des souscripteurs à une assemblée qui sera tenue dans les trois mois pour la constitution définitive de la société. »

(*Loi du 24 avril 1983*)
« Art. 420-18.
(1) Au jour fixé, le ou les fondateurs présenteront à l'assemblée qui sera tenue devant notaire, la justification de l'existence des conditions requises par l'article 420-1 avec les pièces à l'appui.

(2) Si la majorité des souscripteurs présents ou représentés par mandat authentique ou privé, autres que le ou les fondateurs, ne s'oppose pas à la constitution de la société, le ou les fondateurs déclareront qu'elle est définitivement constituée.

(3) Si le capital annoncé n'est pas entièrement souscrit, la société peut néanmoins être constituée avec un capital correspondant au total des souscriptions recueillies, pour autant que l'acte publié conformément (*Loi du 27 mai 2*016) « aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[59] » ait prévu cette possibilité.

(4) Le procès-verbal authentique de l'assemblée des souscripteurs qui contiendra la liste des souscripteurs et l'état des versements faits, constituera définitivement la société. »

(*Loi du 24 avril 1983*)
« Art. 420-19.
(1) Les fondateurs sont tenus solidairement envers tous les intéressés, malgré toute stipulation contraire :

1° de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite, ainsi que de la différence éventuelle entre le capital minimal prévu par l'article 420-1 et le montant des souscriptions ; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs ;

2° de la libération effective, jusqu'à concurrence d'un quart des actions souscrites, ainsi que de la libération dans un délai de cinq ans des actions émises en contrepartie d'apports (*Loi du 10 août 2016*) « en nature » ; ils sont de même tenus solidairement de la libération effective de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu de l'alinéa précédent ;

3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 420-15 et 420-17 dans l'acte ou le projet d'acte de société et dans les souscriptions.

(2) Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l'acte, soit comme mandataires soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés s'il n'y a pas mandat valable ou si l'engagement de porte-fort n'est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation.

Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements. »

[59] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 25 août 2006)*

[Règlement CE 2157/2001, art. 66.3, 66.4, 66.5, 66.6]

« Art. 420-20[60]**.**

En cas de transformation d'une société européenne (SE) en société anonyme conformément à l'article 100-3, la procédure suivante devra être respectée :

1° l'organe de gestion de la société européenne (SE) établit par écrit un projet de transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation et indiquant les conséquences pour les actionnaires et pour les travailleurs de l'adoption de la forme de société anonyme ;

2° le projet de transformation est publié conformément (*Loi du 27 mai 2016*) « aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[61] » un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transformation ;

(*Loi du 23 juillet 2016*)

3° « avant l'assemblée générale visée au paragraphe 4, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés par l'organe de gestion, atteste[!] que la société dispose (*Loi du 7 août 2023*) « d'actifs nets » au moins équivalents au capital » ;

4° l'assemblée générale de la société européenne (SE) approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la société anonyme. La décision de l'assemblée générale requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts. »

(Loi du 25 août 2006)

[Règlement CE 2157/2001, art. 37.3-37.7, art. 37.9]

« Art. 420-21.

En cas de transformation d'une société anonyme en société européenne (SE) conformément à l'article 100-3, la procédure suivante devra être respectée :

1° l'organe de gestion de la société anonyme établit par écrit un projet de transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation et indiquant les conséquences pour les actionnaires et pour les travailleurs de l'adoption de la forme de la société européenne (SE) ;

2° le projet de transformation est publié conformément (*Loi du 27 mai 2016*) « aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[62] » un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transformation ;

(*Loi du 23 juillet 2016*)

[60] Cet article fut précédé d'un article 31-1 concernant la transformation en société anonyme qui a été abrogé par la loi du 10 août 2016.

[61] Voir note sub article 100-13 (1).

[62] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

3° « avant l'assemblée générale visée au paragraphe 4, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés par l'organe de gestion, « attestent »[63] que la société dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer »;

4° l'assemblée générale de la société anonyme approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la société européenne (SE). La décision de l'assemblée générale requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts ;

5° les droits et obligations de la société à transformer en matière de conditions d'emploi résultant de la législation, de la pratique et de contrats de travail individuels ou des relations de travail au niveau national et existant à la date de l'immatriculation sont transférés à la SE du fait même de cette immatriculation ;

6° le siège statutaire ne peut pas être transféré dans un autre État membre[64], conformément au chapitre IX du présent titre, à l'occasion de la transformation. »

(Loi du 24 avril 1983)
[2017/1132/UE art. 68.1 et 68.2]
« Art. 420-22.
(1) L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale aux conditions requises pour la modification des statuts[65].

(2) (*Loi du 25 août 2006*) « L'acte constitutif peut toutefois autoriser le conseil d'administration ou le directoire à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant déterminé. »

(3) L'assemblée générale peut également accorder cette autorisation par voie de modification des statuts.

(4) Les droits attachés aux actions nouvelles sont définis par les statuts.

(5) (*Loi du 10 août 2016*) « L'autorisation n'est valable que pour une durée maximale de cinq ans à dater de la publication de l'acte constitutif ou de la modification des statuts ou, si les statuts le prévoient, de la date de l'acte constitutif ou modificatif des statuts. » Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois par l'assemblée générale, statuant aux conditions requises pour la modification des statuts, pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans. »

[63]Loi du 7 août 2023.

[64] Voir définition dans le sixième alinéa de l'article 100-2.

[65] Ce principe a été écarté pour certaines conversions en euro du capital social exprimé dans l'une des devises d'un des Etats membres de la Communauté Européenne qui ont adopté la monnaie unique effectuées au plus tard le 31 décembre 2001 ou, dans un cas de figure, le 30 juin 2002, conformément à la loi du 10 décembre 1998 (telle que modifiée avec effet au 1er janvier 2002 par la loi du 12 août 2001).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 10 août 2016*)

« (6) Lorsque l'émission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie est à l'ordre du jour d'une assemblée générale, la convocation doit le mentionner expressément.

L'opération doit faire l'objet d'un rapport détaillé du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, portant notamment sur le prix d'émission et sur les conséquences financières de l'opération pour les actionnaires. Un rapport est établi par un réviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration ou le directoire, par lequel il déclare que les informations financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter cette proposition.

Ces rapports sont déposés conformément aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[66]. Ils sont annoncés dans l'ordre du jour. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement sur la production de son titre, huit jours avant l'assemblée, un exemplaire des rapports. Une copie en est adressée aux actionnaires en nom en même temps que la convocation.

L'absence d'établissement du rapport du réviseur d'entreprises prévu à l'alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la société n'y aient renoncé. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« (7) Nonobstant le paragraphe 6, l'émission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie pourra également être effectuée dans le cadre du capital autorisé, à condition toutefois que la délégation faite au conseil d'administration ou, le cas échéant, au directoire conformément aux paragraphes 2 ou 3 comporte l'autorisation d'émettre des actions nouvelles en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie.

Lorsque la proposition d'autoriser le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire à émettre des actions nouvelles en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie est à l'ordre du jour d'une assemblée générale, les conditions visées au paragraphe 6, alinéas 1 à 3, doivent être respectées.

Le rapport du conseil d'administration ou, selon le cas, du directoire, visé au paragraphe 6, alinéa 2, mentionnera dans ce cas le prix de souscription minimal des actions à émettre dans le cadre du capital autorisé. »

[66] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 24 avril 1983*)
[2017/1132/UE art. 70]
« Art. 420-23. »
(*Loi du 10 août 2016*)

« (1) Les formalités et conditions prescrites pour la constitution des sociétés s'appliquent à l'augmentation du capital par des apports nouveaux, sous réserve des dispositions qui suivent.

(2) Les membres du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus solidairement des obligations prévues par l'article 420-19 à charge des fondateurs.

(3) Si l'augmentation de capital annoncée n'est pas entièrement souscrite, le capital n'est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l'émission ont expressément prévu cette possibilité.

(4) La réalisation de l'augmentation est constatée par un acte notarié, dressé à la requête du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sur présentation des documents justificatifs des souscriptions et des versements, lorsque l'augmentation a lieu par souscription ou lorsqu'elle est faite en vertu de l'autorisation prévue à l'article 420-22. L'acte notarié doit être dressé dans le mois de la clôture de la souscription ou dans les trois mois à partir du jour de l'ouverture de la souscription.

(5) Chaque action doit être libérée d'un quart au moins, soit par un apport en numéraire, y compris par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, soit par un apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou prime d'émission.

(6) Pour les apports en nature, les actions doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à partir de la décision d'augmentation de capital. Un rapport est à établir par un réviseur d'entreprises conformément à l'article 420-10 ; ce réviseur d'entreprises est désigné par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. Le rapport du réviseur d'entreprises sera déposé conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[67]. »

(*Loi du 10 août 2016*)
« Art. 420-24.
En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier. »

(*Loi du 24 avril 1983*)
[2017/1132/UE art. 69]
« Art. 420-25.
Lorsqu'une prime d'émission est prévue, son montant doit être intégralement versé. »

[67] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 24 avril 1983*)
[2017/1132/UE art. 72.1, 2, 3, 4, 5 et 7]
« Art. 420-26.
(1) Les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement, à la partie du capital que représentent leurs actions.

(2) Les statuts peuvent prévoir que le paragraphe 1er ne s'applique pas aux actions pour lesquelles les droits de participation aux distributions ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation sont différents. De même les statuts peuvent permettre que, lorsque le capital souscrit d'une société ayant plusieurs catégories d'actions est augmenté par l'émission de nouvelles actions dans une seule de ces catégories, l'exercice du droit préférentiel par les actionnaires des autres catégories, n'intervienne qu'après l'exercice de ce droit par les actionnaires de la catégorie dans laquelle les nouvelles actions sont émises.

(3) (*Loi du 10 août 2016*) « Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai fixé par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, mais qui ne peut être inférieur à quatorze jours à compter de la publication de l'offre au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg. Toutefois lorsque toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent être informés par lettre recommandée sans préjudice d'autres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant l'information. »

(4) (*Loi du 10 août 2016*) « Le droit de souscription est négociable pendant toute la durée de la souscription sans qu'il puisse être apporté de restrictions à cette négociabilité.

Par exception au premier alinéa, les restrictions applicables aux titres auxquels le droit de souscription est attaché seront également applicables à ce droit. »

(5) (*Loi du 25 août 2006*) « Les statuts ne peuvent ni supprimer, ni limiter le droit de préférence.

Ils peuvent néanmoins autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à supprimer ou à limiter ce droit lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé conformément à l'article 420-22. Cette autorisation ne peut avoir une durée supérieure à celle prévue à l'article 420-22, paragraphe 5.

(*Loi du 10 août 2016*) « L'assemblée générale appelée à délibérer, aux conditions requises pour la modification des statuts, soit sur l'augmentation du capital, soit sur l'autorisation d'augmenter le capital conformément à l'article 420-22, paragraphe 1er, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel ou autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à le faire. Cette proposition doit être spécialement annoncée dans la convocation. La justification détaillée doit être exposée dans un rapport établi par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, portant notamment sur le prix d'émission proposé et présenté à l'assemblée. L'absence de ce rapport entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la société n'aient renoncé à ce rapport. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« (6) Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société, ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre. Lorsque l'autorisation

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

porte sur des actions à émettre, les dispositions du paragraphe 5 sont applicables sous réserve de ce qui est dit au présent paragraphe, et l'autorisation donnée par l'assemblée générale emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation par les actionnaires existants à leur droit préférentiel de souscription.

L'assemblée générale peut fixer ou autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à fixer les conditions et modalités de l'attribution, qui peuvent inclure une période d'attribution définitive et une durée minimale d'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires.

Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions :

1° au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 pour cent au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ;

2° au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions ;

3° au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 pour cent au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent du capital de la société qui attribue les actions ;

4° au profit des mandataires sociaux de la société qui attribue les actions ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique visés ci-dessus, ou de certaines catégories d'entre eux. »

(7) Il n'y a pas exclusion du droit préférentiel au sens du paragraphe 5 lorsque, selon la décision relative à l'augmentation du capital souscrit, les actions sont émises à des banques ou d'autres établissements financiers en vue d'être offertes aux actionnaires de la société conformément aux paragraphes 1er et 3. »

(8) (*Loi du 7 août 2023*) « A défaut de dispositions statutaires, les tiers pourront à l'issue du délai de souscription préférentielle fixé au paragraphe 3 participer à l'augmentation du capital, sauf au conseil d'administration ou, le cas échéant, au directoire de décider que les droits de préférence seront exercés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, par les actionnaires anciens qui avaient déjà exercé leur droit durant la période de souscription préférentielle. Les modalités de la souscription par les actionnaires anciens sont dans ce cas définies par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« (9) Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes sont soumis à l'usufruit. Si le nu-propriétaire néglige d'exercer son droit, l'usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits.

Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis à l'usufruit. Le nu-propriétaire d'actions est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription aux

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

actions nouvelles émises par la société, lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription, huit jours avant l'expiration du délai de souscription accordé aux actionnaires.

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.

Le présent paragraphe est également applicable en cas d'attribution de titres gratuits. Lorsque le nu-propriétaire doit demander l'attribution des titres, il est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit à l'attribution d'actions gratuites, lorsqu'il n'a pas demandé cette attribution ni vendu les droits, trois mois après le début des opérations d'attribution.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent dans le silence de la convention des parties. »

(*Loi du 24 avril 1983*)
[2017/1132/UE art. 68.4 et art. 72.6]
«Art. 420-27. »
(*Loi du 10 août 2016*)

« Les articles 420-22, 420-23 à l'exception de son paragraphe 6 et 420-26 sont applicables à l'émission d'obligations convertibles, de tous autres instruments de créance convertibles en capital ou de droits de souscription, isolés ou attachés à un autre titre. L'article 420-23, paragraphe 6, est toutefois applicable à l'émission d'obligations convertibles ou de tous autres instruments de créance convertibles en capital lorsque le prix de souscription de tels instruments est libéré en nature.

L'article 420-25 est applicable à la conversion d'obligations convertibles et de tous autres instruments de créance convertibles en capital ainsi qu'à l'exercice de droits de souscription isolés ou attachés à un autre titre. Les articles 420-22, 420-23 et 420-26 ne sont pas applicables dans les cas visés au présent alinéa.

La conversion d'obligations convertibles est à considérer comme un apport en numéraire libérable par compensation avec une créance sur la société et sera soumise aux mêmes conditions qu'un tel apport.

La décision du conseil d'administration de procéder à l'émission d'obligations convertibles ou de tous autres instruments de créance convertibles en capital ou de droits de souscription doit être prise durant la période de l'autorisation. Cette décision diminuera à due concurrence le montant disponible du capital autorisé. La conversion d'obligations convertibles ou l'exercice de droits de souscription peut avoir lieu après la fin de la période d'autorisation. »[68]

[68] Cet article était suivi des quatre anciens articles 33 à 36 abrogés par la loi du 10 juillet 2005.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Chapitre III - Des actions et de leur transmission

(*Loi du 21 décembre 2006*)
« Art. 430-1. »
(*Loi du 10 août 2016*)

« (1) Le capital des sociétés anonymes se divise en actions, avec ou sans mention de valeur.

Il peut être créé des titres non représentatifs du capital social désignés par la présente loi par l'appellation de « parts bénéficiaires ». Les statuts déterminent les droits qui y sont attachés.

Les actions et parts sont nominatives, au porteur ou dématérialisées.

Les actions peuvent être divisées en coupures qui, réunies en nombre suffisant, confèrent les mêmes droits que l'action, sous réserve de ce qui est dit à l'article 450-4.

Les actions et les coupures portent un numéro d'ordre sauf si elles sont dématérialisées. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« (2) Les statuts, les actes d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription peuvent limiter la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité à cause de mort des actions de toute nature, des parts bénéficiaires, des droits de souscription ou de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions ou tous autres instruments de créance convertibles en capital.

Les clauses d'inaliénabilité doivent être limitées dans le temps.

Toutefois, lorsque la limitation résulte d'une clause d'agrément ou d'une clause prévoyant un droit de préemption, l'application de ces clauses ne peut aboutir à ce que l'incessibilité soit prolongée plus de douze mois à dater de la demande d'agrément ou de l'invitation à exercer le droit de préemption.

Lorsque les clauses visées à l'alinéa 3 prévoient un délai supérieur à douze mois, celui-ci est de plein droit réduit à douze mois.

Si les dispositions statutaires ne précisent pas les modalités de détermination du prix de cession des actions, parts, droits ou titres visés au premier alinéa, ce prix est, à défaut d'accord entre les parties, déterminé par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La valeur des actions, parts, droits ou titres visés au premier alinéa est fixée au jour de la notification de la cession en cas de cession entre vifs et au jour du décès en cas de transmission pour cause de mort.

Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. »

Art. 430-2.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une action ou coupure d'action, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action ou de la coupure. (*Loi du 10 août 2016*) « Les propriétaires indivisaires ont cependant droit à l'information prévue à l'article 461-6. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 430-3.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance ; ce registre contient :

1° la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre de ses actions ou coupures ;

2° l'indication des versements effectués ;

3° (*Loi du 6 avril 2013*) « les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au porteur ou en titres dématérialisés, si les statuts l'autorisent. »

Art. 430-4.

La propriété de l'action nominative s'établit par une inscription sur le registre prescrit par l'article précédent.

(*Loi du 6 avril 2013*) « La société doit satisfaire à la demande d'une personne inscrite sur le registre d'émettre un certificat relatif aux titres inscrits au nom de cette personne. »

La cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur le transport des créances établies par l'article 1690 du Code civil. Il est loisible à la société d'accepter et d'inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant et du cessionnaire.

Sauf dispositions contraires dans les statuts, la mutation, en cas de décès, est valablement faite à l'égard de la société, s'il n'y a opposition, sur la production de l'acte de décès, du certificat d'inscription et d'un acte de notoriété reçu par le juge de paix ou par un notaire.

Art. 430-5.

(*Loi du 10 août 2016*)

« L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou membres du directoire, selon le cas ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur ou ne comporte qu'une seule personne constituant son directoire, par celui-ci. Sauf disposition contraire des statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. En ce cas, elle doit être manuscrite.

Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sera déposée préalablement conformément aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[69].

L'action indique :

1° la date de l'acte constitutif de la société et de sa publication ;

2° le montant du capital social, le nombre et la nature de chaque catégorie d'actions, ainsi que la valeur nominale des titres ou la part sociale qu'ils représentent ;

[69] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

3° la consistance sommaire des apports et les conditions auxquelles ils sont faits ;

4° les avantages particuliers attribués aux fondateurs ;

5° la durée de la société.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux titres d'action collectifs prenant la forme de certificats globaux au porteur déposés auprès d'un système de règlement des opérations sur titres. (*Loi du 7 août 2023*) « Le nombre d'actions représentées » par ces certificats doit être déterminé ou déterminable. »

Art. 430-6.

(*Loi du 28 juillet 2014)*

« (1) Les actions au porteur sont à déposer auprès d'un dépositaire nommé par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et répondant aux conditions du paragraphe 2.

(2) Le dépositaire ne peut pas être actionnaire de la société émettrice. Peuvent seuls être nommés dépositaires les professionnels suivants, établis au Grand-Duché de Luxembourg :

1° les établissements de crédit ;

2° les gérants de fortunes ;

3° les distributeurs de parts d'OPC ;

4° les professionnels du secteur financier (PSF) spécialisés, agréés comme Family Office, comme domiciliataire de sociétés, comme professionnel effectuant des services de constitution ou de gestion de sociétés, comme agent teneur de registre ou comme dépositaire professionnel d'instruments financiers ;

5° les avocats à la Cour inscrits à la liste I et les avocats européens exerçant sous leur titre professionnel d'origine inscrits sur la liste IV du tableau des avocats visé par l'article 8, paragraphe 3 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ;

6° les notaires ;

7° les réviseurs d'entreprises et les réviseurs d'entreprises agréés ;

8° les experts-comptables.

(3) Le dépositaire maintient un registre des actions au porteur au Grand-Duché de Luxembourg ; ce registre contient :

1° la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre des actions ou coupure ;

2° la date du dépôt ;

3° les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres nominatifs.

Chaque actionnaire au porteur est en droit de prendre connaissance uniquement des inscriptions qui le concernent.

(4) Le dépositaire détient les actions déposées conformément au paragraphe 1er pour compte de l'actionnaire qui en est propriétaire. La propriété de l'action au porteur fait l'objet d'une inscription sur le registre. A la demande écrite de l'actionnaire au porteur, un certificat constatant toutes les inscriptions le concernant lui est délivré par le dépositaire.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Toute cession est rendue opposable par un constat de transfert inscrit sur le même registre par le dépositaire. Le dépositaire peut à ces fins accepter tout document ou notification constatant le transfert de propriété entre cédant et cessionnaire.

Sauf dispositions contraires dans les statuts, la notification du transfert pour cause de mort est valablement faite à l'égard du dépositaire, s'il n'y a opposition, sur la production de l'acte de décès, du certificat d'inscription et d'un acte de notoriété reçu par le juge de paix ou par un notaire.

(5) Les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire et en cas d'inscription au registre de toutes les données conformément au paragraphe 3.

(6) Le dépositaire ne peut pas se déposséder des actions au porteur, sauf dans les cas suivants où il doit remettre les actions au porteur :

1° à son successeur en sa qualité de dépositaire, en cas de cessation de ses fonctions ;

2° à la société, en cas de conversion des actions au porteur en titres nominatifs, en cas de rachat par la société de ses propres actions conformément aux articles 430-15 et 430-16 et en cas d'amortissement du capital conformément à l'article 450-6.

(7) La responsabilité du dépositaire, en tant qu'elle dérive de ses obligations découlant des paragraphes 3, 4 et 6, est déterminée d'après les mêmes règles que la responsabilité des administrateurs ou membres du directoire, selon le cas[70]. »

[70] Art. 6 de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur, publiée le 14 août 2014 :
« (1) Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif constituées sous forme de fonds communs de placement ayant émis des actions ou parts au porteur avant l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent nommer un dépositaire endéans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Les actions ou parts au porteur émises par les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif constituées sous forme de fonds communs de placement, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont à déposer endéans les dix-huit mois de l'entrée en vigueur de la présente loi auprès du dépositaire nommé.
(3) Les droits de vote attachés aux actions ou parts au porteur qui n'auront pas été immobilisées dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi sont automatiquement suspendus à l'expiration de ce délai jusqu'à leur immobilisation. A l'expiration de ce même délai, les distributions sont différées jusqu'à la date d'immobilisation, à condition que les droits à la distribution ne soient pas prescrits, et sans qu'il y ait lieu à paiement d'intérêts.
(4) Les actions ou parts dont le droit de vote est suspendu, ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et des majorités au cours des assemblées générales. Les titulaires de ces actions ou parts ne sont pas admis à ces assemblées générales.
(5) Les actions ou parts au porteur qui n'auront pas été immobilisées dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être annulées et il doit être procédé à une réduction du capital souscrit d'un montant correspondant.
L'annulation des actions ou parts est opérée à un prix obtenu en divisant le montant des capitaux propres de la société tels qu'ils ressortent du dernier bilan de la société établi à une date qui ne peut être antérieure de plus de deux mois à la décision d'annulation, par le nombre d'actions ou parts émises par la société, ledit prix devant être diminué du montant des primes et réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ainsi que des frais et commissions relatifs à l'acte de réduction de capital.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 6 avril 2013*)

« Art. 430-7.

L'action dématérialisée est matérialisée par une inscription en compte-titres au nom du titulaire de compte auprès d'un organisme de liquidation, d'un teneur de compte central, d'un teneur de comptes ou d'un teneur de comptes étranger. La cession s'opère par virement de compte à compte[71]. »

Art. 430-8.[72]

Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération.

(*Loi du 6 avril 2013*)

« Les propriétaires d'actions ou de titres[73] au porteur peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, en actions ou titres nominatifs ou, si les statuts le prévoient, en

---

Les fonds correspondant aux actions ou parts ainsi annulées ou, à défaut, d'autres actifs d'une contre-valeur équivalente aux actions ou parts annulées sont déposés à la Caisse de consignation jusqu'à ce qu'une personne ayant pu valablement établir sa qualité de titulaire en demande la restitution.

(6) Sont punis d'une amende de 5.000 euros à 125.000 euros les gérants ou les administrateurs qui sciemment:

1° n'ont pas désigné un dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe 1er;

2° reconnaissent les droits afférents aux actions ou parts au porteur en violation des dispositions des paragraphes 3 et 4;

3° n'ont pas procédé à l'annulation des actions ou parts au porteur non immobilisées, à la réduction du capital souscrit et au dépôt des fonds correspondants en application des dispositions du paragraphe 5. »

[71] Certains des termes repris dans cet article sont définis à l'article 1 de la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés :

- « compte-titres »: compte tenu par un organisme de liquidation, un teneur de compte central ou un teneur de comptes sur lequel des titres peuvent être crédités ou duquel des titres peuvent être débités. Le compte d'émission tenu par un organisme de liquidation ou un teneur de compte central ne constitue pas un compte-titres.
- « organisme de liquidation » : un système de règlement des opérations sur titres au sens de la loi relative aux services de paiement, désigné comme tel par la Banque centrale du Luxembourg et notifié à la Commission européenne par le Ministre ayant dans ses attributions la place financière et dont l'opérateur du système est établi au Luxembourg.
- « teneur de compte central » : toute personne agréée par le Ministre ayant dans ses attributions la CSSF en qualité de teneur de compte central conformément aux dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
- « teneur de comptes » : toute personne autorisée en vertu de la loi luxembourgeoise à tenir des comptes-titres, y compris les organismes nationaux ou internationaux à caractère public établis au Luxembourg et opérant dans le secteur financier.
- « teneur de comptes étranger » : toute personne, autre [qu'un teneur de compte autorisé au Luxembourg] dont l'activité de tenue de comptes-titres est soumise à une loi étrangère.
- « titulaire de compte » : une personne, un fonds commun de placement ou un fonds de titrisation au nom duquel un organisme de liquidation, un teneur de compte central ou un teneur de comptes tient un compte-titres, que cette personne agisse pour son propre compte ou celui de tiers.

[72] Cet article comportait un premier alinéa qui a été abrogé par la loi du 10 août 2016.

[73] Ce terme est défini à l'article 1 de la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés comme suit :

« dans l'acception la plus large:

(a) les titres de capital émis par les sociétés par actions de droit luxembourgeois en ce compris les actions, les parts bénéficiaires, les droits de souscription et les parts de fonds commun de placement;

(b) les titres de créance soumis au droit luxembourgeois tels que les instruments financiers susceptibles de revêtir la forme au porteur et les instruments de la dette publique.

(c) Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme des titres:

– les effets de commerce

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

actions ou titres dématérialisés[74]. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge de la personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés[75].

À moins d'une défense formelle exprimée dans les statuts, les propriétaires d'actions ou de titres nominatifs peuvent, à toute époque, en demander la conversion en actions ou en titres au porteur.

Si les statuts le prévoient, les propriétaires d'actions ou titres nominatifs peuvent en demander la conversion en actions ou titres dématérialisés. (*Loi du 7 août 2023*) « Les frais sont à la charge » de la personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés.

Les porteurs d'actions ou de titres dématérialisés peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, en actions ou titres nominatifs sauf si les statuts prévoient la dématérialisation obligatoire des actions ou titres. »[76]

(*Loi du 8 août 1985*)
« Art. 430-9. »
(*Loi du 10 août 2016*)

(1) « L'émission d'actions sans droit de vote peut avoir lieu :

1° lors de la constitution de la société si les statuts le prévoient ;

2° lors d'une augmentation de capital ;

3° lors de la conversion d'actions ordinaires en actions sans droit de vote.

Dans les deux derniers cas, l'assemblée générale délibère selon les règles prescrites par l'article 450-3, paragraphes 1er et 2.

(2) L'émission d'actions sans droit de vote ne peut avoir lieu qu'à la condition que le droit à un dividende en cas de répartition des bénéfices, le droit au remboursement de l'apport et, le cas échéant, le droit à la distribution d'un bénéfice de liquidation soient fixés par les statuts.

(3) L'assemblée générale détermine le montant maximal de telles actions à émettre.

(4) En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions ordinaires déjà émises ou, si cette faculté a été prévue par les statuts, en cas de conversion d'actions sans droit de vote en actions ordinaires, l'assemblée générale détermine le montant maximal d'actions à convertir et fixe les conditions de conversion.

L'offre de conversion est faite en même temps à tous les actionnaires et à proportion de leur part dans le capital social. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai fixé par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, mais qui ne peut être inférieur à trente jours à partir de l'ouverture de la souscription, annoncée par un avis fixant le délai de

– les titres amortissables par tirage au sort par numéros
– les actions émises par les sociétés d'épargne-pension à capital variable. »

[74] Ce terme est défini à l'article 1 de la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés comme suit : « titres d'un émetteur émis ou convertis exclusivement par voie d'inscription dans un compte d'émission tenu auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte central. »

[75] L'article 18 (1) de la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés prévoit que : « Si la conversion des titres de capital est facultative, les frais de conversion exposés par l'émetteur, seront supportés par la personne désignée dans les statuts ou le règlement de gestion de l'émetteur. A défaut d'indication dans les statuts ou dans le règlement de gestion, les frais sont supportés par l'émetteur. »

[76] Cet article était suivi d'un article 44 abrogé par la loi du 10 août 2016.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

souscription et publié au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg.

Toutefois, lorsque toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent être informés par lettre recommandée sans préjudice d'autres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant l'information. »

(*Loi du 8 août 1985*)
« Art. 430-10. »
(*Loi du 10 août 2016*)

« (1) Les actions sans droit de vote disposent d'un droit de vote lorsque la délibération de l'assemblée générale est de nature à modifier les droits attachés aux actions sans droit de vote ainsi que dans toute assemblée appelée à se prononcer sur la réduction du capital social ou sur la dissolution anticipée de la société.

(2) Hormis le cas où un droit de vote leur est reconnu, il n'est pas tenu compte des actions sans droit de vote pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans les assemblées générales. »

(*Loi du 8 août 1985*)
« Art. 430-11. »
(*Loi du 10 août 2016*)

« Les convocations, rapports et documents qui, conformément aux dispositions de la présente loi sont envoyés ou communiqués aux actionnaires de la société, sont également envoyés ou communiqués aux détenteurs des actions sans droit de vote et ce dans les délais prescrits à cet effet. »

Art. 430-12.
La situation du capital social sera publiée une fois par an, à la suite du bilan.

(*Loi du 24 avril 1983*)

[2017/1132/UE art. 4]

« Elle comprendra :

1° le nombre des actions souscrites ;

2° l'indication des versements effectués ;

3° la liste des actionnaires qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs actions, avec l'indication des sommes dont ils sont redevables. »

La publication de cette liste a, pour les changements d'actionnaires qu'elle constate, la même valeur qu'une publication faite conformément à l'article 100-13.

En cas d'augmentation du capital, la publication comprendra de plus l'indication de la partie du capital qui ne serait pas encore souscrite.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 430-13.
Les actionnaires sont, nonobstant toute stipulation contraire, responsables du montant total de leurs actions.

Toutefois, la cession valable des actions les affranchira, à l'égard de la société, de toute contribution aux dettes postérieures à la cession, et à l'égard de tiers, de toute contribution aux dettes postérieures à sa publication.

Tout cédant a un recours solidaire contre celui à qui il a cédé son titre et contre les cessionnaires ultérieurs.

(Loi du 24 avril 1983)
[2017/1132/UE art. 59]
« Art. 430-14.
(1) Les actions d'une société ne peuvent être souscrites par celle-ci.

(2) Si les actions d'une société ont été souscrites par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le souscripteur doit être considéré comme ayant souscrit pour son propre compte. »

(3) (*Loi du 10 août 2016*) « Les personnes physiques ou morales visées à l'article 420-15, point 1°, ainsi que les comparants visés à l'article 420-17, paragraphe 2, ou, en cas d'augmentation du capital souscrit, les membres du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus solidairement de libérer les actions souscrites en violation du présent article.

Toutefois, les personnes nommées ci-dessus pourront se décharger de cette obligation en prouvant qu'aucune faute ne leur est personnellement imputable. »

(Loi du 24 avril 1983)
[2017/1132/UE art. 60]
« Art. 430-15.
(1) (*Loi du 10 juin 2009*) « Sans préjudice du principe de l'égalité de traitement de tous les actionnaires se trouvant dans la même situation (…)[77], la société ne peut acquérir ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société qu'aux conditions suivantes :

1° l'autorisation d'acquérir est accordée par l'assemblée générale, qui fixe les modalités des acquisitions envisagées, et notamment le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée et qui ne peut dépasser cinq ans et, en cas d'acquisition à titre onéreux, les contre-valeurs maximales et minimales. Le conseil d'administration ou le directoire veillent à ce que, au moment de toute acquisition autorisée, les conditions visées aux points 2° et 3° soient respectées ;

2° les acquisitions, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et qu'elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant indiqué à l'article 461-2, paragraphes 1er et 2 ;

3° l'opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées ; »

[77] Termes supprimés par la loi du 7 août 2023.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 10 août 2016*)

4° « l'offre d'acquisition doit être faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires se trouvant dans la même situation sauf pour les acquisitions qui ont été décidées à l'unanimité par une assemblée générale à laquelle tous les actionnaires étaient présents ou représentés ; de même, les sociétés cotées peuvent acheter leurs propres actions en bourse, sans qu'une offre d'acquisition doive être faite aux actionnaires. »

(2) (*Loi du 25 août 2006*) « Lorsque l'acquisition d'actions propres est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent, la condition au paragraphe 1er, point 1°, n'est pas applicable.

Dans ce cas, l'assemblée générale qui suit doit être informée, par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, des raisons et du but des acquisitions effectuées, du nombre et de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions acquises, de la fraction du capital souscrit qu'elles représentent, ainsi que de la contre-valeur de ces actions. »

(3) (*Loi du 10 août 2016*) « La condition au paragraphe 1er, point 1°, n'est pas applicable non plus s'il s'agit d'actions acquises, soit par la société elle-même, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société en vue d'être distribuées au personnel de celle-ci ou au personnel d'une société liée à celle-ci par un lien de contrôle. Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une société mère et une filiale dans les cas visés à l'article 1711-1. »

La distribution de telles actions doit être effectuée dans un délai de douze mois à compter de l'acquisition de ces actions. »

(*Loi du 24 avril 1983*)
[2017/1132/UE art. 61]
« Art. 430-16.
(1) (*Loi du 10 août 2016*) « L'article 430-15 ne s'applique pas :

1° aux actions acquises en exécution d'une décision de réduction du capital ou dans le cas visé à l'article 430-22 ;

2° aux actions acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel ;

3° aux actions entièrement libérées acquises à titre gratuit ou acquises par des banques et d'autres établissements financiers en vertu d'un contrat de commission d'achat[78] ;

4° aux actions acquises en vertu d'une obligation légale ou résultant d'une décision judiciaire visant à protéger les actionnaires minoritaires, notamment en cas de fusion, de scission, de changement de l'objet ou de la forme de la société, de transfert du siège social à l'étranger ou d'introduction de limitations pour le transfert des actions ;

5° aux actions acquises d'un actionnaire à défaut de leur libération ;

6° aux actions entièrement libérées acquises lors d'une adjudication judiciaire opérée en vue d'honorer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions ;

[78] La directive parle de « actions (…) acquises par des banques (…) à titre de commission d'achat. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

7° aux actions entièrement libérées émises par une société d'investissement à capital fixe telle que définie à l'article 461-4 et acquises à la demande des investisseurs par cette société ou par une personne agissant en son propre nom mais pour compte de cette société. »

Ces acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

(2) Les actions acquises dans les cas indiqués au paragraphe 1er, points 2° à 6°, doivent toutefois être cédées dans un délai de trois ans au maximum à compter de leur acquisition, à moins que la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société peut avoir acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne dépasse pas 10 pour cent du capital souscrit.

(3) À défaut de leur cession dans le délai fixé au paragraphe 2, les actions doivent être annulées. II pourra être procédé à une réduction du capital souscrit d'un montant correspondant. Une telle réduction est obligatoire dans la mesure où les acquisitions d'actions à annuler ont eu pour effet que l'actif net est devenu inférieur au montant visé à l'article 461-2. »

(*Loi du 24 avril 1983*)
[2017/1132/UE art. 62]
« Art. 430-17.
Les actions acquises en violation des dispositions des articles 430-15 et 430-16, paragraphe 1er, point 1°, doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur acquisition. À défaut de leur cession dans ce délai, l'article 430-16, paragraphe 3, s'applique. »

(*Loi du 24 avril 1983*)
[2017/1132/UE art. 63]
« Art. 430-18.
(1) Dans les cas où l'acquisition d'actions propres est possible conformément aux articles 430-15 et 430-16 la détention de ces actions est soumise aux conditions suivantes :

1° (*Loi du 10 août 2016*) « les droits de vote afférents aux actions détenues par la société sont suspendus. Les actions rachetées ne sont pas prises en compte pour le calcul des quorum et majorité dans les assemblées.

Si le conseil d'administration décide de suspendre le droit aux dividendes des actions détenues par la société, les coupons de dividendes y restent attachés. Dans ce cas, le bénéfice distribuable est réduit en fonction du nombre de titres détenus et les sommes qui auraient dû être attribuées sont conservées jusqu'à la vente des actions, coupons attachés. La société peut également maintenir au même montant le bénéfice distribuable et le répartir entre les actions dont l'exercice des droits n'est pas suspendu. Dans ce dernier cas, les coupons échus sont détruits.

Si la société détient des parts bénéficiaires rachetées, elle ne peut en exercer le droit de vote.

Si la société détient des parts bénéficiaires ayant droit à des dividendes, les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent »;

2° si ces actions sont comptabilisées à l'actif du bilan il est établi au passif une réserve indisponible d'un même montant.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(2) Lorsqu'une société a acquis ses propres actions conformément aux dispositions des articles 430-15 et 430-16, le rapport de gestion doit mentionner :

1° les raisons des acquisitions effectuées pendant l'exercice ;

2° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises et cédées pendant l'exercice, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent ;

3° en cas d'acquisition ou de cession à titre onéreux, la contre-valeur des actions ;

4° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de l'ensemble des actions acquises et détenues en portefeuille, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent. »

(Loi du 24 avril 1983)
[2017/1132/UE art. 64]
« Art. 430-19.
(1) (*Loi du 10 juin 2009*) « Une société ne peut, directement ou indirectement, avancer des fonds, accorder des prêts ou donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses actions par un tiers qu'aux conditions suivantes :

(*Loi du 10 août 2016*)

1° « Ces opérations ont lieu sous la responsabilité du conseil d'administration ou du directoire à de justes conditions de marché, notamment au regard des intérêts perçus par la société et des sûretés qui lui sont données en contrepartie des prêts et avances visés ci-dessus. » La situation financière du tiers ou, dans le cas d'opérations faisant intervenir plusieurs parties, de chaque partie concernée doit avoir été dûment examinée.

(*Loi du 10 août 2016*)

2° « Le conseil administration ou le directoire soumet l'opération, pour accord préalable, à l'assemblée générale, qui statue aux conditions requises pour la modification des statuts. Le conseil d'administration ou le directoire remet à l'assemblée générale un rapport écrit indiquant les motifs de l'opération, l'intérêt qu'elle présente pour la société, les conditions auxquelles elle s'effectue, les risques qu'elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société, et le prix auquel le tiers est censé acquérir les actions. Ce rapport est déposé au registre de commerce et des sociétés conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[79] et fait l'objet d'une publication au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l'article 100-13, paragraphe 3. »

3° L'aide financière totale accordée aux tiers n'a pas pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant visé à l'article 461-2, paragraphes 1er et 2, compte tenu également de toute réduction de l'actif net que pourrait avoir entraînée l'acquisition, par la société ou pour le compte de celle-ci, de ses propres actions conformément à l'article 430-15, paragraphe 1er. La société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d'un montant correspondant à l'aide financière totale.

[79] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

4° Lorsqu'un tiers bénéficiant de l'aide financière d'une société acquiert des actions propres à cette société au sens de l'article 430-15, paragraphe 1er, ou souscrit des actions émises dans le cadre d'une augmentation du capital souscrit, cette acquisition ou cette souscription est effectuée à un juste prix.

(2) (*Loi du 10 août 2016*) « Le paragraphe 1er ne s'applique ni aux transactions faites dans le cadre des opérations courantes des banques et d'autres établissements financiers, ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition d'actions par ou pour le personnel de la société ou d'une société liée à celle-ci par un lien de contrôle. Toutefois, ces transactions et opérations ne peuvent avoir pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. »

(3) Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux opérations effectuées en vue de l'acquisition d'actions visée à l'article 430-16, paragraphe 1er, point 7°. »

(*Loi du 10 juin 2009*)
[2017/1132/UE art. 65]
« Art. 430-20.
Lorsque les membres du conseil d'administration ou du directoire d'une société, partie à une opération visée à l'article 430-19, paragraphe 1er, ou d'une société mère ou la société mère elle-même ou encore des tiers agissant en leur propre nom pour compte des membres du conseil d'administration ou du directoire ou pour compte de cette société sont parties à une opération visée à l'article 430-19, le ou les commissaires ou le réviseur d'entreprises (…)[80] adressent un rapport spécial sur cette opération à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport. »

(*Loi du 24 avril 1983*)
[2017/1132/UE art. 66]
« Art. 430-21.
(1) La prise en gage par la société de ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société, est assimilée aux acquisitions indiquées à l'article 430-15, à l'article 430-16, paragraphe 1er, et aux articles 430-18 et 430-19. »

(2) (*Loi du 10 août 2016*) « Le paragraphe (1)[81] » ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'opérations courantes des banques et autres établissements financiers.

[80] Le terme « agréé », inséré conformément aux dispositions de l'article 103 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit a été supprimé par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit.

[81] La loi du 10 août 2016 a corrigé une erreur de renvoi antérieure en remplaçant la référence au « paragraphe 1er » par une référence au « paragraphe (1) ». La version consolidée de la loi résultant du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 comprend à nouveau le renvoi erroné au paragraphe 1er non reflété dans cette compilation.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 24 avril 1983*)

[2017/1132/UE art. 82]

« Art. 430-22.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent l'émission d'actions rachetables est autorisée pourvu que le rachat de ces actions soit soumis aux conditions suivantes :

1° le rachat doit être autorisé par les statuts avant la souscription des actions rachetables ;

2° ces actions doivent être entièrement libérées ;

3° les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts ;

4° le rachat ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 461-2 ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat ;

5° un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires ; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves ;

6° le point 5° ne s'applique pas lorsque le rachat a eu lieu à l'aide du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat ;

7° lorsque, par suite du rachat, le versement d'une prime en faveur des actionnaires est prévu, cette prime ne peut être prélevée que sur des sommes distribuables conformément à l'article 461-2, paragraphe 1er ;

8° le rachat fait l'objet d'une publicité conformément (*Loi du 27 mai 2016*) « aux dispositions du titre Ier, chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[82] ». »

(Loi du 12 mars 1998)

[2017/1132/UE art. 67]

« Art. 430-23[83].

(*Loi du 10 août 2016*)

«(1) La souscription, l'acquisition ou la détention d'actions de la société anonyme par une autre société au sens de « l'annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés »[84,85] dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante sont considérées comme étant du fait de la société anonyme elle-même. L'article 430-18,

[82] Voir note sub article 100-13 (1).

[83] L'article IV de la loi du 12 mars 1998 précise que:

«L'article 49bis [désormais : art. 430-23] ne s'applique pas aux acquisitions d'actions faites avant l'entrée en vigueur de la présente loi [le 4 avril 1998].

Toutefois les droits de vote attachés à ces actions sont suspendus et ces actions sont prises en considération pour déterminer si la condition prévue à l'article 49-2 paragraphe (1) 2° [désormais : art. 430-15 (1) 2°] est remplie.»

[84] Renvoi mis à jour par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017.

[85] Pour le Luxembourg, il s'agit des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés à responsabilité limitée.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

paragraphe 1er, point 2°, n'est toutefois pas applicable lorsque la société est contrôlée directement par la société anonyme.

L'alinéa premier s'applique également lorsque l'autre société relève du droit d'un pays tiers et a une forme juridique comparable à celles visées à « l'annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés »[86]. »

(2) Toutefois, lorsque la société anonyme dispose seulement indirectement de la majorité des droits de vote ou peut exercer seulement indirectement une influence dominante, le paragraphe 1er ne s'applique pas, mais dans ce cas les droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l'autre société sont suspendus.

(3) Aux fins du présent article :

1° il est présumé qu'une société anonyme est en mesure d'exercer une influence dominante lorsqu'elle :

a) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et est en même temps, actionnaire ou associée de l'autre société, ou

b) est actionnaire ou associée de l'autre société et contrôle seule la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette société.

2° une société anonyme est considérée comme disposant indirectement des droits de vote lorsqu'il en est disposé par une société d'une des formes juridiques visées au paragraphe 1er dans laquelle la société anonyme dispose directement de la majorité des droits de vote.

3° une société anonyme est considérée comme étant en mesure d'exercer indirectement une influence dominante sur une autre société lorsque la société anonyme dispose directement de la majorité des droits de vote dans une société d'une des formes juridiques visées au paragraphe 1er laquelle :

a) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et est, en même temps, actionnaire ou associée de l'autre société, ou

b) est actionnaire ou associée de l'autre société et contrôle seule la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette société ;

4° une société anonyme est considérée comme disposant des droits de vote lorsqu'en vertu des statuts, de la loi ou d'un contrat, elle est en droit d'exercer le droit de vote attaché aux actions de la société et peut l'exercer effectivement.

(4) Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque :

1° la souscription, l'acquisition ou la détention d'actions de la société anonyme est effectuée pour le compte d'une personne autre que celle qui souscrit, acquiert ou détient et qui n'est ni la société anonyme visée au paragraphe 1er ni une autre société dans laquelle la société

[86] Renvoi mis à jour par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante ;

2° (*Loi du 10 août 2016*) « la souscription, l'acquisition ou la détention d'actions de la société anonyme est effectuée par l'autre société visée au paragraphe 1er en sa qualité et dans le cadre de son activité d'opérateur professionnel sur titres, pourvu que celle-ci soit membre d'une bourse de valeurs située ou opérant dans un (*Loi du 7 août 2023*) « État membre »[87] ou qu'elle soit agréée ou surveillée par une autorité d'un (*Loi du 7 août 2023*) « État membre » compétente pour la surveillance des opérateurs professionnels sur titres qui, au sens du présent article, peuvent inclure les établissements de crédit. »

(5) Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque la détention d'actions de la société anonyme par l'autre société visée au paragraphe 1er résulte d'une acquisition faite avant que la relation entre ces deux sociétés corresponde aux critères établis au paragraphe 1er.

Toutefois les droits de vote attachés à ces actions sont suspendus et ces actions sont prises en considération pour déterminer si la condition prévue à l'article 430-15, paragraphe 1er, point 2°, est remplie.

(6) L'article 430-16, paragraphes 2 et 3, et l'article 430-17 ne s'appliquent pas en cas d'acquisition d'actions d'une société anonyme par l'autre société visée au paragraphe 1er, pourvu que :

1° les droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l'autre société soient suspendus, et

2° (*Loi du 25 août 2006*) « les membres de l'organe de gestion de la société anonyme soient obligés de racheter à l'autre société les actions visées à l'article 430-16, paragraphes 2 et 3, et à l'article 430-17 au prix auquel cette autre société les a acquises ; cette sanction n'est pas applicable dans le seul cas où lesdits membres prouvent que la société anonyme est totalement étrangère à la souscription ou à l'acquisition desdites actions. »

(*Loi du 25 août 2006*)

« Chapitre IV - De l'administration et de la surveillance des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) »

Section Ire - Du conseil d'administration »

Art. 441-1.
Les sociétés anonymes sont administrées par des mandataires à temps, associés ou non, révocables, salariés ou gratuits.

[87] Jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni sera considéré comme faisant partie de l'UE conformément à l'Accord de Retrait conclu entre l'UE et le Royaume-Uni. Voir aussi la définition « d'État membre » formulée au sixième alinéa de l'article 100-2.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 43]
« Art. 441-2.
Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins[88].

Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Dans la société européenne (SE), le nombre d'administrateurs ou les règles pour sa détermination sont fixés par les statuts de celle-ci. Néanmoins, les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins lorsque la participation des travailleurs dans la société européenne (SE) est organisée en transposition de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs[89].

Ils sont nommés pour une période déterminée par l'assemblée générale des actionnaires[90,91]; ils peuvent cependant, pour la première fois, être nommés par l'acte de constitution de la société[92]. La présente disposition vaut, pour la société européenne (SE), sans préjudice, le cas

---

[88] Leur nombre est de neuf au moins pour les sociétés qui tombent sous le champ d'application des articles L.426-2 et s. du Code du Travail , qui prévoient également des dispositions dérogatoires quant au mode de leur désignation.

[89] Cette directive a été transposée par les articles L. 441 -1 et s. du Code du Travail.

[90] Voir Titre II du Livre IV du Code du Travail : Représentation des salariés dans les sociétés anonymes.

[91] Loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l'Etat ou une personne morale de droit public dans une société anonyme telle que modifiée par la loi du 25 août 2006):
« Article unique.
Dans les sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat ou une personne morale de droit public est actionnaire, les personnes qui sur la proposition de l'Etat ou de cette personne morale sont appelées aux fonctions d'administrateur ou de membre du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, représentent respectivement l'Etat ou la personne morale de droit public qui les a fait désigner et exécutent leurs instructions. A cette fin, ils doivent transmettre toutes les informations utiles dont ils ont pu obtenir connaissance respectivement à l'Etat ou à la personne morale de droit public.
Ils cessent leurs fonctions au moment où la personne morale de droit public qui les a fait désigner aura notifié au conseil d'administration ou au directoire ou au conseil de surveillance, selon le cas, la révocation de leur mandat.
La personne morale de droit public assume les responsabilités qui incombent aux personnes désignées à sa demande en leur qualité d'administrateurs ou de membres du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, sauf son recours contre elles en cas de faute personnelle grave. Les émoluments leur revenant sous quelque forme que ce soit, sont touchés par l'Etat ou la personne morale de droit public qui les a fait désigner; il appartient au gouvernement en conseil ou à l'organe dirigeant de la personne morale de droit public d'arrêter les indemnités à allouer à ces administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, pour l'accomplissement de leur mission. »

[92] Pour les entreprises ayant la forme de la société anonyme, établies au Grand-Duché et (i) y occupant habituellement au moins mille travailleurs salariés au cours des trois dernières années ou (ii) dans lesquelles le gouvernement a une participation financière d'au moins 25% ou (iii) auxquelles le gouvernement a consenti une concession portant sur l'activité principale: voir aussi les articles L.426-1 et s. du Code du Travail.
Voir également la loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l'Etat ou une personne morale de droit public dans une société anonyme reproduite dans la note ci-dessus.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

échéant, des modalités de participation des travailleurs fixées en transposition de la directive 2001/86/CE précitée[93].

Le terme de leur mandat ne peut excéder six ans ; ils sont toujours révocables par l'assemblée générale.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont, sauf disposition contraire dans les statuts, le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive. »

(Loi du 25 août 2006)
« Art. 441-3.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, (*Loi du 10 août 2016*) « membre du comité de direction, ou directeur général », celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. »

Art. 441-4.
Sauf disposition contraire dans l'acte de société, les administrateurs sont rééligibles : en cas de vacance avant l'expiration du terme d'un mandat, l'administrateur nommé achève le terme de celui qu'il remplace.

(*Loi du 23 novembre 1972)*
[2017/1132/UE art. 9.2 et 9.3]
« Art. 441-5
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. (*Loi du 25 août 2006*) *[Règlement CE 2157/2001, art. 48.1] «* Dans une société européenne (SE), les statuts énumèrent les catégories d'opérations qui donnent lieu à décision expresse du conseil d'administration. »

II représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Les limitations apportées aux pouvoirs que les alinéas précédents attribuent au conseil d'administration et qui résultent soit des statuts, soit d'une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs administrateurs pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause

[93] Voir note sous alinéa précédent.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

est opposable aux tiers (*Loi du 27 mai 2016*) « dans les conditions prévues au titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[94] ».

(*Loi du 25 août 2006*)

« Lorsque, dans une société européenne (SE), une délégation de pouvoirs a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d'une catégorie d'opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société européenne (SE), donne lieu à décision expresse du conseil d'administration, il engagera la société sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu. »

Art. 441-6.

(*Loi du 10 août 2016*)

« Le conseil d'administration peut décider la création de comités dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité. »[95]

Art. 441-7.

(*Loi du 10 août 2016*)

« L'administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d'une opération relevant du conseil d'administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.

Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la société.

Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêts, le nombre d'administrateurs requis statutairement en vue de délibérer et de voter sur le point en question n'est pas atteint, le conseil d'administration peut, sauf disposition contraire des statuts, décider de déférer la décision sur ce point à l'assemblée générale des actionnaires.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions du conseil d'administration ou de l'administrateur concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales. »

Art. 441-8.

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.

[94] Voir note sub article 100-13 (4).

[95] Les anciens articles 55 et 56 ont été abrogés par la loi du 8 mars 1989.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 441-9.

(Loi du 10 août 2016)

« Les administrateurs, les membres du comité de direction et le directeur général sont responsables envers la société, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

Les administrateurs et les membres du comité de direction sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant d'infractions aux dispositions de la présente loi, ou des statuts.

Les administrateurs et les membres du comité de direction ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions, pour ce qui est des membres du conseil d'administration, à l'assemblée générale la plus prochaine et, pour ce qui concerne les membres du comité de direction, lors de la première séance du conseil d'administration après qu'ils en auront eu connaissance. »

(*Loi du 23 novembre 1972*)

[2017/1132/UE art. 9.3]

« Art. 441-10.

La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement[96].

Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules soit conjointement, est opposable aux tiers (*Loi du 27 mai 2016*) « dans les conditions prévues au titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[97] ». »

(*Loi du 25 août 2006*)

« La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué. »

(*Loi du 10 août 2016*) « La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat. »

[96] Conformément à l'article V. paragraphe 3) de la loi du 10 août 2016, les sociétés au sein desquelles, au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, est institué un organe de gestion qui porte le nom de « comité de direction », doivent endéans les 24 mois de son entrée en vigueur (donc avant le 24 août 2018), se conformer aux dispositions des articles 441-11 et 441-12.

[97] Voir note sub article 100-13 (4).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 10 août 2016*)

« Les délégués à la gestion journalière sont soumis aux dispositions de l'article 441-7, applicables par analogie. S'il n'existe qu'un seul délégué confronté à une situation d'opposition d'intérêts, la décision devra être prise par le conseil d'administration. En cas de violation de l'article 441-7, la responsabilité des délégués à la gestion journalière pourra être engagée sur base de l'article 441-9, alinéa 2, étant entendu que, pour l'application de cette disposition, ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions au conseil d'administration dès qu'ils en auront eu connaissance. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« Art. 441-11[98].

Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction ou un directeur général, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi. Si un comité de direction est institué ou un directeur général est nommé, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.

Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non.

Les conditions de désignation des membres du comité de direction ou du directeur général, leur révocation, leur rémunération et la durée de leur mission de même que le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par les statuts ou, à défaut de clause statutaire, par le conseil d'administration.

Les statuts peuvent conférer au directeur général ou à un ou à plusieurs membres du comité de direction, le pouvoir de représenter la société, soit seuls, soit conjointement.

La nomination d'un directeur général et l'instauration d'un comité de direction et la clause statutaire visée à l'alinéa 3, « ainsi que »[99] le pouvoir de représentation du directeur général et des membres du comité de direction, sont opposables aux tiers dans les conditions prévues par les dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[100].

Les statuts ou une décision du conseil d'administration peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion qui peut être délégué en application de l'alinéa premier. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les membres du comité de direction sont convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. »

[98] Voir première note sub article 441-10.

[99] Loi du 7 août 2023.

[100] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 10 août 2016*)
« Art. 441-12[101].
Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d'une opération relevant du comité, il est tenu d'en prévenir le comité et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.

Il est spécialement rendu compte, à la première réunion du conseil d'administration, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des membres du comité de direction aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

Une copie du procès-verbal est transmise au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion.

Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêt, le nombre de membres du comité de direction requis en vue de délibérer et de voter sur le point en question n'est pas atteint, le comité de direction peut décider de déférer la décision sur ce point au conseil d'administration.

Lorsque le directeur général a directement ou indirectement un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d'une décision ou d'une opération relevant de ses attributions, il doit déférer la décision au conseil d'administration.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales. »

(*Loi du 23 novembre 1972*)
[2017/32/UE art. 9.1]
« Art. 441-13.
La société est liée par les actes accomplis par le conseil d'administration, par les administrateurs ayant qualité pour la représenter conformément à l'article 441-5, alinéa 4, (*Loi du 10 août 2016*) « par les membres du comité de direction ayant qualité pour la représenter conformément à « l'article 441-11, alinéa 4 »[102], par le directeur général » ou par le délégué à la gestion journalière, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. »

(*Loi du 25 août 2006*)

« Section 2 - Du directoire et du conseil de surveillance »

(*Loi du 25 août 2006*)
« Art. 442-1.
(1) Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions de la présente section. Dans ce cas, la société reste soumise à l'ensemble des

[101] Voir première note sub article 441-10.
[102] Renvoi corrigé par la loi du 7 août 2023.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

règles applicables aux sociétés anonymes, à l'exclusion de celles prévues aux articles 441-1 à 441-13.

(2) L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la société ».

(*Loi du 25 août 2006*)

« Sous-section 1re - Du directoire[103] »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 39.4]
« Art. 442-2.
(1) La société anonyme est dirigée par un directoire. Le nombre de ses membres ou les règles pour sa détermination sont fixés par les statuts pour la société européenne (SE). Dans la société anonyme, ils sont fixés par les statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance.

(2) Dans les sociétés anonymes unipersonnelles ou dont le capital est inférieur à 500 000 euros, une seule personne peut exercer les fonctions dévolues au directoire.

(3) Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 40.1]
« Art. 442-3.
Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.

Les statuts peuvent néanmoins attribuer à l'assemblée générale le pouvoir de nommer les membres du directoire. Dans ce cas, seule l'assemblée est compétente. »

(*Loi du 25 août 2006*)
« Art. 442-4.
Lorsqu'une personne morale est nommée membre du directoire (*Loi du 10 août 2016*) « ou du conseil de surveillance », celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

[103] La loi du 25 août 2006 a introduit la possibilité pour une société anonyme d'adopter le modèle de gouvernance à deux niveaux (directoire et conseil de surveillance) comme alternative au modèle traditionnel du conseil d'administration. L'article VIII de cette loi prévoit que « Toute disposition légale ou réglementaire concernant les sociétés commerciales se référant au « conseil d'administration» d'une société anonyme doit être entendue, dans le cadre d'une société anonyme dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, comme se référant au directoire de la société concernée sauf si, d'après la nature de la mission confiée, il s'agit de l'entendre comme se référant au conseil de surveillance. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 39.2]
« Art. 442-5.
Les membres du directoire peuvent être révoqués par le conseil de surveillance ainsi que, si les statuts le prévoient, par l'assemblée générale. »

(*Loi du 25 août 2006*)
« Art. 442-6.
(1) Les membres du directoire sont nommés pour une période déterminée par les statuts qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

(2) En cas de vacance d'une place de membre du directoire, les membres restants ont, sauf disposition contraire dans les statuts, le droit d'y pourvoir provisoirement.

(3) Dans ce cas, le conseil de surveillance, ou l'assemblée générale selon le cas, procède, lors de la première réunion, à l'élection définitive. Le membre du directoire nommé achève le terme de celui qu'il remplace. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 48.1]
« Art. 442-7.
(1) Le directoire a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent au conseil de surveillance et à l'assemblée générale.

(2) Les statuts d'une société européenne (SE) énumèrent les catégories d'opérations qui donnent lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance.

Lorsqu'une opération exige l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'assemblée générale.

(3) Le directoire représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

(4) Les limitations apportées aux pouvoirs que les paragraphes précédents attribuent au directoire et qui résultent soit des statuts, soit d'une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du directoire pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers (*Loi du 27 mai 2016*) « dans les conditions prévues au titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[104] ».

Lorsqu'une délégation de pouvoirs dans une société européenne (SE) a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette

[104] Voir note sub article 100-13 (4).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

délégation mais relevant néanmoins d'une catégorie d'opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société européenne (SE), donne lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance, il engagera la société sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« (5) Le directoire peut décider la création de comités dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité. »

(*Loi du 25 août 2006*)

« Art. 442-8.

La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs membres du directoire, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, à l'exclusion des membres du conseil de surveillance, agissant seuls ou conjointement.

Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules soit conjointement est opposable aux tiers (*Loi du 27 mai 2016*) « dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[105] ».

La délégation à un membre du directoire impose au directoire l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« Les délégués à la gestion journalière sont soumis aux dispositions de l'article 442-18, applicables par analogie. S'il n'existe qu'un seul délégué confronté à une situation d'opposition d'intérêts, la décision devra être prise par le directoire. En cas de violation de l'article 442-18, la responsabilité des délégués à la gestion journalière pourra être engagée sur la base de l'article 442-10, alinéa 2, étant entendu que, pour l'application de cette disposition, ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions au directoire dès qu'ils en auront eu connaissance. »

(*Loi du 25 août 2006*)

« Art. 442-9.

La société est liée par les actes accomplis par le directoire, par les membres du directoire ayant qualité pour la représenter conformément à l'article 442-7, paragraphe 4, ou par le délégué à la gestion journalière, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que

[105] Voir note sub article 100-13 (4).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. »

(*Loi du 25 août 2006*)
« Art. 442-10.
Les membres du directoire sont responsables envers la société conformément au droit commun de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

(*Loi du 10 août 2016*) « Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant d'infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts. » Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.

L'autorisation donnée par le conseil de surveillance conformément à l'article 442-7, paragraphe 2, n'exonère pas les membres du directoire de leur responsabilité. »

(*Loi du 25 août 2006*)

« Sous-section 2 - Du conseil de surveillance »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 40.1]
« Art. 442-11.
(1) Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire, sans pouvoir s'immiscer dans cette gestion.

(2) Il donne ou refuse les autorisations requises en vertu de l'article 442-7, paragraphe 2. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 41]
« Art. 442-12.
(1) Le conseil de surveillance a un droit illimité de regard sur toutes les opérations de la société; il peut prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société.

(2) Le directoire fait, au moins tous les trois mois, un rapport écrit au conseil de surveillance sur la marche des affaires de la société et de leur évolution prévisible.

(3) En outre, le directoire communique en temps utile au conseil de surveillance toute information sur des événements susceptibles d'avoir des répercussions sensibles sur la situation de la société.

(4) Le conseil de surveillance peut demander au directoire les informations de toute nature nécessaires au contrôle qu'il exerce conformément à l'article 442-11.

(5) Le conseil de surveillance peut procéder ou faire procéder aux vérifications nécessaires à l'accomplissement de sa mission. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 25 août 2006*)
« **Art. 442-13**.
Chaque année, le conseil de surveillance reçoit de la part du directoire les documents visés à l'article 461-1 à l'époque y fixée pour leur remise aux commissaires et présente à l'assemblée générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice. »

(*Loi du 25 août 2006*)
« Art. 442-14. »
(*Loi du 10 août 2016*)
« Sont applicables au conseil de surveillance les dispositions des articles 441-2, 441-3, 441-4 et 441-6[106]. »

(*Loi du 25 août 2006*)
« Art. 442-15.
(1) Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

(2) Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts, ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire. »

(*Loi du 25 août 2006*)
« Art. 442-16.
Les membres du conseil de surveillance sont responsables envers la société conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur surveillance.

(*Loi du 10 août 2016*) « Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant d'infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts. » Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance. »

(*Loi du 25 août 2006*)

« Sous-section 3 - Dispositions communes au directoire et au conseil de surveillance »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 39.3]
« Art. 442-17.
(1) Nul ne peut simultanément être membre du directoire et du conseil de surveillance.

(2) Toutefois, en cas de vacance au sein du directoire, le conseil de surveillance peut désigner

[106] Voir les notes sous l'article 441-2.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

l'un de ses membres pour exercer les fonctions de membre du directoire. Au cours de cette période, les fonctions de l'intéressé en sa qualité de membre du conseil de surveillance sont suspendues. »

(*Loi du 25 août 2006*)
« Art. 442-18. »
(*Loi du 10 août 2016*)

« Le membre du directoire ou du conseil de surveillance qui a directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d'une opération relevant du directoire ou du conseil de surveillance, est tenu d'en prévenir le directoire ou le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.

Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des membres du directoire ou du conseil de surveillance aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque le directoire ou le conseil de surveillance de la société ne comprend qu'un seul membre, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son membre du directoire ou du conseil de surveillance ayant un intérêt opposé à celui de la société.

Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêts, le nombre de membres requis statutairement en vue de délibérer et de voter sur le point en question n'est pas atteint, le directoire ou le conseil de surveillance peut, sauf disposition contraire des statuts, décider de déférer la décision sur ce point à l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque l'opération visée au premier alinéa fait apparaître un intérêt opposé entre la société et un membre du directoire, l'autorisation du conseil de surveillance est en outre requise.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions envisagées concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales. »

(*Loi du 25 août 2006*)
« Art. 442-19.
Les fonctions de membre du directoire et de membre du conseil de surveillance peuvent être rémunérées. Le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire sont fixés par le conseil de surveillance. Le mode et le montant de la rémunération des membres du conseil de surveillance sont fixés par les statuts, ou à défaut, par l'assemblée générale. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(Loi du 25 août 2006)

« Section 3 - De la surveillance par les commissaires »

Art. 443-1.[107,108]

La surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non.

---

[107] Conformément à l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, l'institution du commissaire aux comptes est supprimée pour les sociétés qui font contrôler leurs comptes par un réviseur d'entreprises agréé.

[108] Les dispositions de l'article 52 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit s'appliquent pour les sociétés qui constituent des « entités d'intérêt public » :

L'article 1(20) de la loi du 23 juillet 2016 [2006/43/CE art. 2.13] définit « entités d'intérêt public » comme suit:

« (a) les entités régies par le droit d'un Etat membre dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé [*pour une définition de ce terme, voir sub 420-10 (4)*] d'un Etat membre au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE [*MiFID II*],

b) les établissements de crédit tels que définis à l'article 1er, point 12, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, autres que ceux visés à l'article 2 de la directive 2013/36/UE,

c) les entreprises d'assurance et de réassurance telles que définies à l'article 32, paragraphe 1er, points 5 et 9 de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, à l'exclusion des entreprises et organismes visés aux articles 38, 40 et 42, des fonds de pension visés à l'article 32, paragraphe 1er, point 14, des entreprises captives d'assurance visées à l'article 43, point 8 et des entreprises captives de réassurance visées à l'article 43, point 9, de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances; »

[2006/43/CE art. 39]

Art. 52. [de la loi du 23 juillet 2016] **« Comité d'audit »**

« (1) Chaque entité d'intérêt public doit être dotée d'un comité d'audit. Le comité d'audit est soit un comité indépendant, soit un comité de l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée. Il est composé de membres non exécutifs de l'organe de gestion et/ou de membres de l'organe de surveillance de l'entité contrôlée et/ou de membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires ou, pour les entités qui ne comptent pas d'actionnaire, par un organe équivalent.

Le comité d'audit compte au moins un membre compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit.

Les membres du comité dans leur ensemble sont compétents dans le secteur d'activité de l'entité contrôlée.

Les membres du comité d'audit sont, en majorité, indépendants de l'entreprise contrôlée. Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité ou par l'organe de surveillance de l'entité contrôlée, et est indépendant de l'entité contrôlée.

(2) Dans les entités d'intérêt public satisfaisant aux critères de l'article 2, paragraphe 1er, points f) et t), de la directive 2003/71/CE [*auquel correspond l'article 2.1 points r) et tbis) de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières. Les sociétés visées sont les PME et les sociétés à faible capitalisation boursière*], les fonctions attribuées au comité d'audit peuvent être exercées par l'organe d'administration ou de surveillance dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne soit pas le président du comité d'audit.

(3) Les entités d'intérêt public qui disposent d'un organe remplissant des fonctions équivalentes à celles d'un comité d'audit peuvent déroger au paragraphe 1er dans les conditions fixées par la CSSF.

(4) Lorsque tous les membres du comité d'audit sont des membres de l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée, le comité d'audit est exempté des conditions d'indépendance prévues au paragraphe 1er, alinéa 4.

(5) Sont exemptés de l'obligation d'avoir un comité d'audit:

a) les entités d'intérêt public qui sont des entreprises filiales au sens de l'article 2, point 10, de la directive 2013/34/ UE [*voir article 1711-1 (2) de la loi de 1915*], si l'entité satisfait aux exigences des paragraphes 1er à 4, de l'article 11, paragraphes 1er et 2, et de l'article 16, paragraphe 5, du règlement UE n° 537/2014 *[relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public]*, au niveau du groupe;

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires. [109]

Sauf disposition contraire dans l'acte de société, les commissaires sont rééligibles.

La durée de leur mandat ne peut excéder six ans ; ils sont toujours révocables par l'assemblée générale.

---

b) les entités d'intérêt public qui sont des organismes de placement collectif luxembourgeois tels que définis à l'article 2, paragraphe 2, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, ou des fonds d'investissement alternatifs (FIA) au sens de l'article 1er, point 39, de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissements alternatifs;

c) les entités d'intérêt public dont la seule activité consiste à émettre des titres reposant sur des actifs au sens de l'article 2, point 5, du règlement [*de la Commission*] (CE) n° 809/2004 [*règlement prospectus*]. Dans ce cas, l'entité explique publiquement les raisons pour lesquelles elle ne juge pas opportun de disposer d'un comité d'audit ou de confier les fonctions de comité d'audit à un organe d'administration ou de surveillance;

d) les établissements de crédit luxembourgeois dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE *[MiFID II]* et qui n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal de ces titres reste inférieur à 100.000.000 euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus au titre de la directive 2003/71/CE.

(6) Sans préjudice des responsabilités des membres de l'organe d'administration ou de surveillance ou des autres membres nommés par l'assemblée générale des actionnaires de l'entité contrôlée, le comité d'audit est notamment chargé des missions suivantes:

a) communication à l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes a contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le comité d'audit a joué dans ce processus;

b) suivi du processus d'élaboration de l'information financière et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;

c) suivi de l'efficacité des systèmes internes de contrôle qualité et de gestion des risques de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, de l'audit interne de l'entreprise, en ce qui concerne l'information financière de l'entité contrôlée, sans qu'il soit porté atteinte à son indépendance;

d) suivi des contrôles légaux des états financiers annuels et consolidés, en particulier de leur exécution, en tenant compte des constatations et conclusions de la CSSF en vertu de l'article 26, paragraphe 6, du règlement UE n° 537/2014*[relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public]*;

e) examen et suivi de l'indépendance des réviseurs d'entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés ou, le cas échéant, des cabinets d'audit conformément aux articles 19 à 25 de la présente loi [*loi du 23 juillet 2016*], ainsi qu'à l'article 6 du règlement UE n° 537/2014*[relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public]*, en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé de la prestation de services autres que d'audit à l'entité contrôlée conformément à l'article 5 dudit règlement;

f) responsabilité de la procédure de sélection du ou des réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés ou, le cas échéant, du cabinet d'audit et formulation de recommandations concernant le ou les réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés ou, le cas échéant, le ou les cabinets d'audit à désigner conformément à l'article 16 du règlement UE n° 537/2014 sauf lorsque l'article 16, paragraphe 8, dudit règlement s'applique.

La CSSF peut préciser les modalités relatives aux lettres a) à f) du présent paragraphe. »

[109] Pour les entreprises ayant la forme de la société anonyme, établies au Grand-Duché et (i) y occupant habituellement au moins mille travailleurs salariés au cours des trois dernières années ou (ii) dans lesquelles le gouvernement a une participation financière d'au moins 25 % ou (iii) auxquelles le gouvernement a consenti une concession portant sur l'activité principale : voir aussi article L.426-12 du Code du Travail : « Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés visées à l'article L.426-1, y compris ceux représentant le personnel, désignent, à l'unanimité, un commissaire-réviseur indépendant qui complète le nombre des commissaires prévus à l'article 61 [maintenant 443-1] de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Il est désigné pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres commissaires; son mandat est renouvelable.»

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

L'assemblée générale détermine le nombre des commissaires et fixe leurs émoluments.

(*Loi du 25 août 2006*)

« Si le nombre des commissaires est réduit, par suite de décès ou autrement, de plus de moitié, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit convoquer immédiatement l'assemblée générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants. »

Art. 443-2.

Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société.

(*Loi du 25 août 2006*)

« Il leur est remis chaque semestre, par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, un état résumant la situation active et passive. Les commissaires doivent soumettre à l'assemblée générale le résultat de leur mission avec les propositions qu'ils croient convenables et lui faire connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires.

Leur responsabilité, en tant qu'elle dérive de leurs devoirs de surveillance et de contrôle, est déterminée d'après les mêmes règles que la responsabilité des administrateurs ou membres du directoire. »

Les commissaires peuvent se faire assister par un expert en vue de procéder à la vérification des livres et comptes de la société.

L'expert doit être agréé par la société. À défaut d'agréation, le président du « tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale »[110], sur requête des commissaires signifiée avec assignation à la société, fait choix de l'expert. Le président entend les parties en son cabinet et statue en audience publique sur la désignation de l'expert. Sa décision ne doit pas être signifiée à la société et n'est pas susceptible de recours.

(*Loi du 25 août 2006*)

« Section 4 - Dispositions communes aux organes de gestion, au conseil de surveillance et aux commissaires »

(*Loi du 25 août 2006*)

« Art. 444-1.

L'assemblée générale qui a décidé d'exercer contre les administrateurs, les membres du directoire, du conseil de surveillance ou les commissaires en fonction l'action sociale des articles 441-9, 442-10, 442-16 et 443-2, alinéa 3, peut charger un ou plusieurs mandataires de l'exécution de cette délibération. »

[110] Ainsi modifié en vertu de la loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse (Mém. A 53 du 20 août 1006, p. 1660 ; doc. Parl. 3771).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 10 août 2016*)

« Art. 444-2.

Une action peut être intentée contre les administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, pour le compte de la société par des actionnaires minoritaires ou titulaires de parts bénéficiaires.

Cette action minoritaire est intentée par un ou plusieurs actionnaires ou titulaires de parts bénéficiaires possédant, à l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge, des titres ayant le droit de voter à cette assemblée représentant au moins 10 pour cent des voix attachées à l'ensemble de ces titres. »

(*Loi du 25 août 2006*)

« Art. 444-3.

(1) (*Loi du 10 août 2016*) « Les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les commissaires forment des collèges qui délibèrent suivant le mode établi par les statuts et, à défaut de dispositions à cet égard, suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.

Les décisions du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des administrateurs ou des membres du directoire ou du conseil de surveillance, exprimé par écrit.

Les décisions prises selon cette procédure sont réputées être prises au lieu du siège de la société. »

(2) (*Loi du 10 août 2016*) « Sauf dans le cas d'une société européenne (SE) pour laquelle une telle désignation est obligatoire, le conseil d'administration, le directoire et le conseil de surveillance peuvent élire un président en leur sein. »

(3) Le conseil d'administration ou le directoire d'une société européenne (SE) se réunit au moins tous les trois mois selon une périodicité fixée par les statuts pour délibérer de la marche des affaires de la société européenne (SE) et de leur évolution prévisible.

(4) Chacun des membres du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance peut prendre connaissance de toutes les informations transmises à cet organe. »

(5) (*Loi du 10 août 2016*) « Dans une société européenne (SE), le conseil de surveillance se réunit sur la convocation de son président. »

(*Loi du 25 août 2006*)

« Art. 444-4.

(1) Sauf disposition contraire des statuts et sans préjudice de dispositions légales particulières, les règles internes concernant le quorum et la prise de décision du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire de la société sont les suivantes :

1° quorum : la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés ;

2° prise de décision : elle se fait à la majorité des membres présents ou représentés.

(2) (*Loi du 10 août 2016*) « Sauf disposition contraire des statuts, et dans la mesure où un président a été élu, la voix du président de chaque organe est prépondérante en cas de partage des voix. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(3) (*Loi du 10 août 2016*) « Sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents » pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs ou les membres du directoire qui participent à la réunion du conseil ou du directoire par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil ou du directoire dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la société. »

Art. 444-5.
Les statuts peuvent disposer que les administrateurs et les commissaires réunis formeront le conseil général ; ils en détermineront les attributions.

(*Loi du 25 août 2006*)
« Art. 444-6. »
(*Loi du 10 août 2016*) « Les administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, les membres du comité de direction, le directeur général ainsi que » toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public. »

Chapitre V - Des assemblées générales

(*Loi du 7 septembre 1987*)
« Art. 450-1.
(1) (*Loi du 25 août 2006*) « L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Lorsque la société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

(*Loi du 23 mars 2007*) « L'assemblée générale d'une société européenne (SE) » décide dans les matières pour lesquelles une compétence spécifique lui est conférée par :

- la présente loi conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) ;
- les dispositions du droit luxembourgeois prises en transposition de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, dans la mesure où la société européenne (SE) a son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg[111].

[111] Cette directive a été transposée par les articles L. 441-1 et s. du Code du Travail.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

En outre, l'assemblée générale d'une société européenne (SE) décide dans les matières pour lesquelles une compétence est conférée à l'assemblée générale :

- d'une société anonyme relevant du droit luxembourgeois dans la mesure où la société européenne (SE) a son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg, ou
- par ses statuts conformément à ce même droit. »

(2) (*Loi du 25 août 2006*) « Les statuts déterminent le mode de délibération de l'assemblée générale et les formalités nécessaires pour y être admis[112]. En l'absence de dispositions, les nominations se font et les décisions se prennent d'après les règles ordinaires des assemblées délibérantes ; les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent ; les copies à délivrer aux tiers sont certifiées conformes à l'original dans les cas où les délibérations de l'assemblée ont été constatées par acte notarié, par le notaire dépositaire de la minute en cause, sinon par la personne désignée à cet effet par les statuts, ou à défaut, par le président du conseil d'administration ou, selon le cas, du directoire ou la

[112] L'article 8 de la loi du 1 août 2001 concernant la circulation de titres et autres instruments fongibles telle que modifiée prévoit :

« Art. 8. (1) L'investisseur peut exercer ou faire exercer les droits associatifs attachés aux titres et les droits d'action liés à la détention des titres moyennant production d'un certificat établi par le teneur de comptes pertinent certifiant le nombre de titres inscrits en son compte-titres.

(2) En vue de la participation à leurs assemblées générales, les sociétés luxembourgeoises ne peuvent exiger la production des titres au porteur, l'inscription dans le registre des actions nominatives ou un transfert particulier des titres dématérialisés lorsque ces titres sont inscrits en compte-titres. La preuve des droits sur les titres résulte dans ce cas à suffisance d'une attestation établie par le teneur de comptes pertinent confirmant le nombre de titres tenus en compte-titres et, le cas échéant, leur indisponibilité jusqu'à une certaine date. La société peut, dans ses règles relatives à la tenue d'assemblées, prévoir que l'investisseur devra, sur demande, produire des pièces justificatives de l'inscription des titres à travers la chaîne de détention des titres.

(3) Si un teneur de comptes, le cas échéant étranger, ou un tiers désigné par un tel teneur de comptes est inscrit sur le registre des actions nominatives de l'émetteur, ce teneur de comptes ou tiers désigné peut exercer, sur base des instructions qu'il reçoit, les droits de vote attachés aux titres pour lesquels il est inscrit dans le registre.

(4) Si un tiers, autre que l'investisseur, entend participer à un vote, l'émetteur peut, si ses statuts, les conditions d'émission ou de convocation de l'assemblée le prévoient, exiger l'identification du ou des investisseurs ayant donné les instructions de vote. Au cas où il n'est pas satisfait à l'exigence de l'émetteur, le bureau de l'assemblée peut priver la personne en cause de l'exercice du droit de vote.

L'émetteur n'est pas tenu de vérifier l'existence ou la teneur des instructions données au tiers qui exprime un vote. »

Les termes ci-dessous sont définis comme suit à l'art. 2 de la loi du 1e août 2001.

« compte-titres » : « un compte tenu par le teneur de comptes sur lequel des titres peuvent être crédités et duquel des titres peuvent être débités. Le compte d'émission tenu par un organisme de liquidation ou un teneur de compte central ne constitue pas un compte-titres ».

« investisseur » : « le titulaire de compte qui n'agit pas comme teneur de comptes pour une autre personne » ;

« teneur de comptes » défini à l'identique par l'art. 1 de la loi 2013, voir note sub art. 42bis ;

« teneur de comptes étranger » : défini à l'identique par l'art. 1 de la loi 2013, voir note sub art. 42bis ;

« teneur de comptes pertinent » : «désigne, s'agissant d'un compte-titres, le teneur de comptes ou, le cas échéant, le teneur de comptes étranger qui tient le compte-titres pour le titulaire de compte » ;

« titulaire de compte » : « une personne au nom de laquelle un teneur de comptes tient un compte-titres, que cette personne agisse pour son propre compte ou pour le compte de tiers. »

Par ailleurs, les termes « titres », « titres dématérialisés » et « émetteur » utilisés à l'article 8 de la loi du 1er août 2001 reproduit ci-dessus ne sont pas définis dans la loi du 1er août 2001 mais par la loi du 6 avril 2013 mais sans qu'il n'y ait de renvoi à cette dernière dans la loi modifiée de 2001. Pour les définitions de « titres » et « titres dématérialisés » voir note sub art. 430-8, respectivement; « émetteur » étant défini comme : « toute personne, y compris un fonds commun de placement, qui émet des titres ».

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

personne qui le remplace, ces personnes répondant des dommages pouvant résulter de l'inexactitude de leur certificat.

(*Loi du 10 août 2016*) « Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. »

Si la société compte un associé unique, ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal. »

(3) (*Loi du 25 août 2006*) « Tout actionnaire a, nonobstant toute disposition contraire, mais en se conformant aux règles des statuts, le droit de voter par lui-même ou par mandataire. Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. »

(4) Les statuts peuvent autoriser tout actionnaire à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées dans les statuts.

Les formulaires, dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d'un vote ni l'abstention, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée générale, dans les délais fixés par les statuts. »

(5) Tout actionnaire peut, nonobstant toute clause contraire (*Loi du 10 août 2016*) « des statuts », prendre part aux délibérations avec un nombre de voix égal aux actions qu'il possède, sans limitation[113].

(*Loi du 10 août 2016*)

« Lorsque les actions sont de valeur inégale ou que leur valeur n'est pas mentionnée, sauf disposition contraire des statuts, chacune d'elle confère de plein droit un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu'elle représente en comptant pour une voix l'action représentant la quotité la plus faible ; il n'est pas tenu compte des fractions de voix, excepté dans les cas prévus à l'article 450-4. »

(6) (*Loi du 25 août 2006*) « Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, a le droit de proroger, séance tenante, l'assemblée à quatre semaines[114]. (*Loi du 10 août 2016*) « Il doit le faire à la demande d'un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social. » Cette prorogation, qui s'applique également à l'assemblée générale appelée à modifier les statuts, annule toute décision prise. La seconde assemblée a le droit de statuer définitivement pourvu que, dans le cas de modification de statuts les conditions de présence exigées par l'article 450-3 soient remplies. »

(7) Si l'assemblée générale ordinaire dont la prorogation est prononcée, a été convoquée pour le même jour qu'une assemblée générale appelée à modifier les statuts et que cette dernière ne soit pas en nombre, la prorogation de la première assemblée pourra être reculée à une date

[113] Voir cependant article 28 de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs, l'article 11 (1) et (2) de la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés et l'article 430-6 (5) ci-dessus ainsi que l'article 6(3) et (4) de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, reproduit dans la note sous l'article 430-6 (7).

[114] Voir également l'article 29 de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

suffisamment éloignée pour qu'il soit possible de convoquer les deux assemblées de nouveau pour le même jour, sans que toutefois le délai de prorogation puisse dépasser six semaines.

(8) L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« (9) Les statuts peuvent prévoir que le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut suspendre les droits de vote de tout actionnaire qui est en défaut de remplir les obligations lui incombant en vertu des statuts ou de son acte de souscription ou d'engagement.

Il est permis à tout actionnaire, à titre personnel, de s'engager à ne pas exercer temporairement ou définitivement tout ou partie de ses droits de vote. Une telle renonciation lie l'actionnaire renonçant et s'impose à la société dès sa notification à cette dernière. »

(*Loi du 7 août 2023*)

« Les droits de vote qui ont été suspendus et les droits de vote dont la renonciation a été notifiée à la société conformément au présent article ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum et des majorités dans les assemblées générales. »

(Loi du 10 août 2016)

« **Art. 450-2***.*

(1) L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires.

Toutefois, sont nulles :

1° les conventions qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou à l'intérêt social ;

2° les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de ces sociétés ;

3° les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société.

(2) Les votes émis en assemblée générale en vertu des conventions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils n'aient eu aucune incidence sur le résultat du vote intervenu. L'action en nullité se prescrit six mois après le vote. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)

« Art. 450-3.

(1) (*Loi du 10 août 2016*) « Sauf dispositions contraires des statuts, l'assemblée générale extraordinaire, délibérant comme il est dit ci-après, peut modifier les statuts dans toutes les dispositions. Néanmoins l'augmentation des engagements des actionnaires ne peut être décidée qu'avec l'accord unanime des associés[115].

[115] Voir l'article 6(3) et (4) de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, reproduit dans la note sous l'article 430-6(7).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à transférer le siège social de la société d'une commune à une autre ou à l'intérieur d'une même commune et à modifier les statuts en conséquence. »

(2) (*Loi du 10 août 2016*) « L'assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est représentée[116] et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la société. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces déposées auprès du registre de commerce et des sociétés et publiées quinze jours au moins avant l'assemblée au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée[117]. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. »[118]

Art. 450-4.

Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions et que la délibération de l'assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par l'article précédent.

(*Loi du 24 avril 1983*)
[2017/1132/UE art. 73]
« Art. 450-5.

(1) L'assemblée générale peut décider la réduction du capital souscrit aux conditions prévues pour la modification des statuts. La convocation indique le but de la réduction et la manière dont elle sera opérée. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)

[2017/1132/UE art. 75.1 et 75.3]

« (2) Si la réduction doit se faire par un remboursement aux actionnaires ou par une dispense de ceux-ci de libérer leurs actions, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de la publication au (*Loi du 27 mai 2016*) « Recueil électronique des sociétés et associations » du procès-verbal de délibération peuvent, dans les trente jours à compter de cette publication demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés, la constitution de sûretés. Le président ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de la société. »

[116] Voir note précédente.

[117] Voir note figurant sub article 420-22 (1) visant le cas de la conversion du capital en euro ainsi que la note sous l'article 450-3 (1).

[118] Ce paragraphe était suivi d'un paragraphe abrogé par la loi du 10 août 2016.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 24 avril 1983*)

[2017/1132/UE art. 75.2]

« (3) Aucun paiement ne pourra être effectué ni aucune dispense être accordée au profit des actionnaires, tant que les créanciers n'auront pas obtenu satisfaction ou que le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés n'aura pas décidé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur requête. »

[2017/1132/UE art. 76.1]

« (4) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas en cas de réduction du capital souscrit ayant pour but de compenser les pertes subies et non susceptibles d'être absorbées par d'autres fonds propres ou d'incorporer des sommes dans une réserve, à condition que par suite de cette opération, le montant de cette réserve ne dépasse pas 10 pour cent du capital souscrit réduit.

Elle ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit dans les conditions des paragraphes 2 et 3, ni être distribuée aux actionnaires, ni libérer les actionnaires de l'obligation de fournir leurs apports. Elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves.

(5) Lorsque la réduction de capital aboutit à ramener celui-ci à un montant inférieur au minimum légal, l'assemblée doit en même temps décider soit une augmentation de capital à due concurrence, soit la transformation de la société. »

(*Loi du 24 avril 1983*)
[2017/1132/UE art. 78]
« Art. 450-6.
(1) Les statuts peuvent prévoir que par décision de l'assemblée générale sujette à publication conformément (*Loi du 27 mai 2016*) « aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[119] » tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé soit réduit. (*Loi du 10 août 2016*) « Si les actions remboursées sont grevées d'usufruit, l'usufruitier a droit au quasi-usufruit de la somme remboursée. »

(2) Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui jouissent des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties. »

[119] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 24 avril 1983*)
[2017/1132/UE art. 80]
« Art. 450-7.
(1) En cas de réduction du capital souscrit par retrait d'actions acquises par la société elle-même ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le retrait doit toujours être décidé par l'assemblée générale.

(2) L'article 450-5, paragraphes 2 et 3, s'applique à moins qu'il ne s'agisse d'actions entièrement libérées qui sont acquises à titre gratuit ou à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 461-2 ; dans ce cas, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être incorporé dans une réserve. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires ; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves.

(3) Dans le cas visé au paragraphe 1er la décision de l'assemblée générale est subordonnée à un vote séparé pour quelque catégorie d'actions aux droits desquelles l'opération porte atteinte. Par ailleurs, les dispositions des articles 420-19, paragraphe 1er, et 450-5, paragraphe 4, ne s'appliquent pas. »

Art. 450-8.
(*Loi du 10 août 2016*)

« Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale au Grand-Duché de Luxembourg. L'assemblée doit être tenue dans les six mois de la clôture de l'exercice et la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la société.

Le conseil d'administration, le directoire, selon le cas, ainsi que le conseil de surveillance et les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les commissaires pourront être convoqués aux assemblées qu'ils n'auront pas eux-mêmes convoquées et sont dans tous les cas habilités à participer à celles-ci. Les réviseurs d'entreprises agréés nommés par l'assemblée générale pourront être convoqués à participer aux assemblées. Ces convocations sont faites dans les formes et délais prescrits au présent article.

Lorsque, conformément à l'article 450-1, l'assemblée est tenue avec des actionnaires qui n'y sont pas physiquement présents, l'assemblée est réputée être tenue au lieu du siège de la société.

Si, à la suite de la demande formulée par des actionnaires selon l'alinéa 2, l'assemblée générale n'est pas tenue dans le délai prescrit, l'assemblée peut être convoquée par un mandataire désigné par le président du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, à la requête d'un ou plusieurs actionnaires réunissant le pourcentage précité du capital social.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de 10 pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces déposées auprès du registre de commerce et des sociétés et publiées quinze jours au moins avant l'assemblée, au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg.

Les convocations sont communiquées, dans un délai de huit jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires en nom. Cette communication se fait par lettre missive sauf si les destinataires ont individuellement accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Il ne doit pas être justifié de l'accomplissement de la formalité de l'envoi. »

(*Loi du 10 août 2016*)
« Art. 450-9.
Quand toutes les actions sont nominatives, la société peut, pour toute assemblée générale, se limiter à la communication des convocations par lettres recommandées sans préjudice d'autres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant l'information dans un délai de huit jours au moins avant l'assemblée. Les dispositions de la loi prescrivant une publication des convocations au Recueil électronique des sociétés et associations ou dans un journal du Grand-Duché de Luxembourg ne sont, dans ce cas, pas d'application. »

(*Loi du 6 avril 2013*)
« Art. 450-10.
Les porteurs d'actions ou titres dématérialisés[120] peuvent accéder à l'assemblée générale et exercer leurs droits uniquement s'ils détiennent lesdits actions ou titres dématérialisés au plus tard le quatorzième jour précédant l'assemblée à 24 heures, heure du Grand-Duché de Luxembourg. »

(*Loi du 25 août 2006*)

« Chapitre VI - Des inventaires, des comptes annuels » et de certaines indications à faire dans les actes

« Section 1re - Des inventaires et des comptes annuels »

(*Loi du 25 août 2006*)
« Art. 461-1.
Chaque année, (*Loi du 23 mars 2007*) « le conseil d'administration » ou le directoire, selon le cas, doit dresser un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et

[120] Pour la définition de ce terme, voir note sous l'article 430-8.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant, en résumé, tous ses engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs, membres du directoire, selon le cas, membres du conseil de surveillance et commissaires de la société.

(*Loi du 23 mars 2007*) « Le conseil d'administration » ou le directoire, selon le cas, établit les comptes annuels, dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.

Le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et, au passif, les dettes de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles.

Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la constitution d'une réserve ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé.

(*Loi du 23 mars 2007*) « Le conseil d'administration » ou le directoire, selon le cas, remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de la société, un mois avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires, qui doivent faire un rapport contenant leurs propositions. »

(Loi du 24 avril 1983)
[2017/1132/UE art.56.1, 2, 3 et 4]
« Art. 461-2.
(1) Sauf les cas de réduction du capital souscrit, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer[121].

(2) Le montant du capital souscrit visé au paragraphe 1er est diminué du montant du capital souscrit non appelé lorsque ce dernier n'est pas comptabilisé à l'actif du bilan.

(3) Le montant d'une distribution faite aux actionnaires ne peut excéder le montant des résultats du dernier exercice clos augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve conformément à la loi ou aux statuts.

(4) Le terme « distribution », tel qu'il figure dans les dispositions qui précèdent, englobe notamment le versement des dividendes et celui d'intérêts relatifs aux actions. »

[121] Il faut le cas échéant tenir compte des articles 53, 59 et 72*ter* de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises qui contiennent des restrictions supplémentaires.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 24 avril 1983*)
[2017/1132/UE art. 56.5]
« Art. 461-3.
(*Loi du 25 août 2006*)

« (1) Il ne peut être procédé à un versement d'acomptes sur dividendes que si les statuts autorisent le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à le faire. Ce versement est en outre soumis aux conditions suivantes :

1° il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants ;

2° le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire[122] ;

3° la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêté l'état comptable visé au point 1° ci-dessus ;[123]

4° (*Loi du 18 décembre 2009*) « le commissaire ou le réviseur d'entreprises (…)[124] dans son rapport au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, vérifie si les conditions prévues ci-dessus ont été remplies. »

(2) Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant. »

(*Loi du 24 avril 1983*)
[2017/1132/UE art. 56.7]
« Art. 461-4.

(1) L'article 461-2, paragraphe 1er, n'est pas applicable aux sociétés d'investissement à capital fixe.

(2) Sont considérées comme sociétés d'investissement à capital fixe les sociétés anonymes :

1° dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs, et

2° qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions, à condition :

a) de faire figurer les termes « société d'investissement » sur leurs actes, annonces, publications, lettres et autres documents ;

b) que le total de leur actif tel qu'il résulte des comptes annuels à la clôture du dernier exercice ne soit ou ne devienne par l'effet d'une telle distribution, inférieur à une fois et

[122] Voir note sous art. 461-2 (1).

[123] Le paragraphe suivant cet alinéa a été abrogé par la loi du 23 mars 2007.

[124] Le terme « agréé » a été supprimé par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

demi le montant total des dettes de la société envers les créanciers tel que ce montant résulte des comptes annuels ;

c) de le préciser dans une note dans les comptes annuels[125]. »

(*Loi du 24 avril 1983*)
[2017/1132/UE art. 57]
« Art. 461-5.
(*Loi du 30 juillet 2013*)

« Toute distribution faite en contravention aux articles 461-2, 461-3 et 461-4 ainsi qu'à l'article 72*ter* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises doit être restituée par les actionnaires qui l'ont reçue, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances. »

(*Loi du 25 août 2006*)
« Art. 461-6. »
(*Loi du 10 août 2016)*

« Huit jours avant l'assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège social :

1° des comptes annuels[126] et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que de la liste des commissaires ou du réviseur d'entreprises agréé ;

2° de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui composent le portefeuille ;

3° de la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions, avec indication du nombre de leurs actions et celle de leur domicile ;

4° du rapport de gestion[127] du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et des observations du conseil de surveillance y afférentes ;

5° du rapport des commissaires ou du réviseur d'entreprises agréé[128] ;

6° en cas de modifications statutaires, du texte des modifications proposées et du projet de statuts coordonnés en conséquence.

Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur demande et sur justification de son titre, huit jours avant l'assemblée, un exemplaire des comptes annuels, de même que le rapport des

[125] L'article 56.7. de la directive 2017/1132/UE dispose qu'une note appropriée est à inclure dans les comptes annuels de la société lorsqu'elle fait une distribution «alors que son actif net est [lire : devient] inférieur au montant spécifié» à l'article 461-2 (1).

[126] Voir Chapitre II du Titre II de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

[127] Voir article 68 et article 68bis de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

[128] Pour le rapport du réviseur d'entreprises agréé voir article 69bis de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

commissaires ou du réviseur d'entreprises agréé, le rapport de gestion et les observations du conseil de surveillance.

Le droit à communication des documents, appartient également à chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier d'actions. Ils peuvent assister aux assemblées générales, mais avec droit de vote ou voix consultative seulement selon les cas. »

(*Loi du 25 août 2006*)

« Art. 461-7.

L'assemblée générale entend les rapports des administrateurs, des membres du directoire, selon le cas, ainsi que des commissaires et discute les comptes annuels.

Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que des commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation. »

(*Loi du 25 août 2006*)

« Art. 461-8.

Les comptes annuels, précédés de la mention de la date de la publication des actes constitutifs de la société, doivent, dans le mois après leur approbation, être publiés aux frais de la société et par les soins des administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, conformément au mode déterminé par l'article 100-13.

À la suite des comptes annuels sont publiés les noms, prénoms, professions et domiciles des administrateurs, membres du directoire, selon le cas, et commissaires en fonctions, ainsi qu'un tableau indiquant l'emploi et la répartition des bénéfices nets conformément aux décisions de l'assemblée générale. »

Section 2 - De certaines indications à faire dans les actes

(*Loi du 23 novembre 1972*)

« Art. 462-1.

(*Loi du 25 août 2006*)

[2017/1132/UE art. 26]

« Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanés des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) doivent contenir:

1° la dénomination sociale ;

2° (*Loi du 10 août 2016*) « la mention « société anonyme » ou, le cas échéant, « société par actions simplifiée » en toutes lettres ou le sigle « SA » ou, le cas échéant, le sigle « SAS » ou le sigle « SE », reproduit lisiblement, placé immédiatement avant ou après la dénomination sociale ; »

3° l'indication précise du siège social ;

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

4° les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg » ou les initiales « R.C.S. Luxembourg » suivis du numéro d'immatriculation[129].

Si les pièces ci-dessus indiquées énoncent le capital social, cette énonciation tiendra compte de la diminution qu'il aurait subie, d'après les résultats des bilans successifs, et fera mention tant de la partie qui ne serait pas encore versée que de celle qui en cas d'augmentation du capital ne serait pas encore souscrite.

Tout changement du siège social est publié au (*Loi du 27 mai 2016*) « Recueil électronique des sociétés et associations », par les soins des administrateurs ou membres du directoire, selon le cas. »

Art. 462-2.

Tout agent d'une société anonyme qui interviendra pour celle-ci dans un acte où la prescription de l'article précédent ne sera pas remplie, pourra, suivant les circonstances, être déclaré personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société. En cas d'exagération du capital, de défaut de mention de la partie non encore versée ou souscrite, ou d'inexactitude de cette mention, le tiers aura le droit de réclamer de cet agent, à défaut de la société, une somme suffisante pour qu'il soit dans la même situation que si le capital énoncé avait été le capital réel et avait été versé ou souscrit intégralement ou dans la proportion mentionnée.

(*Loi du 25 août 2006*)
« Art. 462-3. »
(*Loi du 10 août 2016*)

« Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature des administrateurs, membres du directoire et du comité de direction, du directeur général, et selon le cas, directeurs, gérants et autres agents, doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent. »

Chapitre VII - De l'émission des obligations

(*Loi du 25 août 2006*)
« Art. 470-1.[130]

Il est tenu au siège social un registre des obligations nominatives.

(*Loi du 10 août 2016*) « L'obligation au porteur est signée par un administrateur ou membre du directoire ou une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. Sauf disposition contraire des statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe. »[131]

[129] Voir aussi article 34 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

[130] L'ancien article 79 a été abrogé par la loi du 10 août 2016 et les anciens articles 80 à 83 qui précédaient cet article 470-1 ont été abrogés par la loi du 10 juillet 2005.

[131] Cet alinéa était suivi d'un alinéa abrogé par la loi du 10 août 2016.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sera déposée préalablement conformément (*Loi du 27 mai 2016*) « aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[132]. »[133]

(*Loi du 6 avril 2013*)

« Les titres d'obligation collectifs prenant la forme de certificats globaux au porteur déposés auprès d'un système de règlement des opérations sur titres peuvent être signés par une ou plusieurs personnes autorisées par la société émettrice. (*Loi du 7 août 2023*) « Le nombre d'obligations représentées » par ces certificats doit être déterminé ou déterminable. »

(*Loi du 10 août 2016)* « Les dispositions des articles 430-4, 430-7 et 430-8, alinéas 2, 3 et 4, sont applicables aux obligations. »

Art. 470-2.

Les porteurs d'obligations ont le droit de prendre connaissance des pièces déposées en conformité de l'article 461-6. (*Loi du 10 août 2016*) « Sauf disposition contraire des statuts, » ils peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement.

(*Loi du 9 avril 1987*)

« Art. 470-3.

Les obligataires, porteurs de titres faisant partie d'une même émission, forment une masse organisée conformément aux dispositions qui suivent. »

(*Loi du 25 août 2006*)

« Art. 470-4.

(1) Un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires peuvent être désignés par la société lors de l'émission ou, pendant la durée de l'emprunt, par l'assemblée générale des obligataires.

(2) Si aucun représentant n'a été désigné de la manière prévue à l'alinéa précédent, le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés dans le ressort duquel la société a son siège peut, en cas d'urgence, à la requête de la société, de tout obligataire ou de tout tiers intéressé désigner un ou plusieurs représentants dont il fixe les pouvoirs.

(3) Ne peuvent être désignés comme représentants de la masse des obligataires :

1° la société débitrice ;

2° les sociétés possédant au moins le dixième du capital social de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital social ;

3° les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice ;

4° (*Loi du 18 décembre 2009*) « les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, les commissaires, les réviseurs d'entreprises agréés et les préposés de ces sociétés. »

---

[132] Voir note sub article 100-13 (1).

[133] Cet alinéa était suivi d'un alinéa abrogé par la loi du 23 mars 2007.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(4) L'assemblée générale des obligataires peut révoquer les représentants de la masse. Ils peuvent être révoqués également pour justes motifs par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés dans le ressort duquel la société a son siège, à la requête de la société ou de tout obligataire. »

(*Loi du 9 avril 1987*)
« Art. 470-5.
(1) Lorsque le ou les représentants de la masse des obligataires sont désignés par la société lors de l'émission, ils exercent les pouvoirs énumérés ci-après :

1° ils exécutent les décisions prises par l'assemblée générale des obligataires ;

2° ils acceptent pour compte de la masse des obligataires les sûretés destinées à garantir la dette de la société.

Ils peuvent donner mainlevée totale ou partielle des inscriptions d'hypothèques, en cas de remboursement ou de versement entre leurs mains du prix d'aliénation des biens à dégrever, de même qu'en cas de remboursement total ou partiel des obligations ;

3° ils accomplissent les actes conservatoires des droits des obligataires ;

4° ils assistent aux opérations de tirage au sort des obligations et veillent à l'exécution régulière du plan d'amortissement et au paiement des intérêts ;

5° (*Loi du 10 août 2016*) « ils représentent les obligataires dans toute faillite, sursis de paiement, concordat préventif de la faillite, gestion contrôlée ou autres procédures analogues et y font toutes déclarations de créance au nom et dans l'intérêt des obligataires et rapportent la preuve de l'existence et du montant de leurs créances par toutes voies de droit.

Ils peuvent être autorisés lors de leur désignation à accepter tout paiement et répartition aux obligataires ; »

6° ils peuvent ester en justice, en demandant ou en défendant au nom et dans l'intérêt des obligataires représentés, sans qu'il soit nécessaire de les appeler en cause.

(2) L'assemblée générale des obligataires peut, après un délai de six mois, restreindre ou élargir les pouvoirs des représentants de la masse des obligataires désignés par la société lors de l'émission.

(3) Lorsque le ou les représentants de la masse des obligataires sont désignés par l'assemblée générale des obligataires pendant la durée de l'emprunt, celle-ci peut fixer librement les pouvoirs de ces représentants. »

(Loi du 9 avril 1987)
« Art. 470-6.
Par dérogation à l'article 470-5, alinéa 1er, l'émetteur peut désigner, lors de l'émission, une ou plusieurs personnes chargées de mandats spéciaux pour le compte de la masse des obligataires sans que leurs pouvoirs puissent dépasser ceux prévus à l'article 470-5. »

(Loi du 9 avril 1987)
« Art. 470-7.
La responsabilité des représentants de la masse des obligataires s'apprécie comme celle d'un mandataire salarié. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 9 avril 1987*)

« Art. 470-8.

Les frais de convocation et de fonctionnement des assemblées générales des obligataires ainsi que les frais des actes conservatoires accomplis par les représentants de la masse, sont supportés par la société qui est tenue d'en faire l'avance.

Les émoluments des représentants sont supportés par la société. Celle-ci peut en demander la taxation au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel la société a son siège.

Les autres frais et dépenses décidés par l'assemblée ou exposés par les représentants demeurent à charge des obligataires sans préjudice du droit pour le tribunal saisi d'une contestation à laquelle les obligataires sont parties de les joindre aux dépens du procès. L'assemblée détermine la manière dont ils seront couverts. Elle peut décider qu'ils seront avancés par la société mais retenus par elle sur les intérêts servis aux obligataires. En pareil cas, le montant de l'avance ne peut excéder le dixième de l'intérêt net annuel. En cas de contestation sur l'opportunité ou le montant de l'avance, le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel la société a son siège statue sur requête des représentants, les parties ayant été entendues ou dûment appelées. »

(Loi du 25 août 2006)

« Art. 470-9.

Les représentants de la masse des obligataires, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ainsi que le commissaire ou le collège des commissaires peuvent convoquer l'assemblée générale des obligataires.

Les représentants de la masse, lorsque l'avance des frais leur a été faite conformément à l'article 470-8 et les autres organes doivent (*Loi du 10 août 2016*) « la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois » lorsqu'ils en sont requis par les obligataires regroupant un vingtième des obligations en circulation dont les titres font partie d'une même émission. »

(Loi du 9 avril 1987)

« Art. 470-10.

L'assemblée groupe les obligataires qui font partie d'une même masse. Toutefois, lorsqu'une question est commune aux obligataires appartenant à plusieurs masses, ceux-ci sont convoqués en une assemblée unique. »

(Loi du 9 avril 1987)

« Art. 470-11.

Les convocations sont faites dans les formes et délais prescrits par les articles 450-8 et 450-9. »

(Loi du 9 avril 1987)

« Art. 470-12.

Tous les obligataires ont, nonobstant toute disposition contraire, mais en se conformant aux conditions de l'émission le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires. Le droit de vote

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

attaché aux obligations est proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent. Chaque obligation donne droit à une voix au moins.

Peuvent assister à l'assemblée avec voix consultative les membres des organes de la société ainsi que les personnes qui y seraient autorisées par l'assemblée elle-même.

L'assemblée est présidée par les représentants de la masse des obligataires s'il en a été désigné.

Celui qui s'est conformé aux prescriptions de la loi et aux conditions de l'émission, en vue de participer à l'assemblée peut si son droit est contesté, prendre part au vote sur son admissibilité. Son mandataire porteur d'une procuration écrite a le même droit.

La société doit mettre à la disposition des obligataires au début de la réunion, un état des obligations en circulation.

Le mode de délibération est déterminé par les statuts, les conditions de l'émission et les dispositions de l'article 450-1. »

(Loi du 9 avril 1987)
« Art. 470-13.
(Loi du 25 août 2006)
« L'assemblée peut :

1° nommer ou révoquer dans les conditions prévues par l'article 470-4, les représentants de la masse ;

2° révoquer les mandataires spéciaux visés à l'article 470-6 ;

3° décider des actes conservatoires à faire dans l'intérêt commun ;

4° modifier ou supprimer les sûretés particulières attribuées aux porteurs d'obligations ;

5° proroger une ou plusieurs échéances d'intérêts, consentir à la réduction du taux de l'intérêt ou en modifier les conditions de paiement ;

6° prolonger la durée de l'amortissement, le suspendre et consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu ;

7° accepter la substitution aux obligations d'actions de la société ;

8° accepter la substitution aux obligations d'actions ou d'obligations d'autres sociétés ;

9° décider la constitution d'un fonds destiné à assurer la défense des intérêts communs ;

10° décider toutes autres mesures destinées à assurer la défense des intérêts communs des obligataires ou l'exercice de leurs droits.

Les décisions prévues aux points 5°, 6°, 7° et 8°, ne peuvent être prises que si le capital social est entièrement appelé. (*Loi du 18 décembre 2009*) « Dans ces mêmes cas, ainsi que dans celui qui est prévu au point 4°, l'assemblée ne peut statuer que sur le vu d'un état vérifié et certifié par les commissaires ou les réviseurs d'entreprises agréés résumant la situation active et passive de la société arrêté à une date qui ne peut être antérieure de plus de deux mois à la décision et accompagné d'un rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, justifiant les mesures proposées. »

Lorsque la substitution d'actions aux obligations implique une augmentation du capital de la société, elle ne peut avoir d'effet que si cette augmentation est décidée par l'assemblée

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

générale des actionnaires trois mois au plus tard après la décision de l'assemblée des obligataires.

Les décisions prises sont publiées par extraits conformément à l'article 100-13. »

(Loi du 9 avril 1987)

« Art. 470-14.

(Loi du 25 août 2006)

(1) « Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur les questions prévues à l'article 470-13, points 1°, 2° et 3°, les décisions sont prises à la simple majorité des voix exprimées par les porteurs des titres représentés.

(2) Dans les autres cas, l'assemblée ne peut valablement délibérer que si ses membres représentent la moitié au moins du montant des titres en circulation.

Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion représentée du montant des titres en circulation.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs des titres représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux obligations pour lesquelles l'obligataire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. »

(Loi du 9 avril 1987)

« Art. 470-15.

Lorsque la délibération est de nature à modifier les droits respectifs de plusieurs masses d'obligataires, elle doit, pour être valable, réunir dans chaque masse les conditions de présence et de majorité requises par l'article 470-14. »

(Loi du 9 avril 1987)

« Art. 470-16.

Lorsqu'un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires ont été désignés conformément à l'article 470-4, les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs droits.

Lorsqu'un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires sont désignés pendant la durée de l'emprunt, les actions individuelles déjà introduites sont éteintes à moins que le ou les représentants de la masse ne les reprennent dans un délai de six mois à partir de leur désignation.

Les obligataires conservent le droit de poursuivre l'exécution des jugements définitifs obtenus avant la désignation d'un ou de plusieurs représentants de la masse des obligataires. »

(Loi du 9 avril 1987)

« Art. 470-17.

(1) La société peut établir une hypothèque pour sûreté d'obligations émises ou à émettre.

L'inscription est faite dans la forme ordinaire au profit de la masse des obligataires ou des futurs obligataires sous les deux restrictions suivantes :

1° la désignation du créancier est remplacée par celle des titres représentatifs de la créance garantie ;

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

2° les dispositions relatives à l'élection de domicile ne sont pas applicables.

L'hypothèque prend rang à la date de l'inscription, sans égard à l'époque de l'émission des obligations.

(2) L'inscription est dispensée de tout renouvellement pendant la durée de l'emprunt.

(3) L'inscription est réduite ou rayée lorsque les engagements de la société ont pris fin ou lorsque l'assemblée des obligataires donne son consentement.

Les poursuites tendant à la purge, l'expropriation des immeubles grevés, la réduction ou la radiation d'une inscription hypothécaire sont dirigées contre les représentants de la masse. Si aucun représentant n'a été désigné par l'assemblée générale des obligataires, il est procédé conformément à ce qui est prévu à l'article 470-4, alinéa 2.

(4) Les représentants de la masse sont tenus de consigner dans les huit jours de la recette les sommes qui leur sont payées à la suite des procédures indiquées au paragraphe précédent, soit à la (*Loi du 23 mars 2007*) « caisse de consignation », soit, avec l'autorisation du juge, entre les mains d'un établissement de crédit agréé, établi au Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal déterminera le taux d'intérêt à bonifier, lequel pourra excéder le maximum fixé par la loi du « 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'État »[134].

Les sommes ainsi consignées pour le compte des obligataires peuvent être retirées sur mandats nominatifs ou au porteur émis par les représentants de la masse et visés par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale. Le paiement des mandats nominatifs a lieu sur l'acquit des bénéficiaires ; les mandats au porteur sont payés après avoir été acquittés par les représentants de la masse.

Aucun mandat ne peut être délivré par les représentants de la masse que sur représentation de l'obligation. Les représentants de la masse mentionnent sur l'obligation la somme mandatée par eux. »

(Loi du 9 avril 1987)

« Art. 470-18.

La société débitrice d'obligations appelées au remboursement total ou partiel et dont le porteur ne s'est pas présenté dans l'année qui suivra la date fixée pour le paiement, est autorisée à consigner les sommes dues. La consignation aura lieu à la (*Loi du 23 mars 2007*) « caisse de consignation » de Luxembourg, soit, avec l'autorisation du juge, entre les mains d'un établissement de crédit agréé, établi au Grand-Duché de Luxembourg. »

(Loi du 9 avril 1987)

« Art. 470-19.

La faillite de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l'assemblée générale des obligataires. L'article 470-4, paragraphes 2 et 3, reste applicable même après le jugement déclaratif de faillite. »

[134] Mise à jour du renvoi à la loi actuelle effectuée par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(Loi du 9 avril 1987)
« Art. 470-20. »
(*abrogé par la loi du 7 août 2023*)

Art. 470-21.
(*Loi du 7 août 2023*) «Sauf s'il a y été dérogé expressément dans l'acte d'émission ou le contrat de prêt réalisé sous forme d'obligations, la condition résolutoire est sous-entendue dans l'acte d'émission ou le contrat de prêt, lorsqu'il est soumis au droit luxembourgeois, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. »

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai, selon les circonstances.

(*Loi du 23 mars 2007*)

« Chapitre VIII - De la durée et de la dissolution des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
« Art. 480-1.
Les sociétés anonymes peuvent être constituées pour une durée limitée ou illimitée.

Dans le premier cas la société peut être successivement prorogée dans les conditions de l'article 450-3.

Dans le deuxième cas, les articles 1865, 5° et 1869 du Code civil ne sont pas applicables. La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts. » (*Loi du 10 août 2016*) « L'article 1865bis, alinéas 2 et suivants, du Code civil est également applicable. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[2017/1132/UE art. 58]
« Art. 480-2. »
(*Loi du 10 août 2016*)

« Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si, « par suite de pertes »[135], l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, convoque, de façon à ce qu'elle soit tenue dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée par eux ou aurait dû l'être, l'assemblée générale qui délibérera, le cas échéant dans les conditions de l'article 450-3, sur

[135] Loi du 7 août 2023.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, expose les causes de cette situation et justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société huit jours avant l'assemblée générale. S'il propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement sur demande et sur justification de son titre, huit jours avant l'assemblée, un exemplaire du rapport. Une copie en est adressée aux actionnaires en nom en même temps que la convocation.

L'absence de l'établissement du rapport prévu à l'alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la société n'y aient renoncé.

Les mêmes règles sont observées si, (*Loi du 7 août 2023*) « par suite de pertes », l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

En cas d'infraction aux dispositions qui précèdent, les administrateurs ou les membres du directoire, selon le cas, peuvent être déclarés personnellement et solidairement responsables envers la société de tout ou partie de l'accroissement de la perte. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 64]
« Art. 480-3.
(1) Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut à la requête du procureur d'État, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation d'une société européenne (SE) dont le siège statutaire est au Grand-Duché de Luxembourg sans que toutefois son administration centrale y soit localisée.

La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux imprimés au pays.

Le tribunal compétent doit toutefois accorder un délai de six mois à la société intéressée pour régulariser sa situation :

1° soit en rétablissant son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg ;

2° soit en procédant au transfert du siège statutaire par la procédure prévue au chapitre IX du présent titre.

L'action en dissolution est dirigée contre la société.

La dissolution produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.

Toutefois, elle n'est opposable aux tiers que (*Loi du 27 mai 2016*) « dans les conditions prévues au titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[136] ».

Le tribunal peut soit prononcer la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. II peut rendre applicables, dans la

[136] Voir note sub article 100-13 (4).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

mesure qu'il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal et lui soumet une situation des valeurs sociales et de leur emploi.

(2) Lorsqu'il est constaté soit par le tribunal à l'initiative du procureur d'État soit à l'initiative de toute partie intéressée qu'une société européenne (SE) a son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg sans y avoir localisé son siège statutaire, le procureur d'État en informe sans délai l'État membre[137] où est situé le siège statutaire de la société européenne (SE). »

(*Loi du 25 août 2006*)

« Chapitre IX - Du transfert du siège statutaire d'une société européenne (SE) »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 8.1]
« Art. 490-1.
Le siège statutaire de la société européenne (SE) peut être transféré du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre État membre[138] et d'un de ces États vers le Grand-Duché de Luxembourg, conformément au présent chapitre. Ce transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle. »

(*Loi du 25 août 2006*)

« Section 1re - Procédure de transfert du siège statutaire du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre État membre »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 8.2]
« Art. 491-1.
(1) Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, de la société européenne (SE) transférant son siège établit par écrit un projet de transfert.

(2) Le projet mentionne :

1° la dénomination sociale, le siège statutaire et le numéro d'immatriculation actuels de la société européenne (SE) ;

2° le siège statutaire envisagé pour la société européenne (SE) ;

3° les statuts envisagés pour la société européenne (SE), y compris, le cas échéant, sa nouvelle dénomination sociale ;

[137] Voir définition dans le sixième alinéa de l'article 100-2.
[138] Voir définition dans le sixième alinéa de l'article 100-2.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

4° les conséquences que le transfert pourrait avoir pour l'implication des travailleurs dans la société européenne (SE) ;

5° le calendrier envisagé pour le transfert ;

6° tous les droits prévus en matière de protection des actionnaires et/ou des créanciers ou porteurs de titres autres que des actions. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 8.2]
« Art. 491-2.
(*Loi du 23 mars 2007*)

« Le projet de transfert est publié, conformément (*Loi du 27 mai 2016*) « aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[139] », deux mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transfert. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 8.3]
« Art. 491-3.
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, établit un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert et expliquant les conséquences du transfert pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 8.4]
« Art. 491-4.
Les actionnaires et les créanciers de la société européenne (SE) ont, au moins un mois avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le transfert, le droit d'examiner, au siège de la société européenne (SE), le projet de transfert et le rapport établi en application de l'article 491-3, et d'obtenir gratuitement, à leur demande, des copies de ces documents. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 8.6]
« Art. 491-5.
Le transfert requiert l'approbation de l'assemblée générale de la société européenne (SE). Cette décision requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts. Elle ne peut intervenir que deux mois après la publication du projet visé à l'article 491-2. »

[139] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 8.7]
« Art. 491-6.
Les créanciers de la société européenne (SE) transférant son siège, dont la créance est antérieure à la date de la publication du projet de transfert prévue à l'article 491-2 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège statutaire, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où l'opération de transfert aurait pour effet de menacer le gage de ces créanciers ou d'entraver l'exécution de leurs créances. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation de la société après le transfert. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.

Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible. »

(*Loi du 25 août 2006*)
« Art. 491-7.
Sans préjudice des règles relatives à l'exercice collectif de leurs droits, il est fait application de l'article 491-6 aux obligataires de la société qui transfère son siège, sauf si le transfert a été approuvé par une assemblée des obligataires ou par les obligataires individuellement. »

(*Loi du 25 août 2006*)
« Art. 491-8.
(1) Les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein de la société ayant transféré son siège, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissent dans la société avant ce transfert.

(2) Le paragraphe 1er n'est pas applicable si la modification des droits en cause a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres statuant aux conditions de présence et de majorité telles que prévues à l'article 491-5. »

(*Loi du 23 juillet 2016*)

« (3) À défaut de convocation de l'assemblée prévue au paragraphe précédent ou, en cas de refus d'acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet de transfert et vérifiée par un expert indépendant désigné par l'organe de gestion et choisi parmi les réviseurs d'entreprises. »

(Loi du 25 août 2006)
[Règlement CE 2157/2001, art. 8.8]
« Art. 491-9.
(1) Le procès-verbal de l'assemblée qui décide du transfert est établi par acte notarié.

(2) Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet de transfert.

(3) Le notaire délivre un certificat attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 25 août 2006*)

« Section 2 - Prise d'effet du transfert de siège statutaire »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 8.10]
« Art. 492-1.
Le transfert du siège statutaire de la société européenne (SE), ainsi que la modification des statuts qui en résulte, prennent effet à la date de l'immatriculation qui, s'agissant du Grand-Duché de Luxembourg, est effectuée au registre de commerce et des sociétés. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 8.9]
« Art. 492-2.
Lorsqu'une société européenne (SE) transfère son siège au Grand-Duché de Luxembourg, l'immatriculation au registre de commerce et des sociétés ne peut s'effectuer que sur présentation du certificat, attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert, établi par l'autorité compétente de l'État membre[140] dans lequel la société européenne (SE) avait auparavant établi son siège statutaire. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 8.16]
« Art. 492-3.
Une société européenne (SE) qui a transféré son siège statutaire dans un autre État membre est considérée, aux fins de tout litige survenant avant le transfert tel qu'il est déterminé à l'article 492-1, comme ayant son siège statutaire dans l'État membre où la société européenne (SE) était immatriculée avant le transfert, même si une action est intentée contre la société européenne (SE) après le transfert. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 8.13]
« Art. 492-4.
Le transfert du siège statutaire de la société européenne (SE) n'est opposable aux tiers, à l'exclusion des actionnaires, qu'à la date de la publication de la nouvelle immatriculation de la société européenne (SE). Toutefois, tant que la publication de la radiation de l'immatriculation au registre du précédent siège n'a pas eu lieu, les tiers peuvent continuer de se prévaloir de l'ancien siège, à moins que la société européenne (SE) ne prouve que ceux-ci avaient connaissance du nouveau siège. »

[140] Voir définition dans le sixième alinéa de l'article 100-2.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 8.11]
« Art. 492-5.
Lorsque la nouvelle immatriculation de la société européenne (SE) a été effectuée, le registre de la nouvelle immatriculation le notifie au registre de l'ancienne immatriculation.

La radiation de l'ancienne immatriculation s'effectue dès réception de la notification, mais pas avant. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 8.12]
« Art. 492-6.
La nouvelle immatriculation et la radiation de l'ancienne immatriculation sont publiées, les articles 100-11 et 100-13 (*Loi du 27 mai 2016*) « ainsi que les dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[141] » étant applicables. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 8.15]
« Art. 492-7.
Une société européenne (SE) faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de liquidation, de faillite, de concordat ou autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale ne peut transférer son siège statutaire. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« Titre V - Des sociétés par actions simplifiées »

(*Loi du 10 août 2016*)
« Art. 500-1.
La société par actions simplifiée est celle dont le capital est divisé en actions et qui est constituée par une ou plusieurs personnes qui n'engagent qu'une mise déterminée. Elle est soumise aux dispositions du présent titre.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent titre prévoit une prise de décision collective.

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent titre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des sections 1[re] et 2 du chapitre IV du titre IV, sous réserve de ce qui est dit à l'article 500-6, ainsi que des articles 444-3 à 450-4, 450-8 à 450-10, (*Loi du 17 février 2025*) [du][142] « chapitre VI[143], de la section 5

[141] Voir note sub article 100-13.
[142] Ajouté par l'auteur.
[143] Lire : chapitre VI du titre X.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

du chapitre 2[144] du titre X et de la section 4 du chapitre III du titre X », sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou du ou des délégués à la gestion journalière sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. »

(*Loi du 10 août 2016*)
« Art. 500-2.
La société par actions simplifiée ne pourra pas procéder à une émission publique d'actions. »

(*Loi du 10 août 2016*)
« Art. 500-3.
Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. »

(*Loi du 10 août 2016*)
« Art. 500-4.
La société est représentée à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. Le directeur dispose à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président. »

(*Loi du 10 août 2016*)
« Art. 500-5.
Lorsqu'une personne morale est nommée président ou directeur d'une société par actions simplifiée, cette personne morale est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. »

[144] Lire : chapitre II.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 10 août 2016*)

« Art. 500-6.

Le président ou les directeurs de la société par actions simplifiée ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration ou du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux directeurs de la société par actions simplifiée. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« Art. 500-7.

Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.

Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales, des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.

Si la société compte un associé unique, ses décisions sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« Art. 500-8.

Lorsque le président a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d'une opération qu'il est en droit de décider, il en est fait mention dans le procès-verbal de l'opération.

Lorsqu'un directeur ou des directeurs ont, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société, la décision est prise par le président. Il en est fait mention dans le procès-verbal de la décision.

Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles le président aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations courantes conclues dans des conditions normales. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« Art. 500-9.

Toute cession d'actions effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. »

Titre VI - Des sociétés en commandite par actions

Art. 600-1.

(*Loi du 12 juillet 2013*)

« La société en commandite par actions est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs actionnaires, indéfiniment et solidairement responsables des

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

engagements sociaux, avec un ou plusieurs actionnaires qui n'engagent qu'une mise déterminée. »

(*Loi du 25 août 2006*)
« Art. 600-2.
Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en commandite par actions, sauf les modifications indiquées dans le présent titre.

Par ailleurs la société en commandite par actions n'est pas soumise aux dispositions régissant spécifiquement « les sociétés européennes» [145] (SE). »[146]

(*Loi du 23 novembre 1972*)
[2017/1132/UE art. 26]
« **Art. 600-3**.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanés des sociétés en commandite par actions doivent contenir :

(*Loi du 12 juillet 2013*)

1° « la dénomination sociale »;

2° la mention « société en commandite par actions » reproduite lisiblement et en toutes lettres ;

3° l'indication précise du siège social ;

(*Loi du 19 décembre 2002*)

4° « les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg » ou les initiales « R.C.S. Luxembourg » suivis du numéro d'immatriculation[147]. »

(*Loi du 23 novembre 1972*)

« Si les pièces ci-dessus indiquées énoncent le capital social, cette énonciation tiendra compte de la diminution qu'il aurait subie, d'après les résultats des bilans successifs, et fera mention tant de la partie qui ne serait pas encore versée que de celle qui en cas d'augmentation du capital ne serait pas encore souscrite.

Tout changement du siège social est publié au (*Loi du 27 mai 2016*) « Recueil électronique des sociétés et associations », par les soins de la gérance.

Les sanctions prévues à l'article 462-2 sont applicables à tout agent qui interviendra pour la société dans un acte où ces prescriptions ne seraient pas respectées. »

(*Loi du 8 mars 1989*)
« **Art. 600-4.**
Les actions au porteur sont signées par les gérants. Sauf disposition contraire des statuts, ces signatures ou l'une d'elles peuvent être soit manuscrites, soit imprimées soit apposées au moyen d'une griffe. »

[145] Le pluriel « les sociétés européennes » a été réintroduit par la loi du 7 août 2023.

[146] L'ancien article 104 qui suivait cet article a été abrogé par la loi du 12 juillet 2013.

[147] Voir également l'article 34 de la loi du 2 septembre 2011 règlementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 600-5.

(*Loi du 12 juillet 2013*)

« La gérance de la société appartient à un ou plusieurs gérants, actionnaires commandités ou non, désignés conformément aux statuts. (*Loi du 10 août 2016*) « Lorsqu'un ou plusieurs gérants sont des personnes morales, elles ne sont pas tenues de désigner une personne physique comme représentant permanent. »

Les gérants qui n'ont pas la qualité d'actionnaire commandité sont responsables conformément à l'article 441-9.

Les statuts peuvent permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires qui ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

À moins que les statuts n'en disposent autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social. Les restrictions apportées par les statuts aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seuls ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par « le titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[148] »[149].

La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, en demande ou en défense.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. »

Art. 600-6.

(*Loi du 12 juillet 2013*)

« Un actionnaire commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite par actions sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de l'opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d'associé commanditaire.

Il ne peut faire aucun acte de gestion à l'égard de tiers.

L'actionnaire commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à l'égard des tiers de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l'alinéa précédent.

Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l'égard des tiers, même des engagements auxquels il n'aurait pas participé, s'il a habituellement fait des actes de gestion à l'égard de ceux-ci.

Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l'actionnaire commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et solidaire à l'égard des tiers, l'exercice des prérogatives

[148] Voir note sub article 100-13 (1).

[149] Modification résultant de l'article 20, la disposition « balai » de la loi du 27 mai 2016. Voir note sub article 100-13 (4).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

d'actionnaire, les avis et les conseils donnés à la société ou à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.

L'actionnaire commanditaire peut agir en qualité de membre d'un organe de gestion ou mandataire d'un gérant de la société, même actionnaire commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée. »

Art. 600-7.
La surveillance de la société doit être confiée à trois commissaires au moins.

Art. 600-8.
Le conseil de surveillance peut donner ses avis sur les affaires que les gérants lui soumettent et autoriser les actes qui sortent de leurs pouvoirs.

Art. 600-9.
(*Loi du 12 juillet 2013*)

« Sauf disposition contraire des statuts, l'assemblée générale des actionnaires ne fait et ne ratifie les actes qui intéressent la société à l'égard des tiers ou qui modifient les statuts que d'accord avec les associés commandités. »

Art. 600-10.
(*Loi du 12 juillet 2013*)

« Dans le cas du décès, de la dissolution, d'incapacité légale, de révocation, de démission, d'empêchement, de faillite ou d'autres situations de concours dans le chef de l'associé commandité, s'il n'y en a pas d'autre et s'il a été stipulé que la société continuerait, il sera pourvu à son remplacement. À défaut de stipulations spécifiques à cet égard (*Loi du 7 août 2023*) « dans les statuts », le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu'à la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L'administrateur n'est responsable que de l'exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à l'ordonnance ; l'opposition est signifiée à la société ainsi qu'à la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 18 septembre 1933*)

« Titre VII - Des sociétés à responsabilité limitée »

(*Loi du 23 juillet 2016*)

« Chapitre I[er] - Dispositions générales »

(*Loi du 18 septembre 1933*)
« Art. 710-1.
(1) Les sociétés à responsabilité limitée sont celles où des associés en nombre limité n'engagent qu'une mise déterminée, et dont les parts sociales représentées exclusivement par des titres non négociables ne peuvent être cédées que conformément aux modes et conditions prescrits par le présent titre. »

(*Loi du 28 décembre 1992*)

[2009/102/CE art. 2]

« (2) La société à responsabilité limitée peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses parts en une seule main (société unipersonnelle).

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. De même, le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. »

(*Loi du 18 septembre 1933*)
« Art. 710-2.
Elles peuvent être constituées pour un objet quelconque.

Toutefois les sociétés d'assurances, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter cette forme. »[150]

(*Loi du 7 septembre 1987*)
« Art. 710-3.
Les sociétés à responsabilité limitée peuvent être constituées pour une durée limitée ou illimitée.

Dans le premier cas la société peut être successivement prorogée dans les conditions de l'article 710-26.

Dans le deuxième cas, les articles 1865, 5° et 1869 du Code civil ne sont pas applicables. La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts. » (*Loi du 10 août 2016*) « L'article 1865*bis*, alinéas 2 et suivants, du Code civil est applicable. »

[150] Les établissements de crédit ne peuvent pas non plus adopter cette forme; voir art. 4 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 18 septembre 1933*)

« Art. 710-4. »

(*Loi du 10 août 2016*) « Le nombre des associés est limité à cent. Au cas où le nombre des associés vient à dépasser la limite de cent pour quelque raison que ce soit, la société devra dans un délai d'un an à compter du dépassement de la limite, être transformée. » [151]

(*Loi du 18 avril 1984*)

« Le tuteur d'un mineur ou d'un majeur en tutelle ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, intervenir au nom du mineur ou du majeur en tutelle dans une société à responsabilité limitée.

Les administrateurs légaux ne peuvent, même conjointement, affecter les biens du mineur à une participation dans une société à responsabilité limitée, sans l'autorisation du juge des tutelles.

La société dans laquelle participent le mineur et le majeur en tutelle respectivement les personnes qui ont autorité sur eux, est licite. »

(*Loi du 28 avril 1988*)

« Art. 710-5. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« (1) Le capital social doit être de 12 000 euros au moins. Il se divise en parts sociales, avec ou sans mention de valeur.

Il peut être créé des titres non représentatifs du capital social émis à personne déterminée, désignés par la présente loi par l'appellation de « parts bénéficiaires ». Les statuts déterminent les droits qui y sont attachés.

(2) Sans préjudice de la possibilité d'un rachat de parts sociales décidée par la société avec le consentement des associés concernés, le capital social peut être composé en tout ou en partie de parts sociales rachetables dont les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts. Le rachat doit être autorisé par les statuts avant la souscription des parts rachetables.

(3) Le rachat de parts sociales ne peut avoir pour effet que la valeur nominale ou, selon le cas, le pair comptable agrégé des parts détenues par des personnes autres que la société devienne inférieure au capital social minimum visé au paragraphe 1er.

(4) Les gérants de la société peuvent décider de ne pas payer tout ou partie des distributions sur rachat de parts s'il est prévisible qu'en raison de ce fait la société ne pourrait acquitter ses dettes à leur échéance. La décision des gérants de la société de ne pas payer des distributions conformément à ce qui précède suspend, jusqu'à décision contraire des gérants, l'obligation afférente de la société à l'égard des associés concernés.

(5) Un rachat de parts sociales par la société ne peut être fait qu'en conformité avec le principe de l'égalité de traitement de tous les associés se trouvant dans la même situation.

(6) Les droits de vote et les droits financiers attachés aux parts rachetées sont suspendus pendant la durée de leur détention par la société. Il en est de même si la société fait racheter ses parts par une entreprise filiale au sens de l'article 1711-1, paragraphe 2. (*Loi du 7 août*

[151] Cet alinéa était suivi de deux alinéas abrogés par la loi du 18 décembre 1992 et la loi du 10 août 2016, respectivement.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

2023) « Les parts sociales rachetées ne sont pas prises en compte pour le calcul des quorums et majorités dans les assemblées ou les consultations écrites. »

(7) Les statuts peuvent autoriser les gérants à annuler des parts sociales rachetées par la société et à décider une réduction de capital afférente. Dans ce cas, les gérants feront constater la réduction de capital par acte notarié. L'acte notarié doit être dressé dans le mois de l'annulation et de la réduction de capital afférente décidée par les gérants. »

(*Loi du 18 septembre 1933*)

« Art. 710-6. »

(*Loi du 10 août 2016)*

« (1) (*Loi du 18 mai 2026*) « La constitution d'une société à responsabilité limitée requiert que le capital soit intégralement souscrit.

Sauf disposition contraire des statuts ou de l'acte constitutif prévoyant un délai plus court, les parts sociales doivent être entièrement libérées dans un délai de douze mois à dater de la constitution de la société, conformément aux modalités prévues par les statuts. Lorsqu'une prime d'émission est prévue, son montant doit être intégralement versé au moment de la constitution.

Par dérogation à l'alinéa 2 :

1° tout montant dépassant le montant du capital minimum requis par l'article 710-5 doit être intégralement versé au moment de la constitution ;

2° les parts sociales émises à la constitution en contrepartie d'apports en nature doivent être entièrement libérées au moment de la constitution de la société. »

Les souscripteurs à l'acte constitutif seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, l'acte constitutif peut désigner comme fondateur un ou plusieurs souscripteurs possédant ensemble au moins un tiers du capital social. Dans ce cas, les autres comparants qui se bornent à souscrire des parts sociales contre espèces sans recevoir directement ou indirectement aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs.

(*Loi du 18 mai 2026*)

« (2) Le notaire, rédacteur de l'acte, vérifiera la souscription intégrale du capital et, le cas échéant, la libération partielle ou intégrale des parts sociales et de toute prime d'émission y liée au moment de la constitution ainsi que l'existence des conditions de l'article 710-7, paragraphe 1er, et en constatera expressément l'accomplissement. »

(3) Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie.

Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.

Les parts attribuées en contrepartie d'apports en industrie sont incessibles et intransmissibles. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 18 mai 2026*)

« (4) Les parts sociales émises postérieurement à la constitution de la société doivent être entièrement libérées au moment de leur émission. Lorsqu'une prime d'émission est prévue, elle devra être entièrement libérée au même moment. »

(*Loi du 18 septembre 1933*)
« Art. 710-7. »
(*Loi du 10 août 2016*)

« (1) L'acte de société indique :

1° l'identité de la ou des personnes physiques ou morales qui ont signé l'acte ou au nom de laquelle ou desquelles il a été signé ;

2° la forme de la société et sa dénomination ;

3° le siège social ;

4° l'objet social ;

5° le montant du capital souscrit ;

6° les catégories de parts, lorsqu'il en existe plusieurs, les droits afférents à chacune de ces catégories et le nombre de parts souscrites ;

7° la spécification de chaque apport en nature, les conditions auxquelles il est fait, le nom de l'apporteur ;

8° la cause et la consistance des avantages particuliers attribués lors de la constitution de la société à quiconque a participé à la constitution de la société ;

9° le cas échéant, le nombre de titres ou de parts non représentatifs du capital exprimé ainsi que les droits y attachés, notamment le droit de vote aux assemblées générales ;

10° dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation à l'égard des tiers, des gérants, de la surveillance ou du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes ;

11° la durée de la société ;

12° le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution.

(2) Les apports en nature ne peuvent être rémunérés par des parts représentatives du capital social que s'ils consistent en éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services.

(3) Les fondateurs au sens de l'article 420-16, alinéa 2, et en cas d'augmentation du capital social, les gérants, sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire:

1° de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite ainsi que de la différence entre le capital minimum requis par l'article 710-5 et le montant des souscriptions ; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs ;

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

2° de la libération effective des parts sociales ainsi que de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu des dispositions du point 1°;

3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société prononcée par application de l'article 100-18, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par le paragraphe 1er.

Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l'acte, soit comme mandataires, soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés, s'il n'y a pas mandat valable ou si l'engagement n'est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation. Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements. »

(*Loi du 18 mai 2026*)

«(4) La liste des associés qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs parts sociales, avec l'indication des sommes dont ils sont redevables, sera publiée à la suite du bilan.

(5) Les associés sont, nonobstant toute stipulation contraire, responsables du montant de leurs parts sociales.

Toutefois, la cession valable des parts sociales les affranchira, à l'égard de la société, de toute contribution aux dettes postérieures à la cession et, à l'égard de tiers, de toute contribution aux dettes postérieures à sa publication.

Tout cédant a un recours solidaire contre celui à qui il a cédé son titre et contre les cessionnaires ultérieurs.

(6) L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, devenus exigibles et ayant été régulièrement appelés par la gérance, n'auront pas été effectués. »

(*Loi du 18 septembre 1933*)
« Art. 710-8.
(…)[152] Toute société à responsabilité limitée doit tenir un registre contenant copies intégrales et conformes :

1° de l'acte constitutif de la société ;

2° des actes apportant des modifications audit acte.

À la suite de ceux-ci seront relatés les noms, professions et demeures des associés, la mention des cessions de parts sociales et la date de la signification ou acceptation.

Tout associé pourra prendre connaissance de ce registre. »

(*Loi du 18 septembre 1933*)
« Art. 710-9. »
(*Loi du 10 août 2016*)

« S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, à l'exclusion du droit à l'information prévu à l'article (*Loi du 7 août 2023*) « 710-24 », jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. »

[152] Termes supprimés par la loi du 10 août 2016.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 23 novembre 1972*)
[2017/1132/UE art. 26]
« Art. 710-10. »
(*Loi du 10 août 2016*)

« Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés des sociétés à responsabilité limitée doivent contenir :

1° la dénomination sociale ;

2° la mention « société à responsabilité limitée » en toutes lettres ou le sigle « SARL » reproduit lisiblement, placé immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;

3° l'indication précise du siège social ;

4° les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg » ou le sigle « R.C.S. Luxembourg » suivis du numéro d'immatriculation.

Les articles 462-1, alinéas 2 et 3, 462-2 et 462-3, leur sont applicables. »

(*Loi du 18 septembre 1933*)
« Art. 710-11. »
(*Loi du 10 août 2016*)

« Il ne pourra être procédé à une émission publique de parts sociales ou de parts bénéficiaires.

Ni les parts sociales ni les parts bénéficiaires ne peuvent être représentées par des titres négociables nominatifs, au porteur ou à ordre, mais seulement par des certificats de participation à personne déterminée. Elles ne peuvent être cédées que dans les conditions de fond et de forme prévues par les deux articles ci-après. »

(*Loi du 18 septembre 1933*)
« Art. 710-12. »
(*Loi du 10 août 2016*)

« (1) Ni les parts sociales ni les parts bénéficiaires portant droit de vote ne peuvent être cédées entre vifs à des personnes autres que les associés ou les détenteurs de parts bénéficiaires portant droit de vote sans l'agrément donné conformément à l'article 710-17 par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Les statuts peuvent toutefois abaisser cette majorité jusqu'à la moitié des parts sociales. La même règle s'applique lorsqu'il s'agit pour ces parts :

1° de constituer un usufruit, ou

2° d'en céder la nue-propriété ou l'usufruit.

Le projet de cession est notifié à la société.

(*Loi du 7 août 2023*) « Si l'agrément est refusé », les associés peuvent, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues au paragraphe 3, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. Sur requête du gérant, ce délai peut être prolongé par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 7 août 2023*) « La société peut également, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts, décider, dans le même délai, de racheter les parts de cet associé au prix déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 3, avec ou sans réduction de capital. » Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

(2) Ni les parts sociales ni les parts bénéficiaires portant droit de vote ne peuvent être transmises en pleine ou en nue-propriété pour cause de mort à des personnes autres que les associés ou les détenteurs de parts bénéficiaires portant droit de vote sans l'agrément (*Loi du 7 août 2023*) « donné conformément à l'article 710-17 par » des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales appartenant aux survivants. Les statuts peuvent toutefois abaisser cette majorité jusqu'à la moitié des parts sociales appartenant aux survivants.

Sauf disposition contraire des statuts, l'agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint ou partenaire survivant, et, pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.

Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société, trois mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recommandé à la poste.

Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales et parts bénéficiaires portant droit de vote du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, sous réserve de la prescription de l'article 710-26, alinéa 1er, dernière phrase, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même.

Le prix de rachat des parts sociales ou parts bénéficiaires portant droit de vote se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

(*Loi du 7 août 2023*) « L'exercice des droits afférents » aux parts sociales et aux parts bénéficiaires portant droit de vote du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit opposable à la société.

(3) Les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts. En cas de désaccord des parties quant au prix de cession, celui-ci est déterminé par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La valeur des parts est fixée au jour de la notification de la cession en cas de cession entre vifs et au jour du décès en cas de transmission pour cause de mort.

(4) Pour les besoins des paragraphes 1er et 2, lorsque des parts bénéficiaires portant droit de vote ont été émises, ces parts sont comptées comme des parts sociales et leurs détenteurs bénéficient des mêmes droits que les associés.

(5) Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 18 septembre 1933*)

« Art. 710-13.

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés. »

(*Loi du 21 décembre 1994*)

« Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été notifiées à la société ou acceptées par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du Code civil. »

(*Loi du 23 novembre 1972*)

« Art. 710-14.

Les sociétés à responsabilité limitée sont gérées par un ou plusieurs mandataires associés ou non associés, salariés ou gratuits.

Ils sont nommés par les associés, soit dans l'acte de société, soit dans un acte postérieur, pour un temps limité ou sans limitation de durée. Sauf stipulations contraires des statuts ils ne sont révocables, quel que soit le mode de leur nomination, que pour des causes légitimes. »

(*Loi du 23 novembre 1972*)

[2017/1132/UE art. 9]

« Art. 710-15. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« (1) Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à la décision des associés. Sous réserve de l'application de l'alinéa 4, les statuts peuvent toutefois prévoir qu'en cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment un collège.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant ou, soit [!] en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. Les limitations apportées aux pouvoirs que les alinéas précédents attribuent aux gérants et qui résultent soit des statuts, soit d'une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[153].

(2) Les décisions du collège de gérance peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des membres du collège, exprimé par écrit.

Les décisions prises selon cette procédure sont réputées être prises au siège de la société.

(3) Au cas où un collège de gérance a été instauré, et sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les gérants qui participent à la réunion du collège de gérance par visioconférence ou par des moyens de télécommunication

[153] Voir note sub article 100-13 (4).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du collège dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la société.

(4) La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs gérants, directeurs et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.

Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules soit conjointement, est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[154].

La délégation à un gérant impose aux gérants l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée ou aux associés des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.

(5) La société est liée par les actes accomplis par les gérants, par le gérant ayant qualité pour la représenter conformément au paragraphe 1[er], alinéa 4, ou par le délégué à la gestion journalière même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve[155].

(6) Les articles 441-7 et 444-6 sont applicables aux gérants. »

(*Loi du 18 septembre 1933*)
« Art. 710-16.
Les gérants sont responsables, conformément à l'article 441-9. »

[154] Voir note sub article 100-13 (1).

[155] Les dispositions transitoires de la loi du 10 août 2016 (art V. 3)) renvoient par erreur à ce paragraphe (5) en ces termes : «Les sociétés au sein desquelles, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est institué un organe de gestion qui porte le nom de « comité de direction », doivent endéans [24 mois à compter du 23 août 2016], se conformer aux dispositions des articles 60-1, 60-2 et 191bis, paragraphe (5) [aujourd'hui : art. 441-11, 441-12 et 710-15 paragraphe (5) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. » . Initialement le Projet de loi 5730 prévoyait un paragraphe (5) au sein de l'article 191bis [aujourd'hui : art. 710-15] dont l'objet était d'organiser un comité de direction pour les Sàrl et c'est cette disposition qui était visée à l'époque par la disposition transitoire prévu au projet de loi. Ce paragraphe (5) a été supprimé par un amendement parlementaire (Projet de loi 5730[5], p. 66-67) suite à des observations du Conseil d'Etat (Projet de loi 5730[4], p .35-36), l'ancien paragraphe (6) du projet de loi devenant le paragraphe (5).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 18 septembre 1933*)

« Art. 710-17.

Les décisions des associés sont prises en assemblées générales. »

(*Loi du 10 août 2016*) « Sauf en cas de modification des statuts, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à soixante. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit. »

(*Loi du 18 septembre 1933*)

« Art. 710-18.

Aucune décision n'est valablement prise dans les deux cas prévus par l'article précédent qu'autant qu'elle a été adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Sauf stipulation contraire dans les statuts, si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté[156]. »

(*Loi du 18 septembre 1933*)

« Art. 710-19. »

(*Loi du 10 août 2016)*

« Nonobstant toute clause contraire des statuts, tout associé peut prendre part aux décisions. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu'il possède.

Les statuts peuvent prévoir que les gérants peuvent suspendre les droits de vote de tout associé qui est en défaut de remplir les obligations lui incombant en vertu des statuts ou de son acte de souscription ou d'engagement.

Il est permis à tout associé, à titre personnel, de s'engager à ne pas exercer temporairement ou définitivement tout ou partie de ses droits de vote. Une telle renonciation lie l'associé renonçant et s'impose à la société dès sa notification à cette dernière. »

(*Loi du 7 août 2023*)

« Les parts sociales pour lesquelles les droits de vote ont ainsi été suspendus ainsi que celles pour lesquelles l'associé a notifié une renonciation à la société ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et des majorités dans les assemblées générales ou pour déterminer si des résolutions écrites ont été valablement adoptées. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« Art. 710-20.

(1) L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre associés.

Toutefois, sont nulles :

1° les conventions qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou à l'intérêt social ;

2° les conventions par lesquelles un associé s'engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de ces sociétés ;

[156] Voir note figurant sub article 420-22 (1) visant le cas de la conversion en euro du capital exprimé dans l'une des devises d'un des Etats membres de la Communauté Européenne qui ont adopté la monnaie unique.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

3° les conventions par lesquelles un associé s'engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société.

(2) Les votes émis en assemblée générale ou en application de la procédure écrite prévue à l'article 710-17, alinéa 2, en vertu des conventions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils n'aient eu aucune incidence sur le résultat du vote intervenu.

L'action en nullité se prescrit six mois après le vote. »

(*Loi du 18 septembre 1933*)
« Art. 710-21. »
(*Loi du 10 août 2016)*

« (1) Dans les sociétés comptant plus de soixante associés, il doit être tenu, chaque année au moins, une assemblée générale à l'époque fixée par les statuts.

D'autres assemblées générales peuvent toujours être convoquées par le ou les gérants, à leur défaut par le conseil de surveillance, s'il en existe un, à défaut de celui-ci, par des associés représentant plus de la moitié du capital. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« (2) Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. (…)[157]

Lorsque, conformément à l'alinéa précédent, l'assemblée est tenue avec des associés qui n'y sont pas physiquement présents, l'assemblée est réputée être tenue au lieu du siège de la société.

(3) Les statuts peuvent autoriser tout associé à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées dans les statuts.

Les formulaires, dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d'un vote ni l'abstention, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée générale, dans les délais fixés par les statuts.

Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. »

(*Loi du 10 août 2016*)
« Art. 710-22.
Lorsqu'il existe plusieurs catégories de parts sociales et que la délibération de l'assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par l'article 710-26. »

[157] Phrase supprimée par la loi du 7 août 2023.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 18 septembre 1933*)

« Art. 710-23.

Chaque année, la gérance doit dresser un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, commissaires et associés envers la société.

La gérance établit le bilan et le compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.

Le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et, au passif, les dettes de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles. Il spécifie au passif le montant des dettes au profit d'associés.

II est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la constitution d'une réserve ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé.

Le bilan et le compte des profits et pertes sont soumis à l'approbation des associés qui se prononceront aussi par un vote spécial sur la décharge de la gérance et des commissaires de surveillance s'il y en a. »

(*Loi du 18 septembre 1933*)

« Art. 710-24.

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir prendre au siège social communication de l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance constitué conformément à l'article 710-27. »

(*Loi du 10 août 2016*) « Dans les sociétés de plus de soixante membres, cette communication ne sera permise que pendant les quinze jours qui précèdent cette assemblée générale. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« Le droit à communication des documents, appartient également à chacun des copropriétaires de parts indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier de parts sociales et de parts bénéficiaires. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« Art. 710-25.

(1) Il ne peut être procédé à un versement d'acomptes sur dividendes que si les statuts autorisent les gérants à le faire. Ce versement est en outre soumis aux conditions suivantes[158]:

1° il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants ;

2° le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et

[158] Il faut le cas échéant tenir compte des articles 53 et 72*ter* de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises qui contiennent des restrictions supplémentaires.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire ;

3° la décision des gérants de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêté l'état comptable visé au point 1° ci-dessus ;

4° le commissaire ou le réviseur d'entreprises, s'il y en a, vérifie si les conditions prévues ci-dessus ont été remplies.

(2) Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par les associés, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant. »

(*Loi du 18 septembre 1933*)
« Art. 710-26. »
(*Loi du 10 août 2016*)

« Sauf dispositions contraires des statuts, les associés représentant les trois quarts du capital social peuvent modifier les statuts dans toutes les dispositions. Néanmoins l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'avec l'accord unanime des associés.

Les statuts peuvent autoriser les gérants à transférer le siège social de la société d'une commune à une autre ou à l'intérieur d'une même commune et à modifier les statuts en conséquence.

Les dispositions de l'article 420-22, paragraphe 2 et suivants sont applicables à la condition que les parts sociales ainsi émises le soient en faveur des associés existants ou des personnes tierces ayant obtenu l'agrément conformément aux dispositions de l'article 710-12. »

(*Loi du 18 septembre 1933*)
« Art. 710-27.
(*Loi du 10 août 2016*) « Dans toute société à responsabilité limitée comprenant plus de soixante associés la surveillance doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non. »

Ce conseil est nommé dans l'acte de société. II est soumis à la réélection aux époques déterminées par les statuts.

Les pouvoirs des membres du conseil de surveillance et leur responsabilité sont déterminés par l'article 443-2, alinéas 1 et 3. »

(*Loi du 28 décembre 1992*)
[2009/102/CE art. 4]
« Art. 710-28. »
(*Loi du 7 août 2023*)

«L'article 710-12, les articles 710-18 à 710-21, paragraphe 1er, alinéa 1er, l'article 710-22 et l'article 710-26, alinéa 1er, ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé .»

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(Loi du 28 décembre 1992)
[2009/102/CE art. 4 et 5]
« Art. 710-29.
L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine visé au premier alinéa sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales. »

(*Loi du 18 septembre 1933*)
« Art. 710-30.
La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis est admise contre les associés qui les ont reçus. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à partir du jour de la répartition. »

(*Loi du 18 septembre 1933*)
« Art. 710-31.
Sauf stipulation contraire des statuts, la société n'est point dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

L'article 812-10 est applicable aux sociétés à responsabilité limitée. »

(*Loi du 23 juillet 2016*)

« Chapitre II - Dispositions particulières applicables à la société à responsabilité limitée simplifiée »

(*Loi du 23 juillet 2016*)
« Art. 720-1.
Les dispositions relatives à la société à responsabilité limitée sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée simplifiées, sauf les modifications indiquées au présent chapitre. »

(*Loi du 23 juillet 2016*)
« Art. 720-2.
(1) Sous peine de nullité, les personnes physiques peuvent seules être associées d'une société à responsabilité limitée simplifiée.

(2) Une personne physique ne peut être associée dans plus d'une société à responsabilité limitée simplifiée à la fois, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

La personne physique associée d'une société à responsabilité limitée simplifiée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société à responsabilité limitée simplifiée dont elle deviendrait ensuite associée, dans la mesure où ces obligations sont nées après qu'elle en soit devenue associée, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa précédent dès que les dispositions du présent chapitre ne sont plus applicables ou dès la publication de la dissolution de ces sociétés. »

(*Loi du 23 juillet 2016*)
« Art. 720-3.
L'objet de la société à responsabilité limitée simplifiée entre dans le champ d'application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. »

(*Loi du 23 juillet 2016*)
« Art. 720-4.
Le capital social doit être compris entre 1 euro et 12 000 euros.

(*Loi du 18 mai 2026*)
« Les apports des associés à la société doivent prendre la forme d'apports en numéraire ou d'apports en nature. Lorsque les apports prennent la forme d'apports en numéraire, la faculté de libération différée prévue à l'article 710-6, paragraphe 1er, alinéa 2, s'applique à l'intégralité du capital social souscrit lors de la constitution de la société. »

II est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la constitution d'une réserve ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant du capital augmenté de la réserve atteint le montant visé à l'article 710-5. »

(*Loi du 23 juillet 2016*)
« Art. 720-5.
Les sociétés à responsabilité limitée simplifiées doivent faire suivre leur dénomination sociale de la mention « société à responsabilité limitée simplifiée » ou, en abrégé, « SARL-S ». Sur les documents visés à l'article 710-10, la mention « société à responsabilité limitée simplifiée » ou « SARL-S » doit être reproduite lisiblement. »

(*Loi du 23 juillet 2016*)
« Art. 720-6.
Les gérants doivent être des personnes physiques. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Titre VIII - Des sociétés coopératives

« Chapitre Ier - Des sociétés coopératives en général »[159]

Section 1re - De la nature et de la constitution des sociétés coopératives

Art. 811-1.
La société coopérative est celle qui se compose d'associés dont le nombre ou les apports sont variables et dont les parts sont incessibles à des tiers.

(*Loi du 10 août 2016*) « Elle est à responsabilité illimitée ou limitée. »

Art. 811-2.
(*Loi du 10 août 2016*)

« La société coopérative doit être composée de deux personnes au moins.

Elle est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non associés, qui ne sont responsables que du mandat qu'ils ont reçu.

Une société coopérative qui n'a pas adopté la forme d'une société coopérative européenne (SEC) peut opter pour un des régimes visés aux articles 833-1 à 833-19.

La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non. »

Art. 811-3.
(*Loi du 10 août 2016*)

« (1) L'acte constitutif de la société doit déterminer les points suivants :

1° la dénomination de la société et son siège ;

2° l'objet de la société ;

3° la forme à responsabilité limitée ou illimitée de la société ;

4° la manière dont le capital social est ou sera ultérieurement formé, et son minimum de souscription immédiate. Dans les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les statuts doivent déterminer la part fixe du capital.

(2) Outre les cas de violation de l'article 100-4, la nullité d'une société coopérative ne peut être prononcée que dans les cas suivants :

1° si l'acte constitutif ne contient aucune indication sur les points énumérés au paragraphe 1er;

2° si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public ;

3° si la société ne comprend pas au moins un fondateur valablement engagé ;

4° si la société n'a pas, dans un délai d'un an à compter du passage à moins de deux associés, amené le nombre d'associés à un nombre égal ou supérieur à deux.

[159] Titre introduit par la loi du 10 juin 1999.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l'article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites. »

Art. 811-4.

L'acte indiquera en outre :

(*Loi du 7 septembre 1987*)

1° « la durée de la société qui peut être limitée ou illimitée.

Dans le premier cas la société peut être successivement prorogée dans les conditions de l'article 450-3.

Dans le deuxième cas, les articles 1865, 5° et 1869 du Code civil ne sont pas applicables. La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts. » (*Loi du 10 août 2016*) « L'article 1865*bis*, alinéas 2 et suivants, du Code civil est également applicable ; »

2° les conditions d'admission, de démission et d'exclusion des associés et les conditions de retrait de versements ;

(*Loi du 18 décembre 2009*)

3° « comment et par qui les affaires sociales seront administrées et contrôlées et, s'il y a lieu, le mode de nomination et de révocation (…)[160], des administrateurs, des commissaires ou réviseurs d'entreprises agréés, l'étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat ; »

4° les pouvoirs de l'assemblée générale, les droits y conférés aux associés, le mode de convocation, la majorité requise pour la validité des délibérations, le mode de votation ;

5° la répartition des bénéfices et des pertes ;

6° (*Loi du 10 août 2016*) « la désignation précise des associés ».

Art. 811-5.

À défaut de dispositions sur les points indiqués en l'article précédent, ils seront réglés comme suit :

1° (*Loi du 10 août 2016*) « la société est constituée pour une durée illimitée[161] ; »

[160] Termes supprimés par la loi du 10 août 2016.

[161] Conformément à l'article V. paragraphe 2) de de la loi du 10 août 2016, les sociétés coopératives constituées avant l'entrée en vigueur de cette loi (le 23 août 2016) bénéficient, en l'absence de dispositions statutaires relatives à leur durée, de la disposition contenue à cet article 811-5.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 25 août 1986*)

2° « les associés ne peuvent être exclus de la société que pour inexécution du contrat ; l'assemblée générale prononce les exclusions et les admissions et autorise les retraits de versements ; »

(*Loi du 23 juillet 2016*)

3° « la société est gérée par un administrateur et surveillée par un commissaire ou fait l'objet d'un contrôle légal des comptes par un réviseur d'entreprises agréé, nommés, révoqués et délibérant de la même manière que dans les sociétés anonymes ; »

4° tous les associés peuvent voter dans l'assemblée générale ; ils ont voix égale ; les convocations se font par lettre recommandée, signée de l'administration ; les pouvoirs de l'assemblée se déterminent et ses résolutions sont prises en suivant les règles indiquées pour les sociétés anonymes[162] ;

5° les bénéfices et les pertes se partagent chaque année, par moitié par parts égales entre les associés, et par moitié à raison de leur mise ;

6° les associés sont tous tenus indéfiniment et solidairement.

(*Loi du 10 août 2016*)

« Art. 811-6.

« (1) Les souscripteurs à l'acte constitutif sont considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, l'acte constitutif peut désigner comme fondateur un ou plusieurs souscripteurs possédant ensemble au moins un tiers de la part fixe du capital social. Dans ce cas, les autres comparants qui se bornent à souscrire des parts sociales contre espèces sans recevoir directement ou indirectement aucun avantage particulier sont tenus pour simples souscripteurs.

(2) Les fondateurs d'une société coopérative à responsabilité limitée sont tenus solidairement envers tous les intéressés, malgré toute stipulation contraire :

1° de toute la partie fixe du capital social qui ne serait pas valablement souscrite ainsi que de la différence éventuelle entre le minimum de souscription immédiate du capital social fixé en vertu de l'article 811-3, paragraphe 1er, point 4°, et le montant des souscriptions, ils en sont de plein droit réputés souscripteurs ;

2° de la réparation du préjudice qui est la suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société, soit de l'absence ou de la fausseté dans l'acte constitutif des énonciations prescrites par l'article 811-3, paragraphe 1er.

(3) Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l'acte, soit comme mandataires soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés s'il n'y a pas mandat valable ou si l'engagement de porte-fort n'est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation.

Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements. »

[162] Voir note figurant sub article 420-22 (1) visant le cas de la conversion en euro du capital exprimé dans l'une des devises d'un des Etats membres de la Communauté Européenne qui ont adopté la monnaie unique.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 811-7.
Toute société coopérative doit tenir un registre contenant à sa première page l'acte constitutif de la société et indiquant à la suite de cet acte :

1° les noms, professions et demeures des sociétaires ;

2° la date de leur admission, de leur démission ou de leur exclusion ;

3° le compte des sommes versées ou retirées par chacun d'eux ;

(*Loi du 18 décembre 2009*)

4° « la date des révisions opérées et les noms des commissaires ou réviseurs d'entreprises agréés. »[163]

La mention des retraits de mise est signée par le sociétaire qui les a opérés.

Section 2 - Des changements dans le personnel et du fonds social

Art. 812-1.

La qualité de sociétaire, ainsi que le nombre de parts sociales dont chacun se trouve à tout moment être titulaire, sont constatés, indépendamment des autres moyens de preuve du droit commercial, par l'apposition de leur signature, précédée de la date, en regard de leur nom, sur le registre de la société.

(*Loi du 25 août 1986*)
« Art. 812-2.
Les associés ont toujours le droit de se retirer, sous les conditions et modalités prévues éventuellement dans les statuts. Ils ne peuvent donner leur démission que dans les six premiers mois de l'année sociale. »

Art. 812-3.
La démission est constatée par la mention du fait sur le titre de l'associé et sur le registre de la société, en marge du nom du démissionnaire.

Ces mentions sont datées et signées par l'associé et par un administrateur.

Art. 812-4.
Si les administrateurs refusent de constater la démission, ou si le démissionnaire ne sait ou ne peut signer, elle est reçue au greffe de la justice de paix du siège social.

Le greffier en dresse procès-verbal et en donne connaissance à la société par lettre recommandée, envoyée dans les vingt-quatre heures.

Le procès-verbal est sur papier libre et enregistré gratis.

[163] Les deuxième et troisième alinéas figurant initialement dans cet article ont été abrogés par la loi du 10 août 2016.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 812-5.
L'exclusion de la société résulte d'un procès-verbal dressé et signé par un administrateur. Ce procès-verbal relate les faits établissant que l'exclusion a été prononcée conformément aux statuts : il est transcrit sur le registre des membres de la société et copie conforme en est adressée au sociétaire exclu, dans les deux jours, par lettre recommandée.

(*Loi du 25 août 1986*)
« Art. 812-6.
L'associé démissionnaire ou exclu ne peut provoquer la liquidation de la société.

Sauf disposition contraire des statuts il n'a droit qu'à la valeur nominale de ses parts sociales. En aucun cas les éléments du bilan qui constituent la contrepartie de fonds publics alloués à la société coopérative ne peuvent lui être distribués. S'il résulte de la situation du bilan de l'exercice au cours duquel la démission a été donnée ou l'exclusion prononcée que la valeur des parts est inférieure à leur montant nominal, les droits de l'associé sortant sont diminués d'autant. »

Art. 812-7.
En cas de décès, de faillite, de concordat préventif, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent sa part de la manière déterminée par l'article 812-6.

Ils ne peuvent provoquer la liquidation de la société.

Art. 812-8.
Tout sociétaire démissionnaire ou exclu reste personnellement tenu, dans les limites où il s'est engagé et pendant cinq ans à partir de la publication de sa démission ou de son exclusion, sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous les engagements contractés avant la fin de l'année dans laquelle sa retraite a été publiée.

Les mêmes règles sont applicables dans les cas prévus par l'article 812-7.

Art. 812-9.
(*Loi du 10 août 2016*)

« Indépendamment des parts représentatives du capital social, il peut être créé des titres non représentatifs du capital social, désignés par la présente loi par l'appellation de « parts bénéficiaires ». Les statuts déterminent les droits qui y sont attachés.

Les parts d'associés ou bénéficiaires d'une société coopérative sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

L'émission des obligations et les droits qui y sont attachés sont réglés par les statuts. »

Art. 812-10.
Les créanciers personnels de l'associé ne peuvent saisir que les intérêts et les dividendes lui revenant et la part qui lui sera attribuée à la dissolution de la société.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Section 3 - Des mesures dans l'intérêt des tiers

Art. 813-1.
Chaque année, à l'époque fixée par les statuts, l'administration dresse un inventaire et établit le bilan et le compte des profits et pertes dans la forme prescrite par l'article 461-1.

Une réserve sera constituée de la manière déterminée par ledit article.

Art. 813-2.
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanés des sociétés coopératives, on doit trouver la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits lisiblement et en toutes lettres : Société coopérative[164].

Art. 813-3.
Tout agent d'une société coopérative qui interviendra pour celle-ci dans un acte où la prescription de l'article précédent ne sera pas remplie, pourra, suivant les circonstances, à défaut de la société, être déclaré personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

(*Loi du 19 décembre 2002*)
« Art. 813-4.
Les comptes annuels tels que définis à la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont déposés, dans le mois après leur approbation, au registre de commerce et des sociétés[165]. »

Art. 813-5.
Ceux qui gèrent la société devront déposer tous les six mois, au registre de commerce et des sociétés, une liste indiquant par ordre alphabétique les noms, professions, et demeures de tous les associés, datée et certifiée véritable par les signataires.

Ceux-ci seront responsables de toute fausse énonciation dans lesdites listes.

(*Loi du 19 décembre 2002*)
« Art. 813-6.
Dans le mois de leur nomination, les gérants doivent déposer au registre de commerce et des sociétés un extrait de l'acte constatant leur nomination et leur pouvoir.

Ils doivent se présenter au registre de commerce et des sociétés pour donner leur signature, ou la faire parvenir au registre de commerce et des sociétés dans la forme authentique. »

[164] Voir également l'article 34 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.
[165] L'article 26(1) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises prévoit que les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l'annexe.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 813-7.
Le public est admis à prendre gratuitement connaissance des listes des membres, des actes conférant la gérance et des « comptes annuels ». Chacun peut en demander copie, sur papier libre, moyennant paiement des « frais administratifs »[166].

Art. 813-8.
Les sociétés coopératives pourront se fédérer pour poursuivre en commun, en tout ou en partie, les objets prévus par leurs statuts, ou pour assurer l'accomplissement de leurs obligations légales et réglementaires.

Les fédérations constitueront une individualité juridique distincte de celle des sociétés qui les composent.

Elles seront soumises aux dispositions concernant les sociétés coopératives, sauf qu'il appartiendra à un règlement d'administration publique de compléter ces dispositions et même de les modifier, pour autant qu'elles s'appliqueront aux fédérations.

Art. 813-9.
(*Loi du 18 décembre 2009*)

« L'article 69, paragraphes 1er, 2 et 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est applicable.

L'institution des commissaires aux articles 811-2, 811-4, point 3°, et 811-5, point 3°, est supprimée dans les coopératives qui font contrôler leurs comptes annuels par un réviseur d'entreprises agréé conformément au premier alinéa. »

En cas de violation des prescriptions sur les révisions, les administrateurs des fédérations et des sociétés seront personnellement et solidairement responsables du préjudice résultant de cette violation.

(*Loi du 10 juin 1999*)

« Chapitre II - Des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes »

(*Loi du 10 juin 1999*)
Art. 820-1.
(1) La société coopérative peut également être organisée comme une société anonyme.

(2) La société coopérative organisée comme une société anonyme est soumise aux dispositions relatives aux sociétés coopératives, sauf les adaptations indiquées dans le présent chapitre.

[166] Les deux modifications résultent de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(3) La société coopérative organisée comme une société anonyme est également soumise aux dispositions relatives aux sociétés anonymes de la présente loi, sauf les adaptations indiquées dans le présent chapitre. »

(*Loi du 25 août 2006*)

« Elle n'est pas soumise aux dispositions régissant spécifiquement « les sociétés européennes»[167] (SE) . »[168]

(*Loi du 10 juin 1999*)

« Art. 820-2.

Le capital de la société coopérative organisée comme une société anonyme est divisé en actions. Toutes références à des « parts » dans le chapitre I[er] du présent titre doivent être comprises comme des références à des « actions » dans la mesure où les textes du chapitre I[er] s'appliquent à la société coopérative organisée comme une société anonyme et pour autant que ces deux termes soient utilisés dans un sens identique. »

(*Loi du 10 juin 1999*)

« Art. 820-3.

L'article 100-4, alinéa 2, ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme. »

(*Loi du 10 juin 1999*)

« Art. 820-4.

(1) Sans préjudice des dispositions de l'article 820-5, paragraphe 1[er], l'article 410-1 ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(2) L'article 420-1, paragraphe 1[er], points 2°, 3° et 4°, et paragraphe 2 ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

La constitution d'une société coopérative organisée comme une société anonyme requiert, outre ce qui est mentionné à l'article 420-1, paragraphe 1[er], point 1°, la souscription immédiate du fonds social indiqué à l'acte de société.

(3) Les articles 420-10 à 420-13 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(4) L'article 420-15, points 5°, 8°, 9°, 10°, et 14°, ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

Au lieu des mentions prévues à l'article 420-15, points 6° et 7°, l'acte de société indique :

1° la manière dont le fonds social est ou sera ultérieurement formé, et son minimum de souscription immédiate ; et

2° le nombre d'actions souscrites, les catégories d'actions, lorsqu'il en existe plusieurs, et les droits afférents à chacune de ces catégories.

L'acte de société indique en outre les conditions d'admission, de démission et d'exclusion des associés et les conditions de retrait de versements.

[167] Le pluriel « les sociétés européennes » a été réintroduit par la loi du 7 août 2023.

[168] Ce paragraphe (3) fut suivi d'un paragraphe (4) abrogé par la loi du 10 août 2016.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(5) Les articles 420-16 à 420-27 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(6) (*Loi du 10 août 2016*) « À l'article 430-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, les actions mentionnées sont uniquement nominatives ou dématérialisées pour la société coopérative organisée comme une société anonyme.

À l'article 430-1, paragraphe 1er, alinéa 2, les parts bénéficiaires mentionnées peuvent être nominatives,[169] au porteur ou dématérialisées pour la société coopérative organisée comme une société anonyme.

L'article 430-1, paragraphe 1er, alinéa 3, ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme. »

(7) Les articles 430-3 et 430-4 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(8) En ce qui concerne la société coopérative organisée comme une société anonyme, les articles 430-5 et 430-6 s'appliquent uniquement aux titres ou parts bénéficiaires mentionnés au paragraphe 6 qui précède.

(9) L'article 430-8 ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.[170]

(10) *(Loi du 10 août 2016)* « L'article 430-10, paragraphe 1er, est applicable sauf en cas de délibération sur la réduction de capital. »

(11) L'article 430-12 ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(12) Les articles 430-14 à 430-23 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(13) Les articles 450-5 à 450-7 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(14) Les articles 461-2 à 461-5 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(15) À l'article 462-1, alinéa 1er, point 2°, la mention « société anonyme » est remplacée par la mention « société coopérative organisée comme une société anonyme ». »

(*Loi du 10 juin 1999*)

« Art. 820-5.

(1) (*Loi du 10 août 2016*) « Les articles 811-2 à 811-5 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme. »

(2) Tout associé pourra prendre connaissance du registre mentionné à l'article 811-7.(…)[171]

(3) L'article 812-2, deuxième phrase, ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

[169] Virgule ajoutée par la loi du 7 août 2023.

[170] Deux paragraphes suivant ce paragraphe (9) furent supprimés par la loi du 10 août 2016.

[171] Phrase supprimée par la loi du 7 août 2023.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(4) Les articles 812-8 et 813-1 à 813-7 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(5) L'article 813-8 s'applique indistinctement aux sociétés coopératives et aux sociétés coopératives organisées comme une société anonyme. »

(*Loi du 10 juin 1999*)
« Art. 820-6.
Le titre XIV - Des actions et des prescriptions et le titre XV - Dispositions pénales sont applicables à la société coopérative organisée comme une société anonyme. »[172]

(*Loi du 10 juin 1999*)
« Art. 820-7.
(1) Le titre X, Chapitre II - Des fusions s'applique à la société coopérative organisée comme une société anonyme sous réserve des dispositions suivantes.

(2) Une société coopérative organisée comme une société anonyme ne peut absorber une société anonyme ou une société coopérative organisée comme une société anonyme que si les actionnaires ou associés de cette autre société remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé de la société absorbante.

(3) Dans les sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la fusion de la société avec une société absorbante ayant la forme d'une société anonyme.

La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la fusion est décidée.

Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

(4) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent à la fusion par constitution d'une nouvelle société. »

(*Loi du 10 juin 1999*)
« Art. 820-8.
(1) Le titre X, Chapitre III - Des scissions s'applique à la société coopérative organisée comme une société anonyme sous réserve des dispositions suivantes.

(2) Une société coopérative organisée comme une société anonyme ne peut participer à une opération de scission en tant que société bénéficiaire que si les actionnaires ou associés de la société scindée remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé de cette société bénéficiaire.

(3) Dans les sociétés coopératives organisées comme une société anonyme, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la

[172] L'ancien article 137-7 qui suivait cet article a été abrogé par la loi du 23 juillet 2016.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

convocation de l'assemblée générale appelée à décider la scission de la société au profit des sociétés bénéficiaires dont l'une au moins a une autre forme.

La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la scission est décidée.

Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

(4) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent à la scission par constitution de nouvelles sociétés. »

(*Loi du 10 juin 1999*)

« Art. 820-9.

Le titre XVII - Des comptes consolidés ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme. »

(*Loi du 10 mars 2014*)

« Chapitre III - Des sociétés coopératives européennes (SEC)

Section 1re - Dispositions générales

Art. 831-1.

Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par « règlement (CE) n° 1435/2003 » : le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC).

[Règlement CE 1435/2003, art. 5.3, 4.6]

Art. 831-2.

(1) La société coopérative européenne (SEC) est formée par un acte notarié spécial rédigé et publié selon les prescriptions applicables aux sociétés anonymes.

(2) En ce qui concerne l'apport en nature, les articles 420-10 à 420-12 s'appliquent par analogie à la société coopérative européenne (SEC).

[Règlement CE 1435/2003, art. 73.5]

Art. 831-3.

Lorsqu'il est constaté que seule l'administration centrale est située au Grand-Duché de Luxembourg, le procureur d'État en informe sans délai l'État membre[173] où est situé le siège statutaire de la société coopérative européenne (SEC).

[173] Voir définition dans le sixième alinéa de l'article 100-2.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

[Règlement CE 1435/2003, art. 14.1, alinéa 2]

Art. 831-4.

Les statuts peuvent prévoir que des personnes n'ayant pas vocation à utiliser ou à produire les biens et les services de la société coopérative européenne (SEC) peuvent être admises en qualité de membres investisseurs (membres non-usagers).

Section 2 - Constitution

Sous-section 1re - Constitution par voie de fusion

[Règlement CE 1435/2003, art. 22]

Art. 832-1.

Le projet de fusion est établi par le conseil d'administration ou par le directoire, selon le cas.

[Règlement CE 1435/2003, art. 24]

Art. 832-2.

Le projet de fusion et les indications prévues à l'article 24 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) sont publiés conformément à l'article 1021-2, paragraphe 1er.

[Règlement CE 1435/2003, art. 29]

Art. 832-3.

Le contrôle de la légalité de la fusion et la délivrance du certificat prévus à l'article 29 du règlement (CE) n° 1435/2003 précité sont effectués par le notaire instrumentant conformément à l'article 1021-12.

[Règlement CE 1435/2003, art. 30]

Art. 832-4.

Le contrôle de la légalité de la fusion prévu à l'article 30 du règlement (CE) n° 1435/2003 précité est effectué par le notaire instrumentant.

Sous-section 2 - Transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne (SEC)

[Règlement CE 1435/2003, art. 35.3]

Art. 832-5.

Le projet de transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne (SEC) est établi par l'organe de gestion.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

[Règlement CE 1435/2003, art. 35.4]

Art. 832-6.

Le projet de transformation est publié conformément « au titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[174] ».

[Règlement CE 1435/2003, art. 35.5]

Art. 832-7.

Le ou les experts indépendants, visés à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) n°1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) sont un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés par l'organe de gestion parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Sous-section 3 - Participation à une société coopérative européenne (SEC) par une société ayant son administration centrale en dehors de l'Union européenne

[Règlement CE 1435/2003, art. 2.2]

Art. 832-8.

Une société n'ayant pas son administration centrale dans un État membre[175] peut participer à la constitution d'une société coopérative européenne (SEC) si elle est constituée selon le droit d'un État membre, a son siège statutaire dans ce même État membre et a un lien effectif et continu avec l'économie d'un État membre.

Section 3 - Organes

Sous-section 1re - Administration

Dispositions communes aux systèmes moniste et dualiste

Art. 833-1.

Toute disposition légale ou réglementaire concernant les sociétés commerciales se référant au « conseil d'administration », « administrateur(s) » ou « gérant(s) » d'une société coopérative doit être entendue, dans le cadre d'une société coopérative européenne (SEC) dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, comme se référant au directoire de la société concernée sauf si, d'après la nature de la mission confiée, il s'agit de l'entendre comme se référant au conseil de surveillance.

[174] Modification résultant de l'article 20, la disposition « balai » de la loi du 27 mai 2016. Voir note sub article 100-13 (1).

[175] Voir définition dans le sixième alinéa de l'article 100-2.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

[Règlement CE 1435/2003, art. 46]

Art. 833-2.

Les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration peuvent être, si les statuts le prévoient, des personnes morales auquel cas les articles 441-3 et 442-4 s'appliquent.

[Règlement CE 1435/2003, art. 47.2]

Art. 833-3.

La société coopérative européenne (SEC) est liée par les actes accomplis par les organes ayant qualité pour la représenter, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Système moniste

[Règlement CE 1435/2003, art. 42.1]

Art. 833-4.

L'organe d'administration est le conseil d'administration.

Il peut déléguer la gestion journalière conformément à l'article 441-10.

Lorsque, dans une société coopérative européenne (SEC), une délégation de pouvoirs a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d'une catégorie d'opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société coopérative européenne (SEC), donne lieu à décision expresse du conseil d'administration, il engage la société sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

[Règlement CE 1435/2003, art. 42.2]

Art. 833-5.

Le nombre minimal d'administrateurs est fixé à trois.

Système dualiste

[Règlement CE 1435/2003, art. 37.4 et 39.4]

Art. 833-6.

L'organe de direction est le directoire. Il est composé d'un ou de plusieurs membres. L'organe de surveillance est le conseil de surveillance. Il est composé de trois membres au moins.

Art. 833-7.

Sous réserve des limitations apportées par le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), par la présente loi ou par les statuts, les attributions du directoire et de ses membres sont les mêmes que celles du conseil d'administration et des administrateurs.

Art. 833-8.

Tout rapport dont l'établissement est imposé au conseil d'administration par la présente loi, est établi par le directoire. Sauf dérogation légale ou disposition plus restrictive des statuts, il

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

est communiqué en temps utile au conseil de surveillance et soumis aux mêmes règles d'information et de publicité que celles applicables aux rapports du conseil d'administration.

[Règlement CE 1435/2003, art. 37.1]

Art. 833-9.

Le directoire a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent au conseil de surveillance ou à l'assemblée générale. Il peut déléguer la gestion journalière conformément à l'article 442-8. Les statuts énumèrent les catégories d'opérations qui donnent lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance.

L'absence d'autorisation du conseil de surveillance n'est pas opposable aux tiers.

Lorsqu'une délégation de pouvoirs dans une société coopérative européenne (SEC) a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d'une catégorie d'opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société coopérative européenne (SEC), donne lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance, il engagera la société sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

[Règlement CE 1435/2003, art. 37.2]

Art. 833-10.

Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.

Les statuts peuvent néanmoins attribuer à l'assemblée générale le pouvoir de nommer les membres du directoire.

Dans ce cas, seule l'assemblée est compétente.

Les membres du directoire peuvent être révoqués par le conseil de surveillance ainsi que, si les statuts le prévoient, par l'assemblée générale.

Art. 833-11.

S'ils sont plusieurs, les membres du directoire forment un collège qui délibère suivant le mode établi par les statuts.

[Règlement CE 1435/2003, art. 47.3]

Art. 833-12.

Les limitations apportées aux pouvoirs du directoire soit par les statuts, soit en vertu d'une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.

[Règlement CE 1435/2003, art. 47.4]

Art. 833-13.

Le directoire représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, sous réserve de l'application de l'article 39, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1435/2003 précité. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du directoire pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause statutaire est opposable aux tiers dans les conditions prévues par « le titre Ier, chapitre V*bis* de la loi

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[176] ». Les statuts peuvent apporter des restrictions à ces pouvoirs de représentation. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Art. 833-14.
Sont applicables au conseil de surveillance les dispositions des articles 441-2, 441-3 et 441-4.

[Règlement CE 1435/2003, art. 39 et 40]
Art. 833-15.
(1) Le conseil de surveillance forme un collège qui délibère suivant le mode établi par les statuts.

(2) Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire, sans pouvoir s'immiscer dans cette gestion.

(3) Le conseil de surveillance peut demander au directoire les informations de toute nature nécessaires au contrôle qu'il exerce conformément au paragraphe 2.

[Règlement CE 1435/2003, art. 41]
Art. 833-16.
Le conseil de surveillance se réunit sur la convocation de son président.

Celui-ci doit le réunir s'il en est requis par au moins deux de ses membres ou par le directoire. Le conseil se réunit selon une périodicité fixée par les statuts.

Le conseil de surveillance peut inviter les membres du directoire à assister aux réunions du conseil, auquel cas ils y ont voix consultative.

Art. 833-17.
Les fonctions de membre du directoire et de membre du conseil de surveillance peuvent être rémunérées. Le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire sont fixés par le conseil de surveillance. Le mode et le montant de la rémunération des membres du conseil de surveillance sont fixés par les statuts, ou à défaut, par l'assemblée générale.

[Règlement CE 1435/2003, art. 51]
Art. 833-18.
Les membres du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance sont responsables envers la société, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

[Règlement CE 1435/2003, art. 37, 42, 47 et 51]
Art. 833-19.
Les membres du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages-intérêts résultant d'infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 1435/2003 précité, de la présente loi ou des statuts sociaux.

[176] Modification résultant de l'article 20, la disposition « balai » de la loi du 27 mai 2016.Voir note sub article 100-13 (4).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.

Sous-section 2 - Assemblée générale des actionnaires

[Règlement CE 1435/2003, art. 54.2]

Art. 833-20.

Le conseil d'administration, le directoire, selon le cas, ainsi que le conseil de surveillance et le ou les réviseurs d'entreprises agréés désignés pour effectuer le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant des comptes consolidés, sont en droit de convoquer l'assemblée générale.

[Règlement CE 1435/2003, art. 54.1]

Art. 833-21.

L'assemblée générale a lieu une fois l'an dans les six mois de la clôture de l'exercice. Toutefois, la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution.

Art. 833-22.

Dans le système dualiste, l'assemblée générale se prononce sur la décharge des membres du conseil de surveillance et du directoire conformément à l'article 461-7.

[Règlement CE 1435/2003, art. 59]

Art. 833-23.

(1) Les statuts peuvent prévoir qu'un membre dispose d'un nombre de voix qui est déterminé par sa participation aux activités de la coopérative, à l'exclusion de sa participation sous forme de contribution au capital. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de cinq par membre, ou 30 pour cent du total des droits de vote, la valeur la plus faible étant retenue.

Les statuts des sociétés coopératives européennes (SEC) participant à des activités dans le domaine financier ou de l'assurance peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé par la participation du membre aux activités de la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la société coopérative européenne (SEC). Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de cinq par membre, ou 20 pour cent du total des droits de vote, la valeur la plus faible étant retenue.

Les statuts des sociétés coopératives européennes (SEC) dont les membres sont majoritairement des coopératives peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé en fonction de la participation des membres aux activités exercées par la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la société coopérative européenne (SEC), et/ou du nombre de membres de chaque entité constitutive.

(2) Les membres investisseurs déterminés dans l'article 831-4 ne peuvent pas disposer de plus de 25 pour cent du total des droits de vote.

(3) Les statuts des sociétés coopératives européennes (SEC) peuvent prévoir la participation de représentants des travailleurs aux assemblées générales ou aux assemblées de section ou de branche, à condition qu'ensemble, les représentants des travailleurs ne contrôlent pas plus

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

de 15 pour cent du total des droits de vote. Ce droit de participation cesse d'être applicable dès lors que le siège de la société coopérative européenne (SEC) est transféré dans un Etat membre dont la loi ne prévoit pas la participation des travailleurs.

[Règlement CE 1435/2003, art. 63.1]

Art. 833-24.

Conformément à l'article 63, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), les statuts peuvent prévoir des assemblées de branche ou de section.

(…)[177]

Section 4 - Transfert du siège statutaire

[Règlement CE 1435/2003, art. 7 et 12]

Art. 834-1.

Le projet de transfert est établi par le conseil d'administration ou par le directoire, selon le cas. Ce projet est publié conformément « au titre Ier, chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[178]. »

[Règlement CE 1435/2003, art. 7.3]

Art. 834-2.

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, établit le rapport visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC).

Art. 834-3.

Les créanciers de la société coopérative européenne (SEC) transférant son siège, dont la créance est antérieure à la date de la publication du projet de transfert prévue à l'article 834-3 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège statutaire, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où l'opération de transfert aurait pour effet de menacer le gage de ces créanciers ou d'entraver l'exécution de leurs créances. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation de la société après le transfert. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.

Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.

---

[177] L'article 833-25 ainsi que l'intitulé « Sous-section 3 - Action sociale » ont été abrogés par la loi du 7 août 2023 car ils faisaient double emploi avec les articles 833-18 et 833-19.

[178] Modification résultant de l'article 20, la disposition « balai » de la loi du 27 mai 2016.Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

[Règlement CE 1435/2003, art. 7.8]

Art. 834-4.

Conformément à l'article 7, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1435/2003 précité, le notaire instrumentant délivre un certificat attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert.

[Règlement CE 1435/2003, art. 12]

Art. 834-5.

La nouvelle immatriculation et la radiation de l'ancienne immatriculation sont publiées, les articles 100-11 et 100-13 ainsi que « le titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises étant applicables »[179] .

[Règlement CE 1435/2003, art. 7.9]

Art. 834-6.

Le transfert au Grand-Duché de Luxembourg du siège statutaire d'une société coopérative européenne (SEC) doit être constaté par acte authentique.

L'immatriculation au registre de commerce et des sociétés ne peut s'effectuer que sur présentation du certificat, attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert, établi par l'autorité compétente de l'État membre[180] dans lequel la société coopérative européenne (SEC) avait auparavant établi son siège statutaire.

Section 5 - Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci. Dispositions particulières applicables au système dualiste

Art. 835-1.

Chaque année, le conseil de surveillance reçoit de la part du directoire les documents visés à l'article 461-1, applicable par analogie à la société coopérative européenne (SEC), à l'époque y fixée pour leur remise aux commissaires et présente à l'assemblée générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.

Section 6 - Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiements

[Règlement CE 1435/2003, art. 73.2, 3 et 4]

Art. 836-1.

L'article 480-3, paragraphe 1[er], est applicable à une société coopérative européenne (SEC) dont le siège statutaire est au Grand-Duché de Luxembourg sans que toutefois son administration centrale s'y trouve localisée.

---

[179] Formulation résultant de l'article 20, la disposition « balai » de la loi du 27 mai 2016 et du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017. Voir notes sub article 100-13.

[180] Voir définition dans le sixième alinéa de l'article 100-2.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

[Règlement CE 1435/2003, art. 75]

Art. 836-2.

S'agissant du principe de l'affectation de l'actif net à une fin désintéressée visé à l'article 75 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), il peut être dérogé à celui-ci moyennant un autre règlement prévu dans les statuts de la société coopérative européenne (SEC).

Section 7 - Transformation de la société coopérative européenne (SEC) en société coopérative

[Règlement CE 1435/2003, art. 73.4]

Art. 837-1.

Le projet de transformation est établi par l'organe de gestion. Il est publié conformément « au titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises»[181] .

[Règlement CE 1435/2003, art. 76.5]

Art. 837-2.

Le ou les experts indépendants, visés à l'article 76, paragraphe 5, du règlement (CE) n°1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) sont un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés désignés par l'organe de gestion parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

[Règlement CE 1435/2003, art. 35.6]

Art. 837-3.

L'assemblée générale de la société coopérative européenne (SEC) décide de la transformation.

Section 8 - Dispositions pénales

Art. 838-1.

Le titre XV - Dispositions pénales est applicable à la société coopérative européenne.

Art. 838-2.

Dans le système dualiste, les dispositions pénales applicables aux membres du conseil d'administration s'appliquent aux membres du directoire.

[181] Modification résultant de l'article 20, la disposition « balai » de la loi du 27 mai 2016.Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Section 9 - Disposition finale

Art. 839-1.
L'article 462-1 est applicable par analogie à la société coopérative européenne (SEC).

« Titre IX - Des sociétés commerciales momentanées et des sociétés commerciales en participation »[182]

Art. 900-1.
(*Loi du 10 août 2016*) « La société » momentanée est celle qui a pour objet de traiter (…)[183] une ou plusieurs opérations de commerce déterminées.

Les associés sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité.

Art. 900-2.
(*Loi du 10 août 2016*) « La société » en participation est celle par laquelle une ou plusieurs personnes s'intéressent dans des opérations qu'une ou plusieurs autres personnes gèrent en leur propre nom.

Les gérants sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité.

Art. 900-3.
(*Loi du 10 août 2016*) « Les sociétés » momentanées et (*Loi du 10 août 2016*) « les sociétés » en participation ont lieu entre les associés pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenues entre eux.

Titre X - Des restructurations[184]

(*Loi du 17 février 2025*)
« Art. 1000.
(1) Les transformations de forme sont régies par les dispositions du chapitre I[er], les fusions sont régies par les dispositions du chapitre II, les scissions sont régies par les dispositions du chapitre III, les apports d'actifs, de branche d'activités et d'universalité sont régis par les dispositions du chapitre IV, les transferts du patrimoine professionnel sont régis par les dispositions du chapitre V et les transformations transfrontalières sont régies par les dispositions du chapitre VI.

(2) Le chapitre II dédié aux fusions, le chapitre III dédié aux scissions et le chapitre VI dédié aux transformations transfrontalières se composent chacun d'un régime général et d'un régime

[182] Titre modifié par la loi du 7 août 2023.
[183] Termes supprimés par la loi du 10 août 2016.
[184] Titre ajouté par la loi du 10 août 2016.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

spécial applicable uniquement à certaines opérations transfrontalières réalisées au sein de l'Union européenne[185].

(3) Tous les aspects des opérations transfrontalières visées par un régime spécial qui ne sont pas réglés par une disposition du régime spécial, seront régis par les dispositions du régime général. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« Chapitre Ier - De la transformation « interne[186] »»

(*Loi du 10 août 2016*)

« Art. 1010-1.

(1) Le présent chapitre régit les divers types de transformation visés à l'article 100-3, à l'exception :

1° de la transformation d'une société européenne (SE) en société anonyme et la transformation d'une société anonyme en société européenne (SE) visées respectivement aux articles 420-20 et 420-21, et

2° de la transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne (SEC) et la transformation d'une société coopérative européenne (SEC) en société coopérative visées respectivement aux articles « 832-5 à 832-7 » et « 837-1 à 837-3 »[187].

Pour l'application des dispositions qui suivent, la société coopérative organisée comme une société anonyme est soumise aux règles régissant la société coopérative.

(2) Les articles 1010-3 à 1010-5 ne s'appliquent qu'aux transformations :

1° d'une société civile, d'un groupement d'intérêt économique, d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société coopérative en société anonyme, ou en société en commandite par actions, et

2° d'une société à responsabilité limitée en société anonyme ou en société en commandite par actions lorsque la société à responsabilité limitée a fait l'objet d'un apport en nature ou d'un quasi-apport tel que visé par l'article 420-11 dans les deux ans précédant la décision des associés de procéder à la transformation en société anonyme ou en société en commandite par actions et que cet apport ou quasi-apport n'a pas fait l'objet d'un rapport d'un réviseur d'entreprises établi conformément aux dispositions de l'article 420-10, paragraphe 2 ou de l'article 420-11, (*Loi du 7 août 2023*) « et qu'un tel rapport serait exigé pour une société anonyme ou une société en commandite par actions.»

[185] La directive mobilité (UE) 2019/2121 est caractérisée comme représentant un intérêt pour l'EEE et est en cours d'analyse en vue de son incorporation dans l'accord EEE.

[186] Mot ajouté par la loi du 17 février 2025.

[187] Renvois corrigés par la loi du 7 août 2023.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 10 août 2016*)

« Art. 1010-2.

Préalablement à la transformation, est établi un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de six mois précédant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur la transformation. Si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de moins de six mois à la date de l'assemblée se prononçant sur cette transformation, ces comptes annuels serviront d'état résumant la situation active et passive de la société.

Au cas où les articles 1010-3 à 1010-5 ne sont pas applicables en vertu des dispositions de l'article 1010-1, l'état comptable prévu à l'alinéa précédent ne sera pas requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote en ont ainsi décidé.

Lorsque dans des sociétés autres que les sociétés en nom collectif, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les sociétés civiles et les groupements d'intérêt économique, l'actif net est inférieur au capital social repris dans l'état précité, l'état mentionnera en conclusion le montant de la différence.

Dans les sociétés en nom collectif, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les sociétés civiles et les groupements d'intérêt économique, cet état indique quel sera le capital social de la société après sa transformation. Ce capital ne pourra être supérieur à l'actif net tel qu'il résulte de l'état précité. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« Art. 1010-3.

Un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion ou, dans les sociétés en nom collectif, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les groupements d'intérêt économique et les sociétés civiles, par l'assemblée générale, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il y a eu surestimation de l'actif net.

Si, au cas visé dans l'article 1010-2, alinéa 3, l'actif net est inférieur au capital repris dans l'état résumant la situation active et passive de la société, le rapport mentionnera en conclusion le montant de la différence. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« Art. 1010-4.

Sauf renonciation par tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote, la proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe de gestion et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée appelée à statuer. À ce rapport est joint l'état résumant la situation active et passive de la société ou les derniers comptes annuels, selon le cas. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« Art. 1010-5.

Tout associé ou tout autre personne autorisée par la loi à assister à l'assemblée et ayant accompli les formalités requises par les statuts pour être admise à celle-ci a le droit d'obtenir gratuitement, quinze jours avant l'assemblée, lorsqu'ils sont requis, une copie de l'état comptable ou des derniers comptes annuels, une copie du rapport de l'organe de gestion et du rapport du réviseur d'entreprises, ainsi que le projet de modifications aux statuts. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 10 août 2016*)

« Art. 1010-6.

L'absence de l'un des rapports requis en vertu des articles 1010-3 et 1010-4 entraîne la nullité des décisions de l'assemblée générale. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« Art. 1010-7.

(1) Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale ne peut décider de la transformation de la société que dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes :

1° une proposition de transformation n'est acceptée que si elle réunit les conditions de présence et de majorité prévues pour la modification des statuts ;

2° dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à cet avoir social.

(2) S'il existe plusieurs catégories d'actions ou parts, représentatifs ou non du capital, et que la transformation entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 450-4 est applicable.

(3) La transformation d'une société en commandite simple ou d'une société en commandite par actions, requiert en outre l'accord de tous les associés commandités.

Pour la transformation en société en commandite par actions ou en société en commandite simple, l'accord de tous les associés désignés en qualité de commandités est requis.

(4) L'accord de tous les associés est également requis :

1° pour la décision de transformation en société en nom collectif, en société en commandite simple, en groupement d'intérêt économique ou en société civile ;

2° pour la décision de transformation en société coopérative à responsabilité illimitée d'une société en commandite simple, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme ;

3° (*Loi du 7 août 2023*) « pour la décision de transformation d'une société en nom collectif, d'une société coopérative à responsabilité illimitée, ou d'un groupement d'intérêt économique; »

4° si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions.

(5) Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la transformation de la société.

La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la proposition de transformation est adoptée.

Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte du présent paragraphe, alinéas 1 et 2. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 10 août 2016*)

« Art. 1010-8.

Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sous sa forme nouvelle sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation.

À défaut, la décision de transformation reste sans effet. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« Art. 1010-9.

La transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique, sauf le cas d'une transformation entre deux formes de sociétés ou groupements qui peuvent être constitués par acte sous seing privé. L'acte de transformation reproduit le cas échéant la conclusion du rapport établi par le réviseur d'entreprises.

L'acte de transformation est publié en entier et les statuts sont publiés simultanément, en entier ou par extraits, conformément aux articles 100-7 à 100-10.

La transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues au titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[188].

En cas de transformation en groupement d'intérêt économique, l'article 7 de la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique est applicable. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« Art. 1010-10.

Les dispositions relatives à la spécification et au contrôle des apports en nature « et celles relatives »[189] à la responsabilité des fondateurs ou des gérants en cas d'augmentation du capital ou de constitution de la société au moyen de souscriptions ne sont pas applicables à la transformation en société à responsabilité limitée, en société coopérative à responsabilité limitée, en société anonyme ou en société en commandite par actions. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« Art. 1010-11.

Les associés ou membres d'une société en nom collectif, d'une société coopérative à responsabilité illimitée, d'un groupement d'intérêt économique ou d'une société civile et les membres de l'organe de gestion de la société à transformer sont tenus, solidairement ou conjointement selon le cas, envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu à l'article 1010-2. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« Art. 1010-12.

En cas de transformation d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple, d'une société en commandite par actions, d'une société coopérative à responsabilité illimitée, d'un groupement d'intérêt économique ou d'une société civile, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les membres du groupement

[188] Voir note sub article 100-13 (1).

[189] Loi du 7 août 2023.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

d'intérêt économique ou les associés de la société civile restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de transformation conformément aux dispositions du titre I[er,] chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[190].

En cas de transformation en société en nom collectif, en société en commandite simple, en société en commandite par actions, en société coopérative à responsabilité illimitée, en groupement d'intérêt économique ou en société civile, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les membres du groupement d'intérêt économique ou les associés de la société civile répondent, conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à la transformation.

En cas de transformation en société coopérative à responsabilité limitée d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée, la part fixe du capital est égale au montant du capital de la société avant sa transformation. »

« Chapitre II - Des fusions »

(Loi du 17 février 2025)
« Art. 1020.
(1) Les articles 1020-1 à 1024-1 forment le régime général des fusions et s'appliquent indistinctement aux fusions nationales ainsi qu'aux fusions transfrontalières autres que celles définies aux articles 1025-1 et 1025-2.

(2) Les articles 1025-1 à 1025-20 forment le régime spécial des fusions transfrontalières européennes et s'appliquent exclusivement aux fusions transfrontalières européennes telles que définies aux articles 1025-1 et 1025-2. »

(Loi du 7 septembre 1987)
[2017/1132/UE art.87]
« Art. 1020-1.
(Loi du 23 mars 2007)
« Le présent chapitre (*Loi du 17 février 2025*) «, à l'exception de la section 5, » s'applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi et aux groupements d'intérêt économique.

Une fusion peut également avoir lieu lorsqu'une ou plusieurs des sociétés ou groupements d'intérêt économique qui sont absorbés ou qui disparaissent font l'objet d'une procédure de faillite, de concordat ou d'une autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale d'un ou de plusieurs de ces sociétés ou groupements d'intérêt économique. »

[190] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(Loi du 10 juin 2009)
[2017/1132/UE art. 121.2]
« Une société ou un groupement d'intérêt économique, tels que visés au premier alinéa, peut également contracter une opération de fusion avec une société ou un groupement d'intérêt économique de droit étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s'y oppose pas et que cette dernière ou ce dernier se conforme aux dispositions et aux formalités du droit national dont elle ou il relève, sans préjudice des dispositions de l'article 21 du règlement (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Ces fusions sont dénommées ci-après « fusions transfrontalières. »

Les dispositions et formalités de droit étranger visées à l'alinéa précédent concernent en particulier le processus décisionnel relatif à la fusion et […][191] la protection des créanciers des sociétés qui fusionnent, des obligataires et des porteurs de titres ou de parts, ainsi que des travailleurs pour ce qui est des droits autres que ceux réglant la participation des travailleurs.

Lorsqu'une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs et que la société absorbante résultant de la fusion est une société de droit luxembourgeois régie par un tel système conformément aux règles visées aux articles L. 426-13 et L. 426-14 du Code du travail[192], cette dernière prend obligatoirement la forme d'une société anonyme. »

(Loi du 23 mars 2007)

« Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux « sociétés », ce terme doit être entendu, sauf indication particulière, comme visant également le ou les « groupements d'intérêt économique ». »

(Loi du 7 septembre 1987)
[2017/1132/UE art. 88]
« Art. 1020-2.
La fusion s'opère par absorption d'une ou de plusieurs sociétés par une autre ou bien par constitution d'une nouvelle société. »

(Loi du 7 septembre 1987)
[2017/11/32/UE art. 89]
« Art. 1020-3.
(*Loi du 10 juin 2009*)

(1) « La fusion par absorption est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société préexistante, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l'attribution aux associés de la ou des sociétés absorbées d'actions ou de parts de la société absorbante et, éventuellement d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. »

[191] Termes supprimés par la loi du 17 février 2025.

[192] Ces articles font partie de la Section 4 « Participation des salariés en cas de fusion transfrontalière de sociétés » du Chapitre VI du Titre II du Livre IV du Code du Travail. Ils feront partie de la Section 1 du Chapitre VI*bis* du Titre II du Livre IV de ce Code lorsque le processus législatif du projet de loi 8225 aura abouti.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 23 mars 2007*)
(2) « La fusion par absorption peut également avoir lieu lorsqu'une ou plusieurs des sociétés absorbées sont en liquidation, pourvu qu'elles n'aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs associés. »

(Loi du 25 août 2006)
[Règlement CE 2157/2001, art. 17.2]
(3) « Lorsqu'une société européenne (SE) est constituée par la voie d'une fusion par absorption, la société absorbante prend la forme de société européenne (SE) simultanément à la fusion ».

(Loi du 7 septembre 1987)
[2017/1132/UE art. 90]
« Art. 1020-4.
(*Loi du 23 mars 2007*)
« (1) La fusion par constitution d'une nouvelle société est l'opération par laquelle plusieurs sociétés transfèrent à une société qu'elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l'attribution à leurs associés d'actions ou de parts de la nouvelle société et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

(2) La fusion par constitution d'une nouvelle société peut également avoir lieu lorsqu'une ou plusieurs des sociétés qui disparaissent sont en liquidation, pourvu que ces sociétés n'aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs associés. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement CE 2157/2001, art. 17.2])
(3) « Lorsqu'une société européenne (SE) est constituée par la voie d'une fusion par constitution d'une nouvelle société, la société européenne (SE) est la nouvelle société. »

(Loi du 17 février 2025)
[2017/1132/UE art. 119.2c) et d)]
« Art. 1020-5.
Constituent également une fusion par absorption :

1° l'opération par laquelle une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, actif et passif, à la société qui détient la totalité des titres ou des parts sociales représentatifs de son capital social ;

2° l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine actif et passif, à une autre société préexistante, la société absorbante, sans émission de nouvelles actions par la société absorbante, à condition qu'une personne détienne directement ou indirectement toutes les actions des sociétés qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et actions dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 7 septembre 1987*)

« Section 1re - Fusion par absorption »

(Loi du 7 septembre 1987)
[2017/1132/UE art. 91] [Règlement CE 2157/2001, art. 20.1]
«**Art. 1021-1.**
(*Loi du 10 juin 2009*)
[2017/1132/UE art. 122]

« (1) Les organes d'administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet commun de fusion.

(2) Le projet commun de fusion mentionne :

1° la forme, la dénomination et le siège social des sociétés qui fusionnent et ceux envisagés pour la société issue de la fusion ;

2° le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces ;

3° les modalités de remise des actions ou parts de la société absorbante ;

4° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ;

5° quelle que soit la date d'effet de la fusion suivant les articles 1021-13, 1021-14, 1021-15 et 1021-16, la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante ;

6° les droits assurés par la société absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures proposées à leur égard ;

7° tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de l'article 1021-6, aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent.

(3) Lorsqu'une société européenne (SE) est constituée par la voie d'une fusion, le projet comprend en outre :

1° les statuts de la société européenne (SE) ;

2° des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l'implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs[193] . »

(…) *(Paragraphe abrogé par la loi du 17 février 2025)*

[193] Cette directive a été transposée par les articles L. 441-1 et s. du Code du Travail.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 92] [Règlement CE 2157/2001, art. 21]
«Art. 1021-2.
(*Loi du 10 juin 2009*)
[2017/1132/UE art. 123]

« (1) Le projet commun de fusion est publié conformément (*Loi du 27 mai 2016*) « aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[194] » et dans les bulletins nationaux des autres États membres[195] concernés, pour chacune des sociétés qui fusionnent un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion . »

(…) *(Paragraphe (2) abrogé par la loi du 17 février 2025)*

(Loi du 7 septembre 1987)
[2017/1132/UE art. 93.1]
« Art. 1021-3.
(Loi du 10 juin 2009)
[2017/1132/UE art. 126.1]

« (1) La fusion (*Loi du 17 février 2025*) « ou la modification du projet commun » requiert l'approbation des assemblées générales de chacune des sociétés qui fusionnent et, le cas échéant, des porteurs de titres autres que des actions ou des parts, après examen des rapports visés aux articles 1021-5 et 1021-6. (*Loi du 17 février 2025*) « Ces décisions requièrent » les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts. »

(*Loi du 23 mars 2007*)

« (2) Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.

(3) L'accord de tous les associés est requis :

1° dans les sociétés absorbantes ou à absorber qui sont des sociétés en nom collectif, des sociétés coopératives dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, des sociétés civiles ou des groupements d'intérêt économique ;

2° dans les sociétés à absorber lorsque la société absorbante est :

a) une société en nom collectif ;

b) une société en commandite simple ;

c) une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement ;

d) une société civile ;

e) un groupement d'intérêt économique.

Dans les cas visés au premier alinéa, point 1° et point 2°, lettres a), b) et c), l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital est requis.

[194] Voir note sub article 100-13 (1).

[195] Voir définition dans le sixième alinéa de l'article 100-2.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(4) Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.

(5) S'il existe plusieurs catégories d'actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital, et que la fusion entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 450-4 est applicable. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[*Règlement CE 2157/2001, art. 23.2*]
(6) « Lorsqu'une société européenne (SE) est constituée par la voie d'une fusion, l'implication des travailleurs dans la société européenne (SE) est décidée conformément aux dispositions transposant la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs[196]. L'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner le droit à l'immatriculation de la société européenne (SE) à la condition qu'elle entérine expressément les modalités ainsi décidées. »

(*Loi du 10 juin 2009*)
[2017/1132/UE art. 126.2]
(7) (*Loi du 17 février 2025*) « L'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de la fusion nationale ou transfrontalière :

1° le cas échéant, à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation de travailleurs dans la société issue de la fusion ;

2° à toute autre condition qu'elle pourrait juger appropriée en l'occurrence ;

3° à la survenance de tout terme qu'elle pourrait juger approprié en l'occurrence.

La décision d'entériner ou de refuser d'entériner les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion visée au point 1° ou de constater la réalisation ou l'absence de réalisation de la condition visée au point 2° ou de constater la survenance du terme visé au point 3° par l'assemblée générale se fait à la majorité simple des voix exprimées, sauf si celle-ci requiert une modification statutaire. Cette décision pourra être déléguée par l'assemblée générale à l'organe de gestion, de direction ou d'administration de la société concernée.

La décision visée à l'alinéa 2 est soumise aux mêmes conditions de forme et de publicité que la décision de l'assemblée générale visée au paragraphe 1er. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 94 et 126.3]
«Art. 1021-4.
(*Loi du 23 mars 2007*)

« Sauf dans les cas précisés à l'article 1021-3, paragraphes 2 à 4 », l'approbation de la fusion par l'assemblée générale de la société absorbante n'est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies :

1° (*Loi du 10 juin 2009*) « la publicité prescrite à l'article 1021-2 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelées à se prononcer sur le projet commun de fusion ; »

[196] Cette directive a été transposée par les articles L. 441-1 et s. du Code du Travail.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

2° tous les (*Loi du 23 mars 2007*) « associés » de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point 1°, de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l'article 1021-7, paragraphe 1er ;

3° un ou plusieurs (*Loi du 23 mars 2007*) « associés » de la société absorbante disposant d'au moins 5 pour cent des actions (*Loi du 23 mars 2007*) « ou parts » du capital souscrit ont le droit de requérir jusqu'au lendemain de la tenue de l'assemblée générale de la société absorbée la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion. L'assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition. »

(*Loi du 3 août 2011*)

« Aux fins du premier alinéa, point 2°, l'article 1021-7, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 95]
«Art. 1021-5.
(*Loi du 3 août 2011*)
[2017/1132/UE art. 124]

« (1) Les organes d'administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit détaillé à l'intention des associés expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet commun de fusion et en particulier le rapport d'échange des actions ou parts.

Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

(…) *(Alinéa abrogé par la loi du 17 février 2025)*

(2) Les organes d'administration ou de direction de chacune des sociétés concernées informent leur assemblée générale respective, ainsi que les organes d'administration ou de direction des autres sociétés concernées pour qu'ils puissent informer leur assemblée générale respective, de toute modification importante de l'actif et du passif qui a eu lieu entre la date de l'établissement du projet commun de fusion et la date de réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet commun de fusion. »

(3) Toutefois, le rapport visé au paragraphe 1er et les informations visées au paragraphe 2, ne sont pas requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 96 et 125]
«Art. 1021-6.
(1) (*Loi du 23 juillet 2016*) « Le projet de fusion doit faire l'objet d'un examen et d'un rapport écrit destiné aux associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui fusionnent par un ou plusieurs experts indépendants à désigner par l'organe de gestion de chacune des sociétés qui fusionnent. Ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs d'entreprises. Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui fusionnent. Dans ce cas la désignation est faite, sur requête conjointe des sociétés qui fusionnent par le magistrat présidant la chambre

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société absorbante a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. »

(*Loi du 10 juin 2009*) « En cas de fusion transfrontalière, le rapport susdit doit être disponible un mois avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion. (*Loi du 17 février 2025*) « Toutefois, lorsque l'approbation de la fusion n'est pas requise par l'assemblée générale de la société absorbante conformément à l'article 1021-4, le rapport est fourni un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent. »

En cas de la constitution d'une société européenne (SE) par la voie de fusion ou en cas de fusion transfrontalière, les sociétés qui fusionnent peuvent demander conjointement la désignation d'un ou de plusieurs experts indépendants au magistrat présidant une chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel une des sociétés a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé ou à l'autorité judiciaire ou administrative d'un autre État dont relève l'une des sociétés qui fusionnent[197] ou recourir à un ou plusieurs experts indépendants agréés par une telle autorité. »

(2) Dans le rapport mentionné au paragraphe 1er, les experts doivent en tout cas déclarer si, à leur avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit :

1° indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;

2° indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.

Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

(3) (*Loi du 3 août 2011*) « Les règles prévues à l'article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s'appliquent pas lorsqu'un rapport d'expert sur le projet commun de fusion est établi ou lorsque les conditions de l'article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont pas remplies. »

(4) Chaque expert a le droit d'obtenir auprès des sociétés qui fusionnent tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires. »

(*Loi du 10 juin 2009*)

« (5) Ni un examen du projet commun de fusion par des experts indépendants ni un rapport d'expert ne sont requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont ainsi décidé. »

(*Loi du 17 février 2025*)

« Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l'application du présent article. »

[197] La directive autorise aussi une requête à la juridiction et aux autorités de l'Etat Membre de la nouvelle société résultant de la fusion.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(Loi du 7 septembre 1987)
[2017/1132/UE art. 97]
« Art. 1021-7.
(*Loi du 10 juin 2009*)

« (1) Tout (*Loi du 23 mars 2007*) « associé » a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion, de prendre connaissance, au siège social, des documents suivants :

1° le projet commun de fusion ;

2° les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent ;

3° (*Loi du 3 août 2011*) « le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet commun de fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date ; »

4° (*Loi du 3 août 2011*) « le cas échéant, les rapports des organes d'administration ou de direction des sociétés qui fusionnent mentionnés à l'article 1021-5 ; »

5° le cas échéant, les rapports mentionnés à l'article 1021-6. »

(*Loi du 3 août 2011*)

« Aux fins du paragraphe 1er, point 3°, un état comptable n'est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l'article 4 de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs, et le met à la disposition des associés conformément au présent paragraphe, ou si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en sont ainsi convenus. »

(2) L'état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.

Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel.

Par ailleurs, les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu'en fonction des mouvements d'écriture ; cependant, il sera tenu compte :

1° des amortissements et provisions intérimaires ;

2° des changements importants de valeur réelle n'apparaissant pas dans les écritures.

(3) Copie intégrale ou, s'il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1er peut être obtenue par tout (*Loi du 23 mars 2007*) « associé » sans frais et sur simple demande. »

(*Loi du 3 août 2011*)

« Lorsqu'un associé a consenti à l'utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique. »

(*Loi du 3 août 2011*)

« (4) Une société est dispensée de l'obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1er à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

projet commun de fusion et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet.

Le paragraphe 3 ne s'applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d'imprimer les documents visés au paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les associés. »

(*Loi du 23 mars 2007*)

« Art. 1021-8.

(1) Une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou un groupement d'intérêt économique ne peut absorber une autre société ou groupement d'intérêt économique que si les associés ou membres de cette autre société ou groupement d'intérêt économique remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé ou de membre de la société ou groupement d'intérêt économique absorbant.

(2) Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la fusion de la société avec une société absorbante d'une autre forme.

La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la fusion est décidée.

Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 99]

« Art. 1021-9.

(*Loi du 3 août 2011*)

« (1) Les créanciers des sociétés qui fusionnent, dont la créance est antérieure à la date de la publication des actes constatant la fusion prévue à l'article 1021-14 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l'exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière de la société après la fusion. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.

Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible. »

(*Loi du 23 mars 2007*)

« (2) Si la société absorbée est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d'intérêt

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d'intérêt économique restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de fusion conformément à l'article 1021-14.

(3) Si la société absorbante est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d'intérêt économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d'intérêt économique répondent, conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à la fusion. Ils peuvent cependant être exonérés de cette responsabilité par une clause expresse insérée dans le projet et l'acte de fusion, opposable aux tiers conformément à l'article 1021-14. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 100]
« Art. 1021-10.
Sans préjudice des règles relatives à l'exercice collectif de leurs droits, il est fait application de l'article 1021-9 aux obligataires des sociétés qui fusionnent, sauf si la fusion a été approuvée par une assemblée des obligataires ou par les obligataires individuellement. »

(Loi du 7 septembre 1987)
[2017/1132/UE art. 101]
« Art. 1021-11.
(*Loi du 10 juin 2009*)

« (1) Les porteurs de titres, autres que des actions ou parts « sociales[198] », auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein de la société absorbante, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissent dans la société absorbée. »

(2) Le paragraphe 1er n'est pas applicable si la modification des droits en cause a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres statuant aux conditions de présence et de majorité telles que prévues à l'article 1021-3. »

(*Loi du 10 juin 2009*)

« (3) À défaut de convocation de l'assemblée prévue au paragraphe précédent ou, en cas de refus d'acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet commun de fusion et vérifiée par les experts indépendants prévus à l'article 1021-6. »

[198] Mot ajouté par la loi du 17 février 2025.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 102, 127 et 128]
«Art. 1021-12.
(*Loi du 10 juin 2009*)

« (1) Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion sont établis par acte notarié ; il en est de même du projet commun de fusion lorsque la fusion ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent.

(2) Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet commun de fusion.

[*Règlement CE 2157/2001, art 25-2 et 26*]

En cas de constitution d'une société européenne (SE) par la voie d'une fusion ou en cas de fusion transfrontalière, le notaire délivre sans délai un certificat attestant d'une manière concluante l'accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la fusion pour la partie de la procédure relative à la société de droit luxembourgeois.

Lorsqu'une société européenne (SE), constituée par voie de fusion, est appelée à établir son siège statutaire au Luxembourg, ou lorsque la fusion transfrontalière se réalise par l'absorption par une société de droit luxembourgeois d'une société de droit étranger, le notaire, en vue d'effectuer le contrôle de légalité qui lui incombe, reçoit de chaque société qui fusionne, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance, le certificat visé à l'alinéa précédent, établi par un notaire ou toute autorité compétente selon la législation nationale de chaque société qui fusionne ainsi qu'une copie du projet commun de fusion approuvé par chaque société. Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion dans les mêmes termes et, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées conformément aux dispositions légales arrêtées en application de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs[199] «ou de l'article 133 »[200] de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés [201].

(3) En cas de fusion transfrontalière, si le droit d'un État dont relève une société qui fusionne prévoit une procédure permettant d'analyser et de modifier le rapport d'échange des titres ou des parts, ou une procédure visant à indemniser les associés minoritaires, sans empêcher l'immatriculation de la fusion transfrontalière, cette procédure ne s'applique que si les autres sociétés qui fusionnent et qui sont situées dans un État ne prévoyant pas ce type de procédure acceptent explicitement, lorsqu'elles approuvent le projet de fusion transfrontalière, la possibilité offerte aux associés de cette société qui fusionne d'avoir recours auxdites procédures à engager auprès de l'autorité compétente pour cette société qui fusionne. Dans ce cas, le notaire ou l'autorité compétente visée à l'alinéa précédent peut délivrer le certificat y visé, même si une procédure de ce type est engagée. Le certificat doit cependant indiquer

[199] Cette directive a été transposée par les articles L. 441-1 et s. du Code du Travail.
[200] Loi du 7 août 2023.
[201] Renvoi mis à jour par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

que la procédure est en cours. La décision prise à l'issue de la procédure lie la société issue de la fusion transfrontalière et l'ensemble de ses associés. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 103]
« Art. 1021-13.
La fusion est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 104]
« Art. 1021-14.
(1) (*Loi du 10 juin 2009*) « La fusion n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après la publication faite conformément (*Loi du 27 mai 2016*) « aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[202] » (*Loi du 17 février 2025*) « du procès-verbal de l' assemblée générale de la société absorbante qui approuve la fusion » ou, en l'absence d'une telle assemblée, de la publication faite conformément (*Loi du 27 mai 2016*) « aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi précitée du 19 décembre 2002 » d'un certificat d'un notaire établi à la requête de la société concernée, constatant que les conditions de l'article 1023-2 ou de l'article 1023-4 sont remplies. »

(2) La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la ou les sociétés absorbées. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[Règlement 2157/2001, art. 27]
« Art. 1021-15.
(1) Par dérogation aux articles 1021-13 et 1021-14, la fusion et la constitution simultanée de la société européenne (SE) prennent effet à la date à laquelle la société européenne (SE) est immatriculée au registre de commerce et des sociétés.

(2) La société européenne (SE) ne peut être immatriculée qu'après l'accomplissement de toutes les formalités prévues à l'article 1021-12. »[203]

(*Loi du 10 juin 2009*)
[2017/1132/UE art. 129 et 130]
« Art. 1021-16.
(1) (*Loi du 17 février 2025*) « La date de prise d'effet d'une fusion transfrontalière est déterminée par la législation de l'État membre[204] dont relève la société issue de la fusion transfrontalière. »

[202] Voir note sub article 100-13 (1).

[203] Cet alinéa était suivi d'un alinéa qui a été abrogé par la loi du 10 juin 2009.

[204] Conformément à l'article 1020, cet article n'est pas applicable aux fusions transfrontalières européennes qui par contre sont visées dans les mêmes termes par l'article 1025-15. Comparez avec article 1031-14 (2). Il faut sans doute lire « État » au lieu de « État membre ».

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(2) (*Loi du 17 février 2025*) « Les droits des États membres[205] dont relèvent les sociétés qui fusionnent et la société issue de la fusion s'appliquent distributivement à l'égard des modalités de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière dans leurs registres respectifs. »

(3) En cas d'absorption d'une société de droit luxembourgeois par une société de droit étranger, la radiation de la société absorbée s'effectue dès réception par le registre de commerce et des sociétés de la (*Loi du 17 février 2025*) « preuve concluante » de la prise d'effet de la fusion (…)[206], mais pas avant. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 105 et 131]
« Art. 1021-17.
(*Loi du 23 mars 2007*)

« (1) La fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants :

1° la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée (*Loi du 17 février 2025*) « , y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, » à la société absorbante ;

2° les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante ;

3° la société absorbée cesse d'exister ;

4° l'annulation des actions ou parts « sociales »[207] de la société absorbée détenues par la société absorbante ou par la société absorbée ou encore par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l'une de ces sociétés.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, le transfert des droits de propriétés industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. Ces formalités peuvent encore être accomplies durant une période de six mois à compter de la date à laquelle la fusion prend effet. »

(*Loi du 25 août 2006*)
[*Règlement CE 2157/2001, art. 29.4]*
(3) « Les droits et obligations des sociétés participantes en matière de conditions d'emploi résultant de la législation, de la pratique et de contrats de travail individuels ou des relations de travail au niveau national et existant à la date de l'immatriculation sont transférés à la société européenne (SE) au moment de l'immatriculation du fait même de celle-ci ».

(*Loi du 10 juin 2009*)
[2017/1132/UE art. 131.4]

« (4) En cas d'opérations de fusion transfrontalière, les droits et obligations des sociétés participantes résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à la date à laquelle la fusion transfrontalière prend effet conformément aux dispositions de l'article 1021-

[205] Conformément à l'article 1020, cet article n'est pas applicable aux fusions transfrontalières européennes qui par contre sont visées dans les mêmes termes par l'article 1025-16. Comparez avec article 1031-15 (3). Il faut sans doute lire «État » au lieu de « État membre ».

[206] Termes supprimés par la loi du 17 février 2025.

[207] Mot ajouté par la loi du 17 février 2025.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

16, paragraphe 1er, sont transférés à la société absorbante à la date de prise d'effet de la fusion transfrontalière. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 107]
« Art. 1021-18.
(*Loi du 10 juin 2009*)

« Les associés de la société absorbée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres des organes d'administration ou de direction et les experts prévus par l'article 1021-6 une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu'ils auraient subi par suite d'une faute commise par les membres des organes d'administration ou de direction lors de la préparation et de la réalisation de la fusion ou par les experts lors de l'accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes d'administration ou de direction ou les experts de la société absorbée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois, chacun de ceux-ci peut s'en décharger s'il démontre qu'aucune faute ne lui est personnellement imputable. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 108]
« Art. 1021-19.
(*Loi du 10 juin 2009*)

« (1) La nullité de la fusion ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :

1° la nullité doit être prononcée par décision judiciaire ;

2° « lorsque la fusion est réalisée conformément à l'article 1021-13, elle ne peut être prononcée que pour défaut d'acte notarié ou, le cas échéant, sous seing privé, ou bien s'il est établi que la décision de l'assemblée générale de l'une ou de l'autre des sociétés participant à la fusion est nulle ;

3° l'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée ;

4° lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité de la fusion, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation ;

5° la décision prononçant la nullité de la fusion fait l'objet d'une publicité selon les modes prévus (*Loi du 27 mai 20*16) « au titre Ier, chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[208] »;

6° la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité de la fusion n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon (*Loi du 27 mai 2016*) « le titre Ier, chapitre V*bis* de la loi précitée du 19 décembre 2002 »;

[208] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

7° la décision prononçant la nullité de la fusion ne porte atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit de la société absorbante, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à l'article 1021-13 ;

8° les sociétés ayant participé à la fusion répondent solidairement des obligations de la société absorbante visées au point 7°.

[Règlement CE 2157/2001, art. 30]

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, point 2°, la nullité d'une fusion destinée à constituer une société européenne (SE) ne peut pas être prononcée lorsque la société européenne (SE) est immatriculée au registre de commerce et des sociétés.

La société européenne (SE) pourra être dissoute lorsque le contrôle de la légalité de la fusion n'aura pas été effectué conformément à l'article 1021-12, paragraphe 2.

[2017/1132/UE art. 134]

(3) Par dérogation au paragraphe 1er, point 3°, la nullité d'une fusion par absorption d'une société de droit étranger ayant pris effet conformément à l'article 1021-16 ne peut pas être prononcée. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)

« Section 2 - Fusion par constitution d'une nouvelle société »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 109]
« Art. 1022-1.
(1) Les articles 1021-1, 1021-2 et 1021-3 ainsi que les articles 1021-5 à 1021-19 sont applicables à la fusion par constitution d'une nouvelle société. Pour cette application, les expressions « sociétés qui fusionnent » ou « société absorbée » désignent les sociétés qui disparaissent et l'expression « société absorbante » désigne la nouvelle société.

(2) L'article 1021-1, paragraphe 2, point 1°, est également applicable à la nouvelle société.

(3) (*Loi du 10 juin 2009*) « Le projet commun de fusion qui contient le projet de l'acte constitutif de la nouvelle société doit être approuvé par l'assemblée générale de chacune des sociétés qui disparaissent. La nouvelle société existera à partir de la dernière approbation. »

(4) (*Loi du 3 août 2011*) « Les règles prévues à l'article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s'appliquent pas à la constitution de la nouvelle société lorsqu'un rapport d'expert sur le projet commun de fusion est établi ou lorsque les conditions de l'article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont pas remplies. »

(*Loi du 10 juin 2009*)

« (5) Lorsque la société nouvelle issue d'une fusion transfrontalière est une société de droit luxembourgeois, le contrôle de légalité du notaire prévu à l'article 1021-12, paragraphe 2, porte également sur la partie de la procédure relative à la constitution de cette société. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 10 juin 2009*)

« Section 3 - Absorption d'une société par une autre possédant 90 pour cent ou plus des actions, parts et titres conférant le droit de vote de la première société »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 110]
« Art. 1023-1.
(*Loi du 10 juin 2009*)
[2017/1132/UE art. 132.1]

(*Loi du 17 février 2025*) « Lorsque conformément à l'article 1020-5, une fusion par absorption est réalisée soit par une société qui détient toutes les actions et tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, soit par une personne qui détient directement ou indirectement toutes les actions dans la société et dans la ou les sociétés absorbées et que la société absorbante n'attribue aucune action dans le cadre de la fusion, l'opération est soumise aux dispositions du titre X, chapitre II, section 1ère, à l'exception de l'article 1021-1, paragraphe 2, points 2°, 3° et 4°, des articles 1021-5 et 1021-6, de l'article 1021-7, paragraphe 1er, points 4° et 5°, l'article 1021-17, point 2°, ainsi que l'article 1021-18. En outre, l'article 1021-3, paragraphe 1er ne s'applique pas à la société absorbée. »

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux sociétés européennes (SE) . »

(…) *(Alinéa abrogé par la loi du 17 février 2025)*

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 111]
« Art. 1023-2.
(1) (*Loi du 23 mars 2007*) « L'article 1021-3, paragraphe 1er, n'est pas applicable au cas où, dans l'hypothèse visée à l'article précédent

1° la publicité prescrite à l'article 1021-2 est faite pour chacune des sociétés participant à l'opération, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet entre parties ;

2° tous les associés de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet entre parties de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l'article 1021-7, paragraphe 1er, points 1°, 2° et 3°;(…)[209]

3° un ou plusieurs associés de la société absorbante disposant d'au moins 5 pour cent des actions ou parts du capital souscrit ont le droit de requérir pendant le délai prévu au point 2° la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion. L'assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition. »

(*Loi du 3 août 2011*) « Aux fins du paragraphe 1er, point 2°, l'article 1021-7, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable. »

[209] Phrase abrogée par la loi du 3 août 2011.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(…) (*Paragraphe (2) abrogé par la loi du 17 février 2025*)

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 112]
« Art. 1023-3.
(*Loi du 23 mars 2007*)
« Les articles 1023-1 et 1023-2 restent applicables également aux opérations d'absorption au cas où toutes les actions, parts et autres titres dont question à l'article 1023-1 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions, parts et titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 113]
« Art. 1023-4.
(*Loi du 3 août 2011*)

« (1) Lorsqu'une fusion par absorption est effectuée par une société qui détient au moins 90 pour cent, mais pas la totalité des actions, parts et autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la ou des sociétés absorbées, l'approbation de la fusion par l'assemblée générale de la société absorbante n'est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies :

1° la publicité prescrite à l'article 1021-2 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion.

   Les dispositions du présent point 1° ne sont pas applicables aux fusions transfrontalières de sociétés;

2° tous les associés de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point 1° de prendre connaissance des documents indiqués à l'article 1021-7, paragraphe 1er, points 1° et 2°, et le cas échéant, à l'article 1021-7, paragraphe 1er, points 3°, 4° et 5°, au siège social de la société;

3° l'article 1021-4, point 3°, s'applique.

Aux fins du paragraphe 1er, point 2°, l'article 1021-7, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.

(2) Lorsqu'une fusion transfrontalière par absorption est réalisée par une société qui détient au moins 90 pour cent, mais pas la totalité des actions, parts et autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les rapports d'un ou des experts indépendants et les documents nécessaires pour le contrôle sont exigés uniquement dans la mesure où ils sont requis par la législation nationale dont relève la société absorbante ou par la législation nationale dont relèvent la ou les sociétés absorbées. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 114]
« Art. 1023-5.
(*Loi du 23 mars 2007*)

« Les articles 1021-5, 1021-6 et 1021-7 ne sont pas applicables en cas de fusion telle que visée à l'article précédent si les conditions suivantes sont remplies :

1° les associés minoritaires de la société absorbée peuvent exercer le droit de faire acquérir leurs actions ou parts par la société absorbante ;

2° dans ce cas, ils ont le droit d'obtenir une contrepartie correspondant à la valeur de leurs actions ou parts ;

3° en cas de désaccord sur cette contrepartie, celle-ci est déterminée par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société absorbante a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 115]
« Art. 1023-6.
(*Loi du 23 mars 2007*)
« Les articles 1023-4 et 1023-5 sont également applicables aux opérations d'absorption au cas où 90 pour cent ou plus mais non la totalité des actions ou parts et autres titres dont question à l'article 1023-4 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions, parts et titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)

« Section 4 - Autres opérations assimilées à la fusion »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 116]
« Art. 1024-1.
(*Loi du 23 mars 2007*)

« Lorsque nonobstant la disposition prévue aux articles 1020-3 et 1020-4, la soulte en espèces dépasse 10 pour cent, les sections 1re et 2, et les articles 1023-4, 1023-5 et 1023-6, restent applicables.

Il en est de même lorsqu'une ou plusieurs sociétés se mettent en liquidation et transmettent leur actif et passif à une autre société moyennant attribution d'actions ou parts de cette dernière aux associés de la première société, avec ou sans soulte. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 17 février 2025*)

« Section 5 – Des fusions transfrontalières européennes »

(*Loi du 17 février 2025*)

[2017/1132/UE art. 118, 119 et 120.1]

« Art. 1025-1.

(1) La présente section s'applique aux fusions impliquant une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société en commandite par actions de droit luxembourgeois et au moins une société visée à l'article 119, paragraphe 1er de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés[210], constituée en conformité avec la législation d'un autre État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement au sein de cet autre État membre. Ces fusions sont dénommées ci-après « fusions transfrontalières européennes ».

(2) La présente section s'applique aux fusions transfrontalières européennes lors desquelles :

1° une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à une autre société préexistante, la société absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres ou de parts sociales représentatifs du capital social de l'autre société et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales ;

2° deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à une société qu'elles constituent, la nouvelle société, moyennant l'attribution à leurs associés de titres ou de parts sociales représentatifs du capital social de cette nouvelle société et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales ;

3° une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, actif et passif, à la société qui détient la totalité des titres ou des parts sociales représentatifs de son capital social ; ou

4° une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine actif et passif, à une autre société préexistante, la société absorbante, sans émission de nouvelles actions par la société absorbante, à condition qu'une personne détienne directement ou indirectement toutes les actions des sociétés qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et actions dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent.

(3) Nonobstant ce qui précède, la présente section s'applique également aux fusions transfrontalières européennes lors desquelles le versement de la soulte en espèces dépasse 10 pour cent de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces

[210] Ce renvoi inclut les sociétés ayant une des formes figurant à l'Annexe II de la directive, en gros les sociétés équivalentes à nos sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée et sociétés en commandite par actions et pour la France la société par actions simplifiée également (contrairement au Luxembourg).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

actions ou parts sociales représentant le capital de la société issue de la fusion transfrontalière européenne.

(4) Tous les aspects d'une fusion transfrontalière européenne qui ne font pas l'objet d'une disposition expresse dans la présente section seront régis par le régime général applicable aux fusions internes en vertu du titre X. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 120.2, .3 et .4]
« Art. 1025-2.
(1) La présente section ne s'applique pas aux sociétés coopératives, quand bien même ces dernières seraient organisées comme des sociétés anonymes conformément au prescrit de l'article 820-1.

(2) La présente section ne s'applique pas davantage aux fusions transfrontalières auxquelles participe une société dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cette société. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour une société d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.

(3) La présente section ne s'applique pas non plus aux sociétés se trouvant dans l'une des situations suivantes :

1° la société est en liquidation et a commencé à repartir des actifs entre ses associés ;

2° la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive (UE) 2014/59[211] ou au titre V du règlement (UE) 2021/23[212] ;

3° la société est soumise à des mesures de prévention de crise au sens de l'article 2, paragraphe 1[er], point 101 de la directive (UE) 2014/59[213] ou de l'article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23[214].

(4) La présente section ne s'applique pas aux fusions transfrontalières tombant dans le champ d'application du Règlement (CE) n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE). »

[211] Transposée au Luxembourg par la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement.
[212] Règlement (UE) 2021/23 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132.
[213] Voir note sub point 2°.
[214] Voir note sub point 2°.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 121]
« Art. 1025-3.
(1) Sauf disposition contraire de la présente section, une société visée à l'article 1025-1, paragraphe 1er se conforme aux dispositions du chapitre 2[215] du titre X et la société relevant du droit d'un autre État membre se conforme aux dispositions et formalités dont elle relève, sans préjudice des dispositions de l'article 21 du règlement (CE) 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

(2) Les dispositions et formalités visées au paragraphe 1er comprennent notamment celles se rapportant au processus décisionnel relatif à la fusion et à la protection des travailleurs pour ce qui est des droits autres que ceux réglant la participation des travailleurs.

(3) Lorsqu'une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs et que la société absorbante résultant de la fusion est une société de droit luxembourgeois régie par un tel système conformément aux règles visées aux articles L. 426-13 et L. 426-14 du Code du travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d'une société anonyme. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 122]
« Art. 1025-4.
Les organes de direction ou d'administration de chacune des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet commun de fusion transfrontalière européenne qui comprend au moins :

1° pour chacune des sociétés qui fusionnent, sa forme juridique, sa dénomination et le lieu de son siège statutaire et la forme juridique et la dénomination envisagées pour la société issue de la fusion transfrontalière européenne et le lieu envisagé pour son siège statutaire;

2° le rapport d'échange des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social de la société et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces ;

3° les modalités d'attribution des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social de la société issue de la fusion transfrontalière européenne ;

4° une description des effets probables de la fusion transfrontalière européenne sur l'emploi;

5° la date à partir de laquelle ces titres, actions ou parts sociales représentatifs du capital social donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ;

6° la date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société issue de la fusion transfrontalière européenne ;

7° les droits assurés par la société issue de la fusion transfrontalière européenne aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard ;

[215] Lire : chapitre II.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

8° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent ;

9° l'acte constitutif de la société issue de la fusion transfrontalière européenne, le cas échéant, et les statuts, s'ils font l'objet d'un acte distinct ;

10°le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société issue de la fusion transfrontalière européenne ;

11°des informations concernant l'évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société issue de la fusion transfrontalière européenne ;

12°les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions de la fusion transfrontalière européenne ;

13°le montant et les modalités d'attribution aux associés d'une soulte en espèces conformément à l'article 1025-10 tels que fixés par les organes de direction ou d'administration des sociétés qui fusionnent ;

14° les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages ;

15° si une mesure d'incitation ou une subvention a été reçue par la société absorbée dans l'État membre de départ au cours des cinq dernières années. »[216]

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 123.1 et 5]
« Art. 1025-5.

(1) Les documents suivants sont publiés conformément aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[217], un mois au moins avant la date de l'assemblée générale visée à l'article 1025-9:

1° le projet commun de fusion transfrontalière européenne ;

2° un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société qui fusionne ou, en l'absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu'ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, des observations concernant le projet de fusion transfrontalière européenne.

(2) Lorsque l'approbation de la fusion n'est pas requise par l'assemblée générale de la société absorbante conformément à l'article 1025-9, paragraphe 3, les informations visées aux paragraphes 1[er] du présent article sont publiées au moins un mois avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent. »

[216] Source : art. 86 *quinquies* de la directive qui prévoit cette mention en cas de transformation transfrontalière européenne.
[217] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 124]
« Art. 1025-6.
(1) En cas de fusion transfrontalière européenne, l'organe d'administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établit un rapport à l'intention des associés et des travailleurs expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la fusion transfrontalière européenne et expliquant les implications de cette fusion transfrontalière européenne pour les travailleurs.

Il explique notamment les implications de la fusion transfrontalière européenne sur les activités futures de la société.

(2) Le rapport comprend également une section à l'intention des associés et une section à l'intention des travailleurs.

La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l'intention des associés et des travailleurs, contenant la section pertinente.

(3) La section du rapport ou le rapport à l'intention des associés explique, en particulier, ce qui suit:

1° la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer ;

2° le rapport d'échange des actions ou des parts sociales et la ou les méthodes utilisées pour le déterminer, le cas échéant ;

3° les implications de la fusion transfrontalière européenne pour les associés ;

4° les droits et recours dont disposent les associés, conformément à l'article 1025-10.

(4) La section du rapport ou le rapport à l'intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit:

1° les implications de la fusion transfrontalière européenne sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations ;

2° tout changement significatif dans les conditions d'emploi applicables ou dans les lieux d'implantation de la société ;

3° la manière dont les facteurs énoncés aux points 1° et 2° ont un effet sur des filiales de la société.

(5) Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet commun de fusion transfrontalière européenne, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent ou, en l'absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l'assemblée générale visée à l'article 1025-9.

Toutefois, lorsque l'approbation de la fusion n'est pas requise par l'assemblée générale de la société absorbante conformément à l'article 1025-9, paragraphe 3, le rapport est fourni six semaines au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.

(6) Si l'organe d'administration ou de direction de la société qui fusionne reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1er et 4 de la part des représentants des

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

travailleurs ou, en l'absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport.

(7) Toutefois, le rapport ou la section du rapport à l'intention des associés n'est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. En outre, les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport ou une section du rapport à l'intention des associés.

(8) Toutefois, la section du rapport à l'intention des travailleurs n'est pas obligatoire si la société et ses éventuelles filiales n'ont pas d'autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l'organe d'administration ou de direction.

(9) Lorsque, conformément au paragraphe 7, il est renoncé à la section du rapport à l'intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section à l'intention des travailleurs visée au paragraphe 4 n'est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n'est pas obligatoire.

(10) Le présent article s'applique sans préjudice des droits et procédures d'information et de consultation applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives (CE) 2002/14 et (CE) 2009/38. »[218]

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 125]
« Art. 1025-7.
(1) Un expert indépendant examine le projet de fusion transfrontalière européenne et rédige un rapport à l'intention des associés pour chaque société qui fusionne. Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l'assemblée générale visée à l'article 1025-9. Cet expert peut être une personne physique ou morale, mais doit être choisi parmi les réviseurs d'entreprises.

Toutefois, lorsque l'approbation de la fusion n'est pas requise par l'assemblé générale de la société absorbante conformément à l'article 1025-9, paragraphe 3, le rapport est fourni un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.

(2) En lieu et place des experts agissant pour le compte de chacune des sociétés qui fusionnent, un ou plusieurs experts indépendants, désignés à cet effet sur demande conjointe de ces sociétés par une autorité judiciaire ou administrative de l'État membre dont relève l'une des sociétés qui fusionnent ou la société issue de la fusion transfrontalière européenne, ou agréés par une telle autorité, peuvent examiner le projet de fusion transfrontalière européenne et établir un rapport écrit unique destiné à l'ensemble des associés.

(3) Le rapport visé au paragraphe 1er comprend en tout état de cause l'avis de l'expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèces et du rapport d'échange des actions ou parts sociales. Lorsqu'il évalue la soulte en espèces, l'expert prend en considération le prix de marché des actions ou parts sociales dans les sociétés qui fusionnent avant l'annonce du projet de fusion ou la valeur des sociétés sans tenir compte de l'effet de la fusion envisagée,

[218] Transposées par les lois du 9 mai 2008 portant 1. modification du chapitre IV du titre premier du livre IV du Code du travail; 2. transposition de la directive 2002/14/CE du Parlement Européen et du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du 26 décembre 2012 portant modification du Titre III du Livre IV du Code du travail respectivement.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

déterminée selon les méthodes d'évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins:

1° la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée;

2° la mention de la ou des méthodes suivies pour déterminer le rapport d'échange des actions ou parts sociales envisagé ;

3° une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l'évaluation de la soulte en espèces et du rapport d'échange des actions ou parts sociales, une indication des valeurs obtenues à l'aide de ces méthodes et un avis sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination des valeurs retenues et, si différentes méthodes sont utilisées dans les sociétés qui fusionnent, une indication sur la justification de l'utilisation de méthodes différentes ;

4° une description des éventuelles difficultés particulières d'évaluation rencontrées[219].

L'expert est habilité à obtenir des sociétés qui fusionnent toutes les informations qu'il juge nécessaires pour l'exécution des fonctions d'expert.

(4) Ni un examen du projet de fusion transfrontalière européenne par des experts indépendants ni un rapport d'expert ne sont requis si tous les associés de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière européenne en ont ainsi décidé.

Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l'application du présent article. »

(*Loi du 17 février 2025*)

« Art. 1025-8.

(1) Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion transfrontalière européenne, de prendre connaissance, au siège social, des documents suivants :

1° le projet commun de fusion transfrontalière européenne ;

2° les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent ;

3° le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet commun de fusion transfrontalière européenne au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date ;

4° le cas échéant, les rapports des organes d'administration ou de direction des sociétés qui fusionnent mentionnés à l'article 1025-6 ;

5° le cas échéant, les rapports mentionnés à l'article 1025-7.

Aux fins de l'alinéa 1er, point 3°, un état comptable n'est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l'article 4 de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, et le met à la

[219] La loi du 17 février 2025 n'a pas transposé l'article 123 paragraphe 1 de la directive qui prévoit que les États membres veillent à ce que la société soit en mesure d'exclure les informations confidentielles lors de la publication du rapport de l'expert indépendant. Il a été estimé que cette disposition ne s'applique que si un État membre utilise l'option proposée au même article d'exiger que le rapport d'expert soit publié au registre, option non retenue par la loi.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

disposition des associés conformément au présent paragraphe, ou si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière européenne en sont ainsi convenus.

(2) L'état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.

Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel.

Par ailleurs, les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu'en fonction des mouvements d'écriture ; cependant, il sera tenu compte :

1° des amortissements et provisions intérimaires ;

2° des changements importants de valeur réelle n'apparaissant pas dans les écritures.

(3) Copie intégrale ou, s'il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1er peut être obtenue par tout associé sans frais et sur simple demande.

Lorsqu'un associé a consenti à l'utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.

(4) Une société est dispensée de l'obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1er à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion transfrontalière européenne visée à l'article 1025-9 et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet.

Le paragraphe 3 ne s'applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d'imprimer les documents visés au paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ses documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les associés. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 126]
« Art. 1025-9.
(1) Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 1025-6 et 1025-7, le cas échéant, des avis des travailleurs soumis conformément à l'article 1025-6 et des observations formulées conformément à l'article 1025-5, l'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent décide, par voie de résolution, d'approuver, de modifier ou de rejeter le projet commun de fusion transfrontalière européenne et d'adapter ou non l'acte constitutif, ainsi que les statuts s'ils sont contenus dans un acte distinct.

(2) L'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de la fusion transfrontalière européenne à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière européenne.

(3) L'approbation de la fusion transfrontalière européenne par l'assemblée générale de la société absorbante n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'article 1021-4 sont remplies.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(4) La validité de la décision de l'assemblée générale approuvant la fusion transfrontalière européenne préalablement à sa prise d'effet conformément à l'article 1025-15 ne pourra pas être contestée conformément à l'article 100-22 uniquement sur la base des motifs suivants:

1° le rapport d'échange visé à l'article 1025-4, point 2° n'a pas été fixé correctement;

2° la soulte en espèces visée à l'article 1025-4, point 13° n'a pas été fixée correctement;

3° les informations mentionnées en ce qui concerne le rapport d'échange visé au point 1° ou la soulte en espèces visée au point 2° n'étaient pas conformes aux exigences légales. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 126 bis]
« Art. 1025-10.
(1) Les associés des sociétés qui fusionnent qui ont voté contre l'approbation du projet commun de fusion transfrontalière européenne ont le droit de céder leurs actions ou parts sociales, à l'exclusion des actions sans droit de vote, en contrepartie d'une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article, à condition qu'à la suite de la fusion, ils acquièrent des actions ou des parts sociales dans la société issue de la fusion transfrontalière européenne qui seraient régies par le droit d'un autre État membre que celui de la société qui fusionne.

Une cession conformément à l'alinéa 1er devra nécessairement porter sur l'intégralité des actions ou parts sociales détenues par l'associé sortant au jour de la publication du projet de fusion transfrontalière européenne conformément à l'article 1025-5, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par une mention expresse dans le projet visé à l'article 1025-4 ou que les actions en question ne soient détenues par un teneur de comptes, le cas échéant étranger, au sens de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation des titres. Dans ce dernier cas, la cession conformément à l'alinéa 1er devra nécessairement porter sur l'intégralité des actions de la société absorbée inscrites sur le compte-titres du titulaire de compte ayant instruit le teneur de comptes, le cas échéant étranger, d'exercer le droit de retrait.

Le droit de retrait visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux actions ou parts sociales cédées entre vifs entre la date de publication du projet de fusion transfrontalière européenne conformément à l'article 1025-5 et la date de l'assemblée générale visée à l'article 1025-9.

L'opposition expresse au projet commun de fusion transfrontalière européenne et l'intention des associés d'exercer leur droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales, doivent être déclarées au notaire lors de l'assemblée générale visée à l'article 1025-9.

(2) La soulte en espèces mentionnée dans le projet commun de fusion transfrontalière européenne doit être versée dans un délai de deux mois après la prise d'effet de la fusion transfrontalière européenne conformément à l'article 1025-15.

La soulte en espèces pourra être versée et l'acquisition effectuée par :

1° les sociétés qui fusionnent concernées ;

2° les associés restants des sociétés qui fusionnent concernées ;

3° les tiers en accord avec les sociétés qui fusionnent concernées.

(3) Tout associé ayant fait part de sa décision d'exercer son droit de céder ses actions ou ses parts sociales, mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société qui fusionne

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

concernée n'a pas été fixée correctement, a le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès du magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La date limite pour la réclamation d'une soulte en espèces supplémentaire est fixée à un mois à compter de l'assemblée générale visée à l'article 1025-9 et l'introduction d'une telle réclamation n'aura pas d'effet suspensif sur l'opération en cours.

(4) Le droit de l'État membre auquel est subordonnée une société qui fusionne régit les droits visés aux paragraphes 1er à 3 et la compétence exclusive pour régler d'éventuels litiges relatifs à ces droits est attribuée à cet État membre.

(5) Les associés des sociétés qui fusionnent qui n'ont pas eu ou n'ont pas exercé le droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales mais qui considèrent que le rapport d'échange figurant dans le projet commun de fusion transfrontalière européenne est insuffisant peuvent contester ledit rapport et réclamer une soulte en espèces. Cette procédure est intentée auprès du magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'assemblée générale visée à l'article 1025-9. Cette procédure n'empêche pas l'enregistrement de la fusion transfrontalière européenne. La décision est contraignante pour la société issue de la fusion transfrontalière européenne.

(6) La société issue de la fusion transfrontalière européenne peut offrir des actions, des parts sociales ou une autre compensation au lieu d'une soulte en espèces. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 126 ter]
« Art 1025-11.
(1) Les créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet commun de fusion transfrontalière européenne et ne sont pas encore échues au moment de cette publication et qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet commun de fusion transfrontalière européenne, visées à l'article 1025-4, point 14°, peuvent, après notification préalable à la société débitrice et dans les trois mois qui suivent la publication du projet commun de fusion transfrontalière européenne visée à l'article 1025-5, saisir le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la fusion transfrontalière européenne compromet le recouvrement de leurs créances et qu'ils n'ont pas obtenu des sociétés qui fusionnent des garanties satisfaisantes. L'introduction d'une telle demande n'aura toutefois pas d'effet suspensif sur l'opération en cours. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier, même si la créance est à terme.

Les garanties octroyées en vertu du présent article sont conditionnées à la prise d'effet de la fusion transfrontalière européenne conformément à l'article 1025-15.

(2) Le paragraphe 1er est sans préjudice d'autres mécanismes de protection des intérêts des créanciers existant en vertu du droit commun ou du droit de la faillite et des autres procédures d'insolvabilité.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(3) Le paragraphe 1er est sans préjudice de l'application du droit des États membres des sociétés qui fusionnent en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 127]
« Art. 1025-12.
(1) Le notaire est compétent pour contrôler la légalité des fusions transfrontalières européennes pour les parties de la procédure régies par le titre X, chapitre 2, section 5 et pour délivrer un certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de l'accomplissement correct de toutes les procédures et formalités au Grand-Duché de Luxembourg.

(2) La demande d'obtention du certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne adressée au notaire par la société qui fusionne est accompagnée:

1° du projet de fusion transfrontalière européenne ;

2° du rapport et de l'avis qui y est éventuellement annexé, visés à l'article 1025-6, ainsi que du rapport visé à l'article 1025-7, lorsqu'ils sont disponibles ;

3° de tout commentaire présenté conformément à l'article 1025-5, paragraphe 1er ;

4° des informations sur l'approbation de l'assemblée générale visée à l'article 1025-9.

(3) La demande visée au paragraphe 2, y compris la communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu'il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant le notaire conformément aux dispositions pertinentes de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.

(4) En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues par le Code du travail, le notaire vérifie que le projet commun de fusion transfrontalière européenne contient des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités.

(5) Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1er, le notaire examine:

1° tous les documents et informations soumis au notaire conformément au paragraphe 2 ;

2° une indication des sociétés qui fusionnent selon laquelle la procédure visée par la législation applicable en droit du travail, a débuté, le cas échéant.

(6) Le contrôle visé au paragraphe 1er doit être effectué par le notaire dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et des informations concernant l'approbation de la fusion transfrontalière européenne par l'assemblée générale de la société qui fusionne. Ce contrôle doit donner l'un des résultats suivants:

1° lorsqu'il est déterminé que la fusion transfrontalière européenne remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, le notaire délivre le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne;

2° lorsqu'il est déterminé que la fusion transfrontalière européenne ne remplit pas toutes les conditions applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n'ont pas été accomplies, le notaire ne délivre pas le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne et informe la société des motifs de sa décision; dans ce cas, le notaire peut

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d'accomplir les procédures et formalités dans un délai n'excédant pas trois mois.

(7) Le notaire ne délivre pas de certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne s'il constate, conformément au droit national et après avoir accompli les diligences normales, qu'une fusion transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles.

(8) Lorsque le notaire, lors du contrôle de légalité visé au paragraphe 1er, soupçonne sérieusement que la fusion transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, il tient compte des faits et circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les considérer isolément, les facteurs indicatifs dont le notaire a pris connaissance au cours du contrôle visé au paragraphe 1er. L'appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, en conformité avec la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.

(9) Lorsqu'il est nécessaire, aux fins de l'évaluation visée aux paragraphes 7 et 8, de tenir compte d'informations supplémentaires ou de mener des activités d'enquête supplémentaires, le délai de trois mois visé au paragraphe 6 peut être prolongé de trois mois au maximum.

(10) Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n'est pas possible de réaliser l'évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 6 et 9, le demandeur est informé des raisons de tout retard éventuel avant l'expiration de ces délais.

(11) S'il le juge opportun, le notaire pourra consulter d'autres autorités pertinentes qui sont qualifiées dans les différents domaines concernés par la fusion transfrontalière européenne, y compris les autorités de l'État membre de la société issue de la fusion, et obtenir de ces autorités et de la société qui fusionne les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la fusion transfrontalière européenne, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de l'évaluation, le notaire pourra avoir recours aux services d'un expert indépendant de son choix aux frais de la société qui fusionne.

(12) La société concernée peut former un recours contre cette décision de refus du notaire d'émettre le certificat préalable à la fusion au motif que la fusion transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son siège social, siégeant en matière commerciale dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision de refus.

L'action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile.

L'assignation et l'acte d'appel sont signifiés respectivement au procureur d'État et au procureur général d'État.

(13) Dans le cadre du contrôle prévu au présent article, le notaire n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute lourde. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 127 bis]
« Art. 1025-13.
(1) Le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne délivré par le notaire est déposé au registre de commerce et des sociétés et est transmis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés au registre auprès duquel les sociétés qui participent à l'opération sont immatriculées, selon les modalités prévues par règlement grand-ducal.[220]

(2) En cas d'absorption d'une société de droit luxembourgeois, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés transmet le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne au registre auprès duquel les sociétés qui participent à l'opération sont immatriculées, selon les modalités prévues par règlement grand-ducal.[221] »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 128]
« Art. 1025-14.
(1) Le notaire est compétent pour contrôler la légalité de la fusion transfrontalière européenne pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion transfrontalière européenne, et le cas échéant, à la constitution d'une nouvelle société issue la fusion transfrontalière européenne lorsque la société issue de la fusion transfrontalière européenne relève de la législation luxembourgeoise. Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion transfrontalière européenne dans les mêmes termes et, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées conformément à la législation applicable en droit du travail.

(2) Aux fins du paragraphe 1er du présent article, chaque société qui fusionne remet au notaire le projet commun de fusion transfrontalière européenne approuvé par l'assemblée générale visée à l'article 1025-9 ou, lorsque l'approbation de l'assemblée générale n'est pas requise en vertu de l'article 1025-18, paragraphe 3, le projet commun de fusion transfrontalière européenne approuvé par chacune des sociétés qui fusionnent conformément au droit national.

(3) Toute demande aux fins du paragraphe 1er faite par l'une des sociétés qui fusionnent, y compris la communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu'il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.

(4) Le notaire approuve la fusion transfrontalière européenne dès qu'il a déterminé que toutes les conditions applicables ont été remplies.

(5) Le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne est accepté par le notaire en tant que preuve concluante de l'accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la fusion transfrontalière européenne applicables dans l'État membre dont le certificat est issu, sans lesquelles la fusion transfrontalière européenne ne peut pas être approuvée. Toutefois, en cas d'erreur manifeste, le notaire pourra refuser le certificat

[220] À la date de cette compilation, ce règlement grand-ducal n'a pas été publié.
[221] À la date de cette compilation, ce règlement grand-ducal n'a pas été publié.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

préalable et imposer aux sociétés qui fusionnent de faire rectifier l'erreur ou de fournir une explication satisfaisante. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 129]
« Art. 1025-15.
(1) La date de prise d'effet d'une fusion transfrontalière européenne est déterminée par la législation de l'État membre dont relève la société issue de la fusion transfrontalière européenne.

(2) Entre parties, la fusion transfrontalière européenne est réalisée dès que le notaire constate l'opération à la suite du contrôle visé à l'article 1025-14.

(3) La prise d'effet de la fusion transfrontalière européenne n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication conformément aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[222] du procès-verbal de l'assemblée générale de la société issue de la fusion transfrontalière européenne qui décide de la fusion transfrontalière européenne. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 130]
« Art. 1025-16.
(1) Les droits des États membres dont relèvent les sociétés qui fusionnent et la société issue de la fusion transfrontalière européenne s'appliquent distributivement à l'égard des modalités de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière européenne dans leurs registres respectifs.

(2) Lorsque la société issue de la fusion transfrontalière européenne est soumise au droit luxembourgeois, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés notifie sans délai au registre de l'État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, que la fusion transfrontalière européenne a pris effet.

(3) Lorsque la société de droit luxembourgeois a vocation à être dissoute sans liquidation à la suite de la prise d'effet de la fusion transfrontalière européenne conformément à l'article 1025-15, paragraphe 1[er], la radiation de la société de droit luxembourgeois intervient dès réception de la notification de la prise d'effet de la fusion transfrontalière européenne par le registre de l'État membre de la société issue de la fusion transfrontalière européenne. »

[222] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 131]
« Art. 1025-17.
(1) La fusion transfrontalière européenne par absorption réalisée conformément à l'article 1025-1, paragraphe 2, points 1°, 3° et 4° entraîne, à partir de la date visée à l'article 1025-15, les effets suivants:

1° la transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée, en ce compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, à la société absorbante;

2° les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante, à moins qu'ils n'aient cédé leurs actions ou leurs parts sociales comme visé à l'article 1025-10, paragraphe 1er ;

3° la société absorbée cesse d'exister.

(2) La fusion transfrontalière européenne par constitution de nouvelle société réalisée conformément à l'article 1025-1, paragraphe 2, points[223] 2° entraîne, à partir de la date visée à l'article 1025-15, les effets suivants:

1° la transmission universelle, tant à l'égard de la nouvelle société qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif des sociétés qui fusionnent, en ce compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, à la nouvelle société ;

2° les associés des sociétés qui fusionnent deviennent associés de la nouvelle société, à moins qu'ils n'aient cédé leurs actions ou leurs parts sociales comme visé à l'article 1025-10, paragraphe 1er ;

3° les sociétés qui fusionnent cessent d'exister ;

4° l'annulation des actions ou parts sociales de la société absorbée détenues par la société absorbante ou par la société absorbée ou encore par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l'une de ces sociétés.

(3) Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, le transfert des droits de propriété industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. Ces formalités peuvent encore être accomplies durant une période de six mois à compter de la date à laquelle la fusion transfrontalière européenne prend effet.

(4) En cas d'opérations de fusion transfrontalière européenne, les droits et obligations des sociétés qui fusionnent résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à la date à laquelle la fusion transfrontalière européenne prend effet conformément aux dispositions de l'article 1025-15, paragraphe 1er, sont transférés à la société issue de la fusion transfrontalière européenne à la date de prise d'effet de la fusion transfrontalière européenne. »

[223] Ce mot est au pluriel dans la loi.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 132]
« Art. 1025-18.
(1) Lorsqu'une fusion transfrontalière européenne par absorption est réalisée soit par une société qui détient toutes les actions et tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, soit par une personne qui détient directement ou indirectement toutes les actions dans la société absorbante et dans la ou les sociétés absorbées et que la société absorbante n'attribue aucune action dans le cadre de la fusion transfrontalière européenne:

1° l'article 1025-4, points 2°, 3°, 5° et 13°, l'article 1025-7 et l'article 1025-17, paragraphe 1er, point 2°, ne s'appliquent pas;

2° l'article 1025-6 et l'article 1025-9, paragraphe 1er, ne s'appliquent pas à la société ou aux sociétés absorbées.

(2) Lorsqu'une fusion transfrontalière européenne par absorption est réalisée par une société qui détient 90 pour cent ou plus, mais non la totalité, des actions, parts sociales ou autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les rapports d'un ou des experts indépendants et les documents nécessaires pour le contrôle sont exigés uniquement dans la mesure où ils sont requis par la législation nationale dont relèvent la société absorbante ou la ou les sociétés absorbées.

(3) Lorsque les droits des États membres de toutes les sociétés qui fusionnent prévoient l'exemption de l'approbation par l'assemblée générale conformément à l'article 1025-9, paragraphe 3, et au paragraphe 1er du présent article, le projet commun de fusion transfrontalière européenne ou les informations visées à l'article 1025-5, paragraphe 1er, respectivement et les rapports visés aux articles 1025-6 et 1025-7 sont mis à disposition un mois au moins avant que la décision de fusion ne soit prise par la société conformément au droit national. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 133 bis]
« Art. 1025-19.
Les associés de la société absorbée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres des organes d'administration ou de direction et les experts prévus par l'article 1025-7 une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu'ils auraient subi par suite d'une faute commise par les membres des organes d'administration ou de direction lors de la préparation et de la réalisation de la fusion transfrontalière européenne ou par les experts lors de l'accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes d'administration ou de direction ou les experts de la société absorbée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois, chacun de ceux-ci peut s'en décharger s'il démontre qu'aucune faute ne lui est personnellement imputable. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 134]
« Art. 1025-20.
La nullité d'une fusion transfrontalière européenne ayant pris effet conformément à l'article 1025-15 ne peut être prononcée. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 7 septembre 1987*)

« Chapitre III - Des scissions »

(*Loi du 17 février 2025*)

« Art. 1030.

(1) Les articles 1030-1 à 1033-1 forment le régime général des scissions et s'appliquent indistinctement aux scissions nationales ainsi qu'aux scissions transfrontalières autres que celles définies aux articles 1034-1 et 1034-2.

(2) Les articles 1034-1 à 1034-20 forment le régime spécial des scissions transfrontalières européennes et s'appliquent exclusivement aux scissions transfrontalières européennes telles que définies aux articles 1034-1 et 1034-2. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 135]

« Art. 1030-1. »

(*Loi du 23 mars 2007*)

« Le présent chapitre (*Loi du 17 février 2025*) «, à l'exception de la section 4, » s'applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi et aux groupements d'intérêt économique.

Une scission peut également avoir lieu lorsque la société ou groupement d'intérêt économique qui est absorbé ou qui disparaît fait l'objet d'une procédure de faillite, de concordat ou d'une autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale d'un ou de plusieurs de ces sociétés ou groupements d'intérêt économique.

Une société ou groupement d'intérêt économique, tels que visés au premier alinéa, peut également contracter une opération de scission avec une société ou groupement d'intérêt économique étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s'y oppose pas.

Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux « sociétés », ce terme doit être entendu, sauf indication particulière, comme visant également, le cas échéant, le ou les « groupements d'intérêt économique ». »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 135]

« Art. 1030-2.

La scission s'opère par absorption, par constitution de nouvelles sociétés ou par une combinaison des deux procédés. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 136]
« Art. 1030-3. »
(1) (*Loi du 10 juin 2009*) « La scission par absorption est l'opération par laquelle une société soit transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, à plusieurs autres sociétés l'ensemble de son patrimoine, activement ou passivement, soit transfère, sans dissolution, à une ou plusieurs autres sociétés, une partie ou l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée d'actions ou de parts des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. »

(2) (*Loi du 23 mars 2007*) « La scission par absorption peut également avoir lieu lorsque la société absorbée est en liquidation, pourvu qu'elle n'ait pas encore commencé la répartition de ses actifs entre ses associés. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 155]
« Art. 1030-4. »
(*Loi du 10 juin 2009*)

« (1) La scission par constitution de nouvelles sociétés est l'opération par laquelle une société soit transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, à plusieurs sociétés nouvellement constituées, l'ensemble de son patrimoine, activement ou passivement, soit transfère, sans dissolution, à une ou plusieurs sociétés nouvellement constituées, une partie ou l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution à ses associés d'actions ou de parts des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. »

(*Loi du 23 mars 2007*)

« (2) La scission par constitution de nouvelles sociétés peut également avoir lieu lorsque la société qui disparaît est en liquidation, pourvu qu'elle n'ait pas encore commencé la répartition de ses actifs entre ses associés. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)

« Section 1re - Scission par absorption »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 137]
« Art. 1031-1. »
(*Loi du 23 mars 2007*)

« (1) Les organes de gestion des sociétés qui participent à la scission établissent par écrit un projet de scission.

(2) Le projet de scission mentionne :

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

1° la forme, la dénomination et le siège social des sociétés participant à la scission ;

2° le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte ;

3° les modalités de remise des actions ou parts des sociétés bénéficiaires ;

4° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ;

5° la date à partir de laquelle les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou de l'autre des sociétés bénéficiaires ;

6° les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures proposées à leur égard ;

7° tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de l'article 1031-6, aux membres des organes de gestion ainsi qu'aux commissaires aux comptes des sociétés participant à la scission ;

8° la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires ;

9° la répartition aux associés de la société scindée des actions ou parts des sociétés bénéficiaires, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée.

(3) Lorsqu'un élément du patrimoine actif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, cet élément ou sa contre- valeur est réparti entre toutes les sociétés bénéficiaires de manière proportionnelle à l'actif[224] attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission.

Lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, chacune des sociétés bénéficiaires en est solidairement responsable.

La responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires est toutefois limitée à l'actif net attribué à chacune d'entre elles. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 138]
« Art. 1031-2.
Le projet de scission est publié conformément (*Loi du 27 mai 2016*) « aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[225] » pour chacune des sociétés participant à la scission, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission. »

[224] Les versions anglaise et allemande de la directive utilisent le terme « actifs nets » (*Nettoaktivvermögen*).
[225] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 139.1]
« Art. 1031-3. »
(*Loi du 23 mars 2007*)

« (1) La scission (*Loi du 17 février 2025*) « ou la modification du projet commun » requiert l'approbation des assemblées générales de chacune des sociétés participant à la scission et, le cas échéant, des porteurs de titres autres que des actions ou parts. (*Loi du 17 février 2025*) « Ces décisions requièrent » les conditions de quorum, de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts.

(2) Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.

(3) L'accord de tous les associés est requis :

1° dans les sociétés à scinder ou bénéficiaires qui sont des sociétés en nom collectif, des sociétés coopératives dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, des sociétés civiles ou des groupements d'intérêt économique ;

2° dans la société à scinder lorsque l'une au moins des sociétés bénéficiaires est :

a) une société en nom collectif ;

b) une société en commandite simple ;

c) une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement ;

d) une société civile ;

e) un groupement d'intérêt économique.

Dans les cas visés au paragraphe 3, point 1° et point 2°, lettres a), b) et c), l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital est requis.

(4) Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.

(5) S'il existe plusieurs catégories d'actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital, et que la scission entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 450-4 est applicable. »

(*Loi du 17 février 2025*)

« (6) L'assemblée générale de chacune des sociétés participant à la scission peut subordonner la réalisation de la scission nationale ou transfrontalière :

1° le cas échéant, à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation de travailleurs dans les sociétés issues de la scission ;

2° à toute autre condition qu'elle pourrait juger appropriée en l'occurrence ;

3° à la survenance de tout terme qu'elle pourrait juger approprié en l'occurrence.

La décision d'entériner ou de refuser d'entériner les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la scission visée au point 1° ou de constater la réalisation ou l'absence de réalisation de la condition visée au point 2° ou de constater la survenance du terme visé au point 3° par l'assemblée générale se fait à la majorité simple des

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

voix exprimées, sauf si celle-ci requiert une modification statutaire. Cette décision pourra être déléguée par l'assemblée générale à l'organe de gestion, de direction ou d'administration de la société concernée.

La décision visée à l'alinéa 2 est soumise aux mêmes conditions de forme et de publicité que la décision de l'assemblée générale visée au paragraphe 1er. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 140]
« Art. 1031-4. »
(*Loi du 23 mars 2007*)

« Sauf dans les cas précisés à l'article 1031-3, paragraphes 2 à 4, l'approbation de la scission par l'assemblée générale d'une société bénéficiaire n'est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies :

1° la publicité prescrite à l'article 1031-2 est faite, pour la société bénéficiaire, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur le projet de scission ;

2° tous les associés de la société bénéficiaire ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point 1°, de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l'article 1031-7, paragraphe 1er ;

3° un ou plusieurs associés de la société bénéficiaire disposant d'au moins 5 pour cent des actions ou parts du capital souscrit ont le droit de requérir jusqu'au lendemain de la tenue de l'assemblée générale de la société scindée, la convocation d'une assemblée générale de la société bénéficiaire appelée à se prononcer sur l'approbation de la scission. L'assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition. »

(*Loi du 3 août 2011*)

«Aux fins du premier alinéa, point 2°, l'article 1031-7, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 141]
« Art. 1031-5. »
(*Loi du 23 mars 2007*)

« (1) Les organes de gestion de chacune des sociétés participant à la scission établissent un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de scission et, en particulier, le rapport d'échange des actions ou parts ainsi que le critère pour leur répartition.

(2) Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation, s'il en existe. Il mentionne également, le cas échéant, l'établissement du rapport sur la vérification des (*Loi du 10 août 2016*) « apports en nature », visé à l'article 420-10, paragraphe 2, et son dépôt conformément (*Loi du 27 mai 2016*) « aux dispositions du titre Ier, chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[226] ».

[226] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(3) L'organe de gestion de la société scindée est tenu d'informer l'assemblée générale de la société scindée ainsi que les organes de gestion des sociétés bénéficiaires pour qu'ils informent l'assemblée générale de leur société de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de scission et la date de la réunion de l'assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur le projet de scission. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 142]
« Art. 1031-6. »
(*Loi du 23 mars 2007*)

« (1) Le projet de scission doit faire l'objet d'un examen et d'un rapport écrit destiné aux associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés participant à la scission par un ou plusieurs experts indépendants à désigner par l'organe de gestion de chacune des sociétés participant à la scission. (*Loi du 23 juillet 2016*) « Ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs d'entreprises. »

Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui participent à la scission. Dans ce cas la désignation est faite, sur requête conjointe des sociétés participant à la scission, par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.

(2) Dans le rapport mentionné au paragraphe 1er, les experts doivent en tout cas déclarer si, à leur avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit:

1° indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;

2° indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.

Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

(3) (*Loi du 3 août 2011*) « Les règles prévues à l'article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s'appliquent pas lorsqu'un rapport d'expert sur le projet de scission est établi ou lorsque les conditions de l'article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont pas remplies. »

(4) Chaque expert a le droit d'obtenir auprès des sociétés participant à la scission tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires. »

(*Loi du 17 février 2025*)

« (5) Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l'application du présent article. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 143]
« Art. 1031-7. »
(*Loi du 23 mars 2007*)

« (1) Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission, de prendre connaissance, au siège social, des documents suivants :

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

1° le projet de scission ;

2° les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à la scission ;

3° (*Loi du 3 août 2011*) « le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de scission au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date ; »

4° (*Loi du 3 août 2011*) « le cas échéant, les rapports des organes de gestion des sociétés participant à la scission, mentionnés à l'article 1031-5, paragraphe 1er ; »

5° (*Loi du 10 juin 2009*) « le cas échéant, les rapports mentionnés à l'article 1031-6. »

(*Loi du 3 août 2011*)

« Aux fins du paragraphe 1er, point 3°, un état comptable n'est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l'article 4 de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs, et le met à la disposition des associés conformément au présent paragraphe. »

(2) L'état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.

II n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel.

Par ailleurs les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu'en fonction des mouvements d'écriture ; cependant, il sera tenu compte :

1° des amortissements et provisions intérimaires ;

2° des changements importants de valeur réelle n'apparaissant pas dans les écritures.

(3) Copie intégrale ou, s'il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1er peut être obtenue par tout associé sans frais et sur simple demande. »

(*Loi du 3 août 2011*)

« Lorsqu'un associé a consenti à l'utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique. »

(*Loi du 3 août 2011*)

« (4) Une société est dispensée de l'obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1er à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet.

Le paragraphe 3 ne s'applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d'imprimer les documents visés au paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les associés. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 144]
« Art. 1031-8. »
(*Loi du 10 juin 2009*)

« (1) Ni un examen du projet de scission ni le rapport d'expert prévu à l'article 1031-6, paragraphe 1er, ne sont requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont ainsi décidé.

(2) Les exigences des articles 1031-5 et 1031-7, paragraphe 1er, points 3° et 4°, ne s'appliquent pas, si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote des sociétés participant à la scission y ont renoncé. »

(*Loi du 23 mars 2007*)
« Art. 1031-9.
(1) Une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou un groupement d'intérêt économique ne peut participer à une opération de scission en tant que société ou groupement d'intérêt économique bénéficiaire que si les associés ou membres de la société ou groupement d'intérêt économique à scinder remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé ou de membre de cette société ou groupement d'intérêt économique bénéficiaire.

(2) Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la scission de la société au profit de sociétés bénéficiaires dont l'une au moins a une autre forme.

La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la scission est décidée.

Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 146.1]
« Art. 1031-10. »
(Loi du 3 août 2011)

« (1) Les créanciers des sociétés participant à la scission, dont la créance est antérieure à la date de publication des actes constatant la scission prévue à l'article 1031-15 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues au cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la scission constitue un risque pour l'exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates. La demande est rejetée si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière des sociétés participant à la scission. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.

Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 23 mars 2007)*

« (2) Dans la mesure où un créancier ou un obligataire de la société scindée n'a pas eu satisfaction de la part de la société à laquelle l'obligation a été transférée conformément au projet de scission, les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement pour cette obligation.

La responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires est toutefois limitée à l'actif net attribué à chacune d'entre elles.

(3) Si la société dissoute est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d'intérêt économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d'intérêt économique restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de scission conformément à l'article 1031-15.

(4) Si la société bénéficiaire est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d'intérêt économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d'intérêt économique répondent, conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à la scission et qui, dans ce dernier cas, ont été transmis à la société bénéficiaire conformément au projet de scission et à l'article 1031-1, paragraphe 3, alinéa 2.

Ils peuvent cependant être exonérés de cette responsabilité par une clause expresse insérée dans le projet et l'acte de scission, opposable aux tiers conformément à l'article 1031-15. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 146.5]
« Art. 1031-11.
Sans préjudice des règles relatives à l'exercice collectif de leurs droits, il est fait application de l'article 1031-10 aux obligataires des sociétés participant à la scission, sauf si la scission a été approuvée par une assemblée des obligataires, ou par les obligataires individuellement. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 147]
« Art. 1031-12. »
(*Loi du 23 mars 2007*)

« (1) Les porteurs de titres, autres que des actions ou parts « sociales »[227], auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein des sociétés bénéficiaires contre lesquelles

[227] Mot ajouté par la loi du 17 février 2025.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

ces titres peuvent être invoqués conformément au projet de scission, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissaient dans la société scindée.

(2) Le paragraphe 1er n'est pas applicable si la modification de ces droits a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres, statuant aux conditions de présence et de majorité telles que prévues à l'article 1031-3.

(3) À défaut de convocation de l'assemblée prévue au paragraphe précédent, ou, en cas de refus d'acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet de scission et vérifiée par les experts prévus à l'article 1031-6. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 148]
« Art. 1031-13. »
(*Loi du 23 mars 2007*)

« (1) Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la scission sont établis par acte notarié ; il en est de même du projet de scission lorsque la scission ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés participant à la scission.

(2) Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet de scission.

(3) Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives, les sociétés civiles et les groupements d'intérêt économique adopteront, pour l'établissement des actes visés au paragraphe 1er, la forme d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé, conformément à ce qui est dit à propos de leur constitution. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 149]
« Art. 1031-14.
« (1) »[228] La scission est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause. »

(*Loi du 17 février 2025*)

« (2) La date de prise d'effet d'une scission transfrontalière est déterminée par la législation de l'État de la société scindée. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 150]
« Art. 1031-15.
(1) La scission n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après la publication faite conformément (*Loi du 27 mai 2016*) « aux dispositions du titre Ier, chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les

[228]Alinéa transformé en paragraphe (1) par la loi du 17 février 2025.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

comptes annuels des entreprises[229] » (*Loi du 17 février 2025*) « du procès-verbal de l'assemblée générale de la société scindée qui approuve la scission. »

(2) Toute société bénéficiaire peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la société scindée. »

(*Loi du 17 février 2025*)

« (3) En cas de scission transfrontalière, les droits des États de la société scindée et des sociétés bénéficiaires s'appliquent distributivement à l'égard des modalités de la publicité de la réalisation de la scission transfrontalière dans leurs registres respectifs. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 151]
« Art. 1031-16. »
(*Loi du 23 mars 2007*)

« (1) La scission entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants :

1° la transmission, tant entre la société scindée et les sociétés bénéficiaires qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée (*Loi du 17 février 2025*) « , y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, » aux sociétés bénéficiaires ; cette transmission s'effectue par parties conformément à la répartition prévue au projet de scission ou à l'article 1031-1, paragraphe 3 ;

2° les associés de la société scindée deviennent associés d'une ou des sociétés bénéficiaires, conformément à la répartition prévue au projet de scission ;

3° la société scindée cesse d'exister ;

4° l'annulation des actions ou parts « sociales »[230] de la société scindée détenues par la ou les sociétés bénéficiaires ou par la société scindée ou encore par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de ces sociétés.

(2) Par dérogation au paragraphe 1[er], point 1°, le transfert des droits de propriétés industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. La ou les sociétés bénéficiaires peuvent procéder elles-mêmes à ces formalités. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 152]
« Art. 1031-17. »
(*Loi du 25 août 2006*)

« Les associés de la société scindée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres des organes de gestion et les experts de la société scindée, une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu'ils auraient subi par suite d'une faute commise par les membres des organes de gestion lors de la préparation et de la réalisation de la scission ou par les experts lors de l'accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes de gestion ou les experts de la société scindée ou,

[229] Voir note sub article 100-13 (1).

[230] Mot ajouté par la loi du 17 février 2025.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois chacun de ceux-ci peut s'en décharger s'il démontre qu'aucune faute ne lui est personnellement imputable. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 153]
« Art. 1031-18. »
(*Loi du 23 mars 2007*)

« (1) »[231] « La nullité de la scission ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :

1° la nullité doit être prononcée par décision judiciaire ;

2° lorsque la scission est réalisée conformément à l'article 1031-14 elle ne peut être prononcée que pour défaut d'acte notarié ou, le cas échéant, sous seing privé, ou bien s'il est établi que la décision de l'assemblée générale de l'une ou de l'autre des sociétés participant à la scission est nulle ;

3° l'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la scission est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée ;

4° lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité de la scission, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation ;

5° la décision prononçant la nullité de la scission fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus (*Loi du 27 mai 2016*) « au titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[232] » ;

6° la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité de la scission n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon (*Loi du 27 mai 2016*) « les dispositions du titre Ier, chapitre V*bis,* de la loi précitée du 19 décembre 2002 »;

7° la décision prononçant la nullité de la scission ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit des sociétés bénéficiaires, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à l'article 1031-14 ;

8° chacune des sociétés bénéficiaires répond des obligations à sa charge nées après la date à laquelle la scission a pris effet et avant la date à laquelle la décision prononçant la nullité de la scission a été publiée. La société scindée répond aussi de ces obligations. La responsabilité de la société bénéficiaire est toutefois limitée à l'actif net qui lui a été attribué[233]. »

---

[231] Alinéa transformé en paragraphe (1) par la loi du 17 février 2025.

[232] Voir note sub article 100-13 (1).

[233] La directive (art.153.1 (h)) précise que les Etats membres peuvent limiter la responsabilité de la société scindée à l'actif net attribué à la société bénéficiaire à la charge de laquelle ces obligations sont nées.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 17 février 2025*)

« (2) Par dérogation au paragraphe 1er, point 3°, la nullité d'une scission transfrontalière ayant pris effet conformément aux articles 1031-15 et 1031-16 ne peut pas être prononcée. »

(Loi du 7 septembre 1987)
[2017/1132/UE art. 154]
« Art. 1031-19. »
(*Loi du 3 août 2011*)

« Sans préjudice de l'article 1031-4, lorsque les sociétés bénéficiaires sont, dans leur ensemble, titulaires de toutes les actions ou parts de la société scindée et des autres titres de celle-ci conférant un droit de vote dans l'assemblée générale, l'approbation de la scission par l'assemblée générale, conformément à l'article 1031-3, paragraphe 1er, de la société scindée n'est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies :

1° la publicité prescrite à l'article 1031-2 est faite pour chacune des sociétés participant à l'opération, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet entre parties ;

2° tous les associés des sociétés participant à l'opération ont le droit, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet entre parties de prendre connaissance, au siège social de leur société, des documents indiqués à l'article 1031-7, paragraphe 1er ;

3° à défaut d'une convocation de l'assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur l'approbation de la scission, l'information visée à l'article 1031-5, paragraphe 3, concerne toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue après la date de l'établissement du projet de scission.

Aux fins du premier alinéa, point 2°, l'article 1031-7, paragraphes 2, 3 et 4, ainsi que l'article 1031-8 sont applicables. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)

« Section 2 - Scission par constitution de nouvelles sociétés »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 156]
« Art. 1032-1. »
(*Loi du 23 mars 2007*)

« (1) Les articles 1031-1, 1031-2, 1031-3, 1031-5 ainsi que l'article 1031-6, paragraphes 1er, 2 et 4, et les articles 1031-7 à 1031-18 sont applicables à la scission par constitution de nouvelles sociétés.

Pour cette application, l'expression « sociétés participant à la scission » désigne la société scindée, l'expression « société bénéficiaire des apports résultant de la scission » désigne chacune des nouvelles sociétés.

(2) Le projet de scission mentionne, outre les indications visées à l'article 1031-1, paragraphe 2, la forme, la dénomination et le siège social de chacune des nouvelles sociétés.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(3) Le projet de scission qui contient le projet de l'acte constitutif de chacune des nouvelles sociétés doit être approuvé par l'assemblée générale de la société scindée. »

(4) (*Loi du 3 août 2011*) « Les règles prévues à l'article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s'appliquent pas lorsqu'un rapport d'expert sur le projet de scission est établi ou lorsque les conditions de l'article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont pas remplies. »

(5) (*Loi du 3 août 2011*) « Les règles prévues aux articles 1031-5, 1031-6 et 1031-7, paragraphe 1er, points 3°, 4° et 5°, ne s'appliquent pas à la constitution des nouvelles sociétés lorsque les actions ou parts de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société. »

(*Loi du 7 septembre 1987*)

« Section 3 - Autres opérations assimilées à la scission »

(*Loi du 7 septembre 1987*)
[2017/1132/UE art. 158]
« Art. 1033-1. »
(*Loi du 23 mars 2007*)

« Lorsque nonobstant la disposition prévue aux articles 1030-3 et 1030-4, la soulte en espèces dépasse 10 pour cent, les sections 1re et 2 restent applicables.

II en est de même lorsqu'une société se met en liquidation et transmet son actif et son passif à plusieurs autres sociétés moyennant attribution d'actions ou parts de ces dernières aux associés de la première société, avec ou sans soulte. »

(*Loi du 17 février 2025*)

« Section 4 – Des scissions transfrontalières européennes »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 160 bis.1 et .2 et 160 ter.2, .3 et .4]
« Art. 1034-1.
(1) La présente section s'applique aux scissions impliquant une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société en commandite par actions de droit luxembourgeois et au moins une société visée à l'annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés[234], constituée en conformité avec la législation d'un autre État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement au sein d'un autre État membre. Ces scissions sont dénommées ci-après « scissions transfrontalières européennes ».

(2) La présente section s'applique :

[234] Ce renvoi inclut les sociétés ayant une des formes figurant à l'Annexe II de la directive, en gros les sociétés équivalentes à nos sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée et sociétés en commandite par actions et pour la France la société par actions simplifiée également (contrairement au Luxembourg).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

1° aux scissions transfrontalières européennes complètes lors desquelles une société scindée transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, actif et passif, à deux ou plusieurs sociétés bénéficiaires nouvellement constituées au cours de l'opération, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée de titres ou de parts sociales représentatifs du capital social des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales ;

2° aux scissions transfrontalières européennes partielles lors desquelles une société scindée transfère une partie de son patrimoine, actif et passif, à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires nouvellement constituées au cours de l'opération, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée de titres ou de parts sociales représentatifs du capital social des sociétés bénéficiaires, de la société scindée, ou à la fois des sociétés bénéficiaires et de la société scindée et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales ;

3° aux scissions transfrontalières européennes par séparation lors desquelles une société scindée transfère une partie de son patrimoine, actif et passif, à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l'attribution à la société scindée de titres ou de parts sociales dans les sociétés bénéficiaires.

(3) Nonobstant ce qui précède, la présente section s'applique également aux scissions transfrontalières européennes lorsque le droit d'au moins un des États membres concernés permet [que][235] le versement [de][236] la soulte en espèces visée au paragraphe 2, points 1° et 2° dépasse 10 pour cent de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales représentant le capital des sociétés bénéficiaires.

(4) Tous les aspects d'une scission transfrontalière européenne qui ne font pas l'objet d'une disposition expresse dans la présente section seront régis par le régime général applicable aux scissions internes en vertu du chapitre III du titre X. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 160 bis.3, .4 et .5]
« Art. 1034-2.
(1) La présente section ne s'applique ni aux sociétés coopératives, quand bien même ces dernières seraient organisées comme des sociétés anonymes conformément au prescrit de l'article 820-1, ni aux sociétés européennes.

(2) La présente section ne s'applique pas davantage aux scissions transfrontalières auxquelles participe une société dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cette société. Est assimilé à de tels rachats ou

[235] Terme ajouté par l'auteur et qui figure dans la directive.
[236] Correction apportée par l'auteur. Ce texte correspond à celui de la directive.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

remboursements le fait pour une société d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.

(3) La présente section ne s'applique pas non plus aux sociétés se trouvant dans l'une des situations suivantes :

1° la société est en liquidation et a commencé à repartir des actifs entre ses associés ;

2° la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive (UE) 2014/59[237] ou au titre V du règlement (UE) 2021/23[238] ;

3° la société est soumise à des mesures de prévention de crise au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point 101 de la directive (UE) 2014/59[239] ou de l'article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23[240]. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 160 quater et 160 terdecies.6, .7 et .8]
« Art. 1034-3.
(1) Le droit de l'État membre de la société scindée régit les parties des procédures et formalités à respecter dans le cadre de la scission transfrontalière européenne en vue de l'obtention du certificat préalable à la scission et le droit de l'État membre des sociétés bénéficiaires régit les parties des procédures et des formalités à remplir après la réception du certificat préalable à la scission transfrontalière européenne.

(2) Lorsqu'une société nouvellement constituée au cours de la scission transfrontalière européenne est soumise au droit luxembourgeois et doit être gérée selon un régime de participation des travailleurs conformément au Code du travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d'une société anonyme. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 160 quinquies]
« Art. 1034-4.
L'organe de direction ou d'administration de la société scindée établit par écrit un projet de scission transfrontalière européenne qui comprend au moins :

1° la forme juridique, la dénomination et le lieu du siège statutaire de la société scindée et la forme juridique et la dénomination envisagées pour la ou les nouvelles sociétés issues de la scission transfrontalière européenne et le lieu envisagé pour leurs sièges statutaires ;

2° le rapport d'échange des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social des sociétés et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces ;

3° les modalités d'attribution des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social des sociétés bénéficiaires ou de la société scindée ;

---

[237] Transposée au Luxembourg par la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement.

[238] Règlement (UE) 2021/23 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132

[239] Voir note sub point 2°.

[240] Voir note sub point 2°.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

4° le calendrier indicatif envisagé pour la scission transfrontalière européenne ;

5° une description des effets probables de la scission transfrontalière européenne sur l'emploi;

6° la date à partir de laquelle ces titres, actions ou parts sociales représentatifs du capital social des sociétés donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ;

7° la ou les dates à partir desquelles les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme étant celles des sociétés bénéficiaires ;

8° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle de la société scindée ;

9° les droits accordés par les sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée ayant des droits spéciaux ou aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social de la société scindée, ou les mesures proposées à leur égard;

10° les actes constitutifs des sociétés bénéficiaires, le cas échéant, et les statuts, s'ils font l'objet d'un acte distinct, et toute modification de l'acte constitutif de la société scindée en cas de scission transfrontalière européenne partielle ou de scission transfrontalière européenne par séparation ;

11° le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans les sociétés bénéficiaires ;

12° une description précise des éléments d'actif et de passif de la société scindée et une description de la répartition de ces éléments d'actif et de passif entre les sociétés bénéficiaires, ou de leur conservation par la société scindée en cas de scission frontalière européenne partielle ou de scission transfrontalière européenne par séparation, y compris des dispositions relatives au traitement d'éléments d'actif ou de passif qui ne sont pas explicitement alloués dans le cadre du projet de scission transfrontalière européenne, tels que des éléments d'actif ou de passif inconnus à la date d'établissement du projet de scission transfrontalière européenne ;

13° des informations sur l'évaluation du patrimoine, actif et passif, alloué à chaque société issue de la scission transfrontalière européenne ;

14° la date d'arrêté des comptes de la société scindée utilisés pour définir les conditions de la scission transfrontalière européenne ;

15° le cas échéant, l'allocation aux associés de la société scindée d'actions et de titres des sociétés bénéficiaires, de la société scindée ou à la fois de la société bénéficiaire et de la société scindée et le critère sur lequel cette allocation est fondée ;

16° le montant et les modalités d'attribution aux associés conformément à l'article 1034-10 d'une soulte en espèces tels que fixés par l'organe de direction ou d'administration de la société scindée ;

17° les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages ;

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

18° si une mesure d'incitation ou une subvention a été reçue par la société scindée dans l'État membre de départ au cours des cinq dernières années.[241] »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 160 octies]
« Art. 1034-5.
Les documents suivants sont publiés par la société scindée conformément aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[242], un mois au moins avant la date de l'assemblée générale visée à l'article 1034-9:

1° le projet de scission transfrontalière européenne ;

2° un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société scindée ou, en l'absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu'ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, des observations concernant le projet de scission transfrontalière européenne. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 160 sexies]
« Art. 1034-6.
(1) En cas de scission transfrontalière européenne, l'organe d'administration ou de direction de la société scindée établit un rapport à l'intention des associés et des travailleurs expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la scission transfrontalière européenne et expliquant les implications de cette scission transfrontalière européenne pour les travailleurs.

Il explique notamment les implications de la scission transfrontalière européenne sur les activités futures des sociétés.

(2) Le rapport comprend également une section à l'intention des associés et une section à l'intention des travailleurs.

La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l'intention des associés et des travailleurs, contenant la section pertinente.

(3) La section du rapport ou le rapport à l'intention des associés explique, en particulier, ce qui suit:

1° la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer ;

2° le rapport d'échange des actions ou des parts sociales et la ou les méthodes utilisées pour le déterminer, le cas échéant ;

3° les implications de la scission transfrontalière européenne pour les associés ;

4° les droits et recours dont disposent les associés, conformément à l'article 1034-10.

[241] Source : art. 86 *quinquies* de la directive qui prévoit cette mention en cas de transformation transfrontalière européenne.
[242] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(4) La section du rapport ou le rapport à l'intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit:

1° les implications de la scission transfrontalière européenne sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations ;

2° tout changement significatif dans les conditions d'emploi applicables ou dans les lieux d'implantation de la société ;

3° la manière dont les facteurs énoncés aux points 1° et 2° ont un effet sur des filiales de la société.

(5) Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet de scission transfrontalière européenne, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de la société qui est scindée ou, en l'absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l'assemblée générale visée à l'article 1034-9.

(6) Si l'organe d'administration ou de direction de la société scindée reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1er et 4 de la part des représentants des travailleurs ou, en l'absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport.

(7) Toutefois, le rapport ou la section du rapport à l'intention des associés n'est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. En outre, les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport ou une section du rapport à l'intention des associés.

(8) Toutefois, le rapport ou la section du rapport à l'intention des travailleurs n'est pas obligatoire si la société et ses éventuelles filiales n'ont pas d'autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l'organe d'administration ou de direction.

(9) Lorsque, conformément au paragraphe 7, il est renoncé à la section du rapport à l'intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section à l'intention des travailleurs visée au paragraphe 4 n'est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n'est pas obligatoire.

(10) Le présent article s'applique sans préjudice des droits et procédures d'information et de consultation applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives (CE) 2002/14 et (CE) 2009/38. »[243]

[243] Transposées par les lois du 9 mai 2008 portant 1. modification du chapitre IV du titre premier du livre IV du Code du travail; 2. transposition de la directive 2002/14/CE du Parlement Européen et du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du 26 décembre 2012 portant modification du Titre III du Livre IV du Code du travail respectivement.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 160 septies]
« Art. 1034-7.
(1) Un expert indépendant examine le projet de scission transfrontalière européenne et rédige un rapport à l'intention des associés. Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l'assemblée générale visée à l'article 1034-9. Cet expert peut être une personnes physique ou morale, mais doit être choisi parmi les réviseurs d'entreprises.

(2) Le rapport visé au paragraphe 1er comprend en tout état de cause l'avis de l'expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèces et du rapport d'échange des actions ou des parts sociales. Lorsqu'il évalue la soulte en espèces, l'expert prend en considération le prix de marché des actions ou des parts sociales dans la société scindée avant l'annonce du projet de scission ou la valeur de la société sans tenir compte de l'effet de la scission transfrontalière européenne envisagée, déterminée selon les méthodes d'évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins:

1° la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée;

2° la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer le rapport d'échange des actions ou parts sociales envisagé ;

3° une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l'évaluation de la soulte en espèces et du rapport d'échange des actions ou parts sociales, une indication de la valeur obtenue à l'aide de ces méthodes et un avis sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination des valeurs retenues ;

4° une description des éventuelles difficultés particulières d'évaluation rencontrées[244].

L'expert est habilité à obtenir de la société scindée toutes les informations qu'il juge nécessaires pour l'exécution des fonctions d'expert.

(4) Ni un examen du projet de scission transfrontalière européenne par un expert indépendant ni un rapport d'expert indépendant ne sont requis si tous les associés de la société scindée en ont ainsi décidé.

Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l'application du présent article. »

(*Loi du 17 février 2025*)
« Art. 1034-8.
(1) Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission transfrontalière européenne, de prendre connaissance, au siège social, des documents suivants :

1° le projet de scission transfrontalière européenne ;

2° les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices de la société scindée ;

[244] La loi du 17 février 2025 n'a pas transposé l'article 160 *octies* de la directive qui prévoit que les États membres veillent à ce que la société soit en mesure d'exclure les informations confidentielles lors de la publication du rapport de l'expert indépendant. Il a été estimé que cette disposition ne s'applique que si un État membre utilise l'option proposée au même article d'exiger que le rapport d'expert soit publié au registre, option non retenue par la loi.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

3° le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de scission transfrontalière européenne au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date ;

4° le cas échéant, le ou les rapports de l'organe d'administration ou de direction de la société scindée mentionnés à l'article 1034-6 ;

5° le cas échéant, le rapport d'expert indépendant mentionné à l'article 1034-7.

Aux fins de l'alinéa 1er, point 3°, un état comptable n'est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l'article 4 de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, et le met à la disposition des associés conformément au présent paragraphe, ou si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de la société scindée en sont ainsi convenus.

(2) L'état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.

Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel.

Par ailleurs, les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu'en fonction des mouvements d'écriture ; cependant, il sera tenu compte :

1° des amortissements et provisions intérimaires ;

2° des changements importants de valeur réelle n'apparaissant pas dans les écritures.

(3) Copie intégrale ou, s'il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1er peut être obtenue par tout associé sans frais et sur simple demande.

Lorsqu'un associé a consenti à l'utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.

(4) Une société est dispensée de l'obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1er à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission transfrontalière européenne visée à l'article 1034-9 et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet.

Le paragraphe 3 ne s'applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d'imprimer les documents visés au paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ses documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les associés. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 160 nonies]
« Art. 1034-9.
(1) Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 1034-6 et 1034-7, le cas échéant, des avis des travailleurs soumis conformément à l'article 1034-6 et des observations formulées conformément à l'article 1034-5, l'assemblée générale de la société scindée décide, par voie de résolution, d'approuver, de modifier ou de rejeter le projet de scission

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

transfrontalière européenne et d'adapter ou non l'acte constitutif, ainsi que les statuts s'ils sont contenus dans un acte distinct.

(2) L'assemblée générale de la société scindée peut subordonner la réalisation de la scission transfrontalière européenne à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la scission transfrontalière européenne.

(3) L'approbation du projet de scission transfrontalière européenne et de toute modification dudit projet se fera aux conditions de présence et de majorité requises pour une fusion transfrontalière européenne, même en présence d'une répartition asymétrique des actions ou parts sociales de la ou des sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée.

(4) La validité de la décision de l'assemblée générale approuvant la scission transfrontalière européenne préalablement à sa prise d'effet conformément à l'article 1034-15 ne pourra pas être contestée conformément à l'article 100-22 uniquement sur la base des motifs suivants:

1° le rapport d'échange visé à l'article 1034-4, point 2° n'a pas été fixé correctement;

2° la soulte en espèces visée à l'article 1034, point 16° n'a pas été fixée correctement;

3° les informations mentionnées en ce qui concerne le rapport d'échange visé au point 1° ou la soulte en espèces visée au point 2° n'étaient pas conformes aux exigences légales. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 160 decies]
« Art. 1034-10.
(1) Les associés de la société scindée qui ont voté contre l'approbation du projet de scission transfrontalière européenne ont le droit de céder leurs actions ou parts sociales, à l'exclusion des actions sans droit de vote, en contrepartie d'une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article, à condition qu'à la suite de la scission transfrontalière européenne, ils acquièrent des actions ou des parts sociales d'une ou de plusieurs sociétés bénéficiaires qui seraient régies par le droit d'un autre État membre que celui de la société scindée.

Une cession conformément à l'alinéa 1er devra nécessairement porter sur l'intégralité des actions ou parts sociales détenues par l'associé sortant au jour de la publication du projet de scission transfrontalière européenne conformément à l'article 1034-5, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par une mention expresse dans le projet visé à l'article 1034-4 ou que les actions en question ne soient détenues par un teneur de comptes, le cas échéant étranger, au sens de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation des titres. Dans ce dernier cas, la cession conformément à l'alinéa 1er devra nécessairement porter sur l'intégralité des actions de la société scindée inscrites sur le compte-titres du titulaire de compte ayant instruit le teneur de comptes, le cas échéant étranger, d'exercer le droit de retrait.

Le droit de retrait visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux actions ou parts sociales cédées entre vifs entre la date de publication du projet de scission transfrontalière européenne conformément à l'article 1034-5 et la date de l'assemblée générale visée à l'article 1034-9.

L'opposition expresse au projet commun de scission transfrontalière et l'intention des associés d'exercer leur droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales, doivent être déclarées au notaire lors de l'assemblée générale visée à l'article 1034-9.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(2) La soulte en espèces mentionnée dans le projet commun de scission transfrontalière européenne doit être versée dans un délai de deux mois après la prise d'effet de la scission transfrontalière européenne conformément à l'article 1034-15.

La soulte en espèces pourra être versée et l'acquisition effectuée par :

1° la société scindée ;

2° les associés restants de cette société ;

3° les tiers, en accord avec la société scindée.

(3) Tout associé ayant fait part de sa décision d'exercer son droit de céder ses actions ou ses parts sociales, mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société scindée n'a pas été fixée correctement, a le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès du magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La date limite pour la réclamation d'une soulte en espèces supplémentaire est fixée à un mois à compter de l'assemblée générale visée à l'article 1034-9 et l'introduction d'une telle réclamation n'aura pas d'effet suspensif sur l'opération en cours.

(4) Le droit de l'État membre de la société scindée régit les droits visés aux paragraphes 1er à 3 et la compétence exclusive pour régler d'éventuels litiges relatifs à ces droits est attribuée [à][245] l'État membre de la société scindée.

(5) Les associés de la société scindée qui n'ont pas eu ou n'ont pas exercé le droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales mais qui considèrent que le rapport d'échange figurant dans le projet de scission transfrontalière européenne est insuffisant peuvent contester ledit rapport et réclamer une soulte en espèces. Cette procédure est intentée auprès du magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'assemblée générale visée à l'article 1034-9. Cette procédure n'empêche pas l'enregistrement de la scission transfrontalière européenne. La décision est contraignante pour les sociétés bénéficiaires et, en cas de scission partielle, elle l'est également pour la société scindée.

(6) La société bénéficiaire concernée ainsi que, en cas de scission partielle, la société scindée peut offrir des actions, des parts sociales ou une autre compensation au lieu d'une soulte en espèces. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 160 undecies]
« Art 1034-11.
(1) Les créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet de scission transfrontalière européenne et ne sont pas encore échues au moment de cette publication et qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de scission transfrontalière européenne, visées à l'article 1034-4, point 17°, peuvent, après notification préalable à la société débitrice et dans les trois mois qui suivent la publication du projet de scission transfrontalière européenne visée à l'article 1034-5, saisir le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège

[245] Terme ajouté par l'auteur.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la scission transfrontalière européenne compromet le recouvrement de leurs créances et qu'ils n'ont pas obtenu de la société des garanties satisfaisantes. L'introduction d'une telle demande n'aura toutefois pas d'effet suspensif sur l'opération en cours. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier, même si la créance est à terme.

Les garanties octroyées en vertu du présent article sont conditionnées à la prise d'effet de la scission transfrontalière européenne conformément à l'article 1034-15.

(2) Le paragraphe 1er est sans préjudice d'autres mécanismes de protection des intérêts des créanciers existant en vertu du droit commun ou du droit de la faillite et des autres procédures d'insolvabilité.

(3) Lorsqu'un créancier de la société scindée n'obtient pas satisfaction de la part de la société à laquelle la dette est attribuée, les autres sociétés bénéficiaires et, dans le cas d'une scission partielle ou d'une scission par séparation, la société scindée, pour autant que la dette en question ne soit pas restée dans son patrimoine, sont conjointement et solidairement responsables de cette obligation avec la société à laquelle cette dette est attribuée. Toutefois, le montant maximal de la responsabilité conjointe et solidaire de toute société concernée par la scission est limité à la valeur, à la date à laquelle la scission prend effet, des actifs nets attribués à cette société.

(4) Les paragraphes 1er et 3 sont sans préjudice de l'application du droit de l'État membre de la société scindée en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 160 quaterdecies]
« Art. 1034-12.
(1) Le notaire est compétent pour contrôler la légalité des scissions transfrontalières européennes pour les parties de la procédure régies par le titre X, chapitre 3, section 4 et pour délivrer un certificat préalable à la scission transfrontalière européenne attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de l'accomplissement correct de toutes les procédures et formalités au Grand-Duché de Luxembourg.

(2) La demande d'obtention du certificat préalable à la scission adressée au notaire par la société scindée est accompagnée:

1° du projet de scission transfrontalière européenne ;

2° du rapport et de l'avis qui y est éventuellement annexé, visés à l'article 1034-6, ainsi que du rapport visé à l'article 1034-7, lorsqu'ils sont disponibles ;

3° de tout commentaire présenté conformément à l'article 1034-5 ;

4° des informations sur l'approbation de l'assemblée générale visée à l'article 1034-9.

(3) La demande visée au paragraphe 2, y compris la communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu'il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant le notaire conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(4) En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues par le Code du travail, le notaire vérifie que le projet de scission transfrontalière européenne contient des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités.

(5) Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1er, le notaire examine:

1° tous les documents et informations soumis au notaire conformément au paragraphe 2 ;

2° une indication de la société scindée selon laquelle la procédure visée par la législation applicable en droit du travail a débuté, le cas échéant.

(6) Le contrôle visé au paragraphe 1er doit être effectué par le notaire dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et des informations concernant l'approbation de la scission transfrontalière européenne par l'assemblée générale de la société scindée. Ce contrôle doit donner l'un des résultats suivants:

1° lorsqu'il est déterminé que la scission transfrontalière européenne remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, le notaire délivre le certificat préalable à la scission transfrontalière européenne;

2° lorsqu'il est déterminé que la scission transfrontalière européenne ne remplit pas toutes les conditions applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n'ont pas été accomplies, le notaire ne délivre pas le certificat préalable à la scission et informe la société des motifs de sa décision; dans ce cas, le notaire peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d'accomplir les procédures et formalités dans un délai n'excédant pas trois mois.

(7) Le notaire ne délivre pas de certificat préalable à la scission s'il constate, conformément au droit national et après avoir accompli les diligences normales, qu'une scission transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles.

(8) Lorsque le notaire, lors du contrôle de légalité visé au paragraphe 1er, soupçonne sérieusement que la scission transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, il tient compte des faits et circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les considérer isolément, les facteurs indicatifs dont le notaire a pris connaissance au cours du contrôle visé au paragraphe 1er. L'appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, en conformité avec la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.

(9) Lorsqu'il est nécessaire, aux fins de l'évaluation visée aux paragraphes 7 et 8, de tenir compte d'informations supplémentaires ou de mener des activités d'enquête supplémentaires, le délai de trois mois visé au paragraphe 6 peut être prolongé de trois mois au maximum.

(10) Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n'est pas possible de réaliser l'évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 6 et 9, le demandeur est informé des raisons de tout retard éventuel avant l'expiration de ces délais.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(11) S'il le juge opportun, le notaire pourra consulter d'autres autorités pertinentes qui sont qualifiées dans les différents domaines concernés par la scission transfrontalière européenne, y compris les autorités de l'État membre des sociétés bénéficiaires, et obtenir de ces autorités et de la société scindée, les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la scission transfrontalière européenne, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de l'évaluation, le notaire pourra avoir recours aux services d'un expert indépendant de son choix aux frais de la société scindée.

(12) La société concernée peut former un recours contre cette décision de refus du notaire d'émettre le certificat préalable à la scission au motif que la scission transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège social, siégeant en matière commerciale dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision de refus.

L'action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile.

L'assignation et l'acte d'appel sont signifiés respectivement au procureur d'État et au procureur général d'État.

(13) Dans le cadre du contrôle prévu au présent article, le notaire n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute lourde. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 160 quindecies]
« Art. 1034-13.
(1) Le certificat préalable à la scission transfrontalière européenne délivré par le notaire est déposé au registre de commerce et des sociétés et est transmis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés au registre auprès duquel la ou les sociétés bénéficiaires seront immatriculées, selon les modalités prévues par règlement grand-ducal[246].

(2) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés transmet le certificat préalable à la scission de la société scindée au registre auprès duquel la ou les sociétés bénéficiaires sont immatriculées, selon les modalités prévues par règlement grand-ducal[247]. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 160 sexdecies]
« Art. 1034-14.
(1) Le notaire est compétent pour contrôler la légalité de la scission transfrontalière européenne pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la scission transfrontalière européenne régie par le droit luxembourgeois et pour approuver la scission transfrontalière européenne. Le notaire contrôle en particulier que les sociétés bénéficiaires respectent les dispositions de droit luxembourgeois sur la constitution et l'immatriculation des

[246] À la date de cette compilation, ce règlement grand-ducal n'a pas été publié.
[247] À la date de cette compilation, ce règlement grand-ducal n'a pas été publié.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

sociétés et, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées conformément à la législation applicable en droit du travail.

(2) Aux fins du paragraphe 1er du présent article, la société scindée remet au notaire ainsi qu'à chaque autorité nationale compétente pour effectuer le contrôle de légalité le projet de scission transfrontalière européenne approuvé par l'assemblée générale visée à l'article 1034-9.

(3) Toute demande aux fins du paragraphe 1er faite par la société scindée, y compris la communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu'il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.

(4) Le notaire approuve la scission transfrontalière européenne dès qu'il a déterminé que toutes les conditions applicables ont été correctement remplies et que toutes les formalités dans l'État membre de destination ont été correctement accomplies.

(5) Le certificat préalable à la scission est accepté par le notaire en tant que preuve concluante de l'accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la scission applicables dans l'État membre de la société scindée, sans lesquelles la scission transfrontalière européenne ne peut pas être approuvée. Toutefois, en cas d'erreur manifeste, le notaire pourra refuser le certificat préalable et imposer à la société scindée de faire rectifier l'erreur ou de fournir une explication satisfaisante. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 160 octodecies]
« Art. 1034-15.
(1) La date de prise d'effet d'une scission transfrontalière européenne est déterminée par la législation de l'État membre de la société scindée.

(2) La scission transfrontalière européenne est réalisée à la date de la publication de la réalisation de la scission transfrontalière européenne conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[248]. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 160 septdecies]
« Art. 1034-16.
(1) Les droits des États membres de la société scindée et des sociétés bénéficiaires s'appliquent distributivement à l'égard des modalités de la publicité de la réalisation de la scission transfrontalière européenne dans leurs registres respectifs.

(2) Lorsque la ou les sociétés bénéficiaires de la scission transfrontalière européenne sont soumises au droit luxembourgeois, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés notifie sans délai au registre de l'État membre de la société scindée que la ou les sociétés bénéficiaires ont été constituées.

[248] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(3) Lorsque la société scindée est soumise au droit luxembourgeois, la radiation de la société de droit luxembourgeois dans le cas d'une scission transfrontalière européenne complète intervient dès réception de toutes les notifications de constitution des sociétés bénéficiaires.

(4) Lorsque la société scindée est soumise au droit luxembourgeois, le registre de commerce et des sociétés notifie aux registres des États membres des sociétés bénéficiaires que la scission transfrontalière européenne a pris effet. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 160 novodecies]
« Art. 1034-17.
(1) Une scission transfrontalière européenne complète entraîne, à compter de la date visée à l'article 1034-15, les effets suivants :

1° la transmission à titre universel de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée, y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, aux sociétés bénéficiaires conformément à la répartition prévue dans le projet de scission transfrontalière européenne;

2° les associés de la société scindée deviennent associés des sociétés bénéficiaires conformément à la répartition des actions ou parts sociales prévues dans le projet de scission transfrontalière européenne, à moins qu'ils n'aient cédé leurs actions ou parts sociales comme visé à l'article 1034-10, paragraphe 1er ;

3° les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou des relations de travail existant à la date à laquelle la scission transfrontalière européenne prend effet sont transférés aux sociétés bénéficiaires ;

4° la société scindée cesse d'exister.

(2) Une scission transfrontalière européenne partielle entraîne, à compter de la date visée à l'article 1034-15, les effets suivants :

1° la transmission à titre universel d'une partie du patrimoine actif et passif de la société scindée, y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires tandis que le reste est conservé par la société scindée conformément à la répartition prévue dans le projet de scission transfrontalière européenne;

2° au moins certains des associés de la société scindée deviennent associés de la société bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires, et au moins certains des associés restent dans la société scindée ou deviennent associés des deux, conformément à la répartition des actions ou parts sociales prévue dans le projet de scission transfrontalière européenne, à moins que ces associés n'aient cédé leurs actions ou parts sociales comme visé à l'article 1034-10, paragraphe 1er ;

3° les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou les relations de travail existant à la date à laquelle la scission transfrontalière européenne prend effet, attribués à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires dans le projet de scission transfrontalière européenne, sont transférés à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires concernées.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(3) Une scission par séparation entraîne, à compter de la date visée à l'article 1034-15, les effets suivants :

1° la partie du patrimoine actif et passif de la société scindée, y compris les contrats, crédits, droits et obligations, est transférée à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires tandis que le reste est conservé par la société scindée conformément à la répartition prévue dans le projet de scission transfrontalière européenne ;

2° les actions ou parts sociales de la société bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires sont attribuées à la société scindée ;

3° les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou des relations de travail existant à la date à laquelle la scission transfrontalière européenne prend effet, attribués à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires dans le projet de scission transfrontalière européenne, sont transférés à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires concernées.

(4) Sans préjudice de l'article 1034-11, paragraphe 3, lorsqu'un élément du patrimoine actif ou passif de la société scindée n'est pas explicitement attribué dans le projet de scission transfrontalière européenne, comme visé à l'article 1034-4, point 12°, et lorsque l'interprétation dudit projet ne permet pas de décider de sa répartition, cet élément du patrimoine actif, sa contre-valeur ou cet élément du patrimoine passif sont répartis entre toutes les sociétés bénéficiaires ou, dans le cas d'une scission partielle ou d'une scission par séparation, entre toutes les sociétés bénéficiaires et la société scindée de manière proportionnelle à l'actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission transfrontalière européenne.

(5) Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, au paragraphe 2, point 1° et au paragraphe 3, point 1°, le transfert des droits de propriété industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels ou autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. Ces formalités sont effectuées par la société scindée ou par les sociétés bénéficiaires, selon le cas.

(6) Les actions ou parts sociales d'une société bénéficiaire ne peuvent être échangées contre des actions ou parts sociales de la société scindée qui sont détenues par la société elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la société. Le cas échéant, la scission transfrontalière européenne entraînera l'annulation de ces actions ou parts sociales. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 160 vicies]
« Art. 1034-18.
Lorsqu'une scission transfrontalière européenne prend la forme d'une scission par séparation, l'article 1034-4, points 2°, 3°, 6°, 9°, 15° et 16° et les articles 1034-6, 1034-7 et 1034-10 ne s'appliquent pas. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 160 unvicies]
« Art. 1034-19.
Les associés de la société scindée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres des organes d'administration ou de direction et les experts prévus par l'article 1034-7 une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu'ils auraient subi par suite d'une faute commise par les membres des organes d'administration ou de direction lors de la préparation et de la réalisation de la scission transfrontalière européenne ou par les experts lors de l'accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes d'administration ou de direction ou les experts de la société scindée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois, chacun de ceux-ci peut s'en décharger s'il démontre qu'aucune faute ne lui est personnellement imputable. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 160 duovicies]
« Art. 1034-20.
La nullité d'une scission transfrontalière européenne ayant pris effet conformément aux disposition de la présente section 4 ne peut être prononcée. »

(*Loi du 23 mars 2007*)

« Chapitre IV - Des transferts d'actifs, de branche d'activités et d'universalité »

(*Loi du 23 mars 2007*)
« Art. 1040-1.
Le présent chapitre s'applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi et aux groupements d'intérêt économique.
Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux « sociétés », ce terme doit être entendu, sauf indication particulière, comme visant également le ou les « groupements d'intérêt économique ». »

(*Loi du 23 mars 2007*)
« Art. 1040-2.
(1)[249] La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles du chapitre III du présent titre, hormis l'article 1031-16 (*Loi du 17 février 2025*) « et la section 4 ». Dans ce cas, l'apport entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s'y rattachent. »

(*Loi du 17 février 2025*)
« (2) Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l'apport peut être qualifié de scission transfrontalière européenne par séparation au sens de l'article 1034-1, paragraphe 2, point 3°,

[249] Alinéa transformé en paragraphe (1) par la loi du 17 février 2025.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

la société qui apporte une partie de son patrimoine a l'obligation de soumettre l'opération aux dispositions des articles de la section 4 du chapitre III du présent titre. ».

(*Loi du 23 mars 2007*)
« Art. 1040-3.
(1)[250] L'apport d'une branche d'activités est l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, à une autre société une branche de ses activités ainsi que les passifs et les actifs qui s'y rattachent, moyennant une rémunération consistant en actions ou parts de la société bénéficiaire de l'apport.

(2)[251] La société qui apporte une branche d'activités à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles du chapitre III du présent titre, hormis l'article 1031-16 (*Loi du 17 février 2025*) « et la section 4 ». Dans ce cas, l'apport entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s'y rattachent.

(*Loi du 17 février 2025*)

« (3) Par dérogation au paragraphe 2, lorsque l'apport peut être qualifié de scission transfrontalière européenne par séparation au sens de l'article 1034-1, paragraphe 2, point 3°, la société qui apporte une partie de son patrimoine a l'obligation de soumettre l'opération aux dispositions des articles de la section 4 du chapitre III du présent titre. ».

(4)[252] Constitue une branche d'activités un ensemble qui du point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome, et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens[253]. »

(*Loi du 23 mars 2007*)
« Art. 1040-4.
(1)[254] L'apport d'universalité est l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles, moyennant une rémunération consistant en actions ou parts de la ou des sociétés bénéficiaires des apports.

(2)[255] La société qui apporte une universalité à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent soumettre l'opération aux dispositions du chapitre III du présent titre, hormis l'article 1031-16 (*Loi du 17 février 2025*) « et la section 4 ». Dans ce cas, l'apport entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s'y rattachent. »

[250] Le premier alinéa a été transformé en paragraphe (1) par la loi du 17 février 2025.
[251] Le second alinéa a été transformé en paragraphe (2) par la loi du 17 février 2025.
[252] Le troisième alinéa a été transformé en paragraphe (4) par la loi du 17 février 2025.
[253] La Directive du Conseil 2009/133/CE concernant entre autres le régime fiscal commun applicable aux fusions et scissions, définit une branche d'activité comme : « l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. »
[254] Le premier alinéa a été transformé en paragraphe (1) par la loi du 17 février 2025.
[255] Le second alinéa a été transformé en paragraphe (2) par la loi du 17 février 2025.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 17 février 2025*)

« (3) Par dérogation au paragraphe 2, lorsque l'apport peut être qualifié de scission transfrontalière européenne par séparation au sens de l'article 1034-1, paragraphe 2, point 3°, la société qui apporte une partie de son patrimoine a l'obligation de soumettre l'opération aux dispositions des articles de la section 4 du chapitre III du présent titre. »

(*Loi du 23 mars 2007*)

« Art. 1040-5.

(1)[256] En cas de cession à titre gratuit ou onéreux d'actifs, d'une branche d'activité ou d'une universalité répondant aux définitions des articles 1040-3 et 1040-4, les parties peuvent soumettre l'opération au régime organisé par le chapitre III du présent titre, hormis l'article 1031-16 (*Loi du 17 février 2025*) « et la section 4 ». Dans ce cas, la cession entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s'y rattachent.

(2)[257] Cette volonté est mentionnée expressément dans le projet de cession établi conformément à l'article 1031-1 et dans l'acte de cession déposé conformément à l'article 1031-15. Ce projet et cet acte sont établis, le cas échéant, en la forme authentique. »

(*Loi du 23 mars 2007*)

« Chapitre V - Des transferts du patrimoine professionnel »

(*Loi du 23 mars 2007*)

« Art. 1050-1.

(1)[258] Les sociétés, les groupements d'intérêt économique et les personnes physiques peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine professionnel avec actifs et passifs à un autre sujet de droit dans le cadre d'une affectation professionnelle.

(2)[259] Le chapitre III du présent titre, hormis l'article 1031-16 (*Loi du 17 février 2025*) « et la section 4 », s'appliquent lorsque les sujets transférant et reprenant sont des sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi ou des groupements d'intérêt économique et que les associés de la société ou du groupement transférant reçoivent des actions ou parts sociales de la société ou groupement reprenant.

(3)[260] Une société, groupement d'intérêt économique ou personne physique, tels que visés au premier « paragraphe [261]», peut également contracter une opération de transfert de son patrimoine professionnel avec une société, groupement d'intérêt économique ou personne physique étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s'y oppose pas.

[256] Le premier alinéa a été transformé en paragraphe (1) par la loi du 17 février 2025.

[257] Le second alinéa a été transformé en paragraphe (2) par la loi du 17 février 2025.

[258] Le premier alinéa a été transformé en paragraphe (1) par la loi du 17 février 2025.

[259] Le second alinéa a été transformé en paragraphe (2) par la loi du 17 février 2025.

[260] Le troisième alinéa a été transformé en paragraphe (3) par la loi du 17 février 2025.

[261] Mot remplacé par la loi du 17 février 2025.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 17 février 2025*)

« (4) Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le transfert de patrimoine professionnel peut être qualifié de scission transfrontalière européenne au sens de l'article 1034-1, paragraphe 2, la société qui apporte une partie de son patrimoine a l'obligation de soumettre l'opération aux dispositions des articles de la section 4 du chapitre III du présent titre. »

(5)[262] Le transfert du patrimoine professionnel entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s'y rattachent. »

(*Loi du 23 mars 2007*)

« Art. 1050-2.

Les sujets participant au transfert concluent le contrat de transfert, le cas échéant sur la décision de leur assemblée générale aux conditions de quorum, de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts. Les dispositions de l'article 1031-3, paragraphes 2 à 5, ainsi que de l'article 1031-4 seront le cas échéant respectées.

Ce contrat doit revêtir la forme écrite. Les dispositions de l'article 1031-13 seront observées. »

(*Loi du 23 mars 2007*)

« Art. 1050-3.

(1) Les organes de gestion des sujets qui participent au transfert établissent par écrit un projet de transfert.

(2) Le projet de transfert mentionne :

1° la forme juridique, la dénomination ou le nom, et le siège social ou domicile des sujets participant au transfert ;

2° un inventaire qui désigne clairement les éléments du patrimoine actif et passif qui seront transférés ;

3° la valeur totale des actifs et des passifs qui seront transférés ;

4° l'éventuelle contre-prestation.

(3) Le transfert de patrimoine n'est autorisé que si l'inventaire présente un excédent d'actifs.

(4) Lorsqu'un élément du patrimoine actif ne peut être attribué sur la base du projet de transfert et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de son attribution, cet élément demeure au sein du sujet transférant.

Lorsqu'un élément du patrimoine passif ne peut être attribué sur la base du projet de transfert et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de son attribution, le sujet transférant et le sujet reprenant en sont solidairement responsables.

La responsabilité solidaire du sujet reprenant est toutefois limitée à l'actif net qui lui est attribué. »

(*Loi du 23 mars 2007*)

« Art. 1050-4.

Le projet de transfert est publié conformément (*Loi du 27 mai 2016*) « aux dispositions du titre Ier, chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce

[262] Le quatrième alinéa a été transformé en paragraphe (5) par la loi du 17 février 2025.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[263] » par chacun des sujets participant au transfert, un mois au moins avant la conclusion du contrat de transfert, c'est-à-dire, le cas échéant, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transfert. »

(*Loi du 23 mars 2007*)
« Art. 1050-5.
Les organes de gestion de chacun des sujets participant au transfert établissent, en vue de la prise de décision, un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de transfert, à savoir :

1° le but et les conséquences du transfert de patrimoine ;

2° le contrat de transfert ;

3° la contre-prestation pour le transfert. »

(*Loi du 23 mars 2007*)
« Art. 1050-6.
(1) Le sujet transférant reste solidairement obligé pendant trois ans avec le sujet reprenant de l'exécution des dettes nées avant le transfert de patrimoine.

(2) Toutes actions contre le sujet transférant se prescrivent au plus tard trois ans après la publication du transfert de patrimoine. Si la créance ne devient exigible qu'après cette publication, la prescription court dès l'exigibilité.

(3) Les sujets participant au transfert de patrimoine devront, sur la demande formulée par leurs créanciers visés au paragraphe 1er, fournir des sûretés :

1° si la responsabilité solidaire s'éteint avant la fin du délai de trois ans, ou

2° si les créanciers rendent vraisemblable que la responsabilité solidaire ne constitue pas une protection suffisante.

Les créanciers formulent leur demande en ce sens selon la procédure prévue à l'article 1031-10, laquelle est applicable par analogie.

(4) Les créanciers du sujet transférant et du sujet reprenant dont la créance n'est pas comprise dans le patrimoine transféré et est antérieure à la date de publication du transfert prévue à l'article 1050-7 peuvent également demander la constitution de sûretés selon la procédure prévue à l'article 1031-10.

(5) Les sujets participant au transfert de patrimoine qui sont tenus de fournir des sûretés peuvent, en lieu et place, payer la créance dans la mesure où il n'en résulte aucun dommage pour les autres créanciers. »

(*Loi du 23 mars 2007*)
« Art. 1050-7.
Le transfert de patrimoine est réalisé lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sujets en cause.

Le transfert de patrimoine n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après la publication faite conformément (*Loi du 27 mai 2016*) « aux dispositions du titre Ier, chapitre V*bis* de la loi

[263] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[264] » pour chacun des sujets participant au transfert. »

(*Loi du 23 mars 2007*)
« Art. 1050-8.
(1) Le transfert de patrimoine entraîne de plein droit la transmission, au profit du ou des sujets reprenant des actifs et passifs énumérés dans l'inventaire.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, le transfert des droits de propriétés industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. Le ou les sujets reprenant peuvent procéder eux-mêmes à ces formalités. »

(*Loi du 23 mars 2007*)
« Art. 1050-9.
La nullité du transfert de patrimoine professionnel ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :

1° la nullité doit être prononcée par décision judiciaire ;

2° lorsque le transfert de patrimoine est réalisé conformément à l'article 1050-7, alinéa 1er, elle ne peut être prononcée que pour défaut d'acte écrit ou, le cas échéant, en cas de violation des dispositions de l'article 1031-13, ou bien s'il est établi que la décision de l'assemblée générale de l'une ou de l'autre des sociétés participant au transfert de patrimoine est nulle ;

3° l'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le transfert de patrimoine est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée ;

4° lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité du transfert de patrimoine, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation ;

5° la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus (*Loi du 27 mai 2016*) « au titre Ier, chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[265] » ;

6° la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon (*Loi du 27 mai 2016*) « les dispositions du titre Ier, chapitre V*bis* de la loi précitée du 19 décembre 2002 »;

7° la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit du sujet reprenant, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à l'article 1050-7, alinéa 1er ;

[264] Voir note sub article 100-13 (1).
[265] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

8° le sujet reprenant répond des obligations à sa charge nées après la date à laquelle le transfert de patrimoine a pris effet et avant la date à laquelle la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine a été publiée. Le sujet transférant répond aussi de ces obligations. La responsabilité du sujet reprenant est toutefois limitée à l'actif net qui lui a été attribué. »

(*Loi du 17 février 2025*)

« Chapitre VI. Des transformations transfrontalières »

(*Loi du 17 février 2025*)

« Section 1ère – Régime général des transformations transfrontalières »

(*Loi du 17 février 2025*)
« Art. 1061–1.
(1) Une société ou un groupement d'intérêt économique de droit luxembourgeois peut se transformer en une société ou un groupement d'intérêt économique de droit étranger sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation et, le cas échéant, sans interruption de sa personnalité juridique, pour autant que le droit de l'État de destination ne s'y oppose pas.

(2) La présente section ne s'applique pas aux transformations transfrontalière[s] tombant dans le champ d'application du Règlement (CE) n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE). »

(*Loi du 17 février 2025*)
« Art. 1061-2.
Le droit de l'État membre de départ régit les parties des procédures et formalités à respecter dans le cadre de la transformation transfrontalière en vue de l'obtention de la preuve du respect de toutes les conditions pertinentes et de l'accomplissement correct de toutes les procédures et formalités préalables à la transformation transfrontalière dans l'État membre de départ et le droit de l'État membre de destination régit les parties des procédures et des formalités à remplir après la réception de cette preuve. »

(*Loi du 17 février 2025*)
« Art. 1061–3.
(1) Une transformation transfrontalière de société ou d'un groupement d'intérêt économique de droit luxembourgeois telle que visée à l'article 1061-1, paragraphe 1er ne pourra se faire qu'aux conditions applicables à une modification des statuts de la société ou du groupement d'intérêt économique concerné.

(2) Une transformation transfrontalière d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique de droit étranger en une société ou un groupement d'intérêt économique de droit luxembourgeois ne pourra se faire qu'aux conditions applicables à la constitution d'une telle société ou d'un tel groupement d'intérêt économique. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 17 février 2025*)

« Section 2 - Des transformations transfrontalières européennes »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 86 bis.1 et 86 ter]
« Art. 1062–1.
(1) La présente section s'applique aux transformations transfrontalières de sociétés de droit luxembourgeois ayant l'une des formes visées à l'annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés[266] par lesquelles une telle société, sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation, transforme la forme juridique sous laquelle elle est immatriculée au Grand-Duché de Luxembourg en une des formes d'un autre État membre visées à l'annexe II de la même directive et transfère au moins son siège statutaire dans cet État membre de destination, tout en conservant sa personnalité juridique. Ces transformations sont dénommées ci-après « transformations transfrontalières européennes ».

(2) La présente section ne s'applique pas aux transformations transfrontalière[s] tombant dans le champ d'application du Règlement (CE) n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE). »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 86 bis.2, .3 et .4]
« Art. 1062-2.
(1) La présente section ne s'applique pas aux transformations transfrontalières auxquelles participe une société dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cette société. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour une société d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.

(2) La présente section ne s'applique pas non plus aux sociétés se trouvant dans l'une des situations suivantes :

1° la société est en liquidation et a commencé à repartir des actifs entre ses associés ;

2° la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive (UE) 2014/59[267] ou au titre V du règlement (UE) 2021/23[268] ;

[266] Ce renvoi inclut les sociétés ayant une des formes figurant à l'Annexe II de la directive, en gros les sociétés équivalentes à nos sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée et sociétés en commandite par actions et pour la France la société par actions simplifiée également (contrairement au Luxembourg).
[267] Transposée au Luxembourg par la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement.
[268] Règlement (UE) 2021/23 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

3° la société est soumise à des mesures de prévention de crise au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point 101 de la directive (UE) 2014/59[269] ou de l'article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23[270]. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 86 quater et 86 terdecies.6]
« Art. 1062-3.
(1) Le droit de l'État membre de départ régit les parties des procédures et formalités à respecter dans le cadre de la transformation transfrontalière européenne en vue de l'obtention du certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne et le droit de l'État membre de destination régit les parties des procédures et des formalités à remplir après la réception du certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne.

(2) Lorsque la société de l'État membre de départ se transforme en une société de droit luxembourgeois qui est gérée selon un régime de participation des travailleurs conformément aux dispositions pertinentes du Code du travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d'une société anonyme. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 86 quinquies]
« Art. 1062-4.
L'organe de direction ou d'administration de la société élabore par écrit un projet de transformation transfrontalière qui comprend au moins :

1° la forme juridique et la dénomination de la société dans l'État membre de départ et le lieu de son siège statutaire dans cet État membre ;

2° la forme juridique et la dénomination envisagées pour la société transformée dans l'État membre de destination, et le lieu envisagé du siège statutaire dans cet État membre ;

3° l'acte constitutif de la société dans l'État membre de destination, le cas échéant, et les statuts, s'ils font l'objet d'un acte distinct ;

4° le calendrier indicatif envisagé pour la transformation transfrontalière européenne ;

5° les droits accordés par la société issue de la transformation transfrontalière européenne aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard ;

6° les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages ;

7° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle de la société ;

8° si une mesure d'incitation ou une subvention a été reçue par la société dans l'État membre de départ au cours des cinq dernières années ;

9° le montant et les modalités d'attribution aux associés conformément à l'article 1011-9 d'une soulte en espèces tels que fixés par l'organe de direction ou d'administration de la société ;

[269] Voir note sub point 2°.
[270] Voir note sub point 2°.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

10° les effets probables de la transformation transfrontalière sur l'emploi ;

11° le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société transformée. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 86 octies]
« Art. 1062-5.
Lorsque la société qui se transforme est une société de droit luxembourgeois, les documents suivants sont publiés par la société conformément aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[271], un mois au moins avant la date de l'assemblée générale visée à l'article 1062-8:

1° le projet de transformation transfrontalière européenne ;

2° un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société ou, en l'absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu'ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, des observations concernant le projet de transformation transfrontalière européenne. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 86 sexies]
« Art. 1062-6.
(1) En cas de transformation transfrontalière européenne, l'organe d'administration ou de direction de la société établit un rapport à l'intention des associés et des travailleurs expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation transfrontalière européenne et expliquant les conséquences de la transformation transfrontalière européenne pour les travailleurs.

Il explique notamment les implications de la transformation transfrontalière européenne sur les activités futures de la société.

(2) Le rapport comprend également une section à l'intention des associés et une section à l'intention des travailleurs.

La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l'intention des associés et des travailleurs, contenant la section pertinente.

(3) La section du rapport ou le rapport à l'intention des associés explique, en particulier, ce qui suit:

1° la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer ;

2° les implications de la transformation transfrontalière européenne pour les associés ;

3° les droits et recours dont disposent les associés, conformément à l'article 1062-9.

(4) La section du rapport ou le rapport à l'intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit:

[271] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

1° les implications de la transformation transfrontalière européenne sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations ;

2° tout changement significatif dans les conditions d'emploi applicables ou dans les lieux d'implantation de la société ;

3° la manière dont les facteurs énoncés aux points 1° et 2° ont un effet sur des filiales de la société.

(5) Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet commun de transformation transfrontalière[272] européenne, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de la société ou, en l'absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l'assemblée générale visée à l'article 1062-8.

(6) Si l'organe d'administration ou de direction de la société reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1er et 4 de la part des représentants des travailleurs ou, en l'absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport.

(7) Le rapport ou la section du rapport à l'intention des associés n'est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. En outre, les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport ou une section du rapport à l'intention des associés.

(8) La section du rapport à l'intention des travailleurs n'est pas obligatoire si la société et ses éventuelles filiales n'ont pas d'autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l'organe d'administration ou de direction.

(9) Lorsque, conformément au paragraphe 7, il est renoncé à la section du rapport à l'intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section à l'intention des travailleurs visée au paragraphe 4 n'est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n'est pas obligatoire.

(10) Le présent article s'applique sans préjudice des droits et procédures d'information et de consultation applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives (CE) 2002/14 et (CE) 2009/38.[273] »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 86 septies]
« Art. 1062-7.
(1) Un rapport d'expert indépendant destiné aux associés et disponible un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale visée à l'article 1062-8 est établi pour la société qui se transforme. Cet expert peut être une personnes physique ou morale, mais doit être choisi parmi les réviseurs d'entreprises.

(2) Le rapport visé au paragraphe 1er comprend en tout état de cause l'avis de l'expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèces. Lorsqu'il évalue la soulte en espèces, l'expert prend

[272] Lire: projet de transformation transfrontalière.
[273] Transposées par les lois du 9 mai 2008 portant 1. modification du chapitre IV du titre premier du livre IV du Code du travail; 2. transposition de la directive 2002/14/CE du Parlement Européen et du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du 26 décembre 2012 portant modification du Titre III du Livre IV du Code du travail respectivement.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

en considération le prix de marché des actions dans la société avant l'annonce du projet de transformation transfrontalière européenne ou la valeur de la société sans tenir compte de l'effet de la transformation transfrontalière européenne envisagée, déterminée selon les méthodes d'évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins:

1° la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée;

2° une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l'évaluation de la soulte en espèces, une indication de la valeur obtenue à l'aide de ces méthodes et un avis sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;

3° une description des éventuelles difficultés particulières d'évaluation rencontrées[274].

L'expert est habilité à obtenir de la société toutes les informations qu'il juge nécessaires pour l'exécution des fonctions d'expert.

(3) Ni un examen du projet de transformation transfrontalière européenne par un expert indépendant ni un rapport d'expert ne sont requis si tous les associés de la société faisant l'objet de la transformation transfrontalière européenne en ont ainsi décidé.

Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l'application du présent article. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 86 nonies]
« Art. 1062-8.
(1) Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 1062-6 et 1062-7, le cas échéant, des avis des travailleurs soumis conformément à l'article 1062-6 et des observations formulées conformément à l'article 1062-5, l'assemblée générale de la société décide, par voie de résolution, d'approuver, de modifier ou de rejeter le projet de transformation transfrontalière européenne et d'adapter ou non l'acte constitutif, ainsi que les statuts s'ils sont contenus dans un acte distinct.

(2) L'assemblée générale de la société peut subordonner la réalisation de la transformation transfrontalière européenne :

1° à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation de travailleurs dans la société issue de la transformation transfrontalière européenne ;

2° à toute autre condition qu'elle pourrait juger appropriée en l'occurrence ;

3° à la survenance de tout terme qu'elle pourrait juger approprié en l'occurrence.

La décision d'entériner ou de refuser d'entériner les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la transformation visée au point 1° ou de constater la réalisation ou l'absence de réalisation de la condition visée au point 2° ou de constater la survenance du terme visé au point 3° par l'assemblée générale se fait à la majorité simple des voix exprimées, sauf si celle-ci requiert une modification statutaire. Cette décision pourra être

[274] La loi du 17 février 2025 n'a pas transposé l'article 86 *octies* de la directive qui prévoit que les États membres veillent à ce que la société soit en mesure d'exclure les informations confidentielles lors de la publication du rapport de l'expert indépendant. Il a été estimé que cette disposition ne s'applique que si un État membre utilise l'option proposée au même article d'exiger que le rapport d'expert soit publié au registre, option non retenue par la loi.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

déléguée par l'assemblée générale à l'organe de gestion, de direction ou d'administration de la société concernée.

La décision visée à l'alinéa 2 est soumise aux mêmes conditions de forme et de publicité que la décision de l'assemblée générale visée au paragraphe 1er.

(3) L'approbation du projet de transformation transfrontalière européenne et de toute modification dudit projet se fera aux conditions de présence et de majorité requises pour une modification statutaire.

(4) La validité de la décision de l'assemblée générale approuvant la transformation transfrontalière européenne préalablement à sa prise d'effet conformément à l'article 1062-14 ne pourra pas être contestée conformément à l'article 100-22 uniquement sur la base des motifs suivants :

1° la soulte en espèces visée à l'article 1062-4, point 9° n'a pas été fixée correctement;

2° les informations mentionnées en ce qui concerne la soulte en espèces visée au point 1° n'étaient pas conformes aux exigences légales. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 86 decies]

« Art. 1062-9.

(1) Les associés qui ont voté contre l'approbation du projet de transformation transfrontalière européenne ont le droit de céder leurs actions ou parts sociales, à l'exclusion des actions sans droit de vote, en contrepartie d'une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

Une cession conformément à l'alinéa 1er devra nécessairement porter sur l'intégralité des actions ou parts sociales détenues par l'associé sortant au jour de la publication du projet de transformation transfrontalière européenne conformément à l'article 1062-5, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par une mention expresse dans le projet visé à l'article 1062-4 ou que les actions en question ne soient détenues par un teneur de comptes, le cas échéant étranger, au sens de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation des titres. Dans ce dernier cas, la cession conformément à l'alinéa 1er devra nécessairement porter sur l'intégralité des actions de la société concernée inscrites sur le compte-titres du titulaire de compte ayant instruit le teneur de comptes, le cas échéant étranger, d'exercer le droit de retrait.

Le droit de retrait visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux actions ou parts sociales cédées entre vifs entre la date de publication du projet de transformation transfrontalière européenne conformément à l'article 1062-5 et la date de l'assemblée générale visée à l'article 1062-8.

L'opposition expresse au projet de transformation transfrontalière et l'intention des associés d'exercer leur droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales, doivent être déclarées au notaire lors de l'assemblée générale visée à l'article 1062-8.

(2) La soulte en espèces mentionnée dans le projet de transformation transfrontalière européenne doit être versée dans un délai de deux mois après la prise d'effet de la transformation transfrontalière européenne conformément à l'article 1062-14.

La soulte en espèces pourra être versée et l'acquisition effectuée par :

1° la société procédant à la transformation transfrontalière européenne ;

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

2° les associés restants de cette société ;

3° les tiers en accord avec cette société.

(3) Tout associé ayant fait part de sa décision d'exercer son droit de céder ses actions ou ses parts sociales, mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société n'a pas été fixée correctement, a le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès du magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne[275] a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La date limite pour la réclamation d'une soulte en espèces supplémentaire est fixée à un mois à compter de l'assemblée générale visée à l'article 1062-8 et l'introduction d'une telle réclamation n'aura pas d'effet suspensif sur l'opération en cours.

(4) Le droit de l'État membre de départ régit les droits visés aux paragraphes 1er à 3 et la compétence exclusive pour régler d'éventuels litiges relatifs à ces droits est attribuée à cet État membre. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 86 undecies]
« Art 1062-10.
(1) Les créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet de transformation transfrontalière européenne et ne sont pas encore échues au moment de cette publication et qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de transformation transfrontalière européenne, visées à l'article 1062-4, point 6°, peuvent, après notification préalable à la société débitrice et dans les trois mois qui suivent la publication du projet de transformation transfrontalière européenne visée à l'article 1062-5, saisir le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la transformation transfrontalière européenne compromet le recouvrement de leurs créances et qu'ils n'ont pas obtenu de la société des garanties satisfaisantes. L'introduction d'une telle demande n'aura toutefois pas d'effet suspensif sur l'opération en cours. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier, même si la créance est à terme.

Les garanties octroyées en vertu du présent article sont conditionnées à la prise d'effet de la transformation transfrontalière européenne conformément à l'article 1062-14.

(2) Le paragraphe 1er est sans préjudice d'autres mécanismes de protection des intérêts des créanciers existant en vertu du droit commun ou du droit de la faillite et des autres procédures d'insolvabilité.

(3) Le paragraphe 1er est sans préjudice de l'application du droit national de l'État membre de départ en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics.

(4) Les créanciers dont les créances sont antérieures à la publication du projet de transformation transfrontalière peuvent également engager des poursuites contre la société dans l'État membre de départ dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la

[275] Lire: qui se transforme.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

transformation transfrontalière européenne prend effet, sans préjudice des règles en matière de compétence découlant du droit de l'Union européenne ou du droit national ou d'un accord contractuel. La faculté d'engager ces poursuites s'ajoute aux règles relatives au choix de la compétence applicable conformément au droit de l'Union européenne. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 86 quaterdecies]
« Art. 1062-11.
(1) Le notaire est compétent pour contrôler la légalité de la transformation transfrontalière européenne pour les parties de la procédure régies par le titre X, chapitre VI, section 2 et pour délivrer un certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de l'accomplissement correct de toutes les procédures et formalités au Grand-Duché de Luxembourg.

(2) La demande d'obtention du certificat préalable à la transformation adressée au notaire par la société est accompagnée:

1° du projet de transformation transfrontalière européenne ;

2° du rapport et de l'avis qui y est éventuellement annexé, visés à l'article 1062-6, ainsi que du rapport visé à l'article 1062-7, lorsqu'ils sont disponibles ;

3° de tout commentaire présenté conformément à l'article 1062-5, paragraphe 1er ;

4° des informations sur l'approbation de l'assemblée générale visée à l'article 1062-8.

(3) La demande visée au paragraphe 2, y compris la communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu'il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant le notaire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.

(4) En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues par le Code du travail, le notaire vérifie que le projet de transformation transfrontalière européenne contient des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités.

(5) Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1er, le notaire examine:

1° tous les documents et informations soumis au notaire conformément au paragraphe 2 ;

2° une indication de la société selon laquelle la procédure visée par la législation applicable en droit du travail a débuté, le cas échéant.

(6) Le contrôle visé au paragraphe 1er doit être effectué par le notaire dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et des informations concernant l'approbation de la transformation transfrontalière européenne par l'assemblée générale de la société. Ce contrôle doit donner l'un des résultats suivants :

1° lorsqu'il est déterminé que la transformation transfrontalière européenne remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, le notaire délivre le certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne ;

2° lorsqu'il est déterminé que la transformation transfrontalière européenne ne remplit pas toutes les conditions applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

n'ont pas été accomplies, le notaire ne délivre pas le certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne et informe la société des motifs de sa décision ; dans ce cas, le notaire peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d'accomplir les procédures et formalités dans un délai n'excédant pas trois mois.

(7) Le notaire ne délivre pas de certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne s'il constate, conformément au droit national et après avoir accompli les diligences normales, que la transformation transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles.

(8) Lorsque le notaire, lors du contrôle visé au paragraphe 1er, soupçonne sérieusement que la transformation transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, il tient compte des faits et circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les considérer isolément, les facteurs indicatifs dont le notaire a pris connaissance au cours du contrôle visé au paragraphe 1er. L'appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, en conformité avec la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.

(9) Lorsqu'il est nécessaire, aux fins de l'évaluation visée aux paragraphes 7 et 8, de tenir compte d'informations supplémentaires ou de mener des activités d'enquête supplémentaires, le délai de trois mois visé au paragraphe 6 peut être prolongé de trois mois au maximum.

(10) Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n'est pas possible de réaliser l'évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 6 et 9, le demandeur est informé des raisons de tout retard éventuel avant l'expiration de ces délais.

(11) S'il le juge opportun, le notaire pourra consulter d'autres autorités pertinentes qui sont qualifiées dans les différents domaines concernés par la transformation transfrontalière européenne, y compris les autorités de l'État membre de destination, et obtenir de ces autorités et de la société les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la transformation transfrontalière européenne, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de l'évaluation, le notaire pourra avoir recours aux services d'un expert indépendant de son choix aux frais de la société qui se transforme.

(12) La société concernée peut former un recours contre cette décision de refus du notaire d'émettre le certificat préalable à la transformation au motif que la transformation transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société a son siège social, siégeant en matière commerciale dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision de refus.

L'action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile.

L'assignation et l'acte d'appel sont signifiés respectivement au procureur d'État et au procureur général d'État.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(13) Dans le cadre du contrôle prévu au présent article, le notaire n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute lourde. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 86 quindecies]
« Art. 1062-12.
(1) Le certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne délivré par le notaire est déposé au registre de commerce et des sociétés et est transmis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés au registre de l'État membre de destination, selon les modalités prévues par règlement grand-ducal[276].

(2) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés transmet le certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne au registre de l'État de destination, selon les modalités prévues par règlement grand-ducal[277]. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 86 sexdecies]
« Art. 1062-13.
(1) Le notaire est compétent pour contrôler la légalité de la transformation transfrontalière européenne pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la transformation transfrontalière européenne et pour approuver la transformation transfrontalière européenne. Le notaire veille en particulier à ce que la société transformée respecte les dispositions du droit national sur la constitution et l'immatriculation des sociétés et, le cas échéant, à ce que les modalités relatives à la participation des travailleurs aient été fixées conformément à la législation applicable en droit du travail.

(2) Aux fins du paragraphe 1er du présent article, la société remet au notaire le projet de transformation transfrontalière européenne approuvé par l'assemblée générale visée à l'article 1062-8.

(3) Toute demande aux fins du paragraphe 1er faite par la société, y compris la communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu'il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.

(4) Le notaire approuve la transformation transfrontalière européenne dès qu'il a déterminé que toutes les conditions applicables ont été correctement remplies et que toutes les formalités dans l'État membre de destination ont été correctement accomplies.

(5) Le certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne est accepté par le notaire en tant que preuve concluante de l'accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la transformation applicable[s] dans l'État membre de départ, sans lesquelles la transformation transfrontalière européenne ne peut pas être approuvée. Toutefois, en cas d'erreur manifeste, le notaire pourra refuser le certificat préalable et imposer à la société concernée de faire rectifier l'erreur ou de fournir une explication satisfaisante. »

[276]À la date de cette compilation, ce règlement grand-ducal n'a pas été publié.
[277]À la date de cette compilation, ce règlement grand-ducal n'a pas été publié.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 86 octodecies]
« Art. 1062-14.
(1) La date de prise d'effet d'une transformation transfrontalière européenne est déterminée par la législation de l'État membre de destination.

(2) Entre parties, la transformation transfrontalière européenne est réalisée dès que le notaire constate l'opération à la suite du contrôle visé à l'article 1062-13.

(3) La prise d'effet de la transformation transfrontalière européenne n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication conformément aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[278] du constat de la réalisation de la transformation transfrontalière européenne dressé conformément à l'article 1062-13, paragraphe 3. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 86 septdecies]
« Art. 1062-15.
(1) Les droits des États membres de départ et de destination s'appliquent distributivement à l'égard des modalités de la publicité de la réalisation de la transformation transfrontalière européenne dans leurs registres respectifs.

(2) Lorsque la société issue de la transformation transfrontalière européenne est soumise au droit luxembourgeois, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés notifie sans délai au registre de l'État membre de départ, que la transformation transfrontalière européenne a pris effet.

(3) Lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est l'État membre de départ, la radiation de la société intervient dès réception de la notification de la prise d'effet de la transformation transfrontalière européenne par le registre de l'État membre de destination. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 86 novodecies]
« Art. 1062-16.
La transformation transfrontalière européenne entraîne, à partir de la date visée à l'article 1062-14, les effets suivants:

1° l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société préalablement à la transformation transfrontalière européenne, en ce compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, demeure celui de la société transformée ;

2° les associés de la société continuent d'être associés de la société transformée, à moins qu'ils n'aient cédé leurs actions ou leurs parts sociales comme visé à l'article 1062-9, paragraphe 1[er] ;

3° les droits et obligations de la société résultant de contrats de travail ou de relations de travail existant à la date à laquelle la transformation transfrontalière européenne prend effet sont ceux de la société transformée. »

[278] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 86 vicies]
« Art. 1062-17.
Les associés de la société transformée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres des organes d'administration ou de direction et les experts prévus par l'article 1062-7 une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu'ils auraient subi par suite d'une faute commise par les membres des organes d'administration ou de direction lors de la préparation et de la réalisation de la transformation transfrontalière européenne ou par les experts lors de l'accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes d'administration ou de direction ou les experts de la société transformée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois, chacun de ceux-ci peut s'en décharger s'il démontre qu'aucune faute ne lui est personnellement imputable. »

(*Loi du 17 février 2025*)
[2017/1132/UE art. 86 unvicies]
« Art. 1062-18.
« La nullité d'une transformation transfrontalière européenne ayant pris effet conformément au titre X, chapitre VI, section 2 ne peut être prononcée. »

Titre XI - De la liquidation des sociétés

Art. 1100-1.
(*Loi du 10 août 2016*)
« (1) Les sociétés civiles et commerciales, autres que les sociétés commerciales momentanées ou les sociétés commerciales en participation, sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation.

La société européenne (SE) ayant établi son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg est soumise aux règles applicables aux sociétés anonymes.

Toutes les pièces émanées d'une société dissoute mentionneront qu'elle est en liquidation.

(2) Tout acte de dissolution volontaire par la réunion de toutes les parts en une seule main doit, à peine de nullité, être accompagné par des attestations établies par :

1° le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale ;

2° l'Administration des contributions directes ;

3° l'Administration de l'enregistrement et des domaines ;

attestations dont il ressort que la société est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes à une date qui ne peut être ni antérieure de trois mois au jour de l'acte de dissolution ni postérieure à l'acte de dissolution.

(3) Les sociétés civiles et commerciales qui respectent les délais de paiement leur consentis, conformément aux lois ou règlements en vigueur, par une des administrations visées au

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

paragraphe 2, points 2° et 3°, sont considérées comme étant en règle et peuvent se faire délivrer l'attestation prévue au paragraphe 2. »

Art. 1100-2.

À défaut de convention contraire, le mode de liquidation est déterminé et les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale des associés. (*Loi du 7 septembre 1987*) « Lorsqu'il existe dans les sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite par actions plusieurs catégories d'actions et que la délibération de l'assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par l'article 450-3. » (*Loi du 7 août 2023*) « Dans les sociétés en nom collectif, les décisions ne sont valablement prises que par l'assentiment de la moitié des associés possédant les trois quarts de l'avoir social et dans les sociétés à responsabilité limitée, les décisions ne sont valablement prises que par l'assentiment des associés possédant les trois quarts du capital social ; à défaut de cette majorité, il est statué par les tribunaux. » (*Loi du 12 juillet 2013*) « Dans les sociétés en commandite simple, à défaut d'autres stipulations dans le contrat social, les décisions ne sont valablement prises que par l'assentiment d'associés représentant les trois quarts des parts d'intérêts. »[279]

(*Loi du 18 septembre 1933*)

« Quand il y a plusieurs liquidateurs, ils forment collège qui délibère suivant le mode fixé à l'article 444-3. »

(*Loi du 10 août 2016*)

« Au cas où le liquidateur est une personne morale, la personne physique qui représente le liquidateur doit être désignée dans l'acte de nomination.

Toute modification à la désignation de cette personne physique doit être décidée conformément au premier alinéa, et déposée et publiée conformément à l'article 100-13, paragraphe 1er, point 1°, lettre c). »

(*Loi du 12 juillet 2013*)

« La liquidation de la société en commandite spéciale s'opère conformément aux modalités prévues par le contrat social et, à défaut, d'après les règles applicables à la liquidation des sociétés en commandite simple.

Les articles 1865, 3°, 4° et 5° et 1869 du Code civil ne s'appliquent ni à la société en commandite simple ni à la société en commandite spéciale. »

(*Loi du 25 août 2006*)

« Art. 1100-3.

À défaut de nomination de liquidateurs, les associés-gérants dans les sociétés en nom collectif ou en commandite, les gérants dans les sociétés à responsabilité limitée et les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, dans les sociétés anonymes et dans les sociétés coopératives, seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs. »

[279] Cet alinéa était suivi d'un alinéa qui a été abrogé par la loi du 23 novembre 1972.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 1100-4.
À défaut de dispositions contraires dans les statuts ou dans l'acte de nomination, les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour la société, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de la société, endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles de la société par adjudication publique, s'ils jugent la vente nécessaire pour payer les dettes sociales (...)[280].

Art. 1100-5.

Ils peuvent, mais seulement avec l'autorisation de l'assemblée générale des associés, donnée conformément à l'article 1100-2, continuer jusqu'à réalisation l'industrie ou le commerce de la société, emprunter pour payer les dettes sociales, créer des effets de commerce, hypothéquer les biens de la société, les donner en gage, aliéner ses immeubles, même de gré à gré, et faire apport de l'avoir social dans d'autres sociétés.

Art. 1100-6.
Les liquidateurs peuvent exiger des associés le paiement des sommes qu'ils se sont engagés à verser dans la société et que les liquidateurs jugent nécessaires au règlement de la liquidation.

(*Loi du 10 août 2016*)
« Art. 1100-7.
Les liquidateurs doivent convoquer l'assemblée générale des associés de façon qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des associés représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour et ils doivent convoquer l'assemblée générale des obligataires de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsqu'ils en sont requis par les obligataires regroupant un vingtième des obligations en circulation dont les titres font partie d'une même émission. »

Art. 1100-8.
Les liquidateurs, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, payeront toutes les dettes de la société proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci.

Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si l'actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.

Art. 1100-9.
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribueront aux (*Loi du 10 août 2016*) « associés » les sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions égales ; ils leur remettront les biens qui auraient dû être conservés pour être partagés.

[280] Termes supprimés par la loi du 10 août 2016.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Ils peuvent, moyennant l'autorisation indiquée en l'article 1100-5, racheter les actions ou parts sociales de la société soit à la Bourse, soit par souscription ou soumission, auxquelles tous les (*Loi du 10 août 2016*) « associés » seraient admis à participer.

(*Loi du 20 juin 1930*)
« Art. 1100-10. »
(*Loi du 8 août 1985*)

« Par dérogation aux dispositions de l'article 1100-8 et de l'article 1100-9, alinéa 1er, lorsqu'une société anonyme aura fait apport de l'entièreté de sa situation active et passive à une autre société anonyme, les liquidateurs de la société apporteuse pourront, en se conformant, suivant le cas, « à l'article 420-10 »[281], répartir entre les actionnaires les actions qui auront été attribuées en rémunération de l'apport, sans devoir préalablement rembourser les obligations ou consigner les sommes nécessaires à ce remboursement, la société qui a reçu l'apport étant tenue directement de l'exécution des obligations de la société apporteuse, de la même manière que celle-ci y était tenue, toutes les garanties spéciales étant maintenues au profit des obligataires. »

(*Loi du 20 juin 1930*)

« La société qui a reçu l'apport, et celle qui l'a fait seront de nationalité luxembourgeoise, à moins que la législation du pays de la société apporteuse ne permette de faire l'apport dans les conditions dont s'agit même à une société étrangère. »

(*Loi du 2 avril 1948*)

« En cas de reprise de l'intégralité de la situation active et passive d'une société anonyme par l'État, ce dernier pourra désintéresser les actionnaires sans devoir rembourser préalablement les obligataires ou consigner les sommes nécessaires à ce remboursement. »

(*Loi du 12 juillet 2013*)
« Art. 1100-11. »
(*Loi du 10 août 2016*)

« Par dérogation aux dispositions de l'article 1100-8 et de l'article 1100-9, alinéa 1er, lorsque les actionnaires ou les associés d'une société civile ou commerciale dotée de la personnalité juridique auront décidé à l'unanimité de continuer leur société au sein d'une société en commandite spéciale, qui reprendra l'entièreté de la situation active et passive, les liquidateurs pourront répartir entre les actionnaires ou les associés les parts d'intérêts dans la société en commandite spéciale sans devoir préalablement rembourser les obligations ou consigner les sommes nécessaires à ce remboursement, la société en commandite spéciale étant tenue directement de l'exécution des obligations de la société civile ou commerciale, de la même manière que celle-ci y était tenue, toutes les garanties spéciales étant maintenues au profit des créanciers. »

[281] Ceci reflète un toilettage de la loi de 1915 par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017, la loi ayant compris à cet endroit un renvoi à un article abrogé.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 10 août 2016*)

« Art. 1100-12.

Dans les sociétés anonymes et les sociétés européennes (SE), le membre du collège des liquidateurs ou le liquidateur unique qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d'une opération soumise au collège ou relevant de ses attributions, est tenu de se conformer à l'article 441-7. »

Art. 1100-13.

Les liquidateurs sont responsables, tant envers les tiers qu'envers la société, de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

Art. 1100-14.

Chaque année, les résultats de la liquidation sont soumis à l'assemblée générale de la société, avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée. Dans les sociétés anonymes le bilan est, en outre, publié.

Art. 1100-15.

Lorsque la liquidation sera terminée, les liquidateurs feront un rapport à l'assemblée générale sur l'emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces à l'appui. L'assemblée nommera des commissaires pour examiner ces documents et fixera une nouvelle réunion dans laquelle il sera statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs. (…)[282]

La clôture de la liquidation sera publiée conformément (*Loi du 27 mai 2016*) « aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[283] ».

Cette publication comprendra en outre :

1° l'indication de l'endroit désigné par l'assemblée générale, où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans au moins ;

2° l'indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite[284].

[282] Phrase supprimée par la loi du 23 juillet 2016.

[283] Voir note sub article 100-13 (1).

[284] En outre, conformément à l'article 17 (4) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, la société doit au moment de sa radiation du Registre de commerce et des sociétés désigner l'endroit où seront conservés les informations sur ses bénéficiaires effectifs ainsi que les pièces justificatives pendant cinq ans après la date de la radiation. Cette indication doit être publiée au Recueil électronique des sociétés et associations selon les mêmes modalités que la publication de la clôture de la liquidation.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 31 mai 1999)*

« Titre XII - De la dissolution et de la fermeture judiciaires des sociétés commerciales »

(*Loi du 31 mai 1999*)
« Art. 1200-1. »
(*Loi du 7 août 2023*)

« (1) Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d'État, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de toute société soumise à la loi luxembourgeoise qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales, y compris en matière de droit d'établissement[285].

(2) La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg.

(3) En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode [de][286] liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu'il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d'office, soit sur requête du ou des liquidateurs.

(4) Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'une société sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis*, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[287]. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu'il désigne.

Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.

(5) Le tribunal peut décider que le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.

(6) En cas d'absence ou d'insuffisance d'actif, constatée par le juge-commissaire, les frais et honoraires des liquidateurs qui sont arbitrés par le tribunal sont à charge de l'État et liquidés comme frais judiciaires.

(7) Le délai pour interjeter appel du jugement de mise en liquidation d'une société commerciale soumise au droit luxembourgeois est de quarante jours, à compter de la

[285] Une contravention grave à la loi du 31 mai 1999 régissant entre autres la domiciliation des sociétés constitue une cause d'application des articles 1200-1 et 1200-2 (article 5 de la loi du 31 mai 1999).
[286] Ajouté par l'auteur.
[287] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

signification. L'appel est introduit par exploit d'huissier contenant comparution à date fixe et est instruit et jugé à bref délai selon la procédure orale.

(8) Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation. »

(*Loi du 31 mai 1999*)

« Art. 1200-2. »

(*Loi du 7 août 2023*)

« (1) Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d'État, prononcer la fermeture de tout établissement au Grand-Duché de Luxembourg d'une société étrangère qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales, y compris en matière de droit d'établissement.

(2) La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg. Le tribunal peut, en outre, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu'il désigne.

(3) Les décisions judiciaires prononçant la fermeture de l'établissement d'une société étrangère sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre V*bis*, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[288]. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu'il désigne. Les publications sont faites à la diligence du procureur d'État.

(4) Les jugements prononçant la fermeture de l'établissement au Grand-Duché de Luxembourg d'une société étrangère sont exécutoires par provision.

(5) Le délai pour interjeter appel du jugement de fermeture d'un établissement d'une société étrangère est de quarante jours, à compter de la signification. L'appel est introduit par exploit d'huissier contenant comparution à date fixe et est instruit et jugé à bref délai selon la procédure orale.

(6) Est puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 1 250 euros à 125 000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui viole une décision de fermeture judiciaire prononcée conformément au présent article. »

[288] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 7 août 2023*)

« Art. 1200-3.

(1) Si des actifs apparaissent postérieurement à la clôture de la liquidation, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d'État, rapporter la décision de clôture de la liquidation.

(2) La requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg.

(3) En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu'il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d'office, soit sur requête du ou des liquidateurs.

(4) La société est réputée exister pour sa liquidation.

(5) Les décisions judiciaires ordonnant la liquidation d'une société sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre V*bis*, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[289]. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu'il désigne.

Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.

(6) Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.

(7) Le délai pour interjeter appel du jugement de mise en liquidation d'une société commerciale soumise au droit luxembourgeois est de quarante jours, à compter de la publication du jugement au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre V*bis*, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[290]. L'action est introduite et jugée comme en matière de référé et il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et 939 du Nouveau Code de procédure civile. Par dérogation à l'article 934, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, la demande peut être portée à une audience spécialement prévue pour ces affaires.

(8) Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation. »

[289] Voir note sub article 100-13 (1).

[290] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Titre XIII - Des sociétés constituées en pays étranger

Art. 1300-1.
Toutes sociétés ou associations constituées ou ayant leur siège en pays étranger pourront faire leurs opérations et ester en justice dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 1300-2.
(*Loi du 25 août 2006*)

« Toute société dont l'administration centrale est située au Grand-Duché de Luxembourg, est soumise à la loi luxembourgeoise, bien que l'acte constitutif ait été passé en pays étranger. »

(*Loi du 31 mai 1999*)

« Lorsqu'une société a son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, elle est de nationalité luxembourgeoise et la loi luxembourgeoise lui est pleinement appliquée.

Lorsqu'une société a son domicile à l'étranger, mais qu'elle a au Grand-Duché de Luxembourg un ou plusieurs sièges quelconques d'opération, le lieu de son établissement le plus important au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elle indique à cet effet dans la publication de ses actes prescrite par la loi, constitue le domicile secondaire de cette société au Grand-Duché de Luxembourg.

Le défaut de domicile connu constitue dans le chef d'une société une contravention grave à la loi, susceptible de lui faire encourir la dissolution ou la fermeture judiciaires conformément aux dispositions des articles 1200-1 et 1200-2. »

Art. 1300-3.
Les articles relatifs à la publication des actes et des bilans et les articles 462-1, 600-3 et 813-2 sont applicables aux sociétés étrangères commerciales ou constituées dans les formes des sociétés de commerce, qui fonderont dans le Grand-Duché de Luxembourg une succursale ou un siège quelconque d'opération.

Les personnes préposées à la gestion de l'établissement luxembourgeois sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une société luxembourgeoise.

Les articles mentionnés au premier alinéa sont également applicables aux sociétés étrangères possédant dans le Grand-Duché de Luxembourg une succursale ou un siège d'opération, au moment de la mise en vigueur de la présente loi.

(*Loi du 27 novembre 1992*)
« Art. 1300-4.
Pour les sociétés visées aux articles 1300-5 et 1300-9, l'article 1300-3, alinéa 1er, est remplacé par les articles 1300-5 à 1300-14. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 27 novembre 1992*)
[2017/1132/UE art. 29 et art. 30]
«Art. 1300-5.
(*Loi du 10 août 2016*)

« Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par (*Loi du 7 août 2023*) « des sociétés qui relèvent du droit d'un autre État membre »[291] et auxquelles s'applique « la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés »[292], sont tenues de publier selon les modalités du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[293] les actes et indications suivants:

1° l'adresse de la succursale ;

2° l'indication des activités de la succursale ;

3° (*Loi du 10 août 2016*) « le registre auprès duquel le dossier mentionné à « l'article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés »[294,295] est ouvert pour la société et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre ; »

4° la dénomination et la forme de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société ;

5° (*Loi du 10 août 2016*) « la nomination, la cessation des fonctions, ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice :

a) en tant qu'organe de la société légalement prévu ou membres de tel organe, en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon l'article 14, lettre d) de la « directive 2017/1132/UE précitée »[296];

b) en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale, avec indication de l'étendue de leurs pouvoirs ; »

6° (*Loi du 10 août 2016*)

«a) la dissolution de la société, la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de liquidation, en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon l'article 14, lettres h), j) et k) de la « directive 2017/1132/UE précitée »[297];

b) une procédure de faillite, de concordat ou une autre procédure analogue dont la société fait l'objet ; »

---

[291] Jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni sera considéré comme faisant partie de l'UE conformément à l'Accord de Retrait conclu entre l'UE et le Royaume-Uni. Voir aussi la définition « d'État membre » formulée au sixième alinéa de l'article 100-2.

[292] Mise à jour effectuée par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017.

[293] Voir note sub article 100-13 (1).

[294] Renvoi mis à jour par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017.

[295] Le dossier est mentionné au paragraphe 1 de l'article 16 de la directive 2017/1132/UE.

[296] Renvoi mis à jour par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017.

[297] Renvoi mis à jour par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

7° les documents comptables dans les conditions indiquées à l'article 1300-6 ;

8° la fermeture de la succursale. »

(*Loi du 27 novembre 1992*)
[2017/1132/UE art. 31 et art. 32]
«Art. 1300-6.»
(*Loi du 10 août 2016*)

« L'obligation de publicité visée à l'article 1300-5, point 7°, ne porte que sur les documents comptables de la société tels qu'établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'État membre[298] dont la société relève, en conformité avec les directives 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises et 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.

Les documents comptables visés à l'alinéa précédent doivent être publiés dans une des langues suivantes : français, allemand, anglais. »

(*Loi du 19 décembre 2002*)
[2017/1132/UE art. 33]
« Art. 1300-7.
Lorsqu'au Grand-Duché de Luxembourg, il existe plusieurs succursales créées par une même société, la publicité visée à l'article 1300-6 peut être faite dans le dossier d'une de ces succursales selon le choix de la société.

Dans ce cas, l'obligation de publicité des autres succursales porte sur l'indication du numéro d'immatriculation de cette succursale sur ce registre. »

(*Loi du 27 novembre 1992*)
[2017/1132/UE art. 35]
« Art. 1300-8. »
(*Loi du 10 août 2016*)

« Les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent, outre les indications prescrites à « l'article 26 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés »[299], l'indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert, ainsi que le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre. »

[298] Voir définition dans le sixième alinéa de l'article 100-2.

[299] Renvoi mis à jour par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 27 novembre 1992*)
[2017/1132/UE art. 36 et art. 37]
« Art. 1300-9.
(*Loi du 10 août 2016*)

« Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par *(Loi du 7 août 2023*) « des sociétés qui ne relèvent pas du droit d'un État membre »[300], mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la « directive 2017/1132/UE précitée »[301], sont tenues de publier, selon les modalités du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[302], les actes et indications suivants : »

1° l'adresse de la succursale ;

2° l'indication des activités de la succursale ;

3° le droit de l'État dont la société relève ;

4° si ce droit le prévoit, le registre sur lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre ;

5° l'acte constitutif et les statuts, si ces derniers font l'objet d'un acte séparé, ainsi que toute modification de ces documents ;

6° la forme, le siège et l'objet de la société ainsi que, au moins annuellement, le montant du capital souscrit, si ces indications ne figurent pas dans les documents visés au point 5° ;

7° la dénomination de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société ;

8° la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice :

a) en tant qu'organe de la société légalement prévu ou membres d'un tel organe ;

b) en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale.

Il y a lieu de préciser l'étendue des pouvoirs de ces personnes si elles peuvent les exercer seules ou doivent le faire conjointement.

9° a) la dissolution de la société et la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de la liquidation ;

b) une procédure de faillite, de concordat ou une autre procédure analogue dont la société fait l'objet ;

10° les documents comptables dans les conditions indiquées à l'article 1300-10 ;

11° la fermeture de la succursale. »

[300] Jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni sera considéré comme faisant partie de l'UE conformément à l'Accord de Retrait conclu entre l'UE et le Royaume-Uni. Voir aussi la définition « d'État membre » formulée au sixième alinéa de l'article 100-2.

[301] Renvoi mis à jour par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017.

[302] Voir note sub article 100-13 (1).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 27 novembre 1992*)
[*2017/1132/UE art. 38*]
« Art. 1300-10.
(*Loi du 10 août 2016*)

« L'obligation de publicité visée à l'article 1300-9, point 10°, porte sur les documents comptables de la société tels qu'établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'État dont la société relève.

Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises ou de façon équivalente, il y a lieu d'établir et de publier, selon le droit luxembourgeois, des documents comptables se rapportant aux activités de la succursale. Lorsque la succursale dépasse les critères d'une petite société, tels que ces critères sont fixés à l'article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le contrôle des documents comptables par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés s'impose. L'article 36 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises s'applique également.

La désignation du ou des réviseurs d'entreprises agréés incombe à la personne préposée à la gestion de la succursale.

Les articles 1300-6, alinéa 2, et 1300-7 s'appliquent tant aux documents visés à l'article 1300-10, alinéa 1er qu'aux documents visés à l'article 1300-9, point 5°.

Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément à la directive 2013/34/UE précitée, ou de façon équivalente, il y a lieu d'établir et de publier, selon le droit luxembourgeois, des documents comptables se rapportant aux activités de la succursale. Lorsque la succursale dépasse les critères d'une petite société, tels que ces critères sont fixés à l'article 35 de la loi précitée du 19 décembre 2002, le contrôle des documents comptables par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés est obligatoire. L'article 36 de la loi précitée du 19 décembre 2002 s'applique également. »

(*Loi du 27 novembre 1992*)
[2017/1132/UE art. 39]
« Art. 1300-11.
L'article 1300-8 s'applique aux lettres et notes de commande utilisées par les succursales visées à l'article 1300-9. »

(*Loi du 27 novembre 1992*)
« Art. 1300-12.
Les personnes préposées à la gestion des succursales luxembourgeoises sont tenues d'accomplir les formalités prescrites par les articles 1300-5 à 1300-11. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 27 novembre 1992*)

« Art. 1300-13.

Lorsque la publicité faite auprès de la succursale est différente de la publicité faite auprès de la société, la première prévaut pour les opérations effectuées avec la succursale. »

(*Loi du 27 novembre 1992*)

« Art. 1300-14.

Les articles 1300-6, alinéa 1er, et 1300-10, alinéas 1er et 2, ne s'appliquent pas aux succursales luxembourgeoises créées par des établissements de crédit et des établissements financiers qui font l'objet de la directive 89/117/CEE concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre[303], d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre .

II en est de même des succursales créées par des sociétés d'assurance étrangères. »[304]

Titre XIV - Des actions et des prescriptions

Art. 1400-1.

(*Loi du 12 juillet 2013*)

« Aucun jugement à raison d'engagements de la société, portant condamnation personnelle des associés solidaires dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite spéciale, les sociétés en commandite par actions et les coopératives à engagement illimité, ne peut être rendu avant qu'il n'y ait condamnation contre la société. »

Art. 1400-2.

Les créanciers peuvent, dans toutes les sociétés, faire décréter par justice les versements stipulés aux statuts et qui sont nécessaires à la conservation de leurs droits : la société peut écarter l'action en remboursant leur créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

(*Loi du 25 août 2006*)

« Les gérants, administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, sont personnellement obligés d'exécuter les jugements rendus à cette fin. »

Les créanciers peuvent exercer, conformément à l'article 1166 du Code civil, contre les associés ou actionnaires, les droits de la société quant aux versements à faire et qui sont exigibles en vertu des statuts, de décisions sociales ou de jugements.

Art. 1400-3.

(*Loi du 10 août 2016*)

« Un ou plusieurs associés représentant au moins 10 pour cent du capital social ou 10 pour cent des voix attachées à l'ensemble des titres existants, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit à l'organe de gestion des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant,

[303] Voir définition dans le sixième alinéa de l'article 100-2.

[304] L'ancien article 161 qui suivait cet article a été abrogé par la loi du 10 juillet 2005.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

des sociétés contrôlées au sens de l'article 1711-1. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt des sociétés comprises dans l'obligation de consolidation. Une copie de la réponse doit être communiquée à la personne chargée du contrôle légal des comptes.

À défaut de réponse dans un délai d'un mois, ces associés peuvent demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la ou les opérations de gestion visées dans la question écrite.

S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les frais à la charge de la société.

Le juge détermine si le rapport doit faire l'objet d'une publicité.

L'usufruitier d'actions ou de parts sociales bénéficie également des droits énoncés au présent article. »

Art. 1400-4.
Les associés momentanés seront assignés directement et individuellement.

II n'y a entre les tiers et le participant, qui s'est tenu dans les termes d'une simple participation, aucune action directe.

Art. 1400-5.
Les actions contre les sociétés se prescrivent dans le même temps que les actions contre les particuliers.

Art. 1400-6.
(*Loi du 10 août 2016*)

« Sont prescrites par cinq ans :

1° toutes actions de tiers contre les associés ou actionnaires à partir de la publication, soit de leur retrait de la société, soit d'un acte de dissolution, soit de l'arrivée de son terme contractuel ;

2° toutes actions de tiers en restitution de dividendes indûment distribués, à partir de la distribution ;

3° toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication prescrite par l'article 1100-15 ;

4° toutes actions contre les gérants, administrateurs, membres du directoire, membres du comité de direction, directeurs généraux, membres du conseil de surveillance, (*Loi du 7 août 2023*) « présidents et directeurs de sociétés par actions simplifiées, » commissaires, liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s'ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits[305] ;

[305] Conformément à l'article 11, paragraphe (2) de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit, les actions en responsabilité civile professionnelle dirigées contre un réviseur d'entreprises, un réviseur d'entreprises agréé, un cabinet de révision, un cabinet de révision agréé ou un cabinet d'audit se prescrivent par cinq ans à compter de la date de la fin de la prestation de son service. Dans le cadre d'un contrôle légal des comptes, les

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

5° toutes actions en nullité d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société en commandite par actions, d'une société civile, d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple, d'une société en commandite spéciale et d'une société coopérative fondées sur les articles 100-4, 100-18, paragraphe 1er, points 1° ou 2°, et paragraphe 2, point 2°, 320-1, paragraphe 8, point 1° et 811-3 , paragraphe 2, point 1°, à partir de la publication, lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus ;

6° toutes actions en nullité d'une société coopérative à partir de la publication lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus ;[306]

(*Loi du 17 février 2025*)

« 7° toutes actions contre les notaires pour faits liés aux contrôles visés aux articles 1025-12, 1034-12 ou encore 1062-11, à partir de ces faits ou, s'ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits. »

Toutefois, la nullité des sociétés coopératives dont l'existence est contraire à la loi peut être demandée, même après la prescription accomplie.

Sont prescrites par six mois toutes actions en nullité d'actes et délibérations postérieures à la constitution de la société à compter de la date à laquelle les décisions prises sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connues de lui ou auraient dû l'être, compte tenu des circonstances. »

Titre XV- Dispositions pénales

Art. 1500-1.

(*Loi 11 juillet 1988*)

« Sont punis d'une amende de « 500 euros à 25 000 euros »[307] ; ceux qui, en se présentant comme propriétaires d'actions ou d'obligations qui ne leur appartiennent pas, ont, dans une société constituée sous l'empire de la présente loi, pris part au vote dans une assemblée générale d'actionnaires ou d'obligataires ; ceux qui ont remis les actions ou les obligations pour en faire l'usage ci-dessus prévu. »

Art. 1500-2.

(*Loi du 25 août 2006*)

« Sont punis de la même peine :

1° (*Loi du 23 mars 2007*) « ceux qui n'ont pas fait les énonciations requises par les articles 420-1, 420-15[308] et 420-19 dans les actes, projets d'actes de sociétés ou notices publiés au (*Loi*

actions en responsabilité civile professionnelle dirigées contre un réviseur d'entreprises agréé, un cabinet de révision agréé ou un cabinet d'audit se prescrivent par cinq ans à compter de la date du rapport d'audit.

[306] Signe remplacé par la loi du 17 février 2025.

[307] Ainsi modifié en vertu des lois du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A 59 du 7 juillet 1994, p. 1096 ; doc. parl. 2974) et du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A 117 du 18 septembre 2001, p. 2440 ; doc. parl. 4722).

[308] La loi du 10 août 2016 a supprimé la référence à l'article 29 [désormais : art. 420-17].

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

du 27 mai 2016) « Recueil électronique des sociétés et associations » ou déposés conformément (*Loi du 27 mai 2016*) « aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[309] », dans les souscriptions, prospectus, circulaires adressées au public, dans les affiches et insertions publiés par les journaux »;

2° les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l'attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas fait publier ces documents (*Loi du 7 août 2023*) «ou n'ont pas mis à disposition les comptes annuels au siège de la société » et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4, et 1770-1 de la présente loi et « de »[310] l'article 79 de la loi précitée du 19 décembre 2002[311];

(*Loi du 18 décembre 2015*)

3° « les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas fait publier le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements ou le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements et ce en infraction aux prescriptions de l'article 1760-4 de la présente loi et de l'article 72*septies* de la loi précitée du 19 décembre 2002; »

(*Loi du 23 juillet 2016*)

[*2013/34/UE art. 51*]

4 « les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas publié la déclaration non financière ou la déclaration sur le gouvernement d'entreprise visée à l'article 1730-1 de la présente loi et aux articles 68*bis* et 68*ter* de la loi précitée du 19 décembre 2002; »

5° les administrateurs, commissaires ou liquidateurs qui ont négligé de convoquer, dans les trois semaines de la réquisition qui leur a été faite, l'assemblée générale prévue par l'article 450-8, alinéa 2 ;

6° ceux qui ont contrevenu aux règlements pris en exécution de l'article 813-9, alinéa 1[er], concernant le contrôle des sociétés coopératives ;

7° les gérants des sociétés à responsabilité limitée ainsi que les sociétés civiles, et, dans ces dernières, à défaut de gérants les associés qui n'ont pas fait publier les modifications

---

[309] Voir note sub article 100-13 (1).

[310] Loi du 7 août 2023.

[311] Loi du 22 mai 2020 portant prorogation des délais de dépôt et de publication des comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents durant l'état de crise.

Art. 4. Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le délai visé à l'article 1500-2, point 2°, est prorogé de trois mois.

Art. 5. La présente loi ne s'applique qu'aux comptes annuels, aux comptes consolidés ainsi qu'aux rapports y afférents et aux assemblées générales se rapportant à un exercice clôturé à la date de fin de l'état de crise tel que prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et dont les délais de dépôt et de publication ou de tenue n'étaient pas échus au 18 mars 2020.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

[*Cette loi est entrée en vigueur le 29 mai 2020*.]

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

survenues dans la personne des associés conformément à l'article 100-13, paragraphe 2, point 3° ;

8° (*Loi du 10 août 2016*) « les gérants qui, directement ou par personne interposée, ont ouvert une souscription publique à des parts ou à des parts bénéficiaires d'une société à responsabilité limitée ; de même que les dirigeants d'une société par actions simplifiée qui ont ouvert une souscription publique à des actions ; »

9° les administrateurs de sociétés anonymes qui n'ont pas présenté le rapport visé à l'article 430-18, paragraphe 2, ou qui ont présenté un rapport ne contenant pas les indications minimales prescrites par cet article ;

10° les personnes visées à l'article 1300-12 qui n'ont pas accompli les formalités de publicité prescrites aux articles 1300-5 à 1300-7, 1300-9, 1300-10 ;[312] »

(*Loi du 15 août 2023*)

[2013/34/UE art. 51]

« 11° les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas établi, publié ou rendu accessible dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture de l'exercice social auquel elle se rapporte, la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés visée au titre II, chapitre II*quater*, de la loi précitée du 19 décembre 2002[313]. Sont passibles des mêmes sanctions les représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale visées à l'article 72*duodecies*, paragraphe 5, de la loi précitée du 19 décembre 2002. »

Art. 1500-3.

Seront considérés comme coupables d'escroquerie et punis des peines portées par le Code pénal, ceux qui auront provoqué soit des souscriptions ou des versements, soit des achats d'actions, d'obligations ou d'autres titres de sociétés :

1° par simulation de souscriptions ou de versements à une société ;

2° par la publication de souscriptions ou de versements qu'ils savent ne pas exister ;

3° par la publication de noms de personnes désignées comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque, alors qu'ils savent ces désignations contraires à la vérité;

4° par la publication de tous autres faits qu'ils savent être faux.

Art. 1500-4.

(*Loi du 11 juillet 1988*)

« Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de « 5 000 euros à 125 000 euros »[314] ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques auront opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse du prix des actions, des obligations ou des autres titres de sociétés. »

[312] Le point a été remplacé par un point-virgule par la loi du 15 août 2023.

[313] Les dispositions du chapitre II*quater* de la loi du 19 décembre 2002 s'appliquent à partir de la date d'ouverture du premier exercice commençant le 22 juin 2024 ou après cette date.

[314] Voir note sub article 1500-1.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 1500-5.

(*Loi du 10 août 2016*) « Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5 000 euros à 125 000 euros ou d'une de ces peines seulement :

1° les gérants ou administrateurs qui ont frauduleusement donné des indications inexactes dans l'état des obligations en circulation visé à l'article 470-12 ;

2° les gérants ou les administrateurs qui, dans un but frauduleux, n'ont pas fait publier les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l'attestation de la personne chargée du contrôle, conformément aux articles 461-8, 813-4 et 1770-1, ainsi qu'à l'article 79 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;

3° les administrateurs qui contreviennent à l'article 420-13. »

Art. 1500-6.

(*Loi du 10 août 2016*)

« Sont punis de la même peine, les gérants ou administrateurs qui, en l'absence d'inventaires, malgré les inventaires ou au moyen d'inventaires frauduleux, ont opéré la répartition aux actionnaires de dividendes ou d'intérêts non prélevés sur les bénéfices réels ainsi que les administrateurs ou gérants qui contreviennent aux dispositions des articles 461-3 et 710-25. »

Art. 1500-7.

(*Loi du 24 avril 1983*)

« Seront punis des mêmes peines tous ceux qui, comme administrateurs, commissaires, gérants ou membres du comité de surveillance, auront sciemment :

1° (*Loi du 10 août 2016*) »racheté des actions ou parts sociales en diminuant le capital social ou la réserve légalement obligatoire et ce, contrairement aux dispositions de l'article 430-15 dans le cas des sociétés anonymes et de l'article 710-5, paragraphes 2 à 7 dans le cas des sociétés à responsabilité limitée ; »

2° (*Loi du 10 août 2016*) « fait des prêts ou avances au moyen de fonds sociaux ou donné des sûretés en vue de l'acquisition d'actions (…)[315] de la société ou pris en gage des actions (…)[316] propres et ce, contrairement aux articles 430-19 et 430-21 (…)[317] » ;

(*Loi du 12 mars 1998*)

3° « ordonné, autorisé ou accepté qu'une autre société telle que définie à l'article 430-23, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, souscrive, acquière ou détienne des actions dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 430-23, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, et ce en violation de l'article 430-15 ; »

(*Loi du 24 avril 1983*)

4° « fait par un moyen quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou parts sociales ou admis comme faits des versements qui ne seront pas effectués réellement de la manière et aux époques prescrites. »

[315] Termes supprimés par la loi du 6 août 2021.

[316] Termes supprimés par la loi du 6 août 2021.

[317] Termes supprimés par la loi du 6 août 2021.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 1500-8.

(*Loi du 11 juillet 1988*)

« Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de « 5 000 euros à 250 000 euros »[318], les personnes qui ont commis un faux, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes des sociétés, prescrits par la loi ou par les statuts :

1° soit par fausses signatures ;

2° soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures ;

3° soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leurs insertions après coup dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes ;

4° soit par addition ou altération de clauses, de déclaration ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater. »

Art. 1500-9.

Celui qui aura fait usage de ces actes faux sera puni comme s'il était l'auteur du faux.

Art. 1500-10.

Le bilan existe, au point de vue de l'application des articles précédents, dès qu'il est soumis à l'inspection des actionnaires ou des sociétaires.

(*Loi du 21 juillet 1992*)

« Art. 1500-11.

Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de « 500 euros à 25 000 euros »[319] ou d'une de ces peines seulement, les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi :

1° auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;

2° auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. »

(*Loi du 28 juillet 2014*)

« Art. 1500-12.

(1) Sont punis d'une amende de 5 000 euros à 125 000 euros les gérants ou les administrateurs qui sciemment :

1° ne tiennent pas un registre des actions nominatives conformément aux dispositions de l'article 430-3 ;

2° n'ont pas désigné un dépositaire ou n'ont pas déposé les actions au porteur auprès de ce dépositaire conformément aux dispositions de l'article 430-6 ;

[318] Voir note sub article 1500-1.

[319] Voir note sub article 1500-1.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

3° reconnaissent les droits afférents aux actions au porteur en violation des dispositions de l'article 430-6, paragraphe 5.

(2) Est puni d'une amende de 500 euros à 25 000 euros, le dépositaire, ou s'il s'agit d'une personne morale, les gérants ou les administrateurs du dépositaire qui sciemment contreviennent aux dispositions de l'article 430-6, paragraphes 3, 4 et 6. »

Art. 1500-13.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, ainsi que les « articles 130-1 à 132-1 du Code de procédure pénale »[320], sur les circonstances atténuantes, sont rendues applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 1500-14.
(*Loi du 25 août 2006*)
« La preuve des imputations dirigées, à raison de faits relatifs à leur gestion ou à leur surveillance contre les gérants, administrateurs et commissaires des sociétés en commandite ou par actions, des sociétés anonymes et des sociétés coopératives, sera admise, soit à l'égard de ces personnes, soit à l'égard de la société, par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire, par les mêmes voies, conformément à la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias. »

(*Loi du 25 août 2006*)
Art. 1500-15.
« Les peines prévues par les articles 1500-1 à 1500-14 sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles 442-1 à 442-19. »

Titre XVI - Dispositions additionnelles

Art. 1600-1.
Le titre III du livre 1er du Code de commerce, pour autant qu'il ne se trouve pas aboli en vertu de la loi du 16 avril 1879, est abrogé à partir du jour de la mise en vigueur de la présente loi.

Art. 1600-2.
Sont applicables aux sociétés constituées sous l'empire de la législation antérieure les dispositions des articles 100-12, 430-3 à 430-6, 430-12, 443-2, 444-1, 450-1 à 450-5, 450-10, 461-1 à 461-8, 462-1, 462-3, 470-1 à l'exception du dernier alinéa, 470-2 et 1400-1. Cette énumération n'est pas limitative.

Les articles 470-3 à 470-20 inclusivement ne sont applicables aux obligations émises antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi que pour autant qu'il s'agisse d'accorder aux porteurs de ces obligations des sûretés particulières et de prendre des dispositions qui en sont la conséquence.

L'article 470-21 n'est pas applicable aux obligations émises antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

[320] Voir note sub article 1500-1.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

La prescription de cinq ans établie par l'article 1400-6 est applicable même aux faits passés sous l'empire de la loi antérieure et pour lesquels il faudrait encore plus de cinq ans pour que la prescription fût accomplie aux termes de cette loi.

Art. 1600-3.
Les sociétés commerciales de même que les sociétés civiles, constituées dans les formes de l'une des cinq sociétés commerciales prévues à l'article 100-3, existantes avant la mise en vigueur de la présente loi, ne pourront être continuées au-delà du terme fixé pour leur durée qu'en supprimant toutes les clauses des statuts qui y seraient contraires et en se soumettant à toutes ses dispositions.

Elles ne pourront, avant l'expiration de ce terme, apporter des modifications à leurs statuts qu'en mettant les clauses sur lesquelles portent ces modifications, en accord avec les dispositions de la présente loi.

Si, dans cette hypothèse, il s'agit d'une société anonyme, celle-ci ne sera dispensée de l'autorisation gouvernementale qu'en procédant comme il est dit au premier alinéa.

Les sociétés anonymes, concessionnaires de chemins de fer ou d'autres travaux d'utilité publique, resteront soumises, en tous cas, aux mesures de contrôle ou de surveillance établies par leurs statuts actuels.

Art. 1600-4.
Les sociétés, qui, après la mise en vigueur de la présente loi, auront régulièrement fonctionné pendant un an sans que la validité en ait été attaquée, ne peuvent plus être déclarées nulles du chef des articles 42 et 46 du Code de commerce de 1807.

Art. 1600-5.
Les pouvoirs, bulletins de souscription et quittances, sous signature privée, prévus par la présente loi, sont dispensés du droit de timbre.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 11 juillet 1988*)

« Titre XVII - Des comptes consolidés [321,322,323, 324]

Chapitre I[er] - Conditions et modes d'établissement des comptes consolidés »

(*Loi du 11 juillet 1988*)

« Section 1[re] - Conditions d'établissement des comptes consolidés »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 21 et art. 22]
«Art. 1711-1.
(1) (*Loi du 10 décembre 2010*) « Toute société anonyme, toute société en commandite par actions, (*Loi du 10 août 2016*) « toute société par actions simplifiée », toute société à responsabilité limitée et (*Loi du 30 juillet 2013*) « toute société visée à l'article 77, alinéa 2, points 2° et 3°» de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (…)[325], doit établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion si :

1° elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une entreprise, ou

---

[321] Conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, les sociétés cotées, pour chaque exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, sont tenues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux « normes comptables internationales », terme signifiant les normes comptables internationales [International Accounting Standards (IAS)], les normes internationales d'informations financières [International Financial Reporting Standards (IFRS)] et les normes et interprétations s'y rapportant qui seront adoptées à l'avenir par l'International Accounting Standards Board (IASB).
Conformément au même Règlement, les Etats-Membres peuvent autoriser ou obliger les sociétés cotées à établir leurs comptes annuels et les sociétés autres que les sociétés cotées à établir leurs comptes consolidés et/ou leurs comptes annuels conformément aux normes comptables internationales. Le Luxembourg a introduit cette autorisation par la loi du 10 décembre 2010 relative à l'introduction des normes comptables internationales (Mémorial A – 225 du 17 décembre 2010 ; doc. parl. 5976). Voir également article 1780-1 ci-après et l'article 72bis de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés reproduit en Annexe I.

[322] La loi du 10 décembre 2010 a apporté un certain nombre de modifications à cette section. Conformément à son article 4, les entreprises ont l'option de ne pas appliquer la loi du 10 décembre 2010 aux exercices en cours au 21 décembre 2010

[323] Conformément à l'article 27 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, un règlement grand-ducal peut autoriser certaines entreprises à déroger aux dispositions de ce titre.

[324] Conformément à l'article IV point 1. de la loi du 18 décembre 2015, les dispositions de cette dernière sont applicables la première fois aux comptes consolidés ainsi qu'aux rapports y afférents des exercices commençant le 1er janvier 2016 ou au cours de 2016.

[325] Les mots « à l'exception des établissements de crédit, des sociétés d'assurance et de réassurance et des sociétés d'épargne pension à capital variable » ont été supprimés par la loi du 23 juillet 2016 concernant la publication d'information non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes. Voir cependant les paragraphes (3) et (4) de cet article.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

2° elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou

3° elle est actionnaire ou associé d'une entreprise et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci[326]. »

(*Loi du 25 août 2006*)

« La société européenne (SE) ayant établi son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg est soumise aux règles applicables aux sociétés anonymes. »

(2) Pour les besoins du présent titre, la société détentrice des droits énoncés au paragraphe 1er est désignée par société mère. Les entreprises à l'égard desquelles les droits énoncés sont détenus sont désignées par entreprises filiales. »

(*Loi du 23 juillet 2016*)

« (3) Les sociétés d'assurance et de réassurance sont exclues du champ d'application du présent titre à l'exception du chapitre VI concernant le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements, qui leur est applicable.

(4) Les établissements de crédit sont exclus du champ d'application du présent titre à l'exception du chapitre VI concernant le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements ainsi que de l'article 1730-1 concernant la publication d'informations non financières, qui leur sont applicables. »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 22.3, .4 et .5]
« Art. 1711-2.
(1) Pour l'application de l'article 1711-1, paragraphe 1er, les droits de vote de nomination ou de révocation de la société mère doivent être additionnés des droits de toute entreprise filiale ainsi que de ceux d'une personne agissant en son nom mais pour le compte de la société mère ou de toute autre entreprise filiale.

(2) Pour l'application de l'article 1711-1, paragraphe 1er, les droits indiqués au paragraphe 1er du présent article doivent être réduits des droits :

1° afférents aux actions ou parts détenues pour le compte d'une personne autre que la société mère ou une entreprise filiale, ou

2° afférents aux actions ou parts détenues en garantie à condition que ces droits soient exercés conformément aux instructions reçues, ou que la détention de ces actions ou parts soit pour l'entreprise détentrice une opération courante de ses activités en matière de prêts, à condition que les droits de vote soient exercés dans l'intérêt du donneur de garantie.

(3) Pour l'application de l'article 1711-1, paragraphe 1er, points 1° et 3°, la totalité des droits de vote des actionnaires ou des associés de l'entreprise filiale doit être diminuée des droits de

[326] Pour les sociétés préparant leurs comptes consolidés sous les normes comptables internationales (IFRS), la norme IFRS 10 contient des dispositions déterminant les entités devant être comprises dans la consolidation, y inclus des entités où la société mère détient moins de 50% des droits de vote.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

vote afférents aux actions ou parts détenues par cette entreprise elle-même, par une entreprise filiale de celle-ci ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises. »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 2.10 et art. 22.6]
«Art. 1711-3.
(1) La société mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider, sans préjudice de l'article 1711-8 quel que soit le lieu du siège de ces entreprises filiales.

(2) Pour l'application du paragraphe 1er, toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme celle de la société mère qui est à la tête de ces entreprises à consolider. »

(*Loi du 10 décembre 2010*)

« (3) Toute société mère visée à l'article 1711-1 qui détient principalement une ou plusieurs sociétés filiales à consolider qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d'assurances peut se soumettre respectivement aux dispositions de la Partie III de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois et aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers de droit étranger aux fins de consolidation ou aux dispositions de la Partie III de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger. La société mère qui lève cette option est dispensée d'établir des comptes consolidés conformément à l'article 1711-1. »[327]

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 3, 8, 9,10 et 11 et art. 23.2]
« Art. 1711-4.
(*Loi du 18 décembre 2015*)

« (1) Par dérogation à l'article 1711-1, paragraphe 1er est exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère lorsque, à la date de clôture de son bilan, l'ensemble des sociétés qui devraient être consolidées, ne dépasse pas, sur la base de leurs derniers comptes annuels, au moins deux des trois critères suivants :

- total du bilan : « 25 000 000 euros »[328]
- montant net du chiffre d'affaires : « 50 000 000 euros »[329]
- nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au courant de l'exercice : 250. »

[327] L'ancien article 312 qui suivait cet article a été abrogé par la loi du 18 décembre 2015.
[328] Règlement grand-ducal du 25 octobre 2024. Ses dispositions s'appliquent aux exercices commençant à partir du 1er janvier 2023. Le seuil antérieur était de 20 millions d'euros.
[329] Règlement grand-ducal du 25 octobre 2024. Ses dispositions s'appliquent aux exercices commençant à partir du 1er janvier 2023. Le seuil antérieur était de 40 millions d'euros.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(2) Les limites chiffrées des critères relatifs au total du bilan et au montant net du chiffre d'affaires peuvent être augmentées de 20 pour cent lorsqu'il n'est pas procédé à la compensation visée à l'article 1712-4, paragraphe 1er, ni à l'élimination visée à l'article 1712-11, paragraphe 1er, points 1° et 2°.

(3) (*Loi du 18 décembre 2015*) « L'exemption ne s'applique pas aux sociétés lorsque l'une des sociétés à consolider est une société dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé[330] d'un État membre[331] (…)[332] au sens de (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 1er, point 31, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ». »

(4) L'article 36 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est applicable.

(5) Les montants sus-indiqués pourront être modifiés par règlement grand-ducal. »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 23.3 et .4]
« Art. 1711-5.
(1) Par dérogation à l'article 1711-1, paragraphe 1er, est exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère relève du droit d'un État membre (…)[333] dans les deux cas suivants :

1° l'entreprise mère est titulaire de toutes les parts ou actions de cette société exemptée. Les parts ou actions de cette société détenues par des membres de ses organes d'administration, de direction ou de surveillance en vertu d'une obligation légale ou statutaire ne sont pas prises en considération ;

2° l'entreprise mère détient 90 pour cent ou plus des parts ou actions de la société exemptée et les autres actionnaires ou associés de cette société ont approuvé l'exemption.

(2) L'exemption est subordonnée à la réunion de toutes les conditions suivantes :

1° la société exemptée ainsi que, sans préjudice de l'article 1711-8, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d'un ensemble plus grand d'entreprises, dont l'entreprise mère relève du droit d'un État membre (…)[334];

---

[330] La loi MiFID II (loi du 30 mai 2018) définit le «marché réglementé» comme «un système multilatéral, exploité ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre, en son sein même et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers [*qui sont les instruments visés à la section C de l'annexe I de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers]*, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du titre III de la directive 2014/65/UE. »

[331] Jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni sera considéré comme faisant partie de l'UE conformément à l'Accord de Retrait conclu entre l'UE et le Royaume-Uni. Voir aussi la définition « d'État membre » formulée au sixième alinéa de l'article 100-2.

[332] Termes supprimés par la loi du 7 août 2023.

[333] Termes supprimés par la loi du 7 août 2023. Voir définition dans le sixième alinéa de l'article 100-2.

[334] Termes supprimés par la loi du 7 août 2023. Voir définition dans le sixième alinéa de l'article 100-2.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

2° a) les comptes consolidés visés au point 1°, ainsi que le rapport consolidé de gestion de l'ensemble plus grand d'entreprises sont établis par l'entreprise mère de cet ensemble, et contrôlés, selon le droit de l'État membre dont celle-ci relève ;

b) les comptes consolidés visés au point 1° et le rapport consolidé de gestion visé à la lettre a), ainsi que le rapport (*Loi du 10 décembre 2010*) « de la personne ou des personnes chargées » du contrôle de ces comptes, font l'objet de la part de la société exemptée d'une publicité effectuée selon les modalités de l'article 100-13;

3° l'annexe des comptes annuels de la société exemptée doit comporter :

a) le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés visés au point 1° ;

b) la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion. »

(*Loi du 10 décembre 2010*)
« (3) L'exemption ne s'applique pas aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé[335] d'un État membre (…)[336] au sens de (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 1er, point 31, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ». »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 23.5]
« Art. 1711-6.
Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 1711-5, paragraphe 1er, est exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en même temps une entreprise filiale dont la propre entreprise mère relève du droit d'un État membre (…)[337] lorsque toutes les conditions énumérées à l'article 1711-5, paragraphe 2, sont remplies et que les actionnaires ou associés de la société exemptée, titulaires d'actions ou de parts du capital souscrit de cette société à raison d'au moins 10 pour cent, si la société exemptée est une société anonyme ou une société en commandite par actions, et d'au moins 20 pour cent si elle est une société à responsabilité limitée, n'ont pas demandé l'établissement de comptes consolidés au plus tard six mois avant la fin de l'exercice. »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 23.8]
« Art. 1711-7.
Par dérogation à l'article 1711-1, paragraphe 1er, est exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère ne relève pas du droit d'un État membre (…)[338], si toutes les conditions suivantes sont remplies :

[335] Pour la définition de ce terme, voir la note sous l'article 1711-4 (3).
[336] Termes supprimés par la loi du 7 août 2023. Voir définition dans le sixième alinéa de l'article 100-2.
[337] Termes supprimés par la loi du 7 août 2023. Voir définition dans le sixième alinéa de l'article 100-2.
[338] Termes supprimés par la loi du 7 août 2023. Voir définition dans le sixième alinéa de l'article 100-2.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

1° la société exemptée ainsi que, sans préjudice de l'article 1711-8, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d'un ensemble plus grand d'entreprises ;

2° les comptes consolidés visés au point 1° et, le cas échéant, le rapport consolidé de gestion sont établis en conformité avec les dispositions du présent titre ou de façon équivalente ;

3° les comptes consolidés visés au point 1° ont été contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées au contrôle des comptes en vertu du droit national dont relève l'entreprise qui a établi ces comptes. »

(*Loi du 30 juillet 2013*)

« L'article 1711-5, paragraphe 2, point 2°, lettre b) et point 3°, et paragraphe 3 ainsi que l'article 1711-6 sont applicables. »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 6.1, point j) et art. 23.9 et .10]
« Art. 1711-8.
(1) Une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsqu'elle ne présente qu'un intérêt (*Loi du 18 décembre 2015*) « non significatif » au regard de l'objectif visé à l'article 1712-1, paragraphe 3.

(2) Lorsque plusieurs entreprises répondent au critère prévu au paragraphe 1er, celles-ci doivent cependant être incluses dans la consolidation dans la mesure où ces entreprises[339] présentent un intérêt (*Loi du 18 décembre 2015*) « significatif » au regard de l'objectif visé à l'article 1712-1, paragraphe 3.[340]

(3) En outre, une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque :

1° des restrictions sévères et durables entament substantiellement l'exercice par la société mère de ses droits visant le patrimoine ou la gestion de cette entreprise ;

2° les informations nécessaires pour établir les comptes consolidés conformément à la présente loi ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié ;

3° les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure. »

(*Loi du 18 décembre 2015*)
[2013/34/UE art. 23.10]
« Art. 1711-9.
Sans préjudice de l'article 51, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et de l'article 1711-4 du présent titre, toute entreprise mère, y compris une entité d'intérêt public au sens du chapitre VI, est exemptée de l'obligation imposée à l'article 1711-1 si :

[339] La version anglaise de la directive 83/349/CEE (la rédaction de cet article de la loi ayant été reprise de la version française de la directive) précisait: dans la mesure où ces entreprises «considérées ensemble» («as a whole») représentent un intérêt [significatif]. La version allemande de cette directive est identique à la version anglaise («*sofern sie insgesamt*»).

[340] Ce paragraphe était suivi d'un paragraphe abrogé par la loi du 18 décembre 2015.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

1° elle n'a que des entreprises filiales, qui présentent un intérêt non significatif, tant sur le plan individuel que collectif, ou

2° toutes ses entreprises filiales peuvent être exclues de la consolidation en vertu de l'article 1711-8. »

(*Loi du 11 juillet 1988*)

« Section 2 - Modes d'établissement des comptes consolidés »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 4]
« Art. 1712-1.
(1) Les comptes consolidés comprennent le bilan consolidé, le compte de profits et pertes consolidé, ainsi que l'annexe.

Ces documents forment un tout.

(*Loi du 10 décembre 2010*)

« Toute société visée à l'article 1711-1, paragraphe 1er, a la faculté d'incorporer d'autres états financiers dans les comptes consolidés en sus des documents prévus au premier alinéa. »

(2) Les comptes consolidés doivent être établis avec clarté et en conformité avec les dispositions de la présente loi.

(3) Les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

(4) Lorsque l'application du présent titre ne suffit pas pour donner l'image fidèle visée au paragraphe 3, des informations complémentaires doivent être fournies.

(5) Si, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition des articles 1712-2 à 1712-20 et de l'article 1790-1 se révèle contraire à l'obligation prévue au paragraphe 3, il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu'une image fidèle au sens du paragraphe 3 soit donnée.

Une telle dérogation doit être mentionnée dans l'annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. »

(*Loi du 18 décembre 2015*)
[*2013/34/UE art. 2.16*]
« (6) Lorsqu'une disposition du présent titre se réfère au terme « significatif », ce terme se définit comme le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des comptes consolidés du groupe. L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 24]
« Art. 1712-2.
(1) Pour la structure des comptes consolidés, (*Loi du 10 décembre 2010*) « les articles 28 à 34, 37 à 46 et 48 à 50 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » sont applicables, sans préjudice des dispositions du présent titre et compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels.

(2) Les stocks peuvent faire l'objet d'un regroupement dans les comptes consolidés, si une indication détaillée suivant le schéma prévu (*Loi du 10 décembre 2010*) « à l'article 34 de la loi précitée du 19 décembre 2002 » n'est réalisable qu'au prix de frais disproportionnés. »

(*Loi du 10 décembre 2010*)

« (3) »(*Loi du 18 décembre 2015*) « Peuvent également être appliqués pour les besoins des paragraphes 1er et 2, les schémas de bilan auxquels il est fait référence aux articles 10 et 11 et les schémas de compte de profits et pertes auxquels il est fait référence à l'article 13, paragraphes 1er et 2 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises. Par ailleurs, les sociétés sont également autorisées à appliquer les dispositions de l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/34/UE précitée concernant la subdivision, la structure, la nomenclature et la terminologie des postes du bilan consolidé et du compte de profits et pertes consolidé. »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 24.2]
« Art. 1712-3.
Les éléments d'actif et de passif des entreprises comprises dans la consolidation sont repris intégralement au bilan consolidé. »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 24.3, points a) et e)]
« Art. 1712-4.
(1) Les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital des entreprises comprises dans la consolidation sont compensées par la fraction des capitaux propres des entreprises comprises dans la consolidation qu'elles représentent :

1° cette compensation se fait sur la base des valeurs comptables existant à la date à laquelle cette entreprise est incluse pour la première fois dans la consolidation.

   Les différences résultant de la compensation sont imputées, dans la mesure du possible, directement aux postes du bilan consolidé qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable ;

2° cette compensation peut aussi s'effectuer sur la base de la valeur des éléments identifiables d'actif et de passif à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l'entreprise est devenue une entreprise filiale ;

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

3° la différence qui subsiste après application du point 1° ou celle qui résulte de l'application du point 2° est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier à intitulé correspondant. Ce poste, les méthodes appliquées et, si elles sont importantes, les modifications par rapport à l'exercice précédent doivent être commentées dans l'annexe. Les différences positive et négative peuvent être compensées sous condition que la ventilation de ces différences figure dans l'annexe.

(2) Toutefois, le paragraphe 1er ne s'applique pas aux actions ou parts dans le capital de la société mère détenues soit par elle-même soit par une autre entreprise comprise dans la consolidation. Ces actions ou parts sont considérées dans les comptes consolidés comme des actions ou parts propres conformément (*Loi du 30 juillet 2013*) « au titre II », (*Loi du 10 décembre 2010*) « chapitre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 25]
« Art. 1712-5.
(*Loi du 18 décembre 2015*)

« (1) Les entreprises peuvent compenser les valeurs comptables des actions ou parts détenues dans le capital d'une entreprise comprise dans la consolidation uniquement par la fraction du capital correspondante, à condition que les entreprises regroupées soient en dernier ressort contrôlées par la même partie tant avant qu'après le regroupement d'entreprises et que ce contrôle ne soit pas transitoire.

(2) Toute différence résultant de l'application du paragraphe 1er est ajoutée aux réserves consolidées ou déduite de celles-ci, selon le cas.

(3) L'application de la méthode décrite au paragraphe 1er, les mouvements qui en résultent pour les réserves, ainsi que le nom et le siège des entreprises concernées sont mentionnés dans l'annexe aux comptes consolidés. »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 24.4]
« Art. 1712-6.
Les montants attribuables aux actions ou parts détenues dans les entreprises filiales consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont inscrits au bilan consolidé sous un poste distinct, intitulé : « Intérêts minoritaires ». »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 24.5]
« Art. 1712-7.
Les produits et charges des entreprises comprises dans la consolidation sont repris intégralement au compte de profits et pertes consolidé. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 24.6]
« Art. 1712-8.
Les montants attribuables aux actions ou parts détenues, dans le résultat des entreprises filiales consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont inscrits au compte de profits et pertes consolidé sous un poste distinct, intitulé « Intérêts minoritaires ». »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
« Art. 1712-9.
L'établissement des comptes consolidés se fait selon les principes prévus aux articles 1712-10 à 1712-13. »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 4.4 et art. 6.1, point b)]
«Art. 1712-10.
(1) Les modalités de consolidation ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre.

(2) Des dérogations au paragraphe 1er sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu'il est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans l'annexe et dûment motivées, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 6.1, point j) et art. 24.7]
« Art. 1712-11.
(1) Les comptes consolidés font apparaître le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises comprises dans la consolidation comme s'il s'agissait d'une seule entreprise. Notamment :

1° les dettes et créances entre des entreprises comprises dans la consolidation sont éliminées des comptes consolidés ;

2° les produits et charges afférents aux opérations effectuées entre des entreprises comprises dans la consolidation sont éliminés des comptes consolidés ;

3° les profits et les pertes qui résultent d'opérations effectuées entre des entreprises comprises dans la consolidation et qui sont inclus dans la valeur comptable de l'actif sont éliminés des comptes consolidés.

Ces éliminations peuvent être faites proportionnellement à la fraction du capital détenu par la société mère dans chacune des entreprises filiales comprises dans la consolidation.

(2) Il peut être dérogé au paragraphe 1er, point 3°, lorsque l'opération est conclue conformément aux conditions normales du marché et que l'élimination des profits ou des pertes risque d'entraîner des frais disproportionnés. Les dérogations doivent être signalées et, lorsqu'elles ont une influence (*Loi du 18 décembre 2015*) « significative » sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ce fait doit être mentionné dans l'annexe des comptes consolidés.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(3) Des dérogations au paragraphe 1er, points 1°, 2° et 3°, sont admises lorsque les montants concernés ne présentent qu'un intérêt (*Loi du 18 décembre 2015*) « non significatif » au regard de l'objectif visé à l'article 1712-1, paragraphe 3. »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 24.8]
« Art. 1712-12.
(1) Les comptes consolidés sont établis à la même date que les comptes annuels de la société mère.

(2) Toutefois, les comptes consolidés peuvent être établis à une autre date, pour tenir compte de la date de clôture du bilan des entreprises les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation. Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, celle-ci est signalée dans l'annexe des comptes consolidés et dûment motivée. En outre, il y a lieu de tenir compte ou de faire mention des événements importants concernant le patrimoine, la situation financière ou les résultats d'une entreprise comprise dans la consolidation survenus entre la date de clôture du bilan de cette entreprise et la date de clôture des comptes consolidés. »

(3) (*Loi du 18 décembre 2015*) « Si la date de clôture du bilan d'une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure ou postérieure de plus de trois mois à la date de clôture des comptes consolidés, cette entreprise est consolidée sur la base de comptes intérimaires établis à la date de clôture des comptes consolidés. »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 24.9]
« Art. 1712-13.
Si la composition de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation a subi au cours de l'exercice une modification notable, les comptes consolidés comportent des renseignements qui rendent significative la comparaison des comptes consolidés successifs. Lorsque la modification est importante, il peut être satisfait à cette obligation par l'établissement d'un bilan d'ouverture adapté et d'un compte de profits et pertes adapté. »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 24.10 à .14]
« Art. 1712-14[341].
(1) Les éléments d'actif et de passif compris dans la consolidation sont évalués selon des méthodes uniformes et en conformité avec (*Loi du 10 décembre 2010*) « les sections 7 et 7*bis* (*Loi du 30 juillet 2013*) « du titre II, chapitre II » de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. »

(2) La société qui établit les comptes consolidés doit appliquer les mêmes méthodes

[341] Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 (Mém. A-167 du 15 septembre 2006, p. 3060).
« Art.1 *[Pour les comptes annuels, se reporter à la note sous l'article 65 de la loi 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.]*
Art 2.
Les entreprises visées à l'article 309 [désormais : 1711-1] de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont autorisées à déroger aux articles 332, 337 et 339 [désormais : 1712-14, 1712-19 et 1720-1] de

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

d'évaluation que celles appliquées à ses propres comptes annuels. Toutefois, d'autres méthodes d'évaluation conformes aux articles ci-avant indiqués peuvent être appliquées aux comptes consolidés.

(*Loi du 30 juillet 2013*) « Lorsqu'il est fait usage de ces dérogations, celles-ci sont signalées dans l'annexe des comptes consolidés et dûment motivées. »

(3) (*Loi du 18 décembre 2015*) « Lorsque des éléments d'actif et de passif compris dans les comptes consolidés ont été évalués par des entreprises comprises dans la consolidation sur des bases différentes de celles retenues aux fins de la consolidation, ces éléments sont évalués à nouveau conformément aux modes retenus pour la consolidation. Des dérogations à cette obligation sont admises dans des cas exceptionnels. Toute dérogation de ce type est signalée dans l'annexe aux comptes consolidés et motivée. »

(4) Il est tenu compte au bilan et au compte de profits et pertes consolidés de la différence apparaissant lors de la consolidation entre la charge fiscale imputable à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où il est probable qu'il en résultera pour une des entreprises consolidées une charge effective dans un avenir prévisible. »

(5) (*Loi du 18 décembre 2015*) « Lorsque des éléments d'actif compris dans les comptes consolidés ont fait l'objet de corrections de valeur pour la seule application de la législation fiscale, ces éléments ne peuvent figurer dans les comptes consolidés qu'après élimination de ces corrections. »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 24.3, point c)]
« Art. 1712-15.
Le poste particulier visé à l'article 1712-4, paragraphe 1er, point 3°, s'il correspond à une différence positive de consolidation, est traité selon les règles établies par (*Loi du 18 décembre 2015*) « l'article 59, paragraphes 1 et 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. »[342]

la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales lors de l'établissement de leurs comptes consolidés pour procéder, si elles en font le choix, à l'évaluation à leur juste valeur des instruments financiers, y compris les dérivés, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE [ces directives ont été remplacées par la directive 2013/34/UE] en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers et pour se conformer aux publications requises à l'article 2 paragraphes 2) et 3) de la directive en question.
Art. 3.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier octobre 2006. Il s'applique aux comptes consolidés des entreprises pour les exercices sociaux clôturés à partir de cette date. »

[342] Cet alinéa était suivi d'un paragraphe abrogé par la loi du 18 décembre 2015.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 24.3, point f)]
«Art. 1712-16.
Le montant figurant au poste particulier visé à l'article 1712-4, paragraphe 1er, point 3°, s'il correspond à une différence négative de consolidation, ne peut être porté au compte de profits et pertes consolidé que :

1° lorsque cette différence correspond à la prévision, à la date d'acquisition, d'une évolution défavorable des résultats futurs de l'entreprise concernée ou à la prévision de charges qu'elle occasionnera et dans la mesure où cette prévision se réalise, ou

2° dans la mesure où cette différence correspond à une plus-value réalisée. »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 26]
« Art. 1712-17.
(1) Lorsqu'une entreprise comprise dans la consolidation dirige, conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, une autre entreprise, cette entreprise peut être incluse dans les comptes consolidés au prorata des droits détenus dans son capital par l'entreprise comprise dans la consolidation.

(2) Les articles 1711-8 à 1712-16 s'appliquent mutatis mutandis à la consolidation proportionnelle visée au paragraphe 1er.

(3) En cas d'application du présent article, l'article 1712-18 ne s'applique pas lorsque l'entreprise faisant l'objet d'une consolidation proportionnelle est une entreprise associée au sens de l'article 1712-18. »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 27]
« Art. 1712-18.
(1) Lorsqu'une entreprise comprise dans la consolidation exerce une influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise non comprise dans la consolidation (entreprise associée), dans laquelle elle détient une participation au sens de (*Loi du 10 décembre 2010*) « l'article 41 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises », cette participation est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier à intitulé correspondant.

Il est présumé qu'une entreprise exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsqu'elle a 20 pour cent ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise. L'article 1711-2 est applicable.

(2) Lors de la première application du présent article à une participation visée au paragraphe 1er celle-ci est inscrite au bilan consolidé :

1° soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux règles d'évaluation prévues (*Loi du 30 juillet 2013*) « par le titre II, chapitre II de la loi précitée du 19 décembre 2002. » La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

dans l'annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois ;

2° soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles d'évaluation prévues par (*Loi du 30 juillet 2013*) « le titre II » du (*Loi du 10 décembre 2010*) « chapitre II de la loi précitée du 19 décembre 2002 » est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l'annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois ;

3° le bilan consolidé ou l'annexe doit indiquer lequel des points 1° ou 2°, a été utilisé ;

4° pour l'application des points 1° ou 2°, le calcul de la différence peut s'effectuer à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l'entreprise est devenue une entreprise associée.

(3) Lorsque des éléments d'actif ou de passif de l'entreprise associée ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation conformément à l'article 1712-14, paragraphe 2, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au paragraphe 2, points 1° ou 2°, du présent article, être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues pour la consolidation. Lorsqu'il n'a pas été procédé à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite à l'annexe.

(4) La valeur comptable visée au paragraphe 2, point 1°, ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée visée au paragraphe 2, point 2°, est accru ou réduit du montant de la variation intervenue au cours de l'exercice, de la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée représentée par cette participation ; il est réduit du montant des dividendes correspondant à la participation.

(5) Dans la mesure où une différence positive mentionnée au paragraphe 2, points 1° ou 2°, n'est pas rattachable à une catégorie d'éléments d'actif ou de passif, elle est traitée conformément à l'article 1712-15.

(6) La fraction du résultat de l'entreprise associée attribuable à ces participations est inscrite au compte de profits et pertes consolidé sous un poste distinct à intitulé correspondant.

(7) Les éliminations visées à l'article 1712-11, paragraphe 1er, point 3°, sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles. L'article 1712-11, paragraphes 2 et 3, s'applique.

(8) Lorsqu'une entreprise associée établit des comptes consolidés, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces comptes consolidés.

(9) Il peut être renoncé à l'application du présent article lorsque les participations dans le capital de l'entreprise associée ne présentent qu'un intérêt (*Loi du 18 décembre 2015*) « non significatif » au regard de l'objectif visé à l'article 1712-1, paragraphe 3. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 11 juillet 1988*)

« Art. 1712-19[343].

[2013/34/UE art. 16.1, point a) et art. 28]

(*Loi du 18 décembre 2015*) « Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions du présent titre, l'annexe comporte les informations suivantes présentées dans l'ordre selon lequel les postes auxquels elles se rapportent sont présentés dans le bilan consolidé et dans le compte de profits et pertes consolidé : »

1° (*Loi du 18 décembre 2015*) « les méthodes comptables et les modes d'évaluation » ;

[2013/34/UE art. 28.2, point a)]

2° a) le nom et le siège des entreprises comprises dans la consolidation ; la fraction du capital détenue dans les entreprises comprises dans la consolidation autres que la société mère, par les entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises ; celle des conditions visées à l'article 1711-1 et après l'application de l'article 1711-2 sur la base de laquelle la consolidation a été effectuée. Toutefois, cette dernière mention n'est pas nécessaire lorsque la consolidation a été effectuée sur la base de l'article 1711-1, paragraphe 1er, point 1°, et que la fraction de capital et la proportion des droits de vote détenus coïncident ;

b) (*Loi du 30 juillet 2013*) « les mêmes indications doivent être données sur les entreprises laissées en dehors de la consolidation au titre de l'article 1711-8 ainsi que la motivation de l'exclusion des entreprises visées à l'article 1711-8» ;

(*Loi du 18 décembre 2015*)

« c) en cas d'utilisation de l'article 1711-9, l'annexe des comptes annuels de la société exemptée doit inclure les indications prévues par l'article 1712-19, point 2°, lettre b) » ;

[2013/34/UE art. 28.2, point b)]

3° a) le nom et le siège des entreprises associées à une entreprise comprise dans la consolidation au sens de l'article 1712-18, paragraphe 1er, avec indication de la fraction de leur capital détenue par des entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises ;

b) les mêmes indications doivent être données sur les entreprises associées visées à l'article 1712-18, paragraphe 9, ainsi que la motivation de l'application de cette disposition ;

[2013/34/UE art. 28.2, point c)]

4° le nom et le siège des entreprises qui ont fait l'objet d'une consolidation proportionnelle en vertu de l'article 1712-17, les éléments desquels résulte la direction conjointe, ainsi que la fraction de leur capital détenue par les entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises ;

[2013/34/UE art. 28.2, point d)]

5° le nom et le siège des entreprises autres que celles visées aux points 2°, 3° et 4°, dans lesquelles les entreprises comprises dans la consolidation (…)[344] détiennent, soit elles-mêmes, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises,

[343] Voir note sub article 1712-14.

[344] Termes abrogés par la loi du 10 décembre 2010.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

au moins 20 pour cent du capital, avec indication de la fraction du capital détenue ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de l'entreprise concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu'elles ne sont que d'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 1712-1, paragraphe 3. (*Loi du 18 décembre 2015*) « L'indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque l'entreprise concernée ne publie pas son bilan » ;

[2013/34/UE art. 16.1, point g) et art. 28.1]

6° le montant global des dettes figurant au bilan consolidé dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans ainsi que le montant global des dettes figurant au bilan consolidé, couvertes par des sûretés réelles données par des entreprises comprises dans la consolidation, avec indication de leur nature et de leur forme ;

[2013/34/UE art. 16.1, point d) et art. 28.1]

7° le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas au bilan consolidé, dans la mesure où son indication est utile à l'appréciation de la situation financière de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. Les engagements en matière de pensions, ainsi que les engagements à l'égard d'entreprises liées non comprises dans la consolidation doivent apparaître de façon distincte ;

(*Loi du 10 décembre 2010*)

[2013/34/UE art. 17.1, point p)]

« 8°la nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l'impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation ; »

(*Loi du 10 décembre 2010*)

[2013/34/UE art. 17.1, point r)]

«9°» (*Loi du 18 décembre 2015*) « les transactions conclues avec des parties liées, y compris le montant de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaire à l'appréciation de la situation financière des entreprises comprises dans la consolidation. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière des entreprises comprises dans la consolidation ;

par dérogation à l'alinéa qui précède, il est possible de ne présenter en annexe que les seules transactions avec des parties liées qui n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché ;

les opérations entre parties liées comprises dans une consolidation qui sont éliminées en consolidation ne sont pas mentionnées ;

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

le terme « partie liée[345] » a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales » ;

[2013/34/UE art. 18.1, point a)]

10° la ventilation du montant net du chiffre d'affaires consolidé défini conformément à l'article (*Loi du 10 décembre 2010*) « 48 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services correspondant aux activités ordinaires de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable ;

[2013/34/UE art. 17.1, point e) et art. 28.1, point b)]

11° a) le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice par les entreprises comprises dans la consolidation, ventilé par catégories, ainsi que, s'ils ne sont pas mentionnés séparément dans le compte de profits et pertes consolidé, les frais de personnel se rapportant à l'exercice ;

b) le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice par les entreprises auxquelles il est fait application de l'article 1712-17 est mentionné séparément ;[346]

[2013/34/UE art. 17.1, point f) et art. 28.1]

12° (*Loi du 30 juillet 2013*)

« a) la différence entre la charge fiscale imputée aux comptes de profits et pertes consolidés de l'exercice et des exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette différence est d'un intérêt certain au regard de la charge fiscale future. Ce montant peut également figurer de façon cumulée dans le bilan sous un poste particulier à intitulé correspondant ;

b) en cas d'utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur conformément à la section 7*bis* du titre II, chapitre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les passifs d'impôts différés doivent, le cas échéant, figurer de façon cumulée dans le bilan ; »

(*Loi du 18 décembre 2015*)

« c) les soldes d'impôt différé à la fin de l'exercice, et les modifications de ces soldes durant l'exercice »;

[2013/34/UE art. 28.1, point c)]

13° le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société mère en raison de leurs fonctions dans la société mère et dans ses entreprises filiales, ainsi que le montant des

[345] Pour la définition de « partie liée », voir la note reproduite à la suite du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 figurant à l'Annexe I ci-dessous. Par ailleurs, l'article 1790-2 (2) contient aussi un renvoi à la définition de ce terme.

[346] Ce point 11° (9 à l'époque) était suivi d'un point 10 abrogé par la loi du 18 décembre 2015.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

engagements nés ou contractés dans les mêmes conditions en matière de pension ou de retraite à l'égard des anciens membres des organes précités. Ces indications doivent être données de façon globale pour chaque catégorie ;

[2013/34/UE art. 28.1, point c)]

14° le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société mère par celle-ci ou par une entreprise filiale, avec indication du taux d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les engagements pris pour leur compte au titre d'une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie » ;

(*Loi du 18 décembre 2009*)

[2013/34/UE art. 18.1, point b) et art. 28.1]

« 15°» (*Loi du 23 juillet 2016*) « séparément, le total des honoraires perçus[347] pendant l'exercice par le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit pour le contrôle légal des comptes consolidés, le total des honoraires perçus pour les autres services d'assurance, le total des honoraires perçus pour les services de conseil fiscal et le total des honoraires perçus pour tout service autre que d'audit[348] » ;

[347] La version anglaise de la directive utilise le terme « *charged* » et la version allemande le terme « *berechnet* » qu'on peut traduire par « facturé » ou « mis en compte ».

[348] Certains termes utilisés dans ce point 14) sont définis dans la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit comme suit (certains autres termes nécessaires à une compréhension complète étant également reproduits):

« autorités compétentes », les autorités désignées par la loi ayant pour mission la régulation et/ou la supervision des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit ou de certains aspects de celles-ci; lorsqu'il est fait référence à l'«autorité compétente» dans un article [de la loi du 23 juillet 2016], il s'agit de l'autorité chargée des fonctions visées dans ledit article;

« cabinet d'audit », une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, qui est agréée conformément à la directive 2006/43/CE par les autorités compétentes d'un autre Etat membre pour réaliser le contrôle légal des comptes;

« cabinet de révision agréé», une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, membre de l'IRE qui est agréée conformément à l'article 5 [de la loi du 23 juillet 2016];

« contrôle légal des comptes », le contrôle des états financiers annuels ou des états financiers consolidés dans la mesure où il est requis par la loi ou par le droit de l'Union directement applicable;

« contrôleur légal des comptes », une personne physique agréée conformément à la directive 2006/43/CE par les autorités compétentes d'un autre Etat membre pour réaliser le contrôle légal des comptes;

« IRE », l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

« réviseur d'entreprises agréé », un réviseur d'entreprises, membre de l'IRE, agréé conformément à la présente loi [loi du 23 juillet 2016] pour faire:

a) le contrôle légal des comptes;

b) toutes missions qui sont confiées par la loi à titre exclusif aux réviseurs d'entreprises.

Sans préjudice des dispositions des articles 18 à 23 [de la loi du 23 juillet 2016], l'exercice des fonctions prévues aux lettres a) et b) du présent point n'est pas incompatible avec l'exercice d'autres activités telles qu'effectuer la domiciliation, le contrôle contractuel des comptes, donner des conseils en matière fiscale, organiser et tenir les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(Loi du 10 décembre 2010)

[2013/34/UE art. 16.1, point c) et art. 28.1]

« 16° » (*Loi du 30 juillet 2013*) « en cas d'utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément à « la section 7*bis* du titre II, chapitre II, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises »[349] :

a) les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d'évaluation utilisés, dans les cas où la juste valeur a été déterminée conformément à l'article 64t*er*, paragraphe 1er, lettre b), de la loi précitée du 19 décembre 2002 ;

b) par catégorie d'instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de profits et pertes ainsi que, conformément à l'article 64quater de ladite loi, les variations portées dans la réserve de juste valeur ;

c) pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d'influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs, et

d) un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve de juste valeur au cours de l'exercice financier » ;

(*Loi du 10 décembre 2010*)

[2013/34/UE art. 17.1, point c) et art. 28.1]

«17°» en cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément à la section 7*bis* (*Loi du 30 juillet 2013*) « du titre II », chapitre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises :

a) pour chaque catégorie d'instruments dérivés :

i) la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 64*ter*, paragraphe 1er, de la loi précitée du 19 décembre 2002 ;

ii) les indications sur le volume et la nature des instruments, et

b) pour les immobilisations financières visées à l'article 64*bis* de la loi précitée du 19 décembre 2002 comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur et sans qu'il ait été fait usage de la possibilité d'en ajuster la valeur conformément à l'article 55, paragraphe 1er, lettre c), aa), de la loi précitée du 19 décembre 2002:

i) la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate ;

ii) les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite, et notamment la nature des éléments qui permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée » ;

[349] Renvoi corrigé par la loi du 7 août 2023.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 30 juillet 2013*)

« 18°» en cas d'utilisation de la méthode de la juste valeur pour l'évaluation de certaines catégories d'actifs autres que les instruments financiers conformément à la section 7*bis* du titre II, chapitre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises :

a) les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d'évaluation utilisés dans les cas où la juste valeur n'a pas été déterminée par référence à une valeur de marché ;

b) pour chaque catégorie d'actifs autre que les instruments financiers, la juste valeur à la date de clôture du bilan et les variations de valeur intervenues au cours de l'exercice ;

c) pour chaque catégorie d'actifs autres que les instruments financiers, des indications sur les principales modalités et conditions susceptibles d'influer sur le montant et le caractère certain des flux de trésorerie futurs » ;

(*Loi du 18 décembre 2015*)

« 19 » la nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan consolidé qui ne sont pas pris en compte dans le compte de profits et pertes consolidé ou dans le bilan consolidé. »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 28.3]
« Art. 1712-20.
Il est permis que les indications prescrites à l'article 1712-19, points 2°, 3°, 4° et 5° :

1° prennent la forme d'un relevé déposé conformément à l'article 100-13 ; il doit en être fait mention dans l'annexe ;

2° soient omises lorsqu'elles sont de nature à porter gravement préjudice à une des entreprises concernées par ces dispositions. L'omission de ces indications doit être mentionnée dans l'annexe. »[350]

(*Loi du 11 juillet 1988*)

« Chapitre II - Rapport consolidé de gestion »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 29]
« Art. 1720-1[351].
(*Loi du 10 décembre 2010*)

« (1) Le rapport consolidé de gestion contient au moins un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'ensemble des sociétés comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquelles elles sont

[350] Ce paragraphe était suivi d'un paragraphe abrogé par la loi du 18 décembre 2015.
[351] Voir note sub article 1712-14.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

confrontées. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de l'ensemble des sociétés comprises dans la consolidation, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation des sociétés, l'analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique des sociétés, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel.

En donnant son analyse, le rapport consolidé de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes. »

(2) En ce qui concerne ces entreprises, le rapport comporte également des indications sur :

1° l'évolution prévisible de l'ensemble de ces entreprises ;[352]

2° les activités de l'ensemble de ces entreprises en matière de recherche et de développement ;

3° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable, de l'ensemble des actions ou parts de la société mère détenues par cette société elle-même, par des entreprises filiales ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises. Ces indications peuvent être faites dans l'annexe »;

(*Loi du 10 décembre 2010*)

« 4° » (*Loi du 30 juillet 2013*) « en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par ces entreprises[353] et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de leur actif, de leur passif, de leur situation financière et de leurs pertes ou profits :

a) les objectifs et la politique de ces entreprises[354] en matière de gestion des risques financiers y compris leur politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et

b) l'exposition de ces entreprises au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie » ;

(*Loi du 10 décembre 2010*)

« 5° une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques du groupe en relation avec le processus d'établissement des comptes consolidés, au cas où une société a des titres émis à la négociation sur un marché réglementé[355] (*Loi du 7 août 2023*) « d'un État membre »[356] au sens de (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 1er, point 31, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ». Au cas où le rapport consolidé de gestion et le rapport de gestion sont présentés sous la forme d'un rapport unique, ces informations

[352] Ce point était précédé d'un point abrogé par la loi du 18 décembre 2015.

[353] La loi suit la version anglaise de la directive qui utilise le pluriel se référant ainsi à toutes les entreprises comprises dans la consolidation alors que la version française se borne à renvoyer à la «société» au singulier.

[354] Voir la note précédente.

[355] Pour la définition de ce terme, voir la note sous l'article 1711-4.

[356] Voir définition dans le sixième alinéa de l'article 100-2.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

doivent figurer dans la section dudit rapport contenant la déclaration sur le gouvernement d'entreprise prévue à l'article 68*bis* de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Lorsque les informations requises par l'article 68*bis* de la loi précitée du 19 décembre 2002 figurent dans un rapport distinct publié avec le rapport de gestion selon les modalités prévues à l'article 68 de la loi précitée du 19 décembre 2002, les informations visées au présent point font également partie du rapport distinct. »

(*Loi du 10 décembre 2010*)

« (3) Lorsqu'un rapport consolidé de gestion est exigé en sus du rapport de gestion, les deux rapports peuvent être présentés sous la forme d'un rapport unique. Il peut être approprié, dans l'élaboration de ce rapport unique, de mettre l'accent sur les aspects revêtant de l'importance pour l'ensemble des sociétés comprises dans la consolidation. »

(*Loi du 23 juillet 2016*)

« Chapitre III - Déclaration non financière consolidée »

(*Loi du 23 juillet 2016*)
[*2013/34/UE art. 29bis*]
Art. 1730-1. [357]

(1) Le présent article vise les sociétés mères au sens de l'article 1711-1, paragraphe 2, qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

1° être une entité d'intérêt public au sens de l'article 2, point 1), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels,

---

[357] Article 8 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables.

Transparence des entreprises dans les déclarations non financières

1.Toute entreprise soumise à l'obligation de publier des informations non financières conformément à l'article 19 *bis* [article 68*bis* de la loi du 19 décembre 2002] ou à l'article 29 *bis* [article 1730-1 de la loi du 10 août 1915] de la directive 2013/34/UE inclut dans sa déclaration non financière ou sa déclaration non financière consolidée des informations sur la manière et la mesure dans laquelle les activités de l'entreprise sont associées à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9 du présent règlement.

2.En particulier, les entreprises non financières publient les informations suivantes:

a) la part de leur chiffre d'affaires provenant de produits ou de services associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9; et

b) la part de leurs dépenses d'investissement et la part de leurs dépenses d'exploitation liée à des actifs ou à des processus associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9.

3.Si, en vertu de l'article 19 *bis* ou de l'article 29 *bis* de la directive 2013/34/UE, une entreprise publie des informations non financières dans un rapport distinct, conformément à l'article 19 *bis*, paragraphe 4, ou à l'article 29 *bis*, paragraphe 4, de ladite directive, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont publiées dans ledit rapport distinct.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises[358], et

2° dépasser, conjointement avec ses entreprises filiales au sens de l'article 1711-1, paragraphe 2, à la date de clôture de son bilan, sur une base consolidée, et pendant deux exercices consécutifs, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères visés à l'article 1711-4, et

3° dépasser, conjointement avec ses entreprises filiales au sens de l'article 1711-1, paragraphe 2, à la date de clôture de son bilan, sur une base consolidée, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l'exercice.

Pour les besoins de la déclaration non financière, l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation au sens de l'article 1712-1 est désigné par groupe.

(2) Les sociétés mères visées au paragraphe 1er incluent dans le rapport consolidé de gestion une déclaration non financière consolidée comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption, y compris :

1° une brève description du modèle commercial du groupe ;

2° une description des politiques appliquées par le groupe en ce qui concerne ces questions, y compris pour les procédures de diligence raisonnable mises en oeuvre ;

3° les résultats de ces politiques ;

4° les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités du groupe, y compris, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, les relations d'affaires, les produits ou les

---

4.La Commission adopte un acte délégué conformément à l'article 23 pour compléter, les paragraphes 1 et 2 du présent article afin de préciser le contenu et la présentation des informations à publier en vertu de ces paragraphes, y compris la méthodologie à suivre en vue de s'y conformer, en prenant en considération les spécificités tant des entreprises financières que des entreprises non financières, ainsi que les critères d'examen technique établis en vertu du présent règlement. La Commission adopte ledit acte délégué le 1er juin 2021 au plus tard. [*Il s'agit du règlement délégué de la Commission 2021/2178 du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020*.]

[358] L'article 2, point 1) de la directive 2013/34/UE définit «entités d'intérêt public» comme suit

«entités d'intérêt public», les entreprises relevant du champ d'application de l'article 1er [de la directive 2013/34/UE] *[voir note sous l'article 68(1) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises]* qui sont:

a) régies par le droit d'un État membre et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers [article 4, paragraphe 1er, point 21 de la directive 2014/65/UE [MiFID II]];

b) des établissements de crédit définis à l'article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, autres que ceux visés à l'article 2 de ladite directive;

c) des entreprises d'assurance au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance, ou

d) désignées par les États membres comme entités d'intérêt public, par exemple les entreprises qui ont une importance publique significative en raison de la nature de leurs activités, de leur taille ou du nombre de leurs employés.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

services du groupe, qui sont susceptibles d'entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont le groupe gère ces risques ;

5° les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.

Lorsque le groupe n'applique pas de politique concernant l'une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière consolidée comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.

La déclaration non financière consolidée visée au premier alinéa contient également, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes.

L'omission d'informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est autorisée dans des cas exceptionnels où, de l'avis dûment motivé des membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi et au titre de leur obligation collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité.

Pour la publication des informations visées au premier alinéa, la société mère peut s'appuyer sur des cadres nationaux, de l'Union européenne ou internationaux. La société mère indique les cadres sur lesquels elle s'est appuyée.

(3) Une société mère qui s'acquitte de l'obligation énoncée au paragraphe 2 est réputée avoir satisfait à l'obligation relative à l'analyse des informations non financières figurant à l'article 68, paragraphe 1er, lettre b) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Il en va de même de l'obligation relative à l'analyse des informations non financières figurant à l'article 1720-1, paragraphe 1er.

(4) Une société mère qui est également une filiale est exemptée de l'obligation énoncée au paragraphe 2 si cette société mère exemptée et ses filiales sont comprises dans le rapport consolidé de gestion ou le rapport distinct d'une autre entreprise, établi conformément aux articles 29 et 29*bis* de la directive 2013/34/UE précitée.

(5) Lorsqu'une société mère établit, en s'appuyant ou non sur des cadres nationaux, de l'Union européenne ou internationaux, un rapport distinct qui porte sur le même exercice et sur l'ensemble du groupe, et qui couvre les informations requises pour la déclaration non financière consolidée prévues au paragraphe 2, cette société mère est exemptée de l'obligation d'établir la déclaration non financière consolidée prévue au paragraphe 2 pour autant que ce rapport distinct :

1° soit publié en même temps que le rapport consolidé de gestion, conformément à l'article 1770-1, ou

2° soit mis à la disposition du public dans un délai raisonnable, et au plus tard six mois après la date de clôture du bilan, sur le site internet de la société mère, et soit visé dans le rapport consolidé de gestion.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Le paragraphe 3 s'applique aux sociétés mères qui préparent le rapport distinct visé au premier alinéa du présent paragraphe.

(6) Le réviseur d'entreprises agréé vérifie que la déclaration non financière consolidée visée au paragraphe 2 ou le rapport distinct visé au paragraphe 5 a été fourni(e). »

(*Loi du 10 décembre 2010*)

« Chapitre IV - Obligation et responsabilité concernant l'établissement et la publication des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion »

(*Loi du 10 décembre 2010*)
« Art. 1740-1. »
(*Loi du 23 juillet 2016*)

« Les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu de la loi, ont l'obligation collective de veiller à ce que les comptes consolidés, le rapport consolidé de gestion et, lorsqu'elle fait l'objet d'une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d'entreprise consolidée[359], ainsi que le rapport visé à l'article 1730-1, paragraphe 5, soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente loi et, le cas échéant, aux normes comptables internationales[360] adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002. »

(*Loi du 11 juillet 1988*)

« Chapitre V - Contrôle des comptes consolidés »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
[2013/34/UE art. 34.1 et .2]
« Art. 1750-1.
(*Loi du 18 décembre 2009*)

(1) « La société qui établit des comptes consolidés doit les faire contrôler par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés.»[361]

(*Loi du 18 décembre 2015*)

(2) « Le ou les réviseurs d'entreprises agréés :

[359] Ni la loi de 1915 ni la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ne prévoient une « déclaration consolidée » sur le gouvernement d'entreprise.

[360]Actuellement, le Règlement (CE) N°1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 a procédé à cette adoption.

[361] En ce qui concerne la nomination, la révocation et la démission des réviseurs d'entreprises agréés, prière de se référer à la note afférente sous l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

1° émettent un avis indiquant :

a) si le rapport consolidé de gestion concorde avec les comptes consolidés pour le même exercice, et

b) si le rapport consolidé de gestion a été établi conformément aux exigences légales applicables ;

2° déterminent, à la lumière de la connaissance et de la compréhension de l'entreprise et de son environnement acquises au cours de l'audit, si des inexactitudes significatives ont été identifiées dans le rapport consolidé de gestion et, le cas échéant, donnent des indications concernant la nature de ces inexactitudes » ;

(*Loi du 23 juillet 2016*)

3° « le paragraphe 2 ne s'applique ni à la déclaration non financière visée à l'article 1730-1, paragraphe 2, ni au rapport distinct visé à l'article 1730-1, paragraphe 5. »[362]

(*Loi du 18 décembre 2015*)
[2013/34/UE art. 35]
Art. 1750-2[363].
« (1) Le ou les réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés présentent les résultats du contrôle légal des comptes dans un rapport d'audit. Ce rapport est établi conformément aux normes d'audit internationales telles qu'adoptées pour le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission de surveillance du secteur financier[364].

(2) Le rapport d'audit est écrit et :

1° il indique l'entité dont les comptes consolidés font l'objet du contrôle légal ; précise les comptes consolidés concernés, la date de clôture et la période couverte ; et indique le cadre de présentation de l'information financière qui a été appliqué pour leur établissement ;

2° il contient une description de l'étendue du contrôle légal des comptes qui contient au minimum l'indication des normes d'audit conformément auxquelles le contrôle légal a été effectué ;

3° il contient un avis qui est soit sans réserve, soit assorti de réserves, soit défavorable et exprime clairement les conclusions du ou des réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés :

a) quant à la fidélité de l'image donnée par les comptes consolidés conformément au cadre de présentation de l'information financière retenu, et

b) le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables.

Si le ou les réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés ne sont pas en mesure de rendre un avis, le rapport contient une déclaration indiquant l'impossibilité de rendre un avis ;

[362] Ce paragraphe était suivi de trois paragraphes abrogés par la loi du 18 décembre 2015.
[363] Cet article doit se lire en combinaison avec l'article 35 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit qui est reproduit en note de bas de page sous l'article 69bis de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
[364] Voir Règlement CSSF n°22-01.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

4° il se réfère à quelque autre question que ce soit sur laquelle le ou les réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés attirent spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'avis ;

5° il comporte l'avis et la déclaration, fondés tous les deux sur le travail effectué au cours de l'audit, visés à l'article 1750-1, paragraphe 2 ;

6° il comporte une déclaration sur d'éventuelles incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation ;

7° il précise le lieu d'établissement du ou des réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés.

(3) Lorsque le contrôle légal des comptes a été effectué par plusieurs réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal des comptes et présentent un rapport et un avis conjoints. En cas de désaccord, chaque réviseur d'entreprises agréés ou cabinet de révision agréé présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport d'audit et expose les raisons de ce désaccord.

(4) Le rapport d'audit est signé et daté par le réviseur d'entreprises agréé. Lorsqu'un cabinet de révision agréé effectue le contrôle légal des comptes, le rapport d'audit porte au moins la signature du ou des réviseurs d'entreprises agréés qui effectuent le contrôle légal des comptes pour le compte dudit cabinet. Lorsque plusieurs réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés ont travaillé en même temps, le rapport d'audit est signé par tous les réviseurs d'entreprises agréés ou au moins par les réviseurs d'entreprises agréés qui effectuent le contrôle légal des comptes pour le compte de chaque cabinet de révision agréé.

(5) Le rapport du réviseur d'entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé sur les comptes consolidés respecte les exigences énoncées aux paragraphes 1er à 4. Pour établir son rapport sur la cohérence du rapport consolidé de gestion et des comptes consolidés comme l'exige le paragraphe 2, point 5°, le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé examine les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion. Dans le cas où les comptes annuels de l'entreprise mère sont joints aux comptes consolidés, les rapports des réviseurs d'entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés requis par le présent article peuvent être combinés. »

(*Loi du 18 décembre 2015*)

« Chapitre VI - Rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements

[2013/34/UE art. 41]

Art. 1760-1.

Aux fins du présent chapitre, on entend par :

1° « entreprise active dans les industries extractives » : une entreprise dont tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la prospection, la découverte, l'exploitation et

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

l'extraction de gisements de minerais, de pétrole, de gaz naturel ou d'autres matières, relevant des activités économiques énumérées à la section B, divisions 05 à 08 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la classification statistique des activités économiques NACE Rév. 2[365] ;

2° « entreprise active dans l'exploitation des forêts primaires » : une entreprise exerçant, dans les forêts primaires, des activités visées à la section A, division 02, Groupe 02.2, de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 [366]précité;

3° « gouvernement » : toute autorité nationale, régionale ou locale d'un Etat membre[367] ou d'un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens des articles 1711-1 à 1711-3 ;

4° « projet » : les activités opérationnelles régies par un seul contrat, licence, bail, concession ou des arrangements juridiques similaires et constituant la base d'obligations de paiement envers un gouvernement. Toutefois, si plusieurs de ces arrangements sont liés entre eux dans leur substance, ils sont considérés comme un projet ;

5° « paiement » : un montant payé, en espèce ou en nature, pour les activités, décrites aux points 1° et 2°, appartenant aux types suivants :

a) droits à la production[368] ;

b) impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les impôts sur les ventes ;

c) redevances ;

d) dividendes ;

e) primes de signature, de découverte et de production ;

f) droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession, et

g) paiements pour des améliorations des infrastructures.

6° « grande entreprise » : une entreprise organisée sous forme de société anonyme, société européenne, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou sous l'une des formes visées à l'article 77, alinéa 2, points 2° et 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et qui, à la date de clôture du bilan, dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères visés à l'article 47 de la loi précitée du 19 décembre 2002 ;

7° « entités d'intérêt public » : les entreprises au sens de l'article 2, point 1) de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états

[365] 05 : Extraction de houille et de lignite ; 06 : Extraction d'hydrocarbures ; 07 : Extraction de minerais métalliques ; 08 : Autres industries extractives (notamment pierres, sables, argiles, gypse, minéraux chimiques, tourbe, sel).

[366] Exploitation forestière.

[367] Voir définition dans le sixième alinéa de l'article 100-2.

[368] La version allemande utilise le terme « *Produktionszahlungsansprüche*».

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises[369] ;

8° « entreprise filiale » : une entreprise telle que définie à l'article 1711-1, paragraphe 2;

9° « entreprise mère » : une entreprise telle que définie à l'article 1711-1, paragraphe 2 ;

10° « groupe » : l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation au sens de l'article 1712-1 ;

11° « entreprises liées » : deux entreprises ou plus entre lesquelles existent les relations visées à l'article 1790-2, paragraphe 1er.

[2013/34/UE art. 44]

Art. 1760-2.

(1) Toute grande entreprise ou toute entité d'intérêt public active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires doit établir un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements conformément à l'article 1760-3 si, en tant qu'entreprise mère, elle est soumise à l'obligation d'établir des comptes consolidés.

Une entreprise mère est considérée comme active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires si une de ses entreprises filiales est active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires.

Le rapport consolidé ne comprend que les paiements provenant des activités de l'industrie extractive ou des activités relatives à l'exploitation des forêts primaires.

(2) L'obligation d'établir le rapport consolidé visé au paragraphe 1er ne s'applique pas à :

1° l'entreprise mère d'un groupe qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères visés à l'article 1711-4, excepté lorsqu'une entité d'intérêt public figure parmi les entreprises liées ;

2° l'entreprise mère (…)[370] qui est aussi une entreprise filiale, si sa propre entreprise mère relève du droit d'un État membre.

(3) Une entreprise, y compris une entité d'intérêt public, ne doit pas être incluse dans un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

1° des restrictions sévères et durables entament substantiellement l'exercice par l'entreprise mère de ses droits sur le patrimoine ou la gestion de cette entreprise ;

2° dans des cas extrêmement rares où les informations nécessaires pour établir le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements conformément au présent chapitre ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié ;

3° les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure.

[369] La loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit contient une définition des « entités d'intérêt public ». Voir note sous l'article 443-1.

[370] Termes supprimés par la loi du 7 août 2023.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Les dérogations susvisées ne sont applicables que si elles sont également appliquées aux fins des comptes consolidés.

[2013/34/UE art. 43]

Art. 1760-3.

(1) Un paiement, qu'il s'agisse d'un versement individuel ou d'une série de paiements liés, ne doit pas être déclaré dans le rapport si son montant est inférieur à 100 000 euros au cours d'un exercice.

(2) Le rapport contient, pour les activités décrites à l'article 1760-1, points 1° et 2°, et pour l'exercice concerné, les informations suivantes :

1° le montant total des paiements effectués au profit de chaque gouvernement ;

2° le montant total par type de paiements prévu à l'article 1760-1, point 5°, lettres a) à g), des paiements effectués au profit de chaque gouvernement ;

3° lorsque ces paiements ont été imputés à un projet spécifique, le montant total par type de paiements prévu à l'article 1760-1, point 5°, lettres a) à g), des paiements effectués pour chacun de ces projets et le montant total des paiements correspondant à chaque projet.

Les paiements effectués par les entreprises au regard des obligations imposées au niveau de l'entité peuvent être déclarés au niveau de l'entité plutôt qu'au niveau du projet.

(3) Lorsque des paiements en nature sont effectués au profit d'un gouvernement, ils sont déclarés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d'accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie.

(4) La déclaration des paiements visée au présent article reflète la substance du paiement ou de l'activité concernés, plutôt que leur forme. Les paiements et les activités ne peuvent être artificiellement scindés ou regroupés pour échapper à l'application du présent chapitre.

[2013/34/UE art. 45.1]

Art. 1760-4.

Le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements, visé au présent chapitre, fait l'objet d'une publication au Recueil électronique des sociétés et associations. Cette publication est effectuée par le biais d'une mention du dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés déposée dans les douze mois de la clôture de l'exercice auquel le rapport fait référence[371].

[371] Loi du 22 mai 2020 portant prorogation des délais de dépôt et de publication des comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents durant l'état de crise.
Art. 2. Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sont prorogés de 3 mois: (…)
2° le délai de publication du rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements au Recueil électronique des sociétés et associations visé à l'article 1760-4 de la loi précitée du 10 août 1915. (…)
Art. 5. La présente loi ne s'applique qu'aux comptes annuels, aux comptes consolidés ainsi qu'aux rapports y afférents et aux assemblées générales se rapportant à un exercice clôturé à la date de fin de l'état de crise tel que prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et dont les délais de dépôt et de publication ou de tenue n'étaient pas échus au 18 mars 2020.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
[*Cette loi est entrée en vigueur le 29 mai 2020*.]

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

[2013/34/UE art. 45.2]

Art. 1760-5.

Les membres des organes responsables d'une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées par la loi, ont la responsabilité de veiller à ce que, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements soit établi et publié conformément aux exigences du présent chapitre.

[2013/34/UE art. 46]

Art. 1760-6.

Les entreprises visées à l'article 1760-2 qui établissent un rapport consolidé et le rendent public conformément aux exigences applicables aux pays tiers en la matière qui, en vertu de l'article 47 de la directive 2013/34/UE précitée, sont jugées équivalentes à celles prévues au présent chapitre[372], sont exemptées des obligations prévues au présent chapitre, à l'exception de l'obligation de publier ce rapport conformément à l'article 1760-4. »

(*Loi du 11 juillet 1988*)

« Chapitre VII - Publicité des comptes consolidés »

(*Loi du 11 juillet 1988*)

[2013/34/UE art. 30]

« Art. 1770-1.

(*Loi du 18 décembre 2009*)

« (1) Les comptes consolidés régulièrement approuvés et le rapport consolidé de gestion ainsi que le rapport établi par (*Loi du 10 décembre 2010*) « le ou les réviseurs d'entreprises agréés chargés » du contrôle des comptes consolidés font l'objet de la part de la société qui a établi les comptes consolidés d'une publicité, conformément à l'article 100-13. »[373]

(*Loi du 30 juillet 2013*)

« (2) Les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion sont établis dans une seule et même langue. À cet effet, il est loisible à la société mère de recourir aux langues allemande ou anglaise en lieu et place du français. »

(3) En ce qui concerne le rapport consolidé de gestion, (*Loi du 10 décembre 2010*) « l'article 79, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le

[372] L'équivalence des exigences d'un pays tiers doit être reconnue par un acte d'exécution de la Commission européenne.

[373] Loi du 22 mai 2020 portant prorogation des délais de dépôt et de publication des comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents durant l'état de crise.

Art. 2. Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sont prorogés de 3 mois:

1° la publicité des comptes consolidés et des rapports y afférents prévue à l'article 1770-1, paragraphe 1er, de la loi précitée du 10 août 1915 ; (…)

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises », est applicable.

(4) Les (*Loi du 10 décembre 2010*) « articles 80 et 81 de la loi précitée du 19 décembre 2002 » sont applicables. »

(*Loi du 10 décembre 2010*)

« (5) Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé[374] d'un État membre[375] (…)[376] au sens de (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 1er, point 31, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ». »

(*Loi du 10 décembre 2010*)

«Chapitre VIII - Des comptes consolidés établis selon les normes comptables internationales »

(*Loi du 10 décembre 2010*)
[Règlement CE 1606/2002, art. 5]
« Art. 1780-1.
Les sociétés dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé[377] d'un État membre[378] (…)[379] au sens de (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 1er, point 31, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers », ont la faculté de déroger aux dispositions du titre XVII et établir leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement

Art. 5. La présente loi ne s'applique qu'aux comptes annuels, aux comptes consolidés ainsi qu'aux rapports y afférents et aux assemblées générales se rapportant à un exercice clôturé à la date de fin de l'état de crise tel que prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et dont les délais de dépôt et de publication ou de tenue n'étaient pas échus au 18 mars 2020.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
[*Cette loi est entrée en vigueur le 29 mai 2020*.]

[374] Pour la définition de ce terme, voir la note sous l'article 1711-4.

[375] Jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni sera considéré comme faisant partie de l'UE conformément à l'Accord de Retrait conclu entre l'UE et le Royaume-Uni. Voir aussi la définition « d'État membre » formulée au sixième alinéa de l'article 100-2.

[376] Termes supprimés par la loi du 7 août 2023.

[377] Pour la définition de ce terme, voir la note sous l'article 1711-4.

[378] Jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni sera considéré comme faisant partie de l'UE conformément à l'Accord de Retrait conclu entre l'UE et le Royaume-Uni. Voir aussi la définition « d'État membre » formulée au sixième alinéa de l'article 100-2.

[379] Termes supprimés par la loi du 7 août 2023.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales[380].

Dans ce cas, les sociétés concernées restent toutefois soumises aux dispositions des articles 1711-1 à 1711-7, 1712-19, points 2° à 5°, 11°, 13° à 15°, 1712-20, paragraphe 1er, 1720-1, 1730-1, 1750-1 et 1780-2.

(*Loi du 29 juillet 1993*)
« Art. 1780-2. »
(*abrogé par la loi du 7 août 2023*)

(*Loi du 10 décembre 2010*)

« Chapitre IX - Dispositions diverses »

(*Loi du 11 juillet 1988*)
« Art. 1790-1 »
(*abrogé par la loi du 7 août 2023*)

(Loi *du 11 juillet 1988)*
[2013/34/UE art. 2.12 et art. 2.3]
«Art. 1790-2.
(1) Les entreprises entre lesquelles existent les relations visées à l'article 1711-1, paragraphe 1er, ainsi que les autres entreprises qui sont dans une telle relation avec une des entreprises ci-avant indiquées sont des entreprises liées au sens (*Loi du 30 juillet 2013*) « du titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » ainsi que du présent titre.

(*Loi du 10 décembre 2010*)

« (2) L'expression « partie liée[381] » a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales[382]. »

(3) L'article 1711-2 et l'article 1711-3, paragraphe 2, s'appliquent.

(4) Les entreprises mères qui ne revêtent pas la forme juridique de société anonyme, (*Loi du 30 juillet 2013*) « de société européenne (SE) », de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée (*Loi du 30 juillet 2013*) « ou de société visée à l'article 77, alinéa

[380]Actuellement, le Règlement (UE) 2023/1803 de la Commission du 13 septembre 2023 procède à cette adoption. Ce règlement remplace et abroge le Règlement (CE) N°1126/2008 et prévoit que toutes les références au règlement abrogé s'entendent comme des références au nouveau Règlement.

[381] Pour la définition de « partie liée », voir la note reproduite à la suite du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 figurant à l'Annexe I ci-dessous. Par ailleurs, l'article 1712-19,9° contient aussi un renvoi à la définition de ce terme.

[382] Actuellement, le Règlement (UE) 2023/1803 de la Commission du 13 septembre 2023 procède à cette adoption. Ce règlement remplace et abroge le Règlement (CE) N°1126/2008 et prévoit que toutes les références au règlement abrogé s'entendent comme des références au nouveau Règlement.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

2, points 2° et 3°, de la loi précitée du 19 décembre 2002 » et qui, de ce fait, ne sont pas tenues à établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion sont exclues de l'application du paragraphe 1er. »[383]

[383] L'ancien art. 344-1 qui suivait cet article a été abrogé par la loi du 10 décembre 2010.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Annexe I

Chapitres I, I*bis*, II, II*bis*, II*ter*, II*quater* et IV du Titre II de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[384, 385]

TITRE II

De la comptabilité et des comptes annuels des entreprises[386]

Chapitre I – De l'obligation de tenir une comptabilité, de préparer des comptes annuels et de déposer ceux-ci

Art. 24.[387]
Le titre II. – Des livres de commerce du Livre Ier du Code de commerce est modifié comme suit:

«Art. 8.
Pour l'application du présent titre, il faut entendre par « entreprises »

1° les commerçants personnes physiques;

2° *(Loi du 30 juillet 2013)* « les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique, les groupements européens d'intérêt économique et les groupements d'intérêt économique.»;

(Loi du 12 juillet 2013)

3° « les sociétés en commandite spéciale. »

Les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile au Luxembourg, les entreprises de droit étranger visées au point 2° de l'alinéa 1er ainsi que les groupements européens d'intérêt économique ayant leur siège à l'étranger, ne sont soumis aux dispositions du présent *(Loi du 30 juillet 2013)* « titre » qu'en ce qui concerne les succursales et sièges d'opérations qu'ils ont établis au Luxembourg. L'ensemble de leurs succursales et sièges d'opérations dans le pays est

[384] Conformément à l'article IV point 1. de la loi du 18 décembre 2015, les dispositions de cette loi s'appliquent pour la première fois aux comptes annuels et aux rapports afférents des exercices commençant le 1er janvier 2016 ou au cours de 2016.

[385] Conformément à l'article 4 de la loi du 30 juillet 2013, les entreprises peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions de cette loi aux exercices non encore clôturés à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 5 octobre 2013.

[386] La loi du 10 décembre 2010 a apporté un certain nombre de modifications à ce Titre. Conformément à son article 4, les entreprises ont l'option de ne pas appliquer la loi du 10 décembre 2010 aux exercices en cours au 21 décembre 2010.

[387] Article 24 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises modifiant le titre II du Livre Ier du Code de commerce.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

considéré comme une entreprise. Les livres, comptes et pièces justificatives relatifs à ces sièges et succursales sont conservés au Luxembourg. »

Art. 9.
Toute entreprise doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.

Art. 10.
La comptabilité des personnes morales doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature. La comptabilité des commerçants, personnes physiques, doit couvrir ces mêmes éléments lorsque ceux-ci relèvent de leur activité commerciale; elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés à cette activité commerciale.

Art. 11.
(Loi du 30 juillet 2013) « Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double à l'exception des commerçants personnes physiques visés à l'article 13 alinéa 1 qui ont la faculté de tenir une comptabilité simplifiée. »

Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans un livre journal unique, soit dans un système de journaux spécialisés. Dans ce dernier cas, toutes les données inscrites dans les journaux spécialisés sont introduites, avec indication des différents comptes mis en mouvement, par voie de centralisation dans un livre centralisateur unique.

Art. 12.
Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l'activité de l'entreprise. Ce plan comptable est tenu en permanence au siège de l'entreprise à la disposition de ceux qui sont concernés par lui.

(Loi du 30 juillet 2013) « Le contenu d'un plan comptable normalisé est arrêté par un règlement grand-ducal[388.] ».

Art. 13.
(*Loi du 18 décembre 2015*)

« Les commerçants personnes physiques, dont le chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 100.000 euros, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité suivant les prescriptions de l'article 12, 2ème alinéa. Cette faculté existe également pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple à l'exception de celles visées à l'article 77, 2ème alinéa, points 2° et 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité

[388] Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant le contenu du plan comptable normalisé visé à l'article 12 du Code de commerce (Mémorial A N°631 du 23 septembre 2019). Le plan comptable normalisé annexé à ce dernier règlement s'applique aux exercices commençant à partir du 1er janvier 2020 sauf pour les dispositions visées à son article 13 (2).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

et les comptes annuels des entreprises. Cette même faculté existe pour les sociétés en commandite spéciale quel que soit leur chiffre d'affaires. »

Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par règlement grand-ducal.

Lorsque l'exercice a une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, le montant visé à l'alinéa 1er est multiplié par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.

Les commerçants personnes physiques et les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, qui commencent leur activité, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité suivant les prescriptions de l'article 12, pour autant qu'il résulte de prévisions faites de bonne foi que le chiffre d'affaires, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est réalisé au terme du premier exercice n'excède pas le montant visé à l'alinéa 1er, calculé le cas échéant conformément à l'alinéa précédent.

(Loi du 30 juillet 2013) « L'article 12 alinéa 2 n'est pas applicable aux établissements de crédit, aux sociétés d'assurance et de réassurance ainsi qu'aux entreprises du secteur financier soumises à la surveillance prudentielle de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)[389] à l'exception des PSF de support visés à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. »

Art. 14.
Les pièces justificatives, les lettres reçues et les copies des lettres envoyées doivent être conservées par ordre de date, selon un classement méthodique.

Art. 15.
Toute entreprise doit, en outre, établir une fois l'an un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature et de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels.

Art. 16.
A l'exception du bilan et du compte de profits et pertes, les documents ou informations visés aux articles 11, 12, 14 et 15 peuvent être conservés sous forme de copie. Ces copies ont la même valeur probante que les originaux dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu'elles ont été réalisées dans le cadre d'une méthode de gestion régulièrement suivie et qu'elles répondent aux conditions fixées par un règlement grand-ducal.

[389] L'article 2 (1) de la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, telle que modifiée précise : « La CSSF est l'autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des PSF au sens de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs agréés au titre de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, des organismes de placement collectif, des fonds de pension sous forme de sepcav ou d'assep, des organismes de titrisation agréés, des représentants-fiduciaires intervenant auprès d'un d'organisme de titrisation, des SICAR ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique au sens de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Les documents ou informations visés aux articles 11, 12, 14 et 15, quelle que soit la forme de leur conservation, doivent être conservés pendant dix ans à partir de la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

(*Loi du 25 juillet 2015*)

« Les copies sous forme numérique qui sont effectuées par un prestataire de services de dématérialisation ou de conservation ont, sauf preuve contraire, la même valeur probante que l'original ou l'acte faisant foi d'original.

Une copie ne peut être rejetée par le juge au seul motif qu'elle se présente sous forme électronique ou qu'elle n'a pas été réalisée par un prestataire de services de dématérialisation. »

Art. 17.
Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

Art. 18.
Les livres que les entreprises faisant le commerce sont obligées de tenir, et pour lesquels elles n'ont pas observé les formalités ci-dessus prescrites ne peuvent être représentés ni faire foi en justice, au profit de celles qui les ont tenus; sans préjudice de ce qui est réglé au livre des Faillites et Banqueroutes.

Art. 19.
Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend.

Art. 20.
En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire.

Art. 21.
Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie. »

(*Loi du 7 août 2023*)

« Chapitre I*bis*. - Définitions

Art. 24*bis*.
Sauf disposition contraire, on entend aux fins de la présente loi par :

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

1 ° « États membres » : les États membres de l'Union européenne et les États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les États membres de l'Union Européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ;

2 ° « marché réglementé d'un État membre» : un marché réglementé[390] d'un État membre au sens de l'article 1er, point 31, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers. »

(Loi du 30 juillet 2013)

« Chapitre II – De l'établissement des comptes annuels [391, 392]»

Section 1. – Dispositions générales

Art. 25.

(Loi du 10 décembre 2010)

« Le présent chapitre s'applique aux entreprises visées à l'article 8 du Code de commerce à l'exception:

1° des commerçants personnes physiques, *(Loi du 12 juillet 2013)* « des sociétés en commandite spéciale » et les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, visées à l'article 13 du Code de commerce;

2° (*Loi du 23 juillet 2016*) « des sociétés d'assurance et de réassurance; »

3° des sociétés d'épargne-pension à capital variable.

Le présent chapitre s'applique aux sociétés d'investissement et aux sociétés de participation financière visées aux articles 30 et 31 à l'exception des dérogations prévues dans le cadre de la présente loi. »

---

[390] Pour la définition de ce terme, voir la note sous l'article 1711-4 de la loi de 1915.

[391] Des notes de bas de page indiqueront l'article abrogé de la loi de 1915 dans sa numérisation de l'époque auquel la disposition reproduite correspond, du moins dans l'essentiel. En plus des modifications intervenues depuis 2002, il peut y avoir des différences entre les dispositions abrogées de la loi de 1915 et celles qui les remplacent dans la loi de 2002.

[392] Conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, un Etat-Membre peut autoriser ou obliger les sociétés cotées à établir leurs comptes annuels et les sociétés autres que les sociétés cotées à établir leurs comptes consolidés et/ou leurs comptes annuels conformément aux «normes comptables internationales», terme signifiant les normes comptables internationales [International Accounting Standards (IAS)], les normes internationales d'informations financières [International Financial Reporting Standards (IFRS)] et les normes et interprétations s'y rapportant et celles qui seront adoptées à l'avenir par l'International Accounting Standards Board (IASB). Le Luxembourg a introduit cette autorisation par la loi du 10 décembre 2010 relative à l'introduction des normes comptables internationales (Mémorial A – 225 du 17 décembre 2010 ; doc. parl. 5976). Voir également l'article 72bis ci-après et l'article 1780-1 de la loi de 1915 pour les comptes consolidés.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 23 juillet 2016*)

« Les établissements de crédit sont exclus du champ d'application du présent chapitre à l'exception des articles 68*bis* et 68*ter* concernant la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité .»

Art. 26.[393]

(1) Les comptes annuels visés à l'article 15 du Code de commerce comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l'annexe: ces documents forment un tout.

(Loi du 10 décembre 2010) « Les entreprises ont la faculté d'incorporer d'autres états financiers dans les comptes annuels en sus des documents visés au premier alinéa. »

(2) Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et en conformité avec les dispositions du présent chapitre.

(3) Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l'entreprise.

(4) Lorsque l'application des dispositions ci-après prévues ne suffit pas pour donner l'image fidèle visée au paragraphe (3), des informations complémentaires doivent être fournies.

(5) Si, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition du présent chapitre se révèle contraire à l'obligation prévue au paragraphe (3) ci-dessus, il y a lieu de déroger à celle-ci afin qu'une image fidèle au sens du paragraphe (3) soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l'annexe et dûment motivée avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

(6) (*Loi du 18 décembre 2015*) « Lorsqu'une disposition du présent titre se réfère au terme « significatif », ce terme se définit comme le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des comptes annuels de l'entreprise. L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires. ».

Art. 27.

Le ministre de la Justice peut accorder, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission des normes comptables des dérogations aux règles arrêtées en vertu des articles 11, 12 et 15 du Code de commerce, aux dispositions du présent chapitre *(Loi du 30 juillet 2013)* «et du chapitre IV du titre II de la présente loi ainsi qu'aux dispositions du (*Loi du 7 août 2023*) « titre XVII de la loi précitée du 10 août 1915 »[394]. »

---

[393] Correspond à l'article 205 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

[394] Conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, un Etat-Membre peut autoriser ou obliger les sociétés cotées à établir leurs comptes annuels et les sociétés autres que les sociétés cotées à établir leurs comptes consolidés et/ou leurs comptes annuels conformément aux «normes comptables internationales», terme signifiant les normes comptables internationales [International Accounting Standards (IAS)], les normes internationales d'informations financières [International Financial Reporting Standards (IFRS)] et les normes et interprétations s'y rapportant et celles qui seront adoptées à l'avenir par l'International Accounting Standards Board (IASB). Le Luxembourg a introduit cette autorisation par la loi du 10 décembre 2010 relative à l'introduction des normes comptables internationales (Mémorial A – 225 du 17 décembre 2010 ; doc. parl. 5976). Voir également article 72bis ci-après et l'article 1780-1 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(Loi du 10 décembre 2010)

« Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis de la Commission des normes comptables, peut autoriser les entreprises visées à l'article 25 ou certaines catégories d'entre elles à déroger aux règles arrêtées en vertu des articles 11, 12 et 15 du Code de commerce, aux dispositions du présent chapitre et du chapitre (*Loi du 30 juillet 2013*) « IV du titre II de la présente loi » ainsi qu'aux dispositions du (*Loi du 7 août 2023*) « titre XVII de la loi précitée du 10 août 1915 ». »

Section 2. – Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes

[2013/34/UE art. 9.1]

Art. 28.[395]

(Loi du 30 juillet 2013)

« La structure du bilan et celle du compte de profits et pertes, spécialement quant à la forme retenue pour leur présentation, ne peuvent pas être modifiées d'un exercice à l'autre. » (…) *(Phrases abrogées par la loi du 30 juillet 2013)*

[2013/34/UE art. 9]

Art. 29.

(Loi du 18 décembre 2015)

(1) « Dans le bilan ainsi que dans le compte de profits et pertes, les postes doivent apparaître séparément dans l'ordre indiqué au sein des règlements grand-ducaux pris en exécution des articles 34, 35 paragraphe (1), 46 et 47 paragraphe (1)[396]. »

(…) *(Paragraphe abrogé par la loi du 30 juillet 2013)*

(…) *(Paragraphe abrogé par la loi du 30 juillet 2013)*

(2[397]) Chacun des postes du bilan et du compte de profits et pertes doit comporter l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent. L'absence de comparabilité des chiffres d'un exercice à l'autre et, le cas échéant, les adaptations des chiffres de l'exercice précédent, faites pour assurer cette comparabilité, doivent être signalées dans l'annexe et dûment commentées.

(…) (*Paragraphe abrogé par la loi du 30 juillet 2013*)

(3[398]) (*Loi du 18 décembre 2015*) « La présentation des montants repris sous les postes du compte de profits et pertes et du bilan peut se référer à la substance de la transaction ou du contrat concerné. »

---

[395] Correspond à l'article 206 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

[396] Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant la forme et le contenu des schémas de présentation du bilan et du compte de profits et pertes et portant exécution des articles 34, 35, 46 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (Mém . A – 258 du 28 décembre 2015, p. 6239), reproduit à la fin de cette Annexe.

[397] Paragraphe renuméroté par la loi du 30 juillet 2013.

[398] Paragraphe renuméroté par la loi du 30 juillet 2013.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 30.[399]

(1) *(Loi du 30 juillet 2013)* «Par dérogation au paragraphe (1) de l'article 29, les sociétés d'investissement établissent leurs comptes annuels conformément aux règles fixées sur base de l'article 151 (3) et (5) de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou de l'article 52, paragraphe (4) de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés.

[2013/34/UE art. 2.14]

Par sociétés d'investissement au sens du présent article, on entend les sociétés dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées et en d'autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires ou associés des résultats de la gestion de leurs avoirs. »

(2) *(Loi du 30 juillet 2013)* « Par dérogation au paragraphe (1) de l'article 29, un règlement grand-ducal peut prévoir un schéma particulier pour le bilan et le compte de profits et pertes des sociétés liées aux sociétés d'investissement à capital fixe, si l'objet unique de ces sociétés liées est d'acquérir des actions entièrement libérées émises par ces sociétés d'investissement. »

Art. 31.[400]

(1) *(Loi du 30 juillet 2013)* « Par dérogation au paragraphe (1) de l'article 29, les sociétés de participation financière peuvent établir leur bilan et leur compte de profits et pertes selon un schéma particulier arrêté par règlement grand-ducal[401].»

[2013/34/UE art. 2.15]

(2) Les sociétés de participation financière visées ci-dessus sont des sociétés dont l'objet unique est la prise de participations dans d'autres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations sans que ces sociétés s'immiscent directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, sans préjudice des droits que les sociétés de participation financière détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés.

[2013/34/UE art. 9.6]

Art. 32.[402]

Un règlement grand-ducal peut procéder à une adaptation des schémas du bilan et du compte de profits et pertes afin de faire apparaître l'affectation des résultats.

[399] Correspond à l'article 208 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement et trouvait sa source dans l'article 5 de la directive 78/660/CEE dont le point 1. n'a pas été repris dans la directive 2013/34/UE.
[400] Correspond à l'article 209 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement et trouvait sa source dans l'article 5 de la directive 78/660/CEE dont le point 1.n'a pas été repris dans la directive 2013/34/UE.
[401] Par rapport à l'article 209 abrogé de la loi de 1915, il s'agit du règlement grand-ducal du 29 juin 1984.
[402] Correspond à l'article 210 abrogé de la loi de 1915.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

[2013/34/UE art. 6.1, point g) et 6.2]

Art. 33.[403]

(Loi du 18 décembre 2015)

« Toute compensation entre des postes d'actif et de passif, ou entre des postes de charges et de produits, est interdite sans préjudice des cas où un droit de compenser existe en vertu de la loi. Dans les cas où il a été procédé à des compensations entre des postes d'actif et de passif ou entre des postes de charges et de produits, les montants compensés sont indiqués comme des montants bruts dans l'annexe. »

Section 3. – Structure du bilan

[2013/34/UE Annexe III]

Art. 34.[404]

(*Loi du 18 décembre 2015*)

« Un règlement grand-ducal à prendre sur avis de la Commission des normes comptables détermine la forme et le contenu des schémas de présentation du bilan[405]. »

[2013/34/UE art 3.2 et art. 14.1]

Art. 35.[406]

(*Loi du 18 décembre 2015*)

«(1) Les entreprises qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

- total du bilan: « 7 500 000 euros »[407]
- montant net du chiffre d'affaires: « 15 000 000 euros »[408]
- nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice: 50,

peuvent établir un bilan abrégé dont la forme et le contenu sont déterminés par un règlement grand-ducal à prendre sur avis de la Commission des normes comptables[409].

---

[403] Correspond à l'article 211 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

[404] Correspond à l'article 213 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

[405] Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant la forme et le contenu des schémas de présentation du bilan et du compte de profits et pertes et portant exécution des articles 34, 35, 46 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (Mém . A – 258 du 28 décembre 2015, p. 6239), reproduit à la fin de cette Annexe.

[406] Correspond à l'article 215 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

[407] Règlement grand-ducal du 25 octobre 2024. Ses dispositions s'appliquent aux exercices commençant à partir du 1er janvier 2023. Le seuil antérieur était de 4,4 millions d'euros.

[408] Règlement grand-ducal du 25 octobre 2024. Ses dispositions s'appliquent aux exercices commençant à partir du 1er janvier 2023. Le seuil antérieur était de 8,8 millions d'euros.

[409] Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant la forme et le contenu des schémas de présentation du bilan et du compte de profits et pertes et portant exécution des articles 34, 35, 46 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (Mém . A – 258 du 28 décembre 2015, p. 6239), reproduit à la fin de cette Annexe.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Cette faculté n'existe cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation (*Loi du 7 août 2023*) « sur un marché réglementé d'un État membre»[410]. »

(2) Les montants sus-indiqués peuvent être modifiés par règlement grand-ducal.

[2013/34/UE art.3]

Art. 36.[411]

(1) Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, vient soit de dépasser, soit de ne plus dépasser les limites de deux des trois critères indiqués à l'article 35, cette circonstance ne produit des effets pour l'application de la dérogation prévue audit article que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs.

(…) (*Paragraphe abrogé par la loi du 18 décembre 2015*)

[2013/34/UE art. 12]

Art. 37.[412]

(1) Lorsqu'un élément d'actif ou de passif relève de plusieurs postes du schéma, son rapport avec d'autres postes doit être indiqué soit dans le poste où il figure, soit dans l'annexe, lorsque cette indication est nécessaire à la compréhension des comptes annuels.

(2) Les actions propres et les parts propres ainsi que les parts dans des entreprises liées[413] ne peuvent figurer dans d'autres postes que ceux prévus à cette fin.

[2013/34/UE art. 16.1, point d)]

Art. 38.

(*Loi du 18 décembre 2015*)

« Doivent figurer à l'annexe, le montant global de tous les engagements financiers, de toutes garanties ou éventualités qui ne figurent pas au bilan, et une indication de la nature et de la forme de toutes les sûretés réelles constituées. Les engagements existants en matière de pensions ainsi que les engagements à l'égard d'entreprises liées ou associées sont mentionnés séparément. »

Section 4. – Dispositions particulières à certains postes du bilan

Art. 39.[414]

[2013/34/UE art. 12.3]

(1) L'inscription des éléments du patrimoine à l'actif immobilisé ou à l'actif circulant est déterminée par la destination de ces éléments.

[410] Jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni sera considéré comme faisant partie de l'UE conformément à l'Accord de Retrait conclu entre l'UE et le Royaume-Uni. Pour la définition de « marché réglementé d'un État membre », voir l'article 24*bis*.

[411] Correspond à l'article 216 abrogé de la loi de 1915.

[412] Correspond à l'article 217 abrogé de la loi de 1915.

[413] Pour le sens de ce terme, voir article 1790-2 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

[414] Correspond à l'article 219 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

[2013/34/UE art. 2.4]

(2) L'actif immobilisé comprend les éléments du patrimoine qui sont destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise.

[2013/34/UE art. 17.1, point a)]

(3) a) *(Loi du 30 juillet 2013)* « Les mouvements des divers postes de l'actif immobilisé doivent être indiqués dans l'annexe. A cet effet, il y a lieu, en partant du prix d'acquisition ou du coût de revient, de faire apparaître, pour chacun des postes de l'actif immobilisé, séparément, d'une part, les entrées et sorties ainsi que les transferts de l'exercice et, d'autre part, les corrections de valeur cumulées à la date de clôture du bilan et les rectifications effectuées pendant l'exercice sur corrections de valeur d'exercices antérieurs. Les corrections de valeur sont indiquées dans l'annexe. »

b) Lorsqu'au moment de l'établissement des premiers comptes annuels, conformément aux dispositions de la présente section, le prix d'acquisition ou le coût de revient d'un élément de l'actif immobilisé ne peut pas être déterminé sans frais ou délai injustifiés, la valeur résiduelle au début de l'exercice peut être considérée comme prix d'acquisition ou coût de revient. L'application du présent littera b) doit être mentionnée dans l'annexe.

c) En cas d'application de l'article 54, les mouvements des divers postes de l'actif immobilisé visé au littera a) du présent paragraphe sont indiqués en partant du prix d'acquisition ou du coût de revient réévalué.

(4) Le paragraphe (3) littera a) et b) s'applique à la présentation du poste «Frais d'établissement».

[2013/34/UE art. 14.1]

(5) Le paragraphe (3) a) et le paragraphe (4) ne s'appliquent pas au bilan abrégé des entreprises visées à l'article 35.

[2013/34/UE art. 12.4]

Art. 40.[415]

Au poste «Terrains et constructions» doivent figurer les droits immobiliers et autres droits assimilés tels qu'ils sont définis par les lois civiles.

[2013/34/UE art. 2.2]

Art. 41.[416]

(Loi du 30 juillet 2013)

« Au sens du présent chapitre, on entend par participations, des droits dans le capital d'autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de l'entreprise. La détention d'une partie du capital d'une autre entreprise est présumée être une participation lorsqu'elle excède vingt pour cent. »

[415] Correspond à l'article 220 abrogé de la loi de 1915.

[416] Correspond à l'article 221 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 42.[417]

Au poste «Comptes de régularisation» de l'actif doivent figurer les charges comptabilisées pendant l'exercice mais concernant un exercice ultérieur.

[2013/34/UE art. 2.8]

Art. 43.[418]

Les corrections de valeur comprennent toutes les corrections destinées à tenir compte de la dépréciation – définitive ou non – des éléments du patrimoine constatée à la date de clôture du bilan.

[2013/34/UE art. 12.12]

Art. 44.[419]

(Loi du 10 décembre 2010)

«(1) Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance. »

(2) (*Loi du 18 décembre 2015*) « Est également autorisée la constitution de provisions ayant pour objet de couvrir des charges qui trouvent leur origine dans l'exercice ou un exercice antérieur et qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance. »

(Loi du 10 décembre 2010) « (3) Les provisions ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l'actif. »

Art. 45.[420]

Au poste «Comptes de régularisation» du passif doivent figurer les produits perçus avant la date de clôture du bilan, mais imputables à un exercice ultérieur.

Section 5. – Structure du compte de profits et pertes

Art. 46.[421]

(Loi du 18 décembre 2015)

« Un règlement grand-ducal à prendre sur avis de la Commission des normes comptables détermine la forme et le contenu des schémas de présentation du compte de profits et pertes[422].»

---

[417] Correspond à l'article 222 abrogé de la loi de 1915 et trouvait son origine dans l'article 18 de la directive 78/660/CEE non repris dans la directive 2013/34/UE.

[418] Correspond à l'article 223 abrogé de la loi de 1915.

[419] Correspond à l'article 224 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

[420] Correspond à l'article 225 abrogé de la loi de 1915 et trouvait son origine dans l'article 21 de la directive 78/660/CEE non repris dans la directive 2013/34/UE.

[421] Correspond à l'article 228 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

[422] Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant la forme et le contenu des schémas de présentation du bilan et du compte de profits et pertes et portant exécution des articles 34, 35, 46 et 47 de la loi modifiée du 19

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

[2013/34/UE art. 3.3 et 14.2]

Art. 47.[423]

(Loi du 18 décembre 2015)

«(1) Les entreprises qui à la date de clôture du bilan ne dépassent pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants

- total du bilan: « 25 000 000 euros »[424]
- montant net du chiffre d'affaires: « 50 000 000 euros »[425]
- nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice: 250,

peuvent établir un compte de profits et pertes abrégé dont la forme et le contenu sont déterminés par un règlement grand-ducal à prendre sur avis de la Commission des normes comptables[426] .

Cette faculté n'existe cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation (*Loi du 7 août 2023*) « sur un marché réglementé d'un État membre[427] ».

L'article 36 est applicable. »

(2) Les montants sus-indiqués peuvent être modifiés par règlement grand-ducal. »

Section 6. – Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes

[2013/34/UE art. 2.5]

Art. 48.[428]

(*Loi du 18 décembre 2015*)

« Le chiffre d'affaires net comprend le montant résultant de la vente des produits et de la prestation de services, déduction faite des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires. »

décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (Mém . A – 258 du 28 décembre 2015, p. 6239), reproduit à la fin de cette Annexe.

[423] Correspond à l'article 231 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

[424] Règlement grand-ducal du 25 octobre 2024. Ses dispositions s'appliquent aux exercices commençant à partir du 1er janvier 2023. Le seuil antérieur était de 20 millions d'euros.

[425] Règlement grand-ducal du 25 octobre 2024. Ses dispositions s'appliquent aux exercices commençant à partir du 1er janvier 2023. Le seuil antérieur était de 40 millions d'euros.

[426] Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant la forme et le contenu des schémas de présentation du bilan et du compte de profits et pertes et portant exécution des articles 34, 35, 46 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (Mém . A – 258 du 28 décembre 2015, p. 6239), reproduit à la fin de cette Annexe.

[427] Jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni sera considéré comme faisant partie de l'UE conformément à l'Accord de Retrait conclu entre l'UE et le Royaume-Uni. Pour la définition de « marché réglementé d'un État membre », voir l'article 24*bis*.

[428] Correspond à l'article 232 abrogé de la loi de 1915.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

[2013/34/UE art. 16.1, point f)]

Art. 49.

(*Loi du 18 décembre 2015*)

« Le montant et la nature des éléments de produits ou charges qui sont de taille ou d'incidence exceptionnelle sont renseignés en annexe. »

Art. 50.

(abrogé par la loi du 18 décembre 2015)

Section 7. – Règles d'évaluation

[2013/34/UE art. 6.1]

Art. 51.[429]

[2013/34/UE art. 6.1]

(1) Pour l'évaluation des postes figurant dans les comptes annuels il est fait application des principes généraux suivants:

a) l'entreprise est présumée continuer ses activités;

b) (*Loi du 18 décembre 2015*) « les méthodes comptables et les modes d'évaluation ne peuvent pas être modifiés d'un exercice à l'autre; »

c) le principe de prudence doit en tout cas être observé et notamment;

aa) seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits;

(Loi du 10 décembre 2010)

«bb) il doit être tenu compte de tous les (*Loi du 18 décembre 2015*) « passifs » qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces (*Loi du 18 décembre 2015*) « passifs » ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi; »

cc) il doit être tenu compte des dépréciations, que l'exercice se solde par une perte ou par un bénéfice;

d) il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice auquel les comptes se rapportent, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges ou produits;

e) les éléments des postes de l'actif et du passif doivent être évalués séparément;

f) le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent ;

(*Loi du 18 décembre 2015*)

«g) il n'est pas nécessaire de se conformer aux exigences énoncées dans le présent chapitre concernant la présentation et la communication d'informations en

[429] Correspond à l'article 235 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

annexe lorsque le respect de ces exigences ne revêt pas un caractère significatif au regard du principe d'importance relative[430]. »

(Loi du 10 décembre 2010)

«(1bis) Outre les montants enregistrés conformément à l'article 51 paragraphe 1, point c) bb), les entreprises ont la faculté de prendre en considération tous les (*Loi du 18 décembre 2015*) « passifs » prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces (*Loi du 18 décembre 2015*) « passifs » ou pertes ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi. »

[2013/34/UE art. 4.4]

(2) (*Loi du 18 décembre 2015*) « Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition de la présente loi est incompatible avec l'obligation prévue à l'article 26, paragraphe (3), ladite disposition n'est pas appliquée afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise. La non-application d'une telle disposition est mentionnée dans l'annexe et dûment motivée, avec une indication de son incidence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise. »

[2013/34/UE art. 6.1, point i)]

Art. 52.[431]

L'évaluation des postes figurant dans les comptes annuels se fait selon les dispositions des articles 53, 55, 56, 59 à 64, fondées sur le principe du prix d'acquisition ou du coût de revient.

[2013/34/UE art. 12.11]

Art. 53.[432]

(1) a) Les frais d'établissement doivent être amortis dans un délai maximum de cinq ans.

b) Dans la mesure où les frais d'établissement n'ont pas été complètement amortis, toute distribution des résultats est interdite à moins que le montant des réserves disponibles à cet effet et des résultats reportés ne soit au moins égal au montant des frais non amortis.

(2) Les éléments inscrits au poste « Frais d'établissement » doivent être commentés dans l'annexe.

(3) Peuvent être portés à l'actif en tant que frais d'établissement les frais qui sont en relation avec la création ou l'extension d'une entreprise, d'une partie d'entreprise ou d'une branche d'activité, par opposition aux frais résultant de la gestion courante.

[430] Voir : considérant 17 de la directive 2013/34/UE.

[431] Correspond à l'article 236 abrogé de la loi de 1915.

[432] Correspond à l'article 237 abrogé de la loi de 1915.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

[2013/34/UE art. 7]

Art. 54.[433]

(*Loi du 18 décembre 2015*)

«(1) Un règlement grand-ducal peut, par dérogation à l'article 52, autoriser ou imposer pour toutes les entreprises ou certaines catégories d'entreprises, le mode d'évaluation alternatif fondé sur la réévaluation des éléments de l'actif immobilisé.

(2) Le règlement visé au paragraphe (1) détermine les modalités d'application du mode d'évaluation alternatif dans les limites prévues à l'article 7 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises. »

Art. 55.[434]

[2013/34/UE art. 6.1, point i), 12.5 et 12.6]

(1) a) Les éléments de l'actif immobilisé doivent être évalués au prix d'acquisition ou au coût de revient sans préjudice aux points b) et c).

b) Le prix d'acquisition ou le coût de revient des éléments de l'actif immobilisé dont l'utilisation est limitée dans le temps doit être diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir systématiquement la valeur de ces éléments pendant leur durée d'utilisation.

c) aa) Les immobilisations financières peuvent faire l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan.

bb) Que leur utilisation soit ou non limitée dans le temps, les éléments de l'actif immobilisé doivent faire l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan, si l'on prévoit que la dépréciation sera durable.

cc) Les corrections de valeur visées sous aa) et bb) doivent être portées au compte de profits et pertes et indiquées séparément dans l'annexe si elles ne sont pas indiquées séparément dans le compte de profits et pertes.

dd) (*Loi du 18 décembre 2015*) « L'évaluation à la valeur inférieure visée sous aa) et bb) ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister; cette disposition ne s'applique pas aux corrections de valeur portant sur le fonds de commerce. »

[2013/34/UE art. 17.1, point b)]

d) Si les éléments de l'actif immobilisé font l'objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d'indiquer dans l'annexe le montant dûment motivé de ces corrections.

---

[433] Correspond à l'article 238 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

[434] Correspond à l'article 239 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

[2013/34/UE art. 2, point 6)]

(2) Le prix d'acquisition s'obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d'achat.

[2013/34/UE art. 2.7]

(3) a) Le coût de revient s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières et consommables les coûts directement imputables au produit considéré.

b) Une fraction raisonnable des coûts qui ne sont qu'indirectement imputables au produit considéré peut être ajoutée au coût de revient dans la mesure où ces coûts concernent la période de fabrication.

[2013/34/UE art. 12.8 et art. 17.1, point a) vi)]

(4) L'inclusion dans le coût de revient des intérêts sur les capitaux empruntés pour financer la fabrication d'immobilisations est permise dans la mesure où les intérêts concernent la période de fabrication.

Dans ce cas, leur inscription à l'actif doit être signalée dans l'annexe.

Art. 56.[435]

Par dérogation à l'article 55 paragraphe (1) point c) sous cc), les sociétés d'investissement, au sens de l'article 30 peuvent compenser les corrections de valeur sur les valeurs mobilières directement avec les capitaux propres. Les montants en question doivent figurer séparément au passif du bilan.

Art. 57.[436]

Les sociétés d'investissement au sens de l'article 30 doivent faire l'évaluation des valeurs dans lesquelles elles ont placé leurs fonds sur la base de (*Loi du 10 décembre 2010*) « leur juste valeur »[437]. Les sociétés d'investissement à capital variable sont dispensées de faire figurer de façon distincte les montants de corrections de valeur mentionnées à l'article 56.

[2013/34/UE art. 9.7 et art. 27]

Art. 58.[438]

(1) *(Loi du 30 juillet 2013)* « Les entreprises peuvent inscrire au bilan les participations, au sens de l'article 41, détenues dans le capital d'entreprises sur la gestion et la politique financière desquelles elles exercent une influence notable conformément aux paragraphes (2) à (9) suivants, sous les postes « Parts dans des entreprises liées » et (*Loi du 18 décembre 2015*) «Participations » selon le cas. Il est présumé qu'une entreprise exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsqu'elle a 20% ou plus des

[435] Correspond à l'article 240 abrogé de la loi de 1915 et trouvait son origine dans l'article 36 de la directive 78/660/CEE non repris dans la directive 2013/34/UE.

[436] Correspond à l'article 241 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement et trouvait son origine dans l'article 60 de la directive 78/660/CEE non repris dans la directive 2013/34/UE.

[437] Cette disposition doit être lue ensemble avec les articles 28 (4) et 39 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

[438] Correspond à l'article 241-1 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise. (*Loi du 7 août 2023*) « L'article 1711-2 de la loi précitée du 10 août 1915 » est applicable. »

(2) Lors de la première application du présent article à une participation visée au paragraphe (1), celle-ci est inscrite au bilan:

a) *(Loi du 30 juillet 2013)* « soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux sections 7 ou 7bis du présent chapitre. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l'annexe.

Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois; »

b) *(Loi du 30 juillet 2013)* « soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles d'évaluation prévues aux sections 7 ou 7bis du présent chapitre est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l'annexe.

Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois.»

c) Le bilan ou l'annexe doit indiquer lequel des points a) ou b) a été utilisé.

d) Pour l'application des points a) ou b), le calcul de la différence peut s'effectuer à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle les actions ou parts sont devenues une participation au sens du paragraphe (1).

(3) Lorsque des éléments d'actif ou de passif de l'entreprise dans laquelle une participation au sens du paragraphe (1) est détenue ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celle retenue par *(Loi du 30 juillet 2013)* « l'entreprise » établissant ses comptes annuels, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au paragraphe (2) point a) ou point b), être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues par *(Loi du 30 juillet 2013)* «l'entreprise » établissant ses comptes annuels. Lorsqu'il n'a pas été procédé à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite à l'annexe.

(4) La valeur comptable visée au paragraphe (2) point a) ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres visé au paragraphe (2) point b) est accru ou réduit du montant de la variation, intervenue au cours de l'exercice, de la fraction des capitaux propres représentée par cette participation; il est réduit du montant des dividendes correspondant à la participation.

(5) Dans la mesure où une différence positive mentionnée au paragraphe (2) point a) ou point b) n'est pas rattachable à une catégorie d'éléments d'actif ou de passif, elle est traitée conformément aux règles applicables au poste « fonds de commerce ».

(6) a) *(Loi du 18 décembre 2015)* « La fraction du résultat attribuable aux participations visées au paragraphe (1) est inscrite au compte de profits et pertes sous un poste séparé ayant l'intitulé « Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence ». »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

b) Lorsque ce montant excède le montant des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé, le montant de la différence doit être porté à une réserve qui ne peut être distribué aux actionnaires.

c) Il est permis que la fraction du résultat attribuable aux participations visées au paragraphe (1) ne figure au compte de profits et pertes que dans la mesure où elle correspond à des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé.

(7) Les éliminations visées à (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 1712-11, paragraphe (1), point 3°, de la loi précitée du 10 août 1915 » sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles. (*Loi du 7 août 2023*) « L'article 1712-11, paragraphes (2) et (3) de la loi précitée du 10 août 1915 » s'applique.

(8) Lorsqu'une entreprise, dans laquelle une participation au sens du paragraphe (1) est détenue, établit des comptes consolidés, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces comptes consolidés.

(9) Il peut être renoncé à l'application du présent article lorsque les participations visées au paragraphe (1) ne présentent qu'un intérêt (*Loi du 18 décembre 2015*) « non significatif » au regard de l'objectif de l'article 26 paragraphe (3).

[2013/34/UE art. 12.11]

Art. 59.

(*Loi du 18 décembre 2015*)

«(1) Les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée d'utilisation.

(2) Dans des cas exceptionnels, lorsque la durée d'utilisation du fonds de commerce et des frais de développement ne peuvent être estimés de manière fiable, ces actifs sont amortis sur une période maximale qui ne peut pas dépasser dix ans. Une explication de la période d'amortissement du fonds de commerce est fournie dans l'annexe.

(3) L'article 53, paragraphe (1), point b) est applicable au poste « Frais de développement ».»

Art. 60.[439]

Les immobilisations corporelles et les matières premières et consommables qui sont constamment renouvelées et dont la valeur globale est d'importance secondaire pour l'entreprise peuvent être portées à l'actif pour une quantité et une valeur fixes, si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement.

Art. 61.[440]

[2013/34/UE art. 6.1, point i)]

(1) a) Les éléments de l'actif circulant doivent être évalués au prix d'acquisition ou au coût de revient, sans préjudice des points b) et c).

[439] Correspond à l'article 243 abrogé de la loi de 1915 et trouvait son origine dans l'article 38 de la directive 78/660/CEE non repris par la directive 2013/34/UE.

[440] Correspond à l'article 244 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

[2013/34/UE art. 12.7]

b) Les éléments de l'actif circulant font l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure du marché ou, dans des circonstances particulières, une autre valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan.

(…) (*Point abrogé par la loi du 18 décembre 2015*)

[2013/34/UE art. 12.7]

c[441]) L'évaluation à la valeur inférieure visée sous b) et c) ne peut pas être maintenue si les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister.

[2013/34/UE art. 17.1, point b)]

d[442]) Si les éléments de l'actif circulant font l'objet de corrections (*Loi du 7 août 2023*) « de valeur » pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d'en indiquer dans l'annexe le montant dûment motivé.

[2013/34/UE art. 2, point 6)]

(2) La définition du prix d'acquisition ou du coût de revient figurant à l'article 55 paragraphes (2) et (3), s'applique. L'article 55 paragraphe (4) est aussi applicable. Les frais de distribution ne peuvent être incorporés dans le coût de revient.

[2013/34/UE art. 12.9]

Art. 62.

(*Loi du 18 décembre 2015*)

« Le prix d'acquisition ou le coût de revient des stocks d'objets de même catégorie ainsi que de tous les éléments fongibles, y inclus les valeurs mobilières, peuvent être calculés soit sur la base des prix moyens pondérés, soit selon les méthodes «premier entré - premier sorti» (FIFO) ou «dernier entré - premier sorti» (LIFO), ou une méthode qui reflète les meilleures pratiques généralement admises. »

[2013/34/UE art. 12.10]

Art. 63.[443]

(1) *(Loi du 30 juillet 2013)* « Lorsque le montant à rembourser sur des dettes est supérieur au montant reçu, la différence peut être portée à l'actif. Elle doit être indiquée séparément dans l'annexe. »

(2) Cette différence doit être amortie par des montants annuels raisonnables et au plus tard au moment du remboursement de la dette.

[441] Point renommé par la loi du 18 décembre 2015.

[442] Point renommé par la loi du 18 décembre 2015.

[443] Correspond à l'article 246 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

[2013/34/UE art. 12.12]

Art. 64.

(*Loi du 18 décembre 2015*)

« A la date de clôture du bilan, une provision représente la meilleure estimation des charges probables ou, dans le cas d'une perte ou d'une dette, du montant nécessaire pour l'honorer.»

(Loi du 10 décembre 2010)

« Section 7bis. – Règles d'évaluation à la juste valeur »

(Loi du 10 décembre 2010)
[2013/34/UE art. 8.2 à .6]

«Art. 64bis.

(1) Par dérogation à l'article 52 et sous réserve des conditions fixées aux paragraphes (2) à (4) du présent article, les entreprises ont la faculté de procéder à l'évaluation à leur juste valeur des instruments financiers, y compris les instruments dérivés.

(2) *(Loi du 30 juillet 2013)* « Sont considérés comme instruments financiers dérivés aux fins de l'évaluation à la juste valeur les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d'un autre instrument financier, à l'exception de ceux qui:

a) ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés (*Loi du 7 août 2023*) « de l'entreprise » en matière d'achat, de vente ou d'utilisation du produit de base;

b) ont été désignés à cet effet dès le début, et

c) sont censés être dénoués par la livraison du produit de base. »

(3) Les instruments financiers du passif ne peuvent être évalués à la juste valeur que s'ils sont:

a) détenus en tant qu'éléments du portefeuille de négociation, ou

b) des instruments financiers dérivés.

(4) Ne peuvent être évalués à la juste valeur:

a) les instruments financiers non dérivés conservés jusqu'à l'échéance;

b) les prêts et les créances émis par l'entreprise et non détenus à des fins de négociation, et

c) les intérêts détenus dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises, les instruments de capitaux propres émis par l'entreprise, contrats prévoyant une contrepartie éventuelle dans le cadre d'une opération de rapprochement entre entreprises ni les autres instruments financiers présentant des spécificités telles que, conformément à ce qui est généralement admis, ils devraient être comptabilisés différemment des autres instruments financiers.

(5) Par dérogation à l'article 52, est autorisée, pour tout élément d'actif ou de passif remplissant les conditions pour pouvoir être considéré comme un élément couvert dans

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

le cadre d'un système de comptabilité de couverture à la juste valeur, ou pour des parties précises d'un tel élément d'actif ou de passif, une évaluation au montant spécifique requis en vertu de ce système.

(5bis) Par dérogation aux dispositions des paragraphes (3) et (4) et conformément aux normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales[444] est autorisée l'évaluation d'instruments financiers, de même que le respect des obligations de publicité y afférentes prévues par les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales. »

(Loi du 10 décembre 2010)
[2013/34/UE art. 8.7]
«Art. 64ter.

(1) La juste valeur mentionnée à l'article 64bis est déterminée par référence à:

a) une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable; lorsqu'une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu'elle peut l'être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composantes ou de l'instrument similaire, ou

b) une valeur résultant de modèles et de techniques d'évaluation généralement admis, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié; ces modèles et techniques d'évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché. »

(2) *(Loi du 30 juillet 2013)* « Les instruments financiers qui ne peuvent être mesurés de façon fiable par l'une des méthodes visées au paragraphe (1) sont évalués conformément aux articles 53, 55, 56 et 59 à 64. »

(Loi du 10 décembre 2010)
[2013/34/UE art. 8.8]
«Art. 64quater.

(1) Nonobstant l'article 51 paragraphe (1), point c) lorsqu'un instrument financier est évalué sur base de sa juste valeur, toute variation de valeur est portée au compte de profits et pertes. Toutefois, une telle variation est affectée directement à un compte de capitaux propres, dans une réserve de juste valeur lorsque:

a) l'instrument comptabilisé est un instrument de couverture dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture qui permet de ne pas inscrire tout ou partie de la variation de valeur dans le compte de profits et pertes, ou que

[444] Actuellement, le Règlement (UE) 2023/1803 de la Commission du 13 septembre 2023 procède à cette adoption. Ce règlement remplace et abroge le Règlement (CE) N°1126/2008 et prévoit que toutes les références au règlement abrogé s'entendent comme des références au nouveau Règlement.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

b) la variation de valeur reflète une différence de change enregistrée sur un instrument monétaire faisant partie de l'investissement net d'une entreprise dans une entité étrangère.

(2) Une variation de valeur d'un actif financier disponible à la vente autre qu'un instrument financier dérivé, peut être directement portée au compte de capitaux propres, dans la réserve de juste valeur.

(3) La réserve de juste valeur est révisée lorsque les montants qui y sont inscrits ne sont plus nécessaires pour l'application des paragraphes (1) et (2). »

(Loi du 10 décembre 2010)
[2013/34/UE art. 16.1, point c)]
«Art. 64quinquies.
En cas d'utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers, l'annexe présente:

a) les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d'évaluation utilisés, dans les cas où la juste valeur a été déterminée conformément à l'article 64ter, paragraphe (1), point b);

b) pour chaque catégorie d'instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de profits et pertes ainsi que les variations portées dans la réserve de juste valeur;

c) pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d'influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs, et

d) un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve de juste valeur au cours de l'exercice financier. »

(Loi du 10 décembre 2010)
[2013/34/UE art. 8.1, point b)]
«Art. 64sexies. »
(Loi du 30 juillet 2013)

« Par dérogation à l'article 52, les entreprises ont également la faculté de procéder à l'évaluation de certaines catégories d'actifs autres que les instruments financiers par référence à leur juste valeur, à condition que l'évaluation de celles-ci à la juste valeur soit autorisée en application des normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil sur l'application des normes comptables internationales[445]. »

[445] Actuellement, le Règlement (UE) 2023/1803 de la Commission du 13 septembre 2023 procède à cette adoption. Ce règlement remplace et abroge le Règlement (CE) N°1126/2008 et prévoit que toutes les références au règlement abrogé s'entendent comme des références au nouveau Règlement.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(Loi du 10 décembre 2010)
[2013/34/UE art. 8.9]
«Art. 64septies.
Nonobstant l'article 51 paragraphe (1), point c), les entreprises ont la faculté d'inscrire dans le compte de profits et pertes tout changement de valeur induit par l'évaluation d'un actif effectué conformément à l'article 64sexies. »

(Loi du 30 juillet 2013)
«Art. 64*octies*.
En cas d'utilisation de la méthode de la juste valeur pour l'évaluation de certaines catégories d'actifs autres que les instruments financiers, l'annexe présente:

a) les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d'évaluation utilisés dans les cas où la juste valeur n'a pas été déterminée par référence à une valeur de marché;

b) pour chaque catégorie d'actifs autre que les instruments financiers, la juste valeur à la date de clôture du bilan et les variations de valeur intervenues au cours de l'exercice;

c) pour chaque catégorie d'actifs autres que les instruments financiers, des indications sur les principales modalités et conditions susceptibles d'influer sur le montant et le caractère certain des flux de trésorerie futurs. »

(Loi du 30 juillet 2013)
«Art. 64*nonies*.
En cas d'utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur conformément à la section 7bis, les dispositions de l'article 72*ter* sont applicables. »

Section 8. – Contenu de l'annexe

[2013/34/UE art.16, 17 et 18]
Art. 65.[446, 447]

(1) (*Loi du 18 décembre 2015*) « Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions du présent chapitre, l'annexe comporte les informations suivantes présentées dans l'ordre selon lequel les postes auxquels elles se rapportent sont présentés dans le bilan et dans le compte de profits et pertes : »

1° (*Loi du 18 décembre 2015*) « les méthodes comptables et les modes d'évaluation »;

[446] Correspond à l'article 248 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

[447] Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 (Mém. A-167 du 15 septembre 2006, p. 3060).
« Art.1
Les entreprises visées à l'article 77, alinéa 2 sub 1° à 3° de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont autorisées à déroger aux articles 65 et 68 de la loi précitée lors de l'établissement de leurs comptes annuels pour se conformer aux publications requises à l'article premier paragraphes 2) b), 3) et 4) de la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE [ces directives ont été remplacées par la directive 2013/34/UE] en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

2° le nom et le siège des entreprises dans lesquelles l'entreprise détient, soit elle-même, soit par une personne agissant en son nom, mais pour le compte de *(Loi du 30 juillet 2013)* « cette entreprise », au moins vingt pour cent du capital avec indication de la fraction du capital détenu ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de l'entreprise concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu'elles ne sont que d'un intérêt (*Loi du 18 décembre 2015*) « non significatif » au regard de l'objectif de l'article 26 paragraphe (3). L'indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque l'entreprise concernée ne publie pas son bilan et si elle est détenue à moins de cinquante pour cent, directement ou indirectement, par *(Loi du 30 juillet 2013)* « l'entreprise »; le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont *(Loi du 30 juillet 2013)* « l'entreprise » est l'associé indéfiniment responsable. Cette information peut être omise lorsqu'elle n'est que d'un intérêt (*Loi du 18 décembre 2015*) « non significatif » au regard de l'objectif de l'article 26 paragraphe (3);

3° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions souscrites pendant l'exercice dans les limites d'un capital autorisé;

4° lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de chacune d'entre elles;

5° (*Loi du 18 décembre 2015*) «l'existence de parts bénéficiaires, d'obligations convertibles, de bons de souscription (warrants), d'options et de titres ou droits similaires, avec indication de leur nombre et de l'étendue des droits qu'ils confèrent »;

6° le montant des dettes de l'entreprise dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans, ainsi que le montant de toutes les dettes de l'entreprise couvertes par des sûretés réelles données par *(Loi du 30 juillet 2013)* « l'entreprise », avec indication de leur nature et de leur forme. Ces indications doivent être données séparément pour chacun des postes relatifs aux dettes, conformément au schéma de l'article 34;

7° le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas dans le bilan, dans la mesure où son indication est utile à l'appréciation de la situation financière. Les engagements existant en matière de pensions ainsi que les engagements à l'égard d'entreprises liées[448] doivent apparaître de façon distincte ;

(Loi du 10 décembre 2010)

«7bis°) la nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l'impact financier de ces opérations sur *(Loi du 30 juillet 2013)* « l'entreprise », à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient

aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers.

Art. 2. *[Pour les comptes consolidés voir note sous article 1712-14 de la loi de 1915.]*

Art. 3.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier octobre 2006. Il s'applique aux comptes consolidés des entreprises pour les exercices sociaux clôturés à partir de cette date. »

[448]Pour le sens du terme, voir article 1790-2 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de *(Loi du 30 juillet 2013)* « l'entreprise ».

(…) (*Alinéa abrogé par la loi du 18 décembre 2015*)

[2013/34/UE art. 17.1, point r)]

(Loi du 10 décembre 2010)

«7ter°)» *(Loi du 18 décembre 2015)* «les transactions conclues par l'entreprise avec des parties liées, y compris le montant de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaires à l'appréciation de la situation financière de l'entreprise. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'entreprise.

Les entreprises ont la faculté de ne présenter en annexe que les seules transactions avec des parties liées qui n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché.

Sont exemptées les transactions conclues entre un ou plusieurs membres d'un groupe sous réserve que les filiales qui sont parties à la transaction soient détenues en totalité par un tel membre.

Les entreprises qui ne dépassent pas au moins deux des trois limites chiffrées prévues à l'article 47 pendant deux exercices consécutifs sont autorisées à limiter la communication des transactions passées avec des parties liées aux transactions qui ont été conclues avec:

i) des personnes détenant une participation dans l'entreprise;

ii) des entreprises dans lesquelles l'entreprise concernée détient elle-même une participation; et

iii) des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'entreprise.

Cette faculté n'existe cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation (*Loi du 7 août 2023*) « sur un marché réglementé d'un État membre[449] ».

Le terme « partie liée[450] » a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales[451].

[449] Jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni sera considéré comme faisant partie de l'UE conformément à l'Accord de Retrait conclu entre l'UE et le Royaume-Uni. Pour la définition de « marché réglementé d'un État membre », voir l'article 24*bis*.

[450] Pour la définition de « partie liée », voir la note reproduite à la suite du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 ci-dessous.

[451] Actuellement, le Règlement (UE) 2023/1803 de la Commission du 13 septembre 2023 procède à cette adoption. Ce règlement remplace et abroge le Règlement (CE) N°1126/2008 et prévoit que toutes les références au règlement abrogé s'entendent comme des références au nouveau Règlement.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

8° la ventilation du montant net du chiffre d'affaires au sens de l'article 48 par catégories d'activités, ainsi que par marchés géographiques, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services correspondant aux activités ordinaires de l'entreprise, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable;

9° le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice, ventilé par catégories;

10° (…) (*Point abrogé par la loi du 18 décembre 2015*)

11° *(Loi du 30 juillet 2013)*

«a) la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette différence est d'un intérêt certain au regard de la charge fiscale future. Ce montant peut également figurer de façon cumulée dans le bilan.

b) en cas d'utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur conformément à la section 7bis, les entreprises font figurer, le cas échéant, les passifs d'impôts différés de façon cumulée dans le bilan; »

(*Loi du 18 décembre 2015*)

«c) lorsqu'une provision pour impôt différé est comptabilisée dans le bilan, les soldes d'impôt différé à la fin de l'exercice, et les modifications de ces soldes durant l'exercice. »

12° *(Loi du 25 août 2006)* « le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres *(Loi du 23 mars 2007)* « des organes de gestion et de surveillance » à raison de leurs fonctions ainsi que les engagements nés ou contractés en matière de pensions de retraite à l'égard des anciens membres des organes précités. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie; »

13° *(Loi du 25 août 2006)* « le montant des avances et des crédits accordés aux membres *(Loi du 23 mars 2007)* « des organes de gestion et de surveillance » avec indication du taux d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les engagements pris pour leur compte au titre d'une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie; »

14° des informations concernant les produits (charges) se rapportant à l'exercice, exigibles (payables) postérieurement à la clôture de ce dernier, qui figurent parmi les créances (dettes), lorsque ces produits (charges) sont d'une certaine importance.

15° a) le nom et le siège de l'entreprise qui établit les comptes consolidés de l'ensemble le plus grand d'entreprises dont l'entreprise fait partie en tant qu'entreprise filiale;

b) le nom et le siège de l'entreprise qui établit les comptes consolidés de l'ensemble le plus petit d'entreprises inclus dans l'ensemble d'entreprises visé au point a) dont l'entreprise fait partie en tant qu'entreprise filiale;

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

c) le lieu où les comptes consolidés visés aux points a) et b) peuvent être obtenus, à moins qu'ils ne soient indisponibles.

(Loi du 18 décembre 2009)

«16°» (*Loi du 18 décembre 2015*) « le total des honoraires afférents à l'exercice perçus[452] par chaque réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé pour le contrôle légal des comptes annuels et le total des honoraires perçus par chaque réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé pour les autres services d'assurance, pour les services de conseil fiscal et pour des services autres que des services d'audit[453]. Cette exigence ne s'applique pas lorsque l'entreprise est incluse dans les comptes consolidés qui doivent être établis en vertu de l'article 22 de la directive 2013/34/UE[454], à condition que ces informations soient données dans l'annexe des comptes consolidés[455]. »

(Loi du 10 décembre 2010)

«17°en cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément à la section 7bis:

a) pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés;

i) la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 64ter paragraphe (1);

ii) des indications sur le volume et la nature des instruments, et

b) pour les immobilisations financières visées à l'article 64bis comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur sans qu'il ait été fait usage de la possibilité d'en ajuster la valeur conformément à l'article 55, paragraphe (1), point c) aa):

i) la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate;

ii) les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite, et notamment la nature des événements qui permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée. »

(*Loi du 18 décembre 2015*)

«18°La nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris en compte dans le compte de profits et pertes ou dans le bilan. »

(…) (*Paragraphe abrogé par la loi du 18 décembre 2015*)

---

[452] La version anglaise de la directive utilise le terme « charged » et la version allemande le terme « berechnet » qu'on peut traduire par « facturé » ou « mis en compte ».

[453] La disposition correspondante en ce qui concerne l'annexe aux comptes consolidés (article 1712-19 point 15 de la loi de 1915) a été modifiée par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession d'audit qui y a notamment ajouté une référence aux cabinets d'audit.

[454] Voir article 1711-1 de la loi de 1915.

[455] Certains des termes utilisés sont définis à l'article 1 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. Prière de se référer à la note sous l'article 1712-19 point 15 de la loi de 1915.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

[2013/34/UE art.1, point d)]

(2) [456]Les indications prévues au paragraphe (1) 12° peuvent être omises lorsque ces indications permettent d'identifier (*Loi du 7 août 2023*) « la situation financière » d'un membre déterminé de ces organes.

[2013/34/UE art. 16.3]

Art. 66.[457]

(Loi du 18 décembre 2015)

« Les entreprises visées à l'article 35 sont autorisées à établir une annexe abrégée dépourvue des indications demandées à l'article 65 paragraphe (1), points 2° à 5°, 8°, 10°[458] à 12°, 14°, 15° a), 16° à 18°. Toutefois, conformément à l'article 26, paragraphes (4) et (5), les informations requises à l'article 65 paragraphe (1) point 2° ne peuvent pas être omises lorsque celles-ci présentent un caractère significatif au regard de l'objectif d'image fidèle visé à l'article 26 paragraphe (3). Par ailleurs, en cas d'utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur conformément à la section 7bis, les entreprises visées à l'article 35 ne sont pas dispensées de l'application des dispositions de l'article 65 paragraphe (1) point 11°b) et c).

Ces mêmes entreprises sont en outre exemptées de l'obligation de publier dans l'annexe les informations prévues à l'article 39 paragraphe (3) a) et paragraphe (4), « et »[459] à l'article 53, paragraphe (2).

L'article 36 est applicable. »

Art. 67.[460]

[2013/34/UE art. 17.1, point g)]

(1) Il est permis que les indications prescrites à l'article 65 paragraphe (1) 2°:

a) prennent la forme d'un relevé déposé conformément à (*Loi du 27 mai 2016*) « (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 100-13, paragraphe (3), de la loi précitée du 10 août 1915 » et aux dispositions du chapitre *Vbis* du titre I[er] de la présente loi[461] »; il doit en être fait mention dans l'annexe;

b) soient omises lorsqu'elles sont de nature à porter gravement préjudice à une des entreprises visées à l'article 65 paragraphe (1) 2°.

L'omission de ces indications doit être mentionnée dans l'annexe.

(Loi du 18 décembre 2009)

[2013/34/UE art. 18.2]

«(2) Le paragraphe (1), b) s'applique également aux indications prescrites à l'article 65 paragraphe (1)8°.

[456] Paragraphe renuméroté par la loi du 18 décembre 2015.

[457] Correspond à l'article 249 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

[458] Le point 10° a été abrogé par cette même loi du 18 décembre 2015.

[459] Loi du 7 août 2023.

[460] Correspond à l'article 250 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

[461] Voir note sub article 100-13 de la loi de 1915.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(Loi du 10 décembre 2010) « Les entreprises visées à l'article 47 sont autorisées à omettre les indications prescrites à l'article 53 paragraphe (2) et à l'article 65 paragraphe (1) 8°. »

(*Loi du 18 décembre 2015*) « Les entreprises » visées à l'article 47 sont également autorisées à omettre les indications prescrites à l'article 65 paragraphe (1) point 16°.»

[2013/34/UE art. 19]

(3) Les informations visées à l'article 65 paragraphe (1) 2° 1ère phrase concernant le montant des capitaux propres et celui du résultat du dernier exercice concerné pour lequel des comptes ont été établis peuvent être omises

a) lorsque les entreprises concernées sont incluses dans les comptes consolidés établis par la société mère ou dans les comptes consolidés d'un ensemble plus grand d'entreprises visés à (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 1711-5, paragraphe (2), de la loi précitée du 10 août 1915 », ou

b) lorsque les droits détenus dans leur capital sont traités par la société mère dans ses comptes annuels conformément à l'article 58 ou dans les comptes consolidés que cette société mère établit conformément à (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 1712-18 de la loi précitée du 10 août 1915» .

Section 9. – Contenu du rapport de gestion

[2013/34/UE art. 19]

Art. 68.[462,463]

(Loi du 10 décembre 2010)

«(1) a) Les sociétés de droit luxembourgeois visées à (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 1er de la directive 2013/34/UE précitée »[464] doivent établir un rapport de gestion qui doit au moins contenir un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de la société, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquelles elle est confrontée.

Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.

b) Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, l'analyse doit comporter des

[462] Correspond à l'article 251 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

[463] Voir la deuxième note sub art. 65.

[464] Conformément à l'article 1.1 de la directive 2013/34/UE, il s'agit :

(i) des sociétés anonymes, sociétés en commandite par action et sociétés à responsabilité limitée,

(ii) des sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple dont tous les associés directs ou indirects, qui sont en principe indéfiniment responsables mais ont en fait une responsabilité limitée parce qu'elles sont du type mentionné sub (i) ci-dessus ou ont la forme de sociétés similaires dans les autres Etats Membres énumérées à l'Annexe I de la directive 2013/34/UE ou ne relèvent pas du droit d'un Etat membre mais ont une forme juridique comparable à celles des sociétés énumérées à cette Annexe.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel.

c) En donnant son analyse, le rapport de gestion doit contenir, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.

d) Les entreprises visées à l'article 47 sont exemptées de l'obligation prévue au paragraphe (1), point b) pour ce qui est des informations de nature non financière.

Cette faculté n'existe cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (*Loi du 7 août 2023*) « d'un État membre »[465] .»

(2) Le rapport doit également comporter des indications sur:

a) (…) (*Point abrogé par la loi du 18 décembre 2015*);

b) l'évolution prévisible de la société;

c) les activités en matière de recherche et de développement;

d) en ce qui concerne les acquisitions d'actions propres, les indications visées à (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 430-18, paragraphe (2), de la loi précitée du 10 août 1915 »;

e) l'existence des succursales de la société.

(Loi du 10 décembre 2010)

«f) en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise[466] et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits:

– les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et

– l'exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie. »

(*Loi du 10 août 2016*)

«g) en ce qui concerne l'attribution d'actions gratuites, les opérations réalisées en vertu de (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 420-26 paragraphe (6) de la loi précitée du 10 août 1915 ». »

(3) *(Loi du 30 juillet 2013)* « Les entreprises[467] » visées à l'article 35 ne sont pas tenues d'établir le rapport de gestion à condition qu'elles reprennent dans l'annexe les

[465] Jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni sera considéré comme faisant partie de l'UE conformément à l'Accord de Retrait conclu entre l'UE et le Royaume-Uni. Pour la définition de « marché réglementé d'un État membre », voir l'article 24*bis*.

[466] Cet article n'est en fait applicable qu'aux *sociétés* visées au paragraphe (1) a) qui répondent aux critères de l'article 35.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

indications visées à (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 430-18, paragraphe (2), de la loi précitée du 10 août 1915 » en ce qui concerne l'acquisition d'actions propres.

(*Loi du 23 juillet 2016*)
[*2013/34/UE art. 19bis*]
«**Art. 68*bis*.**[468]

(1) Le présent article s'applique aux entreprises visées à l'article 25 qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

a) être organisée sous forme de société anonyme, de société européenne (SE), de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée ou sous une des formes de sociétés visées à l'article 77, alinéa 2, points 2° et 3°; et

b) être une entité d'intérêt public au sens de l'article 2, point 1) de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises[469]; et

c) dépasser, à la date de clôture du bilan et pendant deux exercices consécutifs, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères visés à l'article 47; et

d) dépasser, à la date de clôture du bilan, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l'exercice.

(2) Les entreprises visées au paragraphe (1) incluent dans le rapport de gestion une déclaration non financière comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des performances, de la situation de l'entreprise et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption, y compris:

a) une brève description du modèle commercial de l'entreprise;

b) une description des politiques appliquées par l'entreprise en ce qui concerne ces questions, y compris les procédures de diligence raisonnable mises en oeuvre;

c) les résultats de ces politiques;

d) les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités de l'entreprise, y compris, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, les relations d'affaires, les produits ou les services de l'entreprise, qui sont susceptibles d'entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont l'entreprise gère ces risques;

e) les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.

Lorsque l'entreprise n'applique pas de politique en ce qui concerne l'une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.

[468] Voir note de bas de page sous l'article 1730-1.

[469] Pour la définition des «entités d'intérêt public» par l'article 2, point 1) de la directive 2013/34/UE, voir la note sous l'article 1730-1 (1) point 1° de la loi de 1915.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

La déclaration non financière visée au premier alinéa du présent paragraphe contient également, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.

L'omission d'informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est autorisée dans des cas exceptionnels où, de l'avis dûment motivé des membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi et au titre de leur obligation collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l'entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des performances, de la situation de l'entreprise et des incidences de son activité.

Pour la publication des informations visées au premier alinéa, les entreprises peuvent s'appuyer sur des cadres nationaux, de l'Union européenne ou internationaux. Les entreprises indiquent les cadres sur lesquels elles se sont appuyées.

(3) Les entreprises qui s'acquittent de l'obligation énoncée au paragraphe (2) sont réputées avoir satisfait à l'obligation relative à l'analyse des informations non financières figurant à l'article 68, paragraphe (1), point b).

(4) Une entreprise qui est une filiale au sens de (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 1711-1, paragraphe (2), de la loi précitée du 10 août 1915 », est exemptée de l'obligation énoncée au paragraphe (2), si cette entreprise et ses filiales sont comprises dans le rapport consolidé de gestion ou le rapport distinct d'une autre entreprise, établi conformément aux articles 29 et 29*bis* de la directive 2013/34/UE.

(5) Lorsqu'une entreprise établit, en s'appuyant ou non sur des cadres nationaux, de l'Union européenne ou internationaux, un rapport distinct qui porte sur le même exercice et qui couvre les informations requises pour la déclaration non financière telles qu'elles sont prévues au paragraphe (2), cette entreprise est exemptée de l'obligation d'établir la déclaration non financière prévue au paragraphe (2) pour autant que ce rapport distinct:

a) soit publié en même temps que le rapport de gestion, conformément à l'article 79; ou

b) soit mis à la disposition du public dans un délai raisonnable, et au plus tard six mois après la date de clôture du bilan, sur le site internet de l'entreprise, et soit visé dans le rapport de gestion.

Le paragraphe (3) s'applique aux entreprises qui préparent le rapport distinct visé au premier alinéa du présent paragraphe.

(6) Le réviseur d'entreprises agréé vérifie que la déclaration non financière visée au paragraphe (2) ou le rapport distinct visé au paragraphe (5) a été fourni(e).»

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(Loi du 10 décembre 2010)
[2013/34/UE art. 20]
«Art. 68*ter*[470].

(1) Toute société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé (*Loi du 7 août 2023*) « d'un État membre »[471] inclut une déclaration sur le gouvernement d'entreprise dans son rapport de gestion.

Cette déclaration forme une section spécifique du rapport de gestion et contient au minimum les informations suivantes:

a) la désignation:

i) du code de gouvernement d'entreprise auquel la société est soumise,

et/ou

ii) du code de gouvernement d'entreprise que la société a décidé d'appliquer volontairement,

et/ou

iii) de toutes les informations pertinentes relatives aux pratiques de gouvernement d'entreprise appliquées allant au-delà des exigences requises par la loi.

Lorsque les points i) et ii) s'appliquent, la société indique également où les textes correspondants peuvent être consultés publiquement. Lorsque le point iii) s'applique, la société rend publiques ses pratiques en matière de gouvernement d'entreprise;

b) dans la mesure où une société, conformément à la législation nationale, déroge à un des codes de gouvernement d'entreprise visés au point a) i) ou ii), la société indique les parties de ce code auxquelles elle déroge et les raisons de cette dérogation. Si la société a décidé de n'appliquer aucune disposition d'un code de gouvernement d'entreprise visé au point a) i) ou ii), elle en explique les raisons;

c) une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société dans le cadre du processus d'établissement de l'information financière;

d) les informations exigées à l'article 10, paragraphe 1, points c), d), f), h) et i) de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition, lorsque la société est visée par cette directive[472,473];

---

[470] La loi du 23 juillet 2016 concernant la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes a renuméroté cet article et a modifié la présentation des numéros des paragraphes.

[471] Jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni sera considéré comme faisant partie de l'UE conformément à l'Accord de Retrait conclu entre l'UE et le Royaume-Uni. Pour la définition de « marché réglementé d'un État membre », voir l'article 24*bis*.

[472] Une société luxembourgeoise sera visée par cette directive si ses actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat-membre.

[473] Ces informations consistent en :

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

e) à moins que les informations ne soient déjà contenues de façon détaillée dans les lois et règlements nationaux, le mode de fonctionnement et les principaux pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'une description des droits des actionnaires et des modalités de l'exercice de ces droits;

f) *(Loi du 30 juillet 2013)* « la composition et le mode de fonctionnement des organes d'administration, de gestion et de surveillance et de leurs comités. »

(*Loi du 23 juillet 2016*)

«g)une description de la politique de diversité appliquée aux organes d'administration, de gestion et de surveillance de l'entreprise au regard de critères tels que, par exemple, l'âge, le genre ou les qualifications et l'expérience professionnelles, ainsi qu'une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en oeuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. A défaut d'une telle politique, la déclaration comprend une explication des raisons le justifiant. »

(2) (*Loi du 23 juillet 2016*) « Les informations visées au paragraphe (1) peuvent figurer dans:

a) un rapport distinct publié avec le rapport de gestion selon les modalités prévues à l'article 79;

ou

b) un document mis à la disposition du public sur le site internet de l'entreprise, auquel il est fait référence dans le rapport de gestion.

Ce rapport distinct ou ce document visés aux points a) et b), respectivement, peuvent renvoyer au rapport de gestion, lorsque les informations requises au paragraphe (1), point d), sont accessibles dans ledit rapport de gestion.

(3) Le réviseur d'entreprises agréé émet un avis conformément à l'article 69, paragraphe (1), point b), sur les informations présentées en vertu du paragraphe (1), points c) et d), du présent article, et vérifie que les informations visées au paragraphe (1), points a), b), e), f) et g), du présent article ont été fournies.»

(4[474]) (*Loi du 23 juillet 2016*) « Les entreprises visées au paragraphe (1) qui n'ont émis que des titres autres que des actions admises à la négociation sur un marché réglementé (*Loi du*

c) les participations significatives au capital, directes ou indirectes (par exemple, des participations indirectes au travers de structures pyramidales ou d'actionnariat croisé), au sens de l'article 85 de la directive 2001/34/CE;
d) les détenteurs de tout titre comprenant des droits de contrôle spéciaux et une description de ces droits;
f) toute restriction au droit de vote, telle que des limitations du droit de vote pour les détenteurs d'un certain pourcentage ou d'un certain nombre de votes, des délais imposés pour l'exercice du droit de vote ou des systèmes où, avec la coopération de la société, les droits financiers attachés aux titres sont séparés de la détention des titres;
h) les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres de l'organe d'administration ou de direction ainsi qu'à la modification des statuts de la société;
i) les pouvoirs des membres de l'organe d'administration ou de direction, en particulier concernant le pouvoir d'émettre ou de racheter des titres;

[474] Article renuméroté par la loi du 23 juillet 2016 concernant la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

7 août 2023) « d'un État membre »[475] sont exemptées de l'application du paragraphe (1), points a), b), e), f) et g), du présent article, à moins que ces entreprises n'aient émis des actions négociées dans le cadre d'un système multilatéral de négociation (*Loi du 7 août 2023*) « d'un État membre »[476] au sens de (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 1er, point 32, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers »[477].»

(*Loi du 23 juillet 2016*)

« (5) Le paragraphe (1) point g), ne s'applique pas aux entités d'intérêt public qui ne dépassent pas, à la date de clôture du bilan et pendant deux exercices consécutifs, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères visés à l'article 47 de la présente loi.»

Section 10. – Contrôle

[2013/34/UE art. 34.1]

Art. 69.[478]

(1) a) *(Loi du 18 décembre 2009)* « Les sociétés de droit luxembourgeois visées à (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 1er de la directive 2013/34/UE précitée »[479] doivent faire contrôler les comptes annuels par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés désignés par l'assemblée générale[480]. »

---

[475]Jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni sera considéré comme faisant partie de l'UE conformément à l'Accord de Retrait conclu entre l'UE et le Royaume-Uni. Pour la définition de « marché réglementé d'un État membre », voir l'article 24*bis*.

[476] Jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni sera considéré comme faisant partie de l'UE conformément à l'Accord de Retrait conclu entre l'UE et le Royaume-Uni . Pour la définition d'État membre, voir l'article 24*bis*.

[477] La directive 2014/65/UE [MiFID II] définit «système multilatéral de négociation (MTF)» comme « un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre — en son sein même et selon des règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers *[étant les instruments décrits à la Section C de l'Annexe I de la directive]*, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du titre II » de la directive.

[478] Correspond à l'article 256 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

[479] Voir note sous article 68 (1).

[480] La loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit contient également des dispositions concernant la désignation, la révocation et la démission des réviseurs d'entreprises agréés, des cabinets de révision agréés ou des cabinets d'audit :

[Directive 2006/43/CE, article 37]

« Art. 31. Désignation des réviseurs d'entreprises agréés, des cabinets de révision agréés ou des cabinets d'audits

(1) Les réviseurs d'entreprises agréés, les cabinets de révision agréés ou les cabinets d'audit sont désignés par l'assemblée générale des actionnaires ou des membres de l'entité contrôlée, sans préjudice des dispositions prévues dans d'autres lois.

(2) Toute clause contractuelle qui limite le choix de l'assemblée générale des actionnaires ou des membres de l'entité contrôlée en vertu du premier alinéa à certaines catégories ou listes de réviseurs d'entreprises agréés, cabinets de révision agréés ou cabinets d'audit en ce qui concerne la désignation d'un réviseur d'entreprises agréé, d'un cabinet de révision agréé ou d'un cabinet d'audit en particulier pour effectuer le contrôle légal des comptes de cette entité est interdite. Toute clause existante de ce type est nulle et non avenue.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 23 juillet 2015*) « Dans les sociétés visées à l'article L. 426-1 du Code du travail , ces personnes sont désignées par l'assemblée générale sur proposition de l'employeur suite à la procédure prévue à la Section 4 du Chapitre IV du Titre Premier du Livre IV du Code du travail[481]. »

(Loi du 18 décembre 2009)

« Les personnes visées par les deux alinéas qui précèdent sont désignées pour une durée minimale à fixer entre les parties, par un contrat de prestation de services, résiliable seulement pour motifs graves ou d'un commun accord. »' [482]

(Loi du 18 décembre 2015)

«b) En outre, le ou les réviseurs d'entreprises agréés:

aa) émettent un avis indiquant:

i) si le rapport de gestion concorde avec les comptes annuels pour le même exercice, et

ii) si le rapport de gestion a été établi conformément aux exigences légales applicables;

bb) déterminent, à la lumière de la connaissance et de la compréhension de l'entreprise et de son environnement acquises au cours de l'audit, si des inexactitudes significatives ont été identifiées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, donnent des indications concernant la nature de ces inexactitudes.»

(*Loi du 23 juillet 2016*)

« cc) Les points aa) et bb) du présent point ne s'appliquent ni à la déclaration non financière visée à l'article 68*bis*, paragraphe (2), ni au rapport distinct

---

[Directive 2006/43/CE, article 38]

Art. 32. Révocation et démission des réviseurs d'entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés

(1) Les réviseurs d'entreprises agréés, les cabinets de révision agréés et les cabinets d'audit ne peuvent être révoqués que pour de justes motifs. Une divergence d'opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas un motif de révocation valable.

(2) L'entité contrôlée et le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit informent la CSSF de la révocation ou de la démission du réviseur d'entreprises agréé, du cabinet de révision agréé ou du cabinet d'audit en cours de mandat et en donnent une explication appropriée.

(3) En cas de contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public :

- les actionnaires représentant au moins 5 pour cent des droits de vote ou du capital social ;
- les autres organes légaux des entités contrôlées ;
- la CSSF ;

peuvent, s'il existe des motifs valables pour ce faire, introduire devant le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale un recours visant à révoquer le réviseur d'entreprises agrée, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit. »

Ces deux dispositions utilisent des termes définis par la loi du 23 juillet 2016. Prière de se reporter à la note sous l'article 1712-19 point 15 de la loi de 1915. La définition du terme « entité d'intérêt public » se trouve dans la note sous l'article 443-1 de la loi de 1915.

[481] Voir articles L. 414-10° à L. 414-13 du Code du travail.

[482] Pour les sociétés luxembourgeoises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre, la proposition de l'organe d'administration ou de surveillance relative à la nomination du réviseur d'entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé est fondée sur une recommandation du comité d'audit. Voir note sous article 443-1 de la loi de 1915.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

visé à l'article 68*bis*, paragraphe (5), ni aux informations visées au paragraphe (1), points a), b), e), f) et g) de l'article 68*ter*.»

(2) Les sociétés visées à l'article 35 sont exemptées de l'obligation prévue au paragraphe (1).

(Loi du 10 décembre 2010)

« Cette exemption n'existe cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (*Loi du 7 août 2023*) « d'un État membre »[483]. »

L'article 36 est applicable.

(3) *(Loi du 12 juillet 2013)* « L'institution des commissaires aux comptes prévue aux (*Loi du 7 août 2023*) « articles 443-1 et 710-27 de la loi précitée du 10 août 1915 » est supprimée dans les sociétés qui font contrôler leurs comptes annuels par un réviseur d'entreprises agréé conformément au paragraphe 1. »

(Loi du 12 juillet 2013)

«(3*bis*) Une société en commandite par actions, qui fait ou doit faire contrôler ses comptes annuels par un réviseur d'entreprises agréé, peut décider de ne pas instituer un conseil de surveillance. »

(4) Dans le cas visé au paragraphe (2) et lorsque les comptes annuels ou le rapport de gestion ne sont pas établis conformément à la présente loi, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, siégeant comme en matière de référés, de désigner aux frais de la société, pour un délai allant jusqu'à cinq ans, une personne répondant aux exigences du paragraphe (1) et aux fins voulues par ce dernier.

(Loi du 10 décembre 2010)
[2006/43/CE art. 28]
«Art. 69bis[484].
(*Loi du 18 décembre 2015*)

«(1) Le ou les réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés présentent les

[483] Jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni sera considéré comme faisant partie de l'UE conformément à l'Accord de Retrait conclu entre l'UE et le Royaume-Uni. Pour la définition de « marché réglementé d'un État membre », voir l'article 24*bis*.

[484] Cet article doit se lire en combinaison avec l'article 35 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit.
Art. 35. Rapport d'audit.
(1) Le ou les réviseurs d'entreprises agréés, cabinets de révisions agréés ou cabinets d'audit présentent les résultats du contrôle légal des comptes dans un rapport d'audit. Ce rapport est établi conformément aux exigences des normes d'audit adoptées par la Commission européenne ou la CSSF, visées à l'article 33 [*de la loi du 23 juillet 2016*].
(2) Le rapport d'audit est écrit et:
a) il indique l'entité dont les états financiers annuels font l'objet du contrôle légal, précise les états financiers annuels concernés, la date de clôture et la période couverte; et indique le cadre de présentation de l'information financière qui a été appliqué pour leur établissement;
b) il contient une description de l'étendue du contrôle légal des comptes qui contient au minimum l'indication des normes d'audit conformément auxquelles le contrôle légal a été effectué;

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

résultats du contrôle légal des comptes dans un rapport d'audit. Ce rapport est établi conformément aux normes d'audit internationales telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission de surveillance du secteur financier[485].

(2) Le rapport d'audit est écrit et[486]:

---

c) il contient une opinion d'audit qui est soit sans réserve, soit assortie de réserves, soit défavorable et exprime clairement les conclusions du ou des réviseurs d'entreprises agréés, cabinets de révision agréés ou cabinets d'audit:
   i. quant à la fidélité de l'image donnée par les états financiers annuels conformément au cadre de présentation de l'information financière retenu; et
   ii. le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables.

   Si le ou les réviseurs d'entreprises agréés, cabinets de révision agréés ou cabinets d'audit ne sont pas en mesure de rendre une opinion d'audit, le rapport contient une déclaration indiquant l'impossibilité de rendre une opinion d'audit;

d) il se réfère à quelque autre question que ce soit sur laquelle le ou les réviseurs d'entreprises agréés, cabinets de révision agréés ou cabinets d'audit attirent spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'opinion d'audit;

e) il comporte l'opinion d'audit et la déclaration, fondés tous les deux sur le travail effectué au cours de l'audit, visés à l'article 34, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2013/34/UE;

f) il comporte une déclaration sur d'éventuelles incertitudes significatives liées à des évènements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation;

g) il précise le lieu d'établissement du ou des réviseurs d'entreprises agréés, cabinets de révision agréés ou cabinets d'audit;

h) un règlement CSSF peut fixer des exigences supplémentaires en ce qui concerne la présentation du rapport d'audit et d'autres règles dans le cadre de normes internationales d'audit.

(3) Lorsque le contrôle légal des comptes a été effectué par plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, cabinets de révision agréés ou cabinets d'audit, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal des comptes et présentent un rapport et une opinion d'audit conjoints. En cas de désaccord, chaque réviseur d'entreprises agréé, cabinet de révision agréé ou cabinet d'audit présente son opinion d'audit dans un paragraphe distinct du rapport d'audit et expose les raisons de ce désaccord.

(4) Le rapport d'audit est signé et daté par le réviseur d'entreprises agréé. Lorsqu'un cabinet de révision agréé ou cabinet d'audit est chargé du contrôle légal des comptes, le rapport d'audit ne peut être signé et daté que par des réviseurs d'entreprises agréés dudit cabinet, dont au moins le ou les réviseurs d'entreprises agréés ayant effectué le contrôle légal des comptes pour le compte du cabinet. Lorsque plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, cabinets de révision agréés ou cabinets d'audit ont travaillé en même temps, le rapport d'audit est signé par tous les réviseurs d'entreprises agréés ou au moins par les réviseurs d'entreprises agréés qui effectuent le contrôle légal des comptes pour le compte de chaque cabinet.

(5) Les exigences énoncées aux paragraphes 1er à 4 s'appliquent également au rapport sur les états financiers consolidés. Pour établir son rapport sur la cohérence du rapport de gestion et des états financiers, le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit examine les états financiers consolidés et le rapport consolidé de gestion. Dans le cas où les états financiers annuels de l'entreprise mère sont joints aux états financiers consolidés, les rapports des réviseurs d'entreprises agréés, des cabinets de révision agréés ou des cabinets d'audit requis par le présent article peuvent être combinés.

[485] Voir Règlement CSSF n°22-01.

[486] Pour les entités d'intérêt public (pour la définition de ce terme, voir note sous article 443-1 de la loi de 1915), les articles 10 et 11 du Règlement UE du Parlement et du Conseil n°537/2014 s'appliquent également :

Article 10 **Rapport d'audit**

1. Les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d'audit présentent les résultats du contrôle légal des comptes de l'entité d'intérêt public dans un rapport d'audit.
2. Le rapport d'audit est élaboré conformément à l'article 28 de la directive 2006/43/CE et comprend, en outre, au moins les éléments suivants:
   a) il indique qui ou quel organisme a désigné les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d'audit;

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

b) il indique la date de cette désignation et la durée totale de mission sans interruption, y compris les reconductions et les renouvellements précédents des contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit;

c) il fournit, pour étayer l'avis d'audit, les éléments suivants:

i) une description des risques jugés les plus importants d'anomalies significatives, y compris les risques d'anomalie significative due à une fraude;

ii) une synthèse des réponses du contrôleur légal des comptes face à ces risques; et

iii) le cas échéant, les principales observations relatives à ces risques.

Lorsque cela est pertinent au regard des informations susmentionnées fournies dans le rapport d'audit concernant chaque risque jugé important d'anomalie significative, le rapport d'audit fait clairement référence à la divulgation qui a été faite, dans les états financiers, de ces informations;

d) il explique dans quelle mesure le contrôle légal des comptes a été considéré comme permettant de déceler les irrégularités, notamment la fraude;

e) il confirme que l'avis d'audit est conforme au contenu du rapport complémentaire destiné au comité d'audit visé à l'article 11;

f) il atteste qu'il n'a pas été fourni de services autres que d'audit interdits visés à l'article 5, paragraphe 1, et que les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d'audit sont restés indépendants vis-à-vis de l'entité contrôlée au cours de l'audit;

g) il indique les services, outre le contrôle légal des comptes, qui ont été fournis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, à l'entité contrôlée et sa ou ses filiales, et qui n'ont pas été communiqués dans le rapport de gestion ou les états financiers.

Les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires en rapport avec le contenu du rapport d'audit.

3. Hormis l'exigence énoncée au paragraphe 2, point e), le rapport d'audit ne contient pas de références au rapport complémentaire destiné au comité d'audit visé à l'article 11. Le rapport d'audit est rédigé d'une manière claire et non ambiguë.

4. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le rapport d'audit.

Article 11 **Rapport complémentaire destiné au comité d'audit**

1. Les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit qui effectuent le contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public remettent un rapport complémentaire au comité d'audit de l'entité contrôlée au plus tard à la date de présentation du rapport d'audit visé à l'article 10. Les États membres peuvent en outre exiger que ce rapport complémentaire soit remis à l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée. Si l'entité contrôlée ne dispose pas d'un comité d'audit, le rapport complémentaire est remis à l'organe remplissant des fonctions équivalentes au sein de l'entité contrôlée. Les États membres peuvent autoriser le comité d'audit à transmettre ce rapport complémentaire à des tiers comme le prévoit leur droit national.

2. Le rapport complémentaire destiné au comité d'audit est écrit. Il expose les résultats du contrôle légal des comptes et remplit au moins les critères suivants:

a) il comporte la déclaration d'indépendance visée à l'article 6, paragraphe 2, point a);

b) lorsque le contrôle légal des comptes a été effectué par un cabinet d'audit, le rapport identifie chaque associé d'audit principal ayant pris part au contrôle;

c) lorsque le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit a pris des dispositions pour que l'une de ses activités soit menée par un autre contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit qui n'est pas un membre du même réseau, ou a fait appel à des experts externes, le rapport l'indique et il y est confirmé que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit a reçu de l'autre contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit et/ou de l'expert externe une confirmation de son indépendance;

d) il décrit la nature, la fréquence et l'étendue de la communication avec le comité d'audit ou l'organe qui remplit des fonctions équivalentes au sein de l'entité contrôlée, l'organe de direction et l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée, y compris les dates des réunions avec ces organes;

e) il inclut une description de l'étendue du contrôle légal des comptes et du calendrier de sa réalisation;

f) lorsque plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit ont été désignés, il décrit la répartition des tâches entre les contrôleurs légaux des comptes et/ou les cabinets d'audit;

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

g) il décrit la méthode utilisée, en précisant les parties du bilan qui ont fait l'objet d'une vérification directe et celles qui ont été vérifiées sur la base des tests de systèmes et de conformité, et en expliquant toute variation substantielle dans la pondération des tests de systèmes et de conformité par rapport à l'exercice précédent, même si le contrôle légal des comptes de l'exercice précédent a été effectué par d'autres contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit;

h) il indique le seuil de signification quantitatif appliqué pour réaliser le contrôle légal des états financiers dans leur ensemble et, le cas échéant, le ou les seuils de signification pour certaines catégories d'opérations, certains soldes de comptes ou certaines informations à fournir, ainsi que les facteurs qualitatifs pris en compte pour fixer le seuil de signification;

i) il indique et explique les appréciations relatives à des événements ou des conditions relevés lors du contrôle légal des comptes qui pourraient mettre sérieusement en doute la capacité de l'entité à poursuivre ses activités, en précisant s'ils constituent des incertitudes significatives; il fournit par ailleurs un résumé de l'ensemble des garanties, lettres de confort, engagements d'intervention publique et autres mesures de soutien dont il a été tenu compte pour l'évaluation de la capacité à poursuivre les activités;

j) il fait état des carences significatives détectées dans le système de contrôle financier interne de l'entité contrôlée ou, dans le cas d'états financiers consolidés, de celui de l'entreprise mère et/ou dans son système comptable. Pour chacune de ces carences significatives détectées, le rapport complémentaire indique si la direction a remédié ou non à la carence en question;

k) il indique les cas importants supposant le non-respect avéré ou suspecté des dispositions législatives et réglementaires ou des statuts qui ont été identifiés au cours du contrôle légal des comptes, pour autant qu'ils soient jugés pertinents afin de permettre au comité d'audit d'accomplir ses tâches;

l) il indique et analyse les méthodes d'évaluation appliquées aux différents éléments des états financiers annuels ou consolidés, y compris l'impact éventuel des changements intervenus dans ces méthodes;

m) lorsque le contrôle légal des comptes porte sur des états financiers consolidés, il précise le périmètre de consolidation et les critères d'exclusion appliqués par l'entité contrôlée aux entités non consolidées, le cas échéant, et indique si les critères appliqués sont conformes au cadre de l'information financière;

n) le cas échéant, il indique les travaux d'audit réalisés par le ou les contrôleurs de pays tiers, le ou les contrôleurs légaux de comptes, l'entité ou les entités d'audit de pays tiers ou les cabinets d'audit en rapport avec le contrôle légal d'états financiers consolidés, autres que des membres du même réseau que celui dont fait partie le contrôleur des états financiers consolidés;

o) il indique si tous les documents et explications demandés ont été fournis par l'entité contrôlée;

p) il indique:

i) les éventuelles difficultés importantes rencontrées pendant le contrôle légal des comptes;

ii) tout problème significatif découlant du contrôle légal des comptes qui a été discuté ou a fait l'objet d'une correspondance avec la direction; et

iii) tout autre problème découlant du contrôle légal des comptes qui, selon le jugement professionnel du contrôleur légal des comptes, est important pour la supervision du processus d'information financière.

Les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires relatives au contenu du rapport complémentaire destiné au comité d'audit.

À la demande d'un contrôleur légal des comptes, d'un cabinet d'audit ou du comité d'audit, les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d'audit discutent des questions essentielles découlant du contrôle légal des comptes, qui sont visées dans le rapport complémentaire destiné au comité d'audit, et en particulier au point j) du premier alinéa, avec le comité d'audit, l'organe d'administration ou, le cas échéant, l'organe de surveillance de l'entité contrôlée.

3. Lorsqu'il a été fait simultanément appel à plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit, et qu'un désaccord a surgi entre eux sur les procédures d'audit, les règles comptables ou toute autre question concernant le contrôle légal des comptes, les raisons de ce désaccord sont expliquées dans le rapport complémentaire destiné au comité d'audit.

4. Le rapport complémentaire destiné au comité d'audit est signé et daté. Lorsqu'un cabinet d'audit procède au contrôle légal des comptes, le rapport complémentaire destiné au comité d'audit est signé par les contrôleurs légaux qui effectuent le contrôle légal pour le compte dudit cabinet.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

a) il indique l'entreprise dont les comptes annuels font l'objet du contrôle légal; précise les comptes annuels concernés, la date de clôture et la période couverte; et indique le cadre de présentation de l'information financière qui a été appliqué pour leur établissement;

b) il contient une description de l'étendue du contrôle légal des comptes qui contient au minimum l'indication des normes d'audit conformément auxquelles le contrôle légal a été effectué;

c) il contient un avis qui est soit sans réserve, soit assorti de réserves, soit défavorable et exprime clairement les conclusions du ou des réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés:

   i) quant à la fidélité de l'image donnée par les comptes annuels conformément au cadre de présentation de l'information financière retenu; et

   ii) le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables.

   Si le ou les réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés ne sont pas en mesure de rendre un avis, le rapport contient une déclaration indiquant l'impossibilité de rendre un avis;

d) il se réfère à quelque autre question que ce soit sur laquelle le ou les réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés attirent spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'avis;

e) il comporte l'avis et la déclaration, fondés tous les deux sur le travail effectué au cours de l'audit, visés à l'article 69, paragraphe (1), point b) de la présente loi;

f) il comporte une déclaration sur d'éventuelles incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la capacité de l'entreprise à poursuivre son exploitation;

g) il précise le lieu d'établissement du ou des réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés.

(3) Lorsque le contrôle légal des comptes a été effectué par plusieurs réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal des comptes et présentent un rapport et un avis conjoints. En cas de désaccord, chaque réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport d'audit et expose les raisons de ce désaccord.

(4) Le rapport d'audit est signé et daté par le réviseur d'entreprise agréé. Lorsqu'un cabinet de révision agréé effectue le contrôle légal des comptes, le rapport d'audit porte au moins la signature du ou des réviseurs d'entreprises agréés qui effectuent le contrôle légal des comptes pour le compte dudit cabinet. Lorsque plusieurs réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés ont travaillé en même temps, le rapport d'audit est signé par tous les réviseurs d'entreprises agréés ou au moins par les

5. Sur demande, et conformément au droit national, les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit mettent sans délai le rapport complémentaire à la disposition des autorités compétentes au sens de l'article 20, paragraphe 1.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

réviseurs d'entreprises agréés qui effectuent le contrôle légal des comptes pour le compte de chaque cabinet de révision agréé. »

(*Loi du 10 décembre 2010*)

« Section 10bis. – Obligation et responsabilité concernant l'établissement et la publication des comptes annuels et du rapport de gestion »

(Loi du 10 décembre 2010)
[2013/34/UE art. 33.1, point a)]
«Art. 69ter.»
(Loi du 23 juillet 2016)

« Les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu de la loi, ont l'obligation collective de veiller à ce que les comptes annuels, le rapport de gestion et, lorsqu'elle fait l'objet d'une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d'entreprise, ainsi que le rapport visé à l'article 68bis, paragraphe (5) soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente loi et, le cas échéant, aux normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002[487].»

Section 11. – Régime particulier des sociétés mères et filiales

[2013/34/UE art. 37]
Art. 70.[488]

(1) Les sociétés filiales peuvent ne pas appliquer les dispositions du présent chapitre ou du chapitre IV relatives au contenu, au contrôle ainsi qu'à la publicité des comptes annuels, si les conditions suivantes sont remplies:

a) (*Loi du 7 août 2023*) « l'entreprise mère relève de la législation d'un État membre »,[489];

b) tous les actionnaires ou associés de la société filiale se sont déclarés d'accord sur l'exemption indiquée ci-dessus; cette déclaration est requise pour chaque exercice;

c) l'entreprise mère s'est déclarée garante des engagements pris par la société filiale;

d) *(Loi du 30 juillet 2013)* «les déclarations visées sous b) et c) font l'objet d'une publicité de la part de la société filiale dans les formes prévues à (*Loi du 27 mai*

[487] Actuellement, le Règlement (UE) 2023/1803 de la Commission du 13 septembre 2023 procède à cette adoption. Ce règlement remplace et abroge le Règlement (CE) N°1126/2008 et prévoit que toutes les références au règlement abrogé s'entendent comme des références au nouveau Règlement.

[488] Correspond à l'article 256-1 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

[489] Jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni sera considéré comme faisant partie de l'UE conformément à l'Accord de Retrait conclu entre l'UE et le Royaume-Uni. Pour la définition d'État membre, voir l'article 24*bis*.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

2016) « (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 100-13, paragraphe (3), de la loi précitée du 10 août 1915 » et aux dispositions du chapitre V*bis* du titre I[er] de la présente loi[490] »; »

e) *(Loi du 30 juillet 2013)* « la société filiale est incluse dans les comptes consolidés établis par l'entreprise mère conformément à la (*Loi du 7 août 2023*) « directive 2013/34/UE précitée » ou conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales[491]; »

f) l'exemption indiquée ci-avant est mentionnée dans l'annexe des comptes consolidés établis par l'entreprise mère;

g) *(Loi du 30 juillet 2013)* « les comptes consolidés visés au point e), le rapport consolidé de gestion et le rapport de la ou des personnes chargées du contrôle de ces comptes font l'objet d'une publicité de la part de la société filiale dans les formes prévues à (*Loi du 27 mai 2016*) « (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 100-13, paragraphe (3), de la loi précitée du 10 août 1915 » et aux dispositions du chapitre V*bis* du titre I[er] de la présente loi[492]. »

[2013/34/UE art. 39]

Art. 71.[493]

Les sociétés mères peuvent ne pas appliquer les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV relatives au contrôle ainsi qu'à la publicité du compte de profits et pertes si les conditions suivantes sont remplies:

a) *(Loi du 30 juillet 2013)* « la société mère établit des comptes consolidés conformément à la (*Loi du 7 août 2023*) « directive 2013/34/UE précitée » ou conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales[494] et elle est comprise dans la consolidation; »

b) l'exemption ci-avant indiquée est mentionnée dans l'annexe des comptes annuels de la société mère;

c) l'exemption ci-avant indiquée est mentionnée dans l'annexe des comptes consolidés établis par la société mère;

d) le résultat de l'exercice de la société mère, calculé conformément au présent chapitre, figure au bilan de la société mère.

---

[490] Voir note sub article 100-13 de la loi de 1915.

[491] Actuellement, le Règlement (UE) 2023/1803 de la Commission du 13 septembre 2023 procède à cette adoption. Ce règlement remplace et abroge le Règlement (CE) N°1126/2008 et prévoit que toutes les références au règlement abrogé s'entendent comme des références au nouveau Règlement.

[492] Voir note sub article 100-13 de la loi de 1915.

[493] Correspond à l'article 256-2 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

[494] Actuellement, le Règlement (UE) 2023/1803 de la Commission du 13 septembre 2023 procède à cette adoption. Ce règlement remplace et abroge le Règlement (CE) N°1126/2008 et prévoit que toutes les références au règlement abrogé s'entendent comme des références au nouveau Règlement.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

[2013/34/UE art. 38]

Art. 72.[495]

(Loi du 30 juillet 2013)

« Le présent titre ne s'applique pas aux sociétés de droit luxembourgeois visées à (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 1er, paragraphe 1, lettre b) de la directive 2013/34/UE précitée »[496] lorsque:

(1) les sociétés de droit luxembourgeois visées à (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 1er, paragraphe 1, lettre a) de la directive 2013/34/UE précitée »[497] qui sont les associés indéfiniment responsables de l'une quelconque des sociétés de droit luxembourgeois visées à (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 1er, paragraphe 1, lettre b) de la directive 2013/34/UE précitée »[498] établissent, font contrôler et publient, avec leurs propres comptes et en conformité avec les dispositions du présent titre, les comptes de ces sociétés;

(2) a) les comptes de ces sociétés sont établis, contrôlés et publiés conformément aux dispositions de (*Loi du 7 août 2023*) « la directive 2013/34/UE précitée » ou conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales[499] par une société visée à (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 1er, paragraphe 1, lettre a) » de cette directive[500] qui en est l'associé indéfiniment responsable et qui relève de la législation d'un autre (*Loi du 7 août 2023*) « État membre »[501],

b) ces sociétés sont comprises dans les comptes consolidés établis, contrôlés et publiés, conformément à la (*Loi du 7 août 2023*) « directive 2013/34/UE précitée » ou conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales[502] par un associé indéfiniment responsable ou lorsqu'elles sont comprises dans les comptes consolidés d'un ensemble plus grand d'entreprises établis, contrôlés et publiés conformément à la (*Loi du 7 août 2023*) « directive 2013/34/UE précitée » ou conformément aux normes comptables

---

[495] Correspond à l'article 256-3 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

[496] L'article 1er, paragraphe 1, lettre b) de cette directive vise les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, décrites sous le point (ii) dans la note sous l'article 68 (1).

[497] Il s'agit de la société anonyme, de la société en commandite par action et de la société à responsabilité limitée.

[498] Cet article de la directive vise les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, décrites sous le point (ii) dans la note sous l'article 68 (1).

[499] Actuellement, le Règlement (UE) 2023/1803 de la Commission du 13 septembre 2023 procède à cette adoption. Ce règlement remplace et abroge le Règlement (CE) N°1126/2008 et prévoit que toutes les références au règlement abrogé s'entendent comme des références au nouveau Règlement.

[500] Il s'agit des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés à responsabilité limitée.

[501] Jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni sera considéré comme faisant partie de l'UE conformément à l'Accord de Retrait conclu entre l'UE et le Royaume-Uni. Pour la définition d'État membre, voir l'article 24*bis*.

[502] Actuellement, le Règlement (UE) 2023/1803 de la Commission du 13 septembre 2023 procède à cette adoption. Ce règlement remplace et abroge le Règlement (CE) N°1126/2008 et prévoit que toutes les références au règlement abrogé s'entendent comme des références au nouveau Règlement.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales par une entreprise mère relevant de la législation (*Loi du 7 août 2023*) « d'un État membre »[503]. Cette exemption doit être mentionnée dans l'annexe des comptes consolidés.

(3) Dans ces cas, ces sociétés sont tenues d'indiquer à quiconque le demande le nom de la société qui publie les comptes. »

(Loi du 30 juillet 2013)

« Chapitre II*bis*. – De l'établissement des comptes annuels selon les normes comptables internationales»

(Loi du 10 décembre 2010)

«Art. 72*bis*.

Les entreprises visées à l'article 25 peuvent choisir d'établir leurs comptes annuels conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales[504] et peuvent, dans la mesure nécessaire à cette fin, déroger aux dispositions du (*Loi du 30 juillet 2013*) « chapitre II du titre II de la présente loi. »

Dans ce cas, les entreprises concernées restent toutefois soumises aux dispositions de l'article 65 paragraphe (1) points 2°, 9°, 12°, 13°, 15° et 16° et des articles 68, 68bis, 69, 69bis, 69ter, 70 et 71. »

(Loi du 30 juillet 2013)

«Art. 72*ter*

(1) (*Loi du 7 août 2023*) « Les sociétés » visées à l'article 77 alinéa 2 point 1°, à l'exception des sociétés d'investissement au sens de l'article 30, ayant exercé l'option prévue à l'article 72bis ne peuvent pas distribuer ou utiliser à une autre fin:

a) les produits et gains non réalisés inscrits au compte de profits et pertes, nets d'impôts y relatifs;

b) les produits et gains non réalisés, nets d'impôts y relatifs, inscrits en capitaux propres ne transitant pas par le compte de profits et pertes;

c) les variations de capitaux propres positives, nettes d'impôts y relatifs, constatées dans le bilan d'ouverture des premiers comptes annuels établis en application du

[503] Pour la définition d'État membre, voir l'article 24*bis*.

[504] Actuellement, le Règlement (UE) 2023/1803 de la Commission du 13 septembre 2023 procède à cette adoption. Ce règlement remplace et abroge le Règlement (CE) N°1126/2008 et prévoit que toutes les références au règlement abrogé s'entendent comme des références au nouveau Règlement.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

chapitre IIbis ou lors de la première application d'une norme à une catégorie ou à un élément d'actif ou de passif ou à un instrument de capitaux propres déterminé.

(2) Les éléments mentionnés au paragraphe (1) ci-dessus doivent être affectés à une réserve indisponible, soit directement lors de leur comptabilisation soit indirectement lors de l'affectation du résultat de l'exercice. Cette réserve indisponible ne peut pas faire l'objet d'une utilisation aux fins suivantes ou à des fins similaires:

a) augmentation de capital par incorporation de réserves;

b) dotation à la réserve légale;

c) création de la réserve indisponible liée à l'acquisition d'actions propres;

d) création de la réserve indisponible liée à l'octroi d'aide financière en vue de l'acquisition des actions (*Loi du 7 août 2023*) « de la société » par un tiers;

e) (*Loi du 7 août 2023*) « création de la réserve indisponible liée au rachat d'actions rachetables »;

f) détermination de la perte de la moitié ou des trois-quarts du capital social;

g) réserve spéciale constituée conformément au paragraphe (8a) de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune.

(3) Par dérogation aux dispositions des paragraphes (1) et (2) qui précèdent, les éléments suivants ne sont pas considérés comme indisponibles et peuvent par conséquent être distribués ou utilisés à une autre fin:

a) les produits non réalisés visés au paragraphe (1) point a) relatifs aux instruments financiers détenus en tant qu'éléments du portefeuille de négociation ainsi qu'aux variations de change et aux variations dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture à la juste valeur;

b) les variations de capitaux propres visées au paragraphe (1) point c) relatives aux reprises de provisions et corrections de valeurs, autres que celles calculées de manière à amortir systématiquement la valeur d'éléments de l'actif durant leur durée d'utilisation, ne pouvant être maintenues au bilan suite à l'exercice de l'option visée à l'article 72bis.

(4) Dans la mesure où le résultat de l'exercice serait d'un montant inférieur au montant des produits et gains non réalisés, nets d'impôts y relatifs, visés au paragraphe (1) point a), la réserve indisponible visée au paragraphe (2) est constituée, pour la différence, en utilisant des réserves disponibles ou, à défaut, en les imputant sur les résultats reportés.

(5) La réserve indisponible visée au paragraphe (2) se réduit au fur et à mesure que les produits, gains et variations visés au paragraphe (1) se réalisent et pour un montant correspondant, y compris à travers l'amortissement systématique, ou lorsque les réévaluations deviennent inexistantes suite à une correction de valeur.

(6) Pour tous les cas non couverts par le présent article, il est renvoyé au principe général de l'article 51 paragraphe (1) point c) posant le principe de prudence et de réalisation des bénéfices. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Loi du 18 décembre 2015*)

« Chapitre II*ter*. – Du rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements

[2013/34/UE art. 41]

Art. 72*quater*.

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1) « entreprise active dans les industries extractives » : une entreprise dont tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la prospection, la découverte, l'exploitation et l'extraction de gisements de minerais, de pétrole, de gaz naturel ou d'autres matières, relevant des activités économiques énumérées à la section B, divisions 05 à 08 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la classification statistique des activités économiques NACE Rév. 2[505];

2) « entreprise active dans l'exploitation des forêts primaires » : une entreprise exerçant, dans les forêts primaires, des activités visées à la section A, division 02, Groupe 02.2, de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006[506];

3) « gouvernement » : toute autorité nationale, régionale ou locale (*Loi du 7 août 2023*) « d'un État membre »[507] ou d'un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens des (*Loi du 7 août 2023*) « articles 1711-1 à 1711-3 de la loi précitée du 10 août 1915 »;

4) « projet » : les activités opérationnelles régies par un seul contrat, licence, bail, concession ou des arrangements juridiques similaires et constituant la base d'obligations de paiement envers un gouvernement. Toutefois, si plusieurs de ces arrangements sont liés entre eux dans leur substance, ils sont considérés comme un projet;

5) « paiement » : un montant payé, en espèce ou en nature, pour les activités, décrites aux points (1) et (2), appartenant aux types suivants:

   a) droits à la production;

   b) impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les impôts sur les ventes;

   c) redevances;

   d) dividendes;

   e) primes de signature, de découverte et de production;

[505] 05 : Extraction de houille et de lignite ; 06 : Extraction d'hydrocarbures ; 07 : Extraction de minerais métalliques ; 08 : Autres industries extractives (notamment pierres, sables, argiles, gypse, minéraux chimiques, tourbe, sel).

[506] Exploitation forestière.

[507] Pour la définition d'État membre, voir l'article 24*bis*.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

f) droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession; et

g) paiements pour des améliorations des infrastructures.

6) « grande entreprise » : une entreprise organisée sous forme de société anonyme, société européenne, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou sous l'une des formes visées à l'article 77, alinéa 2, points 2° et 3° de la présente loi et qui, à la date de clôture du bilan, dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères visés à l'article 47 de la présente loi;

7) « entités d'intérêt public » : les entreprises au sens de l'article 2, point 1) de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises[508];

8) « entreprise filiale » : une entreprise telle que définie à (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 1711-1 paragraphe (2), de la loi précitée du 10 août 1915 »;

9) « entreprise mère » : une entreprise telle que définie à (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 1711-1 paragraphe (2), de la loi précitée du 10 août 1915 ».

[2013/34/UE art. 42]

Art. 72q*uinquies*.

(1) Les grandes entreprises et les entités d'intérêt public actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires doivent établir et rendre public un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements sur une base annuelle.

(2) Cette obligation ne s'applique pas à une entreprise qui est une entreprise filiale ou une entreprise mère lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a) l'entreprise mère relève du droit (*Loi du 7 août 2023*) « d'un État membre»[509]; et

b) les paiements effectués au profit de gouvernements par l'entreprise figurent dans le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements établi par cette entreprise mère (*Loi du 7 août 2023*) « selon le droit de l'État membre[510] dont cette dernière relève ».

[2013/34/UE art. 43]

Art. 72*sexies*.

(1) Un paiement, qu'il s'agisse d'un versement individuel ou d'une série de paiements liés, ne doit pas être déclaré dans le rapport si son montant est inférieur à 100 000 euros au cours d'un exercice.

(2) Le rapport contient, pour les activités décrites à l'article 72*quater*, points (1) et (2), et pour l'exercice concerné, les informations suivantes:

a) le montant total des paiements effectués au profit de chaque gouvernement;

[508] La loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit contient une définition des « entités d'intérêt public ». Voir note sous l'article 443-1 de la loi de 1915.

[509] Jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni sera considéré comme faisant partie de l'UE conformément à l'Accord de Retrait conclu entre l'UE et le Royaume-Uni. Pour la définition d'État membre, voir l'article 24*bis*.

[510] Pour la définition d'État membre, voir l'article 24*bis*.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

b) le montant total par type de paiements prévu à l'article 72*quater*, point (5), a) à g), des paiements effectués au profit de chaque gouvernement;

c) lorsque ces paiements ont été imputés à un projet spécifique, le montant total par type de paiements prévu à l'article 72quater, point (5), a) à g), des paiements effectués pour chacun de ces projets et le montant total des paiements correspondant à chaque projet.

Les paiements effectués par les entreprises au regard des obligations imposées au niveau de l'entité peuvent être déclarés au niveau de l'entité plutôt qu'au niveau du projet.

(3) Lorsque des paiements en nature sont effectués au profit d'un gouvernement, ils sont déclarés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d'accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie.

(4) La déclaration des paiements visée au présent article reflète la substance du paiement ou de l'activité concernés, plutôt que leur forme. Les paiements et les activités ne peuvent être artificiellement scindés ou regroupés pour échapper à l'application du présent chapitre.

[2013/34/UE art. 45.1]

Art. 72*septies*.

Le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements, visé au présent chapitre, fait l'objet d'une publication au « Recueil électronique des sociétés et associations»[511]. Cette publication est effectuée par le biais d'une mention du dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés déposée dans les douze mois de la clôture de l'exercice auquel le rapport fait référence[512].

[2013/34/UE art. 45.2]

Art. 72*octies*.

Les membres des organes responsables d'une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées par la loi, ont la responsabilité de veiller à ce que, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements soit établi et publié conformément aux exigences du présent chapitre.

---

[511] Modification résultant de l'article 20, la disposition « balai » de la loi du 27 mai 2016.

[512] Loi du 22 mai 2020 portant prorogation des délais de dépôt et de publication des comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents durant l'état de crise.

Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, sont prorogés de 3 mois: (…)

3° le délai de publication du rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements au Recueil électronique des sociétés et associations visé à l'article 72*septies* de la loi précitée du 19 décembre 2002. (…)

Art. 5. La présente loi ne s'applique qu'aux comptes annuels, aux comptes consolidés ainsi qu'aux rapports y afférents et aux assemblées générales se rapportant à un exercice clôturé à la date de fin de l'état de crise tel que prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et dont les délais de dépôt et de publication ou de tenue n'étaient pas échus au 18 mars 2020.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

[*Cette loi est entrée en vigueur le 29 mai 2020*.]

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

[2013/34/UE art. 46]

Art. 72*nonies*.

Les entreprises visées à l'article 72quinquies qui établissent un rapport et le rendent public conformément aux exigences applicables aux pays tiers en la matière qui, en vertu de l'article 47 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, sont jugées équivalentes à celles prévues dans le présent chapitre[513], sont exemptées des obligations prévues dans le présent chapitre, à l'exception de l'obligation de publier ce rapport conformément à l'article 72*septies*. »

(*Loi du 15 août 2023*)

« Chapitre II*quater*. – Déclaration d'informations relatives à l'impôt sur le revenu des sociétés[514] »

(*Loi du 15 août 2023*)

[2013/34/UE art. 1]

« Art. 72*decies*.

(1) Aux fins du présent chapitre, sont visées les entreprises organisées sous l'une des formes juridiques suivantes :

1° société anonyme ;

2° société en commandite par actions ;

3° société à responsabilité limitée ;

4° société en nom collectif ou société en commandite simple lorsque tous les associés directs ou indirects de l'entreprise qui, en principe, sont indéfiniment responsables ont en fait une responsabilité limitée, en raison du fait qu'ils sont des entreprises:

a) dont la forme figure à l'annexe I de la directive 2013/34/UE précitée ; ou

b) qui ne relèvent pas du droit d'un État membre[515] mais ont une forme juridique comparable à celle des entreprises énumérées à l'annexe I de la directive 2013/34/UE précitée.

(2) Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux succursales ouvertes au Grand-Duché de Luxembourg par une entreprise qui ne relève pas du droit

[513] L'équivalence des exigences d'un pays tiers doit être reconnue par un acte d'exécution de la Commission européenne. La Commission a émis une décision d'équivalence pour le Canada. (Décision d'exécution (UE) 2016/1910 de la Commission du 28 octobre 2016 relative à l'équivalence des exigences de certains pays tiers en matière d'établissement de rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements avec les exigences du chapitre 10 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil.)

[514] Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à partir de la date d'ouverture du premier exercice commençant le 22 juin 2024 ou après cette date.

[515] Pour la définition d'État membre, voir l'article 24*bis*.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

d'un État membre[516] mais qui a une forme juridique comparable aux formes d'entreprises énumérées à l'annexe I de la directive 2013/34/UE précitée.»

(*Loi du 15 août 2023*)
[2013/34/UE art. 48bis]
« Art. 72*undecies*.

(1) Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1° « entreprise mère ultime » : l'entreprise qui établit les comptes consolidés du plus grand ensemble d'entreprises ;

2° « comptes consolidés » : les comptes établis par l'entreprise mère d'un groupe dans lesquels les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique ;

3° « juridiction fiscale » : toute juridiction autonome sur le plan fiscal eu égard à l'impôt sur les revenus des sociétés, qu'il s'agisse ou non d'un État ;

4° « entreprise autonome »: une entreprise qui ne fait pas partie d'un groupe au sens du point 7° ;

5° « entreprise mère » : une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales ;

6° « entreprise filiale » : une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe ;

7° « groupe » : une entreprise mère et l'ensemble de ses entreprises filiales ;

8° « entreprises liées » : deux entreprises ou plus faisant partie d'un groupe ;

9° « entreprise filiale de taille moyenne » : une entreprise filiale qui, à la date de clôture de son bilan, dépasse au moins deux des trois critères de l'article 35 de la présente loi pendant deux exercices consécutifs sans dépasser toutefois plus d'un des trois critères de l'article 47 de la présente loi pendant deux exercices consécutifs;

10° « entreprise filiale de grande taille » : une entreprise filiale qui, à la date de clôture de son bilan, dépasse au moins deux des trois critères de l'article 47 de la présente loi pendant deux exercices consécutifs ;

11° « parties liées[517] » : la même notion que celle définie par les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales[518].

(2) Aux fins de l'article 72*duodecies*, on entend par « chiffre d'affaires » :

[516] Pour la définition d'État membre, voir l'article 24*bis*.

[517] Pour la définition de « partie liée », voir la note reproduite à la suite du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 figurant à l'Annexe I ci-dessous.

[518] Actuellement, le Règlement (UE) 2023/1803 de la Commission du 13 septembre 2023 procède à cette adoption. Ce règlement remplace et abroge le Règlement (CE) N°1126/2008 et prévoit que toutes les références au règlement abrogé s'entendent comme des références au nouveau Règlement.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

1° le « chiffre d'affaires net », pour les entreprises relevant du droit d'un État membre[519] qui n'appliquent pas les normes comptables internationales adoptées sur la base du règlement (CE) n°1606/2002[520] ; ou

2° le « chiffre d'affaires » tel qu'il est défini ou au sens du cadre de présentation de l'information financière sur la base duquel les comptes sont établis, pour les autres entreprises.»

(*Loi du 15 août 2023*)
[2013/34/UE art. 48ter]
«Art. 72*duodecies*.

(1) Les entreprises mères ultimes établies au Grand-Duché de Luxembourg sont tenues, lorsque le chiffre d'affaires consolidé dépasse, à la date de clôture de leur bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750 000 000 euros, tel qu'il figure dans leurs comptes consolidés, d'établir, de publier et de rendre accessible une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés concernant le plus récent de ces deux exercices consécutifs.

Une entreprise mère ultime n'est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées à l'alinéa 1er lorsque le chiffre d'affaires total consolidé, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750 000 000 euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu'il figure dans ses comptes consolidés.

Les entreprises autonomes établies au Luxembourg ont l'obligation, lorsque le chiffre d'affaires dépasse, à la date de clôture de leur bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750 000 000 euros, tel qu'il figure dans leurs comptes annuels, d'établir, de publier et de rendre accessible une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés concernant le plus récent de ces deux exercices consécutifs.

Une entreprise autonome n'est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées à l'alinéa 3 lorsque le chiffre d'affaires total, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750 000 000 euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu'il figure dans ses comptes annuels.

(2) Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux entreprises autonomes ou aux entreprises mères ultimes ni à leurs entreprises liées lorsque ces entreprises, y compris leurs succursales, sont établies ou ont leur installation fixe d'affaires ou leur activité économique permanente au Luxembourg et dans aucune autre juridiction fiscale.

(3) Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux entreprises autonomes et aux entreprises mères ultimes lorsque ces entreprises ou leurs entreprises liées publient un rapport, conformément à l'article 38-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier[521], qui contient des informations relatives à toutes leurs activités et, dans le cas

[519] Pour la définition d'État membre, voir l'article 24*bis*.
[520] Actuellement, le Règlement (UE) 2023/1803 de la Commission du 13 septembre 2023 procède à cette adoption. Ce règlement remplace et abroge le Règlement (CE) N°1126/2008 et prévoit que toutes les références au règlement abrogé s'entendent comme des références au nouveau Règlement.
[521] Déclaration pays par pays imposée aux établissements CRR.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

des entreprises mères ultimes, à toutes les activités de l'ensemble des entreprises liées reprises dans les comptes consolidés.

(4) Les entreprises filiales de taille moyenne et de grande taille établies au Luxembourg, qui sont contrôlées par une entreprise mère ultime qui ne relève pas du droit d'un État membre[522], lorsque le chiffre d'affaires consolidé dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750 000 000 euros, tel qu'il figure dans ses comptes consolidés, ont l'obligation de publier et de rendre accessible une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés de cette entreprise mère ultime concernant le plus récent de ces deux exercices consécutifs.

Lorsque ces informations ou cette déclaration ne sont pas disponibles, l'entreprise filiale demande à son entreprise mère ultime de lui communiquer toutes les informations requises pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations au titre de l'alinéa 1er. Si l'entreprise mère ultime ne communique pas toutes les informations requises, l'entreprise filiale établit, publie et rend accessible une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés contenant toutes les informations en sa possession, qu'elle a obtenues ou acquises, assortie d'un avis indiquant que son entreprise mère ultime n'a pas mis à disposition les informations nécessaires.

Les entreprises filiales de taille moyenne et de grande taille ne sont plus soumises aux obligations de déclaration énoncées au présent paragraphe lorsque le chiffre d'affaires total consolidé de l'entreprise mère ultime, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750 000 000 euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu'il figure dans ses comptes consolidés.

(5) Les succursales ouvertes au Grand-Duché de Luxembourg par des entreprises ne relevant pas du droit d'un État membre[523] telles que visées à l'article 72*decies*, paragraphe 2, ont l'obligation de publier et de rendre accessible une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés de l'entreprise mère ultime ou de l'entreprise autonome visée à l'alinéa 6, point 1°, concernant le plus récent des deux derniers exercices consécutifs.

Lorsque ces informations ou cette déclaration ne sont pas disponibles, la ou les personnes chargées d'accomplir les formalités de publication prévues à l'article 72*quindecies*, paragraphe 2, demandent à l'entreprise mère ultime ou à l'entreprise autonome visée à l'alinéa 6, point 1°, de leur communiquer toutes les informations nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leurs obligations.

Dans le cas où toutes les informations requises ne sont pas communiquées, la succursale établit, publie et rend accessible une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés contenant toutes les informations en sa possession, qu'elle a obtenues ou acquises, assortie d'un avis indiquant que l'entreprise mère ultime ou l'entreprise autonome n'a pas mis à disposition les informations nécessaires.

Les obligations de déclaration énoncées dans le présent paragraphe s'appliquent uniquement aux succursales dont le chiffre d'affaires net a dépassé le seuil de 8 800 000

[522] Pour la définition d'État membre, voir l'article 24*bis*.

[523] Pour la définition d'État membre, voir l'article 24*bis*.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

euros tel qu'il est transposé conformément à l'article 35, pour chacun des deux derniers exercices consécutifs.

Une succursale soumise aux obligations de déclaration au titre du présent paragraphe n'est plus soumise à ces obligations lorsque son chiffre d'affaires net tombe sous le seuil de 8 800 000 euros tel qu'il est transposé à l'article 35, pour chacun des deux derniers exercices consécutifs.

Le présent paragraphe s'applique à une succursale uniquement lorsque sont respectés les critères suivants:

1° l'entreprise qui a ouvert la succursale est soit une entreprise liée d'un groupe dont l'entreprise mère ultime ne relève pas du droit d'un État membre[524] et dont le chiffre d'affaires consolidé dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750 000 000 euros tel qu'il figure dans ses comptes consolidés, soit une entreprise autonome dont le chiffre d'affaires dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750 000 000 euros tel qu'il figure dans ses comptes annuels;

2° l'entreprise mère ultime visée au point 1° n'a pas d'entreprise filiale de taille moyenne ou de grande taille visée au paragraphe 4.

Une succursale n'est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées dans le présent paragraphe lorsque le critère prévu à l'alinéa 6, point 1°, cesse d'être rempli pendant deux exercices consécutifs.

(6) Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsqu'une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés est établie par une entreprise mère ultime ou par une entreprise autonome qui ne relève pas du droit d'un État membre[525], en cohérence avec l'article 72*terdecies*, et que cette déclaration remplit les critères suivants:

1° elle est rendue accessible au public à titre gratuit dans un format électronique, lisible par machine:

a) sur le site internet de ladite entreprise mère ultime ou de ladite entreprise autonome ;

b) dans au moins une des langues officielles de l'Union européenne[526] ;

c) dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l'exercice pour lequel la déclaration est établie ;

[524] Pour la définition d'État membre, voir l'article 24*bis*.

[525] Pour la définition d'État membre, voir l'article 24*bis*.

[526] La directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés et transposée par la loi du 15 août 2023 qui introduit cette disposition dans la loi de 2002 est caractérisée comme représentant un intérêt pour l'EEE et est en cours d'analyse en vue de son incorporation dans l'accord EEE.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

2° elle indique le nom et le siège de l'entreprise filiale unique ou le nom et l'adresse de la succursale unique relevant du droit luxembourgeois qui a publié une déclaration conformément à l'article 72*quaterdecies*, paragraphe 1er.

(7) Les entreprises filiales ou les succursales non soumises aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ont l'obligation de publier et de rendre accessible une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés lorsque ces entreprises filiales ou succursales n'ont pas d'autres fins que de contourner les obligations de déclaration énoncées au sein du présent chapitre.»

(*Loi du 15 août 2023*)
[2013/34/UE art. 48quater]
«Art. 72*terdecies*.

(1) La déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés exigée au titre de l'article 72*duodecies* contient des informations concernant toutes les activités de l'entreprise autonome ou de l'entreprise mère ultime, y compris celles de toutes les entreprises liées consolidées dans les comptes relatifs à l'exercice concerné.

(2) Les informations visées au paragraphe 1er comportent :

1° le nom de l'entreprise mère ultime ou de l'entreprise autonome, l'exercice concerné, la devise utilisée pour la présentation de la déclaration et, le cas échéant, une liste de toutes les entreprises filiales figurant dans les comptes consolidés de l'entreprise mère ultime, pour ce qui est de l'exercice concerné, établies dans l'Union européenne[527] ou dans des juridictions fiscales énumérées aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ;

2° une brève description de la nature de leurs activités ;

3° le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;

4° le chiffre d'affaires, qui doit être calculé comme suit :

a) la somme du chiffre d'affaires net, des autres produits d'exploitation, des produits provenant de participations, à l'exclusion des dividendes reçus des entreprises liées, des produits provenant d'autres valeurs mobilières[528] et de créances de l'actif immobilisé, et des autres intérêts et produits assimilés, tels qu'ils sont énumérés aux annexes V et VI de la directive 2013/34/UE précitée ; ou

b) les produits au sens du cadre de présentation de l'information financière sur la base duquel les comptes sont établis, à l'exclusion des corrections de valeur et des dividendes reçus des entreprises liées ;

5° le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les revenus des sociétés ;

[527] La directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés et transposée par la loi du 15 août 2023 qui introduit cette disposition dans la loi de 2002 est caractérisée comme représentant un intérêt pour l'EEE et est en cours d'analyse en vue de son incorporation dans l'accord EEE.

[528] La version anglaise de la directive utilise le terme « investments », la version allemande étant cohérente avec la version française « sonstigen Wertpapieren ».

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

6° le montant de l'impôt sur les revenus des sociétés dû au cours de l'exercice concerné, qui doit être calculé comme étant la charge d'impôt exigible au titre des bénéfices imposables ou des pertes de l'exercice comptabilisée par les entreprises et succursales dans la juridiction fiscale concernée ;

7° le montant de l'impôt sur les revenus des sociétés acquitté sur la base des règlements effectifs, qui doit être calculé comme étant le montant de l'impôt sur les revenus des sociétés payé au cours de l'exercice concerné par les entreprises et succursales dans la juridiction fiscale concernée ;

8° le montant des bénéfices non distribués à la fin de l'exercice concerné.

Aux fins du point 4°, le chiffre d'affaires comprend les transactions passées avec des parties liées[529].

Aux fins du point 6°, la charge d'impôt exigible se rapporte uniquement aux activités d'une entreprise pendant l'exercice concerné et n'inclut pas les impôts différés, ni les provisions constituées au titre de charges fiscales incertaines.

Aux fins du point 7°, les impôts acquittés incluent les retenues à la source payées par d'autres entreprises concernant des paiements reçus par les entreprises et les succursales au sein d'un groupe.

Aux fins du point 8°, on entend par « bénéfices non distribués » la somme des bénéfices des exercices passés et de l'exercice concerné dont la distribution n'a pas encore été décidée. En ce qui concerne les succursales, les bénéfices non distribués sont ceux de l'entreprise qui a ouvert la succursale.

(3) Les informations énumérées au paragraphe 2 peuvent être déclarées conformément aux instructions relatives aux déclarations visées à la section III, parties B et C, de l'annexe de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays.

(4) Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont présentées à l'aide d'un modèle commun et de formats de déclaration électroniques qui sont lisibles par machine tels qu'établis par la Commission européenne[530], par la voie d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 50, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE précitée.

(5) La déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés présente les informations visées au paragraphe 2 ou 3 séparément pour chaque État membre de l'Union européenne[531]. Lorsqu'un État membre de l'Union européenne comprend

[529] Pour la définition de « partie liée », voir Article 72*undecies* paragraphe (1) point 11°.

[530] Le modèle commun et les formats de déclaration électroniques ont été publiés en annexe du Règlement (UE) 2024/2952 de la Commission du 29 novembre 2024 établissant un modèle commun et des formats de déclaration électroniques en vue de l'application de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations à présenter dans les déclarations d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés.

[531] Pour la définition d'État membre, voir l'article 24*bis*. En ce qui concerne la référence à « l'Union européenne », il faut noter que la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés et transposée par la loi du 15 août 2023 qui introduit cette disposition dans la loi de 2002 est caractérisée comme représentant un intérêt pour l'EEE et est en cours d'analyse en vue de son incorporation dans l'accord EEE.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

plusieurs juridictions fiscales, les informations sont agrégées au niveau de cet État membre.

La déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés présente également les informations visées au paragraphe 2 ou 3 séparément pour chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l'exercice pour lequel la déclaration est établie, figure à l'annexe I des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, et communique ces informations séparément pour chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l'exercice pour lequel la déclaration doit être établie et au 1er mars de l'exercice précédent, a été mentionnée à l'annexe II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.

La déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés présente les informations visées au paragraphe 2 ou 3 sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.

Les informations sont attribuées à chaque juridiction fiscale concernée sur la base de l'établissement, de l'existence d'une installation fixe d'affaires ou d'une activité économique permanente qui, du fait des activités du groupe ou de l'entreprise autonome, peut être soumise à un impôt sur les revenus des sociétés dans cette juridiction fiscale.

Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent être soumises à un impôt sur les revenus des sociétés dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives à ces activités pour chacune des entreprises liées et leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

Aucune information relative à une activité donnée n'est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

(6) L'omission temporaire, dans la déclaration, de l'un ou de plusieurs des éléments d'information spécifiques qui doivent être communiqués en vertu du paragraphe 2 ou 3 est autorisée lorsque leur divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des entreprises auxquelles la déclaration se rapporte. Toute omission est clairement indiquée dans la déclaration et est assortie d'une explication dûment motivée exposant les raisons qui motivent cette omission.

Toute information omise en application de l'alinéa 1er doit être publiée dans une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés ultérieure, dans un délai maximal de cinq ans suivant la date de son omission initiale.

Les informations relatives aux juridictions fiscales mentionnées aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, visées au paragraphe 5, ne peuvent jamais être omises.

(7) La déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés peut contenir, le cas échéant au niveau du groupe, un exposé général donnant des explications sur les éventuelles discordances importantes entre les montants déclarés en vertu du paragraphe 2, points 6° et 7°, en tenant compte, s'il y a lieu, des montants correspondants concernant les exercices précédents.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(8) La devise utilisée dans la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés est celle utilisée pour la présentation des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime ou pour la présentation des comptes annuels de l'entreprise autonome.

Cependant, dans le cas mentionné à l'article 72*duodecies*, paragraphe 4, alinéa 2, la devise utilisée dans la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés est la devise dans laquelle l'entreprise filiale publie ses comptes annuels.

(9) Les seuils visés à l'article 72*duodecies*, paragraphes 4 et 5, sont convertis en un montant équivalent dans la monnaie nationale de tout pays tiers concerné en appliquant le taux de change en vigueur au 21 décembre 2021, ce montant étant arrondi au millier le plus proche.

(10) Il est précisé, dans la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés, si celle-ci a été établie conformément au paragraphe 2 ou 3.»

(*Loi du 15 août 2023*)
[2013/34/UE art. 48quinquies]
« Art. 72*quaterdecies*.

(1) La déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés et l'avis mentionné à l'article 72*duodecies* sont déposés et publiés par mention de leur dépôt conformément aux dispositions du titre I[er], chapitre V*bis*[532], dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l'exercice pour lequel la déclaration est établie.

(2) La déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés et l'avis publiés par les entreprises conformément au paragraphe 1[er] sont rendus accessibles au public dans au moins une des langues officielles de l'Union européenne, à titre gratuit, dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l'exercice pour lequel la déclaration est établie, sur le site internet :

1° de l'entreprise, lorsque l'article 72*duodecies*, paragraphe 1[er], s'applique ;

2° de la filiale ou d'une entreprise liée, lorsque l'article 72*duodecies*, paragraphe 4, s'applique; ou

3° de la succursale ou de l'entreprise qui a ouvert la succursale, ou d'une entreprise affiliée, lorsque l'article 72*duodecies*, paragraphe 5, s'applique.

(3) Les entreprises sont dispensées d'appliquer les règles énoncées au paragraphe 2 lorsque la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés publiée conformément au paragraphe 1[er] est rendue simultanément accessible au public dans un format déclaratif électronique, lisible par machine, sur le site internet du registre de commerce et des sociétés, et à titre gratuit pour tout tiers situé dans l'Union européenne[533]. Le site internet des entreprises et des succursales visé au paragraphe 2

[532] Voir note sub article 100-13 de la loi de 1915.

[533] En ce qui concerne la référence à « l'Union européenne », il faut noter que la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

contient des informations sur cette dispense et une référence au site internet du registre de commerce et des sociétés.

(4) La déclaration visée à l'article 72*duodecies*, paragraphes 1er, 4, 5, 6 et 7, et, le cas échéant, l'avis visé aux paragraphes 4 et 5 dudit article restent accessibles sur le site internet concerné pendant au moins cinq années consécutives. »

(*Loi du 15 août 2023*)
[2013/34/UE art. 48sexies]
«Art. 72*quindecies*.

(1) Les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance des entreprises mères ultimes ou des entreprises autonomes visées à l'article 72*duodecies*, paragraphe 1er, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu de la loi, ont l'obligation collective de veiller à ce que la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés soit établie, publiée et rendue accessible conformément aux articles 72*duodecies*, 72*terdecies* et 72*quaterdecies*.

(2) Les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance des entreprises filiales visées à l'article 72*duodecies*, paragraphe 4, et le ou les représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale visées à l'article 72*duodecies*, paragraphe 5, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu de la loi, ont la responsabilité collective de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, à ce que la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés soit établie en cohérence ou en conformité avec les articles 72*duodecies* et 72*terdecies*, selon le cas, et soit publiée et rendue accessible conformément à l'article 72*quaterdecies*.»

(*Loi du 15 août 2023*)
[2013/34/UE art. 48septies]
«Art. 72*sexdecies*.

Lorsque les comptes d'une entreprise relevant du droit luxembourgeois doivent être contrôlés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés, le rapport d'audit indique si l'entreprise était tenue de publier une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés au titre de l'article 72*duodecies* pour l'exercice précédant celui pour lequel les comptes faisant l'objet du contrôle ont été préparés et, si tel est le cas, si la déclaration a été publiée conformément à l'article 72*quaterdecies*. »

sociétés et transposée par la loi du 15 août 2023 qui introduit cette disposition dans la loi de 2002 est caractérisée comme représentant un intérêt pour l'EEE et est en cours d'analyse en vue de son incorporation dans l'accord EEE.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Chapitre IV. – Du dépôt et de la publicité des comptes annuels

Art. 75.

(Loi du 30 juillet 2013)

« Les entreprises visées à l'article 25 déposent auprès du registre de commerce et des sociétés les comptes annuels, dûment approuvés lorsqu'il s'agit de personnes morales, et le solde des comptes repris au plan comptable normalisé défini à l'article 12 alinéa 2 du Code de commerce dans le mois de leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'année civile lorsqu'il s'agit de commerçants personnes physiques, ou de clôture de l'exercice social lorsqu'il s'agit de personnes morales[534]. »

(Loi du 30 juillet 2013) « Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises visées à l'alinéa 5 de l'article 13 du Code de commerce ainsi que les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 72bis de même que celles ayant obtenu une dérogation en vertu de l'article 27 quant à l'obligation de respecter le plan comptable normalisé, sont dispensées de procéder au dépôt du solde des comptes repris au plan comptable normalisé auprès du registre de commerce et des sociétés. »

(Loi du 30 juillet 2013)

« Les comptes annuels et le solde des comptes repris au plan comptable normalisé sont établis dans une seule et même langue. A cet effet, il est loisible aux entreprises de recourir aux langues allemande ou anglaise en lieu et place du français. Les documents dont le dépôt est requis en même temps que les comptes annuels sont alors rédigés dans la même langue que les comptes annuels. »

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de la Commission des normes comptables détermine la procédure de dépôt, la forme dans laquelle les documents sont versés en application de l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être soumis à des contrôles arithmétiques et logiques[535].

---

[534] Loi du 22 mai 2020 portant prorogation des délais de dépôt et de publication des comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents durant l'état de crise.

Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, sont prorogés de 3 mois:

1° le délai de dépôt des comptes annuels et du solde des comptes repris au plan comptable normalisé auprès du registre de commerce et des sociétés visé à l'article 75, alinéa 1er, de la loi précitée du 19 décembre 2002 ; (…)

Art. 5. La présente loi ne s'applique qu'aux comptes annuels, aux comptes consolidés ainsi qu'aux rapports y afférents et aux assemblées générales se rapportant à un exercice clôturé à la date de fin de l'état de crise tel que prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et dont les délais de dépôt et de publication ou de tenue n'étaient pas échus au 18 mars 2020.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

[*Cette loi est entrée en vigueur le 29 mai 2020*.]

[535] Règlement grand-ducal du 14 décembre 2011 entre autres déterminant la procédure de dépôt de la liasse comptable auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés et les conditions de contrôles arithmétiques et logiques concernant les comptes annuels (Mémorial A N°262 du 21 décembre 2011, p. 4328).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 76.

(Loi du 18 décembre 2015)

«(1) Les documents à déposer en application de l'article 75 sont transmis par le registre de commerce et des sociétés à l'Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC), gestionnaire de la Centrale des bilans, qui en assure l'archivage, l'exploitation et la conservation sur support informatique.

(2) Les sociétés en commandite spéciale déposent auprès du registre de commerce et des sociétés une information financière à des fins statistiques pour laquelle la procédure de dépôt, la forme et le contenu sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette information financière est transmise par le registre de commerce et des sociétés au STATEC. »

Art. 77.

(Loi du 30 juillet 2013)

« Un règlement grand-ducal détermine les conditions d'accès du public et des administrations aux informations conservées par l'Institut national de la statistique et des études économiques, gestionnaire de la Centrale des bilans, en application de l'article 76 du présent chapitre et le tarif applicable. »

L'accès du public est limité aux comptes annuels des sociétés suivantes:

1° *(Loi du 30 juillet 2013)* « les sociétés anonymes, les sociétés européennes (SE), les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives, à l'exclusion des sociétés d'épargne-pension à capital variable; »

2° les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple lorsque tous leurs associés indéfiniment responsables sont des sociétés telles qu'indiquées à (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 1er, paragraphe (1), lettre a), de la directive 2013/34/UE précitée »[536] ou des sociétés qui ne relèvent pas de la législation d'un (*Loi du 7 août 2023*) « État membre »[537] mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans (*Loi du 7 août 2023*) « la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés »[538] ;

3° *(Loi du 30 juillet 2013)* « les formes de sociétés visées au point 2° lorsque tous leurs associés indéfiniment responsables sont eux-mêmes organisés dans une des formes indiquées au point 1° ou au point 2° ou à (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 1er, paragraphe (1), lettres a) ou b), de la directive 2013/34/UE précitée ».[539]»

---

[536] Pour le Luxembourg, il s'agit des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés à responsabilité limitée.

[537] Jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni sera considéré comme faisant partie de l'UE conformément à l'Accord de Retrait conclu entre l'UE et le Royaume-Uni. Pour la définition d'État membre, voir l'article 24*bis*.

[538] Pour le Luxembourg, il s'agit des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés à responsabilité limitée.

[539] Pour le Luxembourg, il s'agit

(i) des sociétés anonymes, sociétés en commandite par action et sociétés à responsabilité limitée,

(ii) des sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont du type mentionné sub (i) ci-dessus ou ont la forme de sociétés similaires dans les autres Etats Membres énumérées à l'Annexe I de la directive 2013/34/UE ou sont des sociétés de pays tiers ayant une forme légale

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Une copie des comptes annuels des sociétés visées à l'alinéa précédent est versée au dossier de la société tenu auprès du registre de commerce et des sociétés.

Art. 78.

Sans préjudice des pouvoirs d'investigation reconnus aux autorités chargées de la surveillance prudentielle du secteur financier et du secteur de l'assurance, toute entreprise ayant déposé au registre de commerce et des sociétés les documents visés à l'article 75 du présent chapitre a respecté, à partir du jour du dépôt, ses obligations de communication des documents susvisés à l'égard des administrations de l'Etat et des établissements publics qui, dans le cadre de l'exercice de leurs attributions légales, sont en droit de demander la présentation de ces documents, et qui ont, partant, accès de plein droit aux informations contenues dans ces documents.

[2013/34/UE art. 30.1]

Art. 79.[540]

(1) *(Loi du 30 juillet 2013)* « Pour les entreprises visées à l'article 25 et qui sont organisées sous une des formes sociales dont il est fait référence à l'article 77 alinéa 2 sub 1° à 3°, les comptes annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la ou les personnes chargées du contrôle des comptes font l'objet d'une publication au « Recueil électronique des sociétés et associations»[541], par le biais d'une mention du dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés dans le mois de l'approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l'exercice social, conformément (*Loi du 27 mai 2016*) « (*Loi du 7 août 2023*) « à l'article 100-13, paragraphe 3, de la loi précitée du 10 août 1915 » et aux dispositions du chapitre V*bis* du titre I[er] de la présente loi[542] » . » [543]

Toutefois le rapport de gestion peut ne pas faire l'objet de la publicité prévue à l'alinéa qui précède.

comparable à celles des sociétés mentionnées à la directive 68/151/CEE du 9 mars 1968 [lire 2017/1132/UE] (pour le Luxembourg, la comparaison se ferait avec celles mentionnées sub (i) ci-dessus).

[540] Correspond à l'article 252 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

[541] Modification résultant de l'article 20, la disposition « balai » de la loi du 27 mai 2016.

[542] Voir note sub article 100-13 de la loi de 1915.

[543] Loi du 22 mai 2020 portant prorogation des délais de dépôt et de publication des comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents durant l'état de crise.

Art. 1[er]. Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, sont prorogés de 3 mois: (…)

2° le délai de publication des comptes annuels ainsi que des rapports y afférents au Recueil électronique des sociétés et associations visé à l'article 79, paragraphe 1[er], de la loi précitée du 19 décembre 2002 ; (…)

Art. 5. La présente loi ne s'applique qu'aux comptes annuels, aux comptes consolidés ainsi qu'aux rapports y afférents et aux assemblées générales se rapportant à un exercice clôturé à la date de fin de l'état de crise tel que prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et dont les délais de dépôt et de publication ou de tenue n'étaient pas échus au 18 mars 2020.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

[*Cette loi est entrée en vigueur le 29 mai 2020*.]

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Dans ce cas le rapport est tenu à la disposition du public au siège de la société. Une copie intégrale ou partielle de ce rapport doit pouvoir être obtenue sans frais et sur simple demande.

[2013/34/UE art. 30.2.]

(1bis) *(Loi du 30 juillet 2013)* « Par dérogation au paragraphe (1), les entreprises visées à l'article 25 et qui sont organisées sous une des formes sociales dont il est fait référence aux points 2° et 3° de l'article 77, alinéa 2, sont dispensées de publier leurs comptes annuels conformément à (*Loi du 27 mai 2016*) « (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 100-13, paragraphe 3, de la loi précitée du 10 août 1915 » et aux dispositions du chapitre V*bis* du titre I[er] de la présente loi[544] », à condition que ces comptes soient à la disposition du public au siège de la société, lorsque:

a) tous leurs associés indéfiniment responsables sont des sociétés visées à (*Loi du 7 août 2023*) « l'article 1[er], paragraphe (1), lettre a) de la directive 2013/34/UE précitée » régies par la législation d'autres (*Loi du 7 août 2023*) « États membres »[545] et qu'aucune d'elles ne publie les comptes de la société concernée conjointement avec ses propres comptes, ou lorsque

b) tous leurs associés indéfiniment responsables sont des sociétés qui ne relèvent pas de la législation d'un (*Loi du 7 août 2023*) « État membre »[546] mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la (*Loi du 7 août 2023*) « directive (UE) 2017/1132 précitée »[547]. »

Copie des comptes doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder son coût administratif.

(…) (*Alinéa abrogé par la loi du 7 août 2023*)

[2013/34/UE art. 31.1]

(2) *(Loi du 30 juillet 2013)* « Par dérogation au paragraphe (1), les entreprises visées à l'article 25, qui sont organisées sous une des formes sociales dont il est fait référence au point 1° de l'article 77, alinéa 2, qui ne dépassent pas les limites chiffrées de l'article 35 et qui établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la présente loi sont autorisées à publier:

a) (*Loi du 7 août 2023*) « un bilan abrégé reprenant seulement les postes mentionnés au règlement grand-ducal adopté conformément à l'article 35, paragraphe (1)»[548];

---

[544] Voir note sub article 100-13 de la loi de 1915.

[545] Jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni sera considéré comme faisant partie de l'UE conformément à l'Accord de Retrait conclu entre l'UE et le Royaume-Uni. Pour la définition d'État membre, voir l'article 24*bis*.

[546] Pour la définition d'État membre, voir l'article 24*bis*.

[547] Pour le Luxembourg (mais aussi l'Allemagne, la Belgique et la France), la comparaison se ferait donc avec la société anonyme, la société en commandite par action et la société à responsabilité limitée.

[548] Voir l'annexe IV du Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant la forme et le contenu des schémas de présentation du bilan et du compte de profits et pertes et portant exécution des articles 34, 35, 46 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (Mém. A– 258 du 28 décembre 2015, p. 6239) reproduit à la fin de cette Annexe.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

b) une annexe abrégée conformément à l'article 66.

L'article 36 est applicable.

En outre, ces mêmes entreprises peuvent ne pas publier leur compte de profits et pertes ainsi que, le cas échéant, leur rapport de gestion et le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes. »

(3) *(Loi du 30 juillet 2013)* « Par dérogation au paragraphe (1), les entreprises visées à l'article 25, qui sont organisées sous une des formes sociales dont il est fait référence au point 1° de l'article 77, alinéa 2, qui ne dépassent pas les limites chiffrées de l'article 47 et qui établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la présente loi sont autorisées à publier:

a) un bilan établi conformément à l'article 34,

b) un compte de profits et pertes abrégé établi conformément à l'article 47,

c) une annexe abrégée établie conformément à l'article 67 paragraphe (2) alinéas 2 et 3 et dépourvue des indications demandées à l'article 65, paragraphe (1) 5°, 6°, 10°[549] et 11°.

Toutefois, l'annexe doit indiquer les informations prévues à l'article 65 paragraphe (1) 6°, d'une façon globale pour tous les postes concernés.

Le présent paragraphe ne porte pas atteinte au paragraphe (1) en ce qui concerne le rapport de gestion ainsi que le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes.

L'article 36 est applicable »

(Loi du 10 décembre 2010)

[2013/34/UE art. 40]

«(3bis)» *(Loi du 30 juillet 2013)* « Les dérogations prévues aux paragraphes (1) alinéas 2 et 3, (1bis), (2) et (3) n'existent cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (*Loi du 7 août 2023*) « d'un État membre »[550]. »

(Loi du 30 juillet 2013)

«(3*ter*) Sans préjudice des dispositions relatives au rapport de gestion ainsi qu'au rapport de la ou des personnes en charge du contrôle légal des comptes, les entreprises visées à l'article 25, qui sont organisées sous une des formes sociales dont il est fait référence au point 1° de l'article 77, alinéa 2 et qui établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions du chapitre IIbis du titre II de la présente loi, sont tenues de publier leurs comptes annuels de façon complète tels qu'établis conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6,

[549] Le point 10° a été abrogé par la loi du 18 décembre 2015.

[550] Jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni sera considéré comme faisant partie de l'UE conformément à l'Accord de Retrait conclu entre l'UE et le Royaume-Uni. Pour la définition de « marché réglementé », voir l'article 24*bis*.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

paragraphe 2 du règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales[551]. »

(4) (…) *(Paragraphe abrogé par la loi du 30 juillet 2013)*

[2013/34/UE art. 32.1]

Art 80.[552]

Lors de toute publication intégrale, les comptes annuels et le rapport de gestion doivent être reproduits dans la forme et le texte sur la base desquels la personne chargée du contrôle des comptes a établi son rapport. Ils doivent être accompagnés du texte intégral de l'attestation. (…) *(Phrase abrogée par la loi du 10 décembre 2010)*

[2013/34/UE art. 32.2]

Art. 81.[553]

Lorsque les comptes annuels ne sont pas intégralement publiés, il doit être précisé qu'il s'agit d'une version abrégée et il doit être fait référence au dépôt effectué en vertu de l'article 79, paragraphe (1). Lorsque ce dépôt n'a pas encore eu lieu, ce fait doit être mentionné.

(*Loi du 10 décembre 2010*) « Le rapport n'accompagne pas cette publication, mais il est précisé si une attestation sans réserve, une attestation nuancée par des réserves ou une attestation négative a été émise, ou si le réviseur d'entreprises agréé s'est trouvé dans l'impossibilité d'émettre une attestation. Il est, en outre, précisé s'il y est fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle le réviseur d'entreprises agréé a attiré spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'attestation. »

[2013/34/UE art. 17.1, point o)]

Art. 82.[554]

Doivent être publiées en même temps que les comptes annuels et selon les mêmes modalités:

– la proposition d'affectation des résultats,

– l'affectation des résultats,

dans le cas où ces éléments n'apparaîtraient pas dans les comptes annuels.

Art. 83.

(abrogé par la loi du 30 juillet 2013)

****

[551]Actuellement, le Règlement (UE) 2023/1803 de la Commission du 13 septembre 2023 procède à cette adoption. Ce règlement remplace et abroge le Règlement (CE) N°1126/2008 et prévoit que toutes les références au règlement abrogé s'entendent comme des références au nouveau Règlement.

[552] Correspond à l'article 253 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

[553] Correspond à l'article 254 abrogé de la loi de 1915 sauf les modifications apportées ultérieurement.

[554] Correspond à l'article 255 abrogé de la loi de 1915.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant la forme et le contenu des schémas de présentation du bilan et du compte de profits et pertes et portant exécution des articles 34, 35, 46 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises

Art. 1er.
Pour la présentation du bilan visé à l'article 34 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les entreprises concernées établissent leur bilan conformément au schéma figurant à l'annexe I du présent règlement.

Art. 2.
Par dérogation à l'article 1er, les entreprises visées à l'article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises peuvent établir leur bilan sous la forme d'un bilan abrégé conforme au schéma figurant à l'annexe II du présent règlement.

Art. 3.
Pour la présentation du compte de profits et pertes visé à l'article 46 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les entreprises concernées établissent leur compte de profits et pertes conformément au schéma figurant à l'annexe III du présent règlement.

Art. 4.
Par dérogation à l'article 3, les entreprises visées à l'article 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises peuvent établir leur compte de profits et pertes sous la forme d'un compte de profits et pertes abrégé conforme au schéma figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Art. 5.
Les modèles de présentation des bilans et comptes de profits et pertes visés aux articles 1er à 4 sont applicables aux données financières des exercices débutant à compter du 1er janvier 2016 et postérieurement à cette date.

Art. 6.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Annexe I

BILAN

ACTIF

	Réf.	Exercice courant	Exercice précédent
A. Capital souscrit non versé			
I. Capital souscrit non appelé			
II. Capital souscrit appelé et non versé			
B. Frais d'établissement			
C. Actif immobilisé			
I. Immobilisations incorporelles			
1. Frais de développement			
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s'ils ont été			
a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C.I.3			
b) créés par l'entreprise elle-même			
3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux			
4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours			
II. Immobilisations corporelles			
1. Terrains et constructions			
2. Installations techniques et machines			
3. Autres installations, outillage et mobilier			
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours			
III. Immobilisations financières			
1. Parts dans des entreprises liées[555]			
2. Créances sur des entreprises liées			
3. Participations[556]			
4. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation			
5. Titres ayant le caractère d'immobilisations			
6. Autres prêts			

[555] Pour le sens de ce terme voir article 1790-2 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

[556] Pour le sens de « participation » voir article 41 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

D. Actif circulant			
I. Stocks			
1. Matières premières et consommables			
2. Produits en cours de fabrication			
3. Produits finis et marchandises			
4. Acomptes versés			
II. Créances			
1. Créances résultant de ventes et de prestations de services			
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an			
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an			
2. Créances sur des entreprises liées[557]			
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an			
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an			
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation[558]			
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an			
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an			
4. Autres créances			
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an			
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an			
III. Valeurs mobilières			
1. Parts dans des entreprises liées			
2. Actions propres ou parts propres			
3. Autres valeurs mobilières			
IV. Avoirs en banque, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse			
E. Comptes de régularisation			
TOTAL DU BILAN (ACTIF)			

[557] Pour le sens de ce terme voir article 1790-2 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

[558] Pour le sens de « participation » voir article 41 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

		Réf.	Exercice courant	Exercice précédent
A. Capitaux propres				
I.	Capital souscrit			
II.	Primes d'émission			
III.	Réserve de réévaluation			
IV.	Réserves			
	1. Réserve légale			
	2. Réserve pour actions propres ou parts propres			
	3. Réserves statutaires			
	4. Autres réserves, y compris la réserve de juste valeur			
	a) autres réserves disponibles			
	b) autres réserves non disponibles			
V.	Résultats reportés			
VI.	Résultat de l'exercice			
VII.	Acomptes sur dividendes			
VIII.	Subventions d'investissement en capital			
B. Provisions				
	1. Provisions pour pensions et obligations similaires			
	2. Provisions pour impôts			
	3. Autres provisions			

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

C. Dettes			
1. Emprunts obligataires			
a) Emprunts convertibles			
i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an			
ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an			
b) Emprunts non convertibles			
i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an			
ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an			
2. Dettes envers des établissements de crédit			
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an			
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an			
3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte			
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an			
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an			
4. Dettes sur achats et prestations de services			
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an			
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an			
5. Dettes représentées par des effets de commerce			
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an			
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an			
6. Dettes envers des entreprises liées			
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an			
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an			
7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation[559]			
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an			
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an			
8. Autres dettes			
a) Dettes fiscales			
b) Dettes au titre de la sécurité sociale			
c) Autres dettes			
i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an			
ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an			
D. Comptes de régularisation			
TOTAL DU BILAN (CAPITAUX PROPRES ET PASSIF)			

[559] Pour le sens de « participation » voir article 41 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Annexe II

BILAN ABRÉGÉ

ACTIF

		Réf.	Exercice courant	Exercice précédent
A. Capital souscrit non versé				
I.	Capital souscrit non appelé			
II.	Capital souscrit appelé et non versé			
B. Frais d'établissement				
C. Actif immobilisé				
I.	Immobilisations incorporelles			
II.	Immobilisations corporelles			
III.	Immobilisations financières			
D. Actif circulant				
I.	Stocks			
II.	Créances			
	a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an			
	b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an			
III.	Valeurs mobilières			
IV.	Avoirs en banque, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse			
E. Comptes de régularisation				

TOTAL DU BILAN (ACTIF)

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF			
A. Capitaux propres			
I. Capital souscrit			
II. Primes d'émission			
III. Réserve de réévaluation			
IV. Réserves			
V. Résultats reportés			
VI. Résultat de l'exercice			
VII. Acomptes sur dividendes			
VIII. Subventions d'investissement en capital			
B. Provisions			
C. Dettes			
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an			
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an			
D. Comptes de régularisation			
TOTAL DU BILAN (CAPITAUX PROPRES ET PASSIF)			

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Annexe III

COMPTES DE PROFITS ET PERTES

		Réf.	Exercice courant	Exercice précédent
1.	**Chiffre d'affaires net**			
2.	**Variation du stock de produits finis et en cours de fabrication**			
3.	**Travaux effectués par l'entreprise pour elle-même et portés à l'actif**			
4.	**Autres produits d'exploitation**			
5.	**a) Matières premières et consommables**			
	b) Autres charges externes			
6.	**Frais de personnel**			
	a) Salaires et traitements			
	b) Charges sociales			
	i) couvrant les pensions			
	ii) autres charges sociales			
	c) Autres frais de personnel			
7.	**Corrections de valeur**			
	a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles			
	b) sur éléments de l'actif circulant			
8.	**Autres charges d'exploitation**			
	Sous-total			

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

		Réf.	Exercice courant	Exercice précédent
	Report			
9.	**Produits provenant de participations**			
	a) provenant d'entreprises liées[560]			
	b) provenant d'autres participations[561]			
10.	**Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé**			
	a) provenant d'entreprises liées			
	b) autres produits ne figurant pas sous a)			
11.	**Autres intérêts et autres produits financiers**			
	a) provenant d'entreprises liées			
	b) autres intérêts et produits financiers			
12.	**Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence**			
13.	**Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant**			
14.	**Intérêts et autres charges financières**			
	a) concernant des entreprises liées			
	b) autres intérêts et charges financières			
15.	**Impôts sur le résultat**			
16.	**Résultat après impôts sur le résultat**			
17.	**Autres impôts ne figurant pas sous les postes 1. à 16.**			
18.	**Résultat de l'exercice**			

[560] Pour le sens de ce terme voir article 1790-2 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

[561] Pour le sens de « participation » voir article 41 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Annexe IV

COMPTES DE PROFITS ET PERTES ABRÉGÉ

		Réf.	Exercice courant	Exercice précédent
1. à 5	**Résultat brut**			
6.	**Frais de personnel**			
	a) Salaires et traitements			
	b) Charges sociales			
	i) couvrant les pensions			
	ii) autres charges sociales			
	c) Autres frais de personnel			
7.	**Corrections de valeur**			
	a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles			
	b) sur éléments de l'actif circulant			
8.	**Autres charges d'exploitation**			
	Sous-total			

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

		Réf.	Exercice courant	Exercice précédent
	Report			
9.	**Produits provenant de participations**			
	a) provenant d'entreprises liées[562]			
	b) provenant d'autres participations[563]			
10.	**Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé**			
	a) provenant d'entreprises liées			
	b) autres produits ne figurant pas sous a)			
11.	**Autres intérêts et autres produits financiers**			
	a) provenant d'entreprises liées			
	b) autres intérêts et produits financiers			
12.	**Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence**			
13.	**Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant**			
14.	**Intérêts et autres charges financières**			
	a) concernant des entreprises liées			
	b) autres intérêts et charges financières			
15.	**Impôts sur le résultat**			
16.	**Résultat après impôts sur le résultat**			
17.	**Autres impôts ne figurant pas sous les postes 1. à 16.**			
18.	**Résultat de l'exercice**			

[562] Pour le sens de ce terme voir article 1790-2 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

[563] Pour le sens de « participation » voir article 41 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Note :

Définition du terme « partie liée » conformément à la Norme IAS 24[564], telle que référencée par l'article 1790-2 (2) de la loi du 10 août 1915 et l'article 65(1) point 7ter° de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises :

«9. Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après

Une *partie liée* est une personne ou une entité qui est liée à l'entité qui établit ses états financiers (dénommée l'«entité présentant les états financiers» dans la présente norme).

a) Une personne ou un membre de la famille proche de cette personne est lié(e) à une entité présentant les états financiers si ladite personne:

i) exerce un contrôle ou un contrôle conjoint sur l'entité présentant les états financiers;

ii) exerce une influence notable sur l'entité présentant les états financiers; ou

iii) fait partie des principaux dirigeants de l'entité présentant les états financiers ou d'une société mère de celle-ci.

b) Une entité est liée à l'entité présentant les états financiers si l'une des conditions suivantes s'applique:

i) l'entité et l'entité présentant les états financiers font partie du même groupe (ce qui signifie que chaque société mère, filiale et filiale apparentée est liée aux autres);

ii) l'une des entités est une entreprise associée ou coentreprise de l'autre entité (ou une entreprise associée ou coentreprise d'un membre du groupe dont l'autre entité fait partie);

iii) les deux entités sont des coentreprises du même tiers;

iv) l'une des deux entités est une coentreprise d'une troisième entité et l'autre entité est une entreprise associée de cette troisième entité;

v) l'entité est un régime d'avantages postérieurs à l'emploi au profit des salariés de l'entité présentant les états financiers ou d'une entité liée à l'entité présentant les états financiers. Si l'entité présentant les états financiers est elle-même un tel régime, les employeurs finançant le régime sont également liés à l'entité présentant les états financiers;

vi) l'entité est contrôlée ou conjointement contrôlée par une personne visée au point a);

vii) une personne visée au point a), sous i), exerce une influence notable sur l'entité ou fait partie des principaux dirigeants de l'entité (ou d'une société mère de l'entité);

viii) l'entité, ou un membre du groupe auquel elle appartient, fournit à l'entité présentant les états financiers ou à sa société mère les services de personnes agissant à titre de principaux dirigeants.

Une *transaction entre parties liées* est un transfert de ressources, de services ou d'obligations entre l'entité présentant les états financiers et une partie liée, qu'un prix soit facturé ou non.

[564] Telle qu'adoptée aux termes du Règlement (UE) 2023/1803 du 13 septembre 2023 portant adoption de certaines normes comptables internationales.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Les membres de la famille proche d'une personne sont les membres de la famille dont on peut s'attendre à ce qu'ils influencent cette personne, ou soient influencés par elle, dans leurs relations avec l'entité et incluent:

a) les enfants et le conjoint, partenaire familial ou concubin de cette personne;

b) les enfants du conjoint, partenaire familial ou concubin de cette personne; et

c) les personnes à la charge de cette personne ou du conjoint, partenaire familial ou concubin de cette personne.

La r*émunération* inclut (…)

Les *principaux dirigeants* sont les personnes ayant l'autorité et la responsabilité de la planification, de la direction et du contrôle des activités de l'entité, directement ou indirectement, y compris les administrateurs (dirigeants ou non) de cette entité.

Autorité publique désigne l'État, une autorité locale ou un organisme public, ou tout autre organisme similaire local, national ou international.

Une *entité liée à une autorité publique* est une entité sous contrôle, contrôle conjoint ou influence notable d'une autorité publique.

Les termes «contrôle» et «entité d'investissement», «contrôle conjoint» et «influence notable» sont définis respectivement dans IFRS 10, IFRS 11 *Partenariats* et IAS 28 *Participations dans des entreprises* associées et des coentreprises et sont utilisés dans la présente norme avec la signification précisée dans ces normes. [*voir ci-dessous*]

10 Lorsqu'on considère toutes les possibilités de relations entre parties liées, il faut prêter attention à la substance des relations, et pas simplement à leur forme juridique.

11 Dans le cadre de la présente norme, ne sont pas des parties liées:

a) deux entités, par le simple fait qu'elles ont un administrateur ou un autre de leurs principaux dirigeants en commun ou par le fait qu'un des principaux dirigeants d'une entité exerce une influence notable sur l'autre entité;

b) deux coentrepreneurs, par le simple fait qu'ils partagent le contrôle conjoint d'une coentreprise;

c) i) les bailleurs de fonds;

ii) les syndicats;

iii) les entreprises de services publics; et

iv) les services et organismes publics qui n'exercent pas de contrôle, de contrôle conjoint ou d'influence notable sur l'entité présentant les états financiers,

simplement du fait de leurs transactions normales avec une entité (bien qu'ils puissent restreindre la liberté d'action d'une entité ou participer à son processus décisionnel);

d) un client, fournisseur, franchiseur, distributeur, ou agent général avec lequel une entité réalise un volume de transactions important, simplement en raison de la dépendance économique qui en résulte.

12 Dans la définition de la partie liée, une entreprise associée inclut les filiales de l'entreprise associée et une coentreprise inclut les filiales de la coentreprise. Par conséquent, par exemple,

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

la filiale d'une entreprise associée et un investisseur qui exerce une influence notable sur l'entreprise associée sont liés l'un à l'autre. »

« Extrait norme IFRS 10 »

CONTRÔLE[565]

5 Quelle que soit la nature de ses liens avec une entité (l'entité faisant l'objet d'un investissement), l'investisseur doit déterminer s'il est une société mère en évaluant s'il contrôle l'entité faisant l'objet d'un investissement.

6 Un investisseur contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité faisant l'objet d'un investissement et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci.

7 Par conséquent, l'investisseur contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement si et seulement si tous les éléments ci-dessous sont réunis:

a) il détient le pouvoir sur l'entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes 10 à 14);

b) il est exposé ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes 15 et 16); et

c) il a la capacité d'exercer son pouvoir sur l'entité faisant l'objet d'un investissement de manière à influer sur le montant des rendements qu'il obtient (voir paragraphes 17 et 18).

8 Lorsqu'il évalue s'il contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement, l'investisseur doit tenir compte de tous les faits et circonstances. Il doit réévaluer s'il contrôle l'entité faisant l'objet d'un investissement lorsque les faits et circonstances indiquent qu'un ou plusieurs des trois éléments du contrôle énumérés au paragraphe 7 ont changé (voir paragraphes B80 à B85).

9 Lorsque plusieurs investisseurs doivent agir de concert pour diriger les activités pertinentes de l'entité faisant l'objet d'un investissement, ils exercent un contrôle collectif sur celle-ci. En pareil cas, du fait qu'aucun investisseur ne peut diriger ces activités sans la collaboration des autres, aucun d'eux ne contrôle individuellement l'entité faisant l'objet d'un investissement. Chaque investisseur comptabilise donc ses intérêts dans l'entité faisant l'objet d'un investissement conformément à la norme IFRS pertinente, par exemple IFRS 11 *Partenariats*, IAS 28 *Participations dans des entreprises associées et des coentreprises* ou IFRS 9 *Instruments financiers*.

Pouvoir

10 Un investisseur détient le pouvoir sur une entité faisant l'objet d'un investissement lorsqu'il a des droits effectifs qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les *activités pertinentes,* à savoir les activités qui ont une incidence importante sur les rendements de l'entité faisant l'objet d'un investissement.

11 Le pouvoir résulte de droits. Il est parfois facile de déterminer qui détient le pouvoir sur l'entité faisant l'objet d'un investissement, par exemple dans le cas où celui-ci résulte directement et exclusivement des droits de vote conférés par des instruments de capitaux propres tels que des actions, et où il peut être déterminé en considérant les droits de vote afférents aux participations.

[565] Les passages ci-dessous en caractères gras figurent dans ce format dans IFRS 10.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Dans d'autres circonstances, le processus est plus complexe et requiert la prise en compte de plusieurs facteurs, par exemple lorsque le pouvoir résulte d'un ou de plusieurs accords contractuels.

12 L'investisseur qui a la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes détient le pouvoir même s'il n'a pas encore exercé son droit de diriger. Tout élément témoignant du fait que l'investisseur dirige les activités pertinentes peut aider à déterminer s'il détient le pouvoir sur l'entité faisant l'objet d'un investissement, mais de tels éléments ne permettent pas à eux seuls de déterminer de façon concluante si tel est le cas.

13 Si plusieurs investisseurs ont chacun des droits effectifs leur conférant la capacité de diriger unilatéralement des activités pertinentes différentes, celui qui a la capacité actuelle de diriger les activités qui ont l'incidence la plus importante sur les rendements de l'entité faisant l'objet d'un investissement détient le pouvoir sur celle-ci.

14.Un investisseur peut détenir le pouvoir sur une entité faisant l'objet d'un investissement même si d'autres entités ont des droits effectifs qui leur confèrent la capacité actuelle de participer à la direction des activités pertinentes, par exemple dans le cas où une autre entité exerce une *influence notable*. Cependant, l'investisseur qui ne détient que des droits protectifs ne détient pas le pouvoir sur l'entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes B26 à B28) et, par conséquent, il ne la contrôle pas.

Rendements

15 Un investisseur est exposé ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité faisant l'objet d'un investissement lorsque les rendements qu'il tire du fait de ces liens peuvent varier selon la performance de l'entité faisant l'objet d'un investissement. L'investisseur peut obtenir des rendements uniquement positifs, uniquement négatifs, ou tantôt positifs, tantôt négatifs.

16 Bien que le contrôle d'une entité faisant l'objet d'un investissement ne puisse être exercé que par un seul investisseur, il se peut que plusieurs parties se partagent les rendements de l'entité faisant l'objet d'un investissement. Par exemple, les détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle peuvent toucher une part des profits ou des distributions de l'entité faisant l'objet d'un investissement.

Lien entre pouvoir et rendements

17 Un investisseur contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement si non seulement il détient le pouvoir sur celle- ci et est exposé ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec elle, mais qu'en outre il a la capacité d'exercer son pouvoir pour influer sur les rendements qu'il obtient du fait de ces liens.

18 Par conséquent, l'investisseur qui a des droits décisionnels doit déterminer s'il agit pour son propre compte ou comme mandataire. L'investisseur qui est un mandataire selon les paragraphes B58 à B72 ne contrôle pas l'entité faisant l'objet d'un investissement lorsqu'il exerce des droits décisionnels qui lui ont été délégués.

(…)

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Appendice A

Définitions

(…)

Contrôle d'une entité faisant l'objet d'un investissement : Un investisseur contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité faisant l'objet d'un investissement et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci.

Entité d'investissement : Une entité qui:

a) obtient des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs en vue de leur fournir des services de gestion d'investissements;

b) s'engage auprès de ses investisseurs à ce que l'objet de son activité soit d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital et/ou de revenus d'investissement; et

c) évalue et apprécie la performance de la quasi-totalité de ses investissements sur la base de la juste valeur.

« Extrait norme IFRS 11 »

Contrôle conjoint : Partage contractuellement convenu du contrôle exercé sur une opération, qui n'existe que dans le cas où les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement unanime des parties partageant le contrôle.

« Extrait norme IAS 28 »

Le *contrôle conjoint* est le partage contractuellement convenu du contrôle exercé sur une entreprise, qui n'existe que dans le cas où les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement unanime des parties partageant le contrôle.

L'*influence notable* est le pouvoir de participer aux décisions relatives aux politiques financières et opérationnelles de l'entité faisant l'objet de l'investissement, sans toutefois exercer un contrôle ou un contrôle conjoint sur ces politiques.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Annexe II

Loi du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et portant transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées[566]

(Loi du 1er août 2019)

« Chapitre 1er – Dispositions générales »

(Loi du 1er août 2019)
[2007/36/CE art. 1.1][567]
« Art. 1er. Objet, champ d'application et définitions

(1) La présente loi fixe des exigences concernant l'exercice de certains droits[568] attachés à des actions avec droit de vote, à des parts bénéficiaires avec droit de vote et à des actions sans droit de vote[569] (ci-après «les actions») dans le cadre des assemblées générales d'une société de droit luxembourgeois[570] dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

Elle fixe également des exigences spécifiques pour encourager l'engagement des actionnaires, en particulier à long terme. Ces exigences spécifiques s'appliquent à l'identification des actionnaires, à la transmission d'informations, à la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires, à la transparence des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d'actifs et des conseillers en vote, à la rémunération des dirigeants et aux transactions avec des parties liées.

(*Loi du 7 août 2023*) « Les sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé d'un État tiers, peuvent rendre applicable tout ou partie du chapitre 1er et du chapitre 2 par une référence expresse dans leurs statuts. » »

(Loi du 1er août 2019)
[2007/36/CE art. 1.3]
« (2) La présente loi ne s'applique pas aux:

- Organismes de placement collectif au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif;
- Organismes de placement collectif au sens de l'article 1er, paragraphe 39, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs;
- Sociétés coopératives.

[566] Telle que modifiée par la loi du 18 décembre 2015 (transposant la directive 2014/59/UE), la loi du 1er août 2019 (transposant la directive (UE) 2017/828) et la loi du 7 août 2023, dit texte réparateur.
[567] Les références à la directive 2007/34/CE sont à la directive telle que modifiée.
[568] La directive parle de « droits des actionnaires ».
[569] La directive ne vise que les actions avec droit de vote.
[570] Dans la directive, le lien de rattachement est la localisation du siège social de la société concernée.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Par dérogation à l'alinéa 1er, les sociétés qui y sont visées restent soumises aux dispositions prévues au chapitre 1er*ter.*

Les sociétés visées au paragraphe 1er restent soumises à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, excepté dans la mesure où la présente loi y déroge. »

(*Loi du 18 décembre 2015*)
[2007/36/CE art.1.4] ; [Règlement (UE) 2021/23 titre V]

«(3) La présente loi ne s'applique pas en cas d'utilisation d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus à la partie Ire, titre II, chapitres III à XI de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. (*Loi du 20 juillet 2022*) « et au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après le « règlement (UE) 2021/23 »)». »

(*Loi du 1er août 2019*)
[2007/36/CE art. 1.5 , 1.6, 2 et 3 sexies]

« (4) Le chapitre 1er*bis* s'applique aux intermédiaires, dans la mesure où ils fournissent des services à des actionnaires ou à d'autres intermédiaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre.

(*Loi du 7 août 2023*) « Le chapitre 1*bis* » s'applique également aux intermédiaires qui n'ont ni leur siège social ni leur administration centrale dans l'Union européenne lorsqu'ils fournissent les services visés à l'alinéa 1er.

(5) Le chapitre 1er*ter* s'applique:

1° aux investisseurs institutionnels, dans la mesure où ils investissent directement ou par l'intermédiaire d'un gestionnaire d'actifs dans des actions négociées sur un marché réglementé ;

2° aux gestionnaires d'actifs, dans la mesure où ils investissent dans de telles actions au nom d'investisseurs;

3° aux conseillers en vote, dans la mesure où ils fournissent des services à des actionnaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre.

(6) Aux fins de la présente loi on entend par :

1° « actionnaire » : toute personne physique ou morale qui est propriétaire des actions. Est présumé propriétaire celui étant inscrit en tant que tel dans le registre des actionnaires ;

2° «conseiller en vote» : une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les communications des entreprises et, le cas échéant, d'autres informations de sociétés cotées afin d'éclairer les décisions de vote des investisseurs en effectuant des recherches, en fournissant des conseils ou en formulant des recommandations de vote concernant l'exercice des droits de vote;

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

3° «dirigeant » : tout membre d'un organe d'administration, de gestion ou de surveillance d'une société ainsi que le directeur général et, si une telle fonction existe au sein d'une société, le directeur général adjoint;

(*Loi du 7 août 2023*)

« 3*bis*° « États membres » : les États membres de l'Union européenne et les États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les États membres de l'Union Européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ;»

4° «gestionnaire d'actifs» : une entreprise d'investissement au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, point 16, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers qui fournit des services de gestion de portefeuille à des investisseurs, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 1er, point 46, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs qui ne remplit pas les conditions d'exemption prévues à l'article 3 de la loi précitée du 12 juillet 2013 ou une société de gestion au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, point 31), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier[571] ou une société d'investissement qui est agréée conformément à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, pour autant qu'elle n'ait pas confié sa gestion à une société de gestion agréée au titre de ladite loi;

5° «informations concernant l'identité des actionnaires» : les informations permettant d'établir l'identité d'un actionnaire, y compris, au minimum, les informations suivantes:

a) le nom des actionnaires et leurs coordonnées (y compris l'adresse complète et, le cas échéant, l'adresse électronique) et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leur numéro de registre ou, à défaut d'un tel numéro, leur identifiant unique, tel que l'identifiant d'entité juridique;

b) le nombre d'actions détenues;

c) uniquement dans la mesure où elles sont exigées par la société, une ou plusieurs des informations suivantes: les catégories ou classes des actions détenues ou la date depuis laquelle les actions sont détenues.

6° «intermédiaire» : une personne telle qu'une entreprise d'investissement au sens de l'article 1er, point 16, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financier, un établissement de crédit au sens de l'article 1er, point 12, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et un dépositaire central de titres au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point) 1 [!], du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, qui fournit des services de garde d'actions, de gestion d'actions ou de tenue de comptes de titres au nom d'actionnaires ou d'autres personnes;

7° «investisseur institutionnel» :

a) une entreprise qui exerce des activités d'assurance vie au sens de l'article 35 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et de réassurance au sens de l'article 43, point 28, lettres a) et b), de la loi précitée du 7 décembre 2015 pour

[571] Le point 31 vise les sociétés de gestion d'OPCVM soumises au Chapitre 15 de la Loi du 10 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

autant que ces activités couvrent les obligations d'assurance vie, et qui n'est pas exclue en vertu de la loi précitée du 7 décembre 2015;

b) une institution de retraite professionnelle au sens de l'article 1er de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle;

8° «marché réglementé» : un marché réglementé au sens de l'article 1er, point 31, de la loi précitée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers[572], établi ou opérant dans un État Membre de l'Union européenne[573];

9° «partie liée» : une partie liée au sens des normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales[574];

« 10 »°[575] «procuration» : un pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l'assemblée générale. »

(*Loi du 1er août 2019*)

« Chapitre 1er*bis* – Identification des actionnaires, transmission d'informations et facilitation de l'exercice des droits des actionnaires »

(*Loi du 1er août 2019*)
[*2007/36/CE art. 3bis*]

«Art. 1er*bis*. Identification des actionnaires

(1) La société a le droit d'identifier ses actionnaires. À la demande de la société ou d'un tiers désigné par celle-ci, les intermédiaires communiquent, sans retard, à la société les informations concernant l'identité des actionnaires.

(2) Lorsque la chaîne d'intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, la demande de la société ou du tiers désigné par celle-ci, doit être transmise sans retard entre les intermédiaires et les

[572] Art. 1 point 31) de la loi MiFID II (loi du 30 mai 2018) : « un système multilatéral, exploité ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre, en son sein même et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers *[tel que défini à l'article 1.26) de la loi MiFID II]*, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du titre III de la directive 2014/65/UE [*dite Directive MiFID II] »*. Au Luxembourg, il s'agit des systèmes qui figurent sur la liste officielle des marchés réglementés tenue par la CSSF en vertu de l'article 19 [*de la loi MiFID II*]. Dans les autres Etats membres, il s'agit des systèmes figurant sur une liste établie par la Commission européenne en vertu de l'article 56 de la directive 2014/65/UE [Directive *MiFID II*]. *[En fait l'article 56 de la Directive MiFID II prévoit que c'est l'AEMF qui publie et tient à jour une liste sur son site internet].*

[573] Il faut sans doute lire « d'un État membre » tel que défini au point 3*bis*. Le fait que sont visés également les marchés réglementés situés dans l'EEE est implicitement confirmé par l'introduction de la définition d'Etat membre et dans le Rapport de la Commission juridique dans ses observations sur l'article 83 du Projet de loi 8007, sans parler du fait que tant la directive 2007/36/CE (SRD 1) que la directive (UE) 2017/828 (SRD 2) ont été intégrées à l'accord EEE.

[574] Pour la définition de « partie liée », voir la note reproduite à la suite du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 figurant à l'Annexe I ci-dessus.

[575] Renuméroté par la loi du 7 août 2023.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

informations relatives à l'identité des actionnaires doivent être transmises directement à la société ou à un tiers désigné par celle-ci, sans retard, par l'intermédiaire qui détient les informations demandées.

La société peut demander les informations concernant l'identité des actionnaires auprès de tout intermédiaire dans la chaîne d'intermédiaires qui détient ces informations.

La société peut également demander au dépositaire central de titres ou à un autre intermédiaire ou au prestataire de services de recueillir les informations concernant l'identité des actionnaires, y compris auprès des intermédiaires dans la chaîne d'intermédiaires, et de transmettre ces informations à la société.

(3) En outre, à la demande de la société ou d'un tiers désigné par celle-ci, l'intermédiaire communique sans retard à la société les coordonnées de l'intermédiaire suivant dans la chaîne d'intermédiaires. Les données à caractère personnel des actionnaires sont traitées en vertu du présent article afin de permettre à la société d'identifier ses actionnaires actuels pour communiquer directement avec eux, dans le but de faciliter l'exercice des droits des actionnaires et l'engagement des actionnaires dans la société, sans que les sociétés et les intermédiaires puissent stocker ces données à caractère personnel pendant plus de douze mois après avoir eu connaissance que la personne concernée n'est plus actionnaire.

(4) L'intermédiaire qui communique des informations concernant l'identité des actionnaires conformément aux règles fixées dans le présent article n'est pas considéré comme enfreignant une restriction en matière de divulgation d'informations prévue contractuellement ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative.

(5) Les personnes[576] ont le droit de rectifier les informations incomplètes ou inexactes relatives à leur identité d'actionnaire. »

(*Loi du 1er août 2019*)
[*2007/36/CE art. 3ter*]
«Art. 1er*ter*. - Transmission d'informations

(1) Les intermédiaires sont tenus de transmettre, sans retard, les informations suivantes de la société à l'actionnaire ou à un tiers désigné par l'actionnaire:

1. les informations que la société est tenue de fournir à l'actionnaire, pour permettre à celui-ci d'exercer les droits découlant de ses actions, et qui sont adressées à tous les détenteurs d'actions de cette classe; ou
2. lorsque les informations visées au point 1 sont disponibles pour les actionnaires sur le site internet de la société, un avis indiquant à quel endroit sur ce site ces informations peuvent être trouvées.

(2) Les sociétés doivent fournir aux intermédiaires les informations visées au paragraphe 1er, point 1, ou l'avis visé au paragraphe 1er, point 2, de manière standardisée et en temps utile conformément au Règlement d'exécution UE 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018 fixant des exigences minimales pour la mise en oeuvre des dispositions de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification des

[576] La directive limite ce droit aux personnes morales. Le législateur luxembourgeois a délibérément étendu cette disposition aux personnes physiques.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

actionnaires, la transmission d'informations et la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires.

(3) Les informations visées au paragraphe 1er, point 1, ou l'avis visé au paragraphe 1er, point 2, ne doivent pas être transmis ou fournis conformément aux paragraphes 1er et 2, lorsque les sociétés envoient ces informations ou cet avis directement à tous leurs actionnaires ou à un tiers désigné par l'actionnaire.

(4) Les intermédiaires doivent transmettre sans retard à la société, conformément aux instructions qu'ils reçoivent des actionnaires, les informations que donnent ceux-ci en ce qui concerne l'exercice des droits découlant de leurs actions.

(5) Lorsque la chaîne d'intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, les informations visées aux paragraphes 1er et 4 doivent être transmises sans retard entre les intermédiaires, à moins que ces informations ne puissent être transmises directement par l'intermédiaire à la société ou à l'actionnaire ou à un tiers désigné par l'actionnaire. »

(*Loi du 1er août 2019*)
[*2007/36/CE art. 3quater*]
«Art. 1er*quater*. Facilitation de l'exercice des droits des actionnaires

(1) Les intermédiaires doivent faciliter l'exercice par l'actionnaire de ses droits, notamment le droit de participer aux assemblées générales et d'y voter, au moyen d'une des mesures suivantes au minimum:

1. l'intermédiaire prend les mesures nécessaires pour que l'actionnaire ou un tiers désigné par l'actionnaire puisse exercer les droits lui-même;
2. l'intermédiaire exerce les droits découlant des actions sur autorisation et instruction explicites de l'actionnaire et dans l'intérêt de l'actionnaire.

(2) Lorsque les votes s'expriment par voie électronique, une confirmation électronique de réception des votes doit être envoyée à la personne ayant voté.

Après l'assemblée générale, l'actionnaire ou un tiers désigné par celui-ci peuvent obtenir, sur demande et dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date du vote, une confirmation que leur vote a bien été enregistré et pris en compte par la société, à moins que cette information ne soit déjà à leur disposition.

Lorsqu'un intermédiaire reçoit la confirmation visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, il la transmet sans retard à l'actionnaire ou à un tiers désigné par celui-ci. Lorsque la chaîne d'intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, la confirmation doit être transmise sans retard entre les intermédiaires, à moins que la confirmation puisse être transmise directement à l'actionnaire ou à un tiers désigné par l'actionnaire. »

(*Loi du 1er août 2019*)
[*2007/36/CE art. 3quinquies*]
« Art.1er*quinquies*. Non-discrimination, proportionnalité et transparence des coûts

(1) Les intermédiaires rendent publics (…)[577] les frais éventuellement applicables pour les services prévus au titre du présent chapitre, séparément pour chaque service.

[577] Termes supprimés par la loi du 7 août 2023.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(2) Les frais éventuellement prélevés par un intermédiaire auprès d'actionnaires, de sociétés et d'autres intermédiaires doivent être non discriminatoires et proportionnés par rapport aux coûts réellement engagés pour fournir les services.

Toute différence de frais selon que les droits sont exercés au niveau national ou transfrontalier n'est permise que si elle est dûment motivée et qu'elle correspond à l'écart dans les coûts réellement engagés pour fournir ces services. »

(*Loi du 1er août 2019*)

« Chapitre 1er*ter*. – Transparence des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d'actifs et des conseillers en vote. »

(*Loi du 1er août 2019*)
[*2007/36/CE art. 3octies*]
«Art. 1er*sexies*. Politique d'engagement

(1) Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs doivent respecter les exigences énoncées aux points 1 et 2 ou doivent rendre publique une explication claire et motivée de la raison pour laquelle ils ont choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.

1. Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs doivent élaborer et rendre publique une politique d'engagement[578] décrivant la manière dont ils intègrent l'engagement des actionnaires dans leur stratégie d'investissement. Cette politique doit décrire la manière dont ils assurent le suivi des sociétés détenues sur des questions pertinentes, y compris la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, dialoguent avec les sociétés détenues, exercent les droits de vote et d'autres droits attachés aux actions, coopèrent avec les autres actionnaires, communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et gèrent les conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement[579].
2. Chaque année, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs doivent rendre publiques les informations sur la manière dont leur politique d'engagement a été mise en oeuvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Ils doivent rendre publique la manière dont ils ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont ils détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou de la taille de la participation dans la société.

(2) Les informations visées au paragraphe 1er sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de l'investisseur institutionnel ou du gestionnaire d'actifs.

[578] « *Mitwirkungspolitik* » dans la version allemande de la directive.
[579] « *Engagement* » dans la version allemande de la directive.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Lorsqu'un gestionnaire d'actifs met en oeuvre la politique d'engagement, y compris en matière de vote, au nom d'un investisseur institutionnel, l'investisseur institutionnel indique l'endroit où le gestionnaire d'actifs a publié les informations sur le vote.

(3) Les règles en matière de conflits d'intérêts applicables aux investisseurs institutionnels et aux gestionnaires d'actifs, y compris l'article 13 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, l'article 109, paragraphe 1er, lettre b) et l'article 111, lettre d) « de la »[580] loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et les modalités d'application pertinentes, ainsi que l'article 37-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier s'appliquent également en ce qui concerne les activités d'engagement. »

(*Loi du 1er août 2019*)
[*2007/36/CE art. 3nonies*]
«Art.1er*septies*. Stratégie d'investissement des investisseurs institutionnels et accords avec les gestionnaires d'actifs

(1) Les investisseurs institutionnels doivent rendre publiques la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d'investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs engagements[581], en particulier de leurs engagements à long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long terme.

(2) Lorsqu'un gestionnaire d'actifs investit au nom d'un investisseur institutionnel, soit sur une base discrétionnaire et individualisée, soit par le biais d'un organisme de placement collectif, l'investisseur institutionnel doit rendre publiques les informations suivantes concernant son accord avec le gestionnaire d'actifs:

1. la manière dont l'accord avec le gestionnaire d'actifs incite le gestionnaire d'actifs à aligner sa stratégie et ses décisions d'investissement sur le profil et la durée des engagements de l'investisseur institutionnel, notamment des engagements à long terme;
2. la manière dont cet accord incite le gestionnaire d'actifs à prendre des décisions d'investissement fondées sur des évaluations des performances à moyen et à long terme, financières et non financières, de la société détenue et à s'engager à l'égard des sociétés détenues afin d'améliorer leurs performances à moyen et à long terme;
3. la manière dont la méthode et l'horizon temporel de l'évaluation des performances du gestionnaire d'actifs et la rémunération des services de gestion d'actifs sont en adéquation avec le profil et la durée des engagements de l'investisseur institutionnel, notamment des engagements à long terme, et tiennent compte des performances absolues à long terme;

[580] Loi du 7 août 2023.
[581] Les versions anglaises et allemandes de la directive utilisent les termes de « *liabilities* » et « *Verbindlichkeiten* ».

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

4. la manière dont l'investisseur institutionnel contrôle les coûts de rotation du portefeuille supportés[582] par le gestionnaire d'actifs et la manière dont il définit et contrôle la rotation ou le taux de rotation d'un portefeuille cible[583];

5. la durée de l'accord avec le gestionnaire d'actifs.

Lorsque l'accord avec le gestionnaire d'actifs ne contient pas un ou plusieurs éléments de ce type, l'investisseur institutionnel doit donner une explication claire et motivée[584].

(3) Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de l'investisseur institutionnel et sont mises à jour annuellement, à moins qu'aucune modification importante ne soit intervenue.

Les investisseurs institutionnels réglementés au sens de l'article 1er, paragraphe 6, point 7, lettre a), sont autorisés à faire figurer ces informations dans leur rapport sur la solvabilité et la situation financière visé à l'article 82 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. »

(*Loi du 1er août 2019*)
[*2007/36/CE art. 3decies*]
«Art. 1er*octies*. Transparence des gestionnaires d'actifs

(1) Les gestionnaires d'actifs doivent communiquer une fois par an, à l'investisseur institutionnel avec lequel ils ont conclu les accords visés à l'article 1er*septies* la manière dont leur stratégie d'investissement et sa mise en oeuvre respectent ces accords et contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs de l'investisseur institutionnel ou du fonds. Cette communication doit comprendre des informations sur les principaux risques importants à moyen et long terme liés aux investissements, sur la composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille, sur le recours à des conseillers en vote aux fins des activités d'engagement et, le cas échéant, leur politique en matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est appliquée pour l'exercice de leurs activités d'engagement le cas échéant, en particulier lors de l'assemblée générale des sociétés détenues. Cette communication doit comprendre également des informations indiquant si, et dans l'affirmative, comment ils prennent des décisions d'investissement fondées sur une évaluation des performances à moyen et à long terme de la société détenue, y compris les performances non financières, et si des conflits d'intérêts sont apparus en lien avec les activités d'engagement et, dans l'affirmative, lesquels et comment les gestionnaires d'actifs les ont traités.

---

582 Ceci correspond à la terminologie utilisée par la version française de la directive. Les versions anglaise et allemande de la directive utilisent les termes de « *turnover costs incurred by the asset manager* » et « *die dem Vermögensverwalter entstanden Portfolioumsatzkosten* », ce qui signifie : « coûts encourus par le gestionnaire d'actifs ».

583 Dans les versions allemande et anglaise ce n'est pas le portefeuille qui est ciblé comme peut le laisser croire la version française de la directive et cette disposition de la loi, mais ce sont la rotation et le taux de rotation du portefeuille qui sont ciblés : « *how it defines and monitors a targeted portfolio turnover or turnover range* » et « *wie er einen angestrebten Portfolioumsatz oder eine angestrebte Portfolioumsatzbreite festlegt und überwacht* » ce qui se traduirait par : « la manière dont il définit et contrôle la rotation ou le taux de rotation du portefeuille recherchés ».

584 Ceci correspond à la version française de la directive. Les versions anglaise et allemande ajoutent : « ... *explanation why this is the case* » et « ... *Erklärung warum dies der Fall ist* ».

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(2) Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1er sont déjà à la disposition du public, le gestionnaire d'actifs n'est pas tenu de fournir ces informations directement à l'investisseur institutionnel. »

(*Loi du 1er août 2019*)
[*2007/36/CE art. 3undecies*]
«Art. 1er*nonies*. Transparence des conseillers en vote

(1) Les conseillers en vote doivent rendre public le code de conduite qu'ils appliquent et doivent faire un rapport sur l'application de ce code de conduite.

Dans les cas où les conseillers en vote n'appliquent pas de code de conduite, ils doivent fournir une explication claire et motivée de leurs raisons d'agir ainsi. Lorsque les conseillers en vote appliquent un code de conduite mais qu'ils s'écartent d'une de ses recommandations, ils doivent préciser les parties dont ils s'écartent, fournir une explication à cet égard et indiquer, le cas échéant, les mesures de remplacement adoptées.

Les informations visées au présent paragraphe sont mises gratuitement à la disposition du public sur le site internet des conseillers en vote et sont mises à jour sur une base annuelle.

(2) Afin d'informer correctement leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote doivent rendre publiques, au moins une fois par an toutes les informations suivantes concernant la préparation de leurs recherches, de leurs conseils et de leurs recommandations de vote:

1. les éléments essentiels des méthodes et des modèles qu'ils appliquent;
2. les principales sources d'information utilisées;
3. les procédures mises en place pour garantir la qualité des recherches, des conseils et des recommandations de vote et les qualifications du personnel concerné;
4. le fait que les situations juridiques, réglementaires et de marché nationales, ainsi que les situations propres à la société, sont prises en compte ou non et, dans l'affirmative, la manière dont elles sont prises en compte;
5. les caractéristiques essentielles des politiques de vote appliquées pour chaque marché;
6. le fait que des dialogues ont lieu ou non avec les sociétés qui font l'objet de leurs recherches, de leurs conseils ou de leurs recommandations de vote et avec les parties prenantes dans ces sociétés et, dans l'affirmative, la portée et la nature de ces dialogues;
7. la politique en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts potentiels.

Les informations visées dans le présent paragraphe sont mises gratuitement à la disposition du public sur le site internet des conseillers en vote et restent accessibles gratuitement durant au moins trois ans après la date de publication. Ces informations ne doivent pas nécessairement être communiquées séparément lorsqu'elles sont disponibles dans le cadre de la communication au public prévue au paragraphe 1er.

(3) Les conseillers en vote doivent déceler et communiquer sans retard à leurs clients, tout conflit d'intérêts réel ou potentiel ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, de leurs conseils ou de leurs recommandations de vote ainsi que les mesures prises pour éliminer, limiter ou gérer les conflits d'intérêts réels ou potentiels.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(4) Le présent article s'applique également aux conseillers en vote qui n'ont ni leur siège social ni leur administration centrale dans l'Union européenne et qui exercent leurs activités par l'intermédiaire d'une entité située dans l'Union européenne. »

(*Loi du 1er août 2019*)

« Chapitre 2 – Assemblée générale des actionnaires. »

[(*Loi du 1er août 2019*)]
[2007/36/CE art. 4]
Art. 2. Egalité de traitement des actionnaires
La société veille à assurer l'égalité de traitement de tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation identique en ce qui concerne la participation et l'exercice des droits de vote à l'assemblée générale.

[2007/36/CE art. 5]
Art. 3. Informations préalables à l'assemblée générale
(1) Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 4, et de l'article 12, paragraphe 4, de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition[585], les convocations pour toute assemblée générale sont faites trente jours au moins avant l'assemblée:

– au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal luxembourgeois; et
– dans des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble de l'Espace économique européen et qui sont accessibles rapidement et de manière non discriminatoire.

Si une nouvelle convocation est nécessaire en raison de l'absence des conditions de présence requises pour la première assemblée convoquée et pour autant qu'il ait été satisfait aux dispositions du présent paragraphe pour la première convocation et que l'ordre du jour ne comporte aucun point nouveau, le délai visé à l'alinéa 1er est porté à dix-sept jours au moins avant l'assemblée.

[585] L'article 10 de la loi OPA prévoit la règle de la « passivité » des organes de gestion de la société cible au cas où cette société a décidé de se soumettre à cette règle (principe du « opt-in »). L'organe de gestion aura dans ce cas besoin de l'autorisation de l'assemblée avant toute action de défense. L'article 12 prévoit une neutralisation de certaines restrictions statutaires (« break-through ») pour les sociétés cibles qui ont décidé de se soumettre à l'art. 12 (principe du « opt-in »).
Article 10 (4), loi OPA : « Aux fins de l'obtention de l'autorisation préalable, de l'approbation ou de la confirmation des détenteurs de titres, visées aux paragraphes (2) et (3), une assemblée générale des actionnaires peut être convoquée, moyennant une unique annonce insérée au moins deux semaines avant l'assemblée dans le Mémorial et dans un journal luxembourgeois. Il en est de même en cas de prorogation de l'assemblée générale. »
Article 12 (4), loi OPA : « Lorsque, à la suite d'une offre, l'offrant détient au moins 75% du capital assorti de droits de vote, les restrictions au transfert de titres et au droit de vote visées aux paragraphes (2) et (3), ainsi que les droits extraordinaires des actionnaires concernant la nomination ou la révocation de membres de l'organe d'administration ou de direction prévus dans les statuts de la société visée, ne s'appliquent pas; les titres à droit de vote multiple ne donnent droit chacun qu'à une voix lors de la première assemblée générale des actionnaires suivant la clôture de l'offre, convoquée par l'offrant aux fins de modifier les statuts ou de révoquer ou nommer des membres de l'organe d'administration ou de direction.
A cet effet, l'offrant a le droit de convoquer une assemblée générale des actionnaires dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe (4) de l'article 10. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(2) Les convocations sont communiquées, dans les délais de convocation visé[s] au paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, aux actionnaires en nom, ainsi qu'aux administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et réviseurs d'entreprises agréés. Cette communication se fait par lettre missive sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

Quand l'ensemble des actions est nominatif, la société peut se limiter à la communication des convocations par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la communication moyennant un autre moyen de communication.

En tout état de cause, la société ne peut facturer des frais spécifiques pour l'émission de la convocation selon les modalités prescrites.

(3) La convocation visée au paragraphe 1er, contient au moins les éléments d'information suivants:

a) indique de façon précise la date[586] et le lieu de l'assemblée générale, ainsi que le projet d'ordre du jour de celle-ci;

b) contient une description claire et précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour être en mesure de participer et de voter à l'assemblée générale. Cette description inclut des informations concernant:

i) les droits des actionnaires au titre de l'article 4, ainsi que le cas échéant, le délai dans lequel ces droits peuvent être exercés et l'adresse électronique à laquelle les actionnaires peuvent adresser leurs demandes. La convocation peut se limiter à indiquer les délais dans lesquels ces droits peuvent être exercés et ladite adresse électronique, à condition de mentionner que des informations plus détaillées sur ces droits sont disponibles sur le site Internet de la société;

ii) la procédure à suivre pour voter par procuration, notamment les formulaires à utiliser pour le vote par procuration et les modalités selon lesquelles la société est prête à accepter les notifications, par voie électronique, de désignation d'un mandataire; et

iii) le cas échéant, les procédures permettant de participer à distance à l'assemblée conformément à l'article 6 et de voter par correspondance ou par voie électronique conformément à l'article 10;

c) le cas échéant, l'indication de la date d'enregistrement telle que définie à l'article 5, et de la manière dont les actionnaires doivent se faire enregistrer, ainsi que l'indication que seules les personnes qui sont actionnaires à cette date auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale;

d) l'indication des adresses postale et électronique où il est possible d'obtenir le texte intégral des documents et des projets de résolution visés au paragraphe 4, lettres c) et d), et les démarches à effectuer à cet effet;

e) l'indication de l'adresse du site Internet sur lequel les informations visées au paragraphe 4 sont disponibles.

[586] La version anglaise de la directive utilise le terme « when and where the general meeting is to take place » (quand et où se tiendra l'assemblée générale) ce qui implique que l'heure à laquelle commence l'assemblée doit également être indiquée.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(4) Pendant une période ininterrompue commençant le jour de la publication de la convocation à l'assemblée générale et incluant le jour de l'assemblée générale, la société doit mettre à la disposition de ses actionnaires sur son site Internet au moins les informations suivantes:

a) la convocation visée au paragraphe 1er;

b) le nombre total d'actions et de droits de vote à la date de la convocation y compris des totaux distincts pour chaque catégorie d'actions, lorsque le capital de la société est divisé en deux catégories d'actions ou plus;

c) les documents destinés à être présentés à l'assemblée générale;

d) un projet de résolution ou, lorsqu'il n'est pas proposé d'adopter une résolution, un commentaire émanant du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, pour chaque point inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale proposé. En outre, les projets de résolution soumis par les actionnaires sont ajoutés au site Internet dès que possible après leur réception par la société;

e) le cas échéant, les formulaires à utiliser pour voter par procuration et pour voter par correspondance, sauf si ces formulaires sont adressés directement à chaque actionnaire.

Lorsque les formulaires visés à la lettre e) ne peuvent être rendus accessibles sur le site Internet pour des raisons techniques, la société indique sur son site Internet comment obtenir ces formulaires sous la forme papier. Dans ce cas, la société est tenue d'envoyer les formulaires par le service postal et sans frais à chaque actionnaire qui en fait la demande.

Lorsque, en vertu de l'article 10, paragraphe 4, ou de l'article 12, paragraphe 4, de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition[587] la convocation à l'assemblée générale est émise après le trentième jour précédant l'assemblée, le délai prévu par le présent paragraphe est réduit en conséquence.

[2007/36/CE art. 6]

Art. 4. Droit d'inscrire des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale et de déposer des projets de résolution

(1) Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d'au moins 5% du capital social d'une société:

a) ont le droit d'inscrire des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale; et

b) ont le droit de déposer des projets de résolution concernant des points inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale.

(2) Les demandes visées au paragraphe 1er sont formulées par écrit et sont adressées à la société par voie postale ou par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation publiée conformément à l'article 3. Elles sont accompagnées d'une justification ou d'un projet de résolution à adopter lors de l'assemblée générale. Elles indiquent l'adresse postale ou électronique à laquelle la société peut transmettre l'accusé de réception de ces demandes.

(3) Les demandes visées au paragraphe 1er doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède la date de l'assemblée générale. La société accuse réception des demandes visées au paragraphe (1) dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette réception.

[587] Voir note sub article 3.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(4) La société publie, conformément à l'article 3, un ordre du jour révisé au plus tard le quinzième jour qui précède la date de l'assemblée générale.

[2007/36/CE art. 7.1, 7.2 et 7.4]

Art. 5. Exigences relatives à la participation et au vote à l'assemblée générale

(1) Les droits d'un actionnaire de participer à une assemblée générale et d'exercer le vote attaché à chacune de ses actions ne sont soumis à aucune exigence selon laquelle ses actions devraient, avant l'assemblée générale, être déposées auprès d'une autre personne physique ou morale ou transférées à celle-ci ou enregistrées au nom de celle-ci.

Les droits d'un actionnaire de vendre ou de transférer de quelque manière que ce soit ses actions durant la période allant de la date d'enregistrement, telle que définie au paragraphe 2, à celle de l'assemblée générale à laquelle elle s'applique ne sont soumis à aucune limitation à laquelle ils ne sont pas soumis le reste du temps.

(2) Les droits d'un actionnaire de participer à une assemblée générale et d'exercer le vote attaché à ses actions sont déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire le quatorzième jour qui précède l'assemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommée « date d'enregistrement »).

(3) Au plus tard à la date d'enregistrement, l'actionnaire indique à la société sa volonté de participer à l'assemblée générale. La société fixe les modalités de cette déclaration.

La société enregistre pour chaque actionnaire qui a signalé sa volonté de participer à l'assemblée générale, ses nom ou dénomination sociale et adresse ou siège social, le nombre d'actions qu'il détenait à la date de l'enregistrement et la description des documents qui établissent la détention des actions à cette date.

(4) La preuve de la qualité d'actionnaire ne peut être soumise à d'autres exigences que celles qui sont nécessaires à l'identification des actionnaires, et ce uniquement dans la mesure où celles-ci sont proportionnées à la réalisation de cet objectif.

[2007/36/CE art. 8]

Art. 6. Participation à l'assemblée générale par voie électronique

(1) Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire peut participer à l'assemblée générale selon toute forme de participation par voie électronique offerte par la société qui assure, notamment une, plusieurs ou toutes les formes de participation ci-après:

a) la transmission de l'assemblée générale en temps réel;

b) la communication bidirectionnelle en temps réel permettant aux actionnaires de s'adresser à l'assemblée générale à partir d'un lieu éloigné;

c) un mécanisme permettant de voter, que ce soit avant ou pendant l'assemblée générale, sans qu'il soit nécessaire de désigner un mandataire devant être physiquement présent lors de l'assemblée.

Tout actionnaire qui participe de cette manière à l'assemblée générale est réputé présent à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.

(2) L'utilisation de moyens électroniques visant à permettre aux actionnaires de participer à l'assemblée générale ne peut être soumise qu'aux exigences et aux contraintes qui sont

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

nécessaires à l'identification des actionnaires et à la sécurité de la communication électronique, et uniquement dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

[2007/36/CE art. 9]

Art. 7. Droit de poser des questions

(1) Chaque actionnaire a le droit de poser des questions concernant des points inscrits à l'ordre du jour d'une assemblée générale. La société répond aux questions qui lui sont posées par les actionnaires dans la limite des mesures qu'elle peut prendre afin de s'assurer de l'identification des actionnaires, du bon déroulement des assemblées générales et de leur préparation, ainsi que de la protection de la confidentialité et de ses intérêts commerciaux.

La société peut fournir une seule réponse globale à plusieurs questions ayant le même objet. Lorsque l'information demandée est disponible sous la forme de questions-réponses sur son site Internet, la société est réputée avoir répondu aux questions posées par le simple fait du renvoi à ce site.

(2) Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er au cours de l'assemblée générale, les statuts peuvent prévoir que les actionnaires ont, dès la publication de la convocation, la faculté de poser par écrit des questions concernant des points portés à l'ordre du jour, auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée générale. Les statuts fixent le délai dans lequel ces questions écrites doivent parvenir à la société.

Les actionnaires qui entendent faire usage de la faculté que leur reconnaissent les statuts conformément à l'alinéa précédent, établissent leur qualité d'actionnaire conformément à l'article 5.

(Loi du 1er août 2019)

[*2007/36/CE art. 9bis*]

« Art. 7*bis*. Droit de voter sur la politique de rémunération

(1) Les sociétés doivent établir une politique de rémunération en ce qui concerne les dirigeants et doivent la soumettre au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale.

(2) Le vote des actionnaires sur la politique de rémunération lors de l'assemblée générale est consultatif. La société ne verse de rémunération à ses dirigeants que conformément à une politique de rémunération qui a fait l'objet d'un tel vote lors de l'assemblée générale. Lorsque l'assemblée générale rejette la politique de rémunération proposée, la société soumet une politique révisée au vote de l'assemblée générale suivante.

(3) Toutefois les statuts peuvent prévoir que le vote sur la politique de rémunération exprimé lors de l'assemblée générale est contraignant. Dans ce cas, les sociétés ne versent de rémunération à leurs dirigeants que conformément à une politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale.

Lorsqu'aucune politique de rémunération n'a été approuvée et que l'assemblée générale n'approuve pas la politique proposée, la société peut continuer à rémunérer ses dirigeants conformément aux pratiques existantes et elle doit soumettre à l'approbation de la prochaine assemblée générale une politique de rémunération révisée.

Lorsqu'une politique de rémunération approuvée existe et que l'assemblée générale n'approuve pas la nouvelle politique proposée, la société doit continuer à rémunérer ses dirigeants

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

conformément à la politique existante approuvée et elle doit soumettre à l'approbation de la prochaine assemblée générale une politique de rémunération révisée.

(4) Dans des circonstances exceptionnelles, les sociétés peuvent déroger temporairement à la politique de rémunération, à condition que cette politique prévoie les conditions procédurales en vertu desquelles la dérogation peut être appliquée et qu'elle précise les éléments de la politique auxquels il peut être dérogé.

Les circonstances exceptionnelles visées à l'alinéa 1er ne couvrent que les situations dans lesquelles la dérogation à la politique de rémunération est nécessaire pour servir les intérêts et la pérennité à long terme de la société dans son ensemble ou pour garantir sa viabilité.

(5) Les sociétés doivent soumettre la politique de rémunération au vote de l'assemblée générale lors de chaque modification importante et, en tout état de cause, au moins tous les quatre ans.

(6) La politique de rémunération doit contribuer à la stratégie commerciale de la société, aux intérêts et à la pérennité à long terme de l'entreprise, et elle doit préciser la manière dont elle contribue à ces objectifs. Elle doit être présentée de manière claire et compréhensible et doit décrire les différentes composantes de la rémunération fixe et variable, y compris tous les bonus et autres avantages, quelle que soit leur forme, qui peuvent être accordés aux dirigeants et doit en préciser l'importance respective.

La politique de rémunération doit décrire la manière dont les conditions de rémunération et d'emploi des salariés de la société ont été prises en compte lors de l'établissement de la politique de rémunération.

Lorsque la société octroie une rémunération variable, la politique de rémunération doit établir des critères clairs, détaillés et variés pour l'attribution de la rémunération variable. Elle doit indiquer les critères de performances financière et non financière, y compris, le cas échéant, des critères relatifs à la responsabilité sociale des entreprises, et doit expliquer la manière dont ces éléments contribuent aux objectifs énoncés à l'alinéa 1er, et les méthodes à appliquer pour déterminer dans quelle mesure il a été satisfait aux critères de performance. Elle doit fournir des informations sur les périodes de report éventuelles et sur la possibilité pour la société de demander la restitution d'une rémunération variable.

Lorsque la société octroie une rémunération en actions, la politique de rémunération doit préciser les périodes d'acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions applicable après l'acquisition et doit expliquer la manière dont la rémunération en actions contribue aux objectifs énoncés à l'alinéa 1er.

La politique de rémunération doit énoncer la durée des contrats ou des accords avec les dirigeants et les périodes de préavis applicables, les caractéristiques principales des régimes de retraite complémentaire ou de retraite anticipée, ainsi que les conditions de résiliation et les paiements liés à la résiliation.

La politique de rémunération doit expliquer le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en oeuvre, y compris les mesures pour éviter ou gérer les conflits d'intérêts et, le cas échéant, le rôle du comité de rémunération ou d'autres comités concernés. Toute révision de la politique doit comprendre la description et l'explication de toutes les modifications significatives et doit indiquer la manière dont elle prend en compte les votes et les avis des actionnaires sur la politique, et les rapports depuis le vote le plus récent sur la politique de rémunération par l'assemblée générale des actionnaires.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(7) Après le vote sur la politique de rémunération à l'assemblée générale, la politique de rémunération, ainsi que la date et le résultat du vote, doivent être rendus publics sans retard sur le site internet de la société et doivent rester gratuitement à la disposition du public, au moins pendant la période où elle s'applique. »

(*Loi du 1er août 2019*)
[*2007/36/CE art. 9ter*]
« Art. 7*ter*. Informations à fournir dans le rapport sur la rémunération et droit de voter sur le rapport sur la rémunération

(1) La société doit établir un rapport sur la rémunération clair et compréhensible, fournissant une vue d'ensemble complète de la rémunération, y compris tous les avantages, quelle que soit leur forme, octroyés ou dus au cours de l'exercice le plus récent à chaque administrateur[588], dont les dirigeants nouvellement recrutés et les anciens dirigeants, conformément à la politique de rémunération visée à l'article 7*bis*.

S'il y a lieu, le rapport sur la rémunération doit contenir les informations suivantes concernant la rémunération de chaque dirigeant:

1. la rémunération totale ventilée par composante, la proportion relative correspondante de la rémunération fixe et variable, une explication de la manière dont la rémunération totale respecte la politique de rémunération adoptée, y compris la manière dont elle contribue aux performances à long terme de la société, et des informations sur la manière dont les critères de performance ont été appliqués;
2. l'évolution annuelle de la rémunération, des performances de la société et de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les dirigeants au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison;
3. toute rémunération versée par une entreprise appartenant au même groupe, au sens de l'article 1711-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
4. le nombre d'actions et le nombre d'options sur actions octroyées ou proposées, ainsi que les principales conditions d'exercice des droits, y compris le prix et la date d'exercice et toute modification de ces conditions;
5. des informations sur l'utilisation de la possibilité de demander la restitution d'une rémunération variable;
6. des informations sur tout écart par rapport à la procédure de mise en oeuvre de la politique de rémunération visée à l'article 7*bis*, paragraphe 6, et sur toute dérogation appliquée conformément à l'article 7*bis*, paragraphe 4, y compris l'explication de la nature des circonstances exceptionnelles et l'indication des éléments spécifiques auxquels il est dérogé.

(2) Les sociétés ne peuvent pas inclure dans le rapport sur la rémunération, des catégories particulières de données à caractère personnel des dirigeants à titre individuel au sens de l'article 9, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ou

[588] Cette formulation correspond à la version française de la directive. Les versions anglaise et allemande de la directive utilisent le terme défini « dirigeant » (*director*, *Mitglied der Unternehmensleitung*).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

des données à caractère personnel qui se rapportent à la situation familiale des dirigeants à titre individuel.

(3) Les sociétés traitent les données à caractère personnel des dirigeants contenues dans le rapport sur la rémunération en vertu du présent article aux fins du renforcement de la transparence de la société en ce qui concerne la rémunération des dirigeants, en vue de renforcer la responsabilité des dirigeants et le droit de regard des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

Les sociétés ne mettent plus à la disposition du public, en vertu du paragraphe 5, les données à caractère personnel des dirigeants contenues dans le rapport sur la rémunération conformément au présent article, après dix ans à compter de la publication du rapport sur la rémunération.

(4) L'assemblée générale annuelle dispose du droit de procéder à un vote consultatif sur le rapport sur la rémunération des exercices les plus récents[589]. La société explique, dans le rapport sur la rémunération suivant, la manière dont le vote de l'assemblée générale a été pris en compte.

Toutefois, les petites et moyennes entreprises, telles qu'elles sont définies, respectivement, aux articles 35 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, peuvent soumettre, en lieu et place du vote, le rapport sur la rémunération des exercices les plus récents[590] à la discussion lors de l'assemblée générale annuelle en tant que point particulier de l'ordre du jour. La société explique, dans le rapport sur la rémunération suivant, la manière dont il a été tenu compte de la discussion à l'assemblée générale.

(5) Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 4, après l'assemblée générale, les sociétés mettent le rapport sur la rémunération gratuitement à la disposition du public sur leur site internet, pour une période de dix ans, et peuvent décider de le garder à disposition pour une plus longue période, pour autant que les données à caractère personnel des dirigeants n'y figurent plus. Le réviseur d'entreprises agréé doit vérifier que les informations requises par le présent article ont été communiquées [.]

(6) Les dirigeants de la société, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées par la loi, ont la responsabilité collective de veiller à ce que le rapport sur la rémunération soit établi et publié conformément aux exigences de la présente loi. »

(*Loi du 1er août 2019*)
[*2007/36/CE art. 9quater*]
« Art. 7*quater*. Transparence et approbation des transactions avec des parties liées[591]

(1) Toute transaction importante intervenant entre la société et une partie liée est soumise à l'autorisation préalable de l'organe d'administration.

(2) Aux fins du présent article, on entend par « transactions importantes », toute transaction intervenant entre la société et une partie liée dont la publication et la divulgation serait susceptible d'avoir un impact significatif sur les décisions économiques des actionnaires de la

[589] Les versions anglaise et allemande précisent qu'il s'agit de l'exercice le plus récent.

[590] Les versions anglaise et allemande précisent qu'il s'agit de l'exercice le plus récent.

[591] Pour la définition de « partie liée », voir la note reproduite à la suite du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 figurant à l'Annexe I ci-dessus.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

société et qui pourrait créer un risque pour la société et ses actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris les actionnaires minoritaires. La nature de la transaction et la position de la partie liée doivent être prises en considération.

(3) Les sociétés doivent annoncer publiquement les transactions importantes avec des parties liées au plus tard au moment de la conclusion de la transaction. L'annonce doit contenir au minimum des informations sur la nature de la relation avec la partie liée, le nom de la partie liée, la date et la valeur de la transaction et toute autre information nécessaire pour évaluer si la transaction est juste et raisonnable du point de vue de la société et des actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris les actionnaires minoritaires.

(4) Lorsque la transaction avec des parties liées implique un dirigeant ou un actionnaire, ledit dirigeant ou actionnaire ne participe, selon le cas, ni à l'approbation, ni au vote.

(5) Les paragraphes 1er à 3 ne s'appliquent pas aux transactions effectuées dans le cadre de l'activité ordinaire de la société et conclues aux conditions normales du marché. Pour de telles transactions, l'organe d'administration de la société doit établir une procédure interne permettant d'évaluer régulièrement si ces conditions sont remplies. Les parties liées ne participent pas à cette évaluation.

(6) Les sociétés ne sont pas soumises aux exigences des paragraphes 1er à 3 pour les transactions suivantes:

1. les transactions conclues entre la société et ses filiales, pour autant qu'elles soient détenues en totalité ou qu'aucune autre partie liée de la société ne possède d'intérêt dans la filiale [;]
2. les transactions concernant la rémunération des dirigeants, ou certains éléments de la rémunération des dirigeants, octroyée ou due, conformément à l'article 7*bis*;
3. les transactions conclues par des établissements de crédit sur la base de mesures visant à préserver leur stabilité, adoptées par la Commission de surveillance du secteur financier;
4. les transactions proposées aux mêmes conditions à tous les actionnaires, lorsque l'égalité de traitement de tous les actionnaires et la protection des intérêts de la société sont assurées.

(7) Les sociétés doivent annoncer publiquement les transactions importantes conclues entre les parties liées de la société et la filiale de cette société. Les exemptions prévues aux paragraphes 5 et 6 s'appliquent également aux transactions précisées dans le présent paragraphe.

(8) Les transactions avec la même partie liée qui ont été conclues au cours d'une période quelconque de douze mois ou au cours du même exercice et qui n'ont pas été soumises aux obligations énumérées au paragraphe 1er à 3 sont agrégées aux fins de ces paragraphes. »

[2007/36/CE art. 10]

Art. 8. Vote par procuration

(1) Chaque actionnaire a le droit de désigner comme mandataire tout autre personne physique ou morale pour participer à l'assemblée générale et y voter en son nom. Le mandataire bénéficie des mêmes droits de prendre la parole et de poser des questions lors de l'assemblée générale que ceux dont bénéficierait l'actionnaire ainsi représenté.

Sont réputées non écrites les clauses statutaires limitant la possibilité pour des personnes d'être désignées comme mandataires.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(2) Un actionnaire ne peut être représenté que par une seule personne pour une assemblée générale donnée.

Par dérogation à l'alinéa 1er:

a) si un actionnaire détient des actions d'une société sur plus d'un compte-titres, il peut désigner un mandataire distinct pour les actions détenues sur chaque compte-titres pour une assemblée générale donnée;

b) la personne qualifiée d'actionnaire mais qui agit à titre professionnel pour le compte d'autres personnes physiques ou morales, peut donner procuration à chacune de ces autres personnes physiques ou morales ou à une tierce personne désignée par celles-ci.

(3) En cas de conflits d'intérêts potentiels entre l'actionnaire et le mandataire qu'il a désigné:

a) le mandataire doit divulguer certains faits précis qui sont pertinents pour permettre à l'actionnaire d'évaluer le risque éventuel que le mandataire puisse poursuivre un intérêt autre que l'intérêt de l'actionnaire;

b) le mandataire n'est autorisé à exercer le droit de vote pour compte de l'actionnaire qu'à la condition qu'il dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque résolution sur laquelle le mandataire doit voter pour compte de l'actionnaire;

c) le transfert d'une procuration à une autre personne est interdit sans préjudice de la possibilité pour un mandataire qui est une personne morale d'exercer par l'intermédiaire d'un membre de son organe d'administration ou de gestion ou d'un de ses employés les pouvoirs qui lui sont conférés.

Un conflit d'intérêts au sens du présent paragraphe peut notamment survenir lorsque le mandataire:

i) est un actionnaire qui contrôle la société ou est une autre entité contrôlée par un tel actionnaire;

ii) est un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de la société ou d'un actionnaire qui la contrôle ou d'une entité contrôlée visée au point i);

iii) est un employé ou un contrôleur légal des comptes de la société, ou de l'actionnaire qui la contrôle ou d'une entité contrôlée visée au point i);

iv) a un lien familial avec une personne physique visée aux points i) à iii).

(4) Le mandataire vote conformément aux instructions de vote données par l'actionnaire qui l'a désigné.

Il doit conserver une trace des instructions de vote pendant une période d'une année au moins à dater de la dernière exécution de l'instruction de vote et confirmer, sur demande, que les instructions de vote ont été exécutées.

(5) Le nombre d'actionnaires qu'une personne agissant en qualité de mandataire peut représenter n'est pas limité.

Au cas où un mandataire détient des procurations de plusieurs actionnaires, il peut exprimer pour un actionnaire donné des votes différents de ceux exprimés pour un autre actionnaire.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

[2007/36/CE art. 11]

Art. 9. Formalités concernant la désignation du mandataire et la notification y relative

La désignation d'un mandataire par un actionnaire intervient par voie écrite. La notification à la société de la désignation d'un mandataire par un actionnaire intervient également par écrit soit par voie postale soit par voie électronique à l'adresse postale ou électronique indiquée dans la convocation publiée conformément à l'article 3.

En dehors de cette exigence d'un écrit, la désignation d'un mandataire, la notification de cette désignation à la société et la communication d'éventuelles instructions de vote au mandataire ne peuvent être soumises qu'aux exigences de forme qui sont nécessaires à l'identification de l'actionnaire et du mandataire ou pour rendre possible la vérification du contenu des instructions de vote, selon le cas, et uniquement dans la mesure où ces exigences sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

Le présent article s'applique mutatis mutandis à la révocation d'un mandataire.

[2007/36/CE art. 12]

Art. 10. Vote à distance

(1) Les statuts peuvent autoriser tout actionnaire à voter à distance avant l'assemblée générale, par correspondance ou sous forme électronique, au moyen d'un formulaire mis à disposition par la société.

Lorsque la société autorise le vote à distance, elle doit être en mesure de contrôler la qualité et l'identité de l'actionnaire. Les modalités suivant lesquelles la qualité d'actionnaire et l'identité de la personne désireuse de voter à distance sont contrôlées et garanties, sont déterminées par les statuts.

(2) Le formulaire de vote à distance doit reprendre au moins les mentions suivantes:

1° le nom ou la dénomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou son siège social;

2° le nombre de voix que l'actionnaire souhaite exprimer à l'assemblée générale ainsi que le sens du vote ou l'abstention;

3° la forme des actions détenues;

4° l'ordre du jour de l'assemblée, en ce compris les projets de résolution;

5° le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société;

6° la signature de l'actionnaire, le cas échéant, sous la forme d'une signature électronique qui répond aux conditions des articles 1322-1 et 1322-2 du Code civil[592].

(3) Les formulaires dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d'un vote ni l'abstention, sont nuls. En cas de modification, en assemblée, d'un projet de résolution sur lequel un vote à distance a été exprimé, le vote émis est considéré comme nul.

[592] Art. 1322-1 : La signature nécessaire à la perfection d'un acte sous seing privé identifie celui qui l'appose et manifeste son adhésion au contenu de l'acte.
Elle peut être manuscrite ou électronique.
La signature électronique consiste en un ensemble de données, liées de façon indissociable à l'acte, qui en garantit l'intégrité et satisfait aux conditions posées à l'alinéa premier du présent article.
Art. 1322-2 : L'acte sous seing privé électronique vaut comme original lorsqu'il présente des garanties fiables quant au maintien de son intégrité à compter du moment où il a été créé pour la première fois sous sa forme définitive.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(4) L'article 5 est applicable lorsque la société autorise le vote à distance. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la date de la réunion de l'assemblée générale, dans les délais fixés par les statuts.

[2007/36/CE art. 14.1 et 14.2]

Art. 11. Résultat des votes

(1) La société établit pour chaque résolution au moins le nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, la proportion du capital social représentée par ces votes, le nombre total de votes valablement exprimés, ainsi que le nombre de votes exprimés pour et contre chaque résolution et, le cas échéant, le nombre d'abstentions.

Les statuts peuvent autoriser que dans le cas où aucun actionnaire ne demande un décompte complet des votes, il suffit d'établir les résultats de vote uniquement dans la mesure nécessaire pour garantir que la majorité requise est atteinte pour chaque résolution.

(2) Dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale, la société publie sur son site Internet les résultats des votes, établis conformément au paragraphe 1er.

(Loi du 18 décembre 2015)

[2007/36/CE art. 5.5] ; [Règlement (UE) 2021/23 art. 18 et 22]

«Art.11*bis*. Disposition spécifique

L'assemblée générale peut, à la majorité des deux tiers des voix valablement exprimées, pour décider de procéder à une augmentation de capital, soit décider de modifier les statuts de manière à ce qu'ils prescrivent que la convocation à une assemblée générale intervient par dérogation à l'article 12, paragraphe 1er dans un délai plus rapproché, soit convoquer directement une assemblée générale dans un délai plus rapproché, sous réserve que dans les deux cas au moins 10 jours s'écoulent entre la convocation et la date de l'assemblée générale, que les conditions de l'article 59-43 ou de l'article 59-45 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (*Loi du 20 juillet 2022*) « ou de l'article 18 du règlement (UE) 2021/23 » sont remplies et que l'augmentation de capital est nécessaire pour éviter le déclenchement d'une procédure de résolution dans les conditions énoncées aux articles 33 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement (*Loi du 20 juillet 2022*) « ou à l'article 22 du règlement (UE) 2021/23 ».

Aux fins de l'alinéa 1, l'article 4, paragraphes 3 et 4 et l'article 5, paragraphe 2, ne s'appliquent pas.»

(*Loi du 27 mars 2026*)

« Chapitre 2*bis.* – Point d'accès unique européen »

(*Loi du 27 mars 2026*)

[*2007/36/CE art. 14quater.1 à .3*]

«Art.11*bis-1*. Accessibilité des informations sur le point d'accès unique européen

(1) A compter du 10 janvier 2030, lorsqu'ils rendent publiques des informations visées à l'article 1er*sexies*, paragraphe 1er, l'article 1er*septies*, paragraphes 1er et 2, l'article 1er*nonies*, paragraphes 1er et 2, l'article 7*bis*, paragraphe 7, l'article 7*ter*, paragraphe 5, l'article 7*quater*, paragraphes 3 et 6, et l'article 11, paragraphe 2, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d'actifs, les conseillers en vote et les sociétés communiquent ces informations en même temps à

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

l'organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d'accès unique européen, ci-après « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d'accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ».

Les informations satisfont aux exigences suivantes :

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, lorsque le droit de l'Union européenne l'exige, dans un format lisible par machine au sens de l'article 2, point 4), dudit règlement ;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :

i) tous les noms de l'investisseur institutionnel, du gestionnaire d'actifs, du conseiller en vote ou de la société auquel ou à laquelle les informations se rapportent ;

ii) l'identifiant d'entité juridique de l'investisseur institutionnel, du gestionnaire d'actifs, du conseiller en vote ou de la société, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;

iii) la taille de l'investisseur institutionnel, du gestionnaire d'actifs, du conseiller en vote ou de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l'article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;

iv) les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l'article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2023/2859 ;

v) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue à l'article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;

vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

(2) Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b), point ii), du présent article, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d'actifs, les conseillers en vote et les sociétés obtiennent un identifiant d'entité juridique.

(3) Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1er du présent article accessibles sur l'ESAP, au moins un organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par voie de règlement grand-ducal. »

(*Loi du 1er août 2019*)

« Chapitre 3. – Sanctions »

(*Loi du 1er août 2019*)

[*2007/36/CE art. 14ter*]

« Art.11*ter*.

Les dirigeants sont solidairement responsables de tous dommages résultant de la violation des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi [.] »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 12. (*Loi du 1er août 2019*) « Dispositions transitoires »

La présente loi entrera en vigueur le 1er jour du 2ème mois qui suit la publication de la présente loi au Mémorial[593].

La présente loi ne s'applique pas aux assemblées générales convoquées avant son entrée en vigueur. S'il y a eu plusieurs convocations ou une convocation publiée à des dates différentes, c'est la date de la première convocation ou la première date de la publication qui sera seule prise en compte.

La présente loi ne s'applique pas non plus aux assemblées générales prorogées en application de (*Loi du 1er août 2019*) « l'article 450-1, paragraphe 5 » de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ou convoquées une nouvelle fois en raison de l'absence de la condition de présence, à condition que les assemblées en question aient été convoquées avant son entrée en vigueur.

(*Loi du 1er août 2019*)

« Chapitre 4 – Intitulé de citation. »

Art. 13. (*Loi du 1er août 2019*) « Intitulé de citation »

La référence à la présente loi pourra se faire sous la forme abrégée en utilisant les termes de « loi du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées. »

[593] La loi du 24 mai 2011 a été publiée le 27 mai 2011 et la loi du 1er août 2019 a été publiée le 20 août 2019.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Annexe III

Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs

Chapitre 1er - Définitions

Art. 1er.

Pour l'application de la présente loi on entend par :

1° « Registre des bénéficiaires effectifs » : le fichier dans lequel sont conservées les informations sur les bénéficiaires effectifs ;

2° « gestionnaire » : le groupement d'intérêt économique Luxembourg Business Registers ;

3° « bénéficiaire effectif » : le bénéficiaire effectif défini à l'article 1er, paragraphe 7, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme[594] ;

---

[594] Par « bénéficiaire effectif » au sens de la présente loi [Loi du 12 novembre 2004, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 février 2025], est désignée toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. La notion de bénéficiaire effectif comprend au moins:

a) dans le cas des sociétés :

i) toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, du fait qu'elle possède directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou d'une participation au capital dans cette entité, y compris par le biais d'actions au porteur ou d'un contrôle par d'autres moyens, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union européenne ou à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété.

Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte ;

ii) si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui occupe la position de dirigeant principal.

Le contrôle par d'autres moyens peut être établi conformément aux articles 1711-1 à 1711-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que conformément aux critères suivants :

aa) un droit direct ou indirect d'exercer une influence dominante sur le client en vertu d'un contrat conclu avec celui-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celui-ci, lorsque le droit dont relève le client permet qu'il soit soumis à de tels contrats ou de telles clauses statutaires ;

bb) le fait que la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance du client, en fonction durant l'exercice ainsi que l'exercice précédent et jusqu'à l'établissement des états financiers consolidés, ont été nommés par l'effet direct ou indirect du seul exercice des droits de vote d'une personne physique ;

cc) un pouvoir direct ou indirect d'exercer ou un exercice effectif direct ou indirect d'une influence dominante ou d'un contrôle sur le client, y compris par le fait que le client se trouve placé sous une direction unique avec une autre entreprise ; [*suite de la note en page suivante*]

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

4° « entité immatriculée » : les entités immatriculées au Registre de commerce et des sociétés visées à l'article 1er, points 2° à (*Loi du 23 janvier 2025*) « 5° et 6° à » (*Loi du 23 janvier 2025*) « 17° », de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises[595] ;

5° « autorité nationale » : les autorités, administrations et entités suivantes :

a) le procureur général d'État, les procureurs d'État ainsi que les membres de leurs parquets;

b) les juges d'instruction ;

c) la cellule de renseignement financier ;

---

dd) une obligation par le droit national dont relève l'entreprise mère du client d'établir des états financiers consolidés et un rapport de gestion consolidé ;

b) dans le cas des fiducies et des trusts , toutes les personnes suivantes

i) le ou les constituants ;

ii) le ou les fiduciaires ou trustees ;

iii) le ou les protecteurs, le cas échéant ;

iv) les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a été constituée ou opère ;

v) toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens ;

c) pour les entités juridiques telles que les fondations, et les constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, toute personne physique occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point b).

[595] 2° les sociétés commerciales à l'exception des sociétés commerciales momentanées et des sociétés commerciales en participation;
3° les groupements d'intérêt économique;
4° les groupements européens d'intérêt économique;
5° les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales et civiles, des groupements d'intérêt économique et des groupements européens d'intérêt économique, relevant du droit d'un autre Etat;
(*Loi du 7 juillet 2023*)
« 5*bis*° les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales et civiles, des groupements d'intérêt économique et des groupements européens d'intérêt économique de droit luxembourgeois ;
5*ter*° les succursales créées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne par des sociétés de droit luxembourgeois figurant à l'annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés; »
6° les sociétés civiles;
7° les associations sans but lucratif;
8° les fondations;
9° les associations d'épargne pension;
10° les associations agricoles;
11° les établissements publics de l'Etat et des communes;
12° les associations d'assurances mutuelles ;
13° les sociétés en commandite spéciale ;
14° les fonds communs de placement ;
(*Loi du 25 février 2022*)
« 14*bis*° les fonds de titrisation ; »
(*Loi du 1er août 2019*)
«15° les mutuelles ; »
16° les autres personnes morales et entités dont l'immatriculation est prévue par la loi.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

d) les officiers de police judiciaire visés à l'article 10 du Code de procédure pénale et agréés par le directeur général de la Police grand-ducale ;

e) la Commission de surveillance du secteur financier ;

f) le Commissariat aux assurances ;

g) l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA ;

h) l'Administration des douanes et accises ;

i) le Service de renseignement de l'État ;

j) l'Administration des contributions directes ;

k) le Ministère des affaires étrangères et européennes dans le cadre de ses compétences spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;

l) le Ministère des finances dans le cadre de ses compétences spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;

m) l'Office du contrôle des exportations, importations et du transit ;

6° « professionnels » : les personnes visées à l'article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme[596].

[596] Art. 2. Champ d'application

(1) Le présent titre s'applique aux personnes suivantes :

1. les établissements de crédit et professionnels du secteur financier (PSF) agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement , ainsi que les agents liés tels que définis à l'article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les agents tels que définis à l'article 1er de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement établis au Luxembourg ;

1bis.les personnes physiques et morales bénéficiant d'une dérogation conformément à l'article 48 ou 48-1 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;

2. les entreprises d'assurances agréées ou autorisées à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances , pour ce qui concerne des opérations relevant de l'annexe II de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et les intermédiaires d'assurances agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances , lorsqu'ils s'occupent d'assurance vie et d'autres services liés à des placements ;

2bis. Les professionnels du secteur de l'assurance agréés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;

3. les fonds de pension sous la surveillance prudentielle du Commissariat aux assurances ;

4. les organismes de placement collectif et les sociétés d'investissement en capital à risque qui commercialisent leurs parts, titres ou parts d'intérêts et qui sont visés par la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés ou par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR) ;

5. les sociétés de gestion visées par la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs régis par la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;

6. les fonds de pension sous la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier ;

6bis.les gestionnaires et conseillers des organismes de placement collectif, des sociétés d'investissement à capital à risque et des fonds de pension ; [*suite de la note en page suivante*]

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

6ter.les organismes de titrisation lorsqu'ils exercent des activités de prestataire de service aux sociétés et aux fiducies ;

6quater.les entreprises d'assurance, de réassurance et leurs intermédiaires lorsqu'ils réalisent des opérations de crédit ou de caution ;

6sexies.toute personne exerçant l'activité de Family Office au sens de la loi du 21 décembre 2012 relative à l'activité de Family Office ;

7. les autres établissements financiers qui exercent leurs activités au Luxembourg ;

8. les réviseurs d'entreprises, réviseurs d'entreprises agréés, cabinets de révision et cabinets de révision agréés au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit ;

9. les experts-comptables au sens de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable ;

9bis.les professionnels de la comptabilité au sens de l'article 2 paragraphe (2) point d) de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable ;

10. les agents immobiliers, au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, établis ou agissant au Luxembourg, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'intermédiaires pour la location de biens immeubles,

mais uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ;

10bis.les promoteurs immobiliers au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, établis ou agissant au Luxembourg, y compris lorsqu'ils sont en leur qualité d'intermédiaire impliqués dans des opérations concernant l'achat ou la vente de biens immeubles ;

11. les notaires au sens de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ;

11bis.les huissiers de justice au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice lorsqu'ils procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles, effets mobiliers et récoltes ;

12. les avocats au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, lorsqu'ils :

a) assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant :

i) l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales,

ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs, appartenant au client,

iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles,

iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés,

v) la constitution, la domiciliation, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires,

b) ou agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière ;

c) ou fournissent l'un des services de prestataire de services aux sociétés et fiducies ;

d) ou exercent une activité de Family Office ;

(*Loi du 29 juillet 2022*)

« e) ou agissant en tant que dépositaires d'actions au porteur. »

13.les personnes, autres que celles énumérées ci-dessus, qui :

a) exercent (*Loi du 29 juillet 2022*) « au titre d'une relation d'affaires » au Luxembourg l'activité de conseil fiscal ;

b) exercent (*Loi du 29 juillet 2022*) « au titre d'une relation d'affaires » au Luxembourg l'une des activités décrites au point 12, lettres a) et b) ; ou

c) s'engagent à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes auxquelles elles sont liées, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale;

13bis.les personnes autres que celles énumérées ci-dessus qui exercent (*Loi du 29 juillet 2022*) « au titre d'une relation d'affaires » au Luxembourg l'activité d'un prestataire de services aux sociétés et fiducies ; [*suite de la note en page suivante*]

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Chapitre 2 - Création du Registre des bénéficiaires effectifs

Art. 2.

(*Loi du 23 janvier 2025*)

« Il est établi sous l'autorité du ministre ayant la Justice dans ses attributions un registre dénommé «Registre des bénéficiaires effectifs », en abrégé « RBE », qui a pour objet :

1° l'inscription des bénéficiaires effectifs des entités immatriculées,

2° la conservation des données relatives aux bénéficiaires effectifs inscrits, et

3° la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs des entités immatriculées aux fins suivantes :

a) dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;

b) à des fins statistiques ;

c) à des fins scientifiques ;

d) à toutes autres fins déterminées par la loi. »

Chapitre 3 - Inscription et conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs dans le Registre des bénéficiaires effectifs

Art. 3.

(1) Les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs des entités immatriculées doivent être inscrites et conservées dans le Registre des bénéficiaires effectifs :

1° le nom ;

---

14. les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard régis par la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives qui agissent dans l'exercice de leur activité professionnelle ;

14bis.les opérateurs en zone franche autorisés à exercer leur activité en vertu d'un agrément de l'Administration des douanes et accises dans l'enceinte de la zone franche douanière communautaire du type contrôle I sise dans la commune de Niederanven section B Senningen au lieu dit Parishaff L-2315 Senningerberg (Hoehenhof).

15. d'autres personnes négociant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de 10.000 euros au moins, que les transactions ou séries de transactions soient effectuées en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées qui apparaissent liées ;

16. (…) Point supprimé par la loi du 6 février 2025 ;

17. (…) Point supprimé par la loi du 6 février 2025 ;

18. les personnes qui négocient des oeuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des oeuvres d'art, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d'art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ;

19. les personnes qui entreposent ou négocient des oeuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des oeuvres d'art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ;

20. les prestataires de services sur crypto-actifs.

(2) Le champ d'application du présent titre et partant la notion de professionnel comprend également les succursales au Luxembourg de professionnels étrangers ainsi que les professionnels de droit étranger qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

2° le(s) prénom(s) ;

3° la (ou les) nationalité(s) ;

4° le jour de naissance ;

5° le mois de naissance ;

6° l'année de naissance ;

7° le lieu de naissance ;

8° le pays de résidence ;

9° l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise mentionnant :

a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro d'immeuble figurant au Registre national des localités et des rues, tel que prévu par l'article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;

b) pour les adresses à l'étranger : la localité, la rue et le numéro d'immeuble à l'étranger, le code postal et le pays ;

10° pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro d'identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ;

11° pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes Physiques : un numéro d'identification étranger ;

12° la nature des intérêts effectifs détenus ;

13° l'étendue des intérêts effectifs détenus.

(2) Par exception au paragraphe 1er, les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE inscrivent uniquement le nom du marché réglementé sur lequel leurs titres sont admis à la négociation.

Art. 4.

(1) L'inscription des informations visées à l'article 3 et de leurs modifications doit être demandée par l'entité immatriculée ou par son mandataire, dans le délai d'un mois à compter du moment où l'entité immatriculée a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l'événement qui rend nécessaire l'inscription ou sa modification. Le notaire, rédacteur de l'acte constitutif ou de tout acte modificatif de l'entité immatriculée peut également demander l'inscription des informations visées à l'article 3 et leurs modifications.

(2) Les informations visées à l'article 3 doivent être adéquates, exactes et actuelles.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(3) La demande d'inscription des informations visées à l'article 3 et de leurs modifications comprend les pièces justificatives qui sont fixées par règlement grand-ducal[597].

Art. 5.

(*Loi du 23 janvier 2025*)

« (1) Le gestionnaire est chargé de l'inscription, de la sauvegarde, de la gestion administrative et de la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément aux dispositions de la présente loi.

(2) Le gestionnaire a la qualité de responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

(3) Sans préjudice des autres voies de communication prévues par la présente loi, toute communication entre le gestionnaire et l'entité immatriculée se fait par voie électronique sécurisée laissant une trace de l'envoi.

(4) Le gestionnaire n'est pas responsable du contenu de l'information inscrite.

(5) Le gestionnaire peut inscrire les informations sur les bénéficiaires effectifs d'une entité immatriculée dans le Registre des bénéficiaires effectifs à la demande et pour compte de l'entité immatriculée.

(6) Le Centre des technologies de l'information de l'État est chargé de la gestion informatique du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 précité.

(7) Le Centre des technologies de l'information de l'État a la qualité de sous-traitant du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 précité. »

Art. 6.

(1) La demande d'inscription visée à l'article 4, paragraphes 1er et 3, s'effectue par voie électronique sur le site internet du gestionnaire (*Loi du 23 janvier 2025*) « ou de sa plateforme électronique, » selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal[598].

(2) Le gestionnaire est tenu de procéder aux inscriptions prescrites par la loi dans un délai de trois jours ouvrables suivant le dépôt de la demande d'inscription visée à l'article 4, paragraphes 1er et 3.

Art. 7.

(1) Le gestionnaire refuse toute demande d'inscription incomplète ou non conforme aux dispositions légales et réglementaires. Le gestionnaire refuse également d'inscrire ou de modifier les informations qui ne correspondent pas aux pièces justificatives.

En cas de refus de la demande d'inscription par le gestionnaire pour une des raisons visées à l'alinéa précédent, le gestionnaire demande à l'entité immatriculée concernée ou, le cas échéant, à son mandataire de régulariser sa demande en complétant, en modifiant ou en retirant les informations faisant l'objet de la demande de l'entité immatriculée, ou en introduisant les pièces justificatives requises.

---

[597] Voir article 5 du règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d'inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu'à l'accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs.

[598] Voir chapitre 1 du règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d'inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu'à l'accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

L'entité immatriculée concernée dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de la demande de régularisation du gestionnaire pour s'y conformer.

(2) Si la demande n'est toujours pas conforme aux dispositions légales et réglementaires ou si les informations ou pièces justificatives manquantes n'ont toujours pas été fournies dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 3, le gestionnaire notifie à l'entité immatriculée concernée son refus d'inscription. Le refus doit être motivé. Il doit mentionner la possibilité pour l'entité immatriculée de former un recours juridictionnel en lui indiquant le juge compétent, la procédure à respecter et le délai.

Les notifications sont opérées par le gestionnaire par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

(3) Un recours contre la décision d'inscription ou de refus d'inscription est ouvert à toute personne intéressée. Le recours est porté devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale pour les commerçants et devant le président du tribunal d'arrondissement siégeant en matière civile pour les personnes visées à l'article 1er, points 6°, 7°, 8°, 10° et 11°, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

L'action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile.

(4) Toute décision coulée en force de chose jugée ordonnant une inscription ou une modification d'une inscription est exécutée par le gestionnaire.

En cas de confirmation du refus d'inscription du gestionnaire par une décision coulée en force de chose jugée, l'entité immatriculée concernée dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision afin de conformer sa demande à la loi ou de fournir les informations manquantes.

À défaut pour l'entité immatriculée de conformer sa demande aux dispositions légales et réglementaires ou de fournir les informations manquantes, le gestionnaire transmet le dossier de l'entité immatriculée concernée au procureur d'État.

(*Loi du 23 janvier 2025*)

« (5) Toute décision administrative du gestionnaire du registre des bénéficiaires effectifs, autre qu'une décision visée aux articles 7, paragraphes 1er et 2 et 15, paragraphe 2 peut être déférée dans le délai de trois mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif. »

Art. 8.

(1) Toute personne disposant d'un accès aux informations du Registre des bénéficiaires effectifs en application de l'article 11 ainsi que tout professionnel sont tenus (*Loi du 23 janvier 2025*) « , dans l'exercice de leurs missions, de consulter le Registre des bénéficiaires effectifs et » d'informer le gestionnaire dès qu'ils constatent soit l'existence de données erronées ou le défaut de tout ou partie des données dans le Registre des bénéficiaires effectifs, soit le défaut d'une inscription, d'une modification ou d'une radiation, dans un délai de trente jours à partir de cette constatation.

(2) La procédure de l'article 9 est applicable.

(…) (*Paragraphe supprimé par la loi du 23 janvier 2025)*

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 9.

(*Loi du 23 janvier 2025*)

« (1) Le gestionnaire du Registre des bénéficiaires effectifs effectue un suivi des données inscrites et peut requérir auprès de l'entité immatriculée toute pièce ou document permettant de justifier l'exactitude d'une inscription.

(2) Pour s'assurer de la tenue à jour du Registre des bénéficiaires effectifs, lorsque le gestionnaire constate d'office ou dans le cadre de l'article 8 l'existence de données erronées ou le défaut de tout ou partie des données dans le Registre des bénéficiaires effectifs, soit le défaut d'une inscription, d'une modification ou d'une radiation, endéans le délai prescrit par la loi, il adresse par courrier recommandé à l'entité immatriculée une demande de vérification.

(3) Lorsque l'entité immatriculée n'a pas répondu à la demande de vérification ou le cas échéant n'a pas régularisé ses inscriptions au Registre des bénéficiaires effectifs, endéans les 30 jours de l'envoi de la demande, le gestionnaire peut imposer les sanctions et mesures administratives suivantes :

a) afficher sur son site internet dans le dossier de la personne ou de l'entité le fait qu'une procédure de vérification est en cours de traitement, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la date d'envoi de la demande de vérification ;

b) émettre des certificats attestant des manquements constatés, à partir du premier jour du troisième mois qui suit la date d'envoi de la demande de vérification ;

c) prononcer une astreinte journalière de 40 euros à partir du premier jour du septième mois qui suit la date d'envoi de la demande de mise à jour jusqu'au dernier jour du neuvième mois qui suit la date d'envoi de la demande de mise à jour ;

d) radier d'office le dossier de l'entité immatriculée, sans que cela emporte dissolution, ni perte de la personnalité juridique, à partir du premier jour du douzième mois qui suit la date d'envoi de la demande de vérification.

(4) Le gestionnaire notifie la décision prononçant une astreinte par lettre recommandée. Le gestionnaire liquide l'astreinte au moment de la mise à jour ou, en l'absence de mise à jour, au moment où l'astreinte cesse de courir. En l'absence de paiement du montant liquidé, il notifie le montant liquidé par lettre recommandé qui vaut titre exécutoire. L'amende doit être acquittée endéans les 30 jours de la notification. Passé ce délai, le gestionnaire peut procéder lui-même à son recouvrement forcé. L'exécution du titre est alors poursuivie par voie d'huissier conformément au Code de procédure civile[599].

Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement. Les frais exposés pour le recouvrement forcé de l'amende sont à charge des personnes immatriculées auxquelles ces amendes ont été infligées.

(5) La mise à jour de l'information au Registre des bénéficiaires effectifs, effectuée postérieurement à la mise en oeuvre des mesures fixées au paragraphe 3 entraine :

a) la suppression de la mesure prescrite au paragraphe 3, lettres a), b) et d) ;

[599] Lire Nouveau code de procédure civile.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

b) une majoration des frais de déclaration, fixée par règlement grand-ducal[600]. La majoration des frais de dépôts ne s'applique pas lorsque la personne visée est une association sans but lucratif ou une fondation.

(6) En l'absence de régularisation des inscriptions après la radiation administrative de la société en application du paragraphe 3 lettre d, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dénonce la personne ou l'entité au procureur d'Etat. »

Art. 10.

(1) Les informations visées à l'article 3 ainsi que les demandes d'inscription sont conservées par le Registre des bénéficiaires effectifs pendant cinq ans après la date de la radiation de l'entité immatriculée du Registre de commerce et des sociétés.

(2) Les pièces justificatives visées à l'article 4, paragraphe 3, sont conservées par le Registre des bénéficiaires effectifs pendant cinq ans.

Chapitre 4 - Accès au Registre des bénéficiaires effectifs

Art. 11.

(*Loi du 23 janvier 2025*)

« (1) L'accès au Registre des bénéficiaires effectifs est ouvert :

1° aux autorités nationales dans l'exercice de leurs missions ;

2° aux professionnels dans le cadre de l'exécution de leurs mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle conformément aux articles 3 à 3-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme , y compris à l'égard des entités avec lesquelles leur clientèle est susceptible de conclure une transaction et qui souhaite empêcher tout lien entre une telle transaction et le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;

3° aux organismes d'autorégulation nationaux dans le cadre de l'exercice de leur mission de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme;

4° aux personnes qui démontrent un intérêt légitime dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;

5° aux services de l'Etat ainsi qu'aux administrations publiques et aux établissements publics pour lesquels un tel accès est prévu par la loi dans le cadre des missions définies par la loi.

(2) Les personnes ayant un intérêt légitime dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme visées au point 4° du paragraphe 1er comprennent notamment :

1° les journalistes professionnels au sens de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias ainsi que les journalistes professionnels établis dans un ou plusieurs États Membres de l'Union européenne ;

2° les organisations, associations ou fondations établies sur le territoire de l'un des États membres de l'Union européenne, pour autant qu'elles poursuivent un but non lucratif dont l'objet est la prévention et la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;

[600] À la date de cette compilation, ce règlement grand-ducal n'a pas été publié.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

3° les personnes qui souhaitent connaître l'identité des bénéficiaires effectifs d'une société ou d'une entité donnée du fait qu'elles sont susceptibles de conclure des transactions avec celles-ci et veulent éviter tout lien entre de telles transactions et le blanchiment et le financement du terrorisme ;

4° les autorités et administrations nationales impliquées dans la lutte contre des infractions en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme dans la mesure où elles n'ont pas déjà accès aux informations en question sur base du paragraphe 1er, points 1°, 2° ou 5°. »

Art. 12.

(*Loi du 23 janvier 2025*)

« (1) Les personnes visées à l'article 11, paragraphe 1er points 1° à 3° et 5°, et paragraphe 2, points 1°, 2°, et 4° ont accès aux informations portant sur l'ensemble des personnes ou entités visées à l'article 1er.

Les autres personnes visées à l'article 11 ont un accès limité aux informations des seules personnes morales et entités visées qui font l'objet immédiat de leurs recherches ou, dans les cas des personnes visées au paragraphe 2, point 3°, avec lesquelles elles sont susceptibles de conclure des transactions.

(2) L'accès est ouvert pour chaque personne ou entité aux informations suivantes :

1° pour les personnes visées à l'article 11, paragraphe 1er, point 1° à l'ensemble des informations visées à l'article 3 ;

2° pour les autres personnes, aux informations visées à l'article 3, paragraphe 1er, points 1° à 8°, 12° et 13°. »

Art. 13.

(*Loi du 23 janvier 2025*)

« (1) Les modalités de mise en oeuvre concernant l'octroi des accès et l'accès en consultation sont fixées par règlement grand-ducal[601].

Les critères de recherche sont fixés par règlement grand-ducal[602].

(2) Le système informatique, par lequel l'accès au Registre des bénéficiaires effectifs des autorités nationales visées à l'article 11, paragraphe 1er, point 1° est opéré, doit être aménagé de sorte que l'accès aux fichiers soit sécurisé.

(2*bis*) Le système informatique, par lequel l'accès au Registre des bénéficiaires effectifs par des personnes autres que celles visées au paragraphe 2 est opéré, doit être aménagé de sorte que l'accès aux fichiers soit sécurisé moyennant une authentification forte, que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées.

(3) Aucune information sur une consultation des données par une entité ou personnes relevant d'une des catégories visées à l'article 11, paragraphe 1er, points 1°, 2°, 3° et 4°, et du paragraphe 2, points 1°, 2° et 4° ne peut être communiquée aux entités immatriculées ou aux bénéficiaires effectifs et le

[601] À la date de cette compilation, ce règlement grand-ducal n'a pas été publié.
[602] À la date de cette compilation, ce règlement grand-ducal n'a pas été publié.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

gestionnaire s'assure que la consultation de données du Registre des bénéficiaires effectifs est opérée sans en alerter l'entité immatriculée concernée ou ses bénéficiaires effectifs. »

Art. 14.
Le gestionnaire émet des extraits en format électronique ou en format papier comportant les informations visées à l'article 3 dans les conditions prévues aux articles 11 et 12[603].

Art. 15.
(1) Une entité immatriculée ou un bénéficiaire effectif peuvent demander, au cas par cas et dans les circonstances exceptionnelles ci-après, sur la base d'une demande dûment motivée adressée au gestionnaire, de limiter l'accès aux informations visées à l'article 3 aux seules autorités nationales, aux établissements de crédit et aux établissements financiers ainsi qu'aux huissiers et aux notaires agissant en leur qualité d'officier public, lorsque cet accès exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, au risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d'incapacité[604].

(2) Le gestionnaire limite provisoirement l'accès aux informations visées à l'article 3 aux seules autorités nationales dès la réception de la demande jusqu'à la notification de sa décision, et, en cas de refus de la demande, pour une durée supplémentaire de quinze jours. En cas de recours contre une décision de refus, la limitation d'accès aux informations est maintenue jusqu'à ce que la décision de refus ne soit plus susceptible de voie de recours.

(3) Une limitation d'accès aux informations ne peut être accordée que pour la durée des circonstances qui la justifient sans dépasser une période maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée par décision du gestionnaire, sur base d'une demande de renouvellement motivée de l'entité immatriculée ou du bénéficiaire effectif, adressée au gestionnaire au plus tard un mois avant la date d'expiration de la limitation.

(4) Un avis renseignant la limitation d'accès aux informations et la date de décision afférente, est publié au Registre des bénéficiaires effectifs par son gestionnaire.

(5) Tout intéressé qui entend contester une décision du gestionnaire prise en vertu des paragraphes 2 ou 3, peut introduire un recours conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3, contre cette décision dans un délai de 15 jours à compter de la publication de l'avis mentionné au paragraphe 4.

L'article 7, paragraphe 4 est applicable.

(*Loi du 23 janvier 2025*)
« **Art. 15*bis***.
(1) La demande d'accès d'une personne visée à l'article 11, paragraphe 1er, point 4° autre qu'une personne visée au paragraphe 2, points 1°, 2° ou 4° ne peut concerner que les entités immatriculées en lien direct avec ses recherches ou investigations et ne peut pas viser l'ensemble des entités

[603] Voir article 9 du règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d'inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu'à l'accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs.
[604] Il existe un débat sur la question de savoir si le législateur a voulu dire « [...] exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion [...] ».

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

immatriculées. Elle ne peut porter que sur une recherche par le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés ou la dénomination.

(2) La demande précise, sous peine de nullité :

1° si le requérant est une personne physique : les noms, prénoms, nationalités, date de naissance, lieu de naissance et domicile ou résidence de la personne demanderesse ; si le requérant est une personne morale : la dénomination, l'adresse précise du siège et la personne ou l'organe qualifié pour la représenter en justice ;

2° pour chaque entité immatriculée visée par la demande :

a) le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés ; ou

b) la dénomination.

3° le fondement de la demande et les utilisations aux fins desquelles l'accès à l'information est demandé.

À l'appui de la demande il est joint tout document de nature à justifier de l'existence d'un intérêt légitime.

(3) Le gestionnaire décide du bien-fondé de la demande en appréciant l'existence d'un intérêt légitime de la demande d'accès et notifie sa décision à la personne physique ou morale requérante.

Aux fins de l'appréciation de l'existence d'un intérêt légitime, le gestionnaire s'appuie sur l'avis d'une commission consultative qui tient compte de toute circonstance pertinente, susceptible d'indiquer si l'accès à l'information est demandé dans le cadre de la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment ou de financement du terrorisme.

Le gestionnaire tient compte de la protection des droits fondamentaux des personnes, notamment du droit à la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel lors de sa prise de décision.

(4) En cas de décision favorable du gestionnaire, celui-ci transmet à la personne physique ou morale requérante dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la décision un extrait comportant les informations visées au paragraphe 1er.

La personne physique ou morale requérante ne peut utiliser l'information à des fins autres que celles précisées dans la demande et acceptées par le gestionnaire.

(5) En cas de décision négative du gestionnaire et de recours contre cette décision conformément aux dispositions du paragraphe 6, le gestionnaire s'abstient de transmettre l'extrait jusqu'à ce qu'à ce qu'une décision judiciaire soit coulée en force de chose jugée.

(6) Contre la décision du gestionnaire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Il doit être introduit dans un délai d'un mois à partir de la notification. »

(*Loi du 23 janvier 2025*)

« **Art. 15*ter*.**

Il est créé une commission consultative qui assure les missions qui lui sont dévolues par l'articles [!] 15*bis*, paragraphe 3.

Un règlement grand-ducal arrête la composition et les modalités d'exécution des missions de la commission consultative[605]. »

[605] À la date de cette compilation, ce règlement grand-ducal n'a pas été publié.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Chapitre 5 - Dispositions particulières concernant le fonctionnement du registre des bénéficiaires effectifs

Art. 16.
La rémunération du gestionnaire pour les coûts de fonctionnement et d'utilisation du registre des bénéficiaires effectifs est fixée par règlement grand-ducal dans la limite des coûts de fonctionnement et d'utilisation encourus[606].

(*Loi du 23 janvier 2025*)
« **Art. 16-1.**
(1) Le gestionnaire prend les mesures nécessaires pour assurer l'interconnexion du Registre des bénéficiaires effectifs avec les registres visés à l'article 30, paragraphe 10, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, institués par les autres États membres par l'intermédiaire de la plate-forme centrale européenne instituée par l'article 22, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, dénommée ci-après « directive (UE) 2017/1132 », conformément aux spécifications techniques et aux procédures visées à l'article 30, paragraphe 10, alinéa 1er, de la directive (UE) 2015/849 précitée.

(2) Les informations visées à l'article 3 inscrites dans le Registre des bénéficiaires effectifs sont disponibles par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres institué par l'article 22, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 conformément aux modalités d'accès prévues par la présente loi et les mesures prises pour son exécution. »

(*Loi du 23 janvier 2025*)
« **Art. 16-2.**
(1) Dans le cadre des missions respectives du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés et du Registre des bénéficiaires effectifs, les fichiers du Registre des bénéficiaires effectifs sont interconnectés avec la banque de données du registre de commerce et des sociétés.

(2) Dans les limites des missions dévolues au gestionnaire, qui visent la vérification des inscriptions effectuées au registre des bénéficiaires effectifs et la tenue à jour des informations inscrites, le gestionnaire a un droit d'accès aux informations, même individuelles, contenues dans les traitements de données à caractère personnel suivants :

1° le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ;

2° le Registre national des localités et des rues, tel que prévu par l'article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie.

[606] Voir annexe A du règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d'inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu'à l'accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(3) Le gestionnaire met d'office à jour les informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs concernant les entités immatriculées, qui lui sont communiquées par les différents registres nationaux auxquels il a accès. »

Chapitre 6 - Fourniture, obtention et conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs

Art. 17.

(1) Tout bénéficiaire effectif d'une entité immatriculée, doit fournir à celle-ci les informations nécessaires pour qu'elle puisse satisfaire aux obligations lui incombant en vertu des articles 3, 4, 7 et 9.

(2) Les entités immatriculées doivent obtenir et conserver, au lieu de leur siège, les informations sur leurs bénéficiaires effectifs visées à l'article 3, ainsi que les pièces justificatives afférentes.

(3) Ces informations doivent être adéquates, exactes et actuelles.

(4) En cas de radiation du Registre de commerce et des sociétés suite à la dissolution d'une entité immatriculée, l'entité immatriculée doit désigner l'endroit où seront conservées les informations visées à l'article 3 ainsi que les pièces justificatives afférentes pendant cinq ans après la date de la radiation.

L'indication de l'endroit désigné est publiée au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre I, chapitre V*bis*, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Art. 18.

Les entités immatriculées doivent fournir aux autorités nationales, sur simple demande et dans les trois jours de cette demande, les informations visées à l'article 3 et les informations sur leur propriétaire.

Art. 19.

Hormis les situations dans lesquelles l'accès aux informations a été limité conformément à l'article 15, les entités immatriculées doivent fournir sur demande motivée et dans les trois jours de cette demande, les informations visées à l'article 3, points 1° à 8°, 12° et 13°, et les informations sur leur propriétaire aux professionnels dans le cadre de l'exécution de leurs mesures de vigilance à l'égard de la clientèle conformément aux articles 3 à 3-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(*Projet de loi 7971*)

« Chapitre 6*bis* - La protection des données inscrites sur les registres »

(*Loi du 23 janvier 2025*)
« **Art. 19*bis*.**
Le gestionnaire peut mettre en oeuvre des moyens techniques accessoires, sur lesquels est reproduit tout ou partie du fichier afin d'effectuer les traitements de données nécessaires à l'exécution de ses missions conformément aux finalités définies par la loi. »

(*Loi du 23 janvier 2025*)
« **Art. 19*ter*.**
Sur demande écrite et signée mentionnant le but poursuivi et l'utilisation projetée, le gestionnaire peut autoriser la délivrance à des tiers de données statistiques tirées du Registre des bénéficiaires effectifs, à condition que celles-ci ne permettent pas l'identification des personnes inscrites sur le registre des bénéficiaires effectifs ou des entités immatriculées et qu'elles soient destinées à des fins statistiques ou scientifiques.

Le gestionnaire demande au tiers de garantir la non-divulgation de données à caractère confidentiel lors de la délivrance de ces données. Les données utilisées pour la production de statistiques sont considérées comme confidentielles lorsqu'elles permettent l'identification, directe ou indirecte, d'une personne physique ou d'une entité immatriculée ou comportent un risque de divulgation d'informations individuelles. Pour déterminer si une personne physique ou une entité immatriculée est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens dont on pourrait raisonnablement admettre qu'ils puissent être utilisés par un tiers pour identifier ladite personne ou entité. »

(*Loi du 23 janvier 2025*)
« **Art.19 *quater*.**
(1) Dans le cadre de l'exercice du droit d'accès de la personne concernée prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), toute demande de la personne concernée est adressée au gestionnaire, excepté les demandes relatives à des consultations et informations données pour les personnes et entités visées à l'article 13, paragraphe 3, lesquelles sont traitées conformément au paragraphe 2.

(2) Sans préjudice de l'article 13, paragraphe 3, le droit d'accès de toute entité immatriculée ou de tout bénéficiaire inscrit au Registre des bénéficiaires effectifs est différé et limité en ce qu'il ne peut pas porter sur des consultations des informations figurant au Registre des bénéficiaires effectifs effectuées par des entités ou des personnes visée à l'article 13, paragraphe 3 ou la communication d'information par celles-ci au gestionnaire en application de l'article 8, paragraphe 1er.

L'accès doit être exercé dans les cas visés à l'alinéa 1er par l'intermédiaire de la Commission nationale pour la protection des données, qui après avoir exercé ce droit d'accès, confirme l'avoir fait sans donner d'autres précisions.

(3) Le gestionnaire donne sur son site internet toutes informations quant à l'exercice du droit d'accès et ses limitations. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Chapitre 7 - Dispositions pénales

Art. 20.

(1) Sera punie d'une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l'entité immatriculée qui omet (*Loi du 23 janvier 2025*) « sciemment » d'adresser endéans les délais visés à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'article 7, paragraphe 4, une demande d'inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l'inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l'article 3 et de leurs modifications.

(2) Sera punie d'une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l'entité immatriculée qui adresse sciemment une demande d'inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l'inscription des informations visées à l'article 3 qui sont inexactes, incomplètes ou non actuelles.

Art. 21.

(1) Sera punie d'une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l'entité immatriculée qui omet d'obtenir et de conserver, au lieu de son siège, toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l'article 3.

(2) Sera punie d'une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l'entité immatriculée qui fournit sciemment aux autorités nationales mentionnées à l'article 18 ou aux professionnels mentionnés à l'article 19 les informations visées à l'article 3 qui sont inexactes ou non actuelles.

(3) Sera puni d'une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros le bénéficiaire effectif qui ne satisfait pas à son obligation prévue à l'article 17, paragraphe 1er.

Chapitre 8 - Dispositions modificatives

Art. 22.

L'article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est complété par un point 4° qui prend la teneur suivante :

« 4° le cas échéant, l'indication d'une mention supplémentaire prévue par la loi.»

Art. 23.

Après l'article 12 de la même loi sont insérés les articles 12*bis* et 12*ter* nouveaux suivants :

« Art. 12*bis*.

Est également à communiquer le numéro d'identification national de toute personne physique inscrite au registre de commerce et des sociétés, tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques.

Les personnes physiques ne disposant pas d'un numéro d'identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, se voient allouer ce numéro d'identification conformément à l'article 1, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques lors de leur inscription par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 12*ter*.

Les adresses luxembourgeoises précises à inscrire au registre de commerce et des sociétés, en application de la présente loi, mentionnent la localité, la rue, le numéro d'immeuble, figurant ou à communiquer au Registre national des localités et des rues, prévu par l'article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie, et le code postal. »

Art. 24.

L'article 22-1, alinéa 2, de la même loi, est modifié comme suit :

«Lorsqu'elle est électronique, cette signature doit être qualifiée au sens du règlement (UE) N° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.»

Art. 25.

L'article 22-4 de la même loi est abrogé.

Art. 26.

L'article 23 de la même loi est modifié comme suit :

1° À la lettre a), les termes « et des frais de publication au Recueil électronique des sociétés et associations » sont supprimés.

2° À la lettre b), les termes « et de frais de publication au Recueil électronique des sociétés et associations » sont supprimés.

Chapitre 9 - Disposition transitoire

Art. 27.

Les entités immatriculées disposent d'un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux dispositions de la loi[607].

L'accès en consultation peut être demandé à l'expiration de ce délai de six mois.

Chapitre 10 - Intitulé de citation

Art. 28.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante « loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ».

[607]Ce délai expire le 31 août 2019 (inclus).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Chapitre 11 - Entrée en vigueur

Art. 29.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg[608].

[608]La loi a été publiée le 15 janvier 2019 et est entrée en vigueur le 1 mars 2019.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d'inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu'à l'accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs.

Chapitre 1er - Modalités d'inscription au Registre des bénéficiaires effectifs

Art. 1er.

(1) L'entité immatriculée demande l'inscription des informations, prévues à l'article 3 de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, par le biais du site Internet du gestionnaire.

(2) Chaque demande d'inscription acceptée par le gestionnaire est classée dans le dossier de la personne ou entité immatriculée, tenu électroniquement par le gestionnaire.

(3) Chaque inscription est datée du jour de l'acceptation de la demande d'inscription par le gestionnaire et se voit attribuer un numéro unique. Elle donne lieu à délivrance d'un récépissé d'acceptation de l'inscription, retourné au déclarant.

(4)Le gestionnaire peut interdire l'accès à son site Internet à tout porteur de certificat électronique, qui en fait un usage abusif ou frauduleux avéré.

Art. 2.

Les inscriptions doivent être effectuées en langues française, allemande ou luxembourgeoise, de façon complète et exacte. Les caractères alphanumériques à utiliser sont les lettres de l'alphabet latin et les chiffres romains ou arabes. L'usage de caractères et symboles additionnels est autorisé, s'ils ont une signification dans la langue parlée.

Art. 3.

Le gestionnaire tient un relevé complet des inscriptions, selon un procédé informatique.

Art. 4.

(1) Le bureau du gestionnaire est situé dans la commune de Luxembourg. Le gestionnaire peut avoir des bureaux dans d'autres communes du Grand-Duché de Luxembourg. Il affiche les heures d'ouverture de son bureau sur son site Internet.

(2) Pour les entités immatriculées, qui sont dans l'impossibilité matérielle d'effectuer les inscriptions requises par la loi précitée du 13 janvier 2019 conformément à l'article 1er, le gestionnaire offre en ses bureaux, une assistance d'ordre technique.

Art. 5.

Les pièces justificatives prévues à l'article 4, paragraphe 3, de la loi précitée du 13 janvier 2019 comprennent :

1° pour les personnes physiques non inscrites au registre de commerce et des sociétés, les pièces officielles permettant d'établir l'identité des bénéficiaires effectifs, accompagnées d'une traduction en langue française, allemande ou luxembourgeoise si les pièces officielles ne sont pas rédigées en caractères latins ;

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

2° le cas échéant la demande de limitation d'accès aux informations telle que visée à l'article 15, paragraphe 1er, de la loi précitée du 13 janvier 2019 ; et

3° le cas échéant, un document attestant que l'entité est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.

Art. 6.

Les demandes de limitation d'accès prévues à l'article 15 de la loi précitée du 13 janvier 2019 sont transmises au gestionnaire selon les dispositions des articles 1er et 2, concomitamment ou postérieurement aux demandes d'inscription.

Chapitre II - Accès aux informations

Art. 7.

(1) Le Registre des bénéficiaires effectifs peut être consulté gratuitement sur le site Internet du gestionnaire.

(2) La recherche dans le Registre des bénéficiaires effectifs s'effectue par la dénomination, la raison sociale, le nom ou le numéro d'immatriculation de l'entité immatriculée au Registre de commerce et des sociétés.

(3) L'accès des établissements de crédit, des établissements financiers ainsi que des huissiers et des notaires agissant en leur qualité d'officier public aux informations sur les bénéficiaires effectifs couvertes par une limitation d'accès accordée conformément à l'article 15, paragraphe 1er, de la loi précitée du 13 janvier 2019 se fait par extraits, à demander conformément à l'article 9, paragraphe 2.

Art. 8.

(1) L'accès au Registre des bénéficiaires effectifs aux autorités nationales, définies à l'article 1er, point 5°, de la loi précitée du 13 janvier 2019 doit faire l'objet d'une demande émanant de l'autorité nationale, adressée au gestionnaire.

(2) La recherche dans le Registre des bénéficiaires effectifs par l'autorité nationale s'effectue par la dénomination, la raison sociale, le nom ou le numéro d'immatriculation de l'entité immatriculée au Registre de commerce et des sociétés ou par bénéficiaire effectif.

(3) Les autorités nationales ont accès aux informations inscrites et historiques des entités immatriculées et rayées, contenues dans le Registre des bénéficiaires effectifs.

Art. 9.

(1) Le gestionnaire émet des extraits et des certificats sur support papier sécurisé à en-tête du Registre des bénéficiaires effectifs ou sous format électronique, moyennant paiement de frais administratifs, prévus à l'annexe A.

(2) Les demandes d'extraits et de certificats sont à effectuer sur le site Internet du gestionnaire.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

(3) Les extraits et certificats émis comportent la signature manuscrite ou électronique du gestionnaire.

Art. 10.

(1) Les entités, visées par une demande de vérification émanant du gestionnaire, en application de l'article 9 de la loi précitée du 13 janvier 2019 doivent vérifier leurs informations sur le site Internet du gestionnaire.

(2) Si l'information inscrite est adéquate, exacte et actuelle, l'entité doit confirmer ses données par le biais du site Internet du gestionnaire.

(3) Si l'entité constate que l'information inscrite est inadéquate, inexacte, ou non actuelle, elle doit procéder à la mise à jour de ses informations, conformément aux dispositions de l'article 1er.

Chapitre III- Modalités de paiement

Art. 11.

(1) Toute demande d'inscription acceptée, ainsi que toute demande d'extrait ou de certificat, donnent lieu au paiement auprès du gestionnaire de frais administratifs dont le montant est fixé à l'annexe A.

(2) Les frais sont dus individuellement, lorsque l'inscription est effectuée par un requérant ne bénéficiant pas de l'agrément pour le paiement sur facture mensuelle prévu à l'article 12, paragraphe 2.

Art. 12.

(1) Le paiement s'effectue par voie électronique. Cependant, les entités visées à l'article 4, paragraphe 2, peuvent procéder à un paiement des frais administratifs au comptant.

(2) Les requérants qui effectuent régulièrement un nombre important de demandes d'inscription, d'extrait ou de certificat auprès du gestionnaire peuvent introduire une demande d'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, établie après l'inscription des frais administratifs fixés à l'annexe A dus sur ces demandes.

(3) La demande d'agrément contient l'engagement écrit du requérant de payer en une seule fois au gestionnaire l'intégralité des montants dus au titre des frais administratifs dans un délai de trente jours après la date d'émission de la facture établie et expédiée par le gestionnaire.

(4) Les demandes d'agrément sont à introduire auprès du gestionnaire.

(5) Le gestionnaire statue sur les demandes d'agrément et notifie ses décisions aux requérants. Lorsque l'agrément est accordé, un numéro de référence leur est communiqué.

(6) Le gestionnaire peut prononcer le retrait de l'agrément sur décision motivée lorsque les montants dus au titre des frais administratifs restent impayés pendant deux mois suivant la date d'émission de la facture mensuelle établie par le gestionnaire.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Chapitre IV- Dispositions transitoires et finales

Art. 13.
Les entités soumises à la loi précitée du 13 janvier 2019effectifs[609] sont exemptées du paiement des frais administratifs, fixés à l'annexe A, pendant un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement[610].

Art. 14.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er mars 2019.

Art. 15.
Notre ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

[609] Le mot « effectifs » accolé à « 2019 » est le résultat d'une inadvertance du gouvernement. À l'état de projet, le règlement grand-ducal faisait référence au nom complet de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. Le nom complet fût finalement enlevé, le mot « effectifs » étant maintenu par erreur.
[610] Ce délai expire le 31 août 2019 (inclus).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Annexe A - Tarifs

Grille de tarification du Registre des bénéficiaires effectifs

Montants en EUR hors TVA (tarifs soumis à TVA au taux de 17 %)	
Type de déclaration	
Inscription	€ 15
Modification	€ 15
Extrait	
Extrait sous format papier	€ 10
Extrait sous format électronique	€ 5
Certificat de non inscription de bénéficiaire(s) effectif(s)	
Certificat sous format papier	€ 10
Certificat sous format électronique	€ 5
Autres tarifs	
Supplément pour traitement prioritaire d'une demande d'extrait ou de certificat sous format papier	€ 100
Guichet d'assistance à la déclaration	Tarif de déclaration + € 20
Demande de dérogation - article 15	Tarif de déclaration + € 200

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Annexe IV

Titre IX du Code civil « Des Sociétés »[611]

Chapitre Ier. – Dispositions générales

(Loi du 28 décembre 1992)

«Art. 1832.

Une société peut être constituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun quelque chose en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ou, dans les cas prévus par la loi, par acte de volonté d'une personne qui affecte des biens à l'exercice d'une activité déterminée.»[612]

Art. 1833.

Toute société doit avoir un objet licite et être contractée pour l'intérêt commun des parties. Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie.

Art. 1834.

Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de «3,75 euros»[613].

La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de «3,75 euros»[614].

Chapitre II. – Des diverses espèces de sociétés

Art. 1835.

Les sociétés sont universelles ou particulières.

---

[611] Titre ainsi modifié par la loi du 28 décembre 1992 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à l'effet d'introduire la société à responsabilité limitée unipersonnelle (Mém. A – 106 du 30 décembre 1992, p.3141; doc. parl. 3637).

[612] Voir la loi modifiée du 10 août 1915. : «Art. 100-3. Les sociétés dont l'objet est civil et qui se placent sous le régime des art. 1832 et suivants du Code civil, sauf les modifications apportées à ce régime par le présent appendice, constituent pareillement une individualité juridique distincte de celle des associés, et les exploits pour ou contre ces sociétés sont valablement faits au nom de la société seule.

L'article 710-4 leur est applicable ».

[613] Ainsi modifié par l'art. 48 de la loi du 1er août 2001 relatif au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

[614] Ainsi modifié par l'art. 48 de la loi du 1er août 2001 relatif au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Section Ire. – Des sociétés universelles

Art. 1836.
On distingue deux sortes de sociétés universelles: la société de tous biens présents, et la société universelle de gains.

Art. 1837.
La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer.

Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur avenir par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance; toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre « conjoints »[615], et conformément à ce qui est réglé à leur égard.

Art. 1838.
La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société: les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement.

Art. 1839.
La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains.

Art. 1840.
Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes.

Section II. – De la société particulière

Art. 1841.
La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.

Art. 1842.
Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.

[615] L'article 18 de la loi du 4 juillet 2014 prévoit certains cas où ce terme remplace « époux ».

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Chapitre III. – Des engagements des associés entre eux et à l'égard des tiers

Section I[re]. – Des engagements des associés entre eux

Art. 1843.
La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque.

Art. 1844.
S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'article 1869: ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.

Art. 1845.
Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter.

Lorsque cet apport consiste en un corps certain et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur.

Art. 1846.
L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.

Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier.

Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Art. 1847.
Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société.

Art. 1848.
Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût par sa quittance dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière: mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.

Art. 1849.
Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance «pour sa part».

Art. 1850.
Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 1851.
Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire.

Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société.

Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation.

Art. 1852.
Un associé a action contre la société, non seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion.

(*Loi du 10 août 2016*)
« Art. 1852*bis*.
Sauf dispositions contraires des statuts, si un titre est grevé d'un usufruit notifié à la société ou accepté par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690:

1° le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à l'exception des décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier, et

2° l'usufruitier a droit au bénéfice que la société décide de distribuer.

En cas de rachat par la société de ses propres titres, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont respectivement droit à la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit portant sur ces titres.

Lors de la dissolution de la société, l'usufruitier a droit au quasi-usufruit exercé conformément à l'article 587 sur les sommes versées au nu-propriétaire ou sur la valeur des biens qui lui ont été remis.»

Art. 1853.
(*Loi du 10 août 2016*)

« Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.

A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est, (*Loi du 7 août 2023*) « sauf clause contraire », réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.

Lorsqu'il existe plusieurs catégories de titres, le contrat social peut lier leurs droits financiers respectifs à la performance d'un ou plusieurs actifs ou activités de la société.»

Art. 1854.
Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité.

Nulle réclamation n'est admise à ce sujet, s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution.

Art. 1855.
La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices, est nulle.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.

(*Loi du 10 août 2016*)

« Ne sont pas prohibées les stipulations par lesquelles les associés, actuels ou futurs, organisent la cession ou l'acquisition de droits sociaux, qui n'ont pas pour objet de porter atteinte à la participation aux bénéfices ou à la contribution aux pertes dans les rapports sociaux.»

Art. 1856.

L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.

Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure; mais s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.

Art. 1857.

Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.

Art. 1858.

S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.

Art. 1859.

A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l'on suit les règles suivantes:

1° Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue.

2° Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur droit.

3° Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société.

4° L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendant de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent.

Art. 1860.

L'associé qui n'est point administrateur ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société.

Art. 1861.

Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société; il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

société, lors même qu'il en aurait l'administration.

Section II. – Des engagements des associés à l'égard des tiers

Art. 1862.
Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.

Art. 1863.
Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.

Art. 1864.
La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société.

Chapitre IV. – Des différentes manières dont finit la société

Art. 1865.
La société finit:

1° par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée;

2° par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation;

3° par la mort naturelle de quelqu'un des associés;

4° par (...)[616], l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux;

5° par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.

(Loi du 10 août 2016)
«Art. 1865*bis*.
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts d'une société peut dissoudre cette société à tout moment.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé

[616] L'article ajoutait «la mort civile». La mort civile a été abolie par l'article 18 de la Constitution introduit lors de la modification de la Constitution approuvée le 27 novembre 1856.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent, dans les 30 jours à compter de la publication de la dissolution, demander au président du tribunal d'arrondissement statuant comme en matière de référé, la constitution de sûretés. Le président ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de l'associé.»

Art. 1866.
La prorogation d'une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.

Art. 1867.
Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.

La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé.

Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.

Art. 1868.
S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies; au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède.

Art. 1869.
La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et non faite à contre-temps.

Art. 1870.
La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun.

Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée.

Art. 1871.
La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges.

Art. 1872.
Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Disposition relative aux sociétés de commerce

Art. 1873.
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Annexe V

Extraits Code pénal – Personnes morales

Livre Ier, Chapitre II-1.- Des peines applicables aux personnes morales[617]

Art. 34.

(*Loi du 12 mars 2020*)

« Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par un de ses organes légaux, par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait ou par toute personne, agissant soit individuellement soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur la base d'un pouvoir de représentation de la personne morale ou d'un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale ou d'un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38.

La personne morale peut également être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 lorsqu'un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée à l'alinéa 1er du présent article a rendu possible la commission d'un crime ou d'un délit, dans l'intérêt de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions.

Les alinéas précédents ne sont pas applicables à l'État et aux communes. »

Art. 35.

Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont:

1) l'amende, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l'article 36;

2) la confiscation spéciale;

3) l'exclusion de la participation à des procédures d'attribution de marchés publics et de contrats de concession ;

4) la dissolution, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l'article 38.

Art. 36.

L'amende en matière criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins.

En matière criminelle, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est de 750 .000 euros.

En matière correctionnelle, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l'égard des personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. Lorsqu'aucune amende n'est prévue à l'égard des personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales ne peut excéder le double

[617] Tel qu'introduit par la loi du 3 mars 2010 (Mém. A - 36 du 11 mars 2010, p. 614) et complété par la loi du 21 décembre 2012 (Mém. A - 296 du 31 décembre 2012, p. 4698).

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

de la somme obtenue par multiplication du maximum de la peine d'emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris en considération en matière de contrainte par corps.

Art. 37.
Le taux maximum de l'amende encourue selon les dispositions de l'article 36 est quintuplé lorsque la responsabilité pénale de la personne morale est engagée pour une des infractions suivantes:

- crimes et délits contre la sûreté de l'Etat
- actes de terrorisme et de financement de terrorisme
- disparition forcée au sens de l'article 442-1*bis*
- infractions aux lois relatives aux armes prohibées en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle
- traite des êtres humains et proxénétisme
- trafic de stupéfiants en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle
- blanchiment et recel
- concussion, prise illégale d'intérêts, corruption active et passive, corruption privée
- aide à l'entrée et au séjour irréguliers en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle
- emploi illégal de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle.

Art. 38.
La dissolution peut être prononcée lorsque, intentionnellement, la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine privative de liberté supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés[618].

La dissolution n'est pas applicable aux personnes morales de droit public dont la responsabilité est susceptible d'être engagée.

La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation.

Art. 39.
Lorsque la personne morale encourt une peine correctionnelle autre que l'amende, cette peine correctionnelle peut être prononcée seule à titre de peine principale.

Art. 40.
Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement à l'égard des personnes physiques par la loi qui réprime

[618] En vertu de l'article 442-1*quater* du code pénal, si une personne morale est déclarée coupable du délit de disparition forcée (article 442-1*bis*), la sanction de la dissolution est obligatoire.
Article 442-1*bis* du Code pénal :
« Constitue une disparition forcée l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d'une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l'État ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement des autorités de l'État, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l'endroit où elle se trouve.
La disparition forcée est punie de la réclusion de vingt à trente ans. »

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

l'infraction, la confiscation spéciale telle qu'elle est définie par l'article 31 peut être prononcée à titre de peine principale à l'égard de la personne morale, alors même qu'elle ne serait pas prévue par la loi particulière dont il est fait application.

La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas en matière de délits de presse.

Art. 41 à 43.
(abrogés par la loi du 13 juin 1994)

Chapitre IX.- Des circonstances atténuantes

Art. 75-1.
L'appréciation des circonstances atténuantes dans le chef d'une personne morale s'effectue au regard des peines criminelles encourues par la personne physique pour les faits susceptibles d'engager la responsabilité pénale de la personne morale.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Annexe VI

Liste des lois et règlements modifiant la loi de 1915

Loi ou Règlement Grand-Ducal	*Intitulé*	*Mémorial A*	*Documents Parlementaires*
L 10.8.1915	concernant les sociétés commerciales	N°90, p. 925	
L 13.4.1922	portant modification de l'art.67, dernier alinéa, de L 10.8.1915 sur le régime des sociétés commerciales	N°24, p. 349	
L 15.1.1927	portant modification de l'art.67, alinéa 4, de L 10.8.1915 sur le régime des sociétés commerciales	N°3, p. 17	
L 20.6.1930	portant modification de certaines dispositions de L 10.8.1915 concernant le régime des sociétés commerciales	N°31, p. 617	
L 18.9.1933	ayant pour objet d'instituer la société à responsabilité limitée et d'apporter certains changements au régime légal et fiscal des sociétés commerciales et civiles	N°48, p. 749 (rect.) N°53, p. 805	
L 2.4.1948	portant modification de l'art.148bis de L 10.8.1915 concernant les sociétés commerciales	N°22, p. 498	
L 23.11.1972	portant adaptation de L 10.8.1915 sur le régime des sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée dans la suite, à la Directive 68/151 du Conseil des Communautés Européennes du 9.3.1968	N°72, p. 1586	1496
L 6.5.1974	instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes	N°35, p. 620	1689
L 16.5.1975	modifiant l'art.45, n°1, et l'art. 161, alinéa 2, de L 10.8.1915 concernant les sociétés commerciales	N°29, p. 652	1767

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Loi ou Règlement Grand-Ducal	*Intitulé*	*Mémorial A*	*Documents Parlementaires*
L 19.5.1978	complétant la loi modifiée du 10.8.1915 concernant les sociétés commerciales	N°32, p. 589	2104
L 24.4.1983	portant modification de la loi modifiée du 10.8.1915 concernant les sociétés commerciales	N°35, p. 864	2474
Rgd 11.5.1983	portant institution de la liste des experts visés à l'article 26/1(2) de L 24.4.1983 portant modification de la loi modifiée du 10.8.1915 concernant les sociétés commerciales	N°35, p. 876	
Rgd 9.1.1984	portant modification du rgd 11.5.1983 portant institution de la liste des experts visés à l'art.26/1(2) de L 24.4.1983 portant modification de la loi modifiée du 10.8.1915 concernant les sociétés commerciales	N°4, p. 45	
L 18.4.1984	relative à la délégation et à la déchéance de l'autorité parentale et à la tutelle aux prestations sociales	N°51, p. 766	2557
L 4.5.1984	portant modification de la loi du 10.8.1915 concernant les sociétés commerciales	N°40, p. 586 (rect.) N°115, p. 2421	2657
L 28.6.1984	portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises	N°81, p. 1346	2734
Rgd 30.1.1985	portant modification des montants prévus aux art. 215 et 231 de la loi modifiée du 10.8.1915 concernant les sociétés commerciales	N°7, p. 74	
L 8.8.1985	portant modification de la loi du 10.8.1915 concernant les sociétés commerciales	N°49, p. 931	2890
L 25.8.1986	portant modification: 1) des art. 117, 120 et 124 de la loi modifiée du 10.8.1915 concernant les sociétés commerciales	N°65, p. 1826	2984

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Loi ou Règlement Grand-Ducal	*Intitulé*	*Mémorial A*	*Documents Parlementaires*
	2) des art. 10, 13, 14, 17 et 20 de l'arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 sur l'organisation des associations agricoles		
L 9.4.1987	concernant la représentation des obligataires	N°29, p. 415	2942
L 7.9.1987	portant modification de la loi du 10.8.1915 concernant les sociétés commerciales	N°77, p. 1792	2897
L 28.4.1988	relative aux sociétés à responsabilité limitée modifiant la loi modifiée du 10.8.1915 concernant les sociétés commerciales	N°24, p. 516	2960
L 11.7.1988	relative à l'établissement des comptes consolidés	N°45, p. 872	3154
L 8.3.1989	portant modification de la loi modifiée du 10.8.1915 concernant les sociétés commerciales	N°14, p. 176	3112
L 21.7.1992	portant adaptation de la réglementation concernant les faillites et nouvelle définition des actes de commerce et créant l'infraction d'abus de biens sociaux	N°58, p. 1898	3381
Rgd 25.11.1992	portant modification des montants prévus aux art. 215 et 231 de la loi modifiée du 10.8.1915 concernant les sociétés commerciales	N°92, p. 2573	
L 27.11.1992	portant adaptation de la loi modifiée du 10.8.1915 concernant le régime des sociétés commerciales à la onzième Directive du Conseil des Communautés Européennes du 21.12.1989 concernant la publication des succursales créées dans un Etat-membre par certaines formes de sociétés relevant du droit d'un autre Etat-membre	N°95, p. 2625	3579
L 28.12.1992	modifiant la loi modifiée du 10.8.1915 concernant les sociétés commerciales à l'effet d'introduire la société à responsabilité limitée unipersonnelle	N°106, p. 3141	3637
L 29.7.1993	portant adaptation de la loi modifiée du 10.8.1915 concernant les sociétés	N°67, p. 1191	3707

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Loi ou Règlement Grand-Ducal	*Intitulé*	*Mémorial A*	*Documents Parlementaires*
	commerciales à la Directive 90/604/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 8.11.1990 modifiant la Directive 78/660/CEE sur les comptes annuels et la Directive 83/349/CEE sur les comptes consolidés en ce qui concerne les dérogations en faveur des petites et moyennes sociétés ainsi que la publication des comptes en écus		
L 2.12.1993	portant adaptation de la loi modifiée du 10.8.1915 concernant les sociétés commerciales à la Directive 90/605/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 8.11.1990, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et les comptes consolidés en ce qui concerne leur champ d'application et portant modification de certaines autres dispositions de la loi modifiée du 10.8.1915	N°94, p. 1739	3781
L 13.6.1994	relative au régime des peines	N°59, p. 1096	2974
L 8.12.1994	relative: 1) aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois 2) aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger	N°118, p. 2782	3887
L 21.12.1994	modifiant certaines dispositions légales relatives au transfert des créances et au gage	N°124, p. 3066	2564
Rgd 23.12.1994	modifiant le règlement grand-ducal du 9.1.1961 relatif aux 3 recueils du Mémorial	N°116, p. 2735	
L 11.8.1996	sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse et portant introduction et modification de certaines dispositions du code de procédure civile ainsi que d'autres dispositions légales	N°53, p. 1660	3771

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Loi ou Règlement Grand-Ducal	*Intitulé*	*Mémorial A*	*Documents Parlementaires*
L 12.3.1998	portant transposition de la Directive 92/101/CEE du Conseil du 23 novembre 1992 modifiant la Directive 77/91/CEE concernant la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, et portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales	N°24, p. 356	4156
L 10.12.1998	relative - à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée - aux différences résultant de l'application des règles d'arrondi	N°105, p. 2516	4456
L 31.5.1999	régissant la domiciliation des sociétés et - modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 23 décembre 1909 portant création d'un registre de commerce et des sociétés ; - modifiant et complétant la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; - complétant la loi du 12 juillet 1977 relative aux sociétés de participations financières (holding companies); - modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;	N°77, p. 1681	4328

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Loi ou Règlement Grand-Ducal	*Intitulé*	*Mémorial A*	*Documents Parlementaires*
	- complétant la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances		
L 10.6.1999	modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales par l'introduction des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes	N°69, p. 1469	4463A
Rgd 22.12.2000	portant modification des montants prévus aux articles 215, 231 et 313 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales	N°141, p. 3292	
L 1.8.2001	relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives	N°117, p. 2440	4722/10
L 19.12.2002	concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales.	N°149, p. 3630	4581
L 10.7.2005	relative aux prospectus pour valeurs mobilières.	N°98, p. 1726	5444
L 25.8.2006	concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle	N°152, p. 2684	5352
L 21.12.2006	portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales	N°228, p. 4070	5562
L 23.3.2007	modifiant 1. la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, 2. la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales, et 3. la loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de	N°46, p. 816	4992

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Loi ou Règlement Grand-Ducal	*Intitulé*	*Mémorial A*	*Documents Parlementaires*
	surveillance et la société anonyme Unipersonnelle		
L 23.3.2007	portant modification des articles 271, 273bis, et 276 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales	N°46, p. 826	5658
L. 20.4.2009	sur le dépôt par voie électronique auprès du registre de commerce et des sociétés modifiant - le titre I de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, - et la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales	N°80, p. 945	5716
L. 10.6.2009	relative aux fusions transfrontalières de sociétés de capitaux, à la simplification des modalités de constitution des sociétés anonymes et de maintien et de modification de leur capital, portant transposition – de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux; – de la directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital; – de la directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifiant les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l'exigence d'un rapport d'expert indépendant à	N°151, p. 2268	5829

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Loi ou Règlement Grand-Ducal	*Intitulé*	*Mémorial A*	*Documents Parlementaires*
	réaliser à l'occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes, ainsi que modification – de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et – du Code du travail.		
L. 18.12.2009	relative à la profession de l'audit et: – portant transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, – portant organisation de la profession de l'audit, – modifiant certaines autres dispositions légales, et – portant abrogation de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises	N° 22, p. 295	5872
L. 10.12.2010	relative à l'introduction des normes comptables internationales pour les entreprises modifiant 1. la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; 2. la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; 3. l'article 13 du Code de commerce	N°225, p. 3633	5976

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Loi ou Règlement Grand-Ducal	*Intitulé*	*Mémorial A*	*Documents Parlementaires*
L 3.8.2011	portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et portant transposition de la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions	N°175, p. 2970	6227
L 6.4.2013	relative aux titres dématérialisés et portant modification de: - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; - la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - la loi modifiée du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur; - la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation des titres et d'autres instruments fongibles; - la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; - la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation	N°71, p. 889	6327

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Loi ou Règlement Grand-Ducal	*Intitulé*	*Mémorial A*	*Documents Parlementaires*
L.12.7.2013	relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs - portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ; - portant modification : - de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR); - de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep); - de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; - de la loi du 5 avril relative au secteur financier; - de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; - de la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; - de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;	N°119, p. 1855	6471

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Loi ou Règlement Grand-Ducal	*Intitulé*	*Mémorial A*	*Documents Parlementaires*
	- de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - du Code de commerce; - de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; - de la loi du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial; - de la loi d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934; - de la loi du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs; - de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée		
L.30.7.2013	portant réforme de la Commission des normes comptables et modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi qu'aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés et modifiant: (1) le titre II du livre 1er du code de commerce (2) le titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (3) la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales	N°177, p. 3383	6376
L.10.3.2014	modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en vue de mettre en œuvre le règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif	N°39, p. 481	5974

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Loi ou Règlement Grand-Ducal	*Intitulé*	*Mémorial A*	*Documents Parlementaires*
	au statut de la société coopérative européenne (SEC)		
L.28.7.2014	relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur et portant modification 1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et 2) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière	N°161, p. 2483	6625
L. 18.12.2015	modifiant, en vue de la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises : 1) la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales 2) le titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 3) le titre II du livre Ier du Code de commerce	N°258, p. 6227	6718
L. 27.5.2016	portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations	N°94, p. 1729	6624
L. 23.7.2016	relative à la profession de l'audit portant: - transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés; - mise en oeuvre du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et	N°141, p. 2389	6969

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Loi ou Règlement Grand-Ducal	*Intitulé*	*Mémorial A*	*Documents Parlementaires*
	abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission; - modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep; - modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - abrogation de la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit.		
L. 23.7.2016	concernant la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes et portant modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi qu'aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés et – portant transposition de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes; – portant modification: – du titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; – de la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; – de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative:	N°156, p. 2651	6868

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Loi ou Règlement Grand-Ducal	*Intitulé*	*Mémorial A*	*Documents Parlementaires*
	* aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois * aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger		
L. 23.7.2016	modifiant, en vue d'instituer la société à responsabilité limitée simplifiée: 1. la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; et 2. la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises	N°157, p. 2661	6777
L. 10.8.2016	portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales	N°167, p. 2742	5730
Rgd. 5.12.2017	portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales	N°1066	
L. 6.8.2021	portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales	N°607	7791
L.7.7.2023	portant modification : 1° du Code civil ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; 3° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 4° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du	N°413	7968

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Loi ou Règlement Grand-Ducal	*Intitulé*	*Mémorial A*	*Documents Parlementaires*
	Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés		
L 7.8.2023	portant modification: 1 ° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;2 ° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;3 ° de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et portant transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées ;4 ° du Code civil.	N°515	8007
L.7.8.2023	relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant : 1° le livre III du Code de commerce ; 2° le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal ; 3° les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile ; 4° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 5° la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu'elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ; 6° la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes, de conciliateurs d'entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l'assermentation des experts, traducteurs et interprètes ;	N°521	6539A

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Loi ou Règlement Grand-Ducal	*Intitulé*	*Mémorial A*	*Documents Parlementaires*
	7° la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance ; 8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État ; 9° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 10° la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.		
L.15.8.2023	portant transposition de la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés et portant modification : 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.	N°532	8158
Rgd 25.10.2024	portant modification : 1° de l'article 1711-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° des articles 35 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, en vue de la transposition de la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes.	N°448	

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Loi ou Règlement Grand-Ducal	*Intitulé*	*Mémorial A*	*Documents Parlementaires*
L.17.2.2025	modifiant : 1° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières	N°67	8053
L.18.5.2026	portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en vue de l'instauration de la libération différée du capital social minimum des sociétés à responsabilité limitée	N°266	8669

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Annexe VII

Liste des articles de la loi de 1915 ayant fait l'objet de modifications[619]

Article nouvelle numérotation	Article ancienne nunmérotation	Modifié par
100-1	1	L 10/8/2016
100-2	2	L 18/9/1933; L 31/5/1999;L 25/8/2006; L 21/12/2006;L 12/7/2013; L 23/7/2016; L 10/8/2016; L 7/8/2023
100-3	3	L 18/9/1933; L 7/9/1987; L 25/8/2006; L 23/3/2007 ; L 23/7/2016 ; L 10/8/2016; L 7/8/2023
100-4	4	L 18/9/1933; L 23/11/1972; L 12/7/2013 ; L 23/7/2016; L7/7/2023
100-5	4*bis*	L 10/8/2016
100-6	4*ter*	L 10/8/2016
100-7	5	L 12/7/2013
100-8	6	L 12/7/2013; L 7/8/2023
100-9	7	
100-10	8	L 18/9/1933; L 23/11/1972; L 20/4/2009; L 27/5/2016; L 10/8/2016
	9	L 18/9/1933; L 23/11/1972; L 8/8/1985; L 2/12/1993; Rgd. 23/12/1994; L 19/12/2002; L 20/4/2009; abrogé par L 27/5/2016
100-11	10	L 23/11/1972; L 24/4/1983; Rgd. 23/12/1994; L 1/8/2001; L 19/12/2002; L 27/5/2016
100-12	11	L 18/9/1933; L 23/11/1972

[619] Le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 ayant modifié la numérotation de tous les articles en vigueur, n'est pas mentionné dans ce tableau.

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

100-13	11*bis*	L 23/11/1972; Rgd. 23/12/1994; L 31/5/1999; L 25/8/2006; L 12/7/2013; L 28/7/2014; L 27/5/2016; L 10/8/2016
100-14	11*ter*	L 10/8/2016
100-15	11*quater*	L 10/8/2016
100-16	12	L 23/11/1972; L 25/8/2006; L 10/8/2016
100-17	12 *bis*	L 23/11/1972
100-18	12 *ter*	L 23/11/1972; L 24/4/1983; L 10/8/2016
100-19	12 *quater*	L 23/11/1972 ; L 12/7/2013; L 27/5/2016; L 10/8/2016
100-20	12 *quinquies*	L 23/11/1972
100-21	12 *sexies*	L 23/11/1972
100-22	12*septies*	L 10/8/2016
100-23	13	L 12/7/2013
200-1	14	L 10/8/2016
	15	Abrogé par L 10/8/2016
310-1	16	L 12/7/2013 ; L 10/8/2016
310-2	17	L 12/7/2013 ; L 27/5/2016
310-3	18	L 12/7/2013
310-4	19	L 12/7/2013
310-5	20	L 12/7/2013
310-6	21	L 12/7/2013
310-7	22	L 11/8/1996; L 12/7/2013
320-1	22-1	L 12/7/2013; L 10/8/2016; L 7/8/2023
320-2	22-2	L 12/7/2013
320-3	22-3	L 12/7/2013; L 27/5/2016
320-4	22-4	L 12/7/2013
320-5	22-5	L 12/7/2013

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

320-6	22-6	L 12/7/2013
320-7	22-7	L 12/7/2013
320-8	22-8	L 12/7/2013
320-9	22-9	L 12/7/2013
410-1	23	L 25/8/2006
	24	Abrogé par L 10/8/2016
	25	L 25/8/2006; abrogé par L 10/8/2016
420-1	26	L 24/4/1983; L 1/8/2001; L 25/8/2006; L 10/6/2009; L 10/8/2016
420-2	26*bis*	L 25/8/2006
420-3	26*ter*	L 25/8/2006
420-4	26*quate*r	L 25/8/2006 ; L 7/8/2023
420-5	26*quinquies*	L 25/8/2006; L 27/5/2016; L 10/8/2016
420-6	26*sexies*	L 25/8/2006; L 18/12/2009; L 23/7/2016
420-7	26*septies*	L 25/8/2006
420-8	26*octies*	L 25/8/2006; L 27/5/2016
420-9	26*nonies*	L 25/8/2006
420-10	26-1	L 24/4/1983; L 28/6/1984; L 10/6/2009; L 18/12/2009; L 27/5/2016; L 23/7/2016; L 10/8/2016; L 7/8/2023
420-11	26-2	L 24/4/1983; L 8/3/1989; L 25/8/2006; L 18/12/2009; L 23/7/2016
420-12	26-3	L 24/4/1983; L 10/8/2016
420-13	26-4	L 24/4/1983
420-14	26-5	L 24/4/1983; L 10/8/2016
420-15	27	L 24/4/1983; L 25/8/2006; L 18/12/2009; L 6/4/2013; L 23/7/2016; L 10/8/2016
420-16	28	L 23/11/1972; L 24/4/1983
420-17	29	L 24/4/1983; L 10/7/2005; L 10/8/2016

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

420-18	30	L 24/4/1983; L 27/5/2016
420-19	31	L 24/4/1983; L 10/8/2016
	31-1	L 24/4/1983; abrogé par L 10/8/2016
420-20	31-2/31-1 nouveau	L 25/8/2006; L 18/12/2009; L 27/5/2016; L 23/7/2016; renuméroté par L 10/8/2016 ; L 7/8/2023
420-21	31-3/31-2 nouveau	L 25/8/2006; L 23/3/2007; L 18/12/2009; L 27/5/2016; L 23/7/2016; renuméroté par L 10/8/2016 ; L7/8/2023
420-22	32	L 23/11/1972; L 24/4/1983; L 25/8/2006; L 10/8/2016
420-23	32-1	L 24/4/1983; L 8/3/1989; L 25/8/2006; L 23/3/2007; L 18/12/2009; L 27/5/2016 ; L 23/7/2016; L 10/8/2016
420-24	32-1*bis*	L 10/8/2016
420-25	32-2	L 24/4/1983
420-26	32-3	L 24/4/1983; L 25/8/2006; L 23/3/2007 ; L 27/5/2016; L 10/8/2016; L 7/8/2023
420-27	32-4	L 24/4/1983; L 10/8/2016
	33	L 23/11/1972; abrogé par L 10/7/2005
	34	L 23/11/1972; abrogé par L 10/7/2005
	35	Abrogé par L 10/7/2005
	36	L 18/9/1933; abrogé par L 10/7/2005
430-1	37	L 8/8/1985; L 1/8/2001; L 21/12/2006; L 6/4/2013; L 10/8/2016
430-2	38	L 10/8/2016
430-3	39	L 6/4/2013
430-4	40	L 6/4/2013
430-5	41	L 20/6/1930; L 23/11/1972; L 25/8/2006; L 6/4/2013 ; L 27/5/2016; L10/8/2016; L 7/8/2023
430-6	42	L 28/7/2014
430-7	42*bis*	L 6/4/2013
430-8	43	L 7/9/1987; L 6/4/2013; L 10/8/2016; L 7/8/2023

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

	44	L 24/4/1983; L 8/8/1985; L 7/9/1987 ; abrogé par L 10/8/2016
430-9	45	L 16/5/1975; L 24/4/1983; L 8/8/1985; L 7/9/1987; L 25/8/2006; L 27/5/2016; L 10/8/2016
430-10	46	L 24/4/1983; L 8/8/1985; L 10/8/2016
430-11	47	L 24/4/1983; L 8/8/1985; L 10/8/2016
430-12	48	L 24/4/1983; L 23/3/2007
430-13	49	
430-14	49-1	L 24/4/1983; L 25/8/2006; L 10/8/2016
430-15	49-2	L 24/4/1983; L 25/8/2006; L 10/6/2009; L 10/8/2016; L 7/8/2023
430-16	49-3	L 24/4/1983; L 10/8/2016
430-17	49-4	L 24/4/1983
430-18	49-5	L 24/4/1983; L 10/8/2016
430-19	49-6	L 24/4/1983; L 10/6/2009; L 27/5/2016; L 10/8/2016
430-20	49-6*bis*	L 10/6/2009; L 23/7/2016
430-21	49-7	L 24/4/1983; L 10/8/2016
430-22	49-8	L 24/4/1983; L 23/3/2007; L 27/5/2016
430-23	49*bis*	L 12/3/1998; L 25/8/2006; L 10/8/2016; L 7/8/2023
441-1	50	
441-2	51	L 8/3/1989; L 25/8/2006; L 10/8/2016
441-3	51*bis*	L 25/8/2006; L 10/8/2016
441-4	52	
441-5	53	L 23/11/1972; L 25/8/2006; L 27/5/2016
441-6	54	Abrogé par L 8/3/1989; Numéro sous l'ancienne numérotation réutilisé par L 10/8/2016
	55	Abrogé par L 8/3/1989
	56	Abrogé par L 8/3/1989

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

441-7	57	L 25/8/2006; L 23/3/2007; L 10/8/2016
441-8	58	
441-9	59	L 10/8/2016
441-10	60	L 23/11/1972; L 25/8/2006; L 27/5/2016; L 10/8/2016
441-11	60-1	L 10/8/2016; L 7/8/2023
441-12	60-2	L 10/8/2016
441-13	60*bis*	L 23/11/1972; L 10/8/2016; L 7/8/2023
442-1	60*bis*-1	L 25/8/2006
442-2	60*bis*-2	L 25/8/2006
442-3	60*bis*-3	L 25/8/2006
442-4	60*bis*-4	L 25/8/2006; L 10/8/2016
442-5	60*bis*-5	L 25/8/2006
442-6	60*bis*-6	L 25/8/2006
442-7	60*bis*-7	L 25/8/2006; L 27/5/2016; L 10/8/2016
442-8	60*bis*-8	L 25/8/2006; L 27/5/2016; L 10/8/2016
442-9	60*bis*-9	L 25/8/2006
442-10	60*bis*-10	L 25/8/2006; L 10/8/2016
442-11	60*bis*-11	L 25/8/2006
442-12	60*bis*-12	L 25/8/2006
442-13	60*bis*-13	L 25/8/2006
442-14	60*bis*-14	L 25/8/2006; L 10/8/2016
442-15	60*bis*-15	L 25/8/2006
442-16	60*bis*-16	L 25/8/2006; L 10/8/2016
442-17	60*bis*-17	L 25/8/2006
442-18	60*bis*-18	L 25/8/2006; L 10/8/2016
442-19	60*bis*-19	L 25/8/2006

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

443-1	61	L 25/8/2006
443-2	62	L 11/8/1996; L 25/8/2006
444-1	63	L 25/8/2006
444-2	63bis	L 10/8/2016
444-3	64	L 25/8/2006; L 10/8/2016
444-4	64*bis*	L 25/8/2006; L 10/8/2016
444-5	65	
444-6	66	L 8/3/1989; L 25/8/2006; L 10/8/2016
450-1	67	L 13/4/1922; L 15/1/1927; L 20/6/1930; L 24/4/1983; L 7/9/1987; L 25/8/2006; L 23/3/2007; L 10/8/2016; L 7/8/2023
450-2	67*bis*	L 10/8/2016
450-3	67-1	L 7/9/1987; L 25/8/2006; L 27/5/2016; L 10/8/2016
450-4	68	
450-5	69	L 24/4/1983; L 7/9/1987; L 27/5/2016
450-6	69-1	L 24/4/1983; L 27/5/2016; L 10/8/2016
450-7	69-2	L 24/4/1983; L 23/3/2007
450-8	70	L 25/8/2006; L 27/5/2016; L 10/8/2016
450-9	70*bis*	L 10/8/2016
450-10	71	L 20/6/1930; L 24/4/1983; L 7/9/1987; L 6/4/2013
461-1	72	L 25/8/2006; L 23/3/2007
461-2	72-1	L 24/4/1983
461-3	72-2	L 24/4/1983; L 8/3/1989; L 25/8/2006; L 23/3/2007; L 18/12/2009; L 23/7/2016
461-4	72-3	L 24/4/1983
461-5	72-4	L 24/4/1983; L30/7/2013
461-6	73	L 25/8/2006; L 18/12/2009; L 10/8/2016

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

461-7	74	L 20/6/1930; L 7/9/1987; L 25/8/2006
461-8	75	L 19/12/2002; L 25/8/2006; L 27/5/2016
462-1	76	L 23/11/1972; Rgd. 23/12/1994; L 19/12/2002; L 25/8/2006; L 27/5/2016; L 10/8/2016
462-2	77	
462-3	78	L 25/8/2006; L 10/8/2016
	79	Abrogé par L 10/8/2016
	80	L 23/11/1972; abrogé par L 10/7/2005
	81	L 23/11/1972; abrogé par L 10/7/2005
	82	Abrogé par L 10/7/2005
	83	L 18/9/1933; abrogé par L 10/7/2005
470-1	84	L 20/6/1930; L 23/11/1972; L 10/7/2005; L 25/8/2006; L 23/3/2007; L 6/4/2013; L 28/7/2014; L 27/5/2016 ; L 10/8/2016; L 7/8/2023
470-2	85	L 10/8/2016
470-3	86	L 9/4/1987
470-4	87	L 9/4/1987; L 25/8/2006; L 18/12/2009
470-5	88	L 9/4/1987; L 10/8/2016
470-6	89	L 9/4/1987
470-7	90	L 9/4/1987
470-8	91	L 9/4/1987
470-9	92	L 9/4/1987; L 25/8/2006; L 10/8/2016
470-10	93	L 9/4/1987
470-11	94	L 9/4/1987; L 10/8/2016
470-12	94-1	L 9/4/1987
470-13	94-2	L 9/4/1987; L 25/8/2006; L 18/12/2009
470-14	94-3	L 9/4/1987; L 25/8/2006

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

470-15	94-4	L 9/4/1987
470-16	94-5	L 9/4/1987
470-17	94-6	L 9/4/1987; L 23/3/2007
470-18	94-7	L 9/4/1987; L 23/3/2007
470-19	94-8	L 9/4/1987
470-20	95	L 9/4/1987, abrogé par L 7/8/2023
	96	Abrogé par L 10/8/2016
	97	Abrogé par L 10/8/2016
470-21	98	L 7/8/2023
480-1	99	L 7/9/1987 ; L 10/8/2016
480-2	100	L 24/4/1983; L 7/9/1987; L 25/8/2006; L 10/8/2016; L7/8/2023
480-3	101	L 24/4/1983; L 25/8/2006; L 27/5/2016
490-1	101-1	L 25/8/2006
491-1	101-2	L 25/8/2006
491-2	101-3	L 25/8/2006; L 23/3/2007; L 27/5/2016
491-3	101-4	L 25/8/2006
491-4	101-5	L 25/8/2006
491-5	101-6	L 25/8/2006; L 23/3/2007
491-6	101-7	L 25/8/2006
491-7	101-8	L 25/8/2006
491-8	101-9	L 25/8/2006; L 18/12/2009; L 23/7/2016
491-9	101-10	L 25/8/2006
492-1	101-11	L 25/8/2006
492-2	101-12	L 25/8/2006
492-3	101-13	L 25/8/2006
492-4	101-14	L 25/8/2006

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

492-5	101-15	L 25/8/2006
492-6	101-16	L 25/8/2006; L 27/5/2016
492-7	101-17	L 25/8/2006
500-1	101-18	L 10/8/2016; L 17/2/2025
500-2	101-19	L 10/8/2016
500-3	101-20	L 10/8/2016
500-4	101-21	L 10/8/2016
500-5	101-22	L 10/8/2016
500-6	101-23	L 10/8/2016
500-7	101-24	L 10/8/2016
500-8	101-25	L 10/8/2016
500-9	101-26	L 10/8/2016
600-1	102	L 12/7/2013
600-2	103	L 7/9/1987; L 25/8/2006; L 23/3/2007; L 7/8/2023
	104	Abrogé par L 12/7/2013
600-3	105	L 23/11/1972; Rgd. 23/12/1994; L 19/12/2002; L 12/7/2013; L 27/5/2016
600-4	106	L 8/3/1989
600-5	107	L 23/11/1972; L 12/7/2013; L 27/5/2016; L 10/8/2016
600-6	108	L 12/7/2013
600-7	109	
600-8	110	
600-9	111	L 12/7/2013
600-10	112	L 12/7/2013; L 7/8/2023
710-1	179	L 18/9/1933; L 28/12/1992
710-2	180	L 18/9/1933
710-3	180-1	L 7/9/1987; L 10/8/2016

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

710-4	181	L 18/9/1933; L 18/4/1984; L 28/12/1992; L 10/8/2016
710-5	182	L 18/9/1933; L 28/4/1988; L 10/12/1998; L 1/8/2001; L 21/12/2006; L 10/8/2016; L 7/8/2023
710-6	183	L 18/9/1933; L 24/4/1983; L 28/12/1992; L 10/8/2016; L 18/5/2026
710-7	184	L 18/9/1933; L 23/11/1972; L 28/4/1988; L 18/12/2009; L 23/7/2016; L 10/8/2016; L 18/5/2026
710-8	185	L 18/9/1933; L 10/8/2016
710-9	186	L 18/9/1933; L 28/12/1992; L 10/8/2016; L 7/8/2023
710-10	187	L 18/9/1933; L 23/11/1972; L 28/4/1988; L 19/12/2002; L 10/8/2016
710-11	188	L 18/9/1933; L 10/8/2016
710-12	189	L 18/9/1933; L 10/8/2016; L 7/8/2023
710-13	190	L 18/9/1933; L 28/12/1992; L 21/12/1994
710-14	191	L 18/9/1933; L 23/11/1972
710-15	191*bis*	L 23/11/1972; L 27/5/2016; L 10/8/2016
710-16	192	L 18/9/1933
710-17	193	L 18/9/1933; L 10/8/2016
710-18	194	L 18/9/1933
710-19	195	L 18/9/1933; L 10/8/2016; L 7/8/2023
710-20	195*bis*	L 10/8/2016
710-21	196	L 18/9/1933; L 10/8/2016; L 7/8/2023
710-22	196*bis*	L 10/8/2016
710-23	197	L 18/9/1933
710-24	198	L 18/9/1933; L 10/8/2016
710-25	198*bis*	L 10/8/2016
710-26	199	L 18/9/1933; L 10/8/2016
710-27	200	L 18/9/1933; L 10/8/2016

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

710-28	200-1	L 28/12/1992; L 7/8/2023
710-29	200-2	L 28/12/1992
710-30	201	L 18/9/1933
710-31	202	L 18/9/1933
720-1	202-1	L 23/7/2016
720-2	202-2	L 23/7/2016
720-3	202-3	L 23/7/2016
720-4	202-4	L 23/7/2016; L 18/5/2026
720-5	202-5	L 23/7/2016
720-6	202-6	L 23/7/2016
811-1	113	L10/8/2016
811-2	114	L 10/8/2016
811-3	115	L 10/8/2016
811-4	116	L 7/9/1987; L 18/12/2009; L 10/8/2016
811-5	117	L 25/8/1986; L 18/12/2009; L 23/7/2016; L 10/8/2016
811-6	117*bis*	L 10/8/2016
811-7	118	L 11/8/1996; L 18/12/2009; L 10/8/2016
812-1	119	
812-2	120	L 25/8/1986
812-3	121	
812-4	122	
812-5	123	
812-6	124	L 25/8/1986
812-7	125	
812-8	126	
812-9	127	L 10/8/2016

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

812-10	128	
813-1	129	
813-2	130	
813-3	131	
813-4	132	L 11/8/1996; L 19/12/2002
813-5	133	L 19/12/2002
813-6	134	L 11/8/1996; L 19/12/2002
813-7	135	L 19/12/2002
813-8	136	
813-9	137	L 18/12/2009
820-1	137-1	L 10/6/1999; L 25/8/2006; L 23/3/2007; L 10/8/2016; L 7/8/2023
820-2	137-2	L 10/6/1999
820-3	137-3	L 10/6/1999
820-4	137-4	L 10/6/1999; L 21/12/2006; L 6/4/2013 ; L 10/8/2016; L 7/8/2023
820-5	137-5	L 10/6/1999; L 10/8/2016 ; L 7/8/2023
820-6	137-6	L 10/6/1999
	137-7	L 10/6/1999 ; Abrogé par L 23/7/2016
820-7	137-8	L 10/6/1999
820-8	137-9	L 10/6/1999
820-9	137-10	L 10/6/1999
831-1	137-11	L 10/3/2014
831-2	137-12	L 10/3/2014
831-3	137-13	L 10/3/2014
831-4	137-14	L 10/3/2014
832-1	137-15	L 10/3/2014

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

832-2	137-16	L 10/3/2014
832-3	137-17	L 10/3/2014
832-4	137-18	L 10/3/2014
832-5	137-19	L 10/3/2014
832-6	137-20	L 10/3/2014; L 27/5/2016
832-7	137-21	L 10/3/2014
832-8	137-22	L 10/3/2014
833-1	137-23	L 10/3/2014
833-2	137-24	L 10/3/2014
833-3	137-25	L 10/3/2014
833-4	137-26	L 10/3/2014
833-5	137-27	L 10/3/2014
833-6	137-28	L 10/3/2014
833-7	137-29	L 10/3/2014
833-8	137-30	L 10/3/2014
833-9	137-31	L 10/3/2014
833-10	137-32	L 10/3/2014
833-11	137-33	L 10/3/2014
833-12	137-34	L 10/3/2014
833-13	137-35	L 10/3/2014; L 27/5/2016
833-14	137-36	L 10/3/2014
833-15	137-37	L 10/3/2014
833-16	137-38	L 10/3/2014
833-17	137-39	L 10/3/2014
833-18	137-40	L 10/3/2014
833-19	137-41	L 10/3/2014

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

833-20	137-42	L 10/3/2014
833-21	137-43	L 10/3/2014
833-22	137-44	L 10/3/2014
833-23	137-45	L 10/3/2014
833-24	137-46	L 10/3/2014
833-25	137-47	L 10/3/2014; L 7/8/2023
834-1	137-48	L 10/3/2014; L 27/5/2016
834-2	137-49	L 10/3/2014
834-3	137-50	L 10/3/2014
834-4	137-51	L 10/3/2014
834-5	137-52	L 10/3/2014; L 27/5/2016
834-6	137-53	L 10/3/2014
835-1	137-54	L 10/3/2014
836-1	137-55	L 10/3/2014
836-2	137-56	L 10/3/2014
837-1	137-57	L 10/3/2014; L 27/5/2016
837-2	137-58	L 10/3/2014
837-3	137-59	L 10/3/2014
838-1	137-60	L 10/3/2014
838-2	137-61	L 10/3/2014
839-1	137-62	L 10/3/2014
900-1	138	L 10/8/2016
900-2	139	L 10/8/2016
900-3	140	L 10/8/2016
1000		L 17/2/2025
1010-1	308*bis*-15	L 10/8/2016; L 7/8/2023

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

1010-2	308*bis*-16	L 10/8/2016
1010-3	308b*is*-17	L 10/8/2016
1010-4	308*bis*-18	L 10/8/2016
1010-5	308*bis*-19	L 10/8/2016
1010-6	308*bis*-20	L 10/8/2016
1010-7	308*bis*-21	L 10/8/2016; L 7/8/2023
1010-8	308*bis*-22	L 10/8/2016
1010-9	308*bis*-23	L 10/8/2016
1010-10	308*bis*-24	L 10/8/2016; L 7/8/2023
1010-11	308*bis*-25	L 10/8/2016
1010-12	308*bis*-26	L 10/8/2016
1020		L 17/2/2025
1020-1	257	L 7/9/1987: L 23/3/2007; L 10/6/2009; L 17/2/2025
1020-2	258	L 7/9/1987
1020-3	259	L 7/9/1987; L 25/8/2006; L 23/3/2007; L 10/6/2009
1020-4	260	L 7/9/1987; L 25/8/2006; L 23/3/2007
1020-5		L 17/2/2025
1021-1	261	L 7/9/1987; L 25/8/2006; L 10/6/2009; L 17/2/2025
1021-2	262	L 7/9/1987; L 25/8/2006; L 10/6/2009; L 27/5/2016; L 10/8/2016; L 17/2/2025
1021-3	263	L 7/9/1987; L 25/8/2006; L 23/3/2007; L 10/6/2009; L 17/2/2025
1021-4	264	L 7/9/1987; L 23/3/2007; L 10/6/2009; L 3/8/2011
1021-5	265	L 7/9/1987; L 23/3/2007; L 10/6/2009; L 3/8/2011; L 17/2/2025
1021-6	266	L 7/9/1987; L 25/8/2006; L 23/3/2007; L 10/6/2009; L 18/12/2009;L 3/8/2011; L 23/7/2016¸ L 17/2/2025
1021-7	267	L 7/9/1987; L 23/3/2007; L 10/6/2009; L 3/8/2011

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

1021-8	267*bis*	L 23/3/2007
1021-9	268	L 7/9/1987; L 23/3/2007; L 3/8/2011
1021-10	269	L 7/9/1987
1021-11	270	L 7/9/1987; L 23/3/2007; L 10/6/2009¸ L 17/2/2025
1021-12	271	L 7/9/1987; L 25/8/2006; L 23/3/2007; L 10/6/2009; L 7/8/2023
1021-13	272	L 7/9/1987
1021-14	273	L 7/9/1987; L 10/6/2009 ; L 27/5/2016; L 17/2/2025
1021-15	273*bis*	L 25/8/2006; L 23/3/2007; L 10/6/2009
1021-16	273*ter*	L 10/6/2009 ; L 27/5/2016; L 17/2/2025
1021-17	274	L 7/9/1987; L 25/8/2006; L 23/3/2007; L 10/6/2009; L 17/2/2025
1021-18	275	L 7/9/1987; L 25/8/2006; L 10/6/2009
1021-19	276	L 7/9/1987; L 25/8/2006; L 23/3/2007; L 10/6/2009; L 27/5/2016
1022-1	277	L 7/9/1987; L 10/6/2009; L 3/8/2011
1023-1	278	L 7/9/1987; L 25/8/2006; L 10/6/2009; L 17/2/2025
1023-2	279	L 7/9/1987; L 23/3/2007; L 10/6/2009; L 3/8/2011; L 17/2/2025
1023-3	280	L 7/9/1987; L 23/3/2007
1023-4	281	L 7/9/1987; L 23/3/2007; L 10/6/2009; L 3/8/2011
1023-5	282	L 7/9/1987; L 23/3/2007
1023-6	283	L 7/9/1987; L 23/3/2007
1024-1	284	L 7/9/1987; L 23/3/2007
1025-1		L 17/2/2025
1025-2		L 17/2/2025
1025-3		L 17/2/2025
1025-4		L 17/2/2025

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

1025-5		L 17/2/2025
1025-6		L 17/2/2025
1025-7		L 17/2/2025
1025-8		L 17/2/2025
1025-9		L 17/2/2025
1025-10		L 17/2/2025
1025-11		L 17/2/2025
1025-12		L 17/2/2025
1025-13		L 17/2/2025
1025-14		L 17/2/2025
1025-15		L 17/2/2025
1025-16		L 17/2/2025
1025-17		L 17/2/2025
1025-18		L 17/2/2025
1025-19		L 17/2/2025
1025-20		L 17/2/2025
1030		L 17/2/2025
1030-1	285	L 7/9/1987; L 23/3/2007; L 17/2/2025
1030-2	286	L 7/9/1987
1030-3	287	L 7/9/1987; L 23/3/2007; L 10/6/2009
1030-4	288	L 7/9/1987; L 23/3/2007; L 10/6/2009
1031-1	289	L 7/9/1987; L 23/3/2007
1031-2	290	L 7/9/1987 ; L 27/5/2016
1031-3	291	L 7/9/1987;L 23/3/2007; L 17/2/2025
1031-4	292	L 7/9/1987; L 23/3/2007; L 3/8/2011
1031-5	293	L 7/9/1987; L 23/3/2007; L 27/5/2016; L 10/8/2016

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

1031-6	294	L 7/9/1987; L 23/3/2007; L 18/12/2009; L 3/8/2011 ; L 23/7/2016; L 17/2/2025
1031-7	295	L 7/9/1987; L 23/3/2007; L 10/6/2009; L 3/8/2011
1031-8	296	L 7/9/1987; L 23/3/2007; L 10/6/2009
1031-9	296*bis*	L 23/3/2007
1031-10	297	L 7/9/1987; L 23/3/2007; L 3/8/2011
1031-11	298	L 7/9/1987
1031-12	299	L 7/9/1987; L 23/3/2007; L 17/2/2025
1031-13	300	L 7/9/1987; L 23/3/2007
1031-14	301	L 7/9/1987; L 17/2/2025
1031-15	302	L 7/9/1987; L 27/5/2016; L 17/2/2025
1031-16	303	L 7/9/1987; L 23/3/2007; L 17/2/2025
1031-17	304	L 7/9/1987; L 25/8/2006
1031-18	305	L 7/9/1987; L 23/3/2007; L 27/5/2016; L 17/2/2025
1031-19	306	L 7/9/1987; L 23/3/2007; L 3/8/2011
1032-1	307	L 7/9/1987; L 23/3/2007; L 3/8/2011
1033-1	308	L 7/9/1987; L 23/3/2007
1034-1		L 17/2/2025
1034-2		L 17/2/2025
1034-3		L 17/2/2025
1034-4		L 17/2/2025
1034-5		L 17/2/2025
1034-6		L 17/2/2025
1034-7		L 17/2/2025
1034-8		L 17/2/2025
1034-9		L 17/2/2025
1034-10		L 17/2/2025

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

1034-11		L 17/2/2025
1034-12		L 17/2/2025
1034-13		L 17/2/2025
1034-14		L 17/2/2025
1034-15		L 17/2/2025
1034-16		L 17/2/2025
1034-17		L 17/2/2025
1034-18		L 17/2/2025
1034-19		L 17/2/2025
1034-20		L 17/2/2025
1040-1	308*bis*-1	L 23/3/2007
1040-2	308*bis*-2	L 23/3/2007; L 17/2/2025
1040-3	308*bis*-3	L 23/3/2007; L 17/2/2025
1040-4	308*bis*-4	L 23/3/2007; L 17/2/2025
1040-5	308*bis*-5	L 23/3/2007; L 17/2/2025
1050-1	308*bis*-6	L 23/3/2007; L 17/2/2025
1050-2	308*bis*-7	L 23/3/2007
1050-3	308*bis*-8	L 23/3/2007
1050-4	308*bis*-9	L 23/3/2007; L 27/5/2016
1050-5	308*bis*-10	L 23/3/2007
1050-6	308bis-11	L 23/3/2007
1050-7	308*bis*-12	L 23/3/2007; L 27/5/2016
1050-8	308*bis*-13	L 23/3/2007
1050-9	308*bis*-14	L 23/3/2007; L 27/5/2016
1061-1		L 17/2/2025
1061-2		L 17/2/2025

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

1061-3		L 17/2/2025
1062-1		L 17/2/2025
1062-2		L 17/2/2025
1062-3		L 17/2/2025
1062-4		L 17/2/2025
1062-5		L 17/2/2025
1062-6		L 17/2/2025
1062-7		L 17/2/2025
1062-8		L 17/2/2025
1062-9		L 17/2/2025
1062-10		L 17/2/2025
1062-11		L 17/2/2025
1062-12		L 17/2/2025
1062-13		L 17/2/2025
1062-14		L 17/2/2025
1062-15		L 17/2/2025
1062-16		L 17/2/2025
1062-17		L 17/2/2025
1062-18		L 17/2/2025
1100-1	141	L 25/8/2006; L 10/8/2016
1100-2	142	L 18/9/1933; L 23/11/1972; L 8/3/1989; L 12/7/2013; L 10/8/2016; L 7/8/2023
1100-3	143	L 25/8/2006
1100-4	144	L 10/8/2016
1100-5	145	
1100-6	146	
1100-7	146*bis*	L 10/8/2016

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

1100-8	147	
1100-9	148	L 10/8/2016
1100-10	148*bis*	L 20/6/1930; L 2/4/1948; L 8/8/1985
1100-11	148*ter*	L 12/7/2013; L 10/8/2016
1100-12	148*quater*	L 10/8/2016
1100-13	149	
1100-14	150	
1100-15	151	L 31/5/1999; L 18/12/2009; L 27/5/2016; L 23/7/2016
1200-1	203	L 19/5/1978; 31/5/1999; L 27/5/2016; L 7/8/2023
1200-2	203-1	L 31/5/1999; L 27/5/2016; L 7/8/2023
1200-3		L 7/8/2023
1300-1	158	
1300-2	159	L 31/5/1999; L 25/8/2006
1300-3	160	
1300-4	160-1	L 27/11/1992
1300-5	160-2	L 27/11/1992; L 27/5/2016; L 10/8/2016; L 7/8/2023
1300-6	160-3	L 27/11/1992; L 23/3/2007; L 10/8/2016
1300-7	160-4	L 27/11/1992; L 19/12/2002
1300-8	160-5	L 27/11/1992; L 10/8/2016
1300-9	160-6	L 27/11/1992; L 27/5/2016; L 7/8/2023
1300-10	160-7	L 27/11/1992; L 19/12/2002; L 23/3/2007; L 18/12/2009; L 10/8/2016
1300-11	160-8	L 27/11/1992
1300-12	160-9	L 27/11/1992
1300-13	160-10	L 27/11/1992
1300-14	160-11	L 27/11/1992
	161	L 23/11/1972; L 16/5/1975; abrogé par L 10/7/2005

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

1400-1	152	L 12/7/2013
1400-2	153	L 25/8/2006
1400-3	154	L 11/8/1996; L 10/8/2016
1400-4	155	
1400-5	156	
1400-6	157	L 23/11/1972; L 25/8/2006; L 12/7/2013; L 10/8/2016; L 7/8/2023 ; L 17/2/2025
1500-1	162	L 11/7/1988; L13/6/1994; L1/8/2001
1500-2	163	L 18/9/1933; L 23/11/1972; L 24/4/1983; L 4/5/1984; L 11/7/1988;L 8/3/1989; L 27/11/1992; L 28/12/1992; L 2/12/1993; L 19/12/2002 (effective 1/1/2005); L 10/7/2005; L 25/8/2006; L 23/3/2007; L 18/12/2015; L 27/5/2016; L 23/7/2016 ; L 10/8/2016;L 7/8/2023, L 15/8/2023
1500-3	164	
1500-4	165	L 11/7/1988; L 13/6/1994; L 1/8/2001
1500-5	166	L 23/11/1972; L 24/4/1983; L 4/5/1984; L 11/7/1988; L 2/12/1993; L 13/6/1994; L 1/8/2001; L 10/7/2005; L 25/8/2006; L 10/8/2016
1500-6	167	L 24/4/1983; L 11/7/1988; L 10/8/2016
1500-7	168	L 24/4/1983; L 12/3/1998; L 10/8/2016; L 6/8/2021
1500-8	169	L 11/7/1988; L 13/6/1994; L 1/8/2001
1500-9	170	
1500-10	171	
1500-11	171-1	L 21/7/1992; L 13/6/1994; L 1/8/2001
1500-12	171-2	L 28/7/2014
1500-13	172	
1500-14	173	L 25/8/2006
1500-15	173*bis*	L 25/8/2006

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

1600-1	174	L 13/6/1994
1600-2	175	L 10/7/2005
1600-3	176	
1600-4	177	
1600-5	178	
1711-1	309	L 11/7/1988; L 2/12/1993; L 25/8/2006; L 10/12/2010; L 30/7/2013; L 18/12/2015; L 23/7/2016 ; L10/8/2016
1711-12	310	L 11/7/1988
1711-3	311	L 11/7/1988; L 10/12/2010
	312	L 11/7/1988; L 10/12/2010 ; abrogé par L 18/12/2015
1711-4	313	L 11/7/1988; Rgd 22/12/2000; L 10/12/2010; L 18/12/2015; L 7/8/2023 ; Rgd 25/10/2024
1711-5	314	L 11/7/1988; L 10/12/2010; L 27/5/2016; L 7/8/2023
1711-6	315	L 11/7/1988; L 7/8/2023
1711-7	316	L 11/7/1988; L 10/12/2010 ; L 30/7/2013; L 7/8/2023
1711-8	317	L 11/7/1988; L 10/12/2010 ; L 30/7/2013 ; L 18/12/2015
1711-9	318	L 11/7/1988; abrogé par L 10/12/2010 ; réintroduit par L 18/12/2015
1712-1	319	L 11/7/1988; L 10/12/2010; L 18/12/2015
1712-2	320	L 11/7/1988; L 10/12/2010; L 30/7/2013; L 18/12/2015
1712-3	321	L 11/7/1988
1712-4	322	L 11/7/1988; L 10/12/2010, L 30/7/2013
1712-5	323	L 11/7/1988; L 18/12/2015
1712-6	324	L 11/7/1988
1712-7	325	L 11/7/1988
1712-8	326	L 11/7/1988

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

1712-9	327	L 11/7/1988
1712-10	328	L 11/7/1988
1712-11	329	L 11/7/1988; L 18/12/2015
1712-12	330	L 11/7/1988; L 18/12/2015
1712-13	331	L 11/7/1988
1712-14	332	L 11/7/1988; L 10/12/2010, L 30/7/2013; L 18/12/2015
1712-15	333	L 11/7/1988; L 10/12/2010; L 18/12/2015
1712-16	334	L 11/7/1988
1712-17	335	L 11/7/1988
1712-18	336	L 11/7/1988; L 10/12/2010, L 30/7/2013; L 18/12/2015
1712-19	337	L 11/7/1988; L 18/12/2009; L 10/12/2010, L 30/7/2013; L 18/12/2015; L 23/7/2016; L 7/8/2023
1712-20	338	L 11/7/1988; L 18/12/2015; L 27/5/2016
1720-1	339	L 11/7/1988; L 10/12/2010; L 30/7/2013; L 18/12/2015; L 7/8/2023
1730-1	339*bis*	L 23/7/2016
1740-1	339*ter*	L 10/12/2010, L 30/7/2013 renuméroté par L 23/7/2016
1750-1	340	L 11/7/1988; L 18/12/2009; L 10/12/2010; L 18/12/2015 ; L 23/7/2016
1750-2	340*bis*	L 18/12/2015
1760-1	340*ter*	L 18/12/2015
1760-2	340*quater*	L 18/12/2015; L 7/8/2023
1760-3	340*quinquies*	L 18/12/2015
1760-4	340*sexies*	L 18/12/2015; L 27/5/2016
1760-5	340*septies*	L 18/12/2015
1760-6	340*octies*	L 18/12/2015

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

1770-1	341	L 11/7/1988; L 19/12/2002; L 18/12/2009; L 10/12/2010; L 30/7/2013; L 27/5/2016; L 7/8/2023
1780-1	341*bis*	L 10/12/2010; L 7/8/2023
1780-2	341-1	L 29/7/1993; abrogé par L 7/8/2023
1790-1	342	L 11/7/1988; L 30/7/2013; L 18/12/2015; abrogé par L 7/8/2023
	343	L 11/7/1988; L 8/12/1994; abrogé par L 10/12/2010
1790-2	344	L 11/7/1988; L 10/12/2010; L 30/7/2013
	344-1	L 11/7/1988; abrogé par L 10/12/2010
	204	L 4/5/1988; L 2/12/1993; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005); L 25/8/2006
	205	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	206	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	207	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	208	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	209	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	210	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	211	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	212	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	213	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	214	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

	215	L 4/5/1984; Rgd 22/12/2000; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	216	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	217	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	218	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	219	L 4/5/1984; L 29/7/1993; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	220	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	221	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	222	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	223	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	224	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	225	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	226	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	227	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	228	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	229	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	230	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

	231	L 4/5/1984; Rgd 22/12/2000; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	232	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	233	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	234	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	235	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	236	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	237	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	238	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	239	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	240	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	241	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	241-1	L 11/7/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	242	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	243	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	244	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	245	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

	246	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	247	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	248	L 4/5/1984; L 11/7/1988; L 29/7/1993; L 2/12/1993; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005); L 25/8/2006
	249	L 4/5/1984; L 29/7/1993; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	250	L 4/5/1984; L 11/7/1988; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	251	L 4/5/1984; L 27/11/1992; L 29/7/1993 ; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	252	L 4/5/1984; L 29/7/1993; L 2/12/1993; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	253	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	254	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	255	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	255-1	L 29/7/1993; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	256	L 4/5/1984; L 8/3/1989; L 11/8/1996; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	256-1	L 4/5/1988; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	256-2	L 11/7/1988; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	256-3	L 2/12/1993; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)
	256 *bis*	L 4/5/1984; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

	256 *ter*	L 4/5/1984; L 11/7/1988; L 19/12/2002 (abrogé avec effet 1/1/2005)

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Annexe VIII

Table de concordance entre l'ancienne numérotation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la nouvelle numérotation résultant du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017

Ancienne numérotation	Nouvelle numérotation
Section Ire	**Titre Ier**
Art. 1	Art. 100-1
Art. 2	Art. 100-2
Art. 3	Art. 100-3
Art. 4	Art. 100-4
Art. 4*bis*	Art. 100-5
Art. 4*ter*	Art. 100-6
Art. 5	Art. 100-7
Art. 6	Art. 100-8
Art. 7	Art. 100-9
Art. 8	Art. 100-10
Art. 9 abrogé (Loi du 27 mai 2016)	
Art. 10	Art. 100-11
Art. 11	Art. 100-12
Art. 11*bis*	Art. 100-13
Art. 11*ter*	Art. 100-14
Art. 11*quater*	Art. 100-15
Art. 12	Art. 100-16
Art. 12*bis*	Art. 100-17
Art. 12*ter*	Art. 100-18
Art. 12*quater*	Art. 100-19
Art. 12*quinquies*	Art. 100-20
Art. 12*sexies*	Art. 100-21
Art. 12*septies*	Art. 100-22
Art. 13	Art. 100-23
Section II	**Titre II**
Art. 14	Art. 200-1
Art. 15 abrogé (Loi du 10 août 2016)	

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Section III.	**Titre III**
Sous-section 1.	Titre III - Chapitre I[er]
Art. 16	Art. 310-1
Art. 17	Art. 310-2
Art. 18	Art. 310-3
Art. 19	Art. 310-4
Art. 20	Art. 310-5
Art. 21	Art. 310-6
Art. 22	Art. 310-7
Sous-section 2.	Titre III - Chapitre II
Art. 22-1	Art. 320-1
Art. 22-2	Art. 320-2
Art. 22-3	Art. 320-3
Art. 22-4	Art. 320-4
Art. 22-5	Art. 320-5
Art. 22-6	Art. 320-6
Art. 22-7	Art. 320-7
Art. 22-8	Art. 320-8
Art. 22-9	Art. 320-9
Section IV.	Titre IV
§ 1er.	Titre IV - Chapitre Ier
Art. 23	Art. 410-1
Art. 24 abrogé (Loi du 10 août 2016)	
Art. 25 abrogé (Loi du 10 août 2016)	
§ 2.	Titre IV - Chapitre II
Art. 26	Art. 420-1
Art. 26*bis*	Art. 420-2
Art. 26*ter*	Art. 420-3
Art. 26*quate*r	Art. 420-4
Art. 26*quinquies*	Art. 420-5
Art. 26*sexies*	Art. 420-6
Art. 26*septies*	Art. 420-7
Art. 26*octies*	Art. 420-8
Art.26*nonies*	Art. 420-9
Art. 26-1	Art. 420-10

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 26-2	Art. 420-11
Art. 26-3	Art. 420-12
Art. 26-4	Art. 420-13
Art. 26-5	Art. 420-14
Art. 27	Art. 420-15
Art. 28	Art. 420-16
Art. 29	Art. 420-17
Art. 30	Art. 420-18
Art. 31	Art. 420-19
Art. 31-1 abrogé (Loi du 10 août 2016)	
Art. 31-1	Art. 420-20
Art. 31-2	Art. 420-21
Art. 32	Art. 420-22
Art. 32-1	Art. 420-23
Art. 32-1 bis	Art. 420-24
Art. 32-2	Art. 420-25
Art. 32-3	Art. 420-26
Art. 32-4	Art. 420-27
Art. 33 abrogé (Loi du 10 juillet 2005)	
Art. 34 abrogé (Loi du 10 juillet 2005)	
Art. 35 abrogé (Loi du 10 juillet 2005)	
Art. 36 abrogé (Loi du 10 juillet 2005)	
§ 3.	Titre IV - Chapitre III
Art. 37	Art. 430-1
Art. 38	Art. 430-2
Art. 39	Art. 430-3
Art. 40	Art. 430-4
Art. 41	Art. 430-5
Art. 42	Art. 430-6
Art. 42*bis*	Art. 430-7
Art. 43	Art. 430-8
Art. 44 abrogé (Loi du 10 août 2016)	
Art. 45	Art. 430-9
Art. 46	Art. 430-10
Art. 47	Art. 430-11

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 48	Art. 430-12
Art. 49	Art. 430-13
Art. 49-1	Art. 430-14
Art. 49-2	Art. 430-15
Art. 49-3	Art. 430-16
Art. 49-4	Art. 430-17
Art. 49-5	Art. 430-18
Art. 49-6	Art. 430-19
Art. 49-6*bis*	Art. 430-20
Art. 49-7	Art. 430-21
Art. 49-8	Art. 430-22
Art. 49*bis*	Art. 430-23
§ 4	Titre IV - Chapitre IV
Sous § 1.	Section 1ère
Art. 50	Art. 441-1
Art. 51	Art. 441-2
Art. 51*bis*	Art. 441-3
Art. 52	Art. 441-4
Art. 53	Art. 441-5
Art. 54	Art. 441-6
Art. 55 abrogé (Loi du 8 mars 1989)	
Art. 56 abrogé (Loi du 8 mars 1989)	
Art. 57	Art. 441-7
Art. 58	Art. 441-8
Art. 59	Art. 441-9
Art. 60	Art. 441-10
Art. 60-1	Art. 441-11
Art. 60-2	Art. 441-12
Art. 60*bis*	Art. 441-13
Sous § 2.	Titre IV - Chapitre IV - Section 2
Art. 60*bis*-1	Art. 442-1
A.	Sous-section 1ere
Art. 60*bis*-2	Art. 442-2
Art. 60*bis*-3	Art. 442-3
Art. 60*bis*-4	Art. 442-4

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 60*bis*-5	Art. 442-5
Art. 60*bis*-6	Art. 442-6
Art. 60*bis*-7	Art. 442-7
Art. 60*bis*-8	Art. 442-8
Art. 60*bis*-9	Art. 442-9
Art. 60*bis*-10	Art. 442-10
B.	Sous-section 2
Art. 60*bis*-11	Art. 442-11
Art. 60*bis*-12	Art. 442-12
Art. 60*bis*-13	Art. 442-13
Art. 60*bis*-14	Art. 442-14
Art. 60*bis*-15	Art. 442-15
Art. 60*bis*-16	Art. 442-16
C.	Sous-section 3
Art. 60*bis*-17	Art. 442-17
Art. 60*bis*-18	Art. 442-18
Art. 60*bis*-19	Art. 442-19
Sous § 3.	Titre IV - Chapitre IV - Section 3
Art. 61	Art. 443-1
Art. 62	Art. 443-2
Sous § 4.	Titre IV - Chapitre IV - Section 4
Art. 63	Art. 444-1
Art. 63*bis*	Art. 444-2
Art. 64	Art. 444-3
Art. 64*bis*	Art. 444-4
Art. 65	Art. 444-5
Art. 66	Art. 444-6
§ 5.	Titre IV - Chapitre V
Art. 67	Art. 450-1
Art. 67*bis*	Art. 450-2
Art. 67-1	Art. 450-3
Art. 68	Art. 450-4
Art. 69	Art. 450-5
Art. 69-1	Art. 450-6
Art. 69-2	Art. 450-7

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 70	Art. 450-8
Art. 70*bis*	Art. 450-9
Art. 71	Art. 450-10
§ 6.	Titre IV - Chapitre VI
	Section 1ère
Art. 72	Art. 461-1
Art. 72-1	Art. 461-2
Art. 72-2	Art. 461-3
Art. 72-3	Art. 461-4
Art. 72-4	Art. 461-5
Art. 73	Art. 461-6
Art. 74	Art. 461-7
Art. 75	Art. 461-8
§ 7.	Section 2
Art. 76	Art. 462-1
Art. 77	Art. 462-2
Art. 78	Art. 462-3
§ 8.	Titre IV - Chapitre VII
Art. 79 abrogé (Loi du 10 août 2016)	
Art. 80 abrogé (Loi du 10 août 2016)	
Art. 81 abrogé (Loi du 10 août 2016)	
Art. 82 abrogé (Loi du 10 août 2016)	
Art. 83 abrogé (Loi du 10 août 2016)	
Art. 84	Art. 470-1
Art. 85	Art. 470-2
Art. 86	Art. 470-3
Art. 87	Art. 470-4
Art. 88	Art. 470-5
Art. 89	Art. 470-6
Art. 90	Art. 470-7
Art. 91	Art. 470-8
Art. 92	Art. 470-9
Art. 93	Art. 470-10
Art. 94	Art. 470-11
Art. 94-1	Art. 470-12

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 94-2	Art. 470-13
Art. 94-3	Art. 470-14
Art. 94-4	Art. 470-15
Art. 94-5	Art. 470-16
Art. 94-6	Art. 470-17
Art. 94-7	Art. 470-18
Art. 94-8	Art. 470-19
Art. 95	Art. 470-20 (Abrogé)
Art. 96 abrogé (Loi du 10 août 2016)	
Art. 97 abrogé (Loi du 10 août 2016)	
Art. 98	Art. 470-21
§ 9.	Titre IV - Chapitre VIII
Art. 99	Art. 480-1
Art. 100	Art. 480-2
Art. 101	Art. 480-3
§ 10.	Titre IV - Chapitre IX
Art. 101-1	Art. 490-1
Sous § 1.	Titre IV - Chapitre IX - Section 1ère
Art. 101-2	Art. 491-1
Art. 101-3	Art. 491-2
Art. 101-4	Art. 491-3
Art. 101-5	Art. 491-4
Art. 101-6	Art. 491-5
Art. 101-7	Art. 491-6
Art. 101-8	Art. 491-7
Art. 101-9	Art. 491-8
Art. 101-10	Art. 491-9
Sous § 2.	Titre IV - Chapitre IX - Section 2
Art. 101-11	Art. 492-1
Art. 101-12	Art. 492-2
Art. 101-13	Art. 492-3
Art. 101-14	Art. 492-4
Art. 101-15	Art. 492-5
Art. 101-16	Art. 492-6
Art. 101-17	Art. 492-7

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Section IV*bis*.	Titre V
Art. 101-18	Art. 500-1
Art. 101-19	Art. 500-2
Art. 101-20	Art. 500-3
Art. 101-21	Art. 500-4
Art. 101-22	Art. 500-5
Art. 101-23	Art. 500-6
Art. 101-24	Art. 500-7
Art. 101-25	Art. 500-8
Art. 101-26	Art. 500-9
Section V.	Titre VI
Art. 102	Art. 600-1
Art. 103	Art. 600-2
Art. 104 abrogé (Loi du 12 juillet 2013)	
Art. 105	Art. 600-3
Art. 106	Art. 600-4
Art. 107	Art. 600-5
Art. 108	Art. 600-6
Art. 109	Art. 600-7
Art. 110	Art. 600-8
Art. 111	Art. 600-9
Art. 112	Art. 600-10
Section VI.	Titre VIII
Sous-section 1.	Chapitre Ier
§ 1er.	Section 1ère
Art. 113	Art. 811-1
Art. 114	Art. 811-2
Art. 115	Art. 811-3
Art. 116	Art. 811-4
Art. 117	Art. 811-5
Art. 117*bis*	Art. 811-6
Art. 118	Art. 811-7
§ 2.	Titre VIII - Chapitre Ier - Section 2
Art. 119	Art. 812-1
Art. 120	Art. 812-2

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 121	Art. 812-3
Art. 122	Art. 812-4
Art. 123	Art. 812-5
Art. 124	Art. 812-6
Art. 125	Art. 812-7
Art. 126	Art. 812-8
Art. 127	Art. 812-9
Art. 128	Art. 812-10
§ 3.	Titre VIII - Chapitre Ier - Section 3
Art. 129	Art. 813-1
Art. 130	Art. 813-2
Art. 131	Art. 813-3
Art. 132	Art. 813-4
Art. 133	Art. 813-5
Art. 134	Art. 813-6
Art. 135	Art. 813-7
Art. 136	Art. 813-8
Art. 137	Art. 813-9
Sous-section 2.	Titre VIII - Chapitre II
Art. 137-1	Art. 820-1
Art. 137-2	Art. 820-2
Art. 137-3	Art. 820-3
Art. 137-4	Art. 820-4
Art. 137-5	Art. 820-5
Art. 137-6	Art. 820-6
Art. 137-7 abrogé (Loi du 23 juillet 2016(2))	
Art. 137-8	Art. 820-7
Art. 137-9	Art. 820-8
Art. 137-10	Art. 820-9
Sous-section 3.	Titre VIII - Chapitre III
§ 1er.	Section 1ère
Sous-§ 1er.	Sous-section 1ere
Art. 137-11	Art. 831-1
Sous-§ 2.	Sous-section 2
Art. 137-12	Art. 831-2

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 137-13	Art. 831-3
Sous-§ 3.	Sous-section 3
Art. 137-14	Art. 831-4
§ 2.	Titre VIII - Chapitre III - Section 2
Sous-§ 1er.	Sous-section 1ere
A.	
Art. 137-15	Art. 832-1
Art. 137-16	Art. 832-2
B.	
Art. 137-17	Art. 832-3
Art. 137-18	Art. 832-4
Sous-§ 2.	Sous-section 2
Art. 137-19	Art. 832-5
Art. 137-20	Art. 832-6
Art. 137-21	Art. 832-7
Sous-§ 3.	Sous-section 3
Art. 137-22	Art. 832-8
§ 4.	Titre VIII - Chapitre III - Section 3
Sous-§ 1er.	Sous-section 1ere
A.	
Art. 137-23	Art. 833-1
Art. 137-24	Art. 833-2
Art. 137-25	Art. 833-3
B.	
Art. 137-26	Art. 833-4
Art. 137-27	Art. 833-5
C.	
C 1.	
Art. 137-28	Art. 833-6
Art. 137-29	Art. 833-7
Art. 137-30	Art. 833-8
Art. 137-31	Art. 833-9
C 2.	
I.	
Art. 137-32	Art. 833-10

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

II.	
Art. 137-33	Art. 833-11
Art. 137-34	Art. 833-12
Art. 137-35	Art. 833-13
C 3.	
I.	
Art. 137-36	Art. 833-14
II.	
Art. 137-37	Art. 833-15
Art. 137-38	Art. 833-16
C.4.	
I.	
Art. 137-39	Art. 833-17
II.	
Art. 137-40	Art. 833-18
Art. 137-41	Art. 833-19
Sous-§ 2.	Sous-section 2
A.	
Art. 137-42	Art. 833-20
B.	
Art. 137-43	Art. 833-21
Art. 137-44	Art. 833-22
C.	
Art. 137-45	Art. 833-23
D.	
Art. 137-46	Art. 833-24
Sous-§ 3.	Sous-section 3
Art. 137-47	Art. 833-25 (Abrogé)
§ 5.	Titre VIII - Chapitre III - Section 4
Art. 137-48	Art. 834-1
Art. 137-49	Art. 834-2
Art. 137-50	Art. 834-3
Art. 137-51	Art. 834-4
Art. 137-52	Art. 834-5
Art. 137-53	Art. 834-6

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

§ 6.	Titre VIII - Chapitre III - Section 5
Art. 137-54	Art. 835-1
§ 7.	Titre VIII - Chapitre III - Section 6
Art. 137-55	Art. 836-1
Art. 137-56	Art. 836-2
§ 8.	Titre VIII - Chapitre III - Section 7
Art. 137-57	Art. 837-1
Art. 137-58	Art. 837-2
Art. 137-59	Art. 837-3
§ 9.	Titre VIII - Chapitre III - Section 8
Art. 137-60	Art. 838-1
Art. 137-61	Art. 838-2
§ 10.	Titre VIII - Chapitre III - Section 9
Art. 137-62	Art. 839-1
Section VII.	**Titre IX**
Art. 138	Art. 900-1
Art. 139	Art. 900-2
Art. 140	Art. 900-3
Section VIII.	**Titre XI**
Art. 141	Art. 1100-1
Art. 142	Art. 1100-2
Art. 143	Art. 1100-3
Art. 144	Art. 1100-4
Art. 145	Art. 1100-5
Art. 146	Art. 1100-6
Art. 146*bis*	Art. 1100-7
Art. 147	Art. 1100-8
Art. 148	Art. 1100-9
Art. 148*bis*	Art. 1100-10
Art. 148*ter*	Art. 1100-11
Art. 148*quater*	Art. 1100-12
Art. 149	Art. 1100-13
Art. 150	Art. 1100-14
Art. 151	Art. 1100-15

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Section IX.	**Titre XIV**
Art. 152	Art. 1400-1
Art. 153	Art. 1400-2
Art. 154	Art. 1400-3
Art. 155	Art. 1400-4
Art. 156	Art. 1400-5
Art. 157	Art. 1400-6
Section X.	**Titre XIII**
Art. 158	Art. 1300-1
Art. 159	Art. 1300-2
Art. 160	Art. 1300-3
Art. 160-1	Art. 1300-4
Art. 160-2	Art. 1300-5
Art. 160-3	Art. 1300-6
Art. 160-4	Art. 1300-7
Art. 160-5	Art. 1300-8
Art. 160-6	Art. 1300-9
Art. 160-7	Art. 1300-10
Art. 160-8	Art. 1300-11
Art. 160-9	Art. 1300-12
Art. 160-10	Art. 1300-13
Art. 160-11	Art. 1300-14
Art. 161 abrogé (Loi du 10 juillet 2005)	
Section XI.	Titre XV
Art. 162	Art. 1500-1
Art. 163	Art. 1500-2
Art. 164	Art. 1500-3
Art. 165	Art. 1500-4
Art. 166	Art. 1500-5
Art. 167	Art. 1500-6
Art. 168	Art. 1500-7
Art. 169	Art. 1500-8
Art. 170	Art. 1500-9
Art. 171	Art. 1500-10
Art. 171-1	Art. 1500-11

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 171-2	Art. 1500-12
Art. 172	Art. 1500-13
Art. 173	Art. 1500-14
Art. 173*bis*	Art. 1500-15
Dispositions additionnelles	Titre XVI
Art. 174	Art. 1600-1
Art. 175	Art. 1600-2
Art. 176	Art. 1600-3
Art. 177	Art. 1600-4
Art. 178	Art. 1600-5
Section XII.	**Titre VII**
Sous-section 1.	Chapitre Ier
Art. 179	Art. 710-1
Art. 180	Art. 710-2
Art. 180-1	Art. 710-3
Art. 181	Art. 710-4
Art. 182	Art. 710-5
Art. 183	Art. 710-6
Art. 184	Art. 710-7
Art. 185	Art. 710-8
Art. 186	Art. 710-9
Art. 187	Art. 710-10
Art. 188	Art. 710-11
Art. 189	Art. 710-12
Art. 190	Art. 710-13
Art. 191	Art. 710-14
Art. 191*bis*	Art. 710-15
Art. 192	Art. 710-16
Art. 193	Art. 710-17
Art. 194	Art. 710-18
Art. 195	Art. 710-19
Art. 195*bis*	Art. 710-20
Art. 196	Art. 710-21
Art. 196*bis*	Art. 710-22
Art. 197	Art. 710-23

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 198	Art. 710-24
Art. 198*bis*	Art. 710-25
Art. 199	Art. 710-26
Art. 200	Art. 710-27
Art. 200-1	Art. 710-28
Art. 200-2	Art. 710-29
Art. 201	Art. 710-30
Art. 202	Art. 710-31
Sous-section 2.	Titre VII - Chapitre II
Art. 202-1	Art. 720-1
Art. 202-2	Art. 720-2
Art. 202-3	Art. 720-3
Art. 202-4	Art. 720-4
Art. 202-5	Art. 720-5
Art. 202-6	Art. 720-6
Section XII*bis.*	**Titre XII**
Art. 203	Art. 1200-1
Art. 203-1	Art. 1200-2
Section XIII. **Loi du 19 décembre 2002 (Art. 204 à 257ter abrogés)**	
Section XIV.	Titre X
	Chapitre II
Art. 257	Art. 1020-1
Art. 258	Art. 1020-2
Art. 259	Art. 1020-3
Art. 260	Art. 1020-4
Sous-section I.	Titre X - Chapitre II - Section 1ere
Art. 261	Art. 1021-1
Art. 262	Art. 1021-2
Art. 263	Art. 1021-3
Art. 264	Art. 1021-4
Art. 265	Art. 1021-5
Art. 266	Art. 1021-6
Art. 267	Art. 1021-7

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 267*bis*	Art. 1021-8
Art. 268	Art. 1021-9
Art. 269	Art. 1021-10
Art. 270	Art. 1021-11
Art. 271	Art. 1021-12
Art. 272	Art. 1021-13
Art. 273	Art. 1021-14
Art. 273*bis*	Art. 1021-15
Art. 273*ter*	Art. 1021-16
Art. 274	Art. 1021-17
Art. 275	Art. 1021-18
Art. 276	Art. 1021-19
Sous-section II.	Titre X - Chapitre II - Section 2
Art. 277	Art. 1022-1
Sous-section III.	Titre X - Chapitre II - Section 3
Art. 278	Art. 1023-1
Art. 279	Art. 1023-2
Art. 280	Art. 1023-3
Art. 281	Art. 1023-4
Art. 282	Art. 1023-5
Art. 283	Art. 1023-6
Sous-section IV.	Titre X - Chapitre II - Section 4
Art. 284	Art. 1024-1
Section XV.	Titre X - Chapitre III
Art. 285	Art. 1030-1
Art. 286	Art. 1030-2
Art. 287	Art. 1030-3
Art. 288	Art. 1030-4
Sous-section I.	Titre X - Chapitre III - Section 1ère
Art. 289	Art. 1031-1
Art. 290	Art. 1031-2
Art. 291	Art. 1031-3
Art. 292	Art. 1031-4
Art. 293	Art. 1031-5
Art. 294	Art. 1031-6

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 295	Art. 1031-7
Art. 296	Art. 1031-8
Art. 296*bis*	Art. 1031-9
Art. 297	Art. 1031-10
Art. 298	Art. 1031-11
Art. 299	Art. 1031-12
Art. 300	Art. 1031-13
Art. 301	Art. 1031-14
Art. 302	Art. 1031-15
Art. 303	Art. 1031-16
Art. 304	Art. 1031-17
Art. 305	Art. 1031-18
Art. 306	Art. 1031-19
Sous-section II.	Titre X - Chapitre III - Section 2
Art. 307	Art. 1032-1
Sous-section III.	Titre X - Chapitre III - Section 3
Art. 308	Art. 1033-1
Section XV*bis*	Titre X - Chapitre IV
Art. 308*bis*-1	Art. 1040-1
Art. 308*bis*-2	Art. 1040-2
Art. 308*bis*-3	Art. 1040-3
Art. 308*bis*-4	Art. 1040-4
Art. 308*bis*-5	Art. 1040-5
Section XVter.	**Titre X - Chapitre V**
Art. 308*bis*-6	Art. 1050-1
Art. 308*bis*-7	Art. 1050-2
Art. 308*bis*-8	Art. 1050-3
Art. 308*bis*-9	Art. 1050-4
Art. 308*bis*-10	Art. 1050-5
Art. 308*bis*-11	Art. 1050-6
Art. 308*bis*-12	Art. 1050-7
Art. 308*bis*-13	Art. 1050-8
Art. *308bis*-14	Art. 1050-9

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Section XVquater.	**Titre X**
	Chapitre Ier
Art. 308*bis*-15	Art. 1010-1
Art. 308*bis*-16	Art. 1010-2
Art. 308*bis*-17	Art. 1010-3
Art. 308*bis*-18	Art. 1010-4
Art. *308bis*-19	Art. 1010-5
Art. 308*bis*-20	Art. 1010-6
Art. 308bis-21	Art. 1010-7
Art. 308*bis*-22	Art. 1010-8
Art. 308*bis*-23	Art. 1010-9
Art. 308*bis*-24	Art. 1010-10
Art. 308*bis*-25	Art. 1010-11
Art. 308*bis*-26	Art. 1010-12
Sous-section 1.	Titre XVII - Chapitre Ier
	Section 1ère
Art. 309	Art. 1711-1
Art. 310	Art. 1711-2
Art. 311	Art. 1711-3
Art. 312 abrogé (Loi du 18 décembre 2015)	
Art. 313	Art. 1711-4
Art. 314	Art. 1711-5
Art. 315	Art. 1711-6
Art. 316	Art. 1711-7
Art. 317	Art. 1711-8
Art. 318	Art. 1711-9
Sous-section 2.	Section 2
Art. 319	Art. 1712-1
Art. 320	Art. 1712-2
Art. 321	Art. 1712-3
Art. 322	Art. 1712-4
Art. 323	Art. 1712-5
Art. 324	Art. 1712-6
Art. 325	Art. 1712-7
Art. 326	Art. 1712-8

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 327	Art. 1712-9
Art. 328	Art. 1712-10
Art. 329	Art. 1712-11
Art. 330	Art. 1712-12
Art. 331	Art. 1712-13
Art. 332	Art. 1712-14
Art. 333	Art. 1712-15
Art. 334	Art. 1712-16
Art. 335	Art. 1712-17
Art. 336	Art. 1712-18
Art. 337	Art. 1712-19
Art. 338	Art. 1712-20
Sous-section 3.	Titre XVII - Chapitre II
Art. 339	Art. 1720-1
Sous-section 3*bis*.	Titre XVII - Chapitre III
Art. 339*bis*	Art. 1730-1
Sous-section 3*ter*.	Titre XVII - Chapitre IV
Art. 339*ter*	Art. 1740-1
Sous-section 4.	Titre XVII - Chapitre V
Art. 340	Art. 1750-1
Art. 340*bis*	Art. 1750-2
Sous-section 4*bis*.	Titre XVII - Chapitre VI
Art. 340*ter*	Art. 1760-1
Art. 340*quater*	Art. 1760-2
Art. 340*quinquies*	Art. 1760-3
Art. 340*sexies*	Art. 1760-4
Art. 340*septies*	Art. 1760-5
Art. 340*octies*	Art. 1760-6
Sous-section 5.	Titre XVII - Chapitre VII
Art. 341	Art. 1770-1
Sous-section 6.	Titre XVII - Chapitre VIII
Art. 341*bis*	Art. 1780-1
Art. 341-1	Art. 1780-2 (Abrogé)
Sous-section 7.	Titre XVII - Chapitre IX
Art. 342	Art. 1790-1 (Abrogé)

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 343 abrogé (Loi du 10 décembre 2010)	
Art. 344	Art. 1790-2
Art. 344-1 abrogé (Loi du 10 décembre 2010)	

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Annexe IX

Table de concordance entre la nouvelle et l'ancienne numérotation de la version coordonnée suivant règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

Texte coordonné	Ancienne numérotation
Titre Ier	**Section Ire**
Art. 100-1	Art. 1
Art. 100-2	Art. 2
Art. 100-3	Art. 3
Art. 100-4	Art. 4
Art. 100-5	Art. *4bis*
Art. 100-6	Art. *4ter*
Art. 100-7	Art. 5
Art. 100-8	Art. 6
Art. 100-9	Art. 7
Art. 100-10	Art. 8
	Art. 9 **abrogé** (Loi du 27 mai 2016)
Art. 100-11	Art. 10
Art. 100-12	Art. 11
Art. 100-13	Art. 11 *bis*
Art. 100-14	Art. 11 *ter*
Art. 100-15	Art. 11 *quater*
Art. 100-16	Art. 12
Art. 100-17	Art. *12bis*
Art. 100-18	Art. 12*ter*
Art. 100-19	Art. 12q*uater*
Art. 100-20	Art. 12*quinquies*

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 100-21	Art. 12*sexies*
Art. 100-22	Art. 12*septies*
Art. 100-23	Art. 13
Titre II	**Section II**
Art. 200-1	Art. 14
	Art. 15 **abrogé** (Loi du 10 août 2016)
Titre III	**Section III.**
Titre III - Chapitre Ier	*Sous-section 1.*
Art. 310-1	Art. 16
Art. 310-2	Art. 17
Art. 310-3	Art. 18
Art. 310-4	Art. 19
Art. 310-5	Art. 20
Art. 310-6	Art. 21
Art. 310-7	Art. 22
Titre III - Chapitre II	*Sous-section 2.*
Art. 320-1	Art. 22-1
Art. 320-2	Art. 22-2
Art. 320-3	Art. 22-3
Art. 320-4	Art. 22-4
Art. 320-5	Art. 22-5
Art. 320-6	Art. 22-6
Art. 320-7	Art. 22-7
Art. 320-8	Art. 22-8
Art. 320-9	Art. 22-9

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Titre IV	Section IV.
Titre IV - Chapitre I[er]	**§ 1[er.]**
Art. 410-1	Art. 23
	Art. 24 **abrogé** (Loi du 10 août 2016)
	Art. 25 **abrogé** (Loi du 10 août 2016)
Titre IV - Chapitre II	**§ 2.**
Art. 420-1	Art. 26
Art. 420-2	Art. 26*bis*
Art. 420-3	Art. 26*ter*
Art. 420-4	Art. 26*quater*
Art. 420-5	Art. 26*quinquies*
Art. 420-6	Art. 26*sexies*
Art. 420-7	Art. *26septies*
Art. 420-8	Art. 26*octies*
Art. 420-9	Art.26*nonies*
Art. 420-10	Art. 26-1
Art. 420-11	Art. 26-2
Art. 420-12	Art. 26-3
Art. 420-13	Art. 26-4
Art. 420-14	Art. 26-5
Art. 420-15	Art. 27
Art. 420-16	Art. 28
Art. 420-17	Art. 29
Art. 420-18	Art. 30
Art. 420-19	Art. 31
	Art. 31-1 **abrogé** (Loi du 10 août 2016)
Art. 420-20	Art. 31-1
Art. 420-21	Art. 31-2

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 420-22	Art. 32
Art. 420-23	Art. 32-1
Art. 420-24	Art. 32-1 *bis*
Art. 420-25	Art. 32-2
Art. 420-26	Art. 32-3
Art. 420-27	Art. 32-4
	Art. 33 **abrogé** (Loi du 10 juillet 2005)
	Art. 34 **abrogé** (Loi du 10 juillet 2005)
	Art. 35 **abrogé** (Loi du 10 juillet 2005)
	Art. 36 **abrogé** (Loi du 10 juillet 2005)
Titre IV - Chapitre III	**§ 3.**
Art. 430-1	Art. 37
Art. 430-2	Art. 38
Art. 430-3	Art. 39
Art. 430-4	Art. 40
Art. 430-5	Art. 41
Art. 430-6	Art. 42
Art. 430-7	Art. 42bis
Art. 430-8	Art. 43
	Art. 44 **abrogé** (Loi du 10 août 2016)
Art. 430-9	Art. 45
Art. 430-10	Art. 46
Art. 430-11	Art. 47
Art. 430-12	Art. 48
Art. 430-13	Art. 49
Art. 430-14	Art. 49-1
Art. 430-15	Art. 49-2
Art. 430-16	Art. 49-3

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 430-17	Art. 49-4
Art. 430-18	Art. 49-5
Art. 430-19	Art. 49-6
Art. 430-20	Art. 49-6*bis*
Art. 430-21	Art. 49-7
Art. 430-22	Art. 49-8
Art. 430-23	Art. 49*bis*
Titre IV - Chapitre IV	**§ 4**
Section 1ère	Sous § 1.
Art. 441-1	Art. 50
Art. 441-2	Art. 51
Art. 441-3	Art. 51 *bis*
Art. 441-4	Art. 52
Art. 441-5	Art. 53
Art. 441-6	Art. 54
	Art. 55 **abrogé** (Loi du 8 mars 1989)
	Art. 56 **abrogé** (Loi du 8 mars 1989)
Art. 441-7	Art. 57
Art. 441-8	Art. 58
Art. 441-9	Art. 59
Art. 441-10	Art. 60
Art. 441-11	Art. 60-1
Art. 441-12	Art. 60-2
Art. 441-13	Art. 60*bis*

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Titre IV - Chapitre IV - *Section 2*	*Sous § 2.*
Art. 442-1	Art. 60*bis*-1
Sous-section 1ère	**A.**
Art. 442-2	Art. 60*bis*-2
Art. 442-3	Art. 60*bis*-3
Art. 442-4	Art. 60*bis*-4
Art. 442-5	Art. 60*bis*-5
Art. 442-6	Art. 60*bis*-6
Art. 442-7	Art. 60*bis*-7
Art. 442-8	Art. 60*bis*-8
Art. 442-9	Art. 60*bis*-9
Art. 442-10	Art. 60*bis*-10
Sous-section 2	**B.**
Art. 442-11	Art. 60*bis*-11
Art. 442-12	Art. 60*bis*-12
Art. 442-13	Art. 60*bis*-13
Art. 442-14	Art. 60*bis*-14
Art. 442-15	Art. 60*bis*-15
Art. 442-16	Art. 60*bis*-16
Sous-section 3	**C.**
Art. 442-17	Art. 60*bis*-17
Art. 442-18	Art. 60*bis*-18
Art. 442-19	Art. 60*bis*-19
Titre IV - Chapitre IV - *Section 3*	*Sous § 3.*
Art. 443-1	Art. 61
Art. 443-2	Art. 62
Titre IV - Chapitre IV - *Section 4*	*Sous § 4.*
Art. 444-1	Art. 63

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 444-2	Art. 63*bis*
Art. 444-3	Art. 64
Art. 444-4	Art. 64*bis*
Art. 444-5	Art. 65
Art. 444-6	Art. 66
Titre IV - Chapitre V	**§ 5.**
Art. 450-1	Art. 67
Art. 450-2	Art. 67*bis*
Art. 450-3	Art. 67-1
Art. 450-4	Art. 68
Art. 450-5	Art. 69
Art. 450-6	Art. 69-1
Art. 450-7	Art. 69-2
Art. 450-8	Art. 70
Art. 450-9	Art. 70*bis*
Art. 450-10	Art. 71
Titre IV - Chapitre VI	**§ 6.**
Section 1ère	
Art. 461-1	Art. 72
Art. 461-2	Art. 72-1
Art. 461-3	Art. 72-2
Art. 461-4	Art. 72-3
Art. 461-5	Art. 72-4
Art. 461-6	Art. 73
Art. 461-7	Art. 74
Art. 461-8	Art. 75
Section 2	**§ 7.**
Art. 462-1	Art. 76

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 462-2	Art. 77
Art. 462-3	Art. 78
Titre IV - Chapitre VII	**§ 8.**
	Art. 79 **abrogé** (Loi du 10 août 2016)
	Art. 80 **abrogé** (Loi du 10 août 2016)
	Art. 81 **abrogé** (Loi du 10 août 2016)
	Art. 82 **abrogé** (Loi du 10 août 2016)
	Art. 83 **abrogé** (Loi du 10 août 2016)
Art. 470-1	Art. 84
Art. 470-2	Art. 85
Art. 470-3	Art. 86
Art. 470-4	Art. 87
Art. 470-5	Art. 88
Art. 470-6	Art. 89
Art. 470-7	Art. 90
Art. 470-8	Art. 91
Art. 470-9	Art. 92
Art. 470-10	Art. 93
Art. 470-11	Art. 94
Art. 470-12	Art. 94-1
Art. 470-13	Art. 94-2
Art. 470-14	Art. 94-3
Art. 470-15	Art. 94-4
Art. 470-16	Art. 94-5
Art. 470-17	Art. 94-6
Art. 470-18	Art. 94-7
Art. 470-19	Art. 94-8
Art. 470-20 (Abrogé)	Art. 95

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

	Art. 96 **abrogé** (Loi du 10 août 2016)
	Art. 97 **abrogé** (Loi du 10 août 2016)
Art. 470-21	Art. 98
Titre IV - Chapitre VIII	**§ 9.**
Art. 480-1	Art. 99
Art. 480-2	Art. 100
Art. 480-3	Art. 101
Titre IV - Chapitre IX	**§ 10.**
Art. 490-1	Art. 101-1
Titre IV - Chapitre IX - *Section 1ère*	*Sous § 1.*
Art. 491-1	Art. 101-2
Art. 491-2	Art. 101-3
Art. 491-3	Art. 101-4
Art. 491-4	Art. 101-5
Art. 491-5	Art. 101-6
Art. 491-6	Art. 101-7
Art. 491-7	Art. 101-8
Art. 491-8	Art. 101-9
Art. 491-9	Art. 101-10
Titre IV - Chapitre IX - *Section 2*	*Sous § 2.*
Art. 492-1	Art. 101-11
Art. 492-2	Art. 101-12
Art. 492-3	Art. 101-13
Art. 492-4	Art. 101-14
Art. 492-5	Art. 101-15
Art. 492-6	Art. 101-16
Art. 492-7	Art. 101-17

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Titre V	**Section IV*bis.***
Art. 500-1	Art. 101-18
Art. 500-2	Art. 101-19
Art. 500-3	Art. 101-20
Art. 500-4	Art. 101-21
Art. 500-5	Art. 101-22
Art. 500-6	Art. 101-23
Art. 500-7	Art. 101-24
Art. 500-8	Art. 101-25
Art. 500-9	Art. 101-26
Titre VI	**Section V.**
Art. 600-1	Art. 102
Art. 600-2	Art. 103
	Art. 104 **abrogé** (Loi du 12 juillet 2013)
Art. 600-3	Art. 105
Art. 600-4	Art. 106
Art. 600-5	Art. 107
Art. 600-6	Art. 108
Art. 600-7	Art. 109
Art. 600-8	Art. 110
Art. 600-9	Art. 111
Art. 600-10	Art. 112

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Titre VII	**Section XII.**
Chapitre I[er]	*Sous-section 1.*
Art. 710-1	Art. 179
Art. 710-2	Art. 180
Art. 710-3	Art. 180-1
Art. 710-4	Art. 181
Art. 710-5	Art. 182
Art. 710-6	Art. 183
Art. 710-7	Art. 184
Art. 710-8	Art. 185
Art. 710-9	Art. 186
Art. 710-10	Art. 187
Art. 710-11	Art. 188
Art. 710-12	Art. 189
Art. 710-13	Art. 190
Art. 710-14	Art. 191
Art. 710-15	Art. 191*bis*
Art. 710-16	Art. 192
Art. 710-17	Art. 193
Art. 710-18	Art. 194
Art. 710-19	Art. 195
Art. 710-20	Art. 195*bis*
Art. 710-21	Art. 196
Art. 710-22	Art. 196*bis*
Art. 710-23	Art. 197
Art. 710-24	Art. 198
Art. 710-25	Art. 198*bis*
Art. 710-26	Art. 199

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 710-27	Art. 200
Art. 710-28	Art. 200-1
Art. 710-29	Art. 200-2
Art. 710-30	Art. 201
Art. 710-31	Art. 202
Titre VII - Chapitre II	*Sous-section 2.*
Art. 720-1	Art. 202-1
Art. 720-2	Art. 202-2
Art. 720-3	Art. 202-3
Art. 720-4	Art. 202-4
Art. 720-5	Art. 202-5
Art. 720-6	Art. 202-6
Titre VIII	**Section VI.**
Chapitre Ier	*Sous-section 1.*
*Section 1ère*	**§ 1er.**
Art. 811-1	Art. 113
Art. 811-2	Art. 114
Art. 811-3	Art. 115
Art. 811-4	Art. 116
Art. 811-5	Art. 117
Art. 811-6	Art. 117*bis*
Art. 811-7	Art. 118
Titre VIII - Chapitre Ier - *Section 2*	**§ 2.**
Art. 812-1	Art. 119
Art. 812-2	Art. 120
Art. 812-3	Art. 121
Art. 812-4	Art. 122
Art. 812-5	Art. 123

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 812-6	Art. 124
Art. 812-7	Art. 125
Art. 812-8	Art. 126
Art. 812-9	Art. 127
Art. 812-10	Art. 128
Titre VIII - Chapitre I[er] - *Section 3*	**§ 3.**
Art. 813-1	Art. 129
Art. 813-2	Art. 130
Art. 813-3	Art. 131
Art. 813-4	Art. 132
Art. 813-5	Art. 133
Art. 813-6	Art. 134
Art. 813-7	Art. 135
Art. 813-8	Art. 136
Art. 813-9	Art. 137
Titre VIII - Chapitre II	*Sous-section 2.*
Art. 820-1	Art. 137-1
Art. 820-2	Art. 137-2
Art. 820-3	Art. 137-3
Art. 820-4	Art. 137-4
Art. 820-5	Art. 137-5
Art. 820-6	Art. 137-6
	Art. 137-7 **abrogé** (Loi du 23 juillet 2016(2))
Art. 820-7	Art. 137-8
Art. 820-8	Art. 137-9
Art. 820-9	Art. 137-10

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Titre VIII - Chapitre III	*Sous-section 3.*
Section 1ère	**§ 1er.**
Sous-section 1ère	*Sous-§ 1er.*
Art. 831-1	Art. 137-11
Sous-section 2	*Sous-§ 2.*
Art. 831-2	Art. 137-12
Art. 831-3	Art. 137-13
Sous-section 3	*Sous-§ 3.*
Art. 831-4	Art. 137-14
Titre VIII - Chapitre III - *Section 2*	**§ 2.**
Sous-section 1ère	*Sous-§ 1er.*
	A.
Art. 832-1	Art. 137-15
Art. 832-2	Art. 137-16
	B.
Art. 832-3	Art. 137-17
Art. 832-4	Art. 137-18
Sous-section 2	*Sous-§ 2.*
Art. 832-5	Art. 137-19
Art. 832-6	Art. 137-20
Art. 832-7	Art. 137-21
Sous-section 3	*Sous-§ 3.*
Art. 832-8	Art. 137-22

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Titre VIII - Chapitre III - *Section 3*	**§ 4.**
Sous-section 1ère	*Sous-§ 1er.*
	A.
Art. 833-1	Art. 137-23
Art. 833-2	Art. 137-24
Art. 833-3	Art. 137-25
	B.
Art. 833-4	Art. 137-26
Art. 833-5	Art. 137-27
	C.
	C 1.
Art. 833-6	Art. 137-28
Art. 833-7	Art. 137-29
Art. 833-8	Art. 137-30
Art. 833-9	Art. 137-31
	C 2.
	I.
Art. 833-10	Art. 137-32
	II.
Art. 833-11	Art. 137-33
Art. 833-12	Art. 137-34
Art. 833-13	Art. 137-35
	C 3.
	I.
Art. 833-14	Art. 137-36
	II.
Art. 833-15	Art. 137-37
Art. 833-16	Art. 137-38

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

	C 4.
	I.
Art. 833-17	Art. 137-39
	II.
Art. 833-18	Art. 137-40
Art. 833-19	Art. 137-41
Sous-section 2	*Sous-§ 2.*
	A.
Art. 833-20	Art. 137-42
	B.
Art. 833-21	Art. 137-43
Art. 833-22	Art. 137-44
	C.
Art. 833-23	Art. 137-45
	D.
Art. 833-24	Art. 137-46
Sous-section 3	*Sous-§ 3.*
Art. 833-25 (Abrogé)	Art. 137-47
Titre VIII - Chapitre III - *Section 4*	**§ 5.**
Art. 834-1	Art. 137-48
Art. 834-2	Art. 137-49
Art. 834-3	Art. 137-50
Art. 834-4	Art. 137-51
Art. 834-5	Art. 137-52
Art. 834-6	Art. 137-53

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Titre VIII - Chapitre III - *Section 5*	**§ 6.**
Art. 835-1	Art. 137-54
Titre VIII - Chapitre III - *Section 6*	**§ 7.**
Art. 836-1	Art. 137-55
Art. 836-2	Art. 137-56
Titre VIII - Chapitre III - *Section 7*	**§ 8.**
Art. 837-1	Art. 137-57
Art. 837-2	Art. 137-58
Art. 837-3	Art. 137-59
Titre VIII - Chapitre III - *Section 8*	**§ 9.**
Art. 838-1	Art. 137-60
Art. 838-2	Art. 137-61
Titre VIII - Chapitre III - *Section 9*	**§ 10.**
Art. 839-1	Art. 137-62
Titre IX	**Section VII.**
Art. 900-1	Art. 138
Art. 900-2	Art. 139
Art. 900-3	Art. 140
Titre X	**Section XV*quater.***
Chapitre Ier	
Art. 1010-1	Art. 308*bis*-15
Art. 1010-2	Art. 308*bis*-16
Art. 1010-3	Art. 308*bis*-17
Art. 1010-4	Art. 308*bis*-18
Art. 1010-5	Art. 308*bis*-19
Art. 1010-6	Art. 308*bis*-20
Art. 1010-7	Art. 308*bis*-21
Art. 1010-8	Art. 308*bis*-22

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 1010-9	Art. 308*bis*-23
Art. 1010-10	Art. 308*bis*-24
Art. 1010-11	Art. 308*bis*-25
Art. 1010-12	Art. 308*bis*-26
Titre X	**Section XIV.**
Chapitre II	
Art. 1020-1	Art. 257
Art. 1020-2	Art. 258
Art. 1020-3	Art. 259
Art. 1020-4	Art. 260
Titre X - Chapitre II - *Section 1ère*	*Sous-section I.*
Art. 1021-1	Art. 261
Art. 1021-2	Art. 262
Art. 1021-3	Art. 263
Art. 1021-4	Art. 264
Art. 1021-5	Art. 265
Art. 1021-6	Art. 266
Art. 1021-7	Art. 267
Art. 1021-8	Art. 267*bis*
Art. 1021-9	Art. 268
Art. 1021-10	Art. 269
Art. 1021-11	Art. 270
Art. 1021-12	Art. 271
Art. 1021-13	Art. 272
Art. 1021-14	Art. 273
Art. 1021-15	Art. 273*bis*
Art. 1021-16	Art. 273*ter*
Art. 1021-17	Art. 274

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 1021-18	Art. 275
Art. 1021-19	Art. 276
Titre X - Chapitre II - *Section 2*	*Sous-section II.*
Art. 1022-1	Art. 277
Titre X - Chapitre II - *Section 3*	*Sous-section III.*
Art. 1023-1	Art. 278
Art. 1023-2	Art. 279
Art. 1023-3	Art. 280
Art. 1023-4	Art. 281
Art. 1023-5	Art. 282
Art. 1023-6	Art. 283
Titre X - Chapitre II - *Section 4*	*Sous-section IV.*
Art. 1024-1	Art. 284
Titre X - Chapitre III	**Section XV.**
Art. 1030-1	Art. 285
Art. 1030-2	Art. 286
Art. 1030-3	Art. 287
Art. 1030-4	Art. 288
Titre X - Chapitre III - *Section 1ère*	*Sous-section I.*
Art. 1031-1	Art. 289
Art. 1031-2	Art. 290
Art. 1031-3	Art. 291
Art. 1031-4	Art. 292
Art. 1031-5	Art. 293
Art. 1031-6	Art. 294
Art. 1031-7	Art. 295
Art. 1031-8	Art. 296
Art. 1031-9	Art. 296*bis*

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 1031-10	Art. 297
Art. 1031-11	Art. 298
Art. 1031-12	Art. 299
Art. 1031-13	Art. 300
Art. 1031-14	Art. 301
Art. 1031-15	Art. 302
Art. 1031-16	Art. 303
Art. 1031-17	Art. 304
Art. 1031-18	Art. 305
Art. 1031-19	Art. 306
Titre X - Chapitre III - *Section 2*	*Sous-section II.*
Art. 1032-1	Art. 307
Titre X - Chapitre III - *Section 3*	*Sous-section III.*
Art. 1033-1	Art. 308
Titre X - Chapitre IV	**Section XV*bis*.**
Art. 1040-1	Art. 308*bis*-1
Art. 1040-2	Art. 308*bis*-2
Art. 1040-3	Art. 308*bis*-3
Art. 1040-4	Art. 308*bis*-4
Art. 1040-5	Art. 308*bis*-5
Titre X - Chapitre V	**Section XV*ter*.**
Art. 1050-1	Art. 308*bis*-6
Art. 1050-2	Art. 308*bis*-7
Art. 1050-3	Art. 308*bis*-8
Art. 1050-4	Art. 308*bis*-9
Art. 1050-5	Art. 308*bis*-10
Art. 1050-6	Art. 308*bis*-11
Art. 1050-7	Art. 308*bis*-12

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 1050-8	Art. 308*bis*-13
Art. 1050-9	Art. 308*bis*-14
Titre XI	**Section VIII.**
Art. 1100-1	Art. 141
Art. 1100-2	Art. 142
Art. 1100-3	Art. 143
Art. 1100-4	Art. 144
Art. 1100-5	Art. 145
Art. 1100-6	Art. 146
Art. 1100-7	Art. 146*bis*
Art. 1100-8	Art. 147
Art. 1100-9	Art. 148
Art. 1100-10	Art. 148*bis*
Art. 1100-11	Art. 148*ter*
Art. 1100-12	Art. 148*quater*
Art. 1100-13	Art. 149
Art. 1100-14	Art. 150
Art. 1100-15	Art. 151
Titre XII	**Section XII*bis*.**
Art. 1200-1	Art. 203
Art. 1200-2	Art. 203-1
	Section XIII **Art. 204 à 257ter abrogés par la loi du 19 décembre 2002**
	Section X.
Art. 1300-1	Art. 158
Art. 1300-2	Art. 159
Art. 1300-3	Art. 160
Art. 1300-4	Art. 160-1

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 1300-5	Art. 160-2
Art. 1300-6	Art. 160-3
Art. 1300-7	Art. 160-4
Art. 1300-8	Art. 160-5
Art. 1300-9	Art. 160-6
Art. 1300-10	Art. 160-7
Art. 1300-11	Art. 160-8
Art. 1300-12	Art. 160-9
Art. 1300-13	Art. 160-10
Art. 1300-14	Art. 160-11
	Art. 161 **abrogé** (Loi du 10 juillet 2005)
Titre XIV	**Section IX.**
Art. 1400-1	Art. 152
Art. 1400-2	Art. 153
Art. 1400-3	Art. 154
Art. 1400-4	Art. 155
Art. 1400-5	Art. 156
Art. 1400-6	Art. 157
Titre XV	**Section XI.**
Art. 1500-1	Art. 162
Art. 1500-2	Art. 163
Art. 1500-3	Art. 164
Art. 1500-4	Art. 165
Art. 1500-5	Art. 166
Art. 1500-6	Art. 167
Art. 1500-7	Art. 168
Art. 1500-8	Art. 169
Art. 1500-9	Art. 170

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 1500-10	Art. 171
Art. 1500-11	Art. 171-1
Art. 1500-12	Art. 171-2
Art. 1500-13	Art. 172
Art. 1500-14	Art. 173
Art. 1500-15	Art. 173*bis*
Titre XVI	**Dispositions additionnelles**
Art. 1600-1	Art. 174
Art. 1600-2	Art. 175
Art. 1600-3	Art. 176
Art. 1600-4	Art. 177
Art. 1600-5	Art. 178
Titre XVII	**Section XVI**
Titre XVII - Chapitre Ier	*Sous-section 1.*
Section 1ère	
Art. 1711-1	Art. 309
Art. 1711-2	Art. 310
Art. 1711-3	Art. 311
	Art. 312 **abrogé** (Loi du 18 décembre 2015)
Art. 1711-4	Art. 313
Art. 1711-5	Art. 314
Art. 1711-6	Art. 315
Art. 1711-7	Art. 316
Art. 1711-8	Art. 317
Art. 1711-9	Art. 318
Section 2	*Sous-section 2.*
Art. 1712-1	Art. 319
Art. 1712-2	Art. 320

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Art. 1712-3	Art. 321
Art. 1712-4	Art. 322
Art. 1712-5	Art. 323
Art. 1712-6	Art. 324
Art. 1712-7	Art. 325
Art. 1712-8	Art. 326
Art. 1712-9	Art. 327
Art. 1712-10	Art. 328
Art. 1712-11	Art. 329
Art. 1712-12	Art. 330
Art. 1712-13	Art. 331
Art. 1712-14	Art. 332
Art. 1712-15	Art. 333
Art. 1712-16	Art. 334
Art. 1712-17	Art. 335
Art. 1712-18	Art. 336
Art. 1712-19	Art. 337
Art. 1712-20	Art. 338
Titre XVII - Chapitre II	*Sous-section 3.*
Art. 1720-1	Art. 339
Titre XVII - Chapitre III	*Sous-section 3bis.*
Art. 1730-1	Art. 339*bis*
Titre XVII - Chapitre IV	*Sous-section 3ter.*
Art. 1740-1	Art. 339*ter*
Titre XVII - Chapitre V	*Sous-section 4.*
Art. 1750-1	Art. 340
Art. 1750-2	Art. 340bis

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Titre XVII - Chapitre VI	*Sous-section 4bis.*
Art. 1760-1	Art. 340*ter*
Art. 1760-2	Art. 340*quater*
Art. 1760-3	Art. 340*quinquies*
Art. 1760-4	Art. 340*sexies*
Art. 1760-5	Art. 340*septies*
Art. 1760-6	Art. 340*octies*
Titre XVII - Chapitre VII	*Sous-section 5.*
Art. 1770-1	Art. 341
Titre XVII - Chapitre VIII	*Sous-section 6.*
Art. 1780-1	Art. 341 *bis*
Art. 1780-2 (Abrogé)	Art. 341-1
Titre XVII - Chapitre IX	*-Sous-section 7.*
Art. 1790-1 (Abrogé)	Art. 342
	Art. 343 **abrogé** (Loi du 10 décembre 2010)
Art. 1790-2	Art. 344
	Art. 344-1 **abrogé** (Loi du 10 décembre 2010)

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Annexe X

Sommaire publié en annexe 2 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017

Titre Ier - Dispositions générales (Art. 100-1 à 100-23)

Titre II - Des sociétés en nom collectif (Art. 200-1)

Titre III - Des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale (Art. 310-1 à 320-9)

Chapitre Ier - Des sociétés en commandite simple (Art. 310-1 à 310-7)

Chapitre II - Des sociétés en commandite spéciale (Art. 320-1 à 320-9)

Titre IV - Des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) (Art. 410-1 à 492-7)

Chapitre Ier - De la nature et de la qualification des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) (Art. 410-1)

Chapitre II - De la constitution des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) (Art. 420-1 à 420-27)

Chapitre III - Des actions et de leur transmission (Art. 430-1 à 430-23)

Chapitre IV - De l'administration et de la surveillance des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) (Art. 441-1 à 444-6)

Section 1re - Du conseil d'administration (Art. 441-1 à 441-13)

Section 2 - Du directoire et du conseil de surveillance (Art. 442-1 à 442-19)

Sous-section 1re - Du directoire (Art. 442-2 à 442-10)

Sous-section 2 - Du conseil de surveillance (Art. 442-11 à 442-16)

Sous-section 3 - Dispositions communes au directoire et au conseil de surveillance (Art. 442-17 à 442-19)

Section 3 - De la surveillance par les commissaires (Art. 443-1 à 443-2)

Section 4 - Dispositions communes aux organes de gestion, au conseil de surveillance et aux commissaires (Art. 444-1 à 444-6)

Chapitre V - Des assemblées générales (Art. 450-1 à 450-10)

Chapitre VI - Des inventaires, des comptes annuels et de certaines indications à faire dans les actes (Art. 461-1 à 462-3)

Section 1re - Des inventaires et des comptes annuels (Art. 461-1 à 461-8)

Section 2 - De certaines indications à faire dans les actes (Art. 462-1 à 462-3)

Chapitre VII - De l'émission des obligations (Art. 470-1 à 470-21)

Chapitre VIII - De la durée et de la dissolution des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) (Art. 480-1 à 480-3)

Chapitre IX - Du transfert du siège statutaire d'une société européenne (SE) (Art. 490-1 à 492-7)

Section 1re - Procédure de transfert du siège statutaire du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre Etat membre (Art. 491-1 à 491-9)

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Section 2 - Prise d'effet du transfert de siège statutaire (Art. 492-1 à 492-7)

Titre V - Des sociétés par actions simplifiées (Art. 500-1 à 500-9)

Titre VI - Des sociétés en commandite par actions (Art. 600-1 à 600-10)

Titre VII - Des sociétés à responsabilité limitée (Art. 710-1 à 720-6)

Chapitre Ier - Dispositions générales (Art. 710-1 à 710-31)

Chapitre II - Dispositions particulières applicables à la société à responsabilité limitée simplifiée (Art. 720-1 à 720-6)

Titre VIII - Des sociétés coopératives (Art. 811-1 à 839-1)

Chapitre Ier - Des sociétés coopératives en général (Art. 811-1 à 813-9)

Section 1re - De la nature et de la constitution des sociétés coopératives (Art. 811-1 à 811-7)

Section 2 - Des changements dans le personnel et du fonds social (Art. 812-1 à 812-10)

Section 3 - Des mesures dans l'intérêt des tiers (Art. 813-1 à 813-9)

Chapitre II - Des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes (Art. 820-1 à 820-9)

Chapitre III - Des sociétés coopératives européennes (SEC) (Art. 831-1 à 839-1)

Section 1re - Dispositions générales (Art. 831-1 à 831-4)

Section 2 - Constitution (Art. 832-1 à 832-8)

Sous-section 1re - Constitution par voie de fusion (Art. 832-1 à 832-4)

Sous-section 2 - Transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne (SEC) (Art. 832-5 à 832-7)

Sous-section 3 - Participation à une société coopérative européenne (SEC) par une société ayant son administration centrale en dehors de l'Union européenne (Art. 832-8)

Section 3 - Organes (Art. 833-1 à 833-25)

Sous-section 1re - Administration (Art. 833-1 à 833-19)

Sous-section 2 - Assemblée générale des actionnaires (Art. 833-20 à 833-24)

Sous-section 3 - Action sociale (Art. 833-25)

Section 4 - Transfert du siège statutaire (Art. 834-1 à 834-6)

Section 5 - Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci. Dispositions particulières applicables au système dualiste (Art. 835-1)

Section 6 - Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiements (Art. 836-1 à 836-2)

Section 7 - Transformation de la société coopérative européenne (SEC) en société coopérative (Art. 837-1 à 837-3)

Section 8 - Dispositions pénales (Art. 838-1 à 838-2)

Section 9 - Dispositions finales (Art. 839-1)

Titre IX - Des sociétés momentanées et des sociétés en participation (Art. 900-1 à 900-3)

Titre X - Des restructurations (Art. 1010-1 à 1050-9)

Chapitre Ier - De la transformation (Art. 1010-1 à 1010-12)

Chapitre II - Des fusions (Art. 1020-1 à 1024-1)

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

Section 1re - Fusion par absorption (Art. 1021-1 à 1021-19)

Section 2 - Fusion par constitution d'une nouvelle société (Art. 1022-1)

Section 3 - Absorption d'une société par une autre possédant 90 pour cent ou plus des actions, parts et titres conférant le droit de vote de la première société (Art. 1023-1 à 1023-6)

Section 4 - Autres opérations assimilées à la fusion (Art. 1024-1)

Chapitre III - Des scissions (Art. 1030-1 à 1033-1)

Section 1re - Scission par absorption (Art. 1031-1 à 1031-19)

Section 2 - Scission par constitution de nouvelles sociétés (Art. 1032-1)

Section 3 - Autres opérations assimilées à la scission (Art. 1033-1)

Chapitre IV - Des transferts d'actifs, de branche d'activités et d'universalité (Art. 1040-1 à 1040-5)

Chapitre V - Des transferts du patrimoine professionnel (Art. 1050-1 à 1050-9)

Titre XI - De la liquidation des sociétés (Art. 1100-1 à 1100-15)

Titre XII - De la dissolution et de la fermeture judiciaires des sociétés commerciales (Art. 1200-1 à 1200-2)

Titre XIII - Des sociétés constituées en pays étranger (Art. 1300-1 à 1300-14)

Titre XIV - Des actions et des prescriptions (Art. 1400-1 à 1400-6)

Titre XV - Dispositions pénales (Art. 1500-1 à 1500-15)

Titre XVI - Dispositions additionnelles (Art. 1600-1 à 1600-5)

Titre XVII - Des comptes consolidés (Art. 1711-1 à 1790-2)

Chapitre Ier - Conditions et modes d'établissement des comptes consolidés (Art. 1711-1 à 1712-20)

Section 1re - Conditions des comptes consolidés (Art. 1711-1 à 1711-9)

Section 2 - Modes d'établissement des comptes consolidés (Art. 1712-1 à 1712-20)

Chapitre II - Rapport consolidé de gestion (Art. 1720-1)

Chapitre III - Déclaration non financière consolidée (Art. 1730-1)

Chapitre IV - Obligation et responsabilité concernant l'établissement et la publication des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion (Art. 1740-1)

Chapitre V - Contrôle des comptes consolidés (Art. 1750-1 à 1750-2)

Chapitre VI - Rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements (Art. 1760-1 à 1760-6)

Chapitre VII - Publicité des comptes consolidés (Art. 1770-1)

Chapitre VIII - Des comptes consolidés établis selon les normes comptables internationales (Art. 1780-1 à 1780-2)

Chapitre IX - Dispositions diverses (Art. 1790-1 à 1790-2)

© Philippe Hoss, Elvinger Hoss Prussen. Tous droits réservés

ELVINGER HOSS LUXEMBOURG LAW

WWW.ELVINGERHOSS.LU

LUXEMBOURG
HONG KONG
PARIS

Elvinger Hoss Prussen
www.elvingerhoss.lu

NEW YORK

Elvinger Sàrl PLLC
www.elvinger.us